

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: فقد كتب الله جل وعلا أن تكون شريعة الإسلام خاتمة الشرائع السماوية وأكملها وأتمها، كما كتب أن تكون أعمها وأشملها، فأوجب على جميع البشر اتباعها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ لهذا جاءت أحكامها الفقهية مبنية على قواعد ثابتة لا تتغير بتغير المكان والزمان، وشاملة لجميع الحوادث والوقائع التي لا تتقضي على مر الزمان. ونظراً لأهمية هذه القواعد، فقد اعتنى بها العلماء غاية الاعتناء، وأفردوا لها مؤلفات كثيرة، ولهجوا بالإشادة بها على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم.

قال «شهاب الدين القرافي»: «وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، ... ومن ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب»^(١).

وقال «الحافظ ابن رجب»: «فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمّة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منشور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد»^(٢).

وقال «جلال الدين السيوطي»: «إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تتقضي على مر الأزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر»^(٣). وقال «زين الدين ابن نجيم»: «وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى»^(٤).

وكل عالم من العلماء السابقين له كتاب في القواعد، يعد من أهم ما ألف على مذهبه، ومن هذه الكتب: كتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي. ولا أدل على كونه من أهم كتب القواعد عند الحنفية من انكباب علمائهم عليه، شرحاً وتعليقاً وترتيباً ونظماً، أربى عددها على أربعين مصنفاً. ومما يدل على ذلك من جهة أخرى ثناء علمائهم العاظم عليه.

فعلى سبيل المثال، يقول «الحموي»: «فإن كتاب الأشباه والنظائر - لأفضل المتأخرين زين الدين بن نجيم الحنفي - لم تكتحل عين الزمان له بثاني، ولم يوجد في كتب الحنفية ماله يوازي أو يداني...»^(٥).

(١) «الفروق»: (3/3/1).

(٢) «قواعد ابن رجب»: (4/1).

(٣) «الأشباه والنظائر»: (173/1).

(٤) «الأشباه والنظائر»: ص (11).

(٥) «غمر عيون البصائر»: (26/1).

وقال «الإزميري»: «إن كتاب (الأشباه والنظائر) قد تناهجت به العلماء الأخلاء، وتفاخرت به الفضلاء الأجلاء، حتى صار عمدة المدرسين في المدارس، ومخزن المصدرين في المجالس، فلم يزالو مشتغلين به حين صنف في كل زمان ويتدارسونه في كل مكان؛ لكونه حاوياً للدقائق، جامعاً للحقائق، ومشتلاً على قواعد عجيبة وفوائد غريبة، ومؤسساً على أصول متينة، وفصول رصيفة، ومرتباً على ترتيب أنيق وتركيب حقيق»^(١).

ولما كنت قد شرعت في البحث عن موضوع كي أتقدم به لمرحلة الدكتوراه، وقع نظري على كتاب «شرح الأشباه والنظائر» لمحمد بن ولي بن رسول الإزميري، فاخترته ليكون موضوعاً لرسالتي.

وقد دفعني إلى اختيار هذا الكتاب، عدة أسباب جعلتها تعود لأمر:
أولاً: قلة المؤلفات المطبوعة في علم القواعد الفقهية، لا سيما إذا ما قورنت بكتب العلوم الأخر.

ثانياً: رغبتني في دراسة القواعد الفقهية، لما لها من أهمية بالغة.
ثالثاً: كون هذا الكتاب شرحاً لكتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم، أشهر مؤلف في مذهب الحنفية في فن القواعد الفقهية.

رابعاً: بعد تقليب النظر فيه بادئ ذي بدء ظهر أنه من أوسع شروح كتاب «الأشباه والنظائر»، بل هو الثاني بعد شرح التاجي المسمى «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر».

خامساً: أريد أن يكون لي شرف المشاركة في إخراج كتاب من روائع ما خلفه لنا علماؤنا السابقون، لعلّي بذلك أكون قد قمت ببعض الواجب؛ خدمة للعلم وأهله، وطلباً للأجر والمثوبة قبل ذلك.

سادساً: توجه أنظار أهل العلم - في هذا الزمن - إلى هذا العلم، وإحياء تراثه، واستخراج مدفونه، والكتابة في موضوعاته، فأحببت أن يكون لي بعض الشرف في ذلك.

هذا وقد استدعى وضع البحث تقسيمه قسمين:

الأول: القسم الدراسي.

الثاني: القسم التحقيقي.

أولاً: القسم الدراسي: وفيه فصلان:

الفصل الأول: التعريف بابن نجيم، وكتابه: «الأشباه والنظائر»، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بابن نجيم، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته.

المطلب الثاني: نشأته العلمية.

المطلب الثالث: مكانته العلمية.

المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه.

(١) «شرح الأشباه والنظائر»: (١/١).

المطلب الخامس: مذهبه، وعقيدته .

المطلب السادس: آثاره العلمية .

المبحث الثاني: التعريف بكتاب «الأشباه والنظائر»، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه .

المطلب الثاني: شروحه .

المطلب الثالث: حواشيه .

الفصل الثاني: في التعريف بالمؤلف: «القيروني شهرى الإزميرى»،

وكتابه: «شرح الأشباه والنظائر»، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته .

المطلب الثاني: نشأته العلمية .

المطلب الثالث: مكانته العلمية .

المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه .

المطلب الخامس: مذهبه الفقهي، وعقيدته .

المطلب السادس: آثاره العلمية .

المبحث الثاني: التعريف بكتاب «شرح الأشباه والنظائر» للقيروني شهرى الإزميرى،

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه .

المطلب الثاني: بيان قيمة كتاب «شرح الأشباه والنظائر» .

المطلب الثالث: مصادر المؤلف في كتابه .

المطلب الخامس: وصف المخطوط .

القسم الثاني: النص المحقق:

ثم يأتي بيان المصادر والفهارس العلمية .

أقول: ما من كتاب يحقق تحقيقاً علمياً إلا وتعتريه بعض الصعوبات، وقد منّ الله تعالى عليّ بتذليل هذه العقبات، وتجاوزها، فله الحمد والمنّة، وأهم هذه الصعوبات ما يلي:

1- ضيق الوقت، إذ كان من تقدير الله الذي جرى عليّ -والحمد لله على ذلك- أن سجلت موضوعاً قبل هذا ومكثت فيه ثلاث سنين دأباً، ثم ظهر بعد ذلك أن الكتاب قد حقق مما اضطرني إلى تغييره واستبداله بهذا الكتاب مع مدة متبقية من المرحلة قدرها سنتان .

2- عدم العثور على ترجمة وافية للمؤلف، وهي عقبة كؤود شغلت بالي كثيراً، ومكثت أطلبه من مظانه وغير مظانه دون طائل .

وبعد أن سجلت الموضوع وأدركت حقيقة ذلك كنت أقدم رجلاً وأؤخر الأخرى في الماضي فيه وكاد هذا الأمر يثنييني عن إتمام الرسالة، لكنني عرضت هذا الأمر على بعض الفضلاء موضع الاستشارة فخففوا عني وطأنها، فاستعنت بالله وَعَلَّ ومضيت في تحقيقه، ولم أكن غافلاً عن الترجمة بل كانت هي هجيراي بين الحين والآخر، ولم أظفر بجديد، والله الأمر من قبل ومن بعد .

3- كون بعض من مصادره لا يزال مخطوطاً أو مطبوعاً طباعة قديمة هي في حكم

المفقود، زد على ذلك كونها لم تخدم بالفهرسة، مما يتطلب أن يكون البحث عن المعلومة داخل الكتاب مباشرة، وهذا يستدعي أحياناً استعراض أبواب متعددة من كل مصدر .

وفي الختام: أحمد الله تعالى على ما يسره لي من تجاوز هذه العقبات، وإتمام الرسالة، وأشكره على نعمه التي لا أستطيع عدّها ولا إحصاءها، فله الحمد والشكر .
وإن أنس لا أنسى مشرفي الأول على الموضوع الأول وجزء من هذا الموضوع وهو فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد القادر بن محمد أبو العلا، الذي مكث مشرفاً عليّ ثلاث سنوات لم أعدم خلالها من توجيه ونصح وإرشاد وشفقة ورعاية صدر وسعته، فأسأل الله وَعَجَّلْ أن يجزيه عني أحسن الجزاء وأعظمه .

ثم بعد أن استقال من العمل في الجامعة، كان من دواعي سروري وغبطتي، ولا أظنه إلا من توفيق الله وَعَجَّلْ لي إذ أنعم عليّ بمشرف آخر ناصح وعالم فذ، ومدقق فاحص، وخلق متواضع، ألا وهو شقيقي فضيلة الدكتور: محمد بن صالح النامي، نفع الله بعلمه، وأمدّ في عمره وأعماله الصالحة، وزاده رفعة ومكانة في الدنيا والآخرة، وألبسه لباس العافية والصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
كما أتقدم بالشكر الجزيل، والعرفان بالجميل إلى الجامعة الإسلامية، متمثلة بجميع القائمين عليها، على ما يقدمونه من خدمة للعلم وطلابه، وقبل ذلك للإسلام، وأخص بالذكر منها أول عقدها، وأغرق كلياتها كلية الشريعة العامرة، جعلها الله منارة للعلم، ومقصداً لطلابه .

ولا يفوتني أن أشكر كل من أسدى إليّ عوناً في إتمام هذه الرسالة، شكر الله سعيهم وجمعنا في جنات النعيم .

وبعد: فإن ما كتبتّه في هذه الرسالة، كان في مدة -إذا جمعت- لا تزيد على السنتين بذلت خلالها غاية جهدي -وهو جهد المقل- فما كان من صواب فمن توفيق الله، وأحمده عليه، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله .

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلص أعمالنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعا بما علمنا ويزيدنا علماً وعملاً صالحاً يرضيه عنا ويرحمنا ويختم بالصالحات آجالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .



أولاً : القسم الدراسي: وفيه
فصلان:

- الفصل الأول: التعريف بابن نجيم، وكتابه: «الأشباه والنظائر» .
- الفصل الثاني: في التعريف بالمؤلف: «القيرواني الإزميري» .

الفصل الأول: التعريف بابن نجيم، وكتابه: «الأشباه والنظائر»، وفيه
مبحثان:

المبحث الأول: التعريف ابن نجيم، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته .

المطلب الثاني: نشأته العلمية .

المطلب الثالث: مكانته العلمية .

المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه .

المطلب الخامس: مذهبه، وعقيدته .

المطلب السادس: آثاره العلمية .

المبحث الثاني: التعريف بكتاب «الأشباه والنظائر»، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه .

المطلب الثاني: شروحه .

المطلب الثالث: حواشيه .

المبحث الأول: التعريف بابن نجيم، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته:

هو العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، الشهير بـ«ابن نجيم الحنفي» .

ولد بالقاهرة سنة ست وعشرين وتسعمائة .

وأما سنة وفاته، فقد اختلف فيها .

فابنه أحمد يذكر أنه توفي سنة سبعين وتسعمائة .

وتلميذه الشيخ محمد العلمي، وكثير ممن ترجم له يقوله إن وفاته في صبيحة الأربعاء الثامن شهر رجب سنة تسع وستين وتسعمائة .

ودفن بجوار السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي ^(١) .

المطلب الثاني: نشأته العلمية:

ذكرت الكتب التي ترجمت له أنه نشأ في القاهرة وأخذ عن علمائها وتفقه بهم، وأجازه الكثير من علماء عصره بالإفتاء والتدريس، ودرس في حياة أسياده، وانتفع به خلائق ^(٢) . وكان الفقه الحنفي أعظم اهتماماته العلمية درساً وإفتاءً وتأليفاً ^(٣) .

يقول عن نفسه في بداية كتابه «الأشباه والنظائر»: «إن الفقه أول فنوني، طالما سهرت فيه عيوني، وأعملت بدني أعمال الجد ما بين بصري ويدي وظنوني، ولم أزل منذ زمن الطلب أعتني بكتبه قديماً وحديثاً، وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيّاً حثيثاً، إلى أن وقفت منها على الجَمِّ، وأحطت بغالب الموجود في بلدنا القاهرة، مطالعةً وتأملاً، بحيث لم يفتني منها إلا النزر اليسير» ^(٤) .

المطلب الثالث: مكانته العلمية:

قال عنه «ابن العماد» في شذراته: «الإمام العالم» ^(٥) .

ونقل عن ابن المترجم له أحمد أنه قال فيه: «هو الإمام العالم، العلامة، البحر، الفهامة، وحيد دهره، وفريد عصره - كان عمدة العلماء العاملين، وقدوة الفضلاء الماهرين، وختام المحققين والمفتين» ^(٦) .

وقال عنه «الغزي»: «الشيخ، العلامة، المحقق، المدقق، الفهامة» ^(٧) .

وكان ابن نجيم - ~ - عالماً عاملاً بعلمه، أتاه الله أخلاق الصالحين والأولياء، يصفه: عبد الوهاب الشعراني:

(١) انظر: «التعليقات السنية»: ص (134)، و«الكواكب السائرة»: (154/3)، و«شذرات الذهب»: (358/8) .

(٢) انظر: «التعليقات السنية»: ص (134)، ومقدمة مطيع حافظ لـ«الأشباه والنظائر»: ص (5) .

(٣) انظر: «مقدمة مطيع حافظ لـ«الأشباه والنظائر»: ص (5) .

(٤) «الأشباه والنظائر»: ص (11) .

(٥) «شذرات الذهب»: (358/8) .

(٦) «شذرات الذهب»: (358/8) .

(٧) «الكواكب السائرة»: (154/3) .

«صحبتة عشر سنين، فما رأيت عليه شيئاً يشينه، وحججت معه في سنة ثلاث وخمسين وتسع مائة»، فرأيتة على خلق عظيم مع جيرانه وغلماؤه، ذهاباً وإياباً، مع أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال»^(١).

المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه:

أولاً: شيوخه:

قد عاش ~ في عصر مليء بالعلماء وقد استفاد منهم .
فمن شيوخه:

- 1- العلامة قاسم بن قطلوبغا .
 - 2- البرهان الكرخي .
 - 3- أمين الدين بن عبد العال الحنفي .
 - 4- شرف الدين البلقيني .
 - 5- الشيخ أحمد بن يوسف الشهير بابن الشلبي .
 - 6- أبو الفيض السلمي .
 - 7- نور الدين الديلمي المالكي .
 - 8- الشيخ شقير المغربي .
 - 9- البرهان الكركي .
 - 10- الأمين بن عبد العال .
- وغيرهم^(٢).

ثانياً: تلاميذه:

- أخذ العلم والفقه عنه جماعة: منهم:
- 1- الشيخ محمد العلمي، سبط ابن أبي شريف المقدسي الأصل، ثم الشافعي، ولازمه بمصر .
 - 2- أخوه الشيخ عمر بن إبراهيم، المعروف أيضاً بابن نجيم، صاحب «النهر الفائق»^(٣).

المطلب الخامس: مذهبه الفقهي، وعقيدته:

أما مذهبه الفقهي، فما لا شك فيه أنه حنفي المذهب يؤيد ذلك، ما ذكره المترجمون له

وكذلك جميع مؤلفاته في هذا المذهب لا من حيث الفقه ولا من حيث الأصول .
أما عقيدته، فلم تذكر كتب التراجم شيئاً عن عقيدته .

المطلب السادس: آثاره العلمية:

• «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .

(١) «التعليقات السنية»: ص (135) .
(٢) انظر: «الكواكب السائرة»: (104/3)، و«أصول الفقه تاريخه ورجاله»: ص (501-502)، و«معجم الأصوليين»: (78/3) .
(٣) انظر: «التعليقات السنية»: ص (135)، مقدمة الشيخ مشهور على «الفوائد الزينية»: ص (30-31) .

- «الفتاوى الزينية» .
- «شرح كتاب الزيادات» .
- «فتح الغفار في شرح المنار»، المعروف بـ«مشكاة الأنوار في أصول المنار»
- تعليقه على «الهداية» .
- «حاشية على جامع الفصولين» .
- «لب الأصول في تحرير الأصول» لابن الهمام .
- «الفوائد الزينية في فقه الحنفية» .
- «الأشباه والنظائر» .
- الرسائل الزينية في فقه الحنفية»^(١) .

(١) انظر: «معجم المؤلفين»: (4/192)، و«هدية العارفين»: (1/378)، و«تاريخ الأدب العربي»: (2/310-311)، و«الأعلام»: (3/64)، ومقدمة مطيع حافظ لـ«الأشباه والنظائر»: ص (6) وما بعدها، ومقدمة الشيخ مشهور آل سليمان لـ«الفوائد الزينية»: ص (31) وما بعدها .

المبحث الثاني: التعريف بكتاب «الأشباه والنظائر»، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسمه:

اشتهر هذا الكتاب بـ«الأشباه والنظائر»:

قال ~ في مقدمة كتابه عندما أراد أن يفهرسه قال: «وبعد: فلما يسر الله تعالى بإتمام كتاب (الأشباه والنظائر) الفقهية على مذهب الحنفية»^(١).
فيتضح من هذا أن مؤلفه سمّاه بذلك، وعلى ذلك مشى كل من ذكر الكتاب، أو كان له عناية به^(٢).
وسبب تسميته يعود إلى اسم بعض فنونه، وهو الفن السادس^(٣).

المطلب الثاني: شروحه:

المقصود بهذا أن يقوم العالم بشرح جميع ألفاظ الكتاب ولا يترك شيئاً منها في الغالب. وعند تقليب النظر في كثير من الكتب التي وضعت على الأشباه والنظائر، لم أظفر إلا بكتاب واحد تحقق فيه هذا الوصف، وهو كتاب «التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر»^(٤)، لهبة الله بن محمد بن يحيى التاجي المتوفى سنة (1224) هـ. وهذا الكتاب في الحقيقة يعد الوحيد الذي اعتنى بشرح جميع ألفاظ كتاب «الأشباه والنظائر»، وهو الآن يحقق في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية.

المطلب الثالث: حواشيه:

والمقصود بالحاشية في العرف العلمي عدم التعرض لجميع ألفاظ الكتاب المراد، وإنما ينتقى منها بعض الألفاظ المشكلة عند المحشي، والتي تحتاج إلى بيان في نظره، ويقوم بالتعليق والتوضيح.
وهذه التعليقات، قد تكون قليلة في كلمة أو كلمتين وقد تستغرق صفحات للفتة الواحدة أحياناً أخرى.

وكتاب «الأشباه والنظائر» حظي بحواش كثيرة، وهي كالتالي:

- 1- تعليقه المولى محمد بن محمد المشهور بجوي زاده، المتوفى سنة (995) هـ.
- 2- تعليقه المولى علي بن أمر الله الشهير بقنالي زاده، المتوفى سنة (997) هـ.
- 3- تعليقه المولى محمد بن محمد الحنفي الشهير بزيك زاده.
- 4- ذخيرة الناظر شرح الأشباه والنظائر، لعلي بن عبد الله الطوري الحنفي، المتوفى

(١) «الأشباه والنظائر»: (1).

(٢) انظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة»: (262/1)، و«الأعلام»: (64/3)، و«الفتح المبين»: (78/3)، و«كشف الظنون»: (99/1)، و«معجم المؤلفين»: (136/7)، و«هدية العارفين»: (750/1).

(٣) انظر: مقدمة مطبع حافظ لـ«الأشباه والنظائر»: ص (7).

(٤) انظر: «التحقيق الباهر»، وهو من مخطوطات مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية، ويقع في ثلاثة أجزاء، وانظر: «المذهب الحنفي»: (694-693/2).

- سنة (1004) هـ .
- 5-تعليقه الشيخ علي بن محمد بن خليل المعروف بابن غانم المقدسي، المتوفى سنة (1004) هـ .
- 6-تعليقه المولى عبد الحليم بن محمد الشهير بأخي زاده، المتوفى سنة: (1013) هـ .
- 7-تعليقه المولى مصطفى، الشهير بأبي الميامن، المتوفى سنة (1015) هـ .
- 8-«تنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر»، للمولى مصطفى بن خير الدين الرومي المعروف بجلب، والملقب بمصلح الدين، المتوفى سنة (1025) هـ.
- 9-«شرح الأشباه والنظائر»، لمصطفى بن عبد الله بن غلمان الخاصة، المتوفى سنة (1025) هـ .
- 10-«تنوير البصائر على الأشباه والنظائر»، لشرف الدين عبد القادر بن بركات الحنفي الغزي، كان حيًا سنة (1034) هـ .
- 11-تعليقه المولى مصطفى بن محمد الشهير بعزمي زاده، المتوفى سنة (1037) هـ .
- 12-تعليقه الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله التمرتاشي، المتوفى سنة (1055) هـ .
- 13-«نزهة النواظر على الأشباه والنظائر»، لخير الدين بن أحمد بن علي الرملي العلمي الفاروقي، المتوفى سنة (1081) هـ .
- 14-«غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»، لأحمد بن محمد مكي الحموي، المتوفى سنة (1098) هـ .
- 15-«عمدة ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر»، لإبراهيم ابن حسين بن أحمد بن بيري الحنفي، المتوفى سنة (1099) هـ .
- 16-«إيقاظ ذوي الانتباه لفهم الاشتباه الواقع لابن نجيم في الأشباه»، لمحمد بن عبد الرسول بن عبد السند بن عبد الرسول بن قلندر الحسني البرزنجندي الشهرزوري الشافعي، المتوفى سنة (1103) هـ .
- 17-«كشف السرائر عن الأشباه والنظائر»، للشيخ محمد بن عمر بن عبد القادر الكفيري الدمشقي الحنفي، المتوفى سنة (1130) هـ .
- 18-«كشف الخطاير عن الأشباه والنظائر»، لعبد الغني بن إسماعيل ابن عبد الغني النابلسي، المتوفى سنة (1143) هـ .
- 19-«إبراز الضمائر حاشية على الأشباه والنظائر»، لمحمد بن ولي الدين بن رسول القير شهري ثم الإزميري الحنفي، المتوفى سنة (1165) هـ .
- 20-«عمدة الناظر على الأشباه والنظائر»، لأبي السعود محد بن علي اسكند الحسيني، المتوفى سنة (1172) هـ .
- 21-«كشف الاشتباه عن شرح الأشباه» لابن نجيم، لحسن بن علي القيصري الرومي المعروف بخطيب بطل، المتوفى سنة (1181) هـ .
- 22-شرح الأشباه والنظائر»، لعثمان بن عبد الله أبي الفتح الدمشقي الحنفي المجاور بالمدينة، المتوفى سنة (1214) هـ .
- 23-«نزهة النواظر على الأشباه والنظائر»، لمحمد أمين بن عمر المعروف ابن عابدين، المتوفى سنة (1252) هـ .
- 24-حاشية على الأشباه والنظائر لمحمد أنور شاه الكشميري، المتوفى سنة (1352) هـ .

25- «شرح الأشباه والنظائر» لمحمد بن خالد الأنصاري الحمصي المتوفى سنة (1364) هـ^(١).

(١) انظر: «كشف الظنون»: (99/1)، و«هدية العارفين»: (750/1)، و«معجم المؤلفين»: (195/7)، و«القواعد الفقهية» للندوي: ص (439) وما بعدها، و«القواعد الفقهية» للباحسين: (360) وما بعدها، و«المذهب الحنفي»: (679/2) وما بعدها، ومقدمة مطيع حافظ لـ«الأشباه والنظائر»: ص (11) وما بعدها.

الفصل الثاني: في التعريف بالمؤلف: «الفاير شهرى الإزمىرى»
 وكتابه: «شرح الأشباه والنظائر»، وفيه مبحثان:
 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه ستة مطالب:
 المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته .
 المطلب الثانى: نشأته العلمىة .
 المطلب الثالث: مكانته العلمىة .
 المطلب الرابع: شىوخة، وتلامىذه .
 المطلب الخامس: مذهبه الفقهى، وعقيدته .
 المطلب السادس: آثاره العلمىة .
 المبحث الثانى: التعريف بكتاب: «شرح الأشباه والنظائر» للفاير شهرى
 الإزمىرى، وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثىق نسبته إلى مؤلفه .
 المطلب الثانى: بىان قىمة كتاب «شرح الأشباه والنظائر» .
 المطلب الثالث: مصادر المؤلف فى كتابه .
 المطلب الخامس: وصف المخطوط .

توطئه:

مما لا مرأى أن أي إنسان يسمع عن كتاب لا يعرفه، فأول سؤال يسأله عنه عادة من مؤلف الكتاب؟ .

لهذا على من يقدم على تحقيق كتاب ما، ودراسته أن يعتني عناية فائقة بالتعريف بالمؤلف؛ ليكون القارئ على ثقة بمضمون هذا الكتاب .
ولما لهذا الأمر من أهمية قصوى، قضيت شطراً من السنتين التي مكثتها في البحث في تطلب ترجمة المؤلف فلم أعثّر إلا على نتف يسيره .
وكننت قد تأملت في هذا الكتاب، بحثاً عن دلائل تميط اللثام عن نشأة المؤلف وحياته، وما يتعلق بترجمته، فلم أعثّر على مرادي، إذ لم يشر إلى نشأته وحياته، وشيوخه وتلاميذه وأقرانه وحياته العلمية .

ومهما يكن من شيء، فإنه مما لا ريب فيه أن عدم الاهتمام بترجمته -سواء كان ذلك من خلال كتابه أم من خلال كتب التراجم- لا بد أن تكون له أسبابه فالله أعلم بها .
ومما ينبغي لفت النظر إليه أن التعرف على مؤلف الكتاب، وإن كانت له أهمية بالغة، إلا أن عدم الوقوف على ترجمة وافية له لا يكون حرج عثرة في الثقة بالكتاب؛ لأن الرجال يعرفون بالحق، وليس العكس .

وعند التأمل وتقليب النظر يجد الإنسان طائفة كثيرة من الكتب كانت لها قيمة علمية بارزة، على الرغم من عدم التعرف على ترجمة مؤلفيها، وقد طبعت هذه الكتب وتداولها الناس، كما أن بعضها قد حقق في رسائل علمية^(١)، والله المستعان .

(١) من ذلك:

-«الإعلان بأحكام البيان» لابن الرامي البناء، وقد حققه د. عبد الرحمن الأطرم، ونال بذلك درجة الماجستير، وكان مصدره الأساسي في الترجمة هو الكتاب نفسه، وقد صرح بذلك: (38/1) .
-«شرح المغني» للقاءني المتوفى سنة (775 هـ)، وقد حققه باحثان، هما: مساعد المعتق، ومحمد المبارك .

ونال الأول به درجة الدكتوراه، وكان قد ترجم للمؤلف في خمس صفحات فقط، كما نال الثاني به درجة الماجستير، وكان قد ترجم للمؤلف في عشرة أسطر فقط .
تنبيه: استفدت معنى هذه المقدمة من تحقيق الشيخ خالد آل سليمان لكتاب «ترتيب اللآلي» جزاه الله خيراً .

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته:

أما اسمه ونسبه: فهو محمد بن ولي بن رسول القيرشهرى ثم الإزميري الحنفي، هكذا ذكر صاحب «هدية العارفين» و«إيضاح المكنون». ولم تذكر كتب التراجم غير ذلك، وكذا لم تشر إلى سنة ولادته. أما وفاته فقد توفي سنة (1165هـ)^(١).

المطلب الثاني: نشأته العلمية:

ضمنت كتب التراجم والأعلام عن ذكر شيء من ذلك لا عن حياته، ولا عن نشأته العلمية.

المطلب الثالث: مكانته العلمية:

وصف هذا الرجل بأنه «فاضل مشارك في بعض العلوم»^(٢). وقال في «هدية العارفين»: «مفتي إزمير»^(٣).

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه:

كذلك هذا العنصر لم تشر إليه كتب التراجم، ولم أظفر بشيء عنه.

المطلب الخامس: مذهبه الفقهي، وعقيدته:

أولاً: مذهبه الفقهي:

من المقطوع به أن المذهب الحنفي هو مذهبه الفقهي، للأدلة التالية:

- 1- الكتاب بجميعة في تقرير المذهب ونصرتة، وذلك في شرحه.
- 2- كثرة ذكره لأئمة الحنفية وعلمائهم، وقلة ذكره لغيرهم.
- 3- جميع المصادر الفقهية لا تخرج عن كتب المذهب الحنفي.

ثانياً: عقيدته:

لم يصرح المؤلف بعقيدته، وكذا كتب التراجم لم تذكر شيئاً عنه لكن يمكن لفت النظر إلى بعض الأمور التي يمكن أن تنبئ عن عقيدته وذلك فيما يلي:

أولاً: تعريفه بالإيمان بأنه مجرد التصديق، وهو مذهب أهل الإرجاء. ثانياً: له كتاب في الخلافات بين الماتريدي والأشعري، يوحي بأنه إما ماتريدي أو أشعري.

ثالثاً: قوله ببطالان الإيمان بالاستثناء كما في صفحة (449).

المطلب السادس: آثاره العلمية:

1- شرح الأشباه والنظائر، الذي سمته الكتب التي ترجمت له بـ«إبراز الضمائر على الأشباه والنظائر».

2- استجلاب المرادات في شرح دلائل الخيرات.

3- بدائع البرهان في علوم القرآن.

(١) انظر: «هدية العارفين»: (328/2)، و«إيضاح المكنون»: (1122/1).

(٢) انظر: المراجع السابقة.

(٣) «هدية العارفين»: (328/2).

- 4- شرح على ملتقى الأبحر .
- 5- حاشية على مرقاة الوصول لملاخسرو
- 6- جليل القدر في شرح حزب البحر.
- 7- حاشية الامتحان الأزكياء .
- 8- حاشية على شرح ابن الحاجب لمختصر المنتهى .
- 9- حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي .
- 10- حاشية على شرح الشمائل .
- 11- حاشية على شرح الجامي .
- 12- حاشية على شرح الفناري في المنطق .
- 13- حاشية على شرح لب اللباب في النحو .
- 14- حاشية على هداية الحكمة .
- 15- الدرر السنية في فضائل الدولة العثمانية .
- 16- زبدة علم الكلام .
- 17- شرح رسالة البركوي .
- 18- شرح ذخر المتأهلين .
- 19- شرح العقائد الجديدة في الكلام .
- 20- كمال الدراية في جميع الرواية من شروح الملتقى .
- 21- مسائل الخلافات فيما بين الأشعري والماتريدي^(١) .

(١) انظر: «هدية العارفين: (328/21)»، و«إيضاح المكنون»: (1122/1)، و«معجم المؤلفين»: (95/12) .

المبحث الثاني: التعريف بكتاب «شرح الأشباه والنظائر»: للقيصر شهري الإزميري، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبه إلى مؤلفه:

أولاً: اسم الكتاب:

ورد هذا الكتاب باسمين:

الأول: «شرح الأشباه والنظائر»، ودليل ذلك، ما يفهم من مقدمته، إذ قال: «فأردت أن أكتب له شرحاً يزيل مغلفاته، ويكشف معضلاته» .

الثاني: «إبراز الضمائر على الأشباه والنظائر»، ودليله ما ذكره المترجمون له .

ثانياً: توثيق نسبه إلى مؤلفه:

تتخذ نسبة أي مؤلف إلى مؤلفه، صوراً شتى، وكتاب: «شرح الأشباه والنظائر» لمؤلفه الإزميري، ثابت بالنسبة إليه، صحيحها، ودليل ذلك:

أولاً: ما قاله المؤلف نفسه في أوله: «وبعد: فيقول الفقير إلى الله الغني محمد بن رسول القيصر شهيري نزير إزمير، صانها الله وأهلها عن التدمير» .

ثانياً: ما ذكره «البغدادى» في «هدية العارفين»، وكذا في «معجم المؤلفين» من عزو هذا الكتاب إليه .

المطلب الثاني: بيان قيمة كتاب «شرح الأشباه والنظائر»:

تكمن قيمة هذا الكتاب في عدة أمور:

أولاً: كونه حاشية لكتاب «الأشباه والنظائر» لابن نجيم أشهر مؤلفات علماء الحنفية في القواعد الفقهية .

ومعلوم ما لكتاب ابن نجيم من أهمية في هذا الفن عموماً، ولذلك المذهب خصوصاً . ثانياً: تعد هذه الحاشية من أوسع حواشي كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، بل هو في الحقيقة فيما يظهر الثاني بعد شرح التاجي .

ثالثاً: ينطوي الكتاب على شيء كثير من قواعد المذهب الحنفي فروعها .

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب:

إن أي كتاب يؤلف لا بد أن تكون له خطة تتضمن موضوعاته الرئيسية، ومنهج يسار عليه في تطبيق هذه الخطة .

وإذا كانت خطة الكتاب وموضوعاته يمكن للقارئ أن يعرفها بأدنى نظر، بيد أن المنهج بخلاف ذلك، إذ يصعب على القارئ معرفته إلا بعد تأمل دقيق، واستقراء وافٍ لمحتوى الكتاب .

وبالنظر في هذا الشرح يظهر الآتي:

-يذكر أحياناً معنى القاعدة، ولكن هذا ليس بطرد، ثم يشرع في بيان بعض الفروع والكلمات من «الأشباه» ويقوم بالتعليق عليها، ويقرر في كل ذلك القواعد والأصول التي تنمشی مع مذهب الحنفية .

-وهذا التعليق يتم أحياناً بالاختصار، وأحياناً أخرى بالتطويل .

-زد على ذلك قلة عنايته بالاستدلال من الكتاب والسنة .
وكان منهجه في ذلك أن الدليل إن كان من القرآن فكثيراً ما يقتصر على محل الشاهد من الآية، كما أنه لا يعزو الآية إلى السورة التي وردت فيها .
-وإذا كان الدليل حديثاً نبوياً أو أثراً، فيذكره ولا يشير إلى صحته في الغالب .
كما أنه لم يكن من منهجه الاعتناء بالصيغة الحديثية، من جهة التحقق من كون الحديث مطابقاً لأحد كتب الحديث المسندة وبيان من خرجه، وما قاله المحدثون، وهذا كله في الغالب .

-يذكر أحياناً فروعاً زائدة على ما ذكره المؤلف تؤيد ما يذهب إليه .
كما أنه يشير أحياناً إلى بعض المستثنيات من القواعد .
يضاف إلى ذلك اهتمامه الواضح بالفروق سواء الأصولية أو الفقهية، وبيان وجه هذه الفروع .

-اعتنى الشارح ~ ببيان معنى المصطلحات التي تعرض لها، سواء من حيث اللغة أو من حيث الاصطلاح .

هذا إذا كان البيان لمصطلح علمي .
أما إن كان بياناً لكلمة فإنه يوليها عنايته ويوضحها .
أما من حيث منهجه في النقل من المصادر فيمكن إيضاحه في النقاط الآتية:
١ - قد ينقل عنها باللفظ نفسه .

٢ - وقد ينقل عنها مع تصرف يسير، يكون بالتقديم والتأخير، أو الزيادة والحذف، أو تغيير بعض الألفاظ، وكان غالباً لا يصرح بهذا التصرف .
٣ - وربما نقل عنها بالمعنى .

أما كيفية العزو: فيمكن إيضاحه في التالي:

١ - أحياناً يذكر اسم الكتاب، ولكنه قليل .
٢ - في الغالب يذكر اسم مؤلف الكتاب، ويريد كتابه .
وهذه الأمور يذكرها قبل النقل، وقد يوردها بعد النقل .
٣ - يضاف إلى ذلك فإنه ينقل العبارة من كتاب معين دون عزوها إليه، وقد تتضمن هذه العبارة نقلاً من كتاب آخر، فيذكر النقول دون ذكر الوسطة التي توصل إلى تلك النقول .

٤ - كما أنه قد يشير إلى مصدر العبارة لكن بإحالات مبهمة أو مجملة .
٥ - ينقل عن الحموي كثيراً ولا يشير إليه في الغالب وإن ذكره فبـ«قيل»، وعنده ولعٌ بتعقبه -رحم الله الجميع- .

-أما من حيث منهجه في ذكر الأعلام، فلم يكن من منهجه الاعتناء بذكر الأعلام والتعريف بها، وإذا ذكرها يكون ذلك بالاكْتفاء بما تشتهر به، ويحصل به تمييز لها، دون مزيد تفصيل .

وأكثر ما كان يذكر الأعلام بالرمز لها بربطها بأحد الكتب .
-من الملاحظ كذلك في منهجه أن المؤلف يتجنب التكرار في أكثر مباحث الكتاب، ويكون سبيله إلى ذلك هو الربط بينهما بإحالة الموضع المتأخر إلى المتقدم أو العكس .

المطلب الرابع: مصادر المؤلف في كتابه:

لقد رجع المؤلف إلى مصادر كثيرة في كتابه، وهذه المصادر منها ما صرح باسمه عند النقل عنه، ومنها ما لم يصرح به .
-تنوعت مصادره والنقل عنها، فكان هناك مصادر في الفقه، والفتاوى، والأصول، واللغة، وشروح الحديث .

أما بيانها فكالآتي:

أولاً: مصادره الفقهية:

- 1-«الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني .
- 2-«الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني .
- 3-«الكتاب» المشهور بمختصر القدوري .
- 4-التجريد للقدوري .
- 5-المبسوط للسرخسي .
- 6-الخلاصة، لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري .
- 7-فتاوى قاضي خان «الخشانية» لحسن بن منصور المعروف بقاضي خان .
- 8-الهداية لعلي بن أبي بكر أبي الحسن المرغيناني .
- 9-الحاوي القدسي، للغزنوي .
- 10-«الجمهرة النيرة» لمحمود الحداد .
- 11-«المحيط» الرضوي للسرخسي .
- 12-الفتاوى الظهيرية، لمحمد بن أحمد أبو بكر ظهير الدين البخاري .
- 13-قنية المنية لتتيمم الغنية (القنية)، لمختار بن محمود الزاهدي .
- 14-فصول الأحكام لأصول الأحكام، المشهور بالفصول (العمادية) لعبد الرحيم بن أبي بكر عماد الدين بن علي (صاحب الهداية) .
- 15-الفتاوى الولوالجية، لإسحاق بن أبي بكر، أبو المكارم الولوالجي .
- 16-الكفاية، لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني .
- 17-فتح القدير، لابن الهمام .
- 18-العناية، لمحمد بن محمد، أبي عبد الله أكمل الدين البابري .
- 19-«جامع الفصولين»، لمحمود بن إسرائيل، الشهير بابن قاضي سماو .
- 20-«الجامع الوجيز»، المشهور بالفتاوى البزازية، لمحمد بن محمد الشهير بالبزازي.

21-درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فراموز .

22-شرح الملتقى للمؤلف نفسه .

23-تبيين الحقائق، لعثمان بن علي الزيلعي .

24-«البحر الرائق» لابن نجيم .

25-«البنية» للعيني .

26-بدائع الصنائع، للكاساني .

27-الفتاوى التاتارخانية .

28-غمز عيون البصائر» للحموي .

ثانياً: مصادره الأصولية:

- 1-كنز الوصول إلى معرفة الأصول، المشهور بأصول البزدوي: «أصول فخر

الإسلام»، لعلي من محمد الفخر البزدوي .

2-كشف الأسرار، لعبد العزيز البخاري .

3-التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج .

4-تيسير التحرير لأمير بادشاه .

5-شرح المغني، للسراج الهندي .

ثالثاً: مصادره اللغوية:

1-المصباح المنير للفيومي .

2-القاموس المحيط للفيروز آبادي .

3-المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي .

4-الصحاح، للجوهري .

رابعاً: مصادره في شرح الحديث:

فقد رجع إلى شرح مسلم للنووي، وشرح صحيح البخاري لابن حجر .

المطلب الخامس: وصف المخطوط:

بعد البحث الطويل في فهارس المخطوطات، وسؤال أهل الخبرة، لم أعثر إلا على نسخة وحيدة محفوظة بقسم المخطوطات بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة .

أولها: «يا من تنزهت ذاته، وتجلت صفاته، وعمت نواله» .

وأخرها: «تمت هذه النسخة بعون الله تعالى سنة (1200)» .

-ناسخها غير معروف .

-ويبلغ عدد أوراقها: (652) لوحة .

-ومسطرتها: إحدى وثلاثون (31) سطراً .

-ومكان نسخها غير معروف .

وهي نسخة جيدة ومذهبة ومزخرفة، ويوجد عليها بعض التصحيحات والتعليقات، ولم أجد فيها طمساً البتة .

منهج التحقيق:

- ١ - إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف، مع مراعاة الصحة قدر الإمكان.
 - ٢ - ولكون الكتاب على نسخة واحدة، فلم أعرض له بالحذف أو النقص، وإن وجدته أشرت إلى ذلك في الهامش .
 - ٣ - حتى يفهم الكتاب، وتتم الاستفادة من شرح المؤلف على وجه طيب، أثبت متن الأشباه والنظائر، وهذا في الحقيقة مهم، وقد أشار عليّ بذلك فضيلة المشرف، إذ أن الكتاب لن يستفاد منه استفادة جيدة إلا بذلك .
 - ٤ - رسمت الكتاب بالرسم المعاصر، مراعيًا القواعد الإملائية الحديثة .
 - ٥ - كتابة الآيات بالرسم العثماني .
 - ٦ - وضعت الكلمة المراد شرحها في أول السطر بلون محبر وتحتها الشرح .
- هذا من حيث المنهج العام .
- أما بالنسبة لمنهج التعليق والتهميش:
- ١ - بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها .
 - ٢ - تخريج الأحاديث والآثار، واتبعت الآتي:
- أ- بيان من أخرج الحديث أو الأثر .
- ب- الإحالة على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب، ثم بذكر الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، إن كان مذكوراً في المصدر .
- ج- إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي بتخريجه منهما .
- د- وإن لم يكن خرّجته من المصادر الأخر المعتمدة .
- ٣ - توثيق القواعد الواردة في الكتاب المحقق، ببيان أصل القاعدة من المصادر التي استفاد منها المؤلف، مع بيان أهم من أوردها من مؤلفي القواعد الفقهية في كافة المذاهب .
 - ٤ - توثيق النصوص المنقولة في الكتاب المحقق من مصادر الأصلية .
 - ٥ - توثيق آراء العلماء ومذاهبهم التي يرد لها ذكر في النص، على أن يكون ذلك من كتبهم مباشرة .
 - ٦ - توثيق المعاني اللغوي من معجمات اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة بالجزء والصفحة .
 - ٧ - توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في الكتاب من كتب المصطلحات المختصة بها، أو من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح .
 - ٨ - البيان اللغوي لما يرد في الكتاب من ألفاظ غريبة، والبيان الاصطلاحي لما يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان .
 - ٩ - لم أتوسع في التعليق على المسائل الفقهية أو الأصولية أو غيرها إلا بقدر الحاجة .
 - ١٠ - ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب عدا المشهورين، واتبعت في ذلك المنهج الآتي:
- أ- أن تتضمن الترجمة: اسم العلم، ونسبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك، وتاريخ وفاته، وشهرته، وأهم مؤلفاته .
- ب- أن تتسم الترجمة بالاختصار، مع وفائها بما سبق ذكره في فقرة (أ) .
- ١١ - التعريف بالكتب الواردة في النص، وذلك حسب المنهج الآتي:
- أ- ذكر صاحب الكتاب .

- ب-ذكر موضوعه .
- ١٢ - المعلومات المتعلقة بالمراجع: (الناشر، ورقم الطباعة...) . اكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع، ولا أذكر شيئاً من ذلك في هامش البحث .
- ١٣ - ربط مباحث الكتاب، وذلك بتعيين مواضع الإشارات التي يذكرها المؤلف .
- ١٤ - وضع الفهارس الفنية التي تعين على الاستفادة من الكتاب وهي:
- أ- فهرس الآيات القرآنية .
- ب- فهرس الأحاديث النبوية والآثار .
- ج- فهرس الأعلام
- د- فهرس المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة .
- هـ- فهرس الكتب الواردة في النص .
- و- فهرس المصادر والمراجع .
- ز- فهرس الموضوعات .
- وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ثانياً : القسم التحقيقي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا من تنزهت ذاته، وتجلت صفاته، وعمت نواله، يا من كان العجز عن دراك إدراكه، وصار البحث عن سر ذاته إشراك .
نحمدك على من ألهمنا^(١) من دقائق الحكم، وعلمنا من العلم ما لم نعلم، ونشكر على منك الآلاء بلا منك الإبلاء؛ امتثالاً لأمرك بالقصور والفتور والإغواء .
أنت الذي تولي من العلم والحكم من تشاء ما تشاء .
وأسألك أن تعلي عيني بعين الجود والعطاء، وتجلي عيني عين البخل والغطاء، وتجعلني تصنيفاً بآثار العلماء الذي هم ورثة الأنبياء، ومستمسكاً بالشرع الأقوم الذي تمسك به الصالحاء، ومستهدياً بالنهج الأحكم الذي سلك به الأتقياء، ومخلصاً عن شرك الشرك الخفي باللطف والعطاء .
ونصلي ونسلم على حبيبك الأعظم، ونبيك الأكرم محمد ممد الهمة من خزائن الجود والكرم، مظهر الاسم الأعظم، ممد قواعد المكارم على الوجه الأكمل الأشم، حتى عم نفعها الصحيح والسقيم والمسافر والمقيم، صاحب الشريعة الكبرى، واقف السراء والضراء^(٢)، وعلى آله وأصحابه الذين هم برر الأولياء والأتقياء، وبعد:
فيقول الفقير إلى الله الغني محمد بن ولي بن رسول القيرشهرى نزيل إزمير، صانها الله وأهلها عن التدمير: إن كتاب «الأشباه والنظائر» قد تناهجت^(٣) به العلماء الأخلاء، وتفاخرت به الفضلاء الأجلاء، حتى صار عمدة المدرسين في المدارس ومحزن^(٤) المصدين في المجالس، فلم يزالوا مشغولين به حين صنف في كل زمان، ويتدارسونه في كل مكان؛ لكونه حاوياً للدقائق، جامعاً للحقائق، ومشتلاً على قواعد عجبية، وفوائد غريبة ومؤسساً على أصول متينة، وفصول رصيفة، ومرتباً على ترتيب أنيق، وتركيب حقيق، فذلك قد تصدى لشرحه جمع كثير ممن صار أهلاً له ومن لم يصير، ومع ذلك لم يعط أحد منهم حقاً شرحه وغاب عن أكثرهم أجل فوائده، بل لا يحرم^(٥) أعلمهم ساحة دقائقه، فأردت أن أكتب له شرحاً يزيل مغلقاته، ويكشف معضلاته، ويحل عباراته، ويحتوي مسائل مهمة من الفتاوى في أثناء تدريسه مع الإخوان من الطلاب، لكنه قد جرى على صفحات كثير من بلاد الإسلام، بلاد آل عثمان ما يطول عرضه من البليات الصورية والخفية/الرافعة للأمن والأمان، الناشئة من الفرق الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، فيهجس في صدري شيء منهم، وإن اعتزلت كأنه قلت لهم هدعاً^(٦) .

- (١) هكذا في الأصل، ولعلها (ما)، أو تكون «نحمدك يا من ألهمنا»، والعلم عند الله .
- (٢) هذا خلاف ما عليه أهل العلم من المحققين من أن هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف من كونه واقف السراء والضراء لا يليق أن يوصف رسول الله ﷺ بهذا شيء لا يُوافق عليه المؤلف عليه - رحمه الله-، لعدم الورود ولأنه ذريعة إلى الغلو المذموم وقد نهى عنه ﷺ
- (٣) مأخوذ من النهج -بالتحريك- وهو تتابع النفس، حيث شبه المصنف ~ تداول العلماء لكتاب «الأشباه والنظائر» بتتابع النفس من شدة الحركة . انظر: «تاج العروس»: (109/2) .
- (٤) هكذا في الأصل، ولعلها: «ومخزن»، أي مكان الخزن . انظر: «تاج العروس»: (191/9) .
- (٥) هكذا في الأصل .
- (٦) الهدع: كلمة يسكن صغار الإبل عن نفاها . انظر: «تاج العروس»: (556/5) .

ومع ذلك شرعت فيما قصدت، مستعينا بالله ومتوكلاً على الله قائلاً: رب نجني منهم
ومن معي من المؤمنين، فاستجاب مسألتني، وجعلنا محفوظين من القوم الظالمين، فإن يسر
الله تعالى إتمامه نجعله تحفة الأحباب، وتذكرة للطلاب، وسترة لحضرة الأرباب .
اللهم اجعلني من جملة المشتغلين بكتابك العظيم، وزمرة المتابعين لسفن نبيك الكريم،
وفرقة المعصومين من مخالفة الشرع القويم .

الفن الأول: في القواعد الكلية

قوله: «الفن الأول: في القواعد الكلية»:

هي جمع قاعدة^(١) . وهي^(٢) قضية^(٣) كلية^(٤) تستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها، كبرى يجعلها صغرى سهلة الحصول^(٥)، كما اصطلح عليه أرباب الأصول^(٦) والمعقول^(٧) .

- (١) والقاعدة في اللغة: قال في «مقاييس اللغة»: «القاف والعين والذال أصل مطرد منقاس لا يخلف، وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس...» قواعد البيت أساسه، وقواعد اليهودج خشب أربع معترضة في أسفله» .
- وقال في «اللسان»: «والقاعدة أصل الأس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت: أساسه» .
- فظهر من هذا أن القاعدة من حيث المعنى اللغوي، ما تكون أساساً لبناء الأشياء عليها . «معجم مقاييس اللغة»: (109-108/5)، و«لسان العرب»: (6/6)، وانظر: «المفردات في غريب القرآن»: ص(410) .
- (٢) أي القاعدة في الاصطلاح .
- (٣) القضية في اللغة: فعيلة بمعنى مفعولة، سميت بذلك؛ لاشتغالها على الحكم الذي سمي قضاء وهي عند المناطق: «قولٌ يحتمل الصدق والكذب لذاته» .
- انظر: «شرح الأخضري على السلم»: ص(34)، و«كشاف اصطلاحات الفنون»: (1324/2) .
- (٤) كلية: «أي الحكم على كل فرد، بحيث لا يبقى فرد» . «شرح تنقيح الفصول»: ص(28) .
- وقد أشار الدكتور يعقوب الباحسين إلى أهمية وصف القضية بالكلية، فانظره -غير مأمور- في: «القواعد الفقهية»: ص(33-37) .
- (٥) انظر: «التلويح»: (17/1) .
- (٦) في هامش المخطوط: «أي أصول الدين والفقه» .
- (٧) والأرباب: جمع رب، قال في المصباح: «الرب يطلق على الله تبارك وتعالى معرفاً بالآلف واللام ومضافاً، ويطلق على مالك الشيء»، وهو المراد هنا .
- والأول نسبة على علم أصول الفقه ويعرف بأنه معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد . انظر: «المصباح المنير»: ص(214)، و«قواعد الأصول»: ص(21) .
- وللمزيد انظر: شرح اللع: (109-108/1)، و«الوصول إلى الأصول»: (52/1)، و«الإبهاج»: (23-22/1) .

القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية .
صرّح به المشايخ في مواضع في الفقه .
أولها: في الوضوء، سواء قلنا: إنها شرط الصحة، كما في الصلاة والزكاة
والصوم والحج، أو لا، كما في الوضوء والغسل .

قوله: «سواء قلنا»:

تفصيل لقوله: «لا ثواب إلا بالنية»^(١) .

قوله: «كما في الوضوء»:

أي من حيث كونه وسيلة للصلاة، لا من حيث إنه عبادة .
 وإلا فهي شرط^(٢) فيه أيضاً من هذه الحيثية اتفاقاً^(٣) .

.....
 لكن كلامنا ليس فيه من هذه الحيثية، بل في كونه وسيلة للصلاة .
 ومنه ظهر الجواب عن استدلال الشافعي على اشتراط النية في صحة الوضوء، كما
 في الصلاة، بأنه عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية^(٤) .
 قلنا: سلمنا ذلك، لكن كلامنا ليس في كونه عبادة، بل في أنه إذا لم ينو فيه، هل يصح
 أن يقع شرطاً معتبراً للصلاة أو لا يصح .
 فقلنا: إنه يصح؛ لأن الشروط ليست مقصودة لذاتها، بل لحصول المشروط، فبأي
 وجه حصل، حصل المقصود^(٥) .
 ولا دليل لهم على أن الشرط هو الوضوء من حيث إنه عبادة، فلا حاجة لصحته إلى
 النية^(٦) .

(١) هذه القاعدة قد أولاها ابن نجيم ~ عنايته، إذ جعلها فاتحة كتابه، ولم يدرجها تحت قاعدة: «الأمر بمقاصدها» بل أفردها وقدمها على القواعد الخمس .
 وعند التأمل والنظر نجد أنها تدرج تحت قاعدة: «الأمر بمقاصدها»، غاية ما هناك اختصاصها
 بالأمر الأخروية التي يترتب عليها الثواب وعدمه، بينما قاعدة: «الأمر بمقاصدها» أشمل وأعم
 لا من جهة الأمور، ولا من جهة المقاصد .
 وانظر في هذه القاعدة: «الفرائد البهية» للحمزاوي: ص (13)، و«القواعد الفقهية» للندوي:
 ص (171)، و«القواعد الفقهية الكبرى»: ص (59)، و«النية وأثرها في الأحكام الشرعية»:
 (237/1) .

(٢) الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزام في البيع ونحوه، وجمعه شروط .
 والشرط -بالتحريك- العلامة، ويجمع على أشراط، ومنه قوله تعالى: (نَحْنُ نُمِيتُ) أي علاماتها .
 وفي الاصطلاح: ما يتوقف على وجوده الوجود ولا يتوقف على عدمه وجود ولا عدم لذاته .
 انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (260/3)، و«لسان العرب»: (329/7)، و«القاموس المحيط»:
 (368/2)، و«تيسير التحرير»: (129/2)، و«التقرير والتحبير»: (77/2) .
 (٣) انظر: «فتح القدير»: (28/1)، و«العناية»: (28/1)، و«حاشية سعدي جليبي»: (28/1) .
 (٤) انظر: «المجموع»: (305/1)، و«بحر المذهب»: (83/1) .
 (٥) انظر: «الجوهرة النيرة»: ص (8)، و«اللباب» بهامش «الجوهرة»: ص (8)، و«البنائية»:
 (173/1) .
 (٦) انظر: «البنائية»: (174/1-175)، و«ترتيب اللآلي»: (948/2) .

ثم لا يخفى عليك أن هذا في الوضوء بالماء المطلق ^(١)، وإلا فالنية شرط في صحة الوضوء، وسؤر ^(٢) الحمار ^(٣).

وبنبذ التمر ^(٤) عندنا ^(٥)، على الأصح، كما شرط في التيمم ^(٦).

وقيل: لا يشترط فيه أيضاً ^(٧).

- (١) الماء المطلق: هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء، كماء الأنهار، والعيون، والآبار، وماء السماء، وماء الغدران والبحار. «بدائع الصنائع»: (93/1).
- (٢) السؤر -بضم السين-: بقية الشيء، أو: بقية طعام الحيوان وشرابه وذكر بأنه ما بقي في الإناء من الماء أو غيره بعد الشرب. انظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (226/2).
- (٣) اختلف رأي الحنفية في ذلك، بناء على الخلاف هل هو مشكوك في طهارته أو طهوريته. فقيل: مشكوك في طهوريته، فلا يجوز، عند الأكثرين. وقيل: في طهارته.
- وذهب بعضهم إلى أن سبب الشك تعارض الخبرين في إباحته وحرمة، فقد روى البخاري في «صحيحه» من حديث أنس: «أن رسول الله ﷺ جاء في خيبر، فقال: أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية، فقال: أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة، فقال: أفنيت فأمر منادياً ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفنت القدور، وإنها لتفور باللحم». قال ابن أبي أوفى: «فتحدثنا معشر الصحابة بيننا -أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: نهى عنها البتة؛ لأنها تأكل العذرة». وقد ذهب شيخ الإسلام «خواهر زاده» إلى أن سبب الشك هو التردد في الضرورة. انظر: «هداية الفتاح»: (18/16)، و«بدائع الصنائع»: (206-205/1)، و«الجوهرة النيرة»: (25/1)، و«مجمع الأنهر»: (54-53/1).
- (٤) بنبذ التمر: النبذ: فعيل بمعنى مفعول، كقتيل وجريح، سمي بذلك؛ لكونه ينتبذ فيه تمر ونحو ذلك.

- يقال: نبذت النبيذ وأنبذته: إذا عملته، هو ماء يلقي فيه تمر أو زبيب أو نحوهما؛ ليحلوا به الماء وتذهب ملوحته، وقال في البحر: «أن يلقي في الماء تميرات فيصير رقيقاً يسيل على الأعضاء حلواً غير مسكر ولا مطبوخ». انظر: «المطلع»: ص (38)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (397/3)، و«البحر الرائق»: (238/1).
- (٥) التوضؤ بنبذ التمر مما اختلف فيه في المذهب الحنفي، فروي فيه عن الإمام ثلاث روايات: -قيل: يتوضأ به ولا يتيمم، وهو قول زفر. -وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو قول محمد. -وقيل يتيمم ولا يتوضأ به، وهو قوله الأخير، وقد رجع إليه، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة، وهو المذهب الصحيح المختار واختاره ابن نجيم ورد القول بالتوضؤ به. انظر: «بدائع الصنائع»: (95/1) وما بعدها، و«البنية»: (464/1) وما بعدها، و«رد المحتار»: (227/1)، و«البحر الرائق»: ص (240-239).
- (٦) أي تشترط فيها النية كما تشترط في التيمم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انظر: «بدائع الصنائع»: (178/1).
- والتيمم في اللغة: القصد، يقال: يمتته: قصده. وأصله التعمد والتوخي. واصطلاحاً: «استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قد التطهير بشرائط مخصوصة». انظر: «الصالح»: (2064/5)، و«بدائع الصنائع»: (165/1).
- (٧) وهو قول زفر؛ لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه أي في وصف الوضوء الذي هو الصحة فإن الوضوء بدون النية صحيح، فلو لم يصح التيمم بلا نية كان الخلف مخالفاً للأصل في =



وصفه فلا يجوز ذلك لخروجه عن الخلف حينئذ .
وأجاب عنه العيني بأن الخلف قد فارق الأصل؛ لاختلاف حالهما ألا ترى أن الموضوع يجعل بأربعة أعضاء بخلاف التيمم، ومن التكرار في الموضوع دون التيمم .
انظر: «بدائع الصنائع»: (178/1)، و«مجمع الأنهر»: (57/1)، و«البنائية»: (513/1) .

وعلى هذا قرروا حديث: «إنما الأعمال بالنيات» أنه من باب المقتضى، إذ لا يصح بدون تقدير؛ لكثرة وجود الأعمال بدونها، فقد روا مضافاً أي حكم الأعمال.

قوله: «وعلى هذا»:

أي ما قلنا: إن النية ليست بشرط في صحة جميع الأعمال، بل في بعضها^(١).

قوله: «إنه من باب المقتضى»:

على صيغة المفعول، وهو اللازم المقدم^(٢)، كما قرروا في نحو: أعتق عبدك عني، أي بعه^(٣) مني

.....

وأعتق عني^(٤).

واللازم المؤخر يقال له: الموجب.

ثم هذا مخالف لما صرح به «فخر الإسلام البزدوي»^(٥)، وعامة الشروح من

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (64/1).

(٢) المقتضى مأخوذ من الاقتضاء.

والاقتضاء في اللغة: معناه الطلب والاستدعاء، يقال: اقتضاه الدين، أي استدعاه وطلبه. وفي الاصطلاح: عرفه متقدموا الحنفية بأنه: «دلالة اللفظ على لازم متقدم يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعاً أو عقلاً».

-وعند متأخريهم: «الدلالة على معنى لازم متقدم توقفت على تقديره صحة الكلام شرعاً».

قال في «تيسير الأصول»: عناصره أربعة:

1- المقتضى: وهو النص، أو الكلام الذي يستلزم معنى مقدراً ومقدماً على المعنى العباري المنطوق

ضرورة استقامته.

2- المقتضى: وهو المعنى الضروري المقدّر مقدماً.

3- الاقتضاء: وهو استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛ لحاجته إليه.

4- حكم المقتضى: وهو الدلالة على أن الكلام لا يستقيم، أو لا يصح شرعاً أو عقلاً إلا بذلك

التقدير، قاله في «الموازنة».

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (99/5)، و«أصول السرخسي»: (251/1)، و«مسم الثبوت»:

(412/1)، و«نور الأنوار»: (359/1)، و«تيسير الأصول»: ص (146)، و«موازنة بين دلالة

النص والقياس»: (235/1).

(٣) في هامش المخطوط: «فإن العتق عنه لا يصح بدون التملك منه قبله».

(٤) قال في التلويح: «لو قال: أعتق عبدك عني بألف، لكان أوضح؛ لأن إعتاق الرجل عبده بوكالة

الغير، ونيابته يتوقف على جعله ملكاً له، وسبب الملك ههنا هو البيع، بقريئة قوله: عني بألف،

فيكون البيع لازماً متقدماً لمعنى الكلام، والاقتضاء هو دلالة هذا الكلام على البيع».

«التلويح»: (301/1).

(٥) فخر الإسلام: لقب أطلق لعدد من علماء الحنفية، لكنه ينصرف عندهم إلى البزدوي.

والبزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو

الحسن، المعروف بـ«فخر الإسلام».

وقد اشتهر بـ«أبي العسر» لما في مصنفاته من العسر.

كان مشهوراً بالفقه والأصول، كما أن له مؤلفات في التفسير والحديث، توفي سنة (482) هـ.

من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير» و«الصغير» و«كنز الوصول إلى معرفة الأصول»، وهو

المعروف بـ(أصول البزدوي)، و«شرح تقويم الأدلة»، و«كشف الأستار» في التفسير و«شرح

و«التقرير»^(٦) وغيرهما من أن الحديث المذكور^(٧) من قبيل المحذوف لا المقتضى^(٨)، مثل: (كـ) (٩).

فإنه قال في بحث «المقتضى» من «اليزدوي»^(٦): وكذلك قوله #: «إنما الأعمال بالنيات»^(٧) من قبيل المحذوف لا من قبيل المقتضى^(٨). وقال في «الكشف» و«التقرير» و«السراج الهندي»^(٩): إن هذا الحديث من قبيل ما

صحيح البخاري.

انظر: «الجواهر المضية»: (594/2، 595)، و«تاج التراجم»: ص(205، 206).
-وتصريحه في هذه المسألة انظره في «كشف الأسرار»: (363/2).

(١) الكشف: المراد به «كشف الأسرار» لعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي .
وهو كتاب في أصول الفقه، شرح فيه مؤلفه «أصول اليزدوي» .
قال في مقدمته: «وأرجو أن يكون كتاباً سبق عامة الشروح ترتيباً وجمالاً، وفاق نظائره تحقيقاً وكمالاً» .

قال في «كشف الظنون»: «هو أعظم الشروح وأكثرها إفادة وبياناً» .

قال اللكنوي: «هو كما قال» .

قلت: ومن أراد التحقق والإثبات، فلتكتحل عينه به في غالب الأوقات .

انظر: «كشف الظنون»: (112/1)، و«كشف الأسرار»: (9/10)، و«المذهب الحنفي»: (733/2).

(٢) التقرير: المراد به: «التقرير والتحبير» لمؤلفه: محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج الحلبي . وقد شرح به مؤلفه كتاب شيخه ابن الهمام في الأصول المسمى «التحبير» . وهو شرح ممزوج، يكثر النقل عنه عند المتأخرين، وقد استفاد في شرحه من فوائد شيخه ابن الهمام .
انظر: «هدية العارفين»: (208/2)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان»: ص(350)

(٣) وهو حديث: «إنما الأعمال بالنيات» .

(٤) انظر: «كشف الأسرار»: (363/2)، و«التقرير والتحبير»: (108/1) .

(٥) سورة يوسف: الآية (82) .

(٦) المراد به كتابه، وهذا ديدنه ~ في غالب الكتاب، دائماً ما يطلق اسم صاحب الكتاب على كتابه .
وكتاب اليزدوي هذا يسمى: «كنز الفصول إلى معرفة الأصول»، واشتهر بـ«أصول اليزدوي» .
ويعد هذا الكتاب من أهم مؤلفات أصول الفقه الحنفي، غاية في النفاسة عندهم، عظيم الشأن . وله شروح من أعظمها: «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري .

انظر: «كشف الظنون»: (112/1)، و«المذهب الحنفي»: (715/2) .

(٧) رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3/1)، برقم: (1) . وهذا لفظ البخاري . وكذا رواه مسلم بنحوه، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم

«إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال: (1515/3)، برقم: (1907) .

وكلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

(٨) انظر: «أصول اليزدوي» مع «كشف الأسرار»: (363/2) .

(٩) المراد به كتابه، وهو «شرح المغني» في أصول الفقه .

وهو من شروح المغني في أصول الفقه للخبازي، تميز بالسهولة والوضوح .

وهذا الكتاب قد حقق في رسالتين علميتين في «جامعة أم القرى» أما مؤلفه فهو: عمر بن إسحاق

بن أحمد أبو حفص، سراج الدين الهندي الغزنوي .

=

[1/ب]

المقدر/ محذوفاً لا مقتضى^(١).
فإن قيل: إنه لو كان من قبيل المحذوف، لما امتنع العموم^(٢) فيه؛ لأن المحذوف ثابت لغة، وما كان كذلك لا يمتنع العموم فيه بالاتفاق، لكنه ممتنع فيه^(٣).
أجيب عنه: بأن امتناع العموم فيه ليس من قبل أنه من قبيل المقتضى، بل من جهة أن المحذوف ههنا لفظ مشترك^(٤).

والمشترك لا يقبل العموم عندنا^(٥).
اللهم إلا أن يحمل كلامه على عدم الفرق بين المحذوف والمقتضى، كما هو مذهب القدماء من الأصوليين^(٦).
لكن التحقيق هو الفرق بينهما على ما هو ذهب إليه المحققون من أصحابنا، وعامة المتأخرين، وسيأتي الكلام في جهة الفرق بينهما إن شاء الله تعالى^(٧).

كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث، مفرط الذكاء عديم النظير، من كبار فقهاء الحنفية، توفي سنة (763) هـ.
من مؤلفاته: «التوشيح» شرح «الهداية»، و«الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة»، و«شرح المغني»، و«الشامل في الفقه»، وغيرها.
انظر: «المذهب الحنفي»: (737/2)، و«تاج التراجم»: ص (223، 224)، و«الفوائد البهية»: ص (148، 149).
(١) انظر: «كشف الأسرار»: (263/2)، و«التقرير والتحبير»: (108/1).
(٢) العموم في اللغة: الشامل المتعدد، سواء كان لفظاً أو غيره.
و اصطلاحاً: اللفظ الواحد المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غير حصر.
انظر: «القاموس المحيط»: (154/4)، و«اللفظ المعقول»: ص (66).
(٣) انظر: «كشف الأسرار»: (263/2).
(٤) المشترك في اللغة: اسم مفعول من اشترك، وهو اسم يدل على مقارنة وخلاف انفراد، يقال: طريق مشترك: يستوي فيه الناس، واسم مشترك: تشترك فيه معانٍ كثيرة، كالعين ونحوها، فإنه يجمع معانٍ كثيرة.
وأما في اصطلاح أهل الأصول: «فهو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر». انظر: «لسان العرب»: (449/10)، و«شرح تنقيح الفصول»: ص (29).
(٥) هذا ما ذهب إليه معظم الحنفية منهم أبو الحسن الكرخي، وكذا اختاره من غيرهم أبو الخطاب وابن القيم، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة والغزالي والجويني ومالك كما نقله عنه القرافي. وذهبت طائفة إلى القول بعمومه منهم الشافعي والقاضي أبو بكر والجبائي والقاضي عبد الجبار. انظر: «شرح منار الأنوار»: ص (343)، و«ميزان الأصول»: ص (343، 344)، و«إفاضة الأنوار»: ص (177)، و«المعتمد»: (300/1)، و«شرح الكوكب المنير»: (189/3-192)، و«شرح العضد على ابن الحاجب»: (111/2)، و«الإحكام» للآمدي: (45/2)، و«البرهان»: (235/1)، و«فتح الغفار»: (121/1).
(٦) انظر في ذلك: «التلويح على التوضيح»: (310/1)، و«فواتح الرحموت»: (412/2)، و«غمز عيون البصائر»: (64/1).
(٧) انظر: ص (43) من هذا الكتاب.

قوله: «لكثرة وجود الأعمال بدونها»:

وذلك ينافي الحصر المستفاد من كلمة «إنما» الداخلة على المعرف بـ«لام» الاستغراق، فيحتاج إلى التقدير بالضرورة؛ لتصحيح كلام الشارع، فقديروا مضافاً^(١).
قوله: «بدونها»: أي بدون النية كالطلاق^(٢)، والبيع^(٣)، ونحوهما.

قوله: «فقديروا مضافاً»:

هذا التفريع يناسب كون الحديث من باب المحذوف، لا من باب المقتضى. لأن المقتضى من قبيل المعنى، لا من قبيل المضاف المحذوف المقدر في نظم العبارة؛ لأنه^(٤) من صفات الألفاظ دون المعاني. وهذا من وجه الفرق بينهما. ومن وجوه الفرق أيضاً أن المحذوف ثابت لغة، والمقتضى ثابت شرعاً. ومنها: أن المقتضى إذا صرح به في الذكر، لا يغير المقتضى عن إعرابه، وعمّا كان عليه قبله من الحكم، بل يقرّره؛ لأنه ثبت شرطاً لصحته، والشرط لا يغير المشروط، بخلاف المحذوف، فإنه يغير المذكور عند التصريح به، ويقطع الحكم المضاف إلى المذكور، ويتوجه إلى المقدّر، كما في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) ^(٥). ومنها: أن للمحذوف عموماً، دون المقتضى. إلى غير ذلك من وجوه على ما بيّن في الأصول^(٦).

(١) انظر: «كشف الأسرار»: (363/2).

(٢) الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال.

قال ابن فارس: «الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال»

واصطلاحاً: «هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح».

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (420/3)، و«كنز الدقائق» مع شرحه «تبين الحقائق»: (188/2)

(٣) البيع لغة: مصدر باع يبيع بيعاً، ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، ويطلق البيع على المبيع، فيقال: بيع جيد، ويجمع على بيع.

واصطلاحاً: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تملكاً وتملكاً.

انظر: «المصباح المنير»: ص (69)، و«الاختيار»: (3/2).

(٤) الضمير راجع إلى «المحذوف».

انظر: «نور الأنوار»: (399/1)، و«التلويح»: (303/1).

(٥) سورة يوسف: الآية (82).

(٦) ملخص الكلام في الفرق بين المقتضى والمحذوف:

أن للحنفية قولين في هذه المسألة:

- فالمتقدمون منهم يذهبون إلى عدم التفريق، وأن المقتضى ما أضمر لتصحيح المنطوق ضرورة صدقه، أو صحته عقلاً أو شرعاً.

- والمتأخرون منهم يذهبون إلى أن المقتضى ما أضمر لصحة الكلام شرعاً، وما عداه يكون محذوفاً، وفرّقوا بينهم بما ذكره المؤلف، وغيره.

انظر في ذلك: «التلويح»: (302/1)، و«فواتح الرحموت»: (412/2)، و«كشف الأسرار»:

(361/2) وما بعدها، و«أصول السرخسي»: (248/1)، و«فتح الغفار»: ص (231)،

وهو نوعان: أخروي، وهو الثواب واستحقاق الثواب .
ودنيوي، وهو الصحة والفساد .

وقد أريد الأخروي بالإجماع؛ للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية،
فانتفى الآخر أن يكون مراداً . إما لأنه مشترك ولا عموم له، وإما لاندفاع الضرورة
به من صحة الكلام به، فلا حاجة إلى الآخر .
والثاني أوجه؛ لأن الأول لا يسلمه الخصم؛ لأنه قائل بعموم المشترك، فحينئذ لا
يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة، ولا على المقاصد أيضاً .

قوله: «وقد أريد الأخروي بالإجماع»:

فيه للخصم أن يقول: إنكم إن أردتم أن الأخروي مراد من لفظ الحكم المقدر في
الحديث بالإجماع^(١)؛ بناء على أنه لا ثواب بدون النية اتفاقاً .
بمعنى إرادة المعنى الموضوع له من اللفظ الموضوع .
قلنا: سلمنا أنه لا ثواب بدون النية، لكن هذا لا يقتضي كون الثواب مراداً في الحديث
بهذا المعنى؛ لأن موافقة الحكم للدليل لا يقتضي إرادته منه، وثبوته بذلك المعنى، حتى
يلزم عموم

.....

المشترك اللفظي، بمعنى إرادة معنوية في حالة واحدة عند إرادة الآخر أيضاً؛ لجواز
إرادته منه بطريق الاشتراك المعنوي^(٢) .
إذ لم يثبت بعد كون لفظ الحكم مشتركاً لفظياً بين المعنيين .
مثلاً: قولنا، العين جسم، ليس من عموم المشترك اللفظي في شيء، وإن كان الحكم
بالجسمية ثابتاً لمعانيه جميعاً .
وإن أردتم به معنى آخر فليبين حتى نتكلم عليه^(٣) .

قوله: «إما لأنه»:

أي الحكم المقدر مشترك، أي بالاشتراك اللفظي/ .

[1/2]

و«المعني»: ص(158)، و«حاشية الرهاوي» على «شرح المنار»: ص(538)، و«موازنة بين
دلالة النص والقياس الأصولي»: (236/1)، و«تيسير الأصول»: ص(148)، و«غمز عيون
البصائر»: (64/1) .
(١) الإجماع لغة: الاتفاق والعزم، يقال: أجمعت الأمة على كذا إذا اتفقوا، وأجمع رأيه على كذا إذا
عزم .

وشرعاً: اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ وفاته في عصر من العصور على أمر ديني .
انظر: «مختار الصحاح»: ص(110)، و«الإحكام» للآمدي: (196/1)، و«شرح تنقيح
الفصول»: ص(322)، و«تيسير التحرير»: (224/3)، و«تيسير الأصول»: ص(225) .
(٢) الاشتراك المعنوي: هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى، ويسمى المتواطئ، وهو الكلي الذي استوت
أفراده في معناه .

ك(الإنسان) بالنسبة لجميع أفراده من الرجل والمرأة، فإن جميع الأفراد مستوية في الإنسانية، وإنما
تفاضل بأمور آخر زائدة على مطلق الماهية .
انظر: «آداب البحث والمناظرة»: (21/1) .
(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (65/1)، و«كشف الأسرار»: (155/2) وما بعدها .

والإلا^(١)، فللمشترك المعنوي عموم بالاتفاق^(٢).
للخصم أن يقول: فلم لا يجوز أن يكون الحكم مشتركاً معنوياً، ويراد منه الثواب
بطريق الاشتراك المعنوي.

.....

لكنه لا بد لذلك من دليل^(٣).
قوله: «أو لاندفاع الضرورة»:
أي بالأخروي، فلا يراد الدنيوي أيضاً؛ إذ لا ضرورة فيه، ولا عموم للمقتضى.
قوله: «من صحة الكلام»:
أي صحته شرعاً، أعني صون كلام الشارع عن الكذب.
قوله: «لأنه قائل بعموم المشترك»:
فيه أن الخصم قائل بعموم المقتضى أيضاً على المشهور من مذهبه، على ما بيّن في
الأصول.
فللخصم أن يقول: لا نسلم اندفاع الضرورة بالأخروي، بل لا بد من إرادة الدنيوي
أيضاً عن الصحة والفساد.
قوله: «فحينئذ» :
أي حين كون المراد بالحكم المقدر في الحديث الأخروي فقط، لا يدل الحديث على
اشتراطها في صحة الوسائل، ولا في صحة المقاصد أصلاً.
قوله: «ولا على المقاصد»:
هكذا في النسخ، والصواب: والمقاصد.

(١) في هامش المخطوط: «أي يكون لفظ الحكم مشتركاً لفظياً».
(٢) قال في «كشف الأسرار»: (155/2): «فإن العموم -في المشترك المعنوي- يجري فيه بلا
خلاف، وذلك بأن يكون اللفظ موضوعاً بإزاء معنى يعم ذلك المعنى أشياء مختلفة، كاسم الحيوان
يتناول الإنسان والفرس وسائر أنواعه بالمعنى العام، وهو التحرك بالإرادة، وكاسم اللون يتناول
السود والبياض، وغيرهما باعتبار معنى اللونية، والحكم من هذا القبيل».
(٣) انظر: «كشف الأسرار»: (155/2)، و«غمز عيون البصائر»: (66/1).

وإنما اشترطت النية في العبادات بالإجماع، أو بآية: (كَيْفَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ وَالْحَقُّ وَالْزَّكَاةُ وَالْحَقُّ وَالصَّلَاةُ وَالْحَقُّ وَالصَّلَاةُ وَالْحَقُّ) .
والأول أوجه؛ لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد، بقرينة عطف الصلاة والزكاة، فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين، وإزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة .

قوله: «وإنما اشترطت»:

إذا لم يدل الحديث المذكور على اشتراطها في المقاصد، فبأي دليل ثبت اشتراطها .
فأجاب: بأنه ثبت بالإجماع، أو بالآية المذكورة ^(٢)، وهي قوله تعالى: (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَى) ^(٣) .

وجه الاستدلال بها: أن الإخلاص لا يكون بدون النية، وقد جعله حالاً للعابدين، والأحوال شروط، فتكون كل عبادة مشروطة بالنية^(٤).

قوله: «فلا تشترط في الوضوء والغسل»:

وما يتلوها؛ لعدم الإجماع والآية فيها .

قوله: «للصحة»:

إشارة إلى أنها شرطٌ فيها من حيث كونها عبادة^(٥).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (69/1).

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (69/1).

(٣) سورة البينة: الآية (5) .

(٤) انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (27/1).

(٥) انظر: «ترتيب اللآلي»: (948/2)، حيث قال فيه: «وخرج عن هذا الأصل -لا ثواب إلا بالنية-: النية في الموضوع، فإنه ليس بشرط عندنا مع أنه عبادة، والعبادة: ما يأتي به المكلف على خلاف هو نفس، والموضوع بهذه المثابة».

والجواب: أن الوضوء ليس عبادة محضة مقصودة، بل شرع شرطاً لجواز الصلاة، فإذا خلا عن الثواب انتفى كونه عبادة، لكن لا يلزم من هذا انتفاء صحته، إذ لا يصدق أنه لم يشر إلا لكونه عبادة، فبقى

-هكذا- صحته، بمعنى أنه مفتاح للصلا، كما في سائر الشروط، كتطهير الثوب والمكان، فإنه لا يشترط النية في شيء منها». انتهى .

وأما اشتراطها في التيمم، فلدلالة الآية عليها؛ لأنه القصد .
وأما غسل الميت، فقالوا: لا تشترط لصحة الصلاة عليه، وتحصيل طهارته،
وإنما هي شرط لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين .

قوله: «لأنه القصد»:

لغة .

يعني أن المعاني اللغوية معتبرة في المعاني الشرعية، فتكون النية معتبرة في التيمم .
لأن لفظ «التيمم» يدل في اللغة على النية، يقال: تيممته: قصدته، والقصد هو النية ^(١)

وقد أمرنا بالتيمم في قوله تعالى: (تَا مَّا نَ) ^(٢)، فلا يتحقق بدون النية، فتكون شرطاً
فيه .

فإن قيل: إن ما يدل عليه لفظ التيمم هو القصد اللغوي، والقصد المعتبر في التيمم إنما
هو قصد خاص، أعني قصد إباحة الصلاة، أو رفع الحدث، ولا دلالة في المقام على
الخاص، بإحدى الدلالات الثلاث ^(٣) .

ولأن اللغوي هو مدلول اللفظ، والنية المعتبرة ههنا هو فعل القلب، ولا دلالة لأحدهما
على الآخر أصلاً .

قلنا: قوله تعالى: (بِر م تَا) ^(٤) مبني على قوله تعالى: (بِبِپِپِ) ^(٥) .
والمراد به: فاغسلوا للصلاة، فدل بقرينة هذا التقدير على قصد خاص/يراد ههنا .
ومدلول اللفظ إما عين فعل القلب، أو دال عليه، كما أن مدلول «فاغسلوا» عين فعل

[2/ب]

(١) قد سبق تعريف التيمم، انظر: ص(36) من هذا الكتاب .

(٢) سورة المائدة: الآية (6) .

(٣) أي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام .

والدلالات جمع دلالة، وهي لغة مأخوذة من دللت على الشيء وإليه، وهي ما يقتضيه اللفظ عند
إطلاقه، قاله في «المصباح» .

قال في «تاج العروس» نقلاً عن «التهذيب»: دللت بهذا الطريق دلالة عرفته، ودللت به أدل دلالة .
وأما الدلالة، فلها تعريف عند المناطق، وتعريف عند الأصوليين .

-أما عند المناطق فتعرف بأنها: «كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» .

-وأما عند الأصوليين فتعرف بأنها: «كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر» .

والدلالة المقصود بها هنا هي دلالة اللفظ الوضعية، وهي على ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن،
والالتزام .

-فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة لفظ البيت على
جميعه .

-ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء مسمّاه، كدلالة لفظ البيت على سقفه .

-ودلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على لازم مسمّاه، كدلالة السقف على الجدار .

انظر: «المصباح المنير»: ص(199)، و«تاج العروس»: (324/7)، و«آداب البحث

والمناظرة»: (12/1)، و«ضوابط المعرفة»: ص(24)، و«لقطة العجلان وبلة الضمان»:

ص(104) .

(٤) سورة المائدة: الآية (6) .

(٥) سورة المائدة: الآية (6) .

الجوارح، أو دال عليه .
بناء على ما قالوا: الخط دال على اللفظ، واللفظ على ما في الواقع عند بعض، وعلى الصورة الذهنية على الدلالة على ما في الواقع عند بعض .
ثم لا يخفى ما في قوله هذا من الاستخدام^(١) .

لأنه يراد بلفظ التيمم ما صدق عليه وهو التيمم الشرعي، وبضميره لفظه .

قوله: «لإسقاط الفرض عن ذمة»:

والذي ظهر من «قاضي خان»^(٢) أنها لا تشترط في غسل الميت أصلاً، لا لصحة الصلاة عليه، ولا لإسقاط الفرض عنهم، حيث قال: «ميت غسله أهله بغير نية أجزأهم ذلك»^(٣) . انتهى .
وهكذا ذكره «المصنف»^(٤) في «الشرح»^(٥) أيضاً .

(١) الاستخدام: هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميران يراد بثنائيهما غير ما يراد بأولهما .
فالأول: كقوله تعالى: (هُدًى وَبُحْرًا) أريد بالشهر الهلال، وبضميره الزمان المعلوم .
والثاني كقوله البحري:

فسقى الغضا وساكنيه وإن همو * شَبَّوْهُ بين جوانحي وضلوعي
الغضا: شجرٌ بالبادية، وضمير ساكنيه راجعٌ إلى الغضا باعتبار المكان، وضمير «شَبَّوْهُ» يعود إليه بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضا، وكلاهما مجاز للغضا . قاله في «جواهر البلاغة» .
«جواهر البلاغة»: ص (289-290)، وانظر: «علوم البلاغة»: ص (329-330) .
(٢) «قاضي خان»: المعروفة بـ«الفتاوى الخانية» نسبة إلى مؤلفها، وهو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندی الفرغاني، المعروف بـ«قاضي خان» .
وصفها صاحب «كشف الظنون» بقوله: «هي فتاوى مقبولة معمولٌ بها، متداولة بين أيد العلماء والفقهاء، وكانت هي نصب عين من تصدّر للحكم والإفتاء .
ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها، وتدور عليها واقعات الأمة» . قال قاسم بن قطلوبغا: «ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره؛ لأنه فقيه نفس»

انظر: «كشف الظنون»: (1227/2)، و«التصحيح والترجيح»: ص (134)، و«المذهب الحنفي»: (606-604/2) .

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (187/1) .

(٤) أي ابن نجيم .

(٥) المقصود به شرحه على المتن المشهور «كنز الدقائق» واسمه: «البحر لرائق شرح كنز الدقائق»

وهو عبارة عن شرح موسع على هذا المتن، عني فيه بتحرير المذهب الحنفي، وبيان الخلاف بين أئمتيه، معتنياً بالإشارة إلى المذهب الراجح وما هو المفتى به، ذاكراً للدليل غالباً، إلا أنه لم يهتم به اهتمامه ببيان رأي المذهب .

وقد وصل فيه ابن نجيم إلى باب الإجارة الفاسدة ولم يتمه، فأتته بعده الطوري القادري، لكنه دون شرح ابن نجيم من حيث التوسع .

انظر: «المذهب الحنفي»: (572/2-573)، و«المدخل إلى مذهب أبي حنيفة»: ص (367) .

ولتوثيق النقل الذي ذكره «الإزميري»: انظر: «البحر الرائق»: (304/2) .

ثم قال: «اختاره (الإسبيجاني)^(١)، معللاً بأنها ليست بشرط لغسل الحي، فكذا لغسل الميت»^(٢).
لكنه رجح ههنا اشتراطها؛ لإسقاط الفرض استحساناً^(٣) للاحتياط، كما في «فتح القدير»^(٤).

فإن قيل: يجوز أن يكون معنى قول «قاضي خان»: «أجزأهم ذلك» في حق طهارة الميت، حتى جازت الصلاة عليه؛ لأن في حق إسقاط الفرض عن ذمتهم^(٥)، فيجوز بقاء الفرض في ذمتهم، مع صحة طهارة الميت؛ إذا لا منافاة بين طهارة الميت بدون النية، وبين بقاء الفرض في ذمتهم من حيث عدم النية، فلا دلالة في عبارة «قاضي خان» على عدم اشتراطها أصلاً^(٦).
قلنا: لو كان الأمر كذلك، لكان حق العبارة أن يقول: أجزأه ذلك، بإفراد الضمير؛ ليرجع إلى الميت لا إليهم.

(١) الإسبيجاني: هو أبو نصر، أحمد بن منصور، الإسبيجاني، أحد كبار فقهاء الحنفية في عصره، كان إماماً متبحراً في الفقه، تفقه على علماء بلده، ثم رحل إلى سمرقند، وناظر الأئمة، وصار المرجوع إليه في الفتوى، توفي في حدود (480) هـ.
من مؤلفاته: «شرح مختصر الطحاوي».
انظر: «تاج التراجم»: ص (126-127)، و«الفوائد البهية»: ص (42).
(٢) «البحر الرائق»: (305/2).
(٣) الاستحسان في اللغة: عدُّ الشيء حسناً، أو اعتقاده حسناً.
وإصطلاحاً: عُرِّفَ بعدة تعاريف، لعلَّ من أحسنها، هو القول بأنه: «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص يقتضي هذا العدول».
انظر: «المصباح المنير»: ص (136)، و«كشف الأسرار»: (3/4)، وكذا: «المعتمد»: (840/2)، و«فواتح الرحموت»: (232/20)، و«شرح تنقيح الفصول»: (451-452).
(٤) فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، المعروف بابن الهمام، المتوفى سنة (861) هـ. وهو من أنفس كتب الفقه الحنفي، شرح به مؤلفه كتاب «الهداية» للمرغيناني، وهو مشتمل على أقوال الحنفية وغيرهم كالإمام الشافعي ومالك وغيرهما، وقد اعتنى فيه بالاستدلال، لا سيما الأحاديث والآثار مع التخريج في الغالب، والكتاب من حيث الجملة يدل على نبوغ مؤلفه، وعلو كعبه ويده الطولى في الفقه والأصول.
لكنه ~ لم يتم هذا الشرح، فأتته المولى أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي، واسم التكملة: «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» مبتدئاً بكتاب الوكالة بعد أن شرح ابن الهمام جملة منها.

انظر: «كشف الظنون»: (2032/2، 2034)، و«المذهب الحنفي»: (559/2) وما بعدها.

ولتوثيق النقل الذي ذكره المؤلف، انظر: «فتح القدير»: (70/2).

(٥) لعلها: «لا في حق إسقاط الفرض عن ذمتهم».

(٦) انظر: «غمز عيون البصائر»: (70/1).

ويتفرع عليه أن الغريق يغسل ثلاثاً في قول أبي يوسف .
وفي رواية عن محمد: أنه إذا نوى عند الإخراج من الماء يغسل مرتين، وإن لم ينو ثلاثاً، وعنه: يغسل مرة واحدة، كما في «فتح القدير» .
وأما في العبادات كلها، فهي شرط صحتها إلا الإسلام، فإنه يصح بدونها، بدليل قولهم: إن إسلام المكره صحيح، ولا يكون مسلماً بمجرد نية الإسلام، بخلاف الكفر، كما سنبينه في بحث التروك .

قوله: «ويتفرع عليه»:

أي على اشتراطها؛ لإسقاط الفرض^(١) من ذمة^(٢) المكلفين .

قوله: «أن الغريق»:

أي في البحر، وكذا الميت الذي جرى عليه المطر أو الماء الجاري، يغسل ثلاثاً عنده^(٣) .
لأنه لم يجعل جريان الماء نائباً عن الغسل؛ لأن الجريان ليس بغسل؛ لأنه صفة غاسل،

.....

بخلاف الجريان، وقد أمرنا بالغسل .

ثم الفرض هو المرة الواحدة، والاتان لتكميله^(٤) .

قوله: «وأما في العبادات»:

هذا شروع في بيان ماله الاشتراط، بعد بيان دليل الاشتراط بقوله السابق: «وإنما اشترطت في العبادات بالإجماع» .

قوله: «إن إسلام المكره صحيح»:

هكذا أطلقه في إكراه^(٥) «قاضي خان» و«الخلاصة»^(١) و«البزازية»^(٢) .

(١) الفرض لغة: الحز في الشيء وقطعه، يقال: فرضت الخشبة فرضاً أي: حزرتها .
وفي اصطلاح الحنفية: عبارة عما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه .
انظر: «تاج العروس»: (142/6)، و«أصول الشاشي»: ص (379) .
(٢) الذمة في اللغة: قال «ابن فارس»: «الذال والميم في المضاعف، أصل واحد يدل كله على خلاف الحمد ... فأما العهد فإنه يسمّى ذمماً؛ لأن الإنسان يذم على إضاعته» .
قال «ابن منظور»: «الذمة: العهد والكفالة» .
واصطلاحاً: «وصفٌ يصير الشخص به أهلاً للإيجاب والاستيجاب» .
انظر: «معجم مقاييس»: (345/2-346)، و«لسان العرب»: (221/2)، و«كشف الأسرار»:
(394/4)، و«شرح القواعد الفقهية» للزرقا: ص (105) .

(٣) أي عند أبي يوسف .
ووجه قوله: قياساً على الغسلات الثلاث المزیلة للحدث على وجه الكمال .
انظر: «فتح القدير»: (70/2)، و«غمز عيون البصائر»: (71/1) .
(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (71/1) .
(٥) الإكراه في اللغة: حملٌ الغير وقهره على فعل ما، يقال: أكرهته على الأمر إكراهاً، أي حملته عليه قهراً .

وفي الاصطلاح: «حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير

حيث قالوا: لو أكره على الإسلام فأسلم صح .
ولكن لو ارتد^(٣)، يحبس ولا يقتل استحساناً^(٤) .
ويؤيد هذا الإطلاق ما ذكره في «الاختيار»^(٥) أن إسلام الذمي^(٦) مكرهاً صحيح،
كإسلام الحربي^(٧) مكرهاً^(٨) .
لكنه قال في فصل الإكراه على الكفر من كتاب أحكام المرتد من «التاتارخانية»^(٩) :

الغير خائفاً به، فانت الرضا بالمباشرة» .
انظر: «لسان العرب»: (435/13)، و«كشف الأسرار»: (632/4) .
(١) الخلاصة: كتاب في الفقه الحنفي، ألفه طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري .
وهذا الكتاب هو أحد كتب الفتاوى والواقعات، وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية .
وهو فيه يذكر الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي، مع الإشارة أحياناً إلى المختار والمفتى به في
المذهب، ولا يذكر الدليل إلا نادراً .
انظر: «كشف الظنون»: (718/1)، و«المذهب الحنفي»: (604-603/2) .
(٢) البزازية: كتاب في فتاوى الحنفية، واسمه «الجامع الوجيز» والبزازية كما هو مشتهر؛ نسبة إلى
مؤلفها وهو محمد بن محمد بن شهاب البزازي .
وهو - أي الجامع الوجيز - كتاب جامع، ذكر فيه خلاصة مسائل الفتاوى والواقعات المختلفة على
رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه .
ذكر صاحب كشف الظنون عن الأئمة أن عليه التعويل .
انظر: «كشف الظنون»: (42/1)، و«هدية العارفين»: (185/2)، و«مرجع العلوم الإسلامية»:
ص (495) .
(٣) أي صار مرتداً، وهو في اللغة: الراجع، يقال: ارتد فهو مرتد، إذا رجع .
واصطلاحاً: هو الراجع عن دين الإسلام، أو هو الذي كفر بعد الإيمان .
انظر: «المصباح المنير»: ص (224)، و«التعريفات الفقهية»: ص (201)، و«المطلع»:
ص (378) .
(٤) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (483/3)، و«خلاصة الفتاوى»: (206/4)،
و«الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (128/6) .
(٥) الاختيار، واسمه كاملاً: «الاختيار لتعليل المختار» لمؤلفه أبي الفضل، عبد الله بن محمود بن
مودود الموصلية .
وهو شرح مختصر على متنه «المختار للفتاوى»، يشير فيه إلى علله ومسائله ومعانيها، ويبين
صورها، وينبه على مبانيها . قال عنه اللكنوي - أعني الشرح - والمتن: «هما كتابان
معتبران عند الفقهاء» .
انظر: «الفوائد البهية»: ص (106)، و«المذهب الحنفي»: (543-542/2) .
(٦) الذمي هو: المعاهد من الكفار؛ لأنه أومن على ماله ودمه ودينه بالجزية .
«التعريفات الفقهية»: ص (100) .
(٧) الحربي: نسبة إلى الحرب، وهي المقاتلة والمنازلة، ودار الحرب: بلاد الأعداء، وأهلها حربي
وحربيون . «التعريفات الفقهية»: ص (78) .
(٨) انظر: «الاختيار لتعليل المختار»: (185/4) .
(٩) التاتارخانية، كتاب في الفتاوى، لمؤلفه عالم بن علاء الأندلسي، من علماء الحنفية، توفي سنة
(786) هـ .
استمد كتابه هذا من «المحيط البرهاني»، و«الذخيرة البرهانية»، و«فتاوى قاضي خان»،
و«الفتاوى الظهيرية»، ورتبها على ترتيب الهداية مبيناً في كل ذلك الخلاف بين أبي حنيفة

المكره إسلام عندنا إن كان حربياً، وإن كان ذمياً لا يكون إسلاماً^(١)، انتهى .
وهكذا ذكره بعينه مقيداً بالحربي في سير^(٢) «قاضي خان»^(٣)، ونقله المصنف مقيداً في طلاق «البحر»^(٤) .
فعلم منه أن في صحة إسلام الذمي مكرهاً روايتين، والمختار عنه، وبه أفتى مشايخ الإسلام هذا .

[1/3] ثم الظاهر من قولهم المذكور: «ولكن/لو ارتد يحبس، ولا يقتل استحساناً» أن المراد بالكافر المكره على الإسلام، هو الذمي، لا الحربي؛ لأن الحربي يقتل بالارتداد، كما يقتل قبل قبول الإسلام، فيكون الحربي مسكوتاً عنه .
فإن قيل: إن إكراه الذمي على الإسلام باطل؛ لأننا أمرنا بتركهم على ما يدينون، فكيف يصح إسلامه مكرهاً .
قلنا: بطلان الإكراه، لا يستلزم بطلان إسلامه فظهر من هنا أن المراد بما ذكر في سير «التاتارخانية» عن الحسن أن إسلام المكره ليس بإسلام هو الذمي؛ بناءً على الرواية الغير المختارة،

لا الحربي؛ لأن إسلام الحربي مكرهاً صحيح في الروايات كلها .
واعلم أنه ذكر في سير «قاضي خان» فروعاً لطيفة حيث قال: إسلام الصبي العاقل والصبية صحيح عندنا .
وكذا إسلام المكره إسلام عندنا إن كان حربياً، إن أكره على الكفر بالقتل أو بإتلاف عضو، أو بضرب مؤلم، وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يكون كفراً استحساناً .
وأما كفر السكران إن كان يعرف الخير من الشر، والأرض من السماء، فكفره يكون كفراً في الأحكام، وإن كان لا يعرف ذلك لا يكون كفراً عند علمائنا .
وكفر المراهق كفر في قول أبي حنيفة ومحمد، يحرم امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلّى عليه إذا مات، إلا أنه لا يقتل بالردة .
وأما ردة المعتوه والمجنون، لم تذكر في الكتب .
قال مشايخنا: هو في حكم الردة بمنزلة الصبي .

وأصحابه، والشافعي، ويتعرض أحياناً للدليل .
انظر: «المذهب الحنفي»: (608/2) .
(١) «الفتاوى التاتارخانية»: (132/5) .
(٢) السير جمع سيرة، وهي فعلة -بكسر الفاء- من السير، لبيان حالة السير وهيئته .
وهو اصطلاح حنفي يطلقونه على أمور المغازي والجهاد وما يتعلق بها .
انظر: «حاشية ابن عابدين»: (119/4) .
(٣) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (75/2)، و«غمز عيون البصائر»: (71/1)

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (431/3)، و«غمز عيون البصائر»: (71/1) .
ولفظ المصنف في «البحر»: «وفي الخانية من السير: وقيد بأن يكون حربياً، وإن كان ذمياً لا يكون إسلاماً» .

وأما الجاهل إذا تكلم بكفر، ولم يدر أنه كفر، اختلفوا فيه:
 قال بعضهم لا يكون كفراً، ويعذر بالجهل .
 وقال بعضهم: يصير كافراً، ولا يعذر بالجهل .
 وأما الهازل^(١) والمستهزئ إذا تكلم بكفر مازحاً يكون كفراً بالاتفاق .
 وأما الخاطيء إذا جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لم يكن كافراً عند الكل^(٢) .

(١) الهزل في اللغة: هزل في كلامه -من باب ضرب- مزح وجانب الجد، فهو مازح .
 وفي الاصطلاح: «ألا يراد باللفظ المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي، بل يراد غيرهما» .
 انظر: «المصباح المنير»: ص (638)، و«التعريفات»: ص (229)، و«موسوعة المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (453/3) .
 (٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (577/3) .

قوله: «ولا يصير مسلماً بمجرد نية الإسلام»:

(^١) لأن الإيمان ليس مجرد القصد، بل هو تصديق على وجه الإذعان والقبول والإسلام متحد معه ذاتاً، فلا يكون مسلماً بمجرد القصد .
قال في «الخلاصة»: إذا عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال، بخلاف الإسلام، حيث لا يصير الكافر مسلماً بالعزم على الإسلام؛ لأن الكفر ترك التصديق بالقلب، وأنه يحصل بمجرد العزم .
أما الإسلام فتصديق بالقلب، وإقرار باللسان، فلا يحصل بمجرد العزم .

(١) تعريف الإيمان بالتصديق هو ما ذهب إليه مرجئة الفقهاء، وهو على خلاف ما ذهب إليه عامة أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل، وقد ردّ على هذا القول الباطل -تعريف الإيمان بالتصديق- شيخ الإسلام وبيّن فساده من عدة وجوه .
انظر: هذه الردود في: «الإيمان الأوسط»: (71-76)، و«الإيمان»: (117-124-271-277)، و«شرح العقيدة الطحاوية»: (379-382)، و«نواقض الإيمان الاعتقادية»: (188/1)، وما بعدها .

وأما الكفر فتشترط له النية، لقولهم: إن كفر المكروه غير صحيح عندنا .
وأما قولهم: إذا تكلم كلمة الكفر هازلاً يكفر، إنما هو باعتبار أن عينه كفر، كما علم في الأصول من بحث الهزل .

فلا تصح صلاة مطلقاً، ولو صلاة جنازة، إلا بها فرضاً، أو واجباً أو سنة، أو نفلاً، وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمنافٍ، ولو نوى الانتقال عنها إلى غيرها، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير، صار منتقلاً وإلا فلا .

قوله: «إن كفر المكروه غير صحيح»:

أي إن كان الإكراه ملجئاً^(١) كالقتل والقطع والضرب الشديد، كما ذكرناه .
وإلا فكفر بإجراء كلمة الكفر على لسانه؛ لأنه معذور في الأول، فرخص في إجراءاتها، ومع ذلك لو صبر ولم يفعل، كان مأجوراً عليه؛ لعزيمته، بخلاف الثاني، فإنه ليس بمعذور فيه أصلاً .

قوله: «كما علم في الأصول»:

قال في «التوضيح»^(٢): «الهزل بالردة كفر؛ لأنه/استخفاف، فيكون مرتدّاً بعين الهزل، لا بما هزل به، أي ليس كفره بسبب ما هزل به، وهو اعتقاد معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلاً، فإنه غير معتقد معناها، بل كفره بعين الهزل، فإنه استخفاف بالدين، وهو كفر»^(٣)

وإنما كان الهزل استخفافاً بالدين؛ لأن الهازل جاد في نفس الهزل، مختار بسببه، وهو التكلم بكلمة الكفر راض به .

وإن لم يكن معتقداً لمدلول الكلمة، بخلاف الإكراه، فإن المكروه ليس بجاد فيه، ولا مختار بسببه، فلم يكن نفس الإكراه استخفافاً بالدين، فلم يكن مرتدّاً به^(٤) .

قوله: «فلا تصح»:

تفريع على قوله: «وأما في العبارات كلها، فهي شرط صحتها»^(٥) .

قوله: «فرضاً أو واجباً»:

بيان لقوله «مطلقاً»، فلو جاء به عقيب متصلاً لكان أولى، على أن تقديم قوله: «ولو

(١) كما مثّل له، وهذا النوع يعدم الرضا، ويفسد الاختيار؛ لأنه بالنظر إلى أصل الاختيار اختيار صحيح، وبالنظر إلى أنه لو خلى لا يختار ليس بصحيح، فكان فاسداً .

انظر: «إفاضة الأنوار»: ص (542) .

(٢) التوضيح: لمؤلفه عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي .

شرح في كتابه هذا منته المشهور و«تنقيح الأصول»، طريقتيه فيه أنه يذكر الخلاف والدليل، دون أن يتوسع فيهما، وهذا الكتاب من الكتب المفيدة المعتبرة في المذهب الحنفي .

انظر: «المذهب الحنفي»: (762/2-763) .

(٣) «التوضيح» مع التلويح: (409/2) .

(٤) انظر: «كشف الأسرار»: (369/4)، و«غمز عيون البصائر»: (72/1) .

(٥) انظر: «غمز عيون البصائر»: (72/1) .

صلاة جنازة» يوهم أنها متنوعة بالأنواع المذكورة، كالصلاة المطلقة .

قوله: «وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمناف»:

لأن الشيء لا ينتهي ولا ينقطع إلا بما ينافيه، والنية ليست بمنافية لها، حتى لو صلى ركعة ونوى قطعها ولم يقطع، ودام عليها وأتم، صحت صلاته .
ثم إن فعل المنافي في خلال الصلاة بطلت صلاته .
وإن فعل بعد التشهد قبل السلام تمت صلاته بالاتفاق .

قوله: «وشرع بالتكبير صار منتقلاً»:

وذلك بأن صلى ركعة من الظهر مثلاً، ثم افتتح العصر بتكبيره، فقد صح شروعه في الثاني؛ لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل، وشرع فيه بتكبيره، فإذا صح شروعه في الثاني بطل الأول بالضرورة .

لكن هذا ليس على إطلاقه، بل فيما إذا لم يكن صاحب ترتيب، بأن سقط عنه الترتيب بكثرة الفوائد، أو ضيق الوقت .
وأما إذا كان صاحب ترتيب، فلا يصح ما انتقل إليه من العصر ونحوه، بل ينقلب نفلاً، فيكون منتقلاً إلى النفل عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه لا يلزم من بطلان الوصف بطلان الأصل عندهما .
ويبطل أصلاً عند محمد، فلم يكن عنده منتقلاً إلى ما شرع فيه .
وإذا نوى عصراً سابقاً على ما صلى من الظهر، فقد انتقض وصف الفرضية، قبل تكبيرة العصر السابق؛ رعاية للترتيب، فيصير منتقلاً من النفل إلى الفرض^(١) .

قوله: «وإلا فلا»:

أي وإن لم تكن الثانية غير الأولى، أو كانت غيرها، لكن لم يشرع فيها بالتكبير، كما إذا صلى ركعة من الظهر مثلاً، فكبر له أيضاً، ينوي الاستئناف للظهر بعينها، لا يفسد ما أداه، بل يحتسبه بتلك الركعة، حتى لو لم يقعد فيما بقي على رأس الثالثة، بزعم أن ما أداه أو لا بطل، تقصد صلاته لتركه القعدة الأخيرة .
فإذا لم يبطل ما أداه أولاً، لغت نية الثانية؛ لأنها تحصيل الحاصل .
وكذا إذا نوى غير الظهر بعد ما صلى ركعة من الظهر، ولكن لم يشرع فيه بتكبيره، لا يفسد ما أداه؛ لعدم الشروع في الثاني^(٢) .
هذا تفسير كلامه .

لكنه قال في «الخلاصة»: «إذا صلى ركعة من الظهر/ثم كبر ينوي الظهر أيضاً،

فهي هي،

[4/أ]

ويجتزئ بتلك الركعة، هذا إذا نوى بقلبه فقط .
أما إذا نوى بلسانه، وقال: نويت أن أصلي الظهر انتقض الظهر، ولا يجتزئ بتلك

(١) انظر: «فتح القدير»: (350/1)، و«العناية» بهامش «فتح القدير»: (350/1)، و«تبين الحقائق»: (158/1)، و«حاشية الشلبي»: (158/1)، و«البحر الرائق»: (17-16/1) .
(٢) انظر: «البحر الرائق»: (17-16/2)، والمراجع السابقة .



الركعة»^(١). انتهى .

وهكذا في «البحر» أيضاً، حيث قال: «هذا إذا لم يتلفظ بلسانه، فإن قال: نويت أن أصلي الظهر، فسدت الأولى، وصار مستأنفاً للمنوي ثانياً مطلقاً؛ لأن الكلام مفسد»^(٢). انتهى .

فعلم منه أن الثانية إذا لم تكن غير الأولى، يكفي في الانتقال النية بلسانه، بلا حاجة إلى تلفظ التكبيرة، بل يصير مستأنفاً بمجرد تلفظ النية، تلفظاً بالتكبير أو لم يتلفظ، فلا بد من حمل كلام المصنف على ما نوى بقلبه، ولم يتلفظ بلسانه، كذا في «البحر» و«الخلاصة»^(٣).

(١) «الخلاصة»: (65/1) .

(٢) «البحر الرائق»: (17/2) .

(٣) انظر: المرجعين السابقين .

ولا يصح الاقتداء بالإمام إلا بنية، وتصح الإمامة بدون نيتها خلافاً للكرخي وأبي حفص الكبير، كما في «البنية»، إلا إذا صلى خلفه نساء، فإن اقتداهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح .
واستثنى بعضهم الجمعة والعديد، وهو الصحيح، كما في «الخلاصة» .

قوله: «ولا يصح الاقتداء بإمام إلا بنية»:

أي بنية الاقتداء؛ لأنه يلزمه الفساد من جهة إمامه، فلا بد من التزامه .
واختلفوا في كيفية مدة النية، وفي وقتها .
أما كيفيتها، فقال الإمام «السرخسي»^(١) في «المحيط»^(٢): لو قال: نويت صلاة الإمام لا يجزئه؛ لأنه تعيين لصلاة الإمام، وليس باقتداء به، ولا بد من تعيين الاقتداء به .
وذكر «الطحاوي»^(٣) أنه إذا نوى صلاة الإمام أجزأه .
ورجح «المصنف» في «الشرح» ما ذكره «السرخسي» وعزى ما ذكره «الطحاوي» إلى البعض^(٤) .

وقال في «الخلاصة»: «المقتدي إن نوى صلاة الإمام لا يجزئه .
ومنهم من قال: إذا انتظر تكبير الإمام، ثم كبر بعدما كبر الإمام، يصح شروعه في صلاة الإمام .
قال الإمام «خواهرزاده»^(٥): «إذا أراد المقتدي أن يسهل الأمر عليه، يقول: شرعت

(١) السرخسي: هو محمد بن محمد بن محمد، السرخسي، رضي الدين، كان إماماً كبيراً، جامعاً للعلوم العقلية والنقلية، توفي سنة (544) هـ بدمشق .
من مؤلفاته: «المحيط» .

انظر: «طبقات الفقهاء»: ص (101)، و«الفوائد البهية»: ص (188، 189) .

(٢) المحيط، ويسمى «المحيط الرضوي»، لمحمد بن محمد السرخسي، رضي الدين .
وهذا الكتاب ينقل عنه علماء الحنفية كثيراً، ولكن لا يوجد له أثر .

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من الطلبة يخلطون بين هذا الكتاب وبين كتاب آخر يسمى المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن الصدر الكبير تاج الدين أحمد بن برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري، المتوفى سنة (616) هـ، فيظنون أن صاحب المحيط البرهاني هو رضي الدين محمد بن محمد السرخسي، مصنف المحيط أيضاً، وليس كذلك .

انظر: «كشف الظنون»: (1619/2)، و«الفوائد البهية»: ص (314) .

(٣) الطحاوي: هو أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، كان إماماً، نبياً، فقيهاً، محدثاً، مفسراً، عالماً بجميع مذاهب الفقهاء، توفي سنة (321) هـ .

من مؤلفاته: «أحكام القرآن»، و«شرح معاني الآثار» .

انظر: «الجواهر المضية»: (271/1) وما بعدها، و«طبقات الفقهاء»: ص (61) .

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (492/1) .

واقتران (بعض) بـ(أل) مما منعه كثير من أهل اللغة كالأصمعي وأبي حاتم والسجستاني وغيرهما، إلا أن آخرين أجازوا ذلك، كما ورد في كلام كثير من كبار علماء اللغة كسيبويه والأخفش وغيرهما .

انظر: «المعجم المفصل في النحو»: (308/1، 726/2) .

(٥) خواهرزاده: لفظ فارسي مركب من كلمتين:

أ-خَواهر: بمعنى الأخت، ب-زاده: بمعنى المولود ذكراً كان أو أنثى .

معنى المركب: ولد الأخت أو بنتها .

وقال «ظهير الدين»^(١): ينبغي أن يزيد على هذا ويقول: واقتديت به»، انتهى كلام «الخلاصة»^(٢).

وهل يلزم تعيين الإمام كما يلزم تعيين الاقتداء به عند «السرخسي» و«ظهير الدين» .

ففي «فتح القدير» نقلاً عن «الظهيرية»^(٣): «ينبغي أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة، كيلا يظهر غير المعين، بل ينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائناً من كان»^(٤). انتهى .

قلت: هذا نوع تعيين للإمام، وإن لم يعين شخصه .
وقيل: لا بد من تعيين الإمام أيضاً .

وعند الحنفية يطلق على اثنين:

أ- محمد بن الحسين البخاري: ابن أخت القاضي أبي ثابت البخاري ، وكان هذا الرجل عالم ما وراء النهر، وأحد عظمائه، إماماً وفاضلاً بحراً في معرفة المذهب، توفي سنة (483) هـ .
ب- محمد بن محمود الكردي، بدر الدين، أخذ عن شمس الأئمة الكردي، الذي رباه وأحسن تربيته، توفي سنة (651) هـ .

ولعل المراد به هو الأول؛ لأن مشاهير كتب الفتاوى مشحونة بذكره، ولأنه مراد صاحب الهداية .
انظر في ترجمة الأول: «الجواهر المضية»: (141/3)، و«تاج التراجم»: ص (213)، و«الفوائد البهية»: ص (163) .

وانظر في ترجمة الثاني: «الجواهر المضية»: (362/3)، و«الفوائد البهية»: ص (200)، وفي معنى اللقب: «المذهب الحنفي»: (317-316/1) .

(١) ظهير الدين: هو أبو الحسن، علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق، المرغيناني، ظهير الدين الكبير، أحد المحققين من مشايخ ما وراء النهر، توفي سنة (506) هـ .

من مؤلفاته: «الفتاوى الظهيرية» نسبة إليه .

انظر: «الفوائد البهية»: ص (121-122) .

(٢) «الخلاصة»: (22/1) .

(٣) الظهيرية: اسم كتاب عند الحنفية يعرف بـ«الفتاوى الظهيرية» اختلف في مؤلفه على أقوال:
قيل: هو محمد بن أحمد بن عمر، القاضي أبو بكر ظهير الدين البخاري، المتوفى سنة (619) هـ .
وقيل: هو الحسن بن علي بن عبد العزيز، أبو المحاسن ظهير الدين المرغيناني، المتوفى سنة (542) هـ .

وقيل: والد الحسن . والعلم عند الله في المراد به عند الإطلاق .

انظر: «الفوائد البهية»: ص (62، 156)، و«كشف الظنون»: (1226/2)، و«هدية العارفين»:
(111/2)، و«مفتاح السعادة»: (252/2) .

(٤) «فتح القدير»: (234/1) .

وفي «الزيلي»^(١): «الصحيح أن نية الاقتداء بالإمام يكفي عن تعيين الإمام»^(٢).
وأما وقتها، قال بعضهم: الأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام^(٣).
وقال بعضهم: أن ينوي بعد ما كبر الإمام؛ ليصير مقتدياً لمصل.
وقال بعضهم: والأول قول أبي حنيفة، والثاني قول الإمامين^(٤).
وأما لو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة فهل يجوز ذلك.
قال عامتهم: إنه يجوز، وإن لم يحضر النية عند الشروع، وبه كان يفتي الإمام
«إسماعيل الزاهد».

وقال أهل بخارى: إنه لا يجوز^(٥).

قوله: «وتصح الإمامة بدون نيتها»:

أي بنية الإمامة؛ لأن الإمام منفرد في حق نفسه/حتى لو شرع منفرداً، واقتدى به
غيره، صح اقتدائه به^(٦).

قوله: «إلا إذا صلى خلفه نساء»:

استثناء من قوله: «وتصح الإمامة بدون نيتها».

أي تصح الإمامة بدون نيتها في جميع الأحوال، خلا صلاة النساء خلفه^(٧).

قوله: «بلا نية الإمام»:

أي نية الإمام إما متهن^(٨).

قوله: «غير صحيح»:

لأن الإمام قد يلحقه ضرر من جهتين؛ لاحتمال المحاذاة، فلا بد أن يلتزم صلاتهن،
حين شرع؛ لئلا يلزم الضرر بلا إلزام.

فصار هذا كالمقتدي مع الإمام، فإنه لا بد للمقتدي الاقتداء؛ ليكون الضرر اللازم له
من جهة الإمام ضرراً مرضياً ملتزماً.

(١) الزيلي: يرد به هنا كتابه، كما هو ديدن المؤلف في ذلك، واسم كتابه «تبيين الحقائق شرح كنز
الدقائق»، ومؤلفه هو عثمان بن علي بن محجن الزيلي.

وقد شرح به مؤلفه متن «كنز الدقائق» للنسفي، وهو شرح متوسط له، حلّ فيه ألفاظه، وعلل
أحكامه مع زيادات عليه، وقد اعتبره ابن نجيم أحسن شروح «كنز الدقائق».

انظر: «المذهب الحنفي»: (547-546/2).

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (100/1).

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (491/1).

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (492-491/1).

(٥) انظر: «البنية»: (162/2)، وانظر: «مجمع الأنهر»: (112/1)، و«الفتاوى الهندية»: (66/1).

(٦) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (84/1).

(٧) انظر: «غمر عيون البصائر»: (73/1).

(٨) قال في الغمر: (73/1): «هذا بناء على الراجح، إلا أن عموم كلامه متناول لصلاة الجنازة، مع
أن نية إمامتها فيها ليست شرطاً في صحة اقتدائها إجماعاً».

ثم قال: «اللهم إلا أن يراد الصلاة الكاملة، وهي ذات الركوع والسجود أخذاً من أن المطلق
ينصرف إلى الفرد الكامل». وانظر: «البحر الرائق»: (493/1).

كذا في «حواشي الهداية»^(١) .
أقول: فيه بحث بالنقض^(٢)، والمعارضة^(٣) .

أما النقض، فلأن ضرر محاذاة النساء للإمام إنما يلزم إذا نوى الإمام إمامتهن، على ما صرح في بحث المحاذاة، وإذا لم ينو إمامتهن لم يلزمه الفساد^(٤) .
فلزوم الضرر للإمام من قبل النساء موقوف على نية الإمام إمامتهن^(٥) .
فإثبات اشتراط النية، بلزوم الضرر له من قبلهن دور^(٦)، فلا يصح استدلالهم .
وأما المعارضة، فلأن القارئ إذا اقتدى بالأمي فسدت صلاة الأمي من جهة القارئ، ولا يشترط له نية إمامة القارئ؛ ليكون الضرر اللازم له من جهة المقتدي ضرراً ملتزماً .
ولأن المرأة إذا حاذت الرجل خلف الإمام، وقد نوى إمامة النساء، فصلاة الرجل فاسدة .

وإنما فسدت بسبب اقتداء المرأة بالإمام، مع أنه لا يلزم عليه نية صلاة تلك المرأة التي جاء الفساد من قبلها .
فلا يصح قولهم: إن الإمام لا بد له أن ينوي صلاة من جاء الفساد من قبله .
ويمكن الجواب عن المعارضة .

أما عن الأولى، فلأن لا نسلم أن الأمي لا يشترط له النية لإمامة القارئ، على قول «الكرخي»^(٧) .

- (١) انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (233/1) .
- (٢) النقض في اللغة: الكسر .
- واصطلاحاً: «منع دعوى العموم، وذلك أن يورد المستدل دعواه أو دليله في صورة حكم كلي، مدعياً أن دعواه عامة بالنسبة إلى ما تثبته أو تنفيه، ويكون في عمومها سندٌ لصحتها، ومبرر قوي لادعائه التمسك بها» .
- انظر: «الجدل عند الأصوليين»: ص (247) .
- (٣) المعارضة في اللغة: من الممانعة .
- وفي عرف الفقهاء: ممانعة الخصم بدعوى المساواة . أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة .
- انظر: «الكافية في الجدل»: ص (69) .
- (٤) قال في «البحر» نقلاً عن «غاية البيان»: «لو قامت امرأة بحذاء الإمام وقد نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام والقوم» . «البحر الرائق»: (625/1) .
- قال في «الاختيار»: (82/1): «وشروط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة، وأن تكون مطلقة، والاستواء في البقعة، وأن تكون من أهل الشهوة، ولا يكون بينهما حائل، وأدناه مثل مؤخرة الرجل» .
- (٥) قال في «الاختيار»: «فكان له أن يحترز عن ذلك بترك النية» . «الاختيار لتعليل المختار»: (82/1) .
- (٦) الدور: هو توقف وجود كل واحد من الشيئين على الآخر .
- وقال بعضهم: توقف الشيء على وجود أشياء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح، وهو الدور السبقي؛ لأنه الممنوع كما يتوقف «أ» على «ب» وبالعكس .
- انظر: «لقطة العجلان»: ص (84)، و«التعريفات»: ص (105) .
- (٧) الكرخي: هو أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين بن دلال، الكرخي، انتهت إليه رئاسة الحنفية في =

لأنه اشترط ذلك .
ولو سلم ذلك، لكن كلامنا في فساد يحصل بسبب الاقتداء .
والقارئ لو صلى وحده، والأمي وحده، وأمكن للأمي الاقتداء به فسدت صلاته أيضاً .
فعلما أن الفساد ليس بسبب اقتداء القارئ به، بل لتمكنه من القراءة بقراءة إمامه، حتى لو كان الفساد بسببه لا شترط فيه إمامته .
وأما عن الثاني، فلأن الكلام في فساد صلاة الإمام لا صلاة المقتدي .
وأما الجواب عن النقض، فلأن الموقوف على نية الإمام إما متهم لزوم الضرر للإمام من قبله، والموقوف على لزوم الضرر من قبله هو اشتراط النية لا نفسها، فلا دور^(١) .

قوله: «واستثنى بعضهم الجمعة والعديد»:

وقالوا: يصح اقتداء النساء بالرجل في صلاة الجمعة والعديد، وإن لم ينو الرجل إمامتهن، وصحوا ذلك، واختاره في «الخلاصة» .
حيث قال قبيل الفصل الرابع عشر: «وصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمع، وإن لم ينو الإمام إمامتهن، وكذا في العديد، وهو الأصح، وفيه اختلاف المشايخ .
والمعنى فيه أن فتنة المرأة تقل/ عند كثرة الجمع»^(٢) . انتهى .

[١/5]

ومراد به بقلّة الفتنة قلّة احتمال فساد صلاة الإمام بالمحاذاة .
ويدل عليه ما ذكره «الزيلعي» أن المرأة لا تقدر على القيام بجنب الإمام؛ لكثرة الازدحام في صلاة الجمعة والعديد، فلا يفضي إلى فساد صلاته^(٣) .
ثم قوله: «واستثنى بعضهم» متعلق بكل من قوله: «ولا يصح الاقتداء بإمام إلا بنية» .
ومن قوله: «فإن اقتداءهن به بلا نية الإمامة غير صحيح» لا بالثاني فقط كما ظن^(٤) .
ويدل على ما ذكرناه ما ذكره في «الشرح» نقلاً عن «الذخيرة»^(٥) و«قاضي خان»:
«أنه لو

نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام، فإنه يجوز؛ لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام، فلا حاجة إلى نية الاقتداء، وهذا يجري في صلاة العديد بعينه أيضاً؛ لأنهما لا تكونان إلا مع

زمنه، توفي سنة (340) هـ . من مؤلفاته: «الجامع الصغير»، و«الجامع الكبير» .
انظر: «تاج التراجم»: ص (200، 201)، و«الطبقات السنية»: (420/4) .
(١) انظر الاعتراض بـ«النقض» و«المعارضة» والجواب عنهما في «العناية» للبابرتي بهامش فتح القدير: (314/1)، فإنه منقول منه مع اختلاف يسير .

(٢) «الخلاصة»: (136/1) .

(٣) انظر: «تبين الحقائق»: (138/1) .

(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (73/1) .

(٥) واسمه: «ذخيرة الفتاوى» المشهورة بالذخيرة البرهانية، للإمام برهان الدين بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر مازة البخاري .

اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط، وكلاهما مقبولان عند العلماء .

انظر: «كشف الظنون»: (823/1، 824) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (492/1)، ولم يذكر فيه خلافاً، بينما «قاضي خان» ذكره، فقال: «ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام اختلفوا فيه، بعضهم جَوَّز ذلك؛ لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام». «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (83/1) .

ولو حلف ألا يؤم أحداً، فاقتدى به إنسان صح الاقتداء .
 وهل يحنث، قال في «الخانية»: يحنث قضاء لا ديانة، إلا إن أشهد قبل
 الشروع، فلا يحنث قضاء .
 وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت، وحنث قضاء، ولا
 يحنث أصلاً إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة .
 ولو حلف أن لا يؤم فلاناً، فأم الناس ناوياً أن لا يؤمه، ويؤم غيره، فاقتدى به
 فلان حنث، وإن لم يعلم به، انتهى .
 ولكن لا ثواب له على الإمامة .

قوله: «ولو حلف ألا يؤم أحداً فاقتدى به إنسان صح الاقتداء»:

لما تقدم أن الإمامة تصح بدون نيتها .
 ولو قال: لو حلف ألا يؤم أحداً فصلّى ونوى أن لا يؤم أحداً، فاقتدى به إنسان صح،
 لكان أولى، كما قال في «الشرح»^(١) .
 فإن قيل: لا يلزم من صحة الإمامة بدون نيتها صحة الاقتداء به بدون نيتها، أو لا
 ملازمة بينهما .
 قلنا: هذا ليس ببيان المقتضي؛ لأن المقتضي لصحة الاقتداء هو نية الاقتداء به من
 المقتدي، وقد يوجد ذلك، بل هو بيان عدم المانع .
 يعني أن عدم نية الإمام إمامته ليس بمانع^(٢) لصحة الاقتداء به؛ لأن ما لا يكون
 وجوده علة

.....

للشيء، لا يكون عدمه علة لعدمه، حتى يكون مانعاً لوجود ذلك الشيء .
 فإذا لم يكن مانعاً صح الاقتداء، لوجود المقتضي وارتفاع المانع^(٣) .
 وبعد، ههنا بحث، وهو أنه لا يلزم من عدم كون نية الإمامة مانعاً لصحة الاقتداء أن
 لا تكون نية عدم نية الإمامة مانعاً له أيضاً .

قوله: «يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد»:

بأنه يصلي لنفسه ولم ينو لأحد .
 قيده بالإشهاد^(٤)، وقد أطلقه في «الشرح»، حيث قال: لو حلف أن لا يؤم أحداً فصلّى

(١) انظر: «البحر الرائق»: (493/1) .

(٢) المانع لغة: اسم فاعل منعه ضد أعطاه .

واصطلاحاً: «ما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» .

انظر: «القاموس المحيط» مع «تاج العروس»: (515/5)، «تيسير الأصول»: ص (175)،
 و«شرح الكوكب المنير»: (456/1) .

(٣) العلة لغة: تأتي بمعنى التكرار والتكرير، وبمعنى الضعف في الشيء، ومنه سمّي المرض علة .
 وفي اصطلاح الحنفية عُرِّفت بأنها: «عبارة عما يضاف الحكم إليه ابتداء» .

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (12/4)، و«تيسير الأصول»: ص (178) .

(٤) الإشهاد أي الشهادة .

والشهادة لغة: يقال: شهدت الشيء: اطلعت عليه وعايينته، فأنا شاهد، والجمع أشهاد وشهود .

واصطلاحاً: قال في «البدائع»: «الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره» .

ونوى أن لا يؤم أحداً، فصلّى خلفه جماعة لم يحنث ^(١)؛ لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة، ولم يوجد، بخلاف ما لو حلف أن لا يؤم فلان الرجل بعينه، فصلّى ونوى أن يؤم الناس، فصلّى ذلك الرجل مع الناس خلفه، فإنه يحنث وإن لم يعلم به؛ لأنه لما نوى الناس دخل فيه هذا الرجل» ^(٢). انتهى .

[5/ب] وحمل إطلاقه في «الشرح» على تقييده/يأباه تفصيله، فيما شرح بقوله: «لأن شرط الحنث» .

وقال في «الخلاصة» ^(٣) و«البزازية» ^(٤) في هذه المسألة حنث قضاء لا ديانة إذا ركع وسجد، فلا بد من تقييده ههنا أيضاً .

قوله: «صحت»:

أي أم هذا الحالف الناس في الجمعة، ونوى أن يصلي الجمعة لنفسه دون الناس، صحت الجمعة له وللناس استحساناً؛ لأن شرطها وهو الجماعة قد وجد، ونية عدم إمامة الناس لا تمنع الصحة لما تقدّم، أن ما لا يكون وجوده علة لوجود الشيء، لا يكون عدمه علة لعدمه ^(٥).

قوله: «ولا يحنث أصلاً»:

أي لا قضاء ولا ديانة؛ لأن صلاة الجنابة ليست بصلاة حقيقة ^(٦)، وكذا سجدة التلاوة .

قوله: «حنث وإن لم يعلم»:

وقد تقدّم وجهه ^(٧).

قوله: «ولكن لا ثواب»:

إذ لا ثواب إلا بالنية .

وهذا استدراك من قوله: «وتصح الإمامة بدونها» إلى هنا .

وقال في «الاختيار»: «الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا، أو سماعاً كالعقود والإقرارات» . «المصباح المنير»: ص (324-325)، و«بدائع الصنائع»: (398/5)، و«الاختيار لتعليل المختار»: (166/2) .

(١) الحنث: هو عدم البر في اليمين .

انظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (599/1) .

(٢) «البحر الرائق»: (493/1) .

(٣) انظر: «الخلاصة»: (149/2) .

(٤) بحثت عنه في مظانه فلم أظفر به .

(٥) انظر: ص (72) من هذا الكتاب .

(٦) قال في «الغمز» نقلاً عن «الخانية»: «لأن يمينه تنصرف إلى الصلاة المطلقة، وهي المكتوبة

والنافلة، وصلاة الجنابة ليست بصلاة مطلقة» . «غمز عيون البصائر»: (74/1) .

ومرادهم بـ«المطلقة»: أي كاملة ذات ركوع وسجود، وفيه احتراز ظاهر عن صلاة الجنابة .

انظر: «البنائية»: (417/2) .

(٧) قال في «الغمز»: «لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم فلان وغيره، فإذا اقتدى به فلان، لوجود

المحلوّف عليه» . «غمز عيون البصائر»: (74/1) .

وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا سجدة الشكر، على قول من يراها مشروعة .
والمعتمد أن الخلاف في سنيتها، لا في الجواز، وكذا سجود السهو، ولا تضره
نية عدمه وقت السلام .

قوله: «وسجود التلاوة كالصلاة»:

أي في اشتراط النية لها، هكذا في «فتح القدير» و«البحر» حيث قالوا: وشرائط سجدة
التلاوة شرائط الصلاة إلا التحريم؛ لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة، ولم يوجد ذلك في
السجدة^(١).

فقد جعلوا النية من شرائطها لا من المستثنى، لكن هذا فيما تلي خارج الصلاة، فإنه لو
تلا في الصلاة وسجد للصلاة على الفور، يحصل معها سجدة التلاوة أيضاً بلا اشتراط
النية لها، على ما صرحوا في بابها .

هذا وفي «الخلاصة» عدّ شرائط سجدة التلاوة، ولم يذكر النية حيث قال: ويشترط
لأدائها ما يشترط للصلاة من طهارة الثوب والمكان والبدن وستر العورة واستقبال القبلة .
ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء، ويبطلها ما يبطل الصلاة من الكلام والضحك
ولا تبطلها محاذاة المرأة، وإن نوى أن يؤمها، هذا في النوادر، وفي الأصل وإن ضحك لا
تبطل طهارته . انتهى مختصراً^(٢).
وهكذا في «قاضي خان» أيضاً، لكن تقديم ذكرهما النية لا يدل على عدم اشتراطها،
بل للاكتفاء^(٣).

قوله: «على قول من يراها مشروعة والمعتمد أن الخلاف في سنيتها»:

قال في أواخر باب سجود السهو من «فتح القدير»: وكون سجدة الشكر قريبة، كما هو
قول محمد أوجه؛ لأنه مقتضى الأدلة السمعية المتكثرة^(٤).

ثم شرع في ذكر الأدلة، وقال: روى «أبو داود»^(٥) و«ابن ماجه»^(٦) و«الحاكم»^(٧)

(١) انظر: «فتح القدير»: (478/1)، و«البحر الرائق»: (209/2) ولفظه قريب منه .

(٢) «الخلاصة»: (189/1) .

(٣) انظر: «الخانبة» بهامش «الهندية»: (72/1) .

(٤) قول محمد بناء على أصل عنده، وهو: أن السجدة الواحدة قريبة بخلاف أبي حنيفة وأبي يوسف إذا
السجدة الواحدة عندهم ليست بقربة إلا سجدة التلاوة، وعليه فسجدة الشكر قريبة عند محمد دونهما .

انظر: «فتح القدير»: (456/1) .

(٥) أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، الإمام الحافظ، صاحب
السنن، كان إماماً بارعاً في الحديث، حتى قيل: لئن لأبي داود الحديث كما لئن لداود الحديث، كان
يشبه الإمام أحمد في هديه ودله وسمته توفي سنة (275) هـ .

من مؤلفاته: «السنن»، و«المراسيل» .

انظر: «تاريخ بغداد»: (56/9)، و«تذكرة الحفاظ»: (591/2) .

(٦) ابن ماجه: هو الإمام محمد بن يزيد الربيعي القزويني، أبو عبد الله بن ماجه، صاحب السنن، كان
إماماً زاهداً ورعاً فاضلاً، توفي سنة (303) هـ .

من مؤلفاته: السنن .

انظر: «تذكرة الحفاظ»: (698/2) .

و«الحاكم»^(١) وصححه: أن النبي # كان إذا جاء أمرٌ يسر به خرّ ساجداً لله تعالى»^(٢) إلى آخر ما ذكره من الأدلة^(٣).
وقال في «القنية»^(٤) بعلامة «صدر الدين حسام»: وعن أبي حنيفة لا أرى سجدة الشكر شيئاً

مسنوناً .

وعنه: أنه كرهها .

وقال «محمد»: ولكننا لا نكرهها ونستحبها .

وقال الشافعي: أحب سجود الشكر إذا أنعم الله تعالى عليه، أو دفع عنه نعمة متوقعة .

أما إذا سجد سجدة بلا سبب، فليس بقربه وبياح .

وأما السجدة التي تقع/عقيب الصلاة فيكره؛ لأن الجهال إذا رأوها اعتقدوها سنة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إلى هذا فهو مكروه، كتعيين السورة وتعيين القرآن لوقت ونحوه، انتهى.

قوله: «وكذا سجود السهو»:

أي مثل الصلاة في اشتراط النية لها؛ لأنها عبادة .

قوله: «ولا يضر نية عدمه وقت السلام»:

وذلك بأن سلم بنية أن لا يسجد للسهو، وعليه السهو، فإنه لا تضره هذه النية .

بل يلزمه أن يسجد ما لم يأت بالمنافي؛ لأن هذا السلام غير قاطع لحرمة الصلاة

بالاتفاق .

أما عند «محمد»^(٥) فلأن سلام من عليه السهو، لا يخرج عن الصلاة أصلاً عنده^(٦)؛

(١) الحاكم: هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الصنبي النيسابوري، الشهير بالحاكم من أكابر حفاظ الحديث، ولي قضاء نيسابور، توفي سنة (405) هـ .

انظر: «الوفيات»: (484/1)، و«ميزان الاعتدال»: (85/3) .

(٢) انظر: «سنن أبي داود»: (245/1)، و«سنن ابن ماجه»: (175/1)، و«مستدرک الحاكم»: (92/1) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (457/1) .

(٤) القنية، كتاب في الفقه الحنفي، لمؤلفه: مختار بن محمود بن محمد، أبو الرجا الغزميني

الخوارزمي المعروف بالزاهدي، المتوفى سنة (658) هـ .

-وتمام اسم هذا الكتاب: «قنية المنية لتقييم الغنية» .

قال في «كشف الظنون»: «أن القنية وإن كانت فوق الكتب الغير معتبرة، قد نقل عنها بعض

العلماء في كتبهم، لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية، وأن صاحبها معتزلي» .

وقال صاحب «الفوائد البهية»: «وقد طالعت المجتبى شرح القدوري، والقنية، فوجدتهما على

المسائل الغريبة حاويين، ولتفصيل الفوائد كافيين، إلا أنه صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي

الاعتقاد حنفي الفروع، وتصانيفه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس، وقد فصلت المرام في رسالتي النافع الكبير» .

انظر: «كشف الظنون»: (1357/2)، و«الفوائد البهية»: ص (213) .

(٥) وهو قول زفر أيضاً .

انظر: «تبيين الحقائق»: (198/1)، و«مجمع الأنهر»: (52/1) .

وجبت جبراً للنقصان، فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة^(١).
وأما عندهما فلأنه يخرج موقوفاً^(٢)؛ لأنه محلل في نفسه^(٣)، وإنما لا يعمل عمله؛
لحاجته إلى أداء السجدة في حرمة الصلاة.
فلا يظهر عدم عمله دون السجدة، بل هو قبل السجدة، يتوقف على ظهور عاقبته.
إن سجد تبين أنه لم يخرج، وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده^(٤).
فإذا لم يكن قاطعاً بالاتفاق وحده، لم يكن قاطعاً مع النية أيضاً؛ لأنه تغيير للمشروع
بالنية، وإذا لا يجوز^(٥).
فإن قيل: إن نية الإشراف بالله تغيير للمشروع، وهو الإيمان، ولم تكن لغواً حتى صار
كافراً بمجرد النية^(٦).
قلنا: كلامنا في أن الشرع جعل سلام الساهي غير قاطع، وهو يريد أن يجعله قاطعاً
بالنية،

وليس له ذلك؛ لأنه تغيير للمشروع.
وليس من قصد من ينو الشرك أن يجعل الإيمان غير مشروع بقصده، بل قصده أن لا
يأتي به، فليس مما نحن فيه^(٧).
واعلم أن ههنا فروعاً لطيفة ذكروها في الفتاوى والشروح، مبناها على أن سلام من
عليه السهو لا يخرج عن حرمة الصلاة إذا لم يكن عليه سجدة صلبية أو تلاوة، وإلا
يخرجه.
فلو سلم وعليه سجدة صلبية، وهو ذاكراً لها تفسد صلاته بسلامه.
والفرق أن سجود السهو يؤتى به في حرمة الصلاة، وهي باقية عند سلامة كما
عرفت.

- (١) يعني لا يخرج موقوفاً ولا باتاً.
انظر: «البنية»: (753/1).
(٢) انظر: «شرح الهداية» مع «فتح القدير»: (449/1).
(٣) يعني أنه إذا سجد بعد السلام حكماً ببقاء التحريم، وإلا فلا، و«عندهما»: أي عند أبي حنيفة وأبي
يوسف.
انظر: «العناية» مع «فتح القدير»: (449/1).
(٤) أي لأن السلام محلل في نفسه، لحديث: «تحليلها التسليم»، وهذا التحليل على سبيل التوقف لا على
سبيل البتات.
انظر: «البنية»: (753/1)، و«العناية» مع «فتح القدير»: (449/1).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع»: (419/1).
(٦) انظر: «العناية» مع فتح القدير: (450/1).
(٧) هذا اعتراض معناه: أن كل ما لم يشرع قاطعاً لا يقطع الصلاة، فدل على أن القطع لا يحصل
بالسلام، فبقيت نية السلام، وهي لا تصلح للقطع أيضاً؛ لأنه لما ثبت أن السلام غير قاطع شرعاً،
فجعله قاطعاً بالنية تغيير للمشروع، وهو لا يتغير بالقصد والعزائم.
انظر: «العناية» مع «فتح القدير»: (450/1).
(٨) انظر: «العناية» مع «فتح القدير»: (451/1).

والصلبية يؤتى بها في حقيقة الصلاة، وقد بطلت حقيقتها بالسلام العمد^(١).
ولو سلم وعليه سجدة التلاوة وسجدة السهو، فإن لم يكن ذاكرًا لهما، أو ذاكرًا للسهو فقط، فإن سلامه لا يكون قاطعاً، فيسجد للتلاوة أولاً، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو، ويتشهد ويسلم.
وإن كان ذاكرًا لهما، أو للتلاوة خاصة، فسلامه يكون قاطعاً، وسقطت عنه التلاوة والسهو؛ لامتناع البناء بسبب الانقطاع^(٢).
ولو سلم وعليه سجدة صلبية وسهوية، فإن كان/ذاكرًا لهما، أو ذاكرًا للسهوية فقط، لم يكن سلامه قاطعاً، ويقضي الأوليين مرتباً^(٣)، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو.

[6/ب]

.....
وإن كان ذاكرًا لهما أو للصلبية والتلاوية، فسدت صلاته، ويكون سلامه قاطعاً، كذا في «فتح القدير» و«الشرح»^(٤).

(١) انظر: «البحر الرائق»: (190/2).

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (190/2).

وهو منقول عن «الخلاصة»، وانظر: «النهر الفائق»: (332/1)، و«فتح القدير»: (451/1).
وقيد في فتح القدير: بـ«إلا إذا تذكر أنه لم يتشهد، فإنه يعود إليه، ويسجد للتلاوية، وصلاته تامة».

وانظر: «الخانية» بهامش «الهندية»: (127/1).

(٣) يعني: إن كانت سجدة التلاوة أولاً فإنه يسجدها، وإن كانت الصلبية أولاً فإنه يسجدها.

انظر: «البحر الرائق»: (191-190/2).

(٤) انظر: «فتح القدير»: (451/1)، و«البحر الرائق»: (191-190/2).

وأما الأذان فلا تشترط لصحته النية، وإنما هي شرط للثواب عليه .

أى خطبته

60

وأما استقبال القبلة فشرط «الرجائي» لصحته النية، والصحيح خلافه كما في «المبسوط»، وحمل بعضهم الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب، كذا في «البنائية» .
وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته النية، ولم أر فيه خلافاً .
ولا تشترط للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته، وإن كانت فاسدة بغير تعمده، كما لو صلى محدثاً على ظن طهارته، وسيأتي تحقيقه .

قوله: «فشرط الرجائي»:

بناء على أن الفرض إصابة العين للقريب من الكعبة، والبعيد عنها، ولا يمكن إصابة العين للبعيد إلا من حيث النية، فانتقل ذلك إليها، كذا في «الشرح»^(١) .

قوله: «والصحيح خلافه»:

واختاره العامة؛ لأن إصابة العين ليست بشرط عندهم، فلا تشترط النية لها، وإنما كان هذا هو الصحيح؛ لأن استقبالها شرط، فلا تشترط فيه النية كما في الوضوء^(٢) .

قوله: «كذا في البنائية»:

قليل في وجهه: إن المحاريب^(٣) وضعت بالتحري، وإلا وفيها غالباً فلا يحتاج إلى النية، بخلاف الصحاري .

قوله: «بغير تعمده»:

حال^(٤) من فاسد .

والمراد بغير علم بفسادها^(٥) .

فلو صلى بماء نجس، ولم يعلم حتى صلى، ومضى على ذلك ولم يكن مقصراً، لم يجزئ في الحكم، ووجب عليه الإعادة؛ لفقد شرطه، واستحق الثواب لصحة عزيمته .
ولو صلى متعمداً بفسادها، فهل يكفر، ففي «الخلاصة» من فصل استقبال القبلة: «رجل صلى إلى غير القبلة متعمداً فوافق ذلك الكعبة، قال أبو حنيفة: هو كافر بالله تعالى» .

وكذا الصلاة بغير طهارة، وكذا الصلاة في الثوب النجس» .

هكذا ذكره نقلاً عن الفتاوى .

ثم قال: «والمختار: أنه يكفر في الصلاة بغير طهارة، وإلا يكفر في الصلاة في الثوب النجس وإلى غير القبلة؛ لأن الصلاة في الثوب النجس وإلى غير القبلة جائزة حال

(١) انظر: «البحر الرائق»: (496/1) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (496/1-497) .

(٣) المحاريب: جمع محراب، وهو الغرفة في مقدمة المعبد وصدر المجلس، ومنه محراب المسجد . قال «ابن الأنباري» عن أحمد بن عبيد: سمي محراباً لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم .

انظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (227/3) .

(٤) الحال: هو الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة، قال «ابن مالك» .

الحال وصف فضلة منتصب * مفهم في حال كفر دأ أذهب

انظر: «التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل»: (465/1) .

(٥) أي العبادة لا النية كما نبه إليه «الحموي» . انظر: «غمز عيون البصائر»: (77/1) .

العذر^(١).

أما الصلاة بغير وضوء، فلا يؤتى بها بحال، فيكفر .
قال «الصدر الشهيد»^(٢): «وبه نأخذ» .

واختاره «السغدي»^(٣) .

- (١) «الخلاصة»: (76/1)، وانظر: «البحر الرائق»: (498-497/1) .
- (٢) الصدر الشهيد: هو أبو محمد، عمر بن عبد العزيز بن عمر، البخاري، حسام الدين، الصدر الشهيد، المتوفى سنة (536) هـ، كان إماماً في الفروع والأصول، أوجد زمانه، وفريد أوانه . من مؤلفاته: «الفتاوى»، و«شرح أدب القاضي للخصاف» . انظر: «طبقات الفقهاء»: ص (91) .
- (٣) السغدي: علي بن الحسين، ركن الإسلام أبو الحسن السغدي، نسبة إلى سغد ناحية من نواحي سمرقند، توفي سنة (461) هـ . كان إماماً فاضلاً، فقهياً مناظراً، سكن بخارى وتصدّر للافتاء، وولي القضاء . من مؤلفاته: «النتف في الفتاوى»، و«شرح الجامع الكبير» . انظر: «الفوائد البهية»: ص (121) . ولتوثيق النقل: «الخلاصة»: (29/1) .

وأما الزكاة فلا يصح أدائها إلا بالنية .

وعلى هذا فما ذكره القاضي «الإسبيجاني» أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرهاً، ووضعها في أهلها وتجزئته؛ لأن للإمام ولاية أخذها، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره -ضعيف- والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرهاً .
قال في «المحيط»: ومن امتنع عن أداء الزكاة، فالساعي لا يأخذ منه الزكاة كرهاً، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة؛ لكونها بلا اختيار ولكن يخبره بالحبس ليؤدي بنفسه، انتهى .

قوله: «وأما الزكاة فلا يصح أدائها/إلا بالنية»:

المقارنة بالأداء إما حقيقة، وهو ظاهر، وإما حكماً، كما إذا وقع بلا نية، ثم حضرته النية عن الزكاة، والمال قائم في يد الفقير، فإنه يجزئه عن الزكاة، بخلاف ما إذا نوى عنها بعد هلاكه، فإنه لا يجزئه .

وكما إذا وكل رجلاً بدفع زكاة ماله، ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل، فدفع الوكيل بلا نية، فإنه يجزئه؛ لأن المعتبر نية الأمر؛ لأنه هو المؤدي حقيقة، سواء كان الوكيل مسلماً أو ذمياً .

وكما لو دفع إلى رجل دراهم ليتصدق بها تطوعاً، أو قال له تصدق بها عن كفارة أيماني، فلم يتصدق بها بعد، حتى نوى الموكل أن يوكل من زكاة ماله، ولم يقل شيئاً، ثم تصدق الوكيل بها جاز عن زكاته؛ لوجود النية من الأمر، كذا في «الخلاصة»^(١) .

قوله: «وتجزئه»:

أي عن زكاته .

قوله: «فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره»:

لأنه أخذ ممن كان أهلاً للدفع، وهو العاقل البالغ القادر على النصاب^(٢)، ووقع في محله وهو المصرف، والآخذ له حق الأخذ .

وقد تقرر أن الإكراه لا يمنع الاختيار والأهلية، فكان أخذه بمنزلة دفع المختار بنفسه .

قوله: «ضعيف»:

وجه الضعف أن النية في الزكاة شرط ولم توجد منه .

أقول: فيه نظر؛ لأننا لا نسلم عدم وجود النية منه، وإنما لم يوجد أن لو كان الإكراه منافياً للاختيار، وقد تقرر في «الأصول» أنه لا ينافيه، فيجوز أن يختار المكره حين أداه . ولو سلم، فأخذ من له حق الأخذ قائم مقام اختيار المالك حكماً فتوجد النية حكماً .

والحاصل أن المعتمد في المذهب، والمختار للفتوى على ما صرح به في «البحر» هو التفصيل بأن يقول: إن كان الأخذ في الأموال الظاهرة يسقط الفرض عن أربابها، بأخذ السلطان ونائبه؛ لأن ولاية الأخذ له في الأموال الظاهرة، فبعد ذلك إن لم يضع السلطان موضعها لا يبطل أخذه عنه .

وإن كان في الأموال الباطنة، فإنه لا يسقط الفرض؛ لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة

(١) انظر: «الخلاصة»: (243/1)، وانظر: «البحر الرائق»: (368-369/2) .

(٢) قال في «المصباح»: «نصاب كل شيء أصله، والجمع نصب وأنصبه، مثل: حمار وحُمر وأحمره، ومنه: نصاب الزكاة للقدر المعتمد لجوبها» . «المصباح المنير»: ص (607) .

الأموال الباطنة فلم يصح أخذه، كذا في «التجنيس» و«الواقعات»، وقال في «الخلاصة»: السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة، الصحيح أنه يسقط عن أربابها، ولا يؤمر بالأداء ثانياً، وإن أخذ الجنايات أو مالاً بطريق المصادرة، فنوى صاحب المال عند الدفع الزكاة، اختلفوا فيه، والصحيح أنه يسقط عنه الزكاة . إذا عرفت هذا التفصيل، فنحن نحمل كلام «الإسبيجاني» على الأموال الظاهرة، كما دل عليه قوله؛ لأن للإمام ولاية أخذها . وما نقله عن «المحيط» على الأموال الباطنة، فينتظم الكلام على التفصيل المذكور، فلا ضعف في كلام «الإسبيجاني» بل هو اختيار لما هو الصحيح المختار للفتوى . هذا في الأخذ من المالك كرهاً، وأما لو دفعة المالك بنفسه بطريق/القرض ^(١)، أو

[7/ب]

الهبة^(٢)، فهل يجزئه عن الزكاة، قالوا إنه يجزئه .

قوله: «فالساعي لا يأخذ عنه الزكاة كرهاً»:

في الأموال الظاهرة على الصحيح . وهل يجوز للفقير أخذها بغير إذن، ففي «الخلاصة»: من وجبت عليه الزكاة، ولا يؤدي، لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير علمه، وإن أخذ له أن يسترده إن كان قائماً، ويضمنه إن كان مستهلكاً أو هالكاً؛ لأن الحق ليس لهذا الفقير بعينه^(٣) . انتهى .

(١) القرض لغة: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه، والجمع قروض، مثل: فلس وفلوس، وهو اسم من أقرضته المال إقراضاً، واستقرض طلب القرض، واقترض أخذه .

واصطلاحاً: دفع المال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله .

انظر: «المصباح المنير»: ص (397)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (82/3) .

(٢) الهبة في اللغة: التبرع، يقال: وهبت لزيد مالاً أهبه له هبةً، أعطيته بلا عوض .

وفي الاصطلاح: تملك عین بلا عوض .

وقال في الاختيار: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق .

انظر: «القاموس المحيط»: (138/1)، و«المصباح المنير»: (مادة وهب): ص (673)، و«اللباب

شرح الكتاب»: (170/2)، و«الاختيار لتعليق المختار»: (58/3) .

(٣) «الخلاصة»: (4/1)، وهو موجود في: «البحر الرائق»: (369/2) .

وخرج عن اشتراطها له ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية، فإن الفرض

يسقط

عنه ...

قوله: «بلا نية»:

بأن لم تحضره النية أصلاً، أو نوى النفل، فإن نية النفل لا تمنع سقوط الفرض، بخلاف النية بها واجباً آخر عليه من نذر^(١) أو كفالة^(٢)، فإنها تمنع سقوط فرض الزكاة بخلاف الصوم في رمضان، فإنه لا بد فيه من نية القربة . والفرق أن دفع المال للفقير بنفسه قربة كيف ما كان، بخلاف الإمساك فإنه ينقسم إلى عادة وعبادة، فاحتاج إلى تمييز بالقصد . فإذا وقع أداء الكل فيما نحن فيه قربة لم يحتج إلى تعيين الفرض؛ لعدم المزاحمة^(٣) . فإن قيل: لا نسلم عدم المزاحمة فيها، فإن النفل في باب الصدقة مشروع أيضاً، فلا بد من التعيين أيضاً، كما قال زفر^(٤)، كما في الصلاة والصوم^(٥) .

قلنا: إن الواجب ههنا - وهو ربع العشر - جزء من الكل فكان متعيناً فيه، فلا حاجة إلى التعيين .

كمن عليه حجة الإسلام، وأطلق نية الحج فإنه يصير حاجاً عن الفرض بلا تعيين النية للفرض، بخلاف الصوم والصلاة^(٦) . وههنا بحث ذكرناه في شرح «الملتقى»^(٧) .

(١) النذر لغة: الإبلاغ، يقال: أنذرت الرجل إنذاراً أبلغته، وأكثر ما يستعمل في التخويف . واصطلاحاً: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزاً أو معلقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء» . انظر: «المصباح المنير»: ص(599)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (408/3) .

(٢) الكفالة لغة: الضم . واصطلاحاً: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة . انظر: «المصباح المنير»: ص(536)، و«اللباب»: (400/2) .

(٣) أي لأن الفرض أنه دفع الكل، والحاجة إلى تعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء المؤدى وسائر الأجزاء، وبأداء الكل لله تعالى تحقق الجزء الواجب . انظر: «فتح القدير»: (126/2)، و«تبيين الحقائق»: (257/1)، و«غمر عيون البصائر»: (78/1)، و«الجوهرة النيرة»: (149/1) .

(٤) زفر: هو زفر بن الهذيل بن قيس، أبو الهذيل العنبري البصري (110-158) هـ، وهو صاحب أبي حنيفة، وقد خلفه في حلقة بعد موته، وكان الإمام يقول فيه: «هو أقيس أصحابي» . وقد اشتغل أولاً بعلم الحديث، ثم غلب عليه الفقه والقياس، وتولى قضاء البصرة، وبها توفي وله ثمان وأربعون سنة . من تصانيفه: «المقالات»، و«مجرد في الفروع» .

انظر: «الجواهر المضوية»: (207/2-209)، و«تاج التراجع»: (102-103) .

(٥) انظر معنى هذا الاعتراض في: «البنية»: (369/3)، و«حاشية سعدي جليبي»: (126/2) .

(٦) انظر: «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق»: (257/1)، و«حاشية سعدي جليبي»: (126/2) .

(٧) الملتقى متن فقه في مذهب الإمام أبي حنيفة، لمؤلفه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، المتوفى سنة (956) هـ .

واسم الكتاب كاملاً «ملتقى الأبحر»، وقد جمع في هذا الكتاب مسائل المتون الأربعة التي كثر اعتماد المتأخرين عليها، وهي «مختصر القنوري»، و«وقاية الرواية»، و«المختار للفتوى»، و«كنز الدقائق»، وأضاف إليها ما يحتاج إليه من مسائل «مجمع البحرين»، ونبذة من «الهداية»، =

واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به

قوله: «واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به»:

أي بالبعض بلا نية الزكاة .

فقال أبو يوسف: لا تسقط حصة ذلك البعض^(١) .

وقال محمد: تسقط .

وأبو حنيفة مع محمد له أن يعتبر البعض مع الكل، فكما سقط أيضاً في البعض .

ولأبي يوسف: أن البعض المؤدى غير متعين لمحلية بعض الواجب الذي يخصه؛

لكون الباقي محلاً للواجب أيضاً، فوجدت مزاحمة سائر الأجزاء للمؤدى، فلا يقع من المؤدى كما لا يقع من الباقي^(٢) .

بخلاف ما إذا تصدق بالكل بلا نية، فإن المزاحمة انعدمت هناك، فيسقط عنه الواجب/ [٨/أ] يقيناً^(٣) .

وبخلاف هلاك البعض؛ لعدم صنعة فيه^(٤) .

ومن هنا قالوا: «لو كان له دين على فقير فأبرأه^(٥) عنه، تسقط زكاته عنه، نوى أو لم

ينو؛ لأنه كالهلاك .

ولو أبرأه عن البعض، تسقط زكاة ذلك البعض؛ لما قلنا: لا زكاة الباقي، ولو نوى به

الأداء

ورتبة ترتيب الجامع الصغير وبداية المبتدي .

وهذا المتن من أفضل المتون المتأخرة في المذهب الحنفي ومن أنفعها، تناوله عدد من العلماء

الحنفية بالشرح، ووصفوه بالمدح والثناء .

قال «حاجي خليفة»: «بلغ صيغته الآفاق، ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق» .

وقال «شيخ زاده» في شرح له المسمى بمجمع الأنهر: «إن الكتاب المسمى بملتقى الأبحر بحر

زاخر، وغيب ماطر، وإن كان صغير الحجم ووجيز النظم، لكن جميع الوقعات قد يوجد في قعره

أو في الساحل، وهو أنفع متون المذهب وأجل، وأتمها فائدة وأكمل، خالٍ عن الزوائد المملة،

والاختصارات المخلّة، وشهرته فوق الإطناب في مدحته، رحم الله مؤلفه وتعمّده برحمته» .

-وهذا الكتاب له شروحات كثيرة عدّ منها في كشف الظنون سبعة عشر شرحاً، ولم يذكر شرح

«الإزميري»، لكن ذكره في «هدية العارفين»، وعدّ للإزميري شرحاً له .

وهذا الشرح لم أجده مخطوطاً ولا مطبوعاً .

انظر: «كشف الظنون»: (1814/2-1816)، و«المذهب الحنفي»: (491/2-493)، و«مجمع

الأنهر»: (15/1-16)، و«هدية العارفين»: (328/1) .

(١) واختار هذا صاحب الهداية والدر المختار . انظر: «فتح القدير»: (126/2)، و«رد المحتار»: (270/2) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (126/2)، و«بدائع الصنائع»: (144/2-145)، و«الاختيار لتعليق

المختار»: (133/1)، و«رد المحتار»: (270/2) .

(٣) انظر: «حاشية سعدي جلبي»: (126/2) .

(٤) أي؛ لأنه لا صنع له فيه . انظر: «تبيين الحقائق»: (258/2) .

(٥) أصل البراءة: التخلص والتفصي مما يكره مجاورته .

وعند الفقهاء: «جعل المديون بريئاً من الدين، وقيل: هو إبراء أحد من كافة ما عليه من دين أو

دعوى» . «التعريفات الفقهية»: ص(150) .



عن الباقي؛ لأن الساقط ليس بمال، والباقي في ذمته يجوز أن يصير مالاً، وكان خيراً منه، فلا يجوز الساقط عنه .
ولذا لا يجوز أداء الدين عن العين^(١) بخلاف العكس^(٢)»^(٣) .

(١) لأنه إسقاط، والواجب فيها التملك . انظر: «حاشية الشلبي»: (258/1) .
(٢) لأن العين خير من الدين . انظر: المصدر السابق .
(٣) انظر: «فتح القدير»: (126/2)، و«تبيين الحقائق»: (258/2) .

قالوا: وتشترط نية التجارة في العروض

قوله: «وتشترط نية التجارة في العروض»:

جمع عَرَض، والمراد به ههنا غير الدراهم والدنانير^(١).
وفي المصباح^(٢): «الدراهم والدنانير، وما سواهما عرض، والجمع عروض، مثل:
فلس وفلوس»^(٣).
والأصل ههنا أن العينين خلقا للتجارة والنماء؛ لإمكان الانتفاع بأعيانهما في
الحوائج، فلا حاجة إلى النية.

.....

لأن النية للتعيين، وهما متعينان للتجارة بأصل الخلقة، فالنية لغو.
بخلاف العروض، فإنها لم تتعين للتجارة خلقة، فلا بد لها من التعيين بالنية^(٤).

(١) المعاني الاصطلاحية ههنا لا تخرج عن المعنى اللغوي، ومنها: ما عدا الأثمان من المال على
اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. انظر: «المطلع»: ص (136)،
و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (495/2).
فائدة:

1- يفرق أهل اللغة بين العَرَض والعَرَض، بأن الثاني متاع الدنيا وحطامها، والأول ما خالف
التمنين من متاع الدنيا وأثاثها، فكل عَرَض داخل في العَرَض ولا عكس، قاله صاحب اللسان.
2- سمي عرضاً؛ لأنه يعرض ثم يزول ويفنى، وقيل: لأنه يعرض لبيع ويشترى، تسمية
للمفعول باسم المصدر، كتسمية المعلوم علماً.
انظر: «لسان العرب»: (170/7)، «معجم المصطلحات الاقتصادية»: ص (241).
(٢) المصباح، لمؤلفه: أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي، المتوفى سنة (770) هـ.
واسم كتابه كاملاً «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي».
وهو كتاب مختصر قال في مقدمته: «إني كنت جمعت كتاباً في غريب شرح الوجيز للإمام
الرافعي وأوسعت فيه من تصارييف الكلمة وأضفت إليه زيادات من لغة غيره...» إلى أن قال:
«فأحببت اختصاره على المنهج المعروف والسبيل المألوف ليسهل تناوله بضم منتشره، ويقصر
تطاوله بنظم منتشره، وقيدت ما يحتاج إلى تقييد بألفاظ مشهورة البناء، فقلت: مثل فلس وفلوس...»
إلى آخره.
انظر: «المصباح المنير»: ص (1)، و«المعاجم اللغوية»: ص (191).
(٣) «المصباح المنير»: ص (404).
(٤) انظر هذا المعنى في: «بدائع الصنائع»: (92/2)، و«فتح القدير»: (166/2).

ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة ...

قوله: «ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة»:

لأن كل ما كان من أعمال الجوارح لا يتحقق بمجرد النية، ما لم تقترب بها؛ لأنها من قبيل الإنشاء^(١).

والنية لا تؤثر في الإنشاءات.

والتجارة من أعمال الجوارح، فلا تؤثر فيها النية بلا مقارنة لها^(٢).

بخلاف التروك، فإن النية تؤثر فيها بلا شرط الاقتران.

كمن اشترى عبداً للتجارة، فنوى استخدامه، فإنه يبطل كونه للتجارة؛ لمجرد

الاستخدام بدون اقترانها؛ لاستخدامه بالفعل، فإن الاستخدام ترك التجارة^(٣).

وكالمسافر يصير مقيماً؛ لمجرد نية الإقامة، فإنها ترك السفر.

وكذا المفطر يصير صائماً بمجرد النية في وقته، والمسلم يصير كافراً بمجرد نية

الكفر.

بخلاف أضداد هذه الأمور، فإن المشتري للخدمة لا يكون للتجارة بمجرد النية، ولا

الكافر مسلماً، ولا الصائم مفطراً، ولا المقيم مسافراً بمجرد النية بدون الاقتران^(٤).

(١) الإنشاء في اللغة: إيجاد الشيء وإحداثه ابتداءً، ومنه قوله تعالى: (س ن ن ث) . واصطلاحاً: هو ما ليس له نسبة في الخارج تطابقه، بخلاف الخبر ويطلق على ما هو فعل المتكلم (أي إحداث وإلقاء الكلام).

وهو عند الأصوليين أحد قسمي الكلام، إذ الكلام عندهم إما خير أو إنشاء، فالخير: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء: الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب.

انظر: «تاج العروس»: (127/1)، و«طريق الوصول»: ص(49).

(٢) انظر: «فتح القدير»: (124/2)، «حاشية سعدي جليبي»: (124/2).

(٣) انظر: «مجمع الأنهر»: (244/1).

(٤) انظر: «فتح القدير»: (124/2)، و«تبيين الحقائق»: (257/2)، و«البنائية»: (366/3)، و«البحر الرائق»: (367/2).

فلو اشترى شيئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه .

قوله: «فلو اشترى شيئاً للقنية»:

القنية -بالضم والكسر-: المال الذي يحفظه الرجل لنفسه لا للتجارة .
يقال: قنيت الغنم قنية إذا حفظتها لنفسك لا للتجارة . كذا في «المصباح»^(١) .
والأصل ههنا أن التردد وعدم الجزم في أصل النية مما ينافيها على ما سيصرح به في فصل مستقل^(٢) .

فلم توجد نية التجارة ههنا، فلم يكن لها، فلا زكاة فيها .
قلت: فعلى هذا في تفريعه على قوله: «ولا أن تكون مقارنة للتجارة» نظر .
بل المناسب هو تفريعه على قوله: «وشرط نية التجارة في العروض» وإن بعد لفظاً .
والمناسب في التفريع على قوله: «ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة» أن يقول: «فلو اشترى للقنية، ثم نوى للتجارة لا يصير للتجارة بمجرد النية ما لم يتجر، بأن باع، أو عرض على البيع/على ما صرحوا به في باب الزكاة؛ لعدم مقارنة النية للتجارة، فلا زكاة عليه .

[8/ب] وصورة مقارنة النية للتجارة: اشترى ما يصلح لنية التجارة، ناوياً للتجارة، فإنه يكون للتجارة، لوجود مقارنة النية للتجارة، وهو الشراء لها، فعليه الزكاة، بخلاف الصورة المتقدمة^(٣) .

(١) «المصباح المنير»: ص(245) .

(٢) انظر: ص(417)، وانظر: «غمز عيون البصائر»: (79/1) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (366/2) .

ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية، أو الخراجية، أو المستأجرة، أو المستعارة، لا زكاة عليه .

قوله: «ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه»:

وهذا لما تقدم من أنه لا عبرة للنية المجردة عن المقارنة للتجارة . حتى لو قارنها، بأن باع ما خرج من تلك الأراضي، أو عرض علي البيع بنية التجارة، يكون الثمن للتجارة، فتجب فيه الزكاة بعد اجتماع سائر الشرائط . ولو اشترى للتجارة أرضاً عشرية^(١)، أو خراجية^(٢)، فهل تجب فيها الزكاة؟ ففي «فتح القدير»: أنها لا تجب^(٣) . لأنه لو وجب فيها زكاة، لزم اجتماع الحقين في محل واحد بسبب واحد، وهو الأرض، فلم تصح فيها نية التجارة^(٤) . ولذا قيدنا في المسألة السابقة بما يصلح لنية التجارة؛ احترازاً عن هذا^(٥) . ثم إذا لم تصح فيها نية التجارة، ولم تجب الزكاة، بقيت الأرض على وظيفتها التي كانت

.....

عليها من العشر والخراج . وعن محمد في أرض العشر اشتراها للتجارة، تجب الزكاة مع العشر^(٦) . قال في «السراج الوهاج»^(٧): «إن اشترى عيناً من الأعيان إن كان الثمن دراهم أو دنانير، لم تكن للتجارة، إلا أن ينويها عند الشراء . فإن لم يكن له نية، فهو للقنية .

(١) الأرض العشرية: هي التي يجب فيها العشر الذي فيه معنى العبادة، ويشمل:

1- أرض العرب من الغذيب (قرية من الكوفة) إلى أقصى اليمن وعدن .

2- الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً .

3- الأرض التي فتحت عنوة وقهراً .

4- دار المسلم إذا اتخذها بستاناً .

وهذا عند الحنفية . انظر: «بدائع الصنائع»: (284/2)، و«اللباب»: (454/1) .

(٢) الأرض الخراجية هي التي يجب فيها الخراج؛ لأنها في الأصل أرض الكفار . انظر: «المراجع السابقة» .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (125/2) .

(٤) وهذا القول هو الرواية المشهورة عند الحنفية . انظر: «بدائع الصنائع»: (176/2)، و«رد المحتار»: (275/2) .

(٥) وقد ورد هذا الاحتراز عند جماعة . انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (125/2) .

(٦) انظر: «بدائع الصنائع»: (176/2)، و«رد المحتار»: (275/2) .

(٧) السراج الوهاج، ألفه: أبو بكر ابن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى في حدود سنة (800هـ) .

واسمه كاملاً «السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج»، شرح به مؤلفه مختصر القدوري في

ثلاث مجلدات . قال في «كشف الظنون»: «عده المولى المعروف ببركلي من جملة الكتب

المتداولة الضعيفة غير المعتبرة، ثم اختصر هذا الشرح وسماه الجوهرة النيرة» .

قلت: «الجوهرة النيرة» عندي، ولم يذكر أنه اختصره من شيء فإله أعلم . انظر: «كشف

الظنون»: (1631/2) .

وإن كان عرضاً، فإن كان للتجارة، فالمشتري به للتجارة، إلا أن ينوي القنية عند الشراء .
فحينئذ يكون لها، وإن كان لغيرها، إلا أن ينوي له .
وإن اشترى بالنقرة^(١)، أو التبر^(٢)، لا يكون لها إلا بالنية^(٣) . انتهى .

(١) النقرة، قال في «تاج العروس»: «هي القطعة المذابة من الذهب والفضة وهي السبيكة، وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منهما، واقتصر الزمخشري في الأساس على الفضة المذابة .
قلت: (القائل الزبيدي): «وهكذا استعمال العجم إلى الآن يطلقونها على ما سبق من دراهم الفضة التي يتعامل بها عندهم» . «تاج العروس»: (581/3) .
(٢) التبر - بالكسر - الذهب كله، وقيل: هو من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين .
وقيل: هو ما استخرج من المعدن من ذهب وفضة وجميع جواهر الأرض قبل أن يصاغ ويستعمل
وقيل: هو الذهب المكسور، وقيل غير ذلك . انظر: «تاج العروس»: (65/3) .
(٣) لم أظفر به مخطوطاً ولا مطبوعاً .

ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال كالهبة والصدقة والخلع والمهر والوصية لا تصح على الصحيح

قوله: «لو قارنت»:

أي لو قارنت نية التجارة ما ملكه بعقد ليس فيه بدل مال بمال أصلاً، كالهبة، والصدقة^(١).
أو بعد فيه مال لغير مال، كالخلع^(٢)، والمهر^(٣)، والوصية^(٤)، وكذا الصلح عن دم العمد، وبذل العتق^{(٥)(٦)}.

لا تصح تلك النية حتى لا يكون ذلك المال للتجارة بتلك النية على الصحيح، وهو قول محمد.

وأبو حنيفة مع محمد في رواية .
وتصح عند أبي يوسف^(٧).
له: أن النية مقارنة بالعمل، وهو القبول^(٨).

- (١) الصدقة بالتحريك: ما تصدق به، والصدقة محركة: ما أعطيته في ذات الله .
انظر: «القاموس المحيط»: (253/3)، و«المصباح المنير»: (مادة صدق): ص(336) .
(٢) الخلع في اللغة: مأخوذ من قولهم: خلع الرجل ثوبه من بدنه، إذا نزعه، وخلع السلطان واليه، إذا عزله، والمصدر الخلع .
وفي الاصطلاح: «إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه» . انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (209/21)، و«المصباح المنير»: ص(178)، و«رد المحتار»: (441-439/3) .
(٣) المهر لغة: قال ابن فارس: «الميم والهاء والراء، أصلان، يدل أحدهما على أجر في شيء خاص، والآخر شيء من الحيوان، فالأول، المهر: مهر المرأة أجرها.. والأصل الآخر: المهر: الفرس ذات المهر، والمهر: عظم في زور الفرس» .
وفي الاصطلاح: المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو العقد .
وعرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء .
انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (281/5)، بتصرف، و«رد المحتار»: (101-100/3) .
(٤) الوصية لغة: وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعد وصلته .
وفي الاصطلاح: «تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع» .
انظر: «المصباح المنير»: ص(662)، و«أنيس الفقهاء»: ص(111) .
(٥) العتق: إزالة الملك .
وفي الاصطلاح: «قوة حكمية تظهر في حق الأدمي بانقطاع حق الأغيار عنه» .
انظر: «معجم المصطلحات الفقهية»: (471/2)، و«أنيس الفقهاء»: ص(60) .
(٦) اختلفوا في ذلك؛ بناء على أنه عمل التجارة أولاً؟ . انظر: «تبين الحقائق»: (257/1) .
(٧) انظر: «بدائع الصنائع»: (93/2)، و«فتح القدير»: (125/2)، و«مجمع الأنهر»: (244/1)، و«العناية» بهامش «فتح القدير»: (125/2) .
وقيل الاختلاف على القلب، ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يكون للتجارة، وفي قول محمد: يكون للتجارة . انظر: «المراجع السابقة» .
(٨) وإن لم يقارن عمل التجارة، وهذا؛ لأن التجارة اكتساب المال، فلا يدخل في ملكه إلا بقبوله، فهو =

ولمحمّد: أن النية في هذه الصورة لم تقارن بالعمل؛ لأن العقود ليست بتجارة، ومقارنتها بالقبول غير معتبر^(١).

وإنما المعتبر مقارنتها بالتجارة، والقبول ليس بتجارة. بخلاف ما لو قارنت نية التجارة ما ملكه بالإرث، فإنها لا تصح بالاتفاق؛ لعدم صنعه فيها أصلاً.

والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالإجماع على التفصيل المذكور، وفيما يرثه لا تصح بالإجماع، وفيما يملكه بالعقود المذكورة من الهبة ونحوها على الخلاف^(٢).

كسبه، فصح قران النية به كالشراء . وقد رجحه الكمال ابن الهمال .
انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (125/2)، و«بدائع الصنائع»: (93/2)، و«البنائية»: (367/3) .

(١) انظر: «بدائع الصنائع»: (93/2)، و«البنائية»: (367/3) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (125/2) .

وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول فإن قصد به التجارة، ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء، وإن قصد به الحمل والركوب أو الأكل، فلا زكاة أصلاً.

قوله: «وفي السائمة»:

قال في فتح القدير: «السائمة^(١) هي التي ترعى ولا تعلف في الأهل، وفي الفقه: هي تلك مع قيد كون ذلك؛ لقصد/ الدر والنسل حولاً أو أكثر»^(٢).
«فلو أسيمت للحمل والركوب لم تكن السائمة المستلزمة شرعاً لحكم وجوب الزكاة، بل لا زكاة فيها.

[٩/أ]

ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة، لا زكاة السائمة»^(٣).

قوله: «أكثر الحول»:

حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة، حتى لا يجب فيها الزكاة^(٤).
وقالت الشافعية في بعض الوجوه: يشترط الرعي في جميع الحول كالنصاب، ولا عبرة بالأكثر^(٥).
قلنا: للأكثر حكم الكل في مواضع، فنعتبره ههنا أيضاً احتياطاً.

قوله: «إن قارنت»:

أي نية التجارة، يعني لو اشتراها للتجارة، وأسامها للتجارة، ففيها زكاة، ويعتبر الحول من وقت الشراء.
بخلاف ما لو اشتراها للتجارة، ثم جعلها سائمة، ففيها زكاة السائمة ويعتبر الحول من وقت جعلها سائمة.
ولا تعتبر نية الإسامة، ما لم تتصل بفعل الإسامة، كذا في «الشرح»^(٦).

(١) هذا التعريف للسائمة في الاصطلاح، أما في اللغة: فقال في المصباح: سامت الماشية رعت بنفسها، ويتعدى بالهمزة فيقال: أسامها راعيتها.

قال ابن خالويه: «ولم يستعمل اسم المفعول من الرباعي، بل جعل نسياً منسياً، ويقال: أسامها، فهي سائمة، والجمع سوائم». انظر: «المصباح المنير»: ص (297).

(٢) «فتح القدير»: (127/2).

(٣) «فتح القدير»: (127/2).

(٤) انظر: «الاختيار»: (237/1).

(٥) انظر: «المذهب»: (199/1).

(٦) انظر: «البحر الرائق»: (336/2).

وأما النية في الصوم: فشرط صحته لكل يوم، ولو علقها بالمشيئة صحت؛ لأنها إنما تبطل الأقوال، والنية ليست منها

قوله: «فشرط صحته لكل يوم»:

هكذا ذكره في قاضي خان، حيث قال: «ثم عندنا لا بد من النية لكل يوم، وعند مالك يكفيه نية واحدة لجميع الشهر»^(١). انتهى .
هذا بيان كيفيتها .

وأما حقيقتها: فهي معرفته بقلبه أن يصوم، كذا في «الخلاصة»^(٢).
فعلم أن النية باللسان ليست بشرط، وقالوا: إنها سنة^(٣).

قوله: «ولو علقها بالمشيئة صحت»:

قال في البزازية: «لو قال نويت أن أصوم غداً إن شاء الله، تجوز النية استحساناً؛ لأنه في مثل هذا يذكر لطلب التوفيق من الله تعالى .
والقياس أن لا يصير صائماً؛ لبطلانها بالثنية، كالتصرفات القولية .

فعلى هذا من جعل الإيمان مجرد التصديق لا يبطل بالحق الاستثناء ولا يكفر من استثنى .

وعند العامة: الإقرار -أيضاً- ركن أو شرط، لكنه لا يكفر بالاستثناء؛ لأن التأويل^(٤) الفاسد يمنع التكفير، كالصحيح»^(٥). انتهى .
يعني أن التأويل بطلب التوفيق من الله تعالى يمنع التكفير عنه، وإن كان فاسداً، ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان، وهذا في حال الاختيار .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش الفتاوى الهندية: (201/1)، وانظر: «بدائع الصنائع»: (226/2) .
ولتوثيق مذهب مالك انظر: «الكافي» لابن عبد البر: (335/1)، و«بلغة السالك والشرح الصغير»: (228/1، 229) .

(٢) وبمثله في «خلاصة الفتاوى»: (252/1) في المحيط، انظر: «البحر الرائق»: (452/2) .
(٣) أجمع أهل العلم على أن محل النية القلب، ولم ينازع في ذلك أحد . لكن الخلاف جرى بينهم في حكم التلطف بالنية، هل هو على جهة الشرطية أو على جهة السنية، وهل هو بطريق السر أو الجهر، وهل هو في كل العبادات أو في بعضها .

وهذا كله نزاع حادث، ولم يعرف في عهد الصحابة ولا التابعين من أوجب التلطف بها أو استحبه، وقد نقل «شيخ الإسلام» اتفاق الأئمة على ذلك، وأنه لم يقل بالتلطف بالنية إلا بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية، وقد غلطهم المحققون منهم .

انظر: «النية وأثرها في الأحكام الشرعية»: (336/1) وما بعدها .

(٤) التأويل في اللغة مأخوذ من آل يؤول إذا رجع .

واصطلاحاً: «حمل ظاهر اللفظ على معنى محتمل مرجوح بدليل»، أو «صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المحتمل احتمالاً مرجوحاً لدليل يعضده» . وهو على قسمين:

-تأويل قريب: وهو ما كان قريباً إلى الفهم، غير مزاحم بالقواعد الشرعية العامة ومقتضيات الأوضاع اللغوية والعرفية، وغير فاقد لشرط من شروط صحة التأويل .

-وتأويل بعيد: وهو ما كان خلاف التأويل القريب .

انظر: «المصباح المنير»: ص (29)، و«تيسير الأصول»: ص (41-42) .

(٥) «الفتاوى البزازية» بهامش الفتاوى الهندية: (96/4)، وصححه الحلواني من الحنفية، انظر: «البحر الرائق»: (458/2) .

وأما في حال الاضطرار^(١) كما في الإكراه الملجئ^(٢)، فالإقرار ركنٌ أو شرط يجوز إسقاطه

في تلك الحالة .

(١) الاضطرار مأخوذٌ من الضرورة . والضرورة لغة: قال في «المقاييس»: «الضاد والراء ثلاثة أصول: الأول: خلاف النفع، والثاني: اجتماع الشيء، والثالث: القوة . فالأول: الضّرّ خلاف النفع، ويقال: ضرّه يضّرّه ضرّاً، ثم يحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه» .
وقال في اللسان: «الضّر: الهزال وسوء الحال... فكل ما كان من سوء حال وفقراً وشدة في بدن فهو ضّرّ، وما كان ضدّاً للنفع، فهو ضّرّ... والضرر: النقصان يدخل في الشيء» .
وفي الاصطلاح: «حالة تطرأ على الإنسان، بحيث لو لم تراعى لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية» . انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (3/360)، و«لسان العرب»: (4/482-483)، و«رفع الحرج» للباحسين: ص(438) .
(٢) «الإكراه الملجئ أو الكامل: وهو بما يفوت النفس أو العضو، وهذا معدم للرضا، مفسد للاختيار» . انظر: «كشف الأسرار» للبزدوي: (4/632)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة»: ص(187) .

والفرض والسنة والنفل في أصلها سواء

قوله: «والفرض والسنة والنفل»:

قال في فتح القدير: «أقسام الصوم: فرض، وواجب^(١)، ومسنون^(٢)، ومندوب^(٣)، ومكروه تنزيهاً^(٤)، وتحريماً^(٥)». فالأول: رمضان وقضاؤه، والكفارات^(٦) للظهار^(٧)، والقتل واليمين، وجزاء الصيد، وفدية

[9/ب]

الأذى في الإحرام؛ لثبوت هذه بالقاطع سنداً، ومتناً، والإجماع عليها، والواجب المنذور . والمسنون: عاشوراء مع التاسع . والمندوب: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويندب فيها كونها الأيام البيض . وكل صوم ثبت بالسنة طلبه، والوعد عليه، كصوم داود #، ونحوه . والنفل ما سوى ذلك، مما لم تثبت كراهته . والمكروه تنزيهاً: عاشوراء مفرداً عن التاسع، ونحو صوم يوم المهرجان^(٨) .

- (١) الواجب في اللغة: اللازم والساقط . وفي اصطلاح الحنفية: «عبارة عما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة، من حيث الثبوت أو الدلالة، أو هما معاً» . انظر: «المصباح المنير»: ص(648)، و«أصول الشاشي»: ص(379)، و«المغني»: ص(84)، و«تاريخ التشريع» للخضري: ص(151) .
- (٢) السنة في اللغة: الطريقة . وفي اصطلاح الحنفية: عرفها النسفي فقال: «الطريقة السلوكية في الدين، لا على وجه الفرض والوجوب» . انظر: «المصباح المنير»: ص(292)، و«كشف الأسرار»: (455/1) .
- (٣) هو مرادف للنفل في غالب إطلاقاتهم، وهو في اللغة: الدعاء، وقيل: لأمر مهم . وفي اصطلاح الحنفية: «ما شرع زيادة على الفرائض والواجبات» . وزاد بعضهم: «والسنن» . انظر: «المصباح المنير»: ص(597)، و«أصول الشاشي»: ص(380)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة»: ص(133) .
- (٤) المكروه في اللغة: ضد المحبوب . وفي الاصطلاح: عبارة عما كان تركه أولى من فعله ولم يئنه عنه بدليل قطعي . وهو نوعان: ذكر أحدهما هنا وهو المكروه تنزيهاً، والمراد به: ما كان إلى الحلال أقرب . انظر: «المصباح المنير»: ص(572)، و«ميزان الأصول»: ص(43)، و«المدخل إلى مذهب أبي حنيفة»: (138) .
- (٥) المكروه تحريماً: ما كان إلى الحرام أقرب، إلا أنه نهي عنه بدليل ظني . انظر: «القاموس الفقهي»: ص(318)، و«المدخل إلى مذهب أبي حنيفة»: ص(137) .
- (٦) الكفارات: جمع كفارة، وهي في اللغة: مشتقة من كفر الشيء إذا غطاه، وهو أصل الباب، ويقال للفلاح: كافر؛ لأنه يكفر البذر أي يستره . واصطلاحاً: ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهما، سمي به؛ لأنه يكفر الذنب ويستره . انظر: «المصباح المنير»: ص(535)، و«التعريفات الفقهية»: ص(182) .
- (٧) الظهار: في اللغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا، كأنه ولَّى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة . وفي الاصطلاح: قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي . انظر: «المصباح المنير»: ص(387)، و«أنيس الفقهاء»: ص(57) .
- (٨) يوم المهرجان: يوم في طرف الخريف، وهو أول حلول الشمس في الميزان، وهو عيد للفرس . ووجه الكراهة في صومه أنه يوم يعظمه الكفار، فيكون تخصيصه بالصوم دون غيره، موافقة في تعظيمه فكره . وعلى هذا قياس كل عيد للكفار أو يوم يفرّدونه بالتعظيم .

وتحريماً: أيام التشريق والعيدين»^(١) . انتهى .
 جعل المنذور بعضهم من الفرض، ورجحه في «الشرح»^(٢) .
 ولا يخفى عليك أن الأقسام كلها سواء في أصل النية^(٣)، إلا أن المصنف اكتفى بذكر
 الثلاثة؛

لأن المكروه بكلاً نوعيه غير معتبر، وما بقي منها يمكن إرجاعها بالتأويل إلى الثلاثة
 المذكورة، فلذا اكتفى بها .

ونص «ابن عابدين» على أن الصائم إذا قصد بصومه التشبه كانت الكراهة تحريمية .
 انظر: «حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح»: ص (351)، و«رد المحتار»: (376/2) .
 (١) «فتح القدير»: (225/2) .
 (٢) انظر: «البحر الرائق»: (450/2)، ولفظه: «والأظهر أن يضم المنذور بقسميه إلى المفروض»،
 وزاد: «وأن يجعل قسم الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيه وصوم قضائه عند الإفساد وصوم
 الاعتكاف» .
 والمراد بقول المصنف «بعضهم» الكاساني، وانظر قوله في: «بدائع الصنائع»: (209/2) .
 (٣) في أصل النية، يعني من حيث كونها شرطاً لصحة ما ذكر على السوية، لكنها من حيث التعيين
 وعدمه فتختلف . انظر: «غمر عيون البصائر»: (80/1) .

وأما النية في الحج فهي شرط صحته أيضاً، فرضاً كان أو نفلاً، والعمرة كذلك، ولا تكون إلا سنة .

قوله: «ولا تكون إلا سنة»:

أي العمرة^(١) لا تكون إلا سنة عندنا^(٢) .
وقال الشافعي: إنها فرض^(٣)؛ لقوله تعالى: (عِ كُكْ كُكْ)^(٤) .
ولنا: ما رواه الترمذي^(٥) أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل^(٦) .

(١) العمرة - بضم العين وسكون الميم- في اللغة: الزيارة، وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره: أعانه على أدائها .

وفي الاصطلاح: «قصد الكعبة للنسك -وهو السعي والطواف-» .
انظر: «المصباح المنير»: ص (429)، «أنيس الفقهاء»: ص (49) .
(٢) وهو المعتمد في مذهب الحنفية، إذ قيل بأنها واجبة، وقيل: فرض كفاية .
انظر: «بدائع الصنائع»: (477/2)، و«فتح القدير»: (62/3)، و«الاختيار»: (204/1)، و«تبيين الحقائق»: (83/2)، و«البنية»: (417/4)، و«البحر الرائق»: (104/3) .
(٣) وهو المنصوص في الجديد .

انظر: «الأم»: (113/2)، و«المجموع»: (109/7)، «المهذب»: (272/1) .
(٤) سورة البقرة: الآية (196)، ووجه الاستدلال: أن الأمر يقتضي الوجوب، وقد عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه .

انظر: «المغني»: (224/3) .
(٥) محمد بن عيسى بن سورة السلمي، الإمام المحدث الحافظ المؤرخ الفقيه، تتلمذ على البخاري، وشاركه في بعض شيوخه، ورحل إلى خراسان والعراق والحرمين، ولد في سنة (209 هـ)، وتوفي في سنة (275 هـ)، من مؤلفات: «الجامع الصحيح»، و«والشمائل»، وغيرها . انظر: «وفيات الأعيان»: (278/4)، و«تذكرة الحفاظ»: (633/2)، و«تهذيب التهذيب»: (387/9) .
(٦) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟: (27/3)، رقم (931)، وقال حديث حسن صحيح -وهذا لفظه-، وكذا أخرجه أحمد في مسنده لفظ: «وأن تعتمر خير لك»: (116/3)، وكلاهما من طريق الحجاج بن أرطاة .
وأخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الحج، باب المواقيت: (285/2-286)، رقم (223، 226) من طريقين:

1-كطريق الترمذي .

2-طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر .

قال ابن حجر في «الفتح»: (597/3) بعد ذكره لهذا الحديث من طريق الحجاج: «الحجاج ضعيف» .

وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: (285/2): «ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف» .

والحديث أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي، من رواية الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنذر عنه . والحجاج ضعيف، قال البيهقي: «المحفوظ عن جابر: موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره، وروي عن جابر بخلاف ذكر مرفوع أصح، يعني حديث ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف» .

ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة عن الأسانيد: أن الترمذي صححه من هذا الوجه، وقد نبه الإمام على أنه لم يزد على قوله: حسن في جميع الروايات إلا رواية الكروخي فقط، فإن فيها: حسن صحيح . وفي تصحيح نظر كبير، من أجل الحجاج، فإن الأكبر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس» .

=

ولا حجة له في الآية؛ لأن القرآن في النظم لا يقتضي القران في الحكم^(١).

ولو سلّم، فقرانها إنما هو في الإتمام، وذلك إنما يكون بعد الشروع^(٢).

وقال النووي في المجموع: (6/7): «ينبغي ألا نعتبر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه، ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة، لا يعرف إلا من جهته». (١) هذه القاعدة من جملة التمسكات التي ذكر الأحناف بأنها فاسدة وصورة هذه القاعدة: أن حرف الواو متى دخل بين الجملتين التامتين، فالجملة المعطوفة تشارك المعطوف عليها في الحكم المتعلق بها عند بعض العلماء؛ لأن العطف يقتضي المشاركة، واعتبروا بالجملة الناقصة، وردّ عليهم الحنفية بأن هذا فاسد؛ لأن الشركة إنما تجب في الجملة الناقصة؛ لافتقارها إلى ما تتم به، فإذا تم بنفسه لم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه. انظر: «شرح المغني»: (305/1-306). (٢) انظر: «شرح العناية» بهامش فتح القدير: (62/3)، و«البنائية»: (421/4).

والمندور كالفرض، ولو نذر حجة الإسلام لا يلزمه إلا حجة الإسلام، كما لو نذر الأضحية، والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية .

قوله: «والمندور كالفرض»:

أي المندور في العبادات كالمفروض منها في اشتراط النية لصحتها^(١) .

قوله: «ولو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا حجة الإسلام»:

وذلك لما ذكرنا: أن النذر لا يصح إلا بشروط^(٢)، منها :
- أن لا يكون المندور عليه واجباً في الحال، أو في ثاني الحال، والمندور ههنا حجة الإسلام .

وهو يحتمل أن يكون واجباً عليه في ثاني الحال، وإن لم يكن واجباً عليه في الحال، فلا يصح نذره، فعليه حجة واحدة، يقع عنها .

بخلاف ما إذا كان المندور غير حجة الإسلام، أو مطلق الحج، بأن قال: لله عليّ أن أحج، ولم يقيد بحجة الإسلام، وعليه حجة الإسلام .

فإنه يلزم عليه حجتان: المندورة، وحجة الإسلام .
إلا إذا أراد ذلك المطلق حجة الإسلام، فإنه حينئذ يلزم عليه حجة واحدة أيضاً - أعني حجة الإسلام - كما في الزيّلعي من «الأضحية»^(٣) .

قوله: «كما لو نذر الأضحية»:

قال في «أضحية» الزيّلعي: ولا يجب من الأضحية على الغني أكثر من الواجب عليه بسبب يساره، إلا إذا التزم التضحية بالنذر، ونوى^(٤) غير الواجب في ذمته، وهي الشاة التي وجبت بسبب اليسار فحينئذ يجب عليه أن يتصدق بالمندور مع الواجب الذي في ذمته .

.....

[10/]

وكذا إذا أطلق النذر، ولم يرد به الواجب/ في ذمته، يجب عليه غيره معه .
وإن أراد به الواجب بسبب اليسار لا يلزمه غيره؛ لأن النذر إيجاب، والإيجاب ينصرف إلى غير الواجب ظاهراً، ولكن يحتمل الصرف إلى الواجب تأكيداً له .
ونظيره النذر بالحج، وعليه حجة الإسلام، فإنه يلزمه حجة أخرى، إلا إذا عني به ما هو الواجب عليه^(٥) . انتهى .

فعلى هذا تنظير نذر حجة الإسلام بنذر الأضحية نظر^(٦)، بل الأولى في التنظير نذر الأضحية الواجبة بسبب اليسار، بأن قال: كما لو نذر الأضحية الواجبة عليه بسبب اليسار، فإن نذر الأضحية مطلقاً نظير نذر الحج مطلقاً، لا نظير نذر حجة الإسلام كما علم من كلام الزيّلعي .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (81/).

(٢) انظر في شروط النذر: «الفقه الإسلامي وأدلته»: (2554/4) .

(٣) انظر: «تبيين الحقائق»: (5/6) .

(٤) في «تبيين الحقائق»: (5/6): «وعني» .

(٥) «تبيين الحقائق»: (5/6) مع اختلاف يسير .

(٦) لعل الأشبه أن يقوله: «فيه نظر» .

وحمله على المقيد خلاف المتبادر، ومن لم يتقطن عما هذه ^(١) الدقيقة، فقد وقع في الغلط.

قوله: «والقضاء في الكل»:

أي في كل ما ذكر من العبادات من الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة .

(١) لعل الأشبه أن يقول: «عما في» .

وأما الاعتكاف فهي شرط صحته، واجباً كان أو سنة أو نفلاً . وأما الكفارات
فالنسية شرط صحتها، عتقاً أو صياماً أو إطعاماً .

قوله: «وأما الاعتكاف»:

- هذا التقسيم منافٍ لإطلاق ما ذكر «القُدوري»^(١)، حيث قال: «إن الاعتكاف^(٢)
مستحب»^(٣) .
ولإطلاق ما ذكره «الهداية»^(٤) أيضاً، حيث قال: «والصحيح أنه سنة مؤكدة»^(٥) .

والحق ما ذكره في «فتح القدير»، حيث قال فيه: «والحق خلاف كل من إطلاق
القُدوري والهداية، بل الحق أن يقال: الاعتكاف ينقسم إلى: واجب - وهو المنذور تنجيهاً^(٦)
أو تعليقاً .

وإلى سنة مؤكدة - وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإلى مستحب، وهو ما
سواهما»^(٧) . انتهى . وهكذا جزم في الزيلعي^(٨) وكمال الدراية^(٩) .
فمراده ~ بالسنة هي المؤكدة، وهي ما كان في العشر الأواخر من رمضان على
كيفية مخصوصة واطب عليها النبي #، ولا يخرج من عهده إلا بإتيانه على وجه صدر
عن النبي # كماً، وكيفاً، وزماناً .

- (١) القُدوري: هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين الفقيه البغدادي الحنفي المعروف
بـ«القُدوري»، ولد سنة (392)، وتوفي سنة (428) .
ووجه نسبته: قيل: إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد، يقال لها: قدورة، وقيل: نسبة إلى بيع القدور .
في زمانه آلت إليه رئاسة الحنفية .
من مؤلفاته: «الكتاب» مختصره الشهير في الفقه، و«التجريد»، وغيرها .
انظر: «الجواهر المضية»: (247/1-250)، رقم (179)، و«تاج التراجم»: (19-20)،
و«الفوائد البهية»: (30-31) .
(٢) الاعتكاف في اللغة: اللزوم والحبس .
وفي الاصطلاح: «عبارة عن المقام في مكان مخصوص وهو المسجد بأوصاف مخصوصة من
النية والصوم وغيرهما» . انظر: «المصباح المنير»: ص(424)، و«الاختيار»: (176/1) .
(٣) «مختصر القُدوري» مع «التصحيح والترجيح»: ص(207) .
(٤) لو قال: «ما ذكره في الهداية» لكان أنسب .
و«الهداية»: لمؤلفه علي بن أبي بكر بن عبد الجليل أبو الحسن الفرغاني المرغيناني المتوفى سنة
(593) هـ .
وقد شرح في كتابه هذا منته المشهور «بداية المبتدي»، جمع فيه بين عيون الرواية ومتون الدراية
تاركاً للزوائد في كل باب، معرضاً عن هذا النوع من الإسهاب .
قال في «الفوائد البهية»: «... وكل تصانيفه مقبولة معتمدة لا سيما الهداية، فإنه لم يزل مرجعاً
للفضلاء، ومنظراً للفقهاء» . وهذا الكتاب عليه شروح كثيرة، منها: «فتح القدير» لابن الهمام،
و«البنية» للعيني، وغيرهما .
انظر: «الفوائد البهية»: ص(142)، مقدمة «الهداية» مع «فتح القدير»: (9/1) .
(٥) «الهداية» مع فتح القدير: (304/2) .
(٦) التنجيز مأخوذ من نجز الشيء فهو ناجز أي حضر . انظر: «تاج العروس»: (83/4)،
و«المصباح المنير»: ص(594) .
(٧) «فتح القدير»: (304/2-305)، مع اختلاف يسير .
(٨) انظر: «تبيين الحقائق»: (348/1) .
(٩) بحثت عن تعريف بهذا الكتاب فلم أجد .

وقد ثبت في محله أن اعتكاف النبي # وقع في تمام العشر الأواخر من رمضان ^(١)، على وجه لا يخرج عنه إلا لضرورة حاجة الإنسان .
فما يفعله بعض الناس في زماننا من أنهم يعتكفون في العشر الأواخر، ويخرجون بلا ضرورة؛ لمجرد الإفطار والأكل في بيوتهم، ويمكنون فيها بلا ضرورة، زعماً منهم أنها نافلة، فليس في شيء من السنة المؤكدة، بل من قبيل المستحب .
وتفصيل هذا في شرحنا على «الملتقى» ^(٢)، و«رسالتنا المفردة» ^(٣) .

(١) روى أبو هريرة وعائشة أنه ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .

(٢) لم أقف عليه .

(٣) لم أقف عليه .

وأما الضحايا فلا بد فيها من النية، لكن عند الشراء لا عند الذبح .

قوله: «وأما الضحايا»:

جمع ضحية، مثل عطية وعطايا، كذا في «المصباح»^(١) .

قوله: «فلا بد فيها من النية»:

لأنها عبادة مقصودة .

قوله: «لكن عند الشراء لا عند الذبح»:

فيه بحث؛ لأنه إن أراد به بيان وقت النية اللازمة في الأضحية فهو ممنوع؛ لأن وقتها ليس وقت الشراء فقط .

كيف لو اشترى شاة للتجارة، ثم في يوم الأضحية نوى لها وذبحها يجرئه .

فالصواب أن يقول: عند الشراء، أو عند الذبح .

أو يقول: لكن يكفي وجودها عند الشراء، وإن لم يوجد عند الذبح^(٢) .

ولذا قال في «اليزازية»: «ذبح المشتراة / للأضحية، بلا نية الأضحية، جازت اكتفاء بالنية عند الشراء»^(٣) .

وأراد به لزوم النية عند الشراء؛ لتعيين الأضحية .

فهذا مع كونه خلاف المتبادر من كلامه، يأباه قوله الآتي: «وهل تتعين الأضحية» .

لأنه حينئذ يلزم الاستدراك .

[10/ب]

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص (359) .

وهي في الاصطلاح: «اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القرية في يوم

مخصوص عند وجود شرائطها وسببها» . انظر: «تبيين الحقائق»: (2/6) .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (82/1) .

(٣) «الفتاوى اليزازية» بهامش الهندية: (292/6) .

وتفرع عليه: أنه لو اشتراها بنية الأضحية، فذبحها غيره بلا إذن، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه لا يجزئه، كما في أضحية «الذخيرة»، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه.

قوله: «أجزأته»:

أي المالك؛ لوجود النية منه للأضحية وقت الشراء .
وذبح الفضولي ^(١) لا يضره؛ لأنه مأذون له للذبح دلالة؛ لأن صاحب الأضحية لا يتولى ذبحها بنفسه عادة، بل يفوض إلى غيره، فصار مأذوناً له كالقصاب ^(٢)، إذا شد رجل شاته للذبح، فذبحها إنسان غيره بغير أمره، لا يضمن؛ لأنه مأذون له دلالة .

قوله: «وإن ضمنه لا يجزئه»:

بل يجزيء الذابح إن نواها عن نفسه؛ لأنه ذبح وقع في ملكها بالضمن بطريق الاستناد .
كما لو غصب ^(٣) أضحيته غيره، وذبحها عن نفسه، وضمن القيمة لصاحبها أجزأه ما

.....

صنع؛ لأنه ملكها بسابق الغصب .
وكذا لو سرق سارق أضحية غيره، وذبحها عن نفسه، وضمن الضامن أجزأه عنه؛ لأنه ملكها بالضمن حين قبض بطريق الاستناد .
خلاف ما لو ذبح المودع شاة الوديعة ^(٤)، والمستعير شاة العارية ^(٥)، والمستبضع شاة

(١) الفضولي في اللغة: قال ابن فارس: «الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة في شيء»

وفي المعجم الوسيط: «المشتغل بأمور لا تعنيه» .
وفي الاصطلاح: «من يتصرف في حق غيره بلا إذن شرعي» .
انظر: «المعجم الوسيط»: (719/2)، و«البحر الرائق»: (160/6) .
(٢) جاء في الهامش: «وكمّن أحضر فعلة لهدم داره فجاء إنسان فهدم إذنه لا يضمن استحباباً .
والأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة لكل واحد من آحاد الناس دلالة كالذبح .

وكل عمل يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة بكل واحد من آحاد الناس كما لو علق الشاة للسلخ، فجاء إنسان وسلخ بغير إذنه يضمن؛ لأن الناس يتفاوت (هكذا ولعلها: يتفاوتون) في السلخ دون الذبح» . كذا في «العمادية» .

(٣) الغصب في اللغة: أخذ الشيء قهراً وظلماً .
وفي الاصطلاح: «أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده» .

انظر: «المصباح المنير»: ص (448)، و«أنيس الفقهاء»: ص (100) .
(٤) الوديعة في اللغة: فعلية بمعنى مفعولة، من الودع وهو الترك .
وفي الاصطلاح: «هي أمانة تركت للحفظ والمضاربة للاسترباح» .

انظر: «المصباح المنير»: ص (653)، و«أنيس الفقهاء»: ص (92) .
(٥) العارية في اللغة: بالتشديد -كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار، وقيل: مستعار بمعنى: متعاور أي متداول ومتناوب .

وفي الاصطلاح: «هي هبة المنافع» .
انظر: «طلبة الطلبة»: (177)، و«الاختيار»: (68/3) .

البضاعة، والمرتهن شاة الرهن^(١)، ..
والوكيل بشراء الشاة المشترى للموكل أو الوكيل - بحفظ ماله - شاة موكله .
أو أحد الزوجين شاة الآخر عن نفسه، فإنه لا يجزئ في كل هذه الصور عن الذابح؛
لأن الأضحية في الصور الست تدخل في ضمانه بالذبح؛ فلم يتقدم ملكه على وقت
المباشرة بالاستثناء فلا يجزئ عنه، كذا في «الخلاصة»^(٢) .

(١) الرهن في اللغة: الثبات والدوام، والحبس .
وفي الاصطلاح: «حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه» .
انظر: «المصباح المنير»: ص (242)، و«أنيس الفقهاء»: (107) .
(٢) «الخلاصة»: (312/4) .

وهل تتعين الأضحية بالنية؟ قالوا: إن كان فقيراً، وقد اشتراها بنيتها تعينت، فليس له بيعها، وإن كان غنياً لم تتعين، والصحيح أنها تتعين مطلقاً، فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية، ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في «البدائع» من الأضحية، قالوا: والهدايا كالضحايا .

قوله: «وهل تتعين الأضحية بالنية»:

أي بالشراء بنية الأضحية كما هو الظاهر من كلامه الآتي، وإلا فلا تتعين بمجرد النية بلا شراء وذبح .
ولذا قال في «قاضي خان»: «لو كانت الشاة عنده فأضمر بقلبه أن تكون أضحية لا تصير أضحية في قولهم جميعاً»^(١) .
ثم قال: «إذا اشترى شاة بغير نية الأضحية، ثم نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية .
وروى الحسن^(٢) عن أبي حنيفة: أنها لا تصير أضحية»^(٣) .
وفصله في «الخلاصة» فقال: «إنه لو نذر في الأضحية بأن قال: لله عليّ أن أضحي بهذه الشاة يجب بالإجماع .
وأجمعوا أيضاً أنها لا تصير واجبة بمجرد النية بأن نوى بأن يضحي بهذه الشاة التي عنده، ولم

يذكر بلسانه شيئاً، وبالشراء بنية الأضحية، إن كان المشتري غنياً لا يجب عليه باتفاق الروايات .

حتى لو باعها واشترى أخرى بثمنها، والثانية شر من الأولى، جاز، ولا يجب عليه شيء، وإن كان المشتري فقيراً .
قال في شرح «الشافعي»^(٤): «من اشترى شاة؛ ليضحي بها، تعينت لها بالنية عند الطحاوي .

قال: ومذهب الجمهور أنها تصير لها، إلا أن يقول: عليّ أن أضحي بها؛ لأن نفس

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش الهندية بمعناه: (346/3) .
(٢) لعله الحسن بن زياد من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وهو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي، الكوفي الأصل، نزيل بغداد . كان أحد الأذكىاء البارعين في الرأي، محباص للنسبة واتباعها، عالماً بروايات أبي حنيفة، مقدماً في السؤال والتفريع .
-خلف مؤلفات في الفقه والحديث، توفي سنة (204) تقريباً .
انظر في ترجمته: «تاريخ بغداد»: (317/7)، و«الطبقات السنية»: (59/3)، و«الجواهر المضنية»: (57-56/2) .

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش الهندية: (346/3)، وقال بعدها: «لو باعها يجوز بيعها وبه نأخذ» .
(٤) الشافعي، لمؤلفه: عبد الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد الدين محمود بن محمد الكردي .

كتاب في فروع الحنفية، قال في «كشف الظنون»: «ذكر أنه لما فرغ من الخطوط التي تميز مسائل الكافي أراد أن يجمعها ورسمه بالشافعي، فأراد أن يكتب علامة الخلاف في الكنز والوافي فيما كان فيه الخلاف بين الإمامين فقط». انتهى . وأما بالنسبة لشروحه فلم أظفر بشيء منها .
انظر: «كشف الظنون»: (1023/2) .

النية غير موجبة . هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني^(١) «^(٢)» .
وذكر الإمام خَوَاهِر زَادَه في ظاهر الرواية^(٣) عن / أصحابنا تصوير واجبة وهكذا
ذكره الطحاوي .
وفي الزيادات^(٤) : رجل اشترى شاة فأوجبها أضحية، وجبت عليه موسراً كان أو
معسراً .

.....

واختلف المشايخ في قوله: «فأوجبها أضحية»: قال بعضهم: أوجبها بلسانه بعد الشراء، فيقول: لله عليّ أن أضحي بهذه الشاة .

- (١) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح، أبو محمد الحلواني، ويقال: الحلواني شمس الأئمة، من كبار فقهاء الحنفية في وقته، توفي سنة (456 هـ) ومن مؤلفاته: «المبسوط والنوادر»، و«شرح الجامع الكبير» وغيرها . انظر: «الجواهر المضية»: (429/2)، و«الفوائد البهية»: ص (95) .
- (٢) وقال: إنه ظاهر الرواية، وروي كذلك عن الزعفراني من الحنفية كذلك . انظر: «البحر الرائق»: (320/8) .
- (٣) «ظاهر الرواية» عبارة عن لقب لستة كتب نهض بتصنيفها محمد بن الحسن الشيباني، وهي: «المبسوط» (الأصل)، و«الجامع الصغير»، و«الجامع الكبير»، و«السير الصغير»، و«السير الكبير»، و«الزيادات»، وهذه الكتب هي أساس المذهب الحنفي . انظر: «المذهب الحنفي»: (261/1-262) .
- (٤) «الزيادات»: أحد كتب فروع المذهب الحنفي وأحد كتب ظاهر الرواية لمؤلفها محمد بن الحسن الشيباني، وقيل: بأنه لما ألف الجامع الكبير استدرك عليه ما فاتته من المسائل فسمي الزيادات . انظر: «المذهب الحنفي»: ص (261-262) .

وقال بعضهم: أراد به أنه اشتراها بنية الأضحية». انتهى كلام «الخلاصة»^(١). وهكذا في «البزازية» -أيضاً- حيث قال فيها: وبالشراء لها لو كان المشتري غنياً، لا يجب باتفاق الروايات، فله بيعها، وإن كان فقيراً، وذكر في «الشافعي»^(٢) أنها تتعين بالنية، والجمهور: لا، إلا أن يقول بلسانه: علي أن أضحى بها. وذكر بكر^(٣) في ظاهر الرواية عنا: يجب بالشراء بها. وفي الزيادات: اشترى وأوجبها أضحية تجب هي، موسراً أو معسراً. قيل معناه: أوجبها بلسانه. وقيل: أراد به: اشتراها بنية»^(٤). انتهى. فعلم منه أن قوله ~ والصحيح أنها تتعين مطلقاً على خلاف اتفاق الروايات، فلا صحة له إلا على تأويل بعضهم لفظ الزيادة بالشراء بنية الأضحية، وذا خلاف الصحيح. **قوله: «بعد أيامها حية»:**

لأنها تعينت لها بالشراء لها، فلا يجوز أن يتصدق بقيمتها بناء على هذا القول بخلاف القول الآخر، أعني أنها لا تتعين، فإنه عندهم يجوز أن يتصدق بعينها بقيمتها. **قوله: «ولكن له أن يقيم غيرها مقامها»:** بخلاف الفقير، إذ ليس له أن يقيم غيرها مقامها بعد ضياع الأولى أو تعينها.

وفيه بحث يظهر بما في الشروح والفتاوى. قال في «الزيلعي»: «ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع من التضحية، كان عليه أن يقيم غيرها مقامها إن كان غنياً، وإن كان فقيراً يجزئه؛ لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداءً لا بالشراء، فلم يتعين بالشراء. والفقير ليس عليه واجب شرعاً، فتعنيبت عليه بشرائه بنية الأضحية، فلا يجب عليه ضمان نقصانها؛ لأنها غير مضمونة عليه، حتى لو أوجب الفقير أضحية على نفسه بغير عينها، فاشترى أضحية صحيحة، ثم تعيبت عنده، فضحى بها، لا يسقط عنه الواجب؛ لأنه وجب عليه أضحية كاملة بإيجابه من غير تعيين كالموسر. وعلى هذا الأصل إذا ماتت المشتراة للتضحية، فعلى الموسر مكانها أخرى، ولا شيء على الفقير، وكذا لو ضلّت أو سرقت»^(٥)، وهكذا في الفتاوى أيضاً. فإنه قال في «الخلاصة»: «والفقير لو سرقت شاته، ولم يشتر أخرى ليس عليه أخرى، والغني يجب عليه أخرى؛ لأن الوجوب على الفقير بالشراء، والشراء يتناول هذا

- (١) «الخلاصة»: (318/4-319).
- (٢) بحثت عن كتاب بهذا العنوان، فلم أجد.
- (٣) لعنه بكر بن محمد بن علي بن الفضل بن الحسن شمس الأئمة الزرنجيري، قال في «الفوائد»: هو الإمام المتقن الذي يضرب به المثل في حفظ المذهب وكان له معرفة في الأنساب والتواريخ، وكان أهل بلده يسمونه بأبي حنيفة الأصغر... وكان يحفظ الرواية بحيث إذا طلب المتفقه الدرس يلقي عليه، ويذكر له من أي موضع أراد من غير مراجعة إلى كتاب، توفي سنة (512) هـ.
- انظر: «الفوائد البهية»: ص (56).
- (٤) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (292/6)، وانظر: «غمز عيون البصائر»:
- (82/1).
- (٥) «تبيين الحقائق»: (7-6/6)، مع تقديم وتأخير.

المعِين، فوجب التضحية به، فسقط الواجب بهلاك هذا المعِين، والواجب على الغني بإيجاب الشرع، والشرع لم يوجب تضحية هذا المعِين فلا يسقط الواجب بهلاك هذا المعِين»^(١).

قَيِّده بقوله: «ولم يشتتر أخرى»؛ لأنه إذا اشترى الفقير أضحية فسرقته، فاشترى مكانها أخرى، ثم وجد الأولى، فعليه أن يضحي بها إن أوجب الأخرى إيجاباً مقيداً بعد شراء الأولى.

وأما إن أوجبها بدلاً عن الأولى / فله أن يذبح أيتها شاء.

وفي الغني لا يجب إلا واحدة؛ لأن الوجوب على الفقير بالشراء، والشراء بنية الأضحية قد تعدد، فيتعدد الوجوب.

[11/ب]

(١) «خلاصة الفتاوى»: (319/4).

وعلى الغني الوجوب بإيجاب الشرع، والشرع لم يوجب إلا أضحية واحدة، كذا في «الخلاصة»^(١)، و«البزازية»^(٢).

فعلم منه أن صحة إقامة الثانية مقام الأولى للغني، وعدم صحتها للفقير، مبني على أن الأولى لا تتعين بالشراء، بنية الأضحية من الغني، وتتعين من الفقير . فتقريع «المصنف» صحة إقامتها مقام الأولى من الغني على تعيينها من الغني على الصحيح محل نظر . على أن دعوى تصحيح التعيين من الغني ممنوع كما عرفت^(٣) . واعلم أن مقام الثانية مقام الأولى من الغني مطلقاً سواء كانت الثانية خيراً من الأولى أو شراً منها.

لكن إذا كانت شراً يضمن فضل ما بينهما . ولذا قال في «الخلاصة»: «اشترى أضحية ثم باعها جاز في ظاهر الرواية، ولو اشترى مثلها وضحي بها إن كانت الثانية مثل الأولى أو خيراً منها، جاز، ولا يلزم شيء آخر، وإن كانت دون الأولى تصدق بفضل القيمتين . قال «الإمام السرّخسي»^(٤): «ومن أصحابنا من قال: هذا إذا كان المشتري فقيراً، فإن كان غنياً ليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة، قال: والأصح عندي أن الغني والفقير سواء»^(٥).

وهكذا ذكره في «قاضي خان» أيضاً، وعلل لزوم التصديق بالفضل، بأنه لما أوجب الأولى على نفسه بالشراء بنية الأضحية، وتعين لها، فقد جعل لنفسه شيئاً منها فيتصدق بالفضل^(٦).

(١) انظر: «خلاصة الفتاوى»: (319/4) .

(٢) انظر: «البزازية» بهامش الهندية: (292/6) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (82/1) .

(٤) السرّخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرّخسي شمس الأئمة من فقهاء الحنفية وأصوليين، كان مناظر متكلماً، توفي سنة (483) هـ .

من مؤلفاته: «المبسوط»، و«المحرر في أصول الفقه» .

انظر: «الجواهر المضية»: (82-78/3)، و«الفوائد البهية»: ص (158-159) .

(٥) «الخلاصة»: (320-319/4) .

(٦) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش الهندية: (347/3) .

وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعاً، بدليل صحته من الكافر، ولا عبادة له، فإن نوى وجه الله كان عبادة مثاباً عليها، وإن أعتق بلا نية صح، ولا ثواب له إن كان صريحاً .

قوله: «بدليل صحته من الكافر»:

ومن المكره، والهازل، أيضاً .

قوله: «وإن أعتق بلا نية صح، ولا ثواب له إن كان صريحاً»:

قال في «فتح القدير»: «الألفاظ التي تستعمل لإنشاء الإعتاق صريح^(١) وكناية^(٢) . فالصريح: المولى، والحرية، والعتق، بأي صيغة كان فعلاً، أو وصفاً، أو مصدرأ . فالفعل نحو: أعتقتك، وحررتك، وأعتقك الله، يعتق بلا نية على الأصح . وقيل: بالنية .

والوصف نحو: أنت حر، محرر، عتيق، معتق، ولو في النداء كـ«يا حر»، و«يا عتيق»، فإنه هكذا حر .

.....

والمولى، كقوله: هذا مولاي، أو يا مولاي، يعتق، وإن لم ينو .

وحكم الصريح:

أن يقع به، نواه، أو لم ينوه، لا إن نوى غيره، إلا في القضاء^(٣)، أما فيما بينه وبين الله فلا يقع إذا نوى غيره .

فلو قال: نويت بالمولى: الناصر، لا يصدق في القضاء، وفيما بينه وبين الله فهو على ما نوى .

وينبغي أن يكون هذا إذا لم يكن هازلاً، فإنه يقع بينه وبين الله، وإن نوى غيره، وهو الكذب^(٤) . انتهى .

(١) الصريح في اللغة: قال ابن فارس: «الصاد والراء والحاء، أصلٌ منقاس يدل على ظهور الشيء وبروزه»، فالصريح في اللغة: الظاهر البارز .

وفي الاصطلاح: «هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق» . انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (347/3)، و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي: (81/1)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص(293) .

(٢) الكناية في اللغة: مأخوذة من كنيئ عن الأمر، إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه . وفي الاصطلاح، لها عدة إطلاقات:

الأول: عند أهل البيان: «اللفظ الدال على معنيين مختلفين حقيقة ومجاز من غير واسطة، لا على جهة التصريح» .

الثاني: عند الفقهاء: «اللفظ المحتمل شيئين فصاعداً» .

الثالث: عند الأصوليين: «ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة» .

انظر: «لسان العرب»: (233/15)، و«الطراز المتضمن لأسرار البلاغة»: (373/1)، و«تحرير ألفاظ التنبيه»: ص(244)، و«خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار»: ص(96) .

(٣) مراده أنه إن نوى غيره لا يقبل في القضاء وإنما يقبل ديانة .

(٤) «فتح القدير»: (234/4)، مع اختصار .

وأما الكناية: فلا بد لها من النية، فإن أعتق للصنم، أو للشيطان صح وأثم، وإن أعتق لأجل مخلوق صح، وكان مباحاً لا ثواب ولا إثم .

قوله: «وإن أعتق للصنم»:

قال في «فتح القدير»: «وصفة العتق الاختياري أنه مندوبٌ إليه غالباً، ولا يلزم في تحققه شرعاً وقوعه عبادة، فإنه يوجد بلا اختيار ومن الكافر، بل قد يكون معصية كالعتق للشيطان والصنم، وكذا إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب، أو يرتد، أو يخاف منه السرقة وقطع الطريق، وينفذ / عتقه مع تحريمه، خلافاً للظاهرية . وقد يكون واجباً كال كفارة، وقد يكون مباحاً كالعتق لزيد، والقربة ما يكون خالصاً لله تعالى .

[12/]

فحصل أن العتق يوصف بالوجوب والندب والإباحة والتحريم^(١) . انتهى . والمصنف ذكر ما يكون قربة، وندباً، ومباحاً، وحراماً، ولم يذكر الواجب منه، وهو عبادة لا بد فيه من النية . فقوله: «العتق عندنا ليس عبادة»: على إطلاقه ليس كما ينبغي، تأمل^(٢) .

(١) «فتح القدير»: (233/4) .

(٢) قال في «غمر عيون البصائر»: «وقد ذكر الإمام الرافعي من الشافعية أن الإجماع منعقد على أن العتق من القربات» . «غمر عيون البصائر»: (83/1) .

وينبغي أن يخصص الإعتاق للصنم، بما إذا كان المعتق كافراً، أما المسلم إذا أعتق له قاصداً تعظيمه كفر .
كما ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروهاً، والتدبير والكتابة كالعتق .

قوله: «وينبغي أن يخصص الإعتاق للصنم»:

فيه أن المصرّح في الكتب أنه ليس بخاص للكاfer، بل يعم المسلم أيضاً^(١) .
وما ذكره من قوله: «إذا أعتق له قاصداً تعظيمه كفر» مسلم، لكن إعتاقه للصنم لا يستلزم تعظيمه له حتى يكون كافراً .
على أن المقصود بيان صحة العتق منه، وهو لا يستلزم إسلام المعتق^(٢) .

قوله: «كالعتق»:

أي في الأحكام المذكورة .

(١) قال في «البحر»: «ولا يخفى أن الإعتاق للصنم إنما هو صادر من كافر، وأما إذا صدر من مسلم

فينبغي أن يكفر به إذا قصد تعظيمه» . «البحر الرائق»: (388/4) .

(٢) قال في «البدائع»: «وكذا إسلام المعتق ليس بشرط، فيصح الإعتاق من الكافر» . ووجه صحة

الإعتاق إنما هو لوجود ركنه المؤثر في إزالة الرق، وصفة القرية غير مؤثرة . انظر: «بدائع

الصنائع»: (480/3)، و«غمز عيون البصائر»: (83/1) .

وأما الجهاد فمن أعظم العبادات، فلا بد له من خلوص النية .
وأما الوصية فكالعتق إن قصد التقرب فله الثواب، وإلا فهي صحيحة فقط .

قوله: «فمن أعظم العبادات»:

لأن المقصود الأصلي منها^(١) إعلاء كلمة الله تعالى، وإعزاز دينه بقهر عدوه .
وصفتها: أنها فرض كفاية^(٢) بدون النفي العام .
وبه^(٣) فرض عين^(٤)، فلا بد من النية .

قوله: «فكالعتق»:

أي في الأحكام^(٥)، حتى إنها ليست بعبادة، بدليل صحتها من الكافر^(٦) .

(١) الضمير راجع إلى الجهاد، فكان حقه التذكير، وله وجه على قصد كلمة عبادة المفهومة من قوله: «العبادات» .

(٢) فرض الكفاية: هو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله . انظر: «مرقاة الوصول»: ص(58) .

(٣) أي بالنفي العام .

(٤) فرض العين: هو ما لا يحصل المقصود من شرعيته لكل واحد إلا بصدوره عنه . انظر: «مرقاة الوصول»: ص(58) .

(٥) أي من حيث الاحتياج إلى النية لحصول الثواب، قاله الحموي . انظر: «غمر عيون البصائر»: (84/1) .

(٦) انظر: «بدائع الصنائع»: (429/6) .

وأما الوقف فليس عبادة وضعاً بدليل صحته من الكافر، فإن نوى القربة فله الثواب، وإلا فلا .
وأما النكاح فقالوا: إنه أقرب إلى العبادات، حتى إن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة .

قوله: «أفضل من التخلي»:

استدل عليه^(١) بوجوه:

الأول: إما فرض، أو واجب، أو سنة، وكلُّ منها مقدم على النوافل بالإجماع .
لكن هذا الوجه مختص بهذه الأقسام الثلاثة، ولا يتمشى في أقسامه الثلاثة الباقية: حرام، ومكروه، ومباح .

الثاني: أنه # أو عد على تركه^(٢)، بخلاف النوافل؛ إذ لا وعيد على تركها^(٣) .

الثالث: أنه فعله #، وواظب عليه .

ولو كان التخلي للنوافل أفضل لفعله #^(٤) .

وإذا كان أفضل في حقه # كان أفضل أيضاً في حق أمته، إذ الأصل في الشرائع العموم، والخصوص لا بد له من دليل^(٥) .

الرابع: أنه سبب موصل إلى ما هو مفضل على النوافل؛ لأنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة، ولصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس، ولحصول الولد^(٦) .

(١) يعني استدل على أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لمحض العبادة، كما أفاده «الحموي» .

انظر: «غمر عيون البصائر»: (84/1) .

(٢) وذلك بقوله # : «فمن رغب عن سنتي فليس مني» . أخرجه «البيهقي» في «السنن الكبرى»،

و«ابن ماجه» في سننه، ومعناه في «الصحيحين» .

(٣) انظر هذا الوجه في «بدائع الصنائع»: (484/2) .

(٤) انظر هذا الوجه في: «بدائع الصنائع»: (484/2) .

(٥) انظر في ذلك: «روضة الناظر»: (151/2)، و«مذكرة الشنقيطي»: ص(214) .

(٦) انظر هذا الوجه في: «بدائع الصنائع»: (484/2)، و«غمر عيون البصائر»: (84/1)، و«البحر الرائق»: (143/3) .

وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح، فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب، وهو أن يقصد إغناف نفسه، وتحسينها وحصول ولد . وفسرنا الاعتدال في الشرح الكبير «شرح الكنز» .

قوله: «سنة مؤكدة^(١) على الصحيح^(٢)»:

لأنه # واطب عليه، وقد قال #: «من كان على ديني ودين دواود وسليمان وإبراهيم & فليتزوج، فإن لم يجد إليه سبيلاً، فليجاهد في سبيل الله» .

قوله: «على الصحيح»:

احترازاً عن القول باستحبابه . قال في «فتح القدير»: «وقيل إنه سنة مؤكدة، وهو الأصح، وهو محمل قول من أطلق عليه الاستحباب . وكثيراً ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة»^(٣) . انتهى .

قيد كونه سنة بوقت الاعتدال؛ احترازاً عن وقت التوقان^(٤)، فإنه عند التوقان فرض أو واجب .

قال في «الشرح»^(٥): «وصفته: فرض، وواجب، وسنة، وحرام، ومكروه، ومباح . أما الأول: فبأن يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به؛ لأن ما لا يتوصل / إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضاً^(٦) . وأما الثاني: فبأن يخاف لا بالحيثية المذكورة، إذ ليس الخوف مطلقاً مستلزماً بلوغه

[12/ب]

(١) اختلف قول الحنفية في حكم النكاح:

فقال بعضهم: فرض كفاية، وقال آخرون: مندوب مستحب، وآخرون على التعيين، ورجحه في «النهر»، وصح في «الفتح»، و«البحر» كونه سنة مؤكدة .

انظر: «الفتاوى التاتارخانية»: (431/2)، و«فتح القدير»: (101/2)، و«البحر الرائق»: (142/3)، و«النهر الفائق»: (175/2) .

(٢) في «فتح القدير» و«البحر الرائق»: «على الأصح»، وقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر: فقيل: «الأصح» أقوى من «الصحيح»؛ لاشتماله على زيادة معنى الصحة .

وقيل: «الصحيح» أولى بالأخذ من «الأصح»؛ لأن مقابله الفاسد أو الضعيف بينما مقابل «الأصح» في الغالب هو «الصحيح»، وعلى الأول الجمهور .

انظر: «فتح القدير»: (101/2)، و«البحر الرائق»: (142/3)، و«المذهب الحنفي»: (370/1-371) .

(٣) «فتح القدير»: (101/2) .

(٤) التوقان: مأخوذ من تاقنت نفسه إلى الشيء تثوق تَوْقاً وتُؤَوْقاً وتَوْقَاناً اشتاقت ونازعت إليه . والمراد شدة الاشتياق بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، إذ لا يلزم من الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكور .

انظر: «المصباح المنير»: ص (78)، و«رد المحتار»: (6/3) .

(٥) أي «البحر الرائق» .

(٦) قد نظره في «النهر الفائق» ووجهه: أن الترك لا يتعين بالنكاح بل قد يكون بغيره وهو التسري، فساءتئذ لا وجه لوجوبه، إلا إن فرضنا أنه ليس قادراً عليه . انظر: «النهر الفائق»: (175/2-176) .

إلى عدم التمكن .

وبه يحصل التوفيق بين قول من عبّر عنه بالفرض، وبين قول من عبّر عنه بالوجوب

وكل من هذين القسمين مشروطٌ بشرطين:

الأول: ملك المهر والنفقة، فليس من كان عاجزاً عنهما آثماً بتركه^(١) .

الثاني: عدم خوف الجور^(٢) .

فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وخوف الجور لو تزوج، قدّم

الثاني، فلا

افتراض^(٣)، بل هو مكروه^(٤) .

لأن الجورَ معصية متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا من حقوق الله، وحق العبدِ مقدم على حق الله عند التعارض .

وأما الثالث: فعند الاعتدال .

وأما الرابع: فبأن يخاف الجور بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه .

وأما الخامس: فبأن يخافه لا بالحيثية المذكورة، وهي كراهة تحريرية .

وأما السادس: فبأن يخاف العجز عن الإيفاء بمواجهه^(٥) . انتهى .

ومنهم من قال: إنه فرض عين عند الاعتدال إن قدر على الوطء والإنفاق^(٦) .

والصحيح أنه سنة مؤكدة عنده -كما ذكره- . ~

قوله: «وفسرنا الاعتدال في الشرح»:

قال فيه : «والمراد بالاعتدال: حالة القدرة على الوطء أو المهر أو النفقة مع عدم

الخوف من الزنا والجور، وترك الفرائض والسنن .

فلو لم يقدر على واحدٍ من الثلاثة، أو خاف واحداً من الثلاثة، فليس معتدلاً، فلم يكن

سنة في حقه^(٧) . انتهى .

(١) انظر: «بدائع الصنائع»: (2482/2)، و«فتح القدير»: (100/3) .

(٢) معنى الجور هنا: عدم رعاية حقوق الزوجية .

انظر: «مجمع الأنهر»: (382/1) .

(٣) أي ليس بفرض .

(٤) وعَلَّاهُ في «فتح القدير»: بأن النكاح إنما شرع لتحصيل النفس، وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد الله تعالى، والذي يخاف الجور يَأْثُمُ ويرتكب المحرمات، فتتعدى المصالح؛ لرجحان هذه المفسدات .

انظر: «فتح القدير»: (100/3) .

(٥) «البحر الرائق»: (140/3)، مع اختلاف يسير .

(٦) ويَأْثُمُ إن تركه .

انظر: «بدائع الصنائع»: (482/2) .

(٧) «البحر الرائق»: (142/3) .

ولم يكن فيه شرط صحة .

قوله: «ولم يكن فيه شرط صحة»:

أي لم تكن النية في النكاح شرط صحة، سواء كان بالصريح، كلفظ النكاح والتزويج . أو بكنائته: كلفظ البيع والشراء والهبة والصدقة ونحوها، مما يدل على تملك العين . وهل يشترط القرينة ^(١) الدالة على إرادة النكاح في الكنايات، لم يذكره المصنف، واختلفت عباراتهم:

ففي «الزيلعي» و«الخانية»: أن كل لفظ موضوع لتمليك العين ينعقد به النكاح ^(٢)، إن ذكر المهر والإفبالنية ^(٣) .

وهذا يدل على اشتراط القرينة عند عدم النية .

وقال في «البحر» نقلاً عن «المبسوط» ^(٤) : «لا يشترط فيه النية، ذكر المهر أو لم

يذكر» ^(٥) .

وهكذا ذكره في «فتح القدير» أيضاً، نقلاً عن «الإمام السرخسي»؛ معللاً بأنه مجاز ^(٦) ينصرف إلى النكاح بلا نية أصلاً .

(١) القرينة في اللغة: على وزن فعيلة بمعنى مفاعلة، مأخوذة من المقارنة . قال ابن فارس: «القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر شيء يفتأ بقوة وشدة» .

أما القرينة عند الفقهاء، فلم يتعرض لها الأقدمون من حيث التعريف، كما ذكر ذلك بعض المعاصرين، وأما المعاصرون ممن كتب في القرائن فقد عنوا بذلك، وعليه يمكن أن تعرف القرينة بأنها: «كل أمانة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه»، كما عرّفها به الأستاذ مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي .

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (76/5)، و«المدخل الفقهي العام»: (914/2)، وانظر: «وسائل الإثبات»: (489/2)، و«الإثبات بالقرائن»: ص (63) .

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (98/2)، وقد نقله عن «جوامع الفقه»، و«الخانية» بهامش «الهندية»: (321/1) .

ونقل عن أبي حنيفة أن كل ما يفيد ملك الرقبة في الأمة، يفيد ملك النكاح في الحرة . (٣) لأن التملك سببٌ لملك المتعة في محله بواسطة ملك الرقبة، وهو الثابت بالنكاح، فأطلق اسم السبب كالهبة، وأريد المسبب وهو ملك المتعة، وإن كان ملك المتعة قصدياً في النكاح ضمناً في التملك . انظر: «المراجع السابقة» .

(٤) المبسوط، لمؤلفه: محمد بن سهل السرخسي، المتوفى في حدود (490) هـ . شرح موسع لكتاب «الكافي» الذي لخص فيه مؤلفه «الحاكم الشهيد» كتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن .

وهو كتاب مقارن اعتنى فيه مؤلفه به وبالاستدال، وهو من أهم كتب الفقه الحنفي وأشملها وأوسعها، ألفه إمام كبير، وفقهه تحرير .

انظر: «المذهب الحنفي»: (518/2-520) .

(٥) انظر: «البحر الرائق»: (152/3)، و«المبسوط»: (90/8)، وعبارته: «ليست بشرط مطلقاً»، قال: «وذلك لعدم اللبس» .

(٦) المجاز في اللغة: «الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر» وخلاف الحقيقة . وفي الاصطلاح: «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي» .

كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة ينصرف إلى المجاز من غير نية، وهذا يدل على عدم اشتراط ذكر المهر عند عدم النية .
وقال في «فتح القدير» أيضاً: لو طلب الزنا من امرأة، فقالت: وهبت نفسي نفسك، وقيل الرجل، لا ينعقد النكاح^(١) .
وكذا لو قال أبو البنت: «وهبت بنتي منك وقيل الرجل، لا ينعقد النكاح» وهكذا ذكره في «الخلاصة» و«البزازية» أيضاً^(٢) .
وعَلَّله في «فتح القدير» بأن انعقاد النكاح بالهبة مجاز، فكما لا بد في المجاز من قرينة على المعنى

[13/!] المجازي الذي أريد منه^(٣)، كذا لا بد فيه من انتفاء قرينة دالة على إرادة غير ذلك المعنى المجازي، ولم ينتف في هاتين الصورتين، بل وجدت قرينة دالة على إرادة/غير معنى النكاح، فلم ينعقد النكاح .

ثم قال في «فتح القدير»: بخلاف ما لو قال الأب: بعثك بنتي بحضرة الشهود حيث ينعقد به النكاح، فإن عدم قبول المحل للمعنى الحقيقي، وهو بيع الحرة، يوجب الحمل على المعنى المجازي، وهو النكاح، فعدم قبول المحل للمعنى الحقيقي هو القرينة على المجاز، فيكتفي بها الشهود من غير زيادة قرينة من ذكر مهر وإعلام الشهود وطلب الخطبة، حتى لو كان المعقود عليه أمة احتيج إلى قرينة زائدة من ذكر مهر معجلاً أو مؤجلاً، أو إعلام الشهود^(٤) .

وكما لو قال: وهبت أمتي منك، وقبله الرجل، فإن كان الحال يدل على النكاح من إعلام الشهود وتسمية المهر، ينصرف إلى النكاح .
وإن لم يكن الحال يدل على النكاح، فإن نوى وصدقه الموهوب له فذلك، وإلا ينصرف إلى ملك الرقبة، كذا في «البدائع»^(٥) .
فعلم منه أن في الحرة ينعقد النكاح بالهبة والقبول بلا حاجة إلى تسمية مهر أو إعلام شهود أو

انظر: «لسان العرب»: (326/5)، و«القاموس المحيط»: (168/2)، وتعليق محقق «لقطة العجلان»: ص(77) .

(١) «فتح القدير»: (106/3) .

(٢) «الخلاصة»: (3/2)، و«البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (109/4) .

(٣) شرط القرينة في المجاز أمر لا بد منه عند البلاغيين كافة .

انظر: «أسرار البلاغة»: ص(302)، و«التلخيص»: ص(328)، و«البلاغة الصافية»: ص(63)، و«طريق الوصول»: ص(14) .

(٤) انظر: «فتح القدير»: (106/3)، و«تبيين الحقائق»: (97/2) .

(٥) أي «بدائع الصنائع»، انظره فيه: (201/3)، وكتاب «البدائع» ألفه: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء، المتوفى سنة (587) هـ .

واسم الكتاب كاملاً «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»، شرح به مؤلفه متن «تحفة الفقهاء» الذي ألفه شيخه وأبو زوجته علاء الدين السمرقندي، اعتنى فيه بذكر الخلاف والاستدلال، لا يشير إلى درجة الحديث والآثار، كما لا يعزوها إلى مصادر إلا نادراً، تميز بترتيبه وتقسيماته البديعة .

انظر: «المذهب الحنفي»: (529-527/2) .

طلب خطبة؛ لعدم قابلية المحل للمعنى الحقيقي، فينصرف إلى النكاح بالضرورة، إلا^(١) أن توجد قرينة على إرادة غير معنى النكاح، كما في صورتين المذكورتين .
خلاف الأمة فإنه تحتاج فيها إلى زيادة قرينة؛ لكون المحل قابلاً للمعنى الحقيقي .
علم منه أيضاً أن مراد من اشترط ذكر المهر عند عدم النية اشتراط وجود قرينة مطلقاً، من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام .
ومراد من لم يشترطه، عدم اشتراط ذكر المهر بخصوصه، لا عدم اشتراط قرينة أصلاً.

كيف وأن عدم قابلية المحل في الحرة قرينة لا يمكن إنكارها .
ثم بقي الكلام فيما ذكره «قاضي خان»: «إذا قالت المرأة بمحضر من الشهود: وهبت نفسي منك على وجه النكاح، فقبل الرجل كان نكاحاً»^(٢) .
قلت مراده بقوله: «على وجه النكاح» أن لا يكون فيه قرينة صارفة عن النكاح، كما في صورتين المذكورتين، لا أن يكون فيه ذكر المهر أو إعلام الشهود أو طلب الخطبة، إذ لا حاجة في الحرة إلى شيء من هذه القرائن .
بل مجرد عدم قابلية المحل للمعنى الحقيقي قرينة على النكاح عند عدم قرينة صارفة عنه.

فتقول^(٣) الحرة ابتداء: وهبت نفسي منك، أو بعثت نفسي منك على وجه النكاح، فلو قبل الرجل ينعقد النكاح بلا حاجة إلى زيادة قرينة .
هذا، وقال «قاضي خان»: لو قالت المرأة: وهبت نفسي منك، فقال الرجل: أخذت، لا ينعقد النكاح»^(٤) . انتهى .

لأن «أخذت» ليس قبولاً للعقد في باب النكاح .

(١) في هامش المخطوط: «أعني أنه طلب الزنا من امرأة فقالت: وهبت نفسي منك، وقبل الرجل . والثاني أنه قال أبو البنت: وهبت بنتي منك لتخدمك وقبل الرجل» .

(٢) انظر: «الخانية» بهامش «الهندية»: (321/1) .

(٣) في هامش المخطوط: «وكذا قولها بعد طلب الرجل منها النكاح، وهبت نفسي، قول على وجه النكاح» .

(٤) «الخانية» بهامش «الهندية»: (321/1) .

وقالوا: يصح النكاح مع الهزل، لكن قالوا: لو عقد بلفظ لا يُعرف معناه ففيه خلاف، والفتوى على صحته، علم الشهود أو لا، كما في «البرزازية».

قوله: «يصح النكاح مع الهزل»:

لقوله #: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة»^(١). وكذا ينعقد من المكره، كذا في «فتح القدير»^(٢).

قوله: «لا يعرف معناه»:

أي لا يعرفه العاقدان، وتفسيره بعدم معرفة الشاهدين كما ظن، يرده قوله: «علم الشهود أو لا».

قوله: «كما في البرزازية»:

قال: «لقنت المرأة بالعربية: زوجت نفسي من فلان، ولا تعرف ذلك، وقال فلان: قبلت، والشهود يعلمون أو لا يعلمون، صح النكاح، وعليه الفتوى»^(٣). وفي «الخلاصة»: وقيل: لا يصح كما في البيع.

[13/ب]

وفي «فتح القدير»: «ومثل هذا في جانب الرجل أيضاً إذا لقنه ولم يعلم معناه، والأصل فيه أن العلم بمضمون اللفظ إنما يشترط لأجل القصد والإرادة. وكل عقد يستوي فيه الهزل والجد لا يشترط فيه العلم بمضمونه كالطلاق، والعناق، والتدبير، والنكاح، بخلاف البيع ونحوه، مما لا ينعقد بالهزل»^(٤). ثم الخلاف في اشتراط علم الشهود كلام العاقدين مثل الخلاف في اشتراط علم العاقدين، وإن أشعر كلامه أن علم الشهود ليس بشرط بلا خلاف فيه. ففي «الخلاصة»: «إذا تزوج امرأة بالعربية، والزوج والمرأة يحسنان العربية، والشهود لا يعرفون العربية، اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه ينعقد»^(٥). وفي «المحيط»: «إذا تزوج امرأة بشهادة هنديين لم يفهما، ولم يمكنهما أن يعبرا، لم يجز». وفي «النوازل»^(٦): «إن أمكنهما أن يعبرا جاز»^(٧).

(١) رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، رقم (2194): (643/2)، واللفظ له. والترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، رقم (1184): (490/3)، وقال: «هذا حديث حسن غريب».

وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لآعباً، رقم (2039): (657/1). والدارقطني: (257-256/3).

والحاكم في المستدرک، کتاب الطلاق، رقم (2800): (216/2)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أدرك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه»، قال الذهبي في «التلخيص»: «فيه لين». وقال ابن حجر في «التلخيص»: (210/3): «عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك... مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن».

(٢) «فتح القدير»: (110/3).

(٣) «البرزازية» بهامش «الهندية»: (109/4).

(٤) انظر: «فتح القدير»: بتقديم وتأخير: (109/3).

(٥) انظر: «البحر الرائق»: (157-156/3).

(٦) «النوازل»: كتاب ألفه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث السمرقندي ت (373) هـ، وهو كتاب في الفقه الحنفي، صرح مؤلفه في مقدمته بأنه «جمعه من أقاويل المشايخ وشيئاً من =

وفي «الجوهرة» ^(٢): قال في «الفتاوى»: «المعتبر السماع دون الفهم، وقال
«الظهيري» ^(٣): الفهم

أيضاً، وهو الصحيح» ^(٤)، فقد اختلفوا في التصحيح أيضاً ^(٥).

أقول أصحابنا» .

انظر: «كشف الظنون»: (1981/2)، و«مفتاح السعادة»: (251/2) .
(١) «الخلاصة»: (15/21) .

(٢) الجوهرة النيرة، لمؤلفه: أبو بكر ابن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى في حدود سنة
(800) هـ .

وهذا الكتاب شرح به مؤلفه مختصر القدوري، قال في أوله: «فهذا شرح لمختصر القدوري جمعته
بألفاظ مختصرة وعبارات ظاهرة تشتمل على كثير من المعاني والمذاكر، أوضحت لذوي الأفهام
القاصرة والهمم المتقاصرة، وسميته بـ«الجوهرة النيرة» واستعنت في ذلك بمن له الحمد في الأولى
والآخرة» «سبحانه هو أهل التقوى والمغفرة» . وهو في هذا الكتاب يذكر الخلاف بين أئمة الحنفية،
متطرقاً أحياناً للدليل، ولآراء الشافعي، ومالك، لكن التعليل عليه غالب . وقد سبق عند التعريف بكتابه
«السراج الوهاج» دعوى أنه مختصر منه، والله أعلم . انظر: «الجوهرة النيرة»: ص (1/1)،
و«المذهب الحنفي»: (554-555/2)، و«شرح الأشباه والنظائر»:

(٣) هكذا في الأصل، وفي «الجوهرة»: «وفي الظهيرية» .

(٤) «الجوهرة النيرة»: (3/2) .

(٥) انظر في ذلك: «البحر الرائق»: (157/3) .

وعلى هذا سائر القرب، لا بد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعليماً وإفتاءً وتصنيفاً .
وأما القضاء فقالوا: إنه من أشرف العبادات، فالثواب عليه متوقف عليها، أي على النية، وكذا إقامة الحدود والتعازير، وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة، وكذا تحمل الشهادات وأداؤها .
وأما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوي على الطاعات، أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء .

قوله: «من نشر العلم»:

بيان للقرب^(١) .

قوله: «إنه من العبادات»:

قالوا: إن القضاء بالحق من أقوى الفرائض، وأفضل العبادات، بعد الإيمان بالله تعالى .

قوله: «كالأكل»:

حتى جاز فوق الشبع، بقصد الصوم، أو للضيف، وكذا الذبح للضيف سنة الخليل
إن ذكر الله عليه، كذا في صيد «البزازية»^(٢) .

(١) قال في «الغمز»: «القرب جمع قرربة، وهي ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى، وقيل: القربة ما يصير به المتقرب مثوباً، وقيل: هي الطاعة، وليس بصحيح، فقد يكون الشيء طاعة وليس بقربة». «غمز عيون البصائر»: (85/1) .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (302/6) .

وأما المعاملات فأنواع: فالبيع لا يتوقف عليها، وكذا الإقالة والإجارة لكن قالوا: إن عقد بمضارع لم يصدر بـ «سوف» أو «السين» توقف على النية .

قوله: «لم يقترن بـ(سوف) أو (السين)»:

لأن المقترن بهما لا ينعقد به البيع، وإن نوى الإيجاب ^(١)؛ لأنه محتمل للحال، فنية الحال لغو؛ لعدم مصادفتها محلها؛ لأنها لتعيين المحتملات، ولا احتمال فيه، ولم يرد به الشرع، فلا ينعقد به البيع، بل هو وعد إن كان من البائع، نحو: «سأبيع» أو «سوف أبيع»، ومساومة عند المشتري، نحو: «سوف أشتري» ^(٢).

قوله: «توقف على النية»:

قال في «البحر»: وإنما احتاج إلى النية مع كونه حقيقة للحال عندنا على الأصح؛ لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجازاً ^(٣). أقول: إن أراد بالمضارع الإخباري سلمنا أنه حقيقة في الحال، لكن المراد بالمضارع في باب البيع هو المضارع الإنشائي لا الإخباري . وإن أراد به المضارع الإنشائي فلا نسلم أنه حقيقة في الحال، وما هو المشهور من أن صيغة المضارع الإنشائي على النية؛ لتعين محتملاته، لا لعارض غلبة الاستعمال .

(١) «الإيجاب»: في اللغة: الالتزام والإثبات .
واصطلاحاً: ما يذكر أولاً من كلام المتعاقدين الدال على الرضا .
-وسمي به؛ لأنه يثبت خيار القبول للآخر .
انظر: «المصباح المنير»: ص (648)، و«البحر الرائق»: (440/5) .
(٢) انظر: «النهر الفائق»: (339/3)، و«مجمع الأنهر»: (7/3) .
(٣) «البحر الرائق»: (442/5)، وانظر: «بدائع الصنائع»: (318/4) .

فإن نوى به الإيجاب للحال، كان بيعاً، وإلا لا، بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية .

قوله: «فإن نوى به»:

أي بالمضارع الإنشائي الغير المقارن بالسين، وسوف، سواء كان بائعاً، أو مشترياً؛ لأن الإيجاب عندهم: عبارة عما صدر من أحد العاقلين أولاً، سواء كان بائعاً: كبعث أو أبيع، أو مشترياً: كاشتريت منك^(١) .

قوله: «فإن البيع لا يتوقف على النية»:

فإن صيغة الماضي صريح في البيع شرعاً، فلا يحتاج إلى النية^(٢) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (456/5)، و«رد المحتار»: (506/4) .
(٢) لأن هذه الصيغة، وإن كانت للماضي وضعت لكنها جعلت إيجاباً للحال في عرف أهل اللغة والشرع، والعرف قاض على الوضع .
«بدائع الصنائع»: (318/4) .

وأما المضارع المتمحض للاستقبال، فهو كالأمر لا يصح البيع به، ولا بالنية، وقد أوضحناه في «شرح الكنز» .

قوله: «كالأمر»:

تشبيهه لا تمثيل .

قوله: «وقد أوضحناه في الشرح»:

قال فيه^(١): إن البيع ينعقد بالماضي بلا نية/وبالمضارع بالنية على الأصح^(٢) . ثم قال: وإنما يحتاج إليها مع كونه حقيقة في الحال عندنا على الأصح؛ لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجازاً، وهو المراد بقول بعضهم: إنه ينعقد في المستقبل بالنية . ثم قال نقلاً عن «النتمة»^(٣): إنما يحتاج المضارع إلى النية، إذا لم يكن أهل البلد يستعملون المضارع للحال، بل للوعد والاستقبال، فإن كان كذلك كأهل خوارزم لا يحتاج إليها^(٤) . انتهى . مراده من عدم احتياجه إلى النية أن عرف^(٥) البلد قائم مقامها، لا عدم الاحتياج إليها مطلقاً.

ولا يخفى عليك أن هذا إنما يستقيم إن كان أهل البلد يستعملون المضارع الإنشائي للحال، وإلا فلا بد للمضارع الإنشائي من النية للحال في انعقاد البيع به . ولا يكفي استعمالهم المضارع الإخباري للحال، إذ بين المضارع الإخباري والإنشائي فرق .

(١) أي في «البحر الرائق» .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (442/5)، وقد نقله عن «بدائع الصنائع»: (318/4) .

(٣) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب «القنية» .

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (443/5)، و«غمر عيون البصائر»: (87/1) .

(٥) العرف في اللغة يرجع إلى أمرين:

الأول: تتابع الشيء متصلاً ببعضه ببعض، ومنه عرف الفرس، سمي بذلك لتتابع الشعر عليه . الثاني: ما تعرفه النفس وتسكن وتطمئن إليه، تقول: عرفت فلاناً معرفة وعرفاناً إذا اطمأنتت إليه . وأما اصطلاحاً فله تعريفات كثيرة أشهرها تعريف الإمام «النسفي» حيث قال: «العرف ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول» . انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (281/4)، و«لسان العرب»: (239/9)، و«العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة»: (94/1) .

وقالوا: لا يصح مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه .

قوله: «لعدم الرضا بحكمه»:

وهو ثبوت الملك؛ لأن الهزل ينافي الرضا بالحكم واختياره، وإن لم يناف الرضا بمباشرة السبب واختياره إياه .
لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن اختياره ورضاه .
مثل خيار الشرط^(١)، فإن الخيار بعدم الرضا والاختيار في حق الحكم، لا في حق مباشرة السبب واختياره .
لكن شرط تحقق الهزل في العقد: أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان مثل أن يقول: بع هازلاً، ولا يكتفي بدلالة الحال، وليس ذكره في نفس العقد متصلاً به شرطاً، بخلاف خيار الشرط، فإن ذكره في العقد شرط .
وهذا لأن الهزل لو شرط ذكره في العقد، لفات المقصود منه، وهو اعتقاد الناس التصرف جداً، وليس كذلك، بخلاف خيار الشرط، فإنه شرع لدفع الغبن^(٢)، ولا يحصل ذلك إلا بأن يكون متصلاً بالعقد .
وأما إذا اتفقا على الجد فيه، لكنهما تواضعا على البيع بالغبن على أن أحدهما هزل، فإن اتفقا بعده على الإعراض عن المواضعة، فالبيع صحيح لازم، والتمن ألفان .
وإن اتفقا على أنه لم يحضرها شيء عند العقد، أو اختلفا في البناء والإعراض، فقال أحدهما: بنينا على تلك المواضعة .
وقال الآخر: بل أعرضنا عنها، فالعقد صحيح، وكذا التسمية، والهزل باطل^(٣) في صورتين عند أبي حنيفة، فيكون البيع منعقداً بالغبن، وهذا أصح الروايتين عنه .

- (١) الخيار في اللغة: الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، قاله في «التاج» .
واصطلاحاً: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ .
أو هو كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو ترسمه .
وهو عند الحنفية أنواع كثيرة أوصلها بعضهم سبعة عشر نوعاً .
-وأما خيار الشرط فهو: «أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد ورده ثلاثة أيام أو أقل» .
انظر: «تاج العروس»: (195/3)، و«رد المحتار»: (167/4)، و«التعريفات الفقهية»: ص(90)
- (٢) الغبن في اللغة: مأخوذ من غبنه في البيع والشراء غبناً -من باب ضرب- فانغبين وغبنه أي نقصه .
واصطلاحاً: النقص في أحد العوضين .
وقيل: الخديعة في البيع والشراء .
انظر: «المصباح المنير»: ص(442)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (7/3)، و«التعريفات الفقهية»: ص(156) .
- (٣) الباطل: ضد الحق وضد الصحيح .
وأما في اصطلاح الحنفية: ما لا يكون صحيحاً أصلاً ووصفاً .
وقسيمه عندهم الصحيح: وهو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه والفاقد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه .
وخالفهم الجمهور وقالوا: إن الباطل والفاقد مترادفان يقابلان الصحيح .
انظر: «المستصفى»: (95/1)، و«روضة الناظر»: (252/1)، و«شرح العضد»: (8/2)، و«نهاية الوصول»: (197/1)، و«تيسير التحرير»: (236/2) .

وفي رواية أخرى عنه: ينعقد البيع بينهما بألف، والألف الذي هزلا به باطل، وهو قولهما .

فإنهما جعلوا العمل بالمواضعة واجباً، بناءً على أن الأصل عندهما المواضعة، بخلاف أبي حنيفة، فإن الأصل عنده الجد .

وإن اتفقا على البناء على المواضعة، فإن الثمن ألفان عنده في أصح الروايتين أيضاً .
وعندهما ينعقد بألف، ووجه الطرفين مذكور في «البرزدوي»^(١) .

(١) انظر: «كشف الأسرار»: (357/4) .

وأما الهبة فلا تتوقف على النية، قالوا: لو وهب مازحاً صحت، كما في «البزازية» .

قوله: «لو وهب مازحاً صحت كما في (البزازية)»: .

حيث قال فيها: «قال الآخر هب لي هذا الشيء على وجه المزاح، فقال: وهبت، فقبله وسلم جاز»^(١). انتهى . وهكذا في «الخلاصة»^(٢) و«قاضي خان»^(٣) بعينه .
أقول: إن هذا الكلام إنما يدل على جواز الهبة مزاحاً وهزلاً^(٤) أن لو كان قوله: «على وجه المزاح» متعلقاً بقوله: «هب» لكنه ممنوع؛ لجواز تعلقه بقوله: «قال»، بل هو الظاهر .

[14/ب]

كيف لا، ولو تعلّق بقوله: «هب» وجوّز الهبة مزاحاً لزم القول بجواز الهبة بلا شرط الرضا . وقد صرّح في «الخلاصة»^(٥) و«البزازية»^(٦)، وغيرهما: اشتراط الرضا في الهبة، وسيصرح به المصنف أيضاً . وقد تقرر في «الأصول»: أن الهزل والمزاح يعدم الرضا بالحكم كما تقدم آنفاً^(٧)، فلا يصح تعلقه به، بل يتعلّق بقوله: قال، فيدل على طلب الهبة مازحاً من الموهوب له، ولا يلزم منه وقوع الهبة مزاحاً من الواهب، ولا من المشتري، ومن هنا ظهر فساد ما في «القهستاني»^(٨) من جواز الهبة هزلاً .

ولعلّ منشأ ما ذكرناه من «البزازية» و«الخلاصة»، وقد عرفت أنه لا دلالة في ذلك عليه .

والحاصل أن الهبة لا تجوز هزلاً، مثل البيع؛ لعدم الرضا المشروط في الهبة .

(١) «البزازية» بهامش «الهندية»: (102/6) .

(٢) «الخلاصة»: (395/4) .

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (324/2) .

(٤) في هامش المخطوط: كلام على المصنف وعلى القهستاني .

(٥) انظر: «الخلاصة»: (395/4) .

(٦) انظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (235/6) .

(٧) انظر: «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري: (357/4)، و«كشف الأسرار» للنسفي:

(539/2)، و«فواتح الرحموت»: (162/1)، و«تيسير التحرير»: (290/2) .

(٨) القهستاني: هو محمد بن حسام الدين، الخراساني، القهستاني، فقيه حنفي، توفي سنة (962هـ)، ومن مؤلفاته: «جامع الرموز في شرح النقاية»، وإليه الإشارة في عبارة المصنف كما هي عادته في ذلك .

وكتابه: «جامع الرموز شرح لكتاب النقاية» مختصر الوقاية للمحبوسي .

قال عنه «حاجي خليفة»: «أعظم الشروح نفعا وأدقها إشارة ورمزا، كثير النفع، عظيم الوقع» .

انظر: «الأعلام»: (11/7)، و«كشف الظنون»: (1971/2)، و«المذهب الحنفي»: (571/2) .

ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح، لا لأجل أن النية شرطها، وإنما هو
لفقد شرطها وهو الرضا .

قوله: «لكن لو لقن الهبة»:

من التلقين، صورته على ما في «الخلاصة» و«البزازية»: «رجلٌ قال لامرأته: وهبت مهري منك، وهي لا تحسن العربية، فقالت هي: ذلك، لا تصح؛ لأن الرضا شرطٌ في جواز الهبة . ولهذا لو أكره على الهبة فوهب لا تصح؛ لعدم الرضا، ولا رضا في التلقين»^(١) .

(١) «البزازية» بهامش «الهندية»: (235/6) .

ولذا لو أكره عليها لم تصح، بخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما يقعان بالتلقين ممن لا يعرفهما؛ لأن الرضا ليس بشرطهما .

قوله: «وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضا»:

هذا مخالف لما ذكره أنفأ من جواز الهبة مزاحاً؛ إذ المزاح ينافي الرضا^(١) .

قوله: «لم تصح»:

لعدم الرضا أيضاً .

قوله: «فإنهما تقعان بالتلقين ممن لم يعرفهما»:

صورته: رجل قال لرجل: قل: طلقْتُ امرأتِي -وهو لا يعرف العربية- فقال: طلقْتُ امرأتِي، وقع الطلاق .

وقال رجلٌ لرجل: قل: أعتقت عبدي -وهو لا يعرف العربية- فقال: أعتقت عبدي، وقع العتق؛ لأن الرضا ليس شرطاً فيهما .

وقال «الفقيه أبو الليث»^(٢): عندي لا يقع الطلاق والعتاق إذا كان معروفاً بالجهل، كذا في هبة «البرزازية»^(٣) .

(١) في هامش المخطوط: تعقيب على المصنف .
(٢) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث الفقيه الحنفي السمرقندي ت(373) هـ .

اشتهر بالفقه والتفسير، وله فيهما مصنفات كثيرة منها: «تفسير القرآن»، و«شرح الجامع الصغير للشيباني»، و«النوازل»، و«عيون المسائل»، وغيرها .
انظر: «الجواهر المضية»: (544/3)، و«تاج التراجم»: ص(275)، و«الفوائد البهية»: ص(220) .

(٣) انظر: «البرزازية» بهامش «الهندية»: (235/6) .

ولذا لو أكره عليهما يقعان .

قوله: /«لو أكره عليه يقعان»:

وفيهما^(١) خلاف للشافعي .

فإنه قال: لا يقع طلاق المكره، ولا إعتاقه^(٢) .

ووجهه مع جوابه، مذكور في شرحنا على «الملتقى»^(٣) .

[15/1]

(١) أي في طلاق المكره وعتاقه .

(٢) هذا إذا كان الإكراه بغير حق .

ولا يصير مكرهاً إلا بثلاثة شروط:

أ- أن يكون المكره قاهراً له لا يقدر على دفعه .

ب- أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع .

ج- أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح والحبس الطويل

والاستخفاف بمن يتضرر من ذلك من ذوي الأقدار .

انظر: «المهذب»: (87/2)، و«الوجيز»: (257/2) .

(٣) أي «ملتقى الأبحر»، وقد بحثت عنه فلم أجده .

وأما الطلاق فصريح وكناية . فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها .

قوله: «لا يحتاج في وقوعه»:

أي الطلاق؛ لأن الصريح يقوم لفظه مقام معناه؛ لكثرة استعماله فيه، وظهور المراد منه ظهوراً بيناً .

وما هو كذلك لا يحتاج إلى النية في القضاء؛ لتعلق الحكم فيه بعين اللفظ^(١) .
قال في «فتح القدير»: «ومعنى قولنا: «الصريح على النية» أنه إذا لم ينو شيئاً أصلاً يقع الطلاق، لا أنه يقع وإن نوى شيئاً آخر؛ لما ذكر، وإذا كان الطلاق عن وثاق صدق ديانة لا قضاء، وكذا عن العمل في رواية»، وإنما لم يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، فلم تؤثر فيه النية، وليس للمرأة أن تصدقه أيضاً فيه حتى لا يحمل لها أن يمكنه ويدين فيما بينه وبين الله؛ لأنه محتمل كلامه^(٢) .

قوله: «إليها»:

أي في النية، يعني في القضاء كما ذكرنا^(٣) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (437/3) .

(٢) «فتح القدير»: (351/3) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (90/1) .

فلو طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطئاً وقع، حتى قالوا: إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاءً، ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ.

قوله: «فلو طلق غافلاً أو ناسياً أو مخطئاً»:

هكذا في النسخ التي عندنا، وفي بعض النسخ «ساهياً» بدل «ناسياً». والنسخة الأولى هو الموافق لحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»^(١) هذا، والمراد بالغفلة: غيبة الشيء عن بال الإنسان، وعدم تذكره له، وقد يستعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاً، كذا في «المصباح»^(٢).

وقال فيه^(٣) أيضاً: والنسيان مشترك بين معينين:

أحدهما: ترك الشيء على ذهولٍ وغفلة، وذلك خلاف الذكر له.

والثاني: الترك على تعمّد^(٤).

فعلم منه أن كلاً من الغفلة والنسيان يصح أن يستعمل موقع الآخر.

.....

فالمراد بالطلاق غافلاً أن يطلق امرأته غافلاً عن معناه، وعدم تذكره له. وبالطلاق ناسياً أن يطلق معرضاً عن معناه، بأن يقول: أنت طالق، غير مرید معناه. وبالطلاق مخطئاً أن يسبق الطلاق على لسانه، وهو يريد أن يتكلم «سبحان الله» مثلاً.

وفسر بعضهم الطلاق ساهياً بهذا التفسير، فلا فرق بين المخطئ والساهي.

وهل يقع الطلاق بما قصد به الكذب؟

فقال في «الخلاصة» نقلاً عن «الأصل»^(٥): «إذا قال: طلقتك أمس، وهو يقصد

(١) هذا الحديث مع اشتغاره بهذا اللفظ في كتب الفقه والأصول، إلا أنه لم يقف على لفظه كثير من المحدثين.

منهم «الزيلعي» في «نصب الراية»: (64/2)، و«الحافظ» في «الدراية»: (175/1)، وفي «التلخيص»: (283/1)، و«السخاوي» في «المقاصد الحسنة»: ص (369، 371)، كما نقل ذلك عنه «العللوني» في «كشف الخفاء»: (522/1).

وهذا الحديث له عدة روايات بغير هذا اللفظ:

- فيروى بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه» من حديث أبي بكرة.

- ويروى بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» من حديث ابن عباس.

وغير ذلك.

انظر في ذلك: «كشف الخفاء»: (522/1)، و«علل بن أبي حاتم»: (431/1)، و«مجمع الزوائد»: (250/6)، و«فتح الباري»: (191/5).

(٢) «المصباح المنير»: ص (242).

(٣) أي في المصباح.

(٤) «المصباح المنير»: ص (242).

(٥) الأصل: يسمى «المبسوط»، وهو أوسع كتب الفقه المنقولة عن محمد، وسمي الأصل؛ لأنه صنفه أولاً، ثم صنف غيره.

جمع فيه أبواب المسائل التي نقلت عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

ويذكر ما بين أئمة المذهب من خلاف، ويسرد في كل باب الآثار التي صحت عندهم فيه.

=

الكذب، كان طالقاً في القضاء»^(١).

قوله: «بالألفاظ المصحفة قضاء»:

وهي خمسة على ما ذكره في «الشرح»: تلاق، وتلاغ، وطلاغ، وتلاك، فيقع بها الطلاق قضاءً، وإن لم ينو الطلاق، لأنها صريح في الطلاق، فلا تتوقف على النية. أو نوى أن لا يقع به هل يصدق في نيته هذه؟ قالوا: لا يصدق إلا إن أشهد على ذلك قبل التكلم به، بأن قال: امرأتي تطلب مني الطلاق، وأنا لا أطلق، فأقول هذا اللفظ فاشهدوا، فتلفظ وشهدوا بذلك عند الحكم، فإنه لا يقضي بالطلاق بينهما^(٢).

[15/ب]

قوله: «أن يقصدها»:

أي يقصد تلك المرأة، أي زوجته، حتى لو قصد به خلاف غير زوجته لا يقع به الطلاق. بيانه على ما ذكره في «الشرح» أن قولهم: «الصريح لا يحتاج إلى النية، إنما هو في القضاء، أما في الديانة فمحتاج إليها، لكن وقوعه في القضاء بلا نية، إنما هو مشروط بأن يقصدها بالخطاب، بدليل ما قالوا: لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته، ويقول: أنت طالق، ولا ينوي به الطلاق لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلاً من كتاب رجل، قال: ثم يقف ويكتب امرأتي طالق، وكلما كتب قرن الكتابة بالتلفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه»^(٣). انتهى.

وهكذا في «فتح القدير»^(٤).

وقال في طلاق «الخلاصة»: «قال أهل سمرقند في رجل حكى يمين رجل، فلما بلغ ذكر الطلاق خطر بباله ذكر امرأته، أنه إن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية، واستئناف الطلاق، وكان الكلام موصولاً بحيث يصلح للإيقاع على امرأته، طلقت امرأته، وإن لم ينو لا تطلق، وهو محمول على الحكاية»^(٥). وفي «القنية»: امرأة كتبت أنت طالق، ثم قالت لزوجها: اقرأه عليّ، فقرأ لا تطلق ما لم يقصد خطابها بها.

انظر: «المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان»: ص (354).

(١) «الخلاصة»: (75/2).

(٢) «البحر الرائق»: (439/3).

وفيه: ولا فرق بين العالم والجاهل، وعليه الفتوى.

وقال في «الغمز»: «وظاهر إطلاقه يشمل ما إذا لم يكن ألثغ». «غمز عيون البصائر»: (91/1).

(٣) «البحر الرائق»: (450/3).

(٤) «فتح القدير»: (351/3).

ولفظه: «ولا بد من القصد بالخطاب بلفظ الطلاق عالماً بمعناه أو النسبة».

(٥) «الخلاصة»: (75/2).

قالوا: لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، ويقول في كل مرة: أنت طالق، لم يقع الطلاق بحضرتها، وكذا لو كتبت: امرأتي طالق أو أنت طالق، وقالت له: اقرأ عليّ فقرأ عليها، لم يقع لعدم قصدتها باللفظ.

ولا ينافيه قولهم: إن الصريح لا يحتاج إلى النية، وقالوا: لو قال: أنت طالق، ناوياً الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ووقع قضاء، وفي عبارة بعض الكتب: أن طلاق المخطئ واقع قضاءً لا ديانة.

قوله: «حتى قالوا»:

تفريع على قوله: «لا بد أن يقصدتها باللفظ» لا استدلال عليه كما ظنّه بعضهم، كيف وأن الاستدلال بالجزئي على الكلي لا يصح.

قوله: «ولا ينافيه قولهم»:

إشارة إلى ما ذكره في «فتح القدير». ثم قولنا: لا بد من القصد بها بالخطاب بلفظ الطلاق، لا يعارضه قولهم: الصريح لا يحتاج إلى النية؛ لأن معنى قولهم «هذا أن اللفظ بعد القصد به الخطاب لا يحتاج إلى النية»^(١).

والحاصل أنه إذا قصد السبب عالماً بأنه سبب رتب الشرع حكمه عليه، أراده أو لم يرده^(٢). انتهى.

قوله: «لم يقع ديانة»:

لأنه نوى ما يحتمل كلامه.

«ووقع قضاء»:

لأنه خلاف الظاهر، فلم تؤثر فيه النية، كما ذكرناه من قبل.

ولو نوى بذلك اللفظ الطلاق عن العمل لم يصدق أصلاً لا في القضاء ولا في الديانة في ظاهر الرواية.

لأن الطلاق لدفع القيد النكاحي، وهذا القيد غير مقيد بالعمل. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنه يصدق ديانة لا قضاء^(٣).

قوله: «فظهر بهذا»:

أي بما ذكر في بعض الكتب.

(١) في «فتح القدير» المطبوع بعبارة أوضح، حيث قال: «ثم لم يعارض ذلك قوله، ولا يحتاج إلى النية؛ لأن المعنى لا يحتاج إلى النية، يعني اللفظ بعد القصد». «فتح القدير»: (352/3).

(٢) «فتح القدير»: (352/3).

(٣) انظر: «فتح القدير»: (353/3).



ولا يرد عليه قولهم: إنه لو طلقها هازلاً يقع قضاء وديانة؛ لأن الشارع جعل هزله به جداً .

قوله: «ولا يرد عليه»:

أي على قوله: «ويحتاج إليها ديانة» .

قوله: «جعل هزله به»:

أي بالطلاق .

قوله: «جداً»:

لقوله #: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق»^(١)، وهذا للتغليظ على الهازل .

(١) سبق تخريجه في: ص(139)، وانظر: «غمز عيون البصائر»: (92/1) .

وقالوا: لا تصح نية الثلاث في أنت طالق ...

قوله: «لا تصح نية الثلاث»:

خلافاً لزفر والشافعي^(١).

لهما: أنه محتمل للفظه، فإن ذكر الطالق للطلاق لغة، كذكر العالم للعلم، ولهذا يصح قران العدد به، ويكون نصباً على التفسير، فصار كما إذا/قال لها: طلق نفسك، ونوى الثلاث، فإنه نية صحيحة لا تطلق.

[16/أ]

ولنا: أن ذكر «طالق» إنما يدل لغة على طلاق هو صفة المرأة، لا على طلاق هو صفة الرجل وهو تطليقه، وإنما يثبت التطليق بطريق الاقتضاء ضرورة أن المرأة لا تتصف بالطلاق شرعاً، ما لم يثبت التطليق من قبل الزوج، وما ثبت اقتضاء لا عموم له، وقد اندفعت الضرورة بوحدة، فلا حاجة إلى أزيد منها، فلا تصح نية الثلاث فيه، فكذا فيما تبنتي عليه، أعني صفة المرأة، إذ ليس لها تعدد في نفسها، وإنما جاء التعدد من قبل الرجل.

فإذا انتفى التعدد من قبله انتفى من قبلها أيضاً .
ولا نسلم أن العدد المذكور بعده تفسيره له، بل تغيير له إلى ما لا يحتمله اللفظ؛ لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره: طلاقاً ثلاثاً .
ولهذا قالوا: لو قال لامرأته طلقك ثلاثاً يقع الطلاق بلفظ العدد لا بلفظ «طلقتك»، حتى لو ماتت قبل ذكر العدد لم يقع شيء؛ لفوات المحل .
فعلم أن هذا الاقتران في التفسير لا في التغيير، ولو مات الزوج قبل ذكر العدد يقع الطلاق بقوله: «طلقتك»؛ لعدم اتصال المغير له .
بخلاف «طلق نفسك»، فإنه مختصر من: «افعلي فعل الطلاق» من غير أن يتوقف على

مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل؛ لأنه لطلب الطلاق في المستقبل، فلا يتوقف إلا على تصوّر وجوده، فيكون الطلاق الثابت به نفس مصدر الفعل، فيكون ثابتاً لغة لا اقتضاءً، فيصح فيه نية الثلاث؛ لجواز عمومه .

فإن قيل: إن ما ذكرت من الوجه ظاهر في «أنت طالق»، بخلاف هذين اللفظين، فإنهما صريحان في الدلالة على ثبوت التطليق من قبل الزوج لغة لا اقتضاءً، فيصح العموم فيه، فينبغي نية الطلاق فيهما .
قلنا: دلالتهما بحسب اللغة، إنما هي على مصدر ماض لا على مصدر إنشائي، أي حادث في الحال بهذا اللفظ، فكان ينبغي أن يكونا لغويين؛ لعدم تحقق الطلاق في الماضي، إلا أن الشرع أثبت لتصحيح هذا الكلام مصدراً أي طلاقاً من قبل المتكلم، وجعله إنشاءً للتطليق، فصارت دلالتهما على هذا المصدر اقتضاء لا لغة، فلا يجري فيه العموم، كما في «أنت طالق»، فلا يصح فيهما نية الثلاث أيضاً^(٢).

(١) وقد روي عن أبي حنيفة إلا أنه قد رجع عنه .

انظر: «بدائع الصنائع»: (798/4)، و«البنية»: (400/4)، و«فتح القدير»: (354/3) .

وفي قول «الشافعي» انظر: «مغني المحتاج»: (294/3)، و«المجموع»: (438/5) .

(٢) انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (355/3) .

ولا نية البائن، ولا تصح فيه الثنتين في المصدر: أنت الطلاق، إلا أن تكون المرأة أمة، وتصح نية الثلاث .

قوله: «ولا تصح نية الثنتين»:

لأن الثنتين عددٌ محض في حق الحرية .
والمصدر لا يحتل العدد، بخلاف الثلاث؛ لأنه واحدٌ حكمي في الحرية كالثنتين في الأمة .
فتصح نية الثلاث في الحرية، كالثنتين في الأمة؛ لاحتمال اللفظ فيهما^(١) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (357/3)، حيث قال فيه: «نية الثلاثة لم تصح باعتبار أنها كثرة، بل باعتبار أنها فرد من حيث إنه تمام جنس واحد، بخلاف الثنتين في الحرية؛ لأنه عدد محض، وألفاظ الوجدان لا تحتل العدد المحض، بل يراعى فيها التوحيد، وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية، والمثنى بمعزل عنها» .

وأما كنياته، فلا يقع بها إلا بالنية ديانة .

قوله: «إلا بالنية»:

أي بالنية الحقيقية، وليس المراد بالنية ههنا أعم من الحقيقية والحكمية ^(١) كما يظهر لك فيما نتلو عليك/.

أقول: هذا الاستثناء مشكل؛ لأن ألفاظ الكنيات ثلاثة أقسام:

-منها ما يصلح جواباً لسؤال الطلاق، لا ردّاً ولا سبّاً، كاعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، أمرك بيدك، اختاري .

-ومنها ما يصلح جواباً عن سؤال الطلاق، وردّ السؤال، كاخرجي، واذهبي، وقومي، وتقنعي، وتخمري، واستتري، واغربي، وتزوجي، واتبعي الأزواج، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، ولا نكاح بيني وبينك، ولا ملك لي عليك .

-ومنها ما يصلح جواباً وسبباً، كخلية، بريّة، بتة، بتلة، بائن، فارتك، حرام ^(٢) .

والأحوال أيضاً ثلاث:

-حال الرضا، أعني بحاله الخالية عن مذاكرة الطلاق والغضب، وحال مذاكرة الطلاق، بأن تسأل هي أو الأجنبي طلاقها، وحال الغضب ^(٣) .

ففي حال الرضا لا يقع الطلاق في شيء من تلك الألفاظ إلا بالنية الحقيقية، ديانة وقضاء؛ للاحتمال، حتى يكون القول قول الزوج في إنكاره النية، ولا يحكم القاضي بالطلاق مع إنكار

.....

الزوج البينة .

وفي حال مذاكرة الطلاق بما يصلح للجواب والردّ من تلك الألفاظ لم يقع إلا بالنية لا بدونها؛ لأنه لما احتمل الجواب والردّ، ثبت الأدنى بدون النية، وهو الرد؛ لأنه بقاء ما كان على ما كان .

وإذا وجدت النية تعيّن الجواب؛ لأنها لتعيين المحتملات .

ويقع الطلاق بما يصلح للجواب فقط، وبما يصلح للجواب والبيت بلا نية .

أما فيما يصلح للجواب فقط، فلأن الحال لما كان حال مذاكرة الطلاق، يحمل على الجواب عن سؤالها بدلالة الحال، فصار طلاقاً .

وأما فيما يصلح للجواب والبيت، فلأن الحال لا تصلح للبيت، فحمل على الجواب، فيقع الطلاق بلا نية حقيقية؛ لوجودها حكماً .

وفي حال الغضب يقع بما يصلح للجواب فقط بلا نية، ويقع بالقسمين الباقيين مع

(١) تقسيم النية إلى حقيقية وإلى حكمية، تقسيم لها من حيث وجودها وتحققها في الخارج . والمراد بالنية الحقيقية ما كانت موجودة ومتحققة بالفعل وبالحكمية ما كانت معدومة وغير متحققة بالفعل، وإنما هي محكوم باستمرارها وبقائها من قبل الشارع، ما لم يوجد ما ينقضها بعد وجود النية الحقيقية .

انظر: «قواعد الأحكام»: (175/1)، و«قاعدة الأمور بمقاصدها»: ص(105) .

(٢) انظر: «الاختيار لتعليل المختار»: (166/3)، و«فتح القدير»: (400/3) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (401/3) مع بعض الاختلاف .

النية، كذا في «الدرر»^(١) وغيره^(٢).

.....
إذا عرفت هذا، فإن أراد بقوله: «فلا يقع قضاء وديانة إلا بالنية»^(٣).
وأما ثانياً، فالأنه لا يستقيم عموم قوله: «سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا»؛ لأنه
ترديد قبيح .
وإن أراد به حال الغضب، ففيه أيضاً نظرٌ من وجهين:
أما أولاً: فلأن تقييده بالديانة يستقيم بالنظر إلى ما يصلح للجواب فقط، لا بالنظر إلى
القسمين الأخيرين؛ لأنه لا يقع في القسمين الأخيرين إلا بالنية ديانة وقضاء .
وأما ثانياً؛ فالأنه لا وجه أيضاً لقوله: «سواء كان مذاكرة الطلاق أو لا»؛ لأن الفرض
حال الغضب لا غير، والأحوال متقابلة . تأمل^(٤).

(١) الدرر، من كتب الفقه الحنفي لمؤلفه: القاضي محمد بن فارموز الشهير بملا خسرو المتوفى سنة
(885هـ)، شرح المؤلف في هذا الكتاب متنه الموسوم بـ«غرر الحكام» وهذا الكتاب يعد من
أفضل كتب الشروح في الفقه الحنفي، وقد أثنى عليه عدد من علماء الحنفية، وفيه من الفوائد ما لا
يوجد في غيره، ويمتاز بالدقة والإحكام، ويقتصر على الآراء الراجحة، ويبين فيه الخلاف بين أئمة
الحنفية، إلى جانب التعرض لرأي الإمام الشافعي .
انظر: «كشف الظنون»: (1199/2-1200)، و«الفوائد البهية»: ص (184)، و«مرجع العلوم
الإسلامية»: ص (491-492)، و«المذهب الحنفي»: (562/2-563) .

(٢) وخلاصة ما سبق:
أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة، حالة مذاكرة طلاقها، حالة غضب .
أما حالة الرضا: فلا يقع الطلاق بشيء من ذلك إلا بالنية، والقول قول الزوج في عدم النية؛ لأنه
لا يطلع غيره عليه، والحال لا يدل عليه .
-وحالة مذاكرة الطلاق: يقع الطلاق قضاءً، ولا يصدق على عدمه إلا فيما يصلح جواباً ورداً؛ لأنه
لا يحتمل الرد وهو الأذى فيصدق فيه .
-وفي حال الغضب: يصدق إلا فيما يصلح جواباً لا غير؛ لأنه يصلح للطلاق الذي يدل عليه
الغضب فيجعل طلاقاً .
«الاختيار»: (166/3) .

(٣) لعل هنا سقطاً، إذ لم يتبين لي وجه العبارة .
(٤) في هامش المخطوط: «وجه التأمل منع المقابلة بين حالة الغضب وحالة مذاكرة الطلاق، فعلى هذا
لا يرد الثاني على إرادة حال الغضب» .

سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا .
والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء، إلا في لفظ الحرام، فإنه كناية، ولا
يحتاج إليها، فيصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق .

قوله: «كان معها»:

الظاهر أن الضمير راجع إلى النية لا إلى الكنايات^(١) كما ظن .

قوله: «مذاكرة الطلاق»:

قد عرفت معنى مذاكرة الطلاق .

قوله: «والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء»:

فلا يصدق القاضي في إنكاره النية، ويحكم بالطلاق فيما يصلح جواباً لا رداً وفيما
يصلح جواباً .

بخلاف ما يصلح جواباً ورداً فإنه يصدق فيه كما ذكرناه^(٢) .

قوله: «إلا في لفظ الحرام»:

فإنه استثناء^(٣) من الاستثناء المذكور، أعني: إلا بالنية .

قوله: «فإنه كناية ولا يحتاج إليها»: هذا منه اختيار / لقول المتأخرين، وعليه

الفتوى^(٤) .

والمقدمون على أنه لا يقع به الطلاق بلا نية؛ لما قال في «البزازية»: «قوله: (أنت
علي حرام) في غير حال مذاكرة الطلاق إن نوى طلاقاً فبائن .
وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وثنيتين لا يصح إلا في الأمة، وإن ظهراً فظهار، وإن نوى
اليمين أو لم ينو شيئاً فيمين .

(١) الكنايات جمع كناية وهي لغة: مأخوذة من كنيئ عن الأمر، إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه .
وفي اصطلاح أهل البيان: «اللفظ الدال على معنيين مختلفين حقيقة ومجازاً من غير واسطة، لا
على جهة التصريح» .

وعند الفقهاء: «اللفظ المحتمل شيئين فصاعداً» .

وعند الأصوليين: «ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة» .

انظر: «لسان العرب»: (233/15)، و«مفتاح العلوم»: ص (402)، و«الإفصاح في علوم
البلاغة»: ص (182)، و«تحرير ألفاظ التنبيه»: ص (244)، و«خلاصة الأفكار شرح مختصر
المنازل»: ص (96) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (401/3) .

(٣) الاستثناء في اللغة: مصدر استثنى يستثني استثناء، مصدره الثني إذ الألف والسين والتاء فيه زائدة

قال ابن فارس في معني «الثني»: «الثاء والنون والياء أصل واحد، وهو تكرير الشيء مرتين، أو
جعله شيئين متواليين، وذلك قولك: ثنيت الشيء ثنياً» .

وأما في الاصطلاح فقد عُرِف بأنه: «إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال أو
الأزمنة أو البقاع، أو المحال، أو الأسباب، أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا يستقل بنفسه
مع لفظ المخرج» .

«معجم مقاييس اللغة»: (391/1)، و«الاستغناء»: ص (102) . وانظر: «العدة»: (659/2)،
و«المعتمد»: (260/1)، و«المحصول»: (38/3/1)، و«كشف الأسرار»: (121/1) .

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (523/3) .

وإن نوى الكذب فكذلك في ظاهر الرواية .
وكذا حرمتك عليّ، أو لم يقل «عليّ» .
أو أنا عليك حرام، أو محرّم، أو حرمت نفسي عليك .
ويشترط قوله «عليك» في تحريم نفسه لا نفسها، حتى لو قال: حرمت نفسي، ولم يقل: عليك، ونوى الطلاق لا يقع .
وكذا في البيئونة، بخلاف نفسها، هذا عند المتقدمين .
وقال الإسكاف^(١) وأبو بكر بن سعيد: «طلاق بلا نية»^(٢) . انتهى .

هكذا ذكره في الخلاصة^(٣) بعينه .
إلا أنه فسّر اليمين في قوله: «إن نوى اليمين» أو لم ينو شيئاً فيمين بالإيلاء^(٤)، وهكذا فسره في آخر باب «الإيلاء» .
وهذا بناءً على ما تقدم من «البرزازية» من أن قوله: «عليك» شرط في تحريم نفسه لا نفسها، وكذا «مني» في البائن .
ولكنه قال في «خزانة الأكمل»^(٥) نقلاً عن «العيون»^(٦)، لو قال: أنت حرام، أو بائن، بائن، ولم يقل: مني، فهو باطل .

وهذا مخالف لما تقدم من عدم اشتراطه «عليك» و«مني» في تحريم نفسها وبيئونها .
وأجاب عنه في «القنية»، بأن هذا سهوٌ من «الأكمل» في نقله عن «العيون»؛ لأن في
(١) الإسكاف: هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي، إمام جليل كبير القدر، أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان الجوزجاني، وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر الهنداواني، توفي سنة (333) هـ .
انظر: «الفوائد البهية»: ص (160) .
(٢) «الفتاوى البرزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (188/4) .
(٣) انظر: «الخلاصة»: (15/2) .
(٤) الإيلاء في اللغة: مأخوذ من ألى يولي إيلاء، وائتلى يأتلي ائتلاءً، وتآلى يتآلى تألياً أقسم وحلف .
واصطلاحاً: هو الحلف على ترك قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً .
انظر: «تاج العروس»: (20/10)، و«البنية»: (268/5) .
(٥) خزانة الأكمل، كتاب في الفروع ألفه: أبو يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي .
قال في «كشف الظنون»: «ذكر في أن هذا الكتاب محيط بجل مصنفات الأصحاب، بدأ بكافي الحاكم، ثم بالجامعين، ثم بالزيادات، ثم بمجرد ابن زياد، والمنتقى، والكرخي، وشرح الطحاوي، وعيون المسائل وغير ذلك» . انتهى .
والكتاب لم أظفر به مخطوطاً ولا مطبوعاً .
انظر: «كشف الظنون»: (702/1) .
(٦) العيون: واسمه كاملاً «عيون المسائل»، وهو كتاب في فروع الحنفية، وهو بهذا الاسم ثلاثة كتب لثلاثة مؤلفين:
الأول: أبو الليث نصر ابن محمد السمرقندي، المتوفى سنة (376) هـ .
الثاني: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي، المتوفى سنة (319) هـ .
الثالث: لصاحب المحيط .
انظر: «كشف الظنون»: (1187/2) .

«العيون» ذكر ذلك من جانب المرأة، فقال: ولو جعل أمر امرأته بيدها، فقالت للزوج: أنت علي حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام، أو بائن، وقع . ولو قالت: أنت بائن، أو حرام، ولم يقل مني، فهو باطل» . انتهى .

قوله: «إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق»:

قيده بذلك؛ لما في «الخلاصة» نقلاً عن الفتاوى: «قال لها أنت حرام، والحرام عنده طلاق وقع، وإن لم ينو»^(١) . انتهى .

أقول: فعلى هذا ينبغي أن يقع به رجعيًا لا بائنًا؛ لأنه حينئذ يكون صريحاً في الطلاق، لا كناية؛ بناءً على ما صرح به في طلاق «فتح القدير»: «أن كل لفظ يظهر فيه عُرفُ فاشٍ في الطلاق، فإنه يكون صريحاً في الطلاق عند أهل العرف»^(٢) . انتهى . وبه أفتى مشايخ الإسلام، اللهم إلا أن يدعي أنه عرف في الطلاق البائن، لا في الرجعي، كما ذكره في «الشرح» / .

اعلم أنهم اختلفوا في إطلاق الكناية على لفظ «الحرام»، وكذا على لفظ «البائن» هل هو مجازٌ أو حقيقة .

قال بعضهم: إنه مجاز؛ لأن معناهما ظاهرٌ ظاهرٌ غير مشترك، لكنهما شابهما الكناية من جهة الإبهام فيما يعملان فيه؛ لأن لفظ الحرام معلوم المعنى، إلا أن محله وهو الحل متنوعٌ أنواعاً كحل الرقبة، وحل منفعة البضع، وحل سائر المنافع . وكذا محل البيونة متنوع، كوصلة النكاح، ووصلة القوم، فاستتر المراد باعتبار إبهام المحل

.....

الذي يظهر أثر الحرمة والبيونة فيه، فاستعيرت لها لفظ الكناية، فاحتاجت إلى النية . وقال بعضهم: إنه حقيقة؛ لأن معناهما اللغوي، وإن كان ظاهراً غير مستتر، لكن المعنى المراد منهما مستتر؛ لأن الكناية عندهم ما استتر فيه المعنى المراد، لا المعنى اللغوي .

(١) «الخلاصة»: (95/2) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (354/3) .

وأما تفويض الطلاق والخلع والإيلاء والظهار، فما كان منه صريحاً لا تشترط له النية، وما كان كناية اشترطت له .

قوله: «فما كان منه»:

- أي من كل من تفويض^(١) الطلاق، والخلع، والإيلاء، والظهار .
 أما صريح تفويض الطلاق، فكقوله: طلقي نفسك .
 فإنها لو قالت في جوابه: طلقت نفسي، أو أبنت نفسي، طلقت واحدة رجعية، نوى^(٢) الزوج أو لم ينو؛ لكونه صريحاً .
 بخلاف ما لو قالت: طلقت نفسي ثلاثاً، فإنه لا يقع بدون نية الزوج عند عامة أصحابنا .
 وإن نواه^(٣) وطلقت هي نفسها يقعن الثلاث .
 لأنه مختصر من: افعلي فعل الطلاق، الدال على الواحد الحقيقي أو الحكمي، والثلاث واحد حكمي في حق الحرية .
 وأما صريح الخلع، فكقوله: خالعتك أو طلقتك على كذا من المال، أو بعت نفسك بكذا، أو طلاقك بكذا من المال .
 وأما صريح الإيلاء، فكقوله: والله لا أقربك .
 وأما صريح الظهار، فكقوله: أنت علي كظهر أمي .
 ففي كل منها لا يشترط النية؛ لكونه صريحاً^(٤) .

قوله: «وما كان كناية اشترطت له»:

- وأما كناية تفويض الطلاق، فكقوله لها: اختاري، وأمرك بيدك، فلا يصح تفويضه بها الطلاق إلا بالنية^(٥) .
 فلو قال لها: اختاري، أو أمرك بيدك، ونوى الطلاق، فاختارت هي نفسها في مجلسها الذي عملت له التفويض فيه بانته واحدة، ولا بد من ذكر النفس في أحد الطرفين: طرف الزوج، وطرف الزوجة، وإلا فلا يقع به الطلاق، على ما بين في باب «التفويض»، فيطلب ثمة^(٦) .
 والذي ينبغي أن ينبه ههنا، ما غفل عنه أكثر الكتب، بل سها، وهو أنهم ذكروا في كتبهم متناً وشرحاً، أن لفظة: «اختاري» و«أمرك بيدك» من كنايات الطلاق .
 ثم ذكروا في باب تفويض الطلاق أيضاً أنهما من كنايات تفويض الطلاق .
 فإن كانا من كنايات الطلاق يلزم وقوع الطلاق بقول الزوج: «اختاري» و«أمرك

(١) التفويض في اللغة: مصدر «فوض إليه الأمر»: رده إليه، وفوض المرأة زوجها بلا مهر، وقوم فوضى لا رئيس لهم، وجاء القوم فوضى أي مختلطاً بعضهم ببعض .
 وتفويض الطلاق: أن يفوض إلى شخص طلاق زوجته أو إليها نفساً .
 انظر: «القاموس المحيط»: (١)، و«غمر عيون البصائر»: (٩٤/١) .
 (٢) في هامش المخطوط: «أي نوى واحدة أو ثنتين أو بئنة» .
 (٣) في هامش المخطوط: «أي أن ينوي الزوج ثلاثاً وطلقت المرأة نفسها ثلاثاً يقعن الثلاث» .
 (٤) انظر: «غمر عيون البصائر»: (٩٥/١) .
 (٥) انظر: «الدر المختار» مع حاشيته «رد المحتار»: (٣١٥/٣) .
 (٦) انظر: «البحر الرائق»: (٥٣٩/٣) .

بيدك» ناوياً الطلاق، بلا حاجة إلى اختيار المرأة نفسها .
وإن كانا من كنيات تفويض الطلاق يلزم أن لا يقع بهما الطلاق بدون اختيار المرأة نفسها .

فبينهما منافاة^(١) ظاهرة؛ لأن تنافي اللوازم يتسلزم تنافي الملزومات، وهذا مما غفل عنه أكثرهم.

والتحقيق أنهما من كنيات تفويض الطلاق، فلا بُدَّ من اختيار / المرأة نفسها، ولا يقع الطلاق بمجرد نية الزوج .

وما ذكره في باب «كنيات الطلاق» فمما لا وجه له، وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام . وإنما جعل كنيات الطلاق على ضربين:

-ضرب لا يقع الطلاق به بدون اختيار المرأة نفسها، كما في هذين اللفظين .

.....

-وضرب يقع به الطلاق بنية الزوج بدون اختيار المرأة، كما^(٢) في باب «الكنيات» .
كما هو مفهوم من سوق كلام صاحب «الدرر» فاصطلاح جديد لا يصار إليه بدون الضرورة .

على أنه يلزم منه كون المسألة الواحدة لبابين من جهة واحدة، وذا فاسد .
وأما كناية الخلع، فقد قيل: إنها «خالعتك» و«بارأتك»، حيث لا يصح الخلع بهما إلا بالنية^(٣)؛ لأنهما من الكنيات .

حتى يصدق في إنكار النية فيهما قضاءً وديانةً، إلا أن يكون في حال مذاكرة الطلاق، أو يذكر بدلاً فلا يصدق؛ لأن كلا منهما يقوم مقام النية .
أقول: فيه بحث:

-أما أولاً: فلائنه إن أراد أنه من كنيات الطلاق، فلا نسلم أنه كذلك؛ لأن ما يكون من كنيات الطلاق لفظة «خلعتك» لا «خالعتك» حكماً ولغة كما سنبينه .
ولو سلم ذلك، لكن الكلام ليس فيه، بل في كنيات الخلع، و«خالعتك» ليس من كنيات الخلع، بل من صريح الخلع الذي شرط القبول من المرأة، حتى إذا لم يوجد منها القبول لم يقع به شيء من الخلع والطلاق، ويدل عليه ما ذكره في «الخلاصة»^(٤) .
ولو قال لها: خالعتك، فقالت: قبلت، يقع الطلاق، وتقع البراءة إن كان عليه مهر .
وإن لم يكن عليه مهر يجب رد ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال مذكور عرفاً، هكذا ذكره في «البزازية»^(٥) أيضاً .

.....

فعلم منه أن الواقع بـ«خالعتك» هو الخلع، وإن لم ينويه^(٦) الزوج، لكن بشرط القبول لا الطلاق .

(١) في هامش المخطوط: «أي بين كونهما من كنيات الطلاق، وبين كونهما من كنيات تفويض الطلاق» .

(٢) في هامش المخطوط: «كلام على صاحب الدرر» .

(٣) هذا في حالة ما إذا لم يذكر العوض . انظر: «البحر الرائق»: (121/4) .

(٤) انظر: «الخلاصة»: (102/2) .

(٥) انظر: «البزازية» بهامش الهندية: (204/4) .

(٦) حقها الجزم بحذف حرف العلة على قواعد النحو .

-وأما ثانياً: فلأن ما ذكره بقوله: «حتى يصدق في إنكاره نية الطلاق قضاءً وديانةً» إنما يتمشى في لفظة «خلعتك» لا «خالعتك»؛ لأن «خالعتك» يتوقف على قبول المرأة، وبعد قبولها، لا يصدق هو في إنكاره النية .
ويدل عليه ما في «البيزازية»: «قال لها: خلعتك، فقالت: قبلت، لا يسقط شيء من المهر، ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها، حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن .
وإن قال: لم أرد به الطلاق لا يقع، ويصدق ديانة وقضاءً، بخلاف قوله: خالعتك، فقالت: قبلت، حيث يقع الطلاق، والبراءة إن كان عليه مهر .
وإن لم يكن عليه مهر يجب ردّ ما ساق إليها من المهر؛ لأن المال المذكور فيه عرفاً»^(١) . انتهى .
وقال في «الخلاصة»: «وفي قوله لها: خلعتك الواقع بائن، وإنما يقع إذا نوى، قبلت المرأة أو لم تقبل .
ولو قال: لم أعن به الطلاق صدق ديانة وقضاء .
ولو قال: خلعتك على كذا، وهو مالٌ معلوم، لا يقع ما لم تقبل، فإذا قبلت، لو قال: لم أعن به الطلاق، لا يصدق قضاءً ويصدق ديانةً»^(٢) . انتهى .
فعلم^(٣) من ههنا أن بين «خلعتك» و«خالعتك» فرقاً من وجوه:
-أن «خلعتك» لا يتوقف على قبول المرأة، ويتوقف / عليه «خالعتك» .

[18/ب]

-ومنها: أنه يبرأ في «خالعتك»، ولا يبرأ في «خلعتك» .
-ومنها: أنه يصدق قضاءً وديانةً في «خلعتك» في إنكار نية الطلاق ، قبلت المرأة أو لم تقبل، ما لم يذكر معه المال .
وإذا ذكر معه المال، وقبلت هي فإنه لا يصدق قضاءً، ويصدق ديانة .
بخلاف «خالعتك»، فإنه لا يصدق فيه؛ لأن المال مذكورٌ فيه عرفاً .
-ومنها: أن الواقع بـ«خلعتك» بدون ذكر المال الطلاق البائن، لا الخلع .
والواقع بـ«خلعتك» الخلع لا الطلاق؛ لأن المال مذكورٌ فيه عرفاً .
-ومنها: أن «خلعتك» من كنايات الطلاق، بخلاف «خالعتك» .
-وأما كناية الإيلاء فكثيرة، منها: «لا أمسك»، «لا آتيك»، «لا أغشاك»، «لا أمسك»، إلى غير ذلك .
وأما كناية الظهار، فمثل: «أنت علي مثل أمي» و«كأمي»، ونحوهما^(٤) .

(١) «البيزازية» بهامش الهندية: (204-203/4) .

(٢) «الخلاصة»: (102/2) .

(٣) في هامش المخطوط: «مطلب في الفرق بين (خلعتك) و(خالعتك)» .

(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (95/1) .

وأما الرجعة فكان النكاح؛ لأنها استدامته، لكن ما كان منها صريحاً لا يحتاج إليها، وكنايتهما تحتاج إليها .

قوله: «لأنها استدامته»:

أي جعله دائماً في ملكه، حتى ليس فيها مهر؛ لأن المهر في مقابلة حدوث ملك النكاح لا في بقاءه .
فلو قال: راجعتك بألف درهم، إن قبلت المرأة صح ذلك، وإلا لا؛ لأنه زيادة في المهر، ولا زيادة في الرجعة^(١) .

قوله: «لكن ما كان منها صريحاً لا يحتاج إلى النية»:

فالصريح منها نحو: «أرجعتك» أو «راجعت امرأتي» في الغائبة عن المجلس، أو «رددتك» أو «أمسكتك» أو «ارتجعتك»^(٢) .
والكناية فيهما نحو: «أنت عندي كما أنت»، أو «أنت امرأتي» كما ذكره في «الشرح»^(٣) .

وبقي ههنا: أن الرجعة بالفعل: هل تحتاج إلى النية؟
لم أر فيه شيئاً، لكن مقتضى النظر عدم الاحتياج إليها^(٤) .

(١) الرجعة في اللغة: المرة من الرجوع، والمراجعة المعاودة .
واصطلاحاً: عبارة عن استدامة ملك النكاح .
وقد ذكروا لها شروطاً:

أولاً: تقديم صريح لفظ الطلاق، أو بعض ألفاظ الكناية .
ثانياً: أن لا يكون بمقابلته مال .

ثالثاً: أن لا يستوفي الثلاثة من الطلاق .

رابعاً: أن تكون المرأة مدخولاً بها .

خامساً: أن تكون العدة قائمة .

انظر: «لسان العرب»: (114/8)، و«العناية»: (14/4)، و«فتح القدير»: (14/4)، و«البنية»:
(226/5) .

(٢) فبهذه يصير مراجعاً بلا نية، قاله في: «فتح القدير»: (15/4) .

(٣) فيتوقف على النية . انظر: «البحر الرائق»: (84/4) .

(٤) انظر: «النية وأثرها في الأحكام الشرعية»: (293/2) .

وأما اليمين بالله، فلا يتوقف عليها، فينقذ إذا حلف عامداً، أو ساهياً، أو مخطئاً، أو مكرهاً، وكذا إذا فعل المحلوف عليه كذلك .

«وأما اليمين بالله، فلا يتوقف عليها»:

أي على النية .

وهل يتوقف على العرف أيضاً؟

في الظاهر من مذهب أصحابنا -على الصحيح- تعارفوه أولاً .
فإن قيل: قال في «الولواجية» ^(١): إنه لو قال: والرحمن لا أفعل كذا، إن أراد به
السورة لا يكون يمينا؛ لأنه يصير كأنه قال: والقرآن، وإن أراد به الله تعالى يكون
يمينا ^(٢) . انتهى .

فهذا يقتضي توقفه على النية .

أجيب عنه في «البحر»، بأن هذا التفصيل ليس مذهب أصحابنا، بل قول «بشر
المريسي» ^(٣) .

(١) «الولواجية»: كتاب في فروع الحنفية، يسمّى «الفتاوى الولواجية»، وقد فصل فيه ما أورده الشيخ
حسام الشهيد في كتابه «الجامع لنوازل الأحكام»، وضم إليه ما سواه من الوقائع المهمة، وما
اشتملت عليه، مما لا بدّ من معرفته لأهل الفتوى .

ومؤلفه محل خلاف:

-قيل: إسحاق بن أبي بكر، أبو المكارم ظهير الدين الولواجي ت (710 هـ) .

-وقيل: عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق، أبو الفتح ظهير الدين الولواجي توفي بعد

(540 هـ) .

انظر: «الطبقات السنية»: (336/4)، و«الفوائد البهية»: ص (94، 122)، و«كشف الظنون»:
(1230/2)، و«هدية الهارفين»: (568/1) .

(٢) انظر: «بدائع الصنائع»: (10/3) .

(٣) وقد نسب إليه كذلك «الكاساني» في «بدائع الصنائع»: (10/3) .

وبشر: هو بن غياث بن أبي كريمة العدوي، أبو عبد الرحمن المريسي، المبتدع الضال، نظر في
الكلام، فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرّد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان
عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقتة أهل العلم، وكفره عدة، ولم يدرك جهم بن صفوان، بل
تلقت مقالاته من أتباعه، مات سنة (218 هـ)، وقارب الثمانين .

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (199/10)، و«لسان الميزان»: (29/2) .

والمذهب: أنه يمين من غير نية، لا حقيقة ولا حكماً، وهو العرف القائم مقام النية؛ لعدم اعتبار العرف فيه؛ لأنه يعتقد تعظيم الله تعالى، فصلح ذكره حاملاً أو مانعاً^(١). وفي «فتح القدير» ما يخالفه، حيث قال فيه: «باسم الله لأفعلن، المختار أنه ليس يميناً؛ لعدم التعارف. وعلى هذا: «وبسم الله لأفعلن» بالواو^(٢). انتهى. وأجاب عنه في «البحر» أيضاً، بأن الظاهر أن «بسم الله» يمين، كما جزم به في «البدائع»^(٣). معللاً بأن الاسم والمسمّى واحدٌ عند أهل السنة والجماعة. فكان الحلف بالاسم حلفاً بالذات، فكأنه قال: بالله. والعرف لا اعتبار به في الأسماء^(٤). انتهى. ويؤيده ما ذكره في «المنتقى»^(٥) عن ابن رستم^(٦) عن محمد: أن «بسم الله» يمين مطلقاً^(٧). وفي «الخلاصة»: «ولو قال «وبسم الله» يكون يميناً»، هذا كلّهُ في الحلف بأسماء الله

تعالى^(٨). وأما الحلف بصفاته تعالى، فلا بد فيه من العرف على ما صرح به في «البحر»^(٩)، حيث قال فيه نقلاً عن «المحيط»: وأما الحلف / بصفات الله تعالى، فقد اختلفت فيه عبارات مشايخنا: قال عامة مشايخنا: من حلف بصفة من صفات الله تعالى: صفة ذات، أو صفة فعل، ينظر: إن تعارف الناس الحلف بها يكون يميناً، وإلا فلا^(١٠). انتهى. ومثله في «الزيلعي»^(١١).

- (١) انظر: «البحر الرائق»: (474/4).
(٢) انظر: «فتح القدير»: (354/4).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع»: (12/3).
(٤) انظر: «البحر الرائق»: (474-475/4).
(٥) «المنتقى»: لمؤلفه الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة (334) هـ.

في هذا الكتاب نادر من المذهب، ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار، كذا قال بعض العلماء. انظر: «كشف الظنون»: (1851/2).
(٦) ابن رستم: هو أبو بكر، إبراهيم بن رستم، المروزي، تفقه على الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وروى عن غيره من أصحاب الإمام أبي حنيفة أيضاً، توفي بنيسابور، سنة (211) هـ.
انظر: «الجواهر المضية»: (80/1، 81)، و«الطبقات السنية»: (194/1).
(٧) انظر: «البحر الرائق»: (475/4)، و«فتح القدير»: (354/4).
(٨) «الخلاصة»:
(٩) انظر: «البحر الرائق»: (481/4).
(١٠) «الخلاصة»: (136/2).
(١١) انظر: «تبيين الحقائق»: (106/3).

والحاصل أن الحلف بأسماء الله تعالى مطلقاً نحو: «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الحق»، صحيح منعقد، سواء تعارف الناس به أو لا، بلا نية؛ لأنه يعتقد تعظيم الله تعالى، فيصلح حاملاً أو مانعاً .

ولأن اليمين بالله تعالى ثبتت نصاً؛ لقوله #: «من حلف فليحلف بالله تعالى أو ليصمت»^(١) .

والحلف بأسماء الله تعالى كلها حلف بالله تعالى، وما ثبت نصاً^(٢)، أو بدلالة

النص^(٣)، لا يراعي فيه العرف والنية، وهذا هو الظاهر من المذهب^(٤) .
وقال بعض مشايخنا: كل اسم لا يسمّى به غير الله تعالى كـ«الله» و«الرحمن» و«الرحيم»، فهو يمين لا حاجة فيه إلى النية .
وما يسمّى به غير الله تعالى كـ«الحكيم» و«العليم» و«الحليم» و«القادر»، فإن أراد به الله تعالى يكون يميناً، وإلا فلا^(٥) .
والصحيح هو ظاهر الرواية على ما في «الخلاصة» و«البرزازية»^(٦) .
لأن الحلف بغير الله تعالى حرام، والظاهر من حاله أنه لا يباشر بالحرام، فيحمل على اليمين بالله تعالى، ما لم ينو خلاف ذلك .
فإن نوى خلافه لا يكون يميناً؛ لأنه نوى محتمل كلامه، فيكون صحيحاً^(٧) .
قوله: «فينعقد»:

فيترتب عليه حكمه من وجوب الكفارة إذا حنث^(٨) .

(١) ورد «الزيلي» هذا الحديث لكن بغير هذا اللفظ، حيث قال: «الحديث الثالث: قال #: «من كان حالفاً، فليحلف بالله أو ليذر» .

قلت: (الزيلي): «أخرجه الجماعة -إلا النسائي- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر وهو في ركب وهو يحلف بالله أليسكت، ولفظ الصحيحين: أو ليصمت» . «نصب الراية»: (295/3) .

(٢) النص لغة: مأخوذ من نص الحديث إليه: رفعه، وناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير، والعروس: أقعدها على المنصة، والشيء: أظهره .

وأما في اصطلاح الحنفية: «ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى المتكلم» .
مثاله: قوله تعالى: (تَذْذِفْ) [سورة البقرة، آية 275] ظاهر في التحليل والتحريم، نص في التفرقة بينهما؛ لأنه ورد ردّاً للقول بأنه: «مثل الربا» .

انظر: «القاموس المحيط»: (319/2)، و«المغني»: ص(125-126) .

(٣) دلالة النص: هي اللفظ الدال على أن حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنه؛ لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة .

انظر: «أصول السرخسي»: (241/1)، و«أصول الشاشي»: ص(104) .

(٤) انظر: «الكفاية» بهامش «فتح القدير»: (354/4) .

(٥) انظر: «فتح القدير»: (355/4) .

(٦) انظر: «الخلاصة»: (135/2)، و«البرزازية» بهامش الهندية: (266/4) .

(٧) انظر: «الاختيار لتعليل المختار»: (60/4) .

(٨) والكفارة: إعتاق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات

انظر: «الاختيار لتعليل المختار»: (60/4) .

قوله: «عامداً أو ساهياً أو مخطئاً»:

وفي «الهداية» و«الكنز»^(١) وغيرهما، «ناسياً بـدل «ساهياً» .
وفي «المصباح» فرّقوا بين الساهي والناسي، بأن الناسي إذا ذكرته، والساهي بخلافه .

والسهو: الغفلة، سها عنه يسهو سهواً غفل^(٢) . انتهى .
ثم قال في «باب النون»: النسيان مشترك بين معنيين:
أحدهما: ترك الشيء على ذهولٍ وغفلة، وذلك خلاف الذكر له .
والثاني: الترك على عمد وقصد، فلا فرق بينهما على المعنى الأول^(٣) هذا، وهلهنا
اعتراض مذكور في شروح «الهداية» و«الكنز»، وهو أن النسيان لا يتصور في الحلف،
وإن كان يتصور في الحنث، وإنما المتصور في الحلف هو الخطأ .
وأجاب عنه بعضهم: بأن المراد بالنسيان ههنا هو الخطأ، وذلك بأن يريد أن يقول:
اسقني الماء، فيقول: والله لا أشرب الماء، خطأ^(٤) .
وبعضهم قال بأن المراد به حقيقة النسيان، وذلك بأن يلفظ باليمين ذاهلاً عنه، ثم تذكر
أنه

تلفظ باليمين، فإذا حنث لزمته الكفارة .

أقول: الظاهر في الجواب هو الثاني، إذ لا حاجة إلى الحمل على معنى الخطأ، مع
إمكان حمله على حقيقته، وإنما احتيج إليه أن لو كان معناه هو الثاني فقط، لكن قد عرفت
أنه مشترك بين المعنيين، وما لا يتصور هنا هو المعنى الثاني لا الأول .

قوله: «أو مكرهاً»:

فلو حلف مكرهاً ينعقد يمينه .

وختلف في أنه هل ينعقد على نية الحالف أو على نية المستحلف، على ما سنبينه إن شاء الله / .

قوله: «وكذا إذا فعل المحلوف عليه»:

أي تجب عليه الكفارة، إذا فعل الحالف المحلوف عليه .
كذلك: أي عمداً، أو سهواً، أو خطأ، أو مكرهاً، يعني لو حلف عامداً يحنث، ساهياً أو
مخطئاً أو مكرهاً تجب عليه الكفارة .

(١) الكنز: كتاب في الفقه الحنفي، بل متن من أهم متون المذهب عندهم .
ألفه: عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات النسفي ت (710 هـ) .
وتمام اسمه: «كنز الدقائق» .

له شروح كثيرة، ذكر منها صاحب كشف الظنون أزيد من عشرين شرحاً . من أنفسها: «تبيين
الحقائق» للزيلعي، و«البحر الرائق» لابن نجيم وصل فيه إلى باب الإجارة، ثم أتمه محمد الطوري
القادري .

انظر: «كشف الظنون»: (1515/2-1517)، و«هدية العارفين»: (464/1) .

(٢) انظر: «المصباح المنير»: ص (293) .

(٣) «المصباح المنير»: ص (604) .

(٤) انظر: «تبيين الحقائق»: (109/3)، و«النهر الفائق»: (51/3) .

كما لو حلف ساهياً، أو مخطئاً، أو مكرهاً، وحنث عامداً تجب الكفارة .
فإن قيل: الحكمة في إيجاب الكفارة رفع الذنب، ولا ذنب في الناسي، والمخطئ،
والمكره، والساهي .

أجيب عنه: بأن الحكم يدار على دليله، ودليله وجوب الكفارة هو الحنث، وهو دليل
الذنب، وقد وجد الحنث من هؤلاء، ولا يلزم حقيقة الذنب، كوجوب الاستبراء دائر مع
دليله^(١) .

(١) انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (353/4) .

وأما نية تخصيص العام في اليمين، فمقبولة ديانة اتفاقاً وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إذا كان الحالف مظلوماً .

قوله: «وأما نية تخصيص اليمين»:

أطلقه فشمّل ما إذا كان ذلك بالفارسية^(١)، وفيه اختلاف والمعتمد جوازه مطلقاً . قال في «تعليق قاضي خان»: رجل قال لامرأته: إن أعطيت من حنطتي أحداً فأنت طالق، وقال: نويت بذلك أمها صدق ديانة؛ لأنه نوى تخصيص^(٢) العام، وذلك جائز فيما بينه وبين الله تعالى .

وعلى قول «الخصاف»^(٣) صحت نيته في مثل هذا مطلقاً^(٤) .

قالوا: إذا قال بالعربية^(٥) .

فإن قال بالفارسية لا تصح نيته؛ لأن تخصيص العام من كلام العرب . والصحيح أنه لا فرق بين الفارسية والعربية، وتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى، هذا إذا لم

يكن مظلوماً .

فإن حلفه ظالم كان له أن يأخذ بقول الخصاف، وينوي الخصوص، هكذا ذكره^(٦) . ثم قال في «كتاب الأيمان»: إذا نوى التخصيص لا يصدق قضاء في ظاهر الرواية، وعلى قول الخصاف نية التخصيص صحيحة .

ثم ذكر وقال فيه: رجل حلف أن لا يتزوج امرأة على وجه الأرض، ونوى امرأة بعينها، يدين فيما بينه وبين الله لا في القضاء .

وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين به أصلاً . وكذلك لو نوى امرأة عوراء، أو امرأة عمياء، ولو نوى عربية أو حبشية، دين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى جنساً دون جنس^(٧) . انتهى . فعلم منه أنه قد لا يصدق ديانة أيضاً .

وقال في «تعليق البحر» نقلاً عن «اللولو الجية»: لو قال كل امرأة أتزوجها فهي

(١) في العبارة سقط يوضحه ما في «غمز عيون البصائر»: ظاهر إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان الحالف بالعربية أو بالفارسية . انظر: «غمز عيون البصائر»: (95/1) .

(٢) التخصيص لغة: التمييز والقصر . واصطلاحاً: قصر العام على بعض أفرادها بدليل مستقل مقارنة للعام في نزوله إن كان قرأناً، أو في وروده إن كان سنة مساوٍ للعام في قوته ثبوتاً ودلالة .

انظر: «المنار»: ص (228)، و«المناهج الأصولية»: ص (288) .

(٣) الخصاف: هو أحمد بن عمرو، وقيل: عمر بن مهير، وقيل: مهران الشيباني، أبو بكر المعروف بالخصاف، فقيه حنفي إمام، من أهل بغداد، روى الحديث، كان فارضاً حاسباً، عارفاً بمذهب

أصحابه، وكان مقدماً عند المهتدي بالله، وصنف للمهتدي كتاباً في الخراج، كان زاهداً يأكل من عمل يده . قال الطواني: «الخصاف رجل كبير في العلم، يصح الاقتداء به» . توفي سنة (361) .

من مصنفاته: «الأوقاف» و«الحيل» و«الشروط» وغيرها .

انظر: «الجواهر المضية»: (87/1-88)، و«تاج التراجم»: ص (7) .

(٤) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (490/1)، مع تقديم وتأخير .

(٥) في «غمز عيون البصائر»: (195/1): هذا إذا قال بالعربية .

(٦) انظر: «الخانية» بهامش الهندية: (490/1) .

(٧) «الخانية» بهامش الهندية: (36/2) .

طالق، فكل امرأة تزوجها تطلق واحدة، فإن تزوجها ثانياً لا تطلق؛ لاقتضاءها عموم الأسماء لا عموم الأفعال .

ولو نوى بعض النساء صحت نيته ديانة لا قضاء؛ لأن تخصيص العام خلاف الظاهر

وقال «الخصاف»: تصح نيته في القضاء أيضاً .
وهذا مخلص لمن يحلفه ظالم فأخذ بقوله، والفتوى على ظاهر المذهب .
وإن أخذ بقول الخصاف إذا كان الحالف مظلوماً، فلا بأس^(١) . انتهى .
وفي «الخلاصة»: يفتى بقول الخصاف إذا كان الحالف مظلوماً^(٢) .

(١) «البحر الرائق»: (28/4) .

(٢) «الخلاصة»: (195/2) .

وكذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف، أو لنية المستحلف، والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوماً، لا إن كان ظالماً، كما في «الولواجية» و«الخلاصة».

وأما الإقرار والوكالة: فيصحبان بدونها، وكذا الإيداع والإعارة، وكذا القذف والسرقه.

قوله: «اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف»:

لو حلف مظلوماً أي مكرهاً، فلا يخلو: إما أن ينوي، أو لم ينو.

فإن لم ينو شيئاً ينعقد يمينه على نية المستحلف اتفاقاً.

وإن نوى ما نوى المستحلف، فكذلك بالاتفاق.

وإن نوى غير / ما نوى المستحلف فهو محل الخلاف، وفيه تفصيل:

قال في «قاضي خان»: رجل حلف ونوى غير ما يريد المستحلف، إن كانت اليمين بالطلاق والعتاق ونحو ذلك، يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر، ظالماً كان الحالف أو مظلوماً.

وإن كانت اليمين بالله تعالى، فإن كان الحالف ظالماً يريد بيمينه إبطال حق الغير، تعتبر نية المستحلف، وهو قول أبي حنيفة ومحمد^(١). انتهى.

وفي أول «أيمان البزازية»: «واليمين على نية الحالف لو مظلوماً، وعلى نية المستحلف لو الحالف ظالماً».

وهذا في الماضي، كما لو أكره على بيع عين فحلف بالله أنه دفعه إلى فلان يريد بايعه؛ ليقع عند المكره أنه ملك غيره فلا يجبره.

وفي المستقبل على نية الحالف.

وفي الفتاوى: لو كان اليمين بالطلاق أو بالعتاق أو ما شابهه فعلى نية الحالف ظالماً أو مظلوماً فالنية له، وإن كان ظالماً يريد بيمينه إبطال حق الغير، فللمستحلف، انتهى ما في «البزازية»^(٢).

وهكذا في «الخلاصة»^(٣).

هذا في تحليف الظلمة.

وأما في عقد اليمين على الغير في المستقبل، ففيه تفصيل ذكره في «أيمان قاضي

خان»، قال فيه: «ولو قال: والله لتفعلن كذا أو كذا غداً، فقال الآخر: نعم، على خمسة أوجه:

- أحدها: أن ينوي المبتدي الحلف على نفسه، والمجيب بقوله: نعم، يريد الحلف على نفسه.

وفي هذا الوجه كل واحد منهما يكون حالفاً إذا لم يفعل المخاطب ذلك، حنثاً جميعاً. أما المبتدي فظاهر، وأما الآخر؛ فلأن قوله: «نعم» يتضمن إعادة ما في السؤال قبله، فيصير كأنه قال: والله لأفعلن كذا، فإن لم يفعل حنثاً جميعاً.

- والثاني: أن يريد المبتدي استحلاف المجيب بقوله: نعم، يريد اليمين على نفسه، وفي

(١) «الخانية» بهامش الهندية: (11/2).

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (256/4).

(٣) «الخلاصة»: (194/2).

هذا الوجه يكون الحالف هو المجيب لا غير، حتى لو فات الشرط يحنث المجيب لا غير .
-والثالث: أن يريد المبتدي استحلاف المجيب، والمجيب قوله: نعم، يريد الوعد في ذلك دون اليمين .

وفي هذا الوجه لا يكون أحدهما حالفاً .
-والرابع: أن لا يكون لأحدهما نية اليمين، وفي هذا الوجه يكون المبتدي هو الحالف إن لم يفعل المخاطب ذلك، حنث المبتدي لا غير .
-والخامس: أن يريد المبتدي استحلاف المجيب، والمجيب بقوله: نعم، يريد الحلف، وفي هذا الوجه يكون المجيب حالفاً لا غير^(١) . انتهى .
وفي «البزازية» ما يخالف الوجه الرابع، حيث قال: الله لتفعلن كذا، أو مع الواو، فقال الآخر: نعم، إن أراد المبتدي الحلف والمجيب أيضاً فهما حالفان، وإن قصد المبتدي الاستحلاف، والمجيب الحلف، فإن الحالف هو المجيب وإن لم ينو كل منهما شيئاً، فالمجيب هو الحالف في قوله: «الله»،

والمبتدي في قوله: «والله» بالواو^(٢) . انتهى .

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (9/2) .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (268/4) .

وأما القصاص: فمتوقف على قصد القاتل القتل، لكن قالوا: لما كان القصد أمراً باطنياً أقيمت الآلة مقامه، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمداً، ووجب القصاص فيه، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة، لكنه يقتل غالباً، فهو شبه عمد، لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم، وأما الخطأ بأن يقصد مباحاً، فيصيب آدمياً، كما علم في باب الجنائيات .

وأما قراءة القرآن: قالوا: إن القرآن يخرج عن كونه قرآناً بالقصد، فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء .

قوله: «فجوزوا للجنب والحائض»:

هذا هو المختار عن «أبي حنيفة» .
وقال «الهندواني»^(١): لا أفتي به^(٢) .

قوله: «والأدعية بقصد الدعاء»:

[20/ب] هذا من قبيل العطف على معمولي عاملين / مختلفين، والمجرور مقدم؛ لأن العاطف عطف الأدعية على الأذكار، و«بقصد الدعاء» على «مقصد الذكر» .

(١) الهندواني: محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني شيخ كبير، وإمام جليل القدر من أهل بلخ، كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع، ويقال له: أبو حنيفة الصغير؛ لفقه .

حدث ببلخ، وأفنتى بالمشكلات وأوضح المعضلات، تفقه على أبي بكر الأعمش عن أبي بكر الإسكاف عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان عن محمد عن أبي حنيفة، وتفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه، توفي ببخارى سنة (362) هـ .

انظر: «الفوائد البهية»: ص (179)، و«تاج التراجم»: ص (264) .

(٢) انظر: «بدائع الصنائع»: (297/1)، و«غمر عيون البصائر»: (98/1) .

لكن أشكل عليهم قولهم: لو قرأ بقصد الذكر لا تبطل صلاته .
وأجبنا عنه في «شرح الكنز» بأنه في محله، فلا يتغير بعزيمته .
وقالوا: إن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنابة بنية الذكر لا تحرم عليه،
مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة .

قوله: «لكن أشكل عليه»:

وجه الإشكال: أنه لو خرج عن كونه قرآناً بالقصد، لما جاز به الصلاة بقصد الذكر
مع أنها جائزة .

قوله: «بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته»:

قال في «منية الفتاوى» ^(١): قراءة الفاتحة على قصد الدعاء ينبغي أن لا ينوب عن
القراءة في الصلاة .

وقيل: ينوب عنها؛ لأن القراءة وجدت في محلها فلا يتغير بقصده، ولو تركها في
الأوليين، وقرأها في الآخرين على قصد الثناء لا يجزئه؛ لعدم وقوعها في محلها ^(٢) .
ولقائل أن يقول: مرادهم بقولهم: القرآن يخرج عن كونه قرآناً بالقصد، خروج عن
حكمه، لا خروج عن حقيقته، والمشروع في الصلاة حقيقة القرآن، وقد وجدت حقيقته في
الصلاة، ولو قصد به الثناء فلا إشكال حينئذ، ولا حاجة إلى ما أجاب في «الشرح» ^(٣) .

والجواب عنه: أن من حكم جواز الصلاة بقراءته، فإذا بطل حكمه بالقصد، بطل
جواز الصلاة بقراءته أيضاً محتاج إلى الجواب المذكور .

قوله: «وقالوا: إن المأموم»:

عطف على «قالوا»، ومقصوده منه إيراد الإشكال على قولهم هذا أيضاً بقوله الآتي
«مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة» .

وحاصله أنهم قالوا: إن قراءة الفاتحة في صلاة الجنابة بقصد الذكر جائز لا يحرم
عليه؛ لأن صلاة الجنابة ليست محلاً للقراءة، فالحق يخرج عن كونه قرآناً، فتجوز
قراءته فيها، مع أنه لا يجوز عليه قراءته ولو بقصد الذكر في الصلاة المطلقة، أي ذات
الركوع والسجود، مع عدم كونها محلاً لقراءته أيضاً؛ لأن المأموم ممنوع القراءة مطلقاً،
ومن لم يتفطن على هذه الرقيقة يخلط في حل العبارة ^(٤)، فتأمل ^(٥) .

(١) لم أجد كتاباً بهذا الاسم، والذي وجدته يسمى بـ«منية المفتي» للشيخ الإمام يوسف ابن أبي سعيد
أحمد السجستاني، لخص فيه نواذر الواقعات عرية عن الدلائل، وذكر أنه رأى الفتاوى الصغرى
لنجم الدين الخاصي، وكتب فيه منها ما هو المعتمد عليه وحذف الإحالات وزوائد الروايات
والاختلافات قصراً للمسافة، وضم إليها من فتاوى سراج الدين الأوشي نواذر من الواقعات،
وصرف همته إلى الإيجاز في الألفاظ من غير إخلال وراعى تجنيس الفتاوى السراجية وميزها
بعلامة حرف السين .

انظر: «كشف الظنون»: (1887/2) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (99-98/1) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (347-346/1) .

(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (99/1) .

(٥) في هامش المخطوط: «إشارة إلى جواب هذا الإشكال، تقريره: لا نسلم أن القصد ثم يخرج قراءة
المأموم في الصلاة المطلقة عن كونه قرآناً، بل قد أخرجه كما أخرجه في صلاة الجنابة، لكنه حرم
عليه ذلك؛ لكونه ممنوعاً في الصلاة المطلقة عن الذكر، كما منع عن القراءة، بخلاف صلاة

وإنما خص المأموم في صلاة الجنازة، مع أن الإمام كذلك فيها أيضاً؛ لأن مقصوده إيراد الإشكال، وذلك في المأموم لا في الإمام، فلذا خصه .

قوله: «مع أنه يحرم عليه قراءتها في الصلاة»:

أي مع أن المأموم يحرم عليه قراءة الفاتحة بقصد الذكر في صلاة ذات ركوع وسجود؛ لأنه مأمورٌ بالسكوت خلف الإمام^(١) .

قال: ولم يقل: يبطل، إذ لا تبطل صلاته بقراءته؛ لعدم منافاته إياها، لكنه حرام عليه لتركه الأمر بالسكوت .

الجنازة، فإن المأموم لم يمنع فيها عن الذكر بل هو مشروع فيها، فلذا لم يحرم عليه ذلك، فلا إشكال أصلاً .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (99/1) .

وأما الضمان: فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل؟ فقالوا في المحرم: إذا لبس ثوباً ثم نزع، ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدّد الجزاء، وإن قصد أن لا يعود إليه تعدّد الجزاء بلبسه . وقالوا في المودع: إذا لبس ثوب الوديعة، ثم نزع، ومن نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان .

قوله: «ومن قصده أن يعود»:

أي إلى لبسه ويلبسه ثانياً، لا يتعدّد الجزاء، لعدم تعدّد اللبس؛ لأنه لما كان من قصده أن يعود إليه فصار كأنه لم ينزعه، فلم يتعدّد اللبس بلبسه ثانياً، ولم يتعدّد الجزاء أيضاً^(١) .

قوله: «تعدّد الجزاء بلبسه»:

أي ثانياً؛ لأنه لما كان من قصده أن لا يعود إليه انقطع اللبس الأول بالكلية، ثم إذا لبسه ثانياً تعدّد لبسه بتجدده، فيتعدّد الجزاء أيضاً .

لكن إن كان كفر للبس الأول قبل لبسه الثاني تعدّد الجزاء بالاتفاق .

وإن لم يكفر، اختلفوا فيه:

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يتعدّد الجزاء أيضاً .

وقال محمد: لا يتعدّد، كما فصلّ في جناية الإحرام^(٢) .

قوله: «لم يبرأ / من الضمان»:

لأن لبسه سبب للضمان، ونزعه بقصد العود، وليس عوداً إلى الوفاق .

قال في «ضمانات العمادي»^(٣): سئل ظهير الدين المرغيناني: لبس ثوب الوديعة،

ودخل

.....

الشرعة ليخوض في الماء، فنزع الثوب ووضع على ألواح المشرعة، فلما انغمس تلف الثوب، قال: لا يضمن؛ لأنه لما نزع فقد عاد إلى الوفاق فلا يضمن .

وفيه نظر بدليل مسألة المحرم إذا لبس المخيط ثم نزع، ثم لبسه ثانياً، إن نزع على

قصد اللبس ليتحقق الجزاء؛ لأنه إذا كان على هذا القصد فكأنه دام على ذلك اللبس .

(١) انظر: «فتح القدير»: (242/2)، و«البحر الرائق»: (11/3) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (242/2)، و«البحر الرائق»: (11/3) .

(٣) نسبة إلى كتاب في فروع الحنفية مشهور بـ«الفصول العمادية»، واسمه: «فصول الأحكام لأصول الأحكام» .

ورتبته على أربعين فصلاً في القضاء . والمعاملات وهو من الكتب النفيسة في بابها عند الحنفية . قال اللكنوي: «طالعت الفصول العمادية، فوجدته مجموعاً نفيساً، شاملاً لأحكام متفرقة ومتضمناً لفوائد ملتقطة .

أما مؤلفه فقد وقع فيه خلاف عريض، أشبع القول فيه محقق «ترتيب اللآلي» جزاء الله خيراً، وخلص إلى القول بأن المؤلف هو عبد الرحيم الملقب بزين الدين، وبجمال الدين، ويكنى بأبي الفتح، ابن أبي بكر عماد الدين بن علي (صاحب الهداية) المرغيناني .

انظر: «الفوائد البهية»: ص (94)، و«كشف الظنون»: (1270/2-1271)، وتعليق محقق

«ترتيب اللآلي»: (792/2-797) .

وإن نزع لا على هذا القصد يتعدد الجزاء .
 فعلى هذا ينبغي أن لا يبرأ؛ لأنه نزع على قصد اللبس .
 وذكر في «كتاب الحج» من فتاواه: المودع إذا لبس قميص الوديعة، بغير إذن
 المودع، فنزعه بالليل للنوم، فسرق القميص بالليل، فإن كان قصده أن يلبس القميص من
 الغد، لا يعد هذا ترك الخلاف والعود إلى الوفاق .
 وإن كان من قصده أن لا يلبس في الغد، هذا ترك الخلاف، حتى لا يضمن .
 والحاصل أن اللبس شيء، ما لم يتركه، ويعزم على الترك^(١) .

(١) هذا النقل موجود في: «البحر الرائق»: (12/3) .

وأما التروك: كترك المنهي عنه، فذكروه في الأصول في بحث ما تترك به الحقيقة عند الكلام على حديث «إنما الأعمال بالنيات»، وذكروه في نية الوضوء، وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج من عهدة المنهي .

قوله: «وأما التروك»:

أي بيان احتياج الترك إلى النية .

قوله: «عند الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات»:

قالوا: المراد بالعمل في الحديث ما يتوقف على الشيء سواء كان من أعمال الجوارح كالصلاة، وأعمال اللسان كالأقوال والقرآن، وأعمال القلب كالأذكار القلبية . لكن بعض أعمال القلب لا يتوقف على النية، فإنها من أعمال القلب، ولا يتوقف على النية، وإلا لزم التسلسل^(١) .

وكالمعرفة فإن النية قصد المنوي، والمرء إنما يقصد ما يعرف، فلو توقفت المعرفة على النية يلزم أن يكون عارفاً قبل المعرفة^(٢) .

وكالإيمان فإنه من أعمال القلب، ولا يتوقف على النية كما تقدم .

فالحديث لا يتناول هذه الثلاثة .

وأما التروك فهي وإن كانت من أفعال القلب؛ لأنه كف النفس، لكنه لا يطلق عليها

لفظ العمل، فلا يتناول الحديث أيضاً، فلا يحتاج إلى النية، كذا ذكره^(٣) .

واعترض عليه: بأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشرع، فلا بد فيها من قصد الترك .

وأجيب: بأن المقصود ههنا: هل يلزم النية في التروك يقع العصيان بتركها أم لا يلزم؟

والذي أورده المعترض أنه: يحصل الثواب بدونها أو لا يحصل، وهذا ليس المراد .

وقال «ابن حجر»^(٤) في «شرح البخاري»^(٥): التحقيق أن التروك المجردة لا ثواب فيها، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس .

(١) التسلسل: هو توقف وجود الشيء على وجود أشياء مترتبة غير متناهية .

انظر: «لقطة العجلان»: ص (84)، و«آداب البحث والمناظرة»: (39/1) .

(٢) انظر: «فتح الباري»: (20/1) .

(٣) انظر: «فتح الباري»: (20/1) .

(٤) ابن حجر: شهاب الدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكنانى العسقلانى الأصل، المصرى المولد والمنشأ، ولد سنة (773) هـ .

عانى أولاً الأدب والشعر، فبلغ منه الغاية، ثم طلب الحديث فبرع فيه وتقدم في فنونه، توفي سنة (852) هـ .

من مؤلفاته: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، و«تهذيب التهذيب»، وغيرها .

انظر: «الضوء اللامع»: (36/2)، و«طبقات الحفاظ»، رقم: (1190) .

(٥) المسمى: «فتح الباري»: من أعظم شروح الصحيح، لابن حجر أفنى فيه ما يقارب خمسة وعشرين عاماً من عمره في تأليفه، غاية في التحرير والنفاسة، وهو مطبوع مشهور متداول .

انظر: «كشف الظنون»: (548-547/1) .

فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً، ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله، فيرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه لا الترك^(١).

قوله: «وحاصله»:

أي حاصل ما ذكره في الموضعين .

قوله: «لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي»:

لأن المنهي عنه ترك المنهي عنه من حيث هو ترك ليس بمكلف في النهي حتى لا يحتاج إلى النية، وهذا لأن التكليف إنما يكون بالفعل لا بالترك؛ لأن من شرط التكليف تناول قدرة العبد، والقدرة لا تتناول الترك من حيث هو، وإنما تتناول الفعل، فلم يكن الترك مكلفاً به في النهي، فلا

.....

يحتاج إلى النية في الخروج عن عهده^(٢).

[21/ب]

(١) «فتح الباري»: (21/1)، مع اختلاف يسير في العبارة .

(٢) انظر: «التلويح»: (352/1) .

وأما لحصول الثواب، فإن كان كفاً، وهو أن تدعوه النفس إليه قادراً على فعله، فيكف نفسه عنه خوفاً من ربه، فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا، وهو يصلي، ولا يثاب العنين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر إلى المحرم .

قوله: «فإن كان كفاً»:

أي إن كان الترك كفاً على ما هو الظاهر من كلامه، وفيه نظر، إذ لا اتحاد بين الترك، والكف، حتى يصح حمل الكف على الترك .
ولو سلم ذلك، لكن لا نسلم أن الكف يطلق عليه لفظ العمل، على ما صرح به ابن حجر في «شرح البخاري»^(١) .
غايته جواز إطلاق فعل القلب عليه، ولا يلزم من جواز إطلاق الفعل عليه إطلاق لفظ العمل، حتى يتناوله حديث «إنما الأعمال بالنيات»^(٢)، فيثبت به توقفه على النية .
ولو سلم ذلك، فالثواب والنية في الحقيقة في الفعل الخارجي لا في الترك، وهو الحق، ولا يلزم من إطلاق لفظ عليه كونه فعلاً خارجياً .

قوله: «فهو مثاب»:

هذا جواب الشرط المذكور .

قوله: «وإلا» :

أي وإن لم يكن الترك كفاً، بل ترك مجرداً .

قوله: «على تركه»:

أي ترك المنهي عنه^(٣) .

(١) انظر: «فتح الباري»: (20/1) .

(٢) سبق تخريجه في: ص () .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (101/1) .



قوله: «وهو يصلي»:

لعدم قدرته على فعله في هذا الوقت، حتى يكف نفسه خوفاً من الله تعالى؛ لأن الصلاة مانعٌ عنه شرعاً، كما أن العنه مانعٌ عنه طبيعياً، فتكون القدرة ههنا أعم من عدم المانع والقدرة الحقيقية .

وعلى هذا قالوا في الزكاة: لو نوى فيما كان للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة، وإن لم يعمل، بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة، حتى يعمل؛ لأن التجارة عمل، فلا تتم بمجرد النية، والخدمة ترك التجارة، فتتم بها .

قوله: «وعلى هذا»:

أي على أن الترك يتم بمجرد النية بدون العمل، كما هو الظاهر من كلامه الآتي، بخلاف كلامه السابق، إذا لا دلالة فيه على هذا المعنى الذي أشير إليه بـ«هذا» الآن . حاصل ما سبق أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى النية للخروج عن العهدة، وأما حصول الثواب: فإن كان كفاً يحتاج إليها، وإلا فلا . وأما كفاية مجرد النية في التروك، فلا تعرض له فيه أصلاً، فاسم الإشارة ليس في محله .

قوله: «لأن التجارة عمل»:

أي عمل الجوارح .

قالوا: ونظيره المقيم والصائم والكافر، والمعلوفة والسائمة، حيث لا يكون مسافراً ولا مفطراً، ولا مسلماً، ولا سائمة بمجرد النية، ويكون مقيماً وصائماً وكافراً بمجرد النية؛ لأنها ترك العمل، كما ذكره «الزيلعي»:

قوله: «ولا سائمة»:

ولو قال: ولا معلوفة ولا سائمة، كما وقع في كلام «الزيلعي» لكان أجمع وأوفق، لقوله: والمعلوفة والسائمة^(١).

قوله: «كما ذكره الزيلعي»:

قال المصنف في «كتاب الشهادة» من «الشرح» نقلاً عن «النهاية»^(٢): «لا تجوز شهادة مدمن الخمر بشرط الإدمان، ولم يرد به الإدمان في الشرب، وإنما أراد به الإدمان في النية، يعني يشرب، ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده»^(٣). انتهى . فعلى هذا يشكل ما ذكره ههنا نقلاً عن «الزيلعي» من أن الفعل لا يتم بمجرد النية؛ لأن الإدمان فعل لا ترك، وقد جعله مدمناً بمجرد النية، حتى لم تقبل شهادته^(٤).

والجواب: أن هذا ليس بمشهور، والذي يقتضيه صريح عباراتهم أن المراد بالإدمان في الشرب، ما قال في «الملتقى»: «لا تقبل شهادة مدمن الشرب على اللهو»^(٥)، فإن الظاهر منه الإدمان على الشرب .

وكذا الظاهر من كلام «قاضي خان»، فإنه قال: «ولا تقبل شهادة مدمن الخمر، وإنما شرط الإدمان؛ ليظهر ذلك عند الناس، فإن من كتم شرب الخمر في بيته، لا تبطل عدالته»^(٦)، وإن كانت كبيرة، وإنما تبطل إذا أظهر ذلك، أو خرج سكراناً يتسخر منه

(١) وقال في «الغمز»: «تتيمماً للتقابل». «غمز عيون البصائر»: (101/11).

(٢) «النهاية»: اسم لكتاب في الفقه الحنفي سَمَّى عدد من العلماء كتبهم به من ذلك: «النهاية» للسغناقي، والنهاية في الفروع لمحمد ابن عمر المعروف بملا عرب، ونهاية الكفاية في دراية الهداية لتاج الشريعة عمر المحبوبي .

وذكر صاحب الجواهر المضية أنه إن أطلق فالمراد به النهاية للإمام حسام الدين السغناقي المتوفى سنة (711) هـ .

وقد شرح السغناقي في هذا الكتاب الهداية للمرغيناني .

قال الكنوي: «أبسط شروح الهداية وأشملها، قد اشتمل على مسائل كثيرة وفروع لطيفة» . انظر: «كشف الظنون»: (1989/2، 2033)، و«الجواهر المضية»: (114/2)، و«الفوائد البهية»: ص(62) .

(٣) «البحر الرائق»: (146/7) .

(٤) انظر: «تبیین الحقائق»: (221/4) .

(٥) «ملتقى الأبحر» مع شرحه «مجمع الأنهر»: (214/3) .

(٦) العدالة في اللغة: أصل هذه المادة وهي العين والادل واللام يدور على معنيين: الأول: الاستواء، والثاني: الاعوجاج .

فالأول: العدل من الناس المرضي المستوي الطريقة .

والثاني: يقال: عدل عن الطريق أي حاد، وهو يرجع إلى الأول .

واصطلاحاً: عرفها السبكي بقوله: «العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وملازمة المروءة والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه» .

=

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (246/4)، و«حاشية العطار على شرح المحلى»: (175/2)،
و«الإضافة»: ص(25-28) .
(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (460/2) .

القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها .

ومن هنا ومما قدمناه يعني في المباحات، مما سنذكره عن المشايخ، صح لنا وضع قاعدة للفقهاء هي الثانية: الأمور بمقاصدها، كما علمته في التروك .
وذكر «قاضي خان» في «فتاواه»: أن بيع العصير ممن يتخذه خمرًا إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمير حرم، وكذا غرس الكرم على هذا، انتهى، وعلى هذا عصير العنب يقصد الخلية أو الخمرية .
والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصد هجر المسلم حرم، وإلا فلا .
والإحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة والتطيب لأجل الميت حرم عليها، وإلا فلا .

قوله: «كما علمته في التروك»:

فإنه ذكر أنه إن قصد بالترك كف النفس خوفاً من الله تعالى يثاب عليه، وإلا فلا .

قوله: «وذكر قاضي خان»:

ذكره في كتاب الأشربة، فإنه قال فيه لا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرًا في قول أبي حنيفة وقال صاحبه: يكره .

وقيل: على قول أبي حنيفة إنما لا يكره إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمن أما إذا وجد مسلماً يشتريه بذلك الثمن يكره إذا باعه ممن يتخذه خمرًا، وهو كما لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمرًا لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن، وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره وغراسة الكرم على هذا إذا كان يغرس بنية تحصيل الخمر يكره، وإن كان لتحصيل العنب لا يكره، والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه خمرًا^(١) . انتهى .

قوله: «وعلى هذا عصير العنب»:

الظاهر أنه مصدر عصر لا عصير على وزن فعيل على ما وقع في النسخ؛ لأن حكم العصير قد علم مما سبق إلا أن يؤول بحذف المضاف، أي اتخاذ عصير العنب .

قوله: «والإحداد»:

في «المغرب»^(٢): حداد المرأة ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها^(٣) .
وفي «المصباح»: حدثت المرأة على زوجها تحد حداداً فهي حاد بلا هاء وأحدث إحداداً فهي محد ومحدة إذا تركت الزينة^(٤) .
أطلق المرأة فشمّل المتوفى عنها زوجها والمبتوت طلاقها وهي المختلعة، والمطلقة ثلاثاً أو واحدة، بآئنة ابتداء .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (224/3) .
(٢) المغرب: معجم لغوي فقهي، عني فيه مؤلفه بشرح غريب الألفاظ التي ترد في كتب الفقه الحنفي، وقد رتبته هجائياً على حسب أوائل الكلمات .
انظر: «مقدمة المغرب»: (8/1) .
(٣) «المغرب»: (187/1) .
(٤) «المصباح المنير»: ص(124) .

وفي «فتح القدير»: لا نعلم خلافاً في عدم وجوب الإحداد، على الزوج بسبب غير الزوج من الأقارب .
 وهل يباح، قال محمد لا يحل الإحداد لمن مات أبوها أو ابنها أو أمها أو أخوها، وإنما هو في الزوج خاصة .
 قيل: أراد بذلك فيما زاد على الثلاث؛ لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام .
 والتقبيد بالمبتوتة يفيد نفي وجوبه على الرجعية، وينبغي أنها لو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام، ولها زوج/له أن يمنعها؛ لأن الزينة حقه، حتى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت

[22/ب]

وهو يريد بها .
 وهذا الإحداد مباح لها لا واجب عليها، وبه يفوت حقه . انتهى .

وكذا قولهم: إن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جواباً للكلام بطلت صلاته، وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره، فقال: الحمد لله قاصداً له بطلت، أو بما يسوء، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بموت إنسان، فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» قاصداً له بطلت صلاته .

وكذا قولهم بكفره: إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ: (تَفَّ)، وكذا إذا قرأ: (يِ) عند رؤية كأس، وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير كلها، ترجع إلى قصد الاستخفاف به .

قوله: «إن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جواباً للكلام»:

كما لو قيل: ما مالك؟ فقال: الخيل والبغال والحمير .
أو كان أمامه كتاب وخلفه رجل اسمه يحيى، فقال: (أَبْ يِ) .
إن أراد الجواب وإفادة المعنى له فسدت صلاته، وإن أراد القراءة .

قوله: «إذا أخبر المصلي بما يسره»:

كما إذا قيل له: قدم صديقك فقال مجيباً له: الحمد لله، بطلت صلاته .
ولعل مراد المصنف بقصد الشكر، قصد الشكر لمجيء صديقه لا الشكر على نعم الله تعالى والثناء عليه؛ لأنه بقصد الثناء على الله تعالى لم تبطل صلاته .

قوله: «قاصداً له»:

أي الجواب بطلت صلاته؛ خلافاً لأبي يوسف .
له: أنه ثناء بصيغته، فلا يتغير بعزيمته؛ قياساً على ما أراد به الإعلام أنه في الصلاة .

ولهما: أن الكلام مبني على قصد المتكلم، فإن من قال: يا بني اركب معنا وأراد به خطابه، يكون كلاماً مفسداً؛ لا قراءة القرآن^(١).
وكان القياس أن تفسد صلاته فيما إذا أراد به الإعلام أيضاً، لكننا تركناه بقوله #: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»^(٢).

قوله: «في معرض كلام الناس»:

في «المصباح»: «المعرض على وزن مسجد موضع عرض الشيء وهو ذكره وإظهاره، ويقال: قلته في معرض كذا أي في موضع ظهوره فذكر الله ورسوله إنما يكون في معرض التعظيم والتبجيل، أي في موضع ظهور ذلك والقصد إليه»^(٣).

قوله: «عند رؤية كأس»:

وهو قدح فيها شراب، فيوافق (پ پ).

قوله: «ولها نظائر كثيرة»:

منها إذا جاء بمجلس قوم فقام بعض أهل المجلس وذهب، فقال الجائي: جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقاً. بقصد الاستخفاف.

(١) انظر: «البحر الرائق»: (12-11/2).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأذان،

(٣) انظر: «المصباح المنير»: ص(403).

قال «قاضي خان»: الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري: صل على محمد، قالوا: يكون أثماً .

وكذا الحارس إذا قال في الحراسة: لا إله إلا الله، يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ .

بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على النبي، فإنه يثاب على ذلك، وكذا الغازي، إذا قال: كبروا يثاب؛ لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجراً .
رجل جاء إلى البزاز ليشتري منه ثوباً، فلما فتح المتاع، قال: سبحان الله، أو قال: اللهم صل على محمد إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره، انتهى .

قوله: «الفقاعي»:

في «القاموس»: فقاع كرمان، هو الذي يشرب، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد^(١) . انتهى.

وقيل: إنه شراب يتخذ من الشعير، سمي فقاعاً لما يعلوه من الزبد^(٢) .
والفقاعي بئعه .

قوله: «قالوا: يكون أثماً»:

عَلَّه في «البزازية» بأن مقصوده ترويج سلعته وتحسينها، يعني أنه أتاه في معرض كلام الناس، وكذا الحال في حوقلة الحارس .
والحاصل أنه إذا أتى ما يجب تعظيمه في معرض كلام الناس .

قوله: «لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجراً»:

فيه أن كون الفقاعي والحارس أثماً بذلك، ليس لأجل أخذهما عوضاً، بل لأجل إتيانهما التصليّة والحوقلة في معرض كلام الناس في غير محل التعظيم .

نعم أخذ الأجر في مقابلة/الذكر يمنع استحقاقه الثواب كما صرح به في «قاضي خان» في مسألة أخذ المؤذن الأجر على الأذان^(٣) .

(١) «القاموس المحيط» مع «تاج العروس»: (455/5) .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (104/1) .

(٣) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (79/1) .

ومنها أيضاً: إذا قال المسلم للذمي: أطل الله بقائك، قالوا: إن نوى بقلبه أن يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم، أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار، لا بأس به؛ لأن هذا دعاء له إلى الإسلام، أو لمنفعة المسلمين، انتهى .

ثم قال: رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ، إن نوى به الخير والبركة لا يأنم، ويرجى له الثواب .

ثم قال: رجل يذكر الله في مجلس الفسق، قالوا: إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالذكر، فهو أفضل وأحسن .

وإن سبح في السوق ناوياً أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا، وأنا أسبح الله تعالى في هذا الموضع فهو أفضل وأحسن من أن يسبح وحده في غير السوق، وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك، وإن سبح على أن الفاسق يعمل بالفسق كان أثماً .

ثم قال: إن سجد للسلطان، فإن كان قصده التحية والتعظيم دون الصلاة لا يكفر، أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم، وسجود إخوة يوسف # .

ولو أكره على السجود للملك بالقتل، فإن أمره به على وجه العبادة، فالصبر أفضل، كمن أكره على الكفر، وإن كان للتحية، فالأفضل السجود، انتهى .

قوله: «لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية»:

قيل: إن أداء الجزية حيث كان ذمياً أمر محقق لا مرجو^(١) .
وفيه نظر، ههنا أحد الأمرين الإسلام وأداء الجزية، لا أداء الجزية فقط، فلا يرد ذلك أصلاً^(٢) .

قوله: «دون الصلاة»:

وفي «قاضي خان» دون العبادة وهو أولى .

يعني أن سجدة العبادة مختصة لله تعالى، فلا تجوز لغيره تعالى، حتى لو فعلها كافر، بخلاف سجدة التحية والتعظيم، فإنها غير مختصة لله تعالى، فلو فعلها لا يكفر، لكنه يكون أثماً^(٣) .

قال بعضهم: من قبل الأرض بين يدي سلطان أو أمير أو سجد له، فإن كان على وجه التحية لا يكفر، ولكن يصير أثماً مرتكباً تكبيرة .

وتكلموا في أن سجدة الملائكة كانت لمن .

قال بعضهم: كانت لله تعالى، ولكن التوجه إلى آدم # تشريف له وتكريم له، كالقبلة لنا في الصلاة، فإن صلاتنا لله تعالى، والتوجه إلى الكعبة تشريف لها .

وقال بعضهم: لا بل كانت السجدة لآدم على وجه التحية والإكرام ثم نسخت؛ لقوله # : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» .

وإنما أثم إذا سجد على وجه التحية؛ لأنه ارتكب ما هو محرم ومنهي عنه، هكذا ذكر .

(١) انظر: «غز عيون البصائر»: (105/1) .

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (423/3) .

(٣) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (423/3) .

ثم إن سجد بنية العبادة للسلطان أو لم تحضره النية كفر، هذا هو الكلام في السجدة .
 وأما الانحناء للسلطان أو لغيره، فهو مكروه؛ لأنه تشبه بفعل المجوس .
 وأما تقبيل اليد، فإن قبل يد نفسه لغيره يكره؛ لأنه من عبادة الفساق .
 وإن قبل يد غيره، إن قبل يد عالم أو سلطان عادل؛ لعلمه وعدله لا بأس به .
 وإن قبل يد غير عالم أو غير عادل، إن أراد به تعظيم المسلم أو إكرامه فلا بأس، وإن
 أراد به عبادته ولينال به غرضاً من أغراض الدين يكره .
 قوله: «أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم # وسجود إخوة يوسف .
 فإن قيل: فعلم هذا الأصل، كيف يكون أثماً بسجدة التحية للسلطان مع أن أصلها مشروع .
 قلنا: قد نسخ ذلك بعده، ولم يبق مشروعاً كما ذكرناه لكن مشروعية الأصل وإن كان
 منسوخاً، صار شبهة في التكفير، فلا نكفره .

قوله: «لو أكره على السجود للملك»:

استدل بهذه المسألة على عدم كفر من سجد للسلطان للتحية .

وقالوا: الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة، وإن قصد به التقوي على الصوم، أو مؤاكلة الضيف فمستحب .

وقالوا: الكافر إذا تترس بمسلم، فإن رماه مسلم، فإن قصد قتل المسلم حرم، وإن قصد قتل الكافر لا، ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعاً كثيرة شاهدة لما استنبطناه من القاعدة، وهي الأمور بمقاصدها .

وقالوا: في باب اللقطة: إن أخذها بنية ردها، حل له رفعها، وإن أخذها بنية نفسه، كان غاصباً أثماً .

قوله: «فمستحب»:

كأنه جعل فيما سبق الأكل بقصد التقوي على الطاعات مطلقاً عبادة .
وقيده ههنا بما فوق الشبع، وجعله مستحباً .

قالوا: الأكل أنواع، فرض، ومندوب، ومباح، وحرام، فالفرض الأكل مقدار/ ما يندفع به الهلاك، والمندوب ما زاد عليه؛ ليتمكن به من الصلاة قائماً، ويسهل عليه الصوم، والمباح ما زاد عليه إلى الشبع؛ لزيادة تقوي البدن، والحرام ما زاد على الشبع، إلا لقصد التقوي على الطاعات فإنه مندوب^(١) .

قوله: «إذا تترس بمسلم»:

أي جعله كالترس، وتستر به، والمسألة أصولية فلتطلب ثمة .

قوله: «بما استنبطناه»:

استفعال بمعنى الخبر أي أعلمناه، واستنبطناه، وفي المصباح أنبأته الخبر أعلمته^(٢) .
وفي «القاموس»: استنبأه النبأ بحث عنه^(٣) .

قوله: «من القاعدة»: بيان .

قوله: «إذا أخذها بنية ردها حل»:

قال في «قاضي خان»: رفع اللقطة لصاحبها أفضل من تركها عند عامة العلماء .
وقال بعضهم بحل رفعها، وتركها أفضل، وقالت المتقشفة: لا يحل رفعها .
والصحيح قول علمائنا، خصوصاً في زماننا، سواء كانت اللقطة دراهم أو دنانير، أو عروضاً أو شاة أو حماراً أو بغلاً أو فرساً أو إبلاً .
وقال الشافعي في البغل والحمار والفرس والإبل الترك أفضل، وهذا إذا كان في الصحراء .

وإذا كانت في القرية فترك الدابة أفضل .
وإذا رفع اللقطة يعرفها، فيقول: التقطت لقطة، أو وجدت ضالة، أو عندي شيء ،
فمن سمعتموه يطلب دلوه عليّ .
على اختلاف الروايات في مدة التعريف .

(١) انظر: «غز عيون البصائر»: (106/1) .

(٢) انظر: «المصباح المنير»: ص (591) .

(٣) انظر: «القاموس المحيط» مع «تاج العروس»:

وعن محمد أنه يعرفها حولاً، ولم يفصل بين القليل والكثير . وعن أبي حنيفة أن هذا في مائتي درهم فما فوقها .
وإن كان أقل من مائتي درهم عشرة دراهم فما فوقها يعرفها شهراً، أشهر، أو أقل من عشرة إلى ثلاث جهات .
وفي رواية: ثلاثة أيام، وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليها الفساد يعرفها بقدر ما يحتمل، كذا في «الخلاصة»^(١) . وتفصيله في «قاضي خان»^(٢) .
أطلق ~ أخذها فشمل ما يفترض أخذها وما لا يفترض، فإن التقاط اللقطة على

وجهين:

إن خاف ضياعها يفترض الرفع، وإن لم يخف يباح رفعها .
وفي الوجهين إن أخذها بنية ردّها إلى صاحبها وإلا فلا^(٣) .

(١) انظر: «الخلاصة»: (195/4) .

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (388/3-390) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (349/5) .

وفي «التاتارخانية»: في الحظر والإباحة إذا توسد الكتاب، فإن قصد الحفظ لا يكره، وإلا يكره .

قوله: «وإذا توسد الكتاب فإن قصد»:

قال في «كراهية البزازية»: «توسد خريطة^(١) فيها أخباره #، أو كتب الفقه، إن لقصد الحفظ لا يكره، وإلا يكره .

ويكره أن يجعل في قرطاس كتب فيه اسم الله تعالى شيء، كانت الكتابة في ظاهره أو باطنه، بخلاف الكيس؛ لأن الكيس يعظم، والقرطاس يستهان^(٢) .

ثم ذكر في كتاب «الاستحسان»: «وضع المقلمة^(٣) على الكتاب، والمصحف عند الكتابة للضرورة:

قليل: لا يجوز، وقال القاضي: يجوز .

فأما لو قصد الإهانة لا يجوز، ولو تهاوناً يكره^(٤) .

(١) الخريطة: «شبه كيس يشرح من أديم وخرق، الجمع: خرائط» . «المصباح المنير»: ص(167) .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش الهندية: (354/6) .

(٣) «المقلمة: وعاء الأقلام» . «المصباح المنير»: ص(515) .

(٤) «الفتاوى البزازية» بهامش الهندية: (380/6) .

وإن غرس في المسجد، فإن قصد الظل لا يكره، وإن قصد منفعة أخرى يكره .

قوله: «وإن غرس في المسجد، فإن قصد الظل لا يكره، وإن قصد منفعة أخرى يكره»:

أطلق المنفعة، فيرد عليه أنه لو غرس؛ لدفع نزا^(١) المسجد يجوز بلا كراهة، على ما في «الخلاصة»^(٢).

اللهم إلا أن يراد بالمنفعة: منفعة الغارس لا منفعة المسجد .

فإن قيل: إنه لو غرس في المسجد، فله أن يأكل من ثمره، وإن لم يكن له الأخذ من ورقه^(٣) . /

قلنا: لا يلزم من جواز أكله من ثمره أن يكون قصده من غرسه أكله من ثمره، بل يجوز أن يقصد الحسبة، ويباح له أكل ثمره كسائر آحاد الناس .

[24/أ]

(١) هكذا في «الأصل»، وهو خطأ، صوابه: «نزازة»، ومعناها: القذر . انظر: «غمز عيون البصائر»: (107/1).

(٢) «الخلاصة»: (145/4) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (107/1) .

وكتابة اسم الله تعالى على الدراهم، إن كان يقصد العلامة لا يكره، وللتهاون يكره .

قوله: «وللتهاون يكره»:

قيل: إنه بالتهاون باسم الله يكفر؛ لما في «القنية»: «لو كرر ذكر الله تعالى، فقال آخر: أهو ابن عمك، كفر؛ للاستهانة به .

فمن تهاون بالله كفر، وكذا استخفافه بالقرآن والمسجد، ونحوه مما يعظم»^(١) .
أقول: كلام «المصنف» بني على الفرق بين «الإهانة» و«التهاون»، كما صرح به في «استحسان البزازية»، كما ذكرناه آنفاً، حيث قال: «لو قصد إهانة لا يجوز، ولو قصد تهاوناً يكره»^(٢) .

لكن الفرق بينهما مشكل بما في «القاموس»^(٣)، حيث قال: «إهانة كاستهان به، وتهاون»^(٤)، فإنه لم يفرق بين الثلاثة .
وفي «الصاحح»^(٥): «استهان به وتهاون: استخفه، وأهانته أستخف به»^(٦) .

اللهم إلا أن يدعي الفرق في عرف الفقهاء .

(١) «القنية»: وهو موجود في «غمر عيون البصائر»: (108/1) .

(٢) «البزازية» بهامش الهندية: (354/6) .

(٣) أي «القاموس المحيط» لصاحبه: أبو طاهر مجد الدين الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي اللغوي المعروف بـ «الفيروز آبادي» . توفي (817 هـ، وقاموسه جمع فيه اللغة في كتاب مختصر محذوف الشواهد، مطروح الزوائد، معرباً عن الفصح والشوارد، وفي الحقيقة هو من أنفس معاجم اللغة، وعليه شرح للزبيدي أسماء «تاج العروس» وهو كاسمه .

انظر: «المعاجم اللغوية»: ص (136) وما بعدها، و«فقه اللغة»: ص (361) .

(٤) «القاموس المحيط»: (273/4) .

(٥) «الصاحح»: كتاب في مفردات اللغة، اشتهر بهذا الاسم، أما اسمه كاملاً فـ«تاج اللغة وصحاح العربية»، لمؤلفه: الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الفارابي، المتوفى سنة (393 هـ، وقيل: (398) هـ .

وقد ابتدع في كتابه طريقة البحث عن المفردة بطريق الأبجدية العادية، حيث أواخر الكلمات للأبواب، وأوائلها للفصول، وكذا قصره على الصحيح من اللغة، مع جودة في الترتيب، وتنسيق التنظيم .

انظر: «المعاجم اللغوية»: (96)، وما بعدها .

(٦) «الصاحح»: (172/4) .

والجلوس على جوالق فيه مصحف، إن قصد الحفظ لا يكره، وإلا يكره .

قوله: «والجلوس على جوالق»^(١):

وكذا النوم عليه، وكذا الحال في الكيس الذي فيه دراهم فيها اسم الله تعالى .
اعلم أن من فروع هذه القاعدة، ما ذكره في «قاضي خان»: استؤجر لضرب الطبل،
إن كان للهو لا يجوز؛ لأنه معصية، وإن كان للغزو أو القافلة يجوز؛ لأنه طاعة .
وما أخذ المغني والمطرب إن أخذ بغير شرط يباح له ذلك، وإن أخذ على شرط يجب
ردّه على صاحبه إن قدر، وإن لم يقدر على صاحبه يتصدق به^(٢) .

(١) الجوالق: مفردٌ جمعه جواليق -بضم الجيم وفتح اللام أو كسرهما، ويراد به الوعاء الذي يوضع فيه
الطعام، وهو معرب . انظر: «لسان العرب»: (36/10) .
(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (425/2) .

ثم اعلم أن هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية، وفيها مباحث عشرة: الأول: في بيان حقيقتها . الثاني: في بيان ما شرعت لأجله . الثالث: في بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه . الرابع: في بيان التعرض لصفة المنوي من الفرضية والنقلية، والأداء والقضاء . الخامس: في بيان الإخلاص فيها . السادس: في بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة . السابع: في بيان وقتها . الثامن: في بيان عدم اشتراط استمرارها، وحكمها في كل ركن من الأركان . التاسع: في بيان محلها . العاشر: في بيان شروطها .

قوله: «ثم اعلم»:

لما فرغ من بيان ما يتفرع على القاعدتين المذكورتين من المسائل شرع في بيان المباحث المتعلقة بالنية . ولما كانت المباحث مشتملة على هاتين القاعدتين اشتمال الكل على الجزء، قدّمهما على تلك المباحث تقدم الجزء على الكل، تأمل .

قوله: «وفيها مباحث»:

أي في النية .

الأول: بيان حقيقتها: فهي في اللغة: كما في القاموس: نوى الشيء نية، وتشدد وتخفف: قصده، انتهى .

وفي الشرع كما في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل . انتهى .

ولا يرد عليه: النية في التروك؛ لأنه كما قدمنا، لا يتقرب بها إلا إذا صار التروك كفاً، وهو فعل، وهو المكلف به في النهي لا التروك بمعنى العدم؛ لأنه ليس داخلاً تحت القدرة للعبد، كما في «التحرير» .

قوله: «ويخفف»:

وفي «المصباح»: «النية: مثقلة، والتخفيف عن اللحياني^(١) وحده»^(٢) .
وقيل: التخفيف غير قياسي؛ لأن نية أصلها نويت^(٣)، أدغمت الواو في الياء، ولا يجوز نية قياساً على وزن عدة^(٤) .

قوله: «قصده»:

أطلق القصد، ولم يقيد بالفعل كما في معناه الشرعي، فشمل قصد التروك، وما كان موافقاً لغرض وما لم يوافق .

(١) اللحياني: هو علي بن حازم، وقيل: بن المبارك، اللحياني من علماء اللغة المتقدمين، عاصر الفراء، وتلمذ عليه القاسم بن سلام . كان حياً قبل سنة (207) هـ، من آثاره: «النوادر» .

انظر: «معجم المؤلفين»: (56/7) .

(٢) «المصباح المنير»: ص (632) .

(٣) هكذا بالأصل، والذي في «الغمز»: أصلها: «نوية» . انظر: «غمز عيون البصائر»: (109/1) .

(٤) انظر: «تاج العروس»: (379/1) .

وعرفها «القاضي البيضاوي» بأنها شرعاً: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى، وامتنالاً لحكمه، ولغة: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض، من جلب نفع أو دفع ضرر، حالاً أو مآلاً . انتهى .

قوله: «ولا يرد عليه: النية في التروك»:

حاصله: النقض الإجمالي على التعريف المذكور بعدم صدقه على بعض أفرادهِ^(١) . وحاصل الجواب: منع عدم صدقه، مستنداً بأن المراد بالترك المنوي هو الكف، لا الترك بمعنى العدم المحض؛ لأنه ليس داخلاً تحت قدرة العبد . وفيه بحث؛ لأنه إن أراد بالعدم العدم الأصلي فمسلم أنه غير داخل تحت قدرة العبد، لكن الكلام ليس فيه . وإن أراد به العدم الحادث فلا نسلم أنه غير داخل تحت قدرة العبد، كيف وأنه يستحق العقاب بترك الصلاة، ولو لم يكن ذلك الترك مقدوراً له، لما استحق العقاب به، اللهم إلا أن يقال: المراد بترك الصلاة المنهي عنه / كف النفس عن فعل الصلاة^(٢) .

[24/ب]

(١) أي أنه غير جامع، وقد ذكر العلماء للحد شروطاً حتى يكون صحيحاً منها أن يكون مطرداً منعكساً أي مانعاً جامعاً .

انظر: «التحبير شرح التحرير»: (272/1)، و«شرح الكوكب المنير»: (91/1) .

(٢) انظر: «تيسير التحرير»: (143-142/2) .

الثاني: بيان ما شرعت لأجله: قالوا: إن المقصود منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز بعض العبادات عن بعض، كما في «البنية» و«فتح القدير»، كالإمساك عن المفطرات، قد يكون حمية أو تدافياً أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة، كزكاة أو صدقة .
والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحاً أو مندوباً، أو للأضحية فيكون عبادة أو لقدم أمير فيكون حراماً أو كفراً على قول .

قوله: «الإرادة المتوجهة نحو الفعل»:

ولا يرد عليه أيضاً: الإرادة المتوجهة نحو التروك، كترك شرب الخمر .

قوله: «قد يكون حمية»:

«كان» تامة بمعنى: وجد .

والحمية -بالفتح- الاستتكاف والأنفة^(١) .

قوله: «مباحاً أو مندوباً»:

الأول: كالذبح للأكل بنية تقوي البدن، والثاني: كالذبح للأكل للتقوي على العبادات .

قوله: «قد يكون حراماً أو كفراً على قول»:

وفي أواخر سير «قاضي خان»: ذبح لوجه إنسان في وقت الخلعة والتهاني في الخوارات وما أشبه ذلك .

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل^(٢) -رحمه الله تعالى-: هذا هو كفر والمذبوح ميتة لا تؤكل .

.....

وقال الشيخ إسماعيل الزاهد^(٣): إذا ذبح الرجل الإبل أو البقر في الخوارات؛ لقدم الحاج أو الغزاة، قال جماعة من العلماء: يكون كفراً .

وقال ~ أما أنا أقول : يكره ذلك أشد الكراهة، ولا يكون كفراً^(٤) .

وقال في الرابع من صيد «البزازية»: «ذبح شاة للضيف ذاكراً عليه اسم الله تعالى يحل أكله؛ لأنه سنة الخليل -عليه الصلاة والسلام- . وإكرام الضيف إكرام الله تعالى . ومن ظن أنه لا يحل؛ لعله أنه ذبح لإكرام ابن آدم، فيكون كأنه أهل لغير الله تعالى، فقد خالف القرآن، والحديث .

ولو ذبحه لقدم الأمير، أو لقدم واحد من العظماء، لا يحل أكله، وإن ذكر اسم الله

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص(153) .

(٢) محمد بن الفضل: هو أبو بكر الفضيلي الكُمّاري البخاري، من فقهاء الحنفية المعتبرين ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته»، وله مسائل تعرف بمسائل أبي بكر محمد بن الفضل . انظر: «الجواهر المضية»: (300/3)، و«الفوائد البهية»: ص(184) .

(٣) إسماعيل الزاهد: إسماعيل بن الحسن بن علي، أبو محمد الفقيه الزاهد، كان إمام وقته في الفروع والأصول، أخذ عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السندموني عن أبي حفص الصغير عن أبي حفص الكبير، توفي سنة (402) هـ .

انظر: «الفوائد البهية»: ص(46) .

(٤) «الخانية» بهامش الهندية: (577/3) .

تعالى عليه؛ لأنه ذبح لتعظيم غير الله»^(١).

(١) «البزازية» بهامش الهندية: (302/6).

ثم التقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب، فشرعت لتمييزها عن بعضها .

قوله: «ثم التقرب»:

لما ذكر كون النية؛ لتمييز العبادة عن العادة، شرع في ذكر كونها تمييزاً لبعض العبادة عن بعض .
ولما كان تمييز العبادة عن العادات أحوج إلى النية من تمييز العبادات بعضها عن بعض، أشار إلى هذا بكلمة «ثم» فكان التراخي رتبياً^(١) .

(١) هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور وقطعوا به وخالف الفراء في ذلك ووافقه ابن مالك .
انظر: «العدة»: (199/1)، و«التمهيد»: (111/1)، و«الإحكام للآمدي»: (69/1)، و«معاني القرآن»: (415/2)، و«تسهيل الفوائد»: ص(175) .

فيتفرع على ذلك أن ما لا يكون عبادة، أو لا يلتبس بغيره لا تشترط فيه، كالإيمان بالله تعالى، كما قدمناه، والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار؛ لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها .

وما عدا الإيمان لم أره صريحاً، ولكنه مخرج على الإيمان المصرح به، ثم رأيت ابن وهبان في «شرح المنظومة» قال: إن ما لا يكون عبادة لا يحتاج إلى النية .

وذكر أيضاً أن النية لا تحتاج إلى نية . ونقل العيني في «شرح البخاري» الإجماع على أن التلاوة والأذكار والأذان لا يحتاج إلى النية .

قوله: «إن ما لا يكون إلا عبادة أو لا يلتبس بغيره»:

النسخ ههنا مختلف، ولكل وجه . تأمل .

قوله: «لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها»:

فيه أن هذا مسلم في «الإيمان»، وأما في غيره من المعاني المذكورة ممنوع . أما المعرفة؛ لأنها تحتل العبادة، كمعرفة ما وجب معرفته، وتحتل العادة كمعرفة الأمور العادية .

وكذا الخوف يحتل العبادة كخوف الله، والعادة كالخوف من بعض الناس عادة، وكذا الرجاء .

والنية تحتل العبادة .

نعم، إن النية الشرعية لا تحتل العادة كما عرفت من معناها الشرعي، وأما الباقي والنية اللغوي، فالظاهر أنها لا تختص بالعبادة .

ومع هذا إن النية اللغوي والمعرفة، لا تحتاج إلى النية، لا لعدم التباسهما، كما ذكره «المصنف»، بل لأمر آخر ذكره «ابن حجر» في أول «شرح البخاري»، وهو أن النية لو احتاجت إلى النية لزم التسلسل والمعرفة لو احتاجت إلى النية لزم أن يكون الناي عارفاً قبل المعرفة؛ لأن الشخص لا ينوي إلا ما عرفه^(١) .

.....

قوله: «ولكنه مخرج»: من التخريج^(٢) .

(١) انظر: «فتح الباري»: (20/1) .

(٢) التخريج في اللغة: مادة الخاء والراء والجيم تعود إلى أصلين:

الأول: الخروج بمعنى النفاذ من الشيء، ومنه فلان خرج فلان، إذا كان يتعلم منه، كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل .

الثاني: اختلاف لونين، فالخراج لونان بين سواد وبياض، وتقول: أرض مخرجة، إذا كان نبتها في مكان دون مكان .

وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيريدون به الاستنباط، وذلك لأنهم يطلقونه على أمرين: الأول: تخريج الفروع على الأصول .

الثاني: تخريج الفروع على الفروع .

والمراد بالأول: استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية . والثاني المراد به: التخريج على نص الإمام ومعناه استنباط الأحكام الشرعية العملية من نص المجتهد .

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (175/2)، و«تخريج الفروع على الأصول»: (63/1، 65) .

الثالث: بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه .
الأصل عندنا أن المنوي: إما أن يكون من العبادات أو لا .
فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفاً للمؤدى، بمعنى أنه يسعه وغيره، فلا بد من التعيين .

قوله: «إما أن يكون من العبادات أو لا»:

أي العبادات المقصودة بالذات، ولا يكون منها، فيكون التقابل بين العبادات المقصودة وبين العبادات الغير مقصودة، لا بين العبادة والعادة كما ظن .

قوله: «فإن كان وقتها ظرفاً للمؤدى»:

اعلم أن «المصنف» لم يستوف أقسام المؤدى ^(١) بتمامه؛ لأن المؤدى باعتبار وقته ستة أقسام:

لأن وقته إما ظرف ^(٢) لوجوده، شرط لأدائه، سبب لوجوبه، كوقت الصلاة، فإنه ظرف لها؛ لتوسعها عنها، شرط لأدائها؛ لتوقفها عليه مع عدم دخوله فيها، ولا تأثير له فيها، وسبب لوجوبها؛ إذ لا تجب قبله .
 وإما معيار ^(٣) لوجوده، شرط لأدائه، سبب لوجوبه، كوقت صوم رمضان، وهو الأيام عند الأكثرين، والشهر عن بعض على ما بين في الأصول .
 وإما مشكل، كوقت الحج ^(٤)، فإنه يشبه المعيار والظرف، وهذه الثلاثة ذكرها «المصنف» مع

أحكامها .

وإما ظرف لوجوده، شرط لأدائه، بمعنى أنه يفوت بفوته، لا بمعنى امتناع تقدم الأداء عليه، سبب لوجوب أدائه، لا لنفس وجوبه كما في الأقسام الأول، كوقت الصلاة، أو صدقة نذر أدائها فيه، فإن ذلك الوقت المعين ظرف له، وشرط لأدائه بالمعنى المذكور، وسبب لوجوب أدائه .
 وأما نفس وجوبه فبالنذر، وحكمه: جواز تقديم أدائه على الوقت .
 وإما معيار لوجوده، وشرط لأدائه بالمعنى المذكور أيضاً، وسبب لوجوب أدائه كوقت معين نذر فيه الصوم أو الاعتكاف .
 وحكمه: نفي النفل لمعياريته، لا نفي واجب آخر، فيؤدى بمطلق الاسم، ومع الخطأ في الوصف .

(١) المراد بـ«المؤدى»: هو الهيئة الحاصلة من الأركان المخصوصة الواقعة في الوقت المعين . انظر: «اللفظ المعقول»: ص(54) .

(٢) المراد بـ«الظرف»: هو الزمان الذي يحيط بالمؤدى، ويزيد عليه إذا ما اقتصر على القدر المفروض في كل الأركان . انظر: «اللفظ المعقول»: ص(53) .

(٣) المراد بـ«المعيار»: ما لا يبقى شيء من أجزائه يسع غير الواجب من جنسه . انظر: «اللفظ المعقول»: ص(54) .

(٤) بمعنى أن الحج لا يؤدى إلا في بعض عشر ذي الحجة، فيكون الوقت فاضلاً، فمن هذا الوجه يكون ظرفاً، ومن حيث إنه لا يؤدى فيه إلا حج واحد يكون معياراً . انظر: «اللفظ المعقول»: ص(55-56) .

وإما معياراً فقط، كوقت صوم الكفارة، وصوم النذر المطلق، وصوم القضاء .
وحكمه: وجوب تبين النية، وتعيينها، وعدم الفوات إلى آخر العمر^(١) .

قوله: «بمعنى أنه يسعه وغيره»:

يعني إذا اكتفى على القدر المفروض من كل الأركان، يسعه وغيره .

قوله: «فلا بد من التعيين»:

شروع لبيان حكم هذا القسم، وله أحكام:

منها: اشتراط النية .

ومنها: اشتراط تعيين النية .

وإليهما أشار بقوله: «فلا بد من التعيين» .

ومنها: عدم التعيين، وسيأتي الإشارة إليهما في الكتاب .

ومنها: جواز صلاة أخرى في وقته، وإليه أشار بظرفية الوقت .
وإنما لزم التعيين؛ لأن الفروض متزاممة أداء وقضاءً، فلا بد من دفع التزام بالتعيين، كالمجتمع في مكان لا يصاب إلى المطلوب بالإطلاق ما لم يسم باسم الخاص .
فإن قيل: ما ذكرتم، وإن دلّ على ثبوت مدعاكم، لكن عندنا ما ينفيه وهو أن فرض الوقت أصلي؛ لاختصاص الوقت به، وغيره من محتملات الوقت، والمحتاج إلى التعيين بالنية هو المحتمل لا المتعين .
قلنا: نعم، إلا أن دليلنا راجح؛ لأنه يدل على وجوب اشتراط النية في وصف العبادة أيضاً، ووصف العبادة عبادة كأصلها، فتشترط له النية .

(١) انظر: «فتح الغفار»: ص (80)، وما بعدها، و«شرح منار الأنوار»: ص (57)، وما بعدها، و«زبدة الأسرار»: ص (79)، وما بعدها .

كالصلاة كأن ينوي الظهر، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت، فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح .

قوله: «كالصلاة»:

مثال لما كان وقتها ظرفاً للمؤدى .

قوله: «كأن ينوي الظهر»:

مثال للتعيين، ولو قدم قوله: «كالصلاة»، على / قوله: «فلا بد من التعيين» لكان أولى.

واعلم أن الظاهر من قوله: «كأن ينوي الظهر» أنه لو قال: نويت الظهر بلا ذكر اليوم والوقت صح؛ لوجود التعيين .

ولم يذكر فيه الخلاف، لكن المسألة خلافية، والأصح جوازه كما صرح به فيما بعد، حيث قال: «وإن نوى الظهر لا غير اختلف فيه، والأصح الجواز» .

وبه صرح في «البحر» أيضاً حيث قال: «إذا نوى الظهر مثلاً بلا قيد اليوم أو الوقت، اختلف فيه، فقيل: لا يجوز أن هذا الوقت متعين له^(١) .

وفي «فتح القدير»: الأصح جوازه^(٢) .

هكذا في النسخ بالفاء، ولو قال: «وإن قرنه» بالواو لكان أولى؛ لأنه من جملة تصوير التعيين، فالمناسب عطفه على ما قبله بالواو .

ثم العبارة المنقحة ههنا أن يقول: إن كان الوقت ظرفاً للمؤدى فلا بد من التعيين، كأن ينوي الظهر، أو ظهر اليوم، أو ظهر الوقت، والأول جائز على الأصح، والثاني جائز ولو بعد خروج الوقت، والثالث جائز في الوقت لا بعده في الصحيح .

قوله: «صح وإن خرج الوقت»:

لأن غايته قضاء بنية الأداء، وهو جائز .

قوله: «أو بالوقت»:

على قوله «باليوم»؛ لأن فرض الوقت بعد خروجه، غير الفرض الأول، فلا يجزئه بعد خروجه .

بخلاف اليوم؛ لأن فرض اليوم بعد خروج الوقت لا يخرج عن كونه فرض اليوم، ولهذا صح فرض اليوم بعد خروج الوقت .

(١) هكذا بالأصل، وفي «البحر الرائق»: «ففي «الظهيرية»: لو نوى الظهر، لا يجوز؛ لأن هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم، يقبل: ظهر آخر، وقيل: يجوز، وهو الصحيح؛ لأن الوقت متعين له» . «البحر الرائق»: (487/1) .

(٢) «فتح القدير»: (233/1) .

وفرض الوقت كظهر الوقت، إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل، إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت، فإن نوى الظهر لا غير، اختلفوا فيه، والأصح الجواز .

قوله: «وفرض الوقت كظهر الوقت»:

يعني لو قال: نويت فرض الوقت يصح، مثل ظهر الوقت، ما دام الوقت باقياً لا بعد خروجه؛ لما ذكرناه .

وبقاء الفائتة في ذمته لا يمنعه؛ لأن الفائتة لا تزامم الوقتية .

قوله: «إلا في الجمعة»:

فإنه لو نوى فرض الوقت في الجمعة لا تصح بها الجمعة؛ لأن فرض الوقت عندنا هو الظهر، والجمعة بدل عنه، ونية الأصل ليست نية البدل^(١) .

قوله: «إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت»:

كما هو مذهب «زفر» و«الشافعي»^(٢) .

فإن كان ذلك فلا كلام فيه، إلا فمبني على جواز الانتقال من مذهب إلى آخر . وفيه اختلاف، قيل: يجوز، وقيل: لا^(٣) .

قوله: «فإن نوى الظهر»:

هكذا في/النسخ بـ«الفاء، ولعل الأولى بـ«الواو» .

ثم الأولى ألا يذكر هذا بعد قوله: «كان ينوي الظهر»؛ لاستغنائه عنه . والجواب بأنه تفصيل لما سبق، فلا تكرار لا يغني عن الحق شيئاً .

[1/26]

(١) انظر: «فتح القدير»: (233/2)، و«الاختيار لتعليل المختار»: (109/1) . قال في «الغمر»: «منه أن الصحيح أن الجمعة فرض الوقت، وليست بدلاً كما صرح هو به في هذا الكتاب، وحينئذ ما كان ينبغي له أن يأتي ههنا بالاستثناء، فإنه مبني على الضعيف» . «غمر عيون البصائر»: (112/1) .

(٢) قال في «الغمر»: «يعني بأن كان يرى رأي زفر أن فرض الوقت هو الجمعة لا الظهر، فحينئذ تصح نية فرض الوقت، وإن كان المذهب أن فرض الوقت هو الظهر» . «غمر عيون البصائر»: (112/1) .

(٣) لو التزم مذهباً معيناً، كمالك والشافعي، واعتقد رجحانه من حيث الجملة، فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل، ويأخذ بقول غيره من مجتهد . ذكر المصنف قولين، وذكر آخرون سبعة أقوال .

انظر: «البحر المحيط»: (375/8)، وما بعدها، و«الإحكام»: (238/4)، و«شرح العضد»: (209/2)، و«شرح تنقيح الفصول»: ص (432)، و«فواتح الرحموت»: (406/2)، و«إرشاد الفحول»: ص (272) .

قالوا: وعلامة التعيين للصلاة أن يكون بحيث لو سئل أي صلاة يصلي؟ يمكنه أن يجيب بلا تأمل .

قوله: «أن يكون بحيث لو سئل»:

هكذا ذكره في «فتح القدير» عن محمد بن سلمة^(١) .
وقال: «إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل عن أية صلاة تصلي، يجيب على البديهة من غير تفكر، فهي نية تامة، وإن احتاج إليه^(٢) لا يجوز»^(٣) . انتهى .
وهكذا ذكره «المصنف» أيضاً في أول «البحث السابع»^(٤)، لكنه أطلقه ههنا، من حيث إنه ترك قوله: «عند الشروع» .

ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد من جعل هذه الحيثية علامة على تعيين النية للصلاة بيان أن له من إحضار النية عند الشروع، كيف يريد ذلك، وقد قالوا: إنه لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر مع الإمام، ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة.

إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم يحضر النية، جازت صلاته بتلك النية .
بل مراده أنه لو كان بحيث لو سئل عن الشروع: أية صلاة تصلي، يقدر على الجواب بغير فكر؛ لوجودها قبله^(٥) .

(١) محمد بن سلمة: أبو عبد الله الفقيه البلخي، ولد سنة (192) هـ، وتفقه على شداد بن حكيم ثم على أبي سليمان الجوزجاني، ومات سنة (278) هـ . «الفوائد البهية»: ص (168) .

(٢) أي التأمل .

(٣) «فتح القدير»: (231/1) .

(٤) يعني في «الأشباه والنظائر»، انظره هناك مع «غمز عيون البصائر»: (149/1) .

(٥) انظر: «فتح القدير»: (231/1)، و«البحر الرائق»: (354/1) .

وإن كان وقتها معياراً لها، بمعنى أنه لا يسع غيرها كالصوم في يوم رمضان، فإن التعيين ليس بشرط إن كان الصائم صحيحاً مقيماً، فيصح بمطلق النية، ونية النفل، وواجب آخر؛ لأن التعيين في المتعين لغو.

قوله: «وإن كان وقتها معياراً لها»:

ضمير «وقتها» للعبادة، وضمير «لها» للمؤدى، وتأتيه بتأويل العبادة. فإن قيل: لم لا يجوز أن يرجع هو أيضاً إلى العبادة حتى لا يحتاج إلى التأويل. قلنا: ياباه سوق عبارته، ولأن كون الوقت معياراً إنما هو بالنسبة إلى نفس المؤدى، لا بالنسبة إلى أدائه ووجوبه؛ لأنه بالنسبة إلى أدائه شرط، وبالنسبة إلى وجوبه سبب. فلو كان ضمير «لها» راجعاً إلى العبادة، يشعر كون الوقت معياراً مطلقاً؛ لأن أدائه عبادة أيضاً.

قوله: «في يوم رمضان»:

فيه إشارة إلى اختيار مذهب الجمهور من أن المراد بالوقت الذي كان معياراً للمؤدى بشهود كل يوم من رمضان لا لأدائه. وسبباً بشهود شهر على ما ذهب إليه بعض الأصوليين والفقهاء، واختاره «الإمام السرخسي»^(١). والاعتماد على مذهب الجمهور، أعني أن شهود كل يوم سببٌ لصوم ذلك اليوم؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، منفردة بالانتقاض عند طريان الناقض، فيستقل في تعلقه بسبب وشرط أيضاً، وتفصيله في الأصول^(٢).

(١) انظر: «أصول السرخسي»: (32/1).

(٢) اختلف رأي الحنفية في سبب وجوب صوم رمضان:

-فقل: سببه الأيام دون الليالي، وهو اختيار القاضي أبي زيد وغيره، بمعنى أن الجزء الأول سببٌ لوجوب صومه.

-وقال بعضهم: السبب مطلق شهود الشهر، يستوي في ذلك الأيام والليالي، وعلل بأن سبب القضاء وهو سبب الأداء ولم يعلم حال شرطيته، والظاهر العدم، فإنه إذا لم يُعلم تعين الوقت فأى وقت يكون شرطه.

وجمع بينهما «المرغيناني» بأنه لا منافاة بينهما، فشهود جزء منه سببٌ لكليه، ثم يوم سبب وجوب أدائه، غاية ما فيه أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصيته ودخوله في غيره.

انظر: «فتح القدير»: (234/2)، و«البحر الرائق»: (448-447/2)، و«غمر عيون البصائر»:

(117/1)، و«فتح الغفار»: ص (88-87)، و«نور الأنوار»: (130/1)، و«شرح ابن ملك»:

ص (249، 250)، و«إفاضة الأنوار»: ص (152).

ثم في إضافة «يوم» إلى «رمضان، دون «شهر رمضان»، إشارة إلى ردّ من قال: إن ذكر رمضان وحده بدون الشهر مكروه، كما نقل عن بعض الشافعية والمالكية بناءً على أن العلم هو المجموع لا معيار وحده .

قوله: «فإن التعيين ليس بشرط»:

هذا شروع في بيان حكم هذا القسم .

اعلم أن لهذا القسم أحكاماً ثلاثة نعني صحة الغير في وقته، ولزوم النية، وعدم/

[26/ب]

تعيينها .

والأول لا خلاف فيه أصلاً؛ لأن وقته لما كان معياراً له، لم يجز غيره فيه؛ لأن المعيار الواحد إذا وجد فيه ذا المعيار لا يسع فيه غيره حساً، كالمكيل لا يسع غيره، كذلك الحال في المعيار الشرعي .

واختلف في الأخيرين، أمّا في النية، فقال «زفر»: لما تعيّن ذلك الوقت له، وانتفى صحة الغير فيه، صح بلا نية، حتى لو أمسك في نهار رمضان، ولم ينو شيئاً فهو صائم لتعيينه لا بتعيين الشارع^(١)؛ لقوله #: «إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان»^(٢) . كما إذا وهب من الفقير بعد الحول بلا نية يخرج عن عهدة الزكاة .

وكالأجير الواحد، فإن منفعة تقع عن المستحق سواء قصد بها التبرع أو غيره، أو لم يقصد شيئاً، فكذا الصوم في هذا الوقت يقع عن المستحق، وهو الله تعالى .

والجواب: سلمنا أن الشارع عيّن الوقت لذلك، لكن لا نسلم أن التعيين استحقاق منه لمنافع العبد، فإن ما يكون مستحقاً لا يصلح قربة، فإن القربة فعلٌ يفعلُه العبدُ عن اختيار، ومتى كانت المنافع مستحقة عليه لم ينصرف إلى العبادة باختيار، فكان مجبوراً فيها، فلا تقع عبادة؛ لانتفاء الاختيار، وعدم مساع الغير لم ينشأ من التعيين ولا من الاستحقاق، بل باعتبار أن الشرع لم يشرع في هذا الوقت من الإمساك قربة، غير هذا الإمساك، كما لا يسوغ في الليل، ولا استحقاق ثمة ولا تعيين .

وإذا انتفى كون المنافع مستحقة لله تعالى بقيت على ملكه، فلا بد له من التعيين للعبادة، وذا لا يكون إلا بالنية .

بخلاف هبة النصاب من الفقير فإنه براءة للذمة لا أداء، فلا يحتاج إلى النية، كسائر الإسقاطات .

وبخلاف الإجارة؛ لأن كلامنا في العبادة، والإجارة ليست بعبادة، ولأن قضية الاستحقاق واقعة في الإجارة؛ لعدم كونها عبادة فتتنصرف المنافع إلى المستحق، بخلاف ما نحن فيه كما عرفت .

وأما في عدم التعيين فخالفنا فيه «الشافعي»، وقال: لا بد من التعيين للنية، حتى لا يجوز بمطلق النية، ولا بنية النفل، ولا بواجب آخر، بل لا بد من التعيين للفرض؛ لأن وصف العبادة عبادة أيضاً، فكما يحتاج أصل الإمساك إلى التعيين بالنية، كذلك يحتاج وصفه - أعني الفرضية - إلى التعيين بالنية، وإلا لزم الجبر في الوصف، كما لزم في أصله

(١) انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (39/2) .

(٢) لم أظفر به بهذا اللفظ ولم أجده .

عند عدم النية^(١).

قلنا: سلمنا أن الأصل والوصف يحتاجان إلى النية؛ لكونهما عبادة، لكن لا نسلم أنه لا يحصل التعيين بمطلق النية، أو نية النفل، أو واجب آخر؛ لأنه متعين بتعيين الشارع وقته، فلا

.....

حاجة إلى التعيين؛ لأن تعيين المتعين لغو، بل الإطلاق في التعيين تعيين كالمتعين في المكان، كما إذا كان في الدار زيد وحده، وقلنا: يا إنسان، أو يا رجل تعين هو للإحضار بالنداء، فكذا هذا؛ لكونه متعيناً في وقته.

وكذا إذا قلنا يا عمرو تعين زيد فإن / الخطأ في الوصف الذي لا يقبله ذلك التعيين، لا يستلزم الخطأ في الموصوف، ولا في وصف آخر متعين لذلك. فإذا نوى الصحيح المقيم في رمضان النفل أو اجباً آخر بطل ما نوى من الوصف، وبقي أصل الصوم بوصف الفرضية، إذ ليس من ضرورة بطلان وصف بطلان الأصل، ولا بطلان وصف آخر متعين له.

فإن قيل: لا نسلم أنه ينال به بمطلق النية؛ لأن المطلق لا يدل على المقيد، والقياس على المتعين في المكان فاسد؛ لأنه إنما ينال به باسم جنسه، إذا كان موجوداً في المكان. وفيما نحن فيه ليس بموجود وقت النية، وإنما يوجد بتحصيله بالنية، فكيف ينال باسم جنسه.

قلنا: إنه موجودٌ شرعاً، وإن لم يكن موجوداً تحصيلاً. فإن قيل: سلمنا أنه ينال باسم جنسه، لكن لا نسلم أنه ينال بنية النفل، أو واجب آخر. كيف وأن نية النفل واجباً آخر إعراضٌ عن فرض الوقت، فيصير بمنزلة النية، فلا يجوز.

قلنا: لا نسلم أنه إعراض عن وصف آخر متعين له، كما أن مطلق النية ليس بإعراض عنه؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينافي ما عداه. ولو سلم أنه إعراض، لكنه ضمني، ولا معتبر بالضمنيات، بخلاف ترك النية أصلاً؛ لأن كل عبادة لا بد لها من الصارف عن العادة، فيما يحتمل العادة، وهو النية، فإذا فقدت أصلاً لم تصر عبادة فإن قيل: يجوز أن يكون الوقت المعين له صارفاً كما قال «زفر». قلنا: ممنوع؛ لأنه يلزم الجبر؛ لعدم صنعه أصلاً.

.....

قوله: «لأن التعيين في المتعين لغو»:

علة لكل من الثلاثة المذكورة، لكن معناه بالنسبة إلى الأول أن تعيين ما عينه الشرع لغو؛ لحصوله بالمطلق بناءً على أن الإطلاق فيه تعيين، وبالنسبة إلى الأخيرين أن تعيين ما عينه الشرع من الوصف لغو أي باطل. تأمل.

(١) انظر: «المجموع»: (254/1)، «المهذب»: (251/1).

وإن كان مريضاً، ففيه روايتان، والصحيح وقوعه عن رمضان، سواء نوى واجباً آخر أو نفلاً.

قوله: «وإن كان مريضاً ففيه روايتان»:

والصحيح أنه يقع عن رمضان، وهو المروي عن «أبي يوسف» و«محمد»، واختاره «فخر الإسلام» و«شمس الأئمة السرخسي»، و«جلال الدين الخبازي»^(١). واستدلوا عليه بأن رخصة المريض متعلقة بحقيقة العجز، وكل رخصة تتعلق بحقيقة العجز لا تظهر بالقدرة على الصوم، فرخصة المريض لا تظهر بقدرته على الصوم، وبشروعه بالصوم ظهرت قدرته. أما «الصغرى»، فلأن العجز عن الصوم ليس بأمر خفي حتى يقام غيره مقامه؛ لأنه إذا صام فلم يهلك دلّ على أنه ليس بعاجز. وأما «الكبرى»، فلأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فإذا قد على الصوم من غير مشقة انتفى العجز، فتنتفي الرخصة المتعلقة به، فيلحق بالصحيح. بخلاف المسافر فإن رخصة تتعلق بمطلق العجز حقيقة أو حكماً، فيجوز أن يقوم السبب الداعي إليه وهو السفر مقامه، فلا يظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة على ما سيأتي بيانه.

[27/ب]

وروى «الكرخي»^(٢) عن «أبي حنيفة»، واختاره «شيخ الإسلام خواهر زاده» و«قاضي خان» و«ظهير الدين» و«أبو الفضل الكرمانى»^(٣) أنه يقع عما نوى، كالمسافر إذا نوى يقع عما

.....

نوى^(٤).

مستدلين بأن الأداء في حقه ساقط، فصار هذا الوقت في حقه كشعبان، ونوى في شعبان نفلاً أو واجباً آخر، يقع عما نوى، فكذا هنا^(٥). قلنا: لما ظهر قدرته بالإقدام على الصوم انتفى المرخص في حقه، فصار كالأصحاء.

وجعل بعض المحققين من أصحابنا النزاع بين الفريقين لفظياً، ك«صاحب

(١) جلال الدين الخبازي: هو أبو محمد، عمر بن محمد بن عمر، الخبازي، الحُجَنْدِي جلال الدين، كان عالماً زاهداً، فقيهاً، أصولياً، عارفاً بالمذهب والخلاف، توفي سنة (691) هـ.

من مؤلفاته: «شرح الهداية» للمرغيناني ولم يتمه، «المغني» في أصول الفقه.

انظر: «الجواهر المضية»: (668-669/2)، و«تاج التراجع»: ص (164-165).

(٢) وفي توثيق هذا القول، انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (240/2-241).

(٣) مسعود بن إبراهيم الكرمانى، قوام الدين، أحد علماء الحنفية، تفقه ببلاطه، ثم رحل إلى مصر، توفي سنة (749) هـ.

من مؤلفاته: «شرح كنز الدقائق»، «حاشية على المغني».

انظر: «الجواهر المضية»: (463/3)، و«الدرر الكامنة»: (212/4).

(٤) انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (240/2-241)، و«البنائية»: (609/3)، و«التقرير والتحبير»: (132/2).

(٥) انظر: «كشف الأسرار»: (342/1)، وما بعدها.

الكشف»^(١)، وقال: «إن الرخصة لا تتعلق بنفس المرض بإجماع الفقهاء؛ لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم، نحو الحميات المطبقة، ووجع الرأس والعين وغيرها، ونوع منه ما لا يضر به الصوم كأمراض الرطوبة وفساد الهضم .
والترخص إنما ثبت للحاجة إلى دفع المشقة ترفيهاً، فمن البعيد أن يثبت الترخص فيما لا حاجة فيه إلى دفع المشقة .
فعلم أن الترخص في النوع الأول متعلق بخوف ازدياد المرض، ولم يشترط فيه العجز الحقيقي؛ دفعاً للحرص .

وفي النوع الثاني بحقيقة العجز .
فإذا صام هذا المريض عن واجب آخر، أو النفل، ولم يهلك، ظهر أنه لم يكن عاجزاً، فلم يثبت له الترخص، فيقع ما نوى عن فرض الوقت .
وأما المريض الذي يضره الصوم إذا نوى عن واجب آخر أو النفل، فيقع عما نوى؛ لأنه تعلق ترخصه بعجز مقدر، وهو ازدياد المرض؛ لأن الترخص يثبت لخوف ازدياد المرض، كما يثبت لحقيقة العجز، بلا خلاف فيه بين أصحابنا، فكان هذا المريض كالمسافر»^(٢) .

فظهر أن مراد من لم يفرق بينهما، وهم الفرقة الثانية هو المريض الذي أضر به الصوم، وتعلق ترخصه بازدياد المرض .
ومراد من فرق بينهما، وهم الفرقة الأولى، وهو المريض الذي لم يضر به الصوم، وتعلق ترخصه بحقيقة العجز، فاستقام جواب الفريقين بلا نزاع حقيقي بينهما، هذا ما ذكره «صاحب الكشف» في «شرح البزدوي»^(٣)، وأجاب عنه في «التقرير»^(٤) .

(١) المراد بـ«الكشف»: كشف الأسرار .
وأما صاحبه فهو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري، علاء الدين، كان إماماً علامة، بحراً في الفقه والأصول، توفي سنة (730) هـ .
من مؤلفاته: «شرح المنتخب الحسامي»، و«كشف الأسرار عن أصول البزدوي» .
انظر: «الطبقات السنية»: (345/4)، و«الفوائد البهية»: ص(94، 95) .
(٢) «كشف الأسرار»: (342/1-343)، مع اختصار للكلام .
(٣) انظر: «كشف الأسرار»: (342/1-343) .
(٤) «التقرير والتحبير» على تحرير الإمام الكمال بن الهمام لـ«محمد بن محمد بن حسن»، الشهير بـ«ابن أمير الحاج» الحلبي القاضي، شمس الدين الحنفي، توفي (879) هـ، ويقال له: ابن الموقت، وهو من تلاميذ ابن الهمام .

شرحه هذا ممزوج مع متن التحرير، يكثر النقل عنه عند المتأخرين .
انظر: «هدية العارفين»: (208/2)، و«المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة»: ص(350) .
والموضع الذي ذكره الشارح موجود في: «التقرير والتحبير»: (132/2-133)، حيث قال فيه: «قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وعند التحقيق يظهر أن هذا تحقيق يحصل به التوفيق بين ما ذهب إليه كل فريق، فإن إجماع من يعتد بإجماعه على أن المرض المبيح للفطر، المرض الذي يضر بسببه الصوم صاحبه على اختلاف فيه وأدناه الازدياد أو الامتداد، وأعلاه الهلاك، وأصحابنا قاطبة على أن الأول هو المناط، فالمرض الذي لا يضر بسببه الصوم صاحبه غير مبيح لصاحبه الترخص بالفطر إجماعاً، فلا يتفرع على صيام صاحبه بنية واجب آخر، أو النفل المتردد بين وقوعه عن رمضان أو عما نوى بل يتفرع عليه ما يتفرع على صيام الصحيح بهذه النية؛ لأن من به المرض صحيح بالنسبة إلى الصوم والمرض الذي يضر بسببه الصوم صاحبه مبيح، وهذا مما =

ومن أراد الاطلاع فليرجع إليه، وقد ذكرناه في حاشيتنا على «مرآة الأصول»^(١).
قوله: «سواء نوى واجباً آخر أو نفلاً»:
 أو مطلقاً، ولم يذكره لانفهامه بطريق الأولى .

يمكن أن يتفرع على صيامه بنية واجب آخر، أو النفل المتردد بين وقوعه عن فرض الوقت أو عما نوى؛ بناء على أن المناط عدم القدرة أصلاً ولم يتحقق، أو وجود اشتداد أو امتداد فيه وقد تحقق، وتحمل صاحبه ذلك لغرض له فيه . وقد عرفت أن الثاني هو المناط دون الأول، فما رواه الحسن حسن، ومن ثمّ مشى عليه كثير .
 ثم قال: «نعم لا بأس أن يؤول قول فخر الإسلام والسرخسي بأن المراد مريض في الجملة لا المريض الذي يباح له الفطر، والله سبحانه أعلم» .
 (١) «مرآة الأصول» لمولى خسرو المتوفى (885) هـ، شرح في هذا الكتاب متنه الأصولي الوجيز: «مرقاة الوصول»، «شرحاً يتضمن بسط إيجازها بكشف نكتها وإبرازها، ويشتمل على حل إشكالها بإمطاة أعضائها، وتفصيل إجمالها، مع تحقيق المرام وفق ما يراد، وتدقيق في المقام فوق ما يعتاد .
 وللشارح حاشية على هذا الشرح مشهورة .
 انظر: «مرآة الأصول»: ص (4)، و«المذهب الحنفي»: (471/2) .
 والموضع الذي نصح «الشارح» بالرجوع إليه موجود في «حاشية مرآة الأصول»: (234/1-235) .

وأما المسافر: فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه، لا عن رمضان، وفي النفل روايتان، والصحيح وقوعه عن رمضان.

قوله: «وقع عما نواه، لا عن رمضان، وفي النفل روايتان، والصحيح وقوعه عن رمضان»:

ذكر في «الأصل»^(١): قال أبو حنيفة: المسافر إذا صام رمضان عن واجب آخر، كان عما نوى، وإن صام عن النفل، فهو عن رمضان في أصح الروايتين. وعندهما: عن رمضان، كيف ما نوى.

لهما: أنه لم يبق غيره مشروعاً في هذا الوقت، لم يجزئ أداء نفل أو واجب آخر فيه، مسافراً كان أو مريضاً، كالصحيح المقيم؛ لأن وجوبه ثبت بقوله تعالى: (هُنَالِكَ بَيِّنَ) وهو عام للمقيم والصحيح والمريض، بدليل أن المسافر والمريض يصح الأداء منهما لو تحملاً، إلا أن الشرع/ رخص لهما بالفطر مرحمة لهما.

وهذا الترخيص لا يجعل غير المشروع فيه من نفل أو واجب آخر، مشروعاً فيه، لا بد لمشروعيته من دليل آخر مستقل، ولم يوجد، فبقي على عدم مشروعيته فيه، فانعدم فعله فيه؛ لعدم كونه مشروعاً فيه، فيقع ما نواه فيه عما شرع فيه، وهو صوم رمضان. وكذا إذا أطلق النية فيه يصرف إليه.

ولأبي حنيفة وجهان:

أحدهما: أن الأداء من المسافر والمريض غير مطلوب؛ لتأخره إلى عدة من أيام آخر؛ لقوله تعالى: (جِئْتُمْ بِهِمْ) فصار شهر رمضان في حقه كشعبان، ولو نوى في شعبان، يقع ما نوى، فكذا ههنا.

.....

الثاني: القول بالموجب، تقريره: سلمنا أن شرعية الصوم عامة في حق المسافر والمريض، حتى صح أدائهما فيه، وأنه رخص لهما الترك بالفطر تخفيفاً لهما، لكن لا يقدح ذلك فيما نحن فيه؛ لأن كلامنا في جواز الترخيص لهما بأمر دينهما أيضاً، وهو قضاء ما في ذمته إلحاقاً له بأمر دنياه، وهو الإفطار؛ لمصلحة بدنه بطريق الدلالة. وليس مما ذكرتم ما يدل على نفيه، بل الدليل دالٌّ عليه؛ لأن أمر دينه يشارك أمر دنياه في مناط^(٤) الحكم مع زيادة، فكان الإلحاق به جائزاً.

وعلى هذين الوجهين روي عن أبي حنيفة في النفل في رمضان روايتان: أحدهما^(٥): صحة النفل، وهذا رواية الحسن؛ بناءً على الوجه الأول؛ لأنه لما كان في حقه مثل شعبان، صار مخيراً بين الأداء والتأخير، فجاز النفل.

(١) الأصل ويسمى المبسوط، كتاب لمحمد بن الحسن الشيباني، أحد كتب ظاهر الرواية وأكبرها وأسبقها تصنيفاً، وقد عني به فقهاء الحنفية قديماً وحديثاً حفظاً ورواية وتدریساً.

انظر: «المذهب الحنفي»: (452-451/2).

(٢) سورة البقرة: الآية (185).

(٣) سورة البقرة: الآية (184).

(٤) المناط: مأخوذ من ناط الشيء ينوطه نوطاً علقه، والنوط: ما علق، سمي بالمصدر.

قال سيبويه: «وقالوا: هو مني مناط الثريا، أي في البعد، وقيل: أي بتلك المنزل، فحذف الجار وأوصل، كذهبت الشام ودخلت البيت، وانتاط به تعلّق». «لسان العرب»: (418/7).

(٥) هكذا بالأصل، وحقه أن يقول: إحداهما، إلا على تأويل القول.

-والثاني: عدم صحة النفل، وهو رواية ابن سماعة^(١)، بناء على الوجه الثاني .
وفي «التقرير»: «وهو الأصح»^(٢) .

لأن مناط الحكم فيه منتفٍ؛ لكونه ميلاً إلى الأثقل، فإن فائدة النفل الثواب، وهو في فرض الوقت أكثر .

وأما إذا أطلق المسافر النية فيه، فعلى الوجه الأول، لا يقع عن رمضان، لما كان في حقه مثل شعبان، كان المطلق يحتمل النفل والفرض، والوقت يقبلهما، فيحمل على الأدنى، وهو النفل .

.....

وعلى الوجه الثاني يقع عن رمضان؛ لأن نية النفل لما وقعت عنه، مع أنها لا تحتمله، فالنية المطلقة التي تحتمله أولى أن يقع عنه، وهو الصحيح، ولم يذكره المصنف .

(١) ابن سماعة: أبو عبد الله، محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي، من أصحاب أبي يوسف ومحمد، كتب عنهما النوار، وروى الكتب والأمال، توفي سنة (233) هـ من مؤلفاته: «أدب القاضي» .

انظر: «الجواهر المضية»: (168/3)، و«طبقات الفقهاء»: ص(30، 31) .

(٢) «التقرير والتحبير»: (132/2) .

وإن كان وقتها مشكلاً، كوقت الحج يشبه المعيار، باعتبار أنه لا يصح في السنة إلى حجة واحدة، والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته، فيثاب بمطلق النية نظراً إلى المعيار به، وإن نوى نفلاً وقع عما نوى نظراً إلى الظرفية . ولا يسقط التعيين في الصلاة لضيق الوقت؛ لأن السعة باقية، بمعنى أنه لو شرع متنفلاً صح، وإن كان حراماً .

قوله: «وإن كان وقتها مشكلاً»: وهو القسم الثالث من المؤقت .

قوله: «يشبه المعيار»: بيان لوجه الإشكال .

قوله: «فيثاب بمطلق»:

هذا شروع في بيان حكم هذا القسم، وفيه كلام للمصنف، سيأتي في «البحث الرابع»^(١) .

قوله: «وإن نوى»: أي من عليه حجة الإسلام .

قوله: «وقع عما نوى نظراً إلى الظرفية»:

وفيه خلاف الشافعي، فإنه قال: يقع عن الفرض^(٢) .

قوله: «ولا يسقط التعيين في الصلاة»:

هذا من أحكام القسم الأول، من أقسام الثلاثة المذكورة، كما صرحوا في عامة كتب الأصول^(٣)، فلا وجه/ لتأخيره إلى هنا، بل الأولى أن يذكره ثمّة، عقيب ما ذكره من حكمه أعني لزوم التعيين .

فإن قيل: قد ظن أن هذا ليس بياناً لحكم القسم الأول، بل جواب سؤال مقدر نشأ من الحكم بلزوم التعيين في القسم الأول .

[28/ب]

تقريره: إنما شرط التعيين باعتبار اتساع الوقت، وإما إذا ضاق فليس بشرط، بل ينتفي أن يسقط فيه التعيين .

فأجاب بما ترى .

قلنا: لا نسلم ذلك، ولو سلم فهذا لا يقتضي التأخير إلى هنا، بل المناسب أن يذكره ثمّ عقيب قوله: «فلا بد من التعيين» فظهر فساد ذلك الظن .

قوله: «بمعنى أنه لو شرع متنفلاً صح»:

أي لا بمعنى أنه يسع الفرض وغيره، إذ الفرض عدم هذه السعة، يعني لا بدّ من تعيين النية في الصلاة، وإن ضاق الوقت، بمعنى أنه لا يسع الفرض وغيره، لأن سعته بمعنى أنه لو شرع متنفلاً فيه، صح شروعه، ووقع عما نوى باقيه، وبقاء العلة علة لبقاء المعلول .

(١) انظر: «الأشباه والنظائر»، مع «غمز عيون البصائر»: (132/1) .

(٢) انظر: «المهذب»: (279/1) .

(٣) انظر: «كشف الأسرار»: (357/1)، و«التقرير والتحبير»: (132/1)، و«زبدة الأسرار»: ص(86) .

قوله: «وإن كان حراماً»: لافضائه إلى ترك الحرام عن وقته^(١).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (114/1).

ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين العبد قولاً، وإنما يتعين بفعله كالحائث في اليمين، لا يتعين واحد من خصال الكفارة؛ إلا في ضمن فعله .

قوله: «ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت»:

هذا أيضاً حكم آخر من أحكام القسم الأول، أخره إلى هنا .
أي لا يتعين جزء بتعيين العبد نصّاً بأن يقول: عن عينت هذا الجزء للأداء، أو قصداً بأن ينوي جزءاً معنياً للأداء، حتى يجوز الأداء قبل هذا الجزء وبعده، بعد تعيينه بأحد الوجهين، ولو تعين بتعيينه لما جاز قبله أو بعده .
وهذا؛ لأن تعيين الأسباب والشروط إلى الشارع، وليس للعبد .
أطلق -~ - التعيين، ولم يقيده بالسببية، كما قيده في «التلويح»^(١) .
حيث قال فيه: لا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين العبد، بأن يقول: عنيت هذا الجزء للسببية^(٢)؛ لأن التقييد بها ليس بصحيح، على ما صرح به «الشريف العلامة»^(٣) في «تعليقاته»^(٤)؛ لأن تعيين كون الجزء للسببية ليس في وسع العبد؛ لأن تعيين الأسباب والشروط إلى الشارع، وإنما للعبد اختيار فعله فيه، ليس له بأن يؤدي في أي جزء يريد، فالمتصور للعبد تعيين الجزء للأداء فعلاً، لا للسببية .
ولو قال: ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت للأداء قولاً، لكان أولى .

قوله: «وإنما يتعين بفعله»:

بأن شرع فيه، وذلك؛ لأنه من ضرورة الامتثال بالأمر، فلا بد منه، ففي أي جزء شرع يتعين ذلك الجزء، بخلاف التعيين بالقول، إذ ليس له ذلك، وإلا شارك الشارع في وضع الأسباب، وذا باطل .
فإن قيل: والفرق بينه وبين ما إذا جنى العبدُ جناية يخير الولي بين الدفع والفداء، فإن اختار الفداء وعينه قولاً يجوز .
أجيب عنه: بأن المقصود في حقوق الله ما هو الفعل، والمحل تابع، وفي حقوق العباد المقصود تعيين المحل، حتى يتمكن صاحب الحق من الاستيفاء، والتعيين يحصل بالقول، كما يحصل بالفعل، فكان القول محققاً غرض/ صاحب الحق، ولذا جاز التعيين به .

قوله: «كالحائث في اليمين»:

فإنه إذا عيّن واحداً من الإعتاق والكسوة والإطعام قولاً، لا يتعين، حتى يجوز له أن

[29/أ]

(١) انظر: «التلويح»: (441/1) .

(٢) «التلويح»: (441/1) .

(٣) الشريف، علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحنفي الحسيني، ولد سنة (740 هـ)، عالم نحري، حاز قصبات السبق في التحرير، فصيح العبارة، دقيق الإشارة نظار، صرف مناه في نحو العربية في صباه ووصل إلى أقصى مداه، له مصنفات نافعة كثيرة المعاني، واضحة الألفاظ، توفي سنة (816 هـ)، وقيل: (938 هـ) .

من مؤلفاته: «حاشية على الكشف»، و«شرح على الكافية في النحو»، و«حاشية على التنقيح في الأصول» .

انظر: «الفوائد البهية»: ص (125) وما بعدها، و«البدر الطالع»: (489/11) .

(٤) لم أقف عليها .

يختار ما شاء من ذلك بعده، وإذا اختار واحداً منها بالفعل يتعيّن ذلك .

هذا في الأداء، وأما في القضاء: فلا بد من التعيين صلاة، أو صوماً، أو حجاباً .
وأما إذا كثرت الفوائت، فاختلفوا في اشتراط التعيين، لتمييز الفروض المتحدة
من جنس واحد، والأصح أنه إن كان عليه قضاء يوم من رمضان واحد، فصام
يوماً ناوياً عنه، ولكن لم تعين أنه صائم عن يوم كذا، فإنه يجوز، ولا يجوز في
رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان بسنة كذا .

قوله: «وأما في القضاء فلا بد من التعيين»:

لأن وقت القضاء ظرف في الكل، فلا بد من التعيين .
فإن قيل: قد تقرر أن الحج فرض في العمر، وأن ما أتاه في العام القابل، بعدما فرض
عليه أداء لا قضاء بالاتفاق، فكيف يتصور القضاء فيه؟
أجيب: بأنه يتصور بالنسبة إلى من أفسده بعدما شرع فيه نفلاً، فإنه لما شرع فيه تعين
له الوقت، ثم إذا أفسده لزمه قضاؤه في العام القابل، وذلك القابل يحتمل القضاء والأداء
فيه، فيحتاج إلى تعيين النية فيه .

قوله: «وأما إذا كثرت الفوائت»:

والمراد بالكثرة، ما فوق الواحد .

قوله: «لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد»:

إن أراد به ما يشمل الظهرين من يومين، وصوم يومين من رمضان واحد، فصوم
يومين من رمضانين يرد عليه أن الظهرين من يومين وكذا الصومين من سنتين، ليس من
الفروض المتحدة من جنس واحد، بل هما من جنسين مختلفين؛ لاختلاف أوقاتها؛ لأن
اختلاف الجنس يعرف باختلاف السبب، كما سيصرح به بعيد الضابط ⁽¹⁾ الآتي، بعد
أسطر .

.....

وقد تقرر أن أوقات العبادات المؤقتة أسباب لها .
نعم إن الصومين من رمضان واحد جنس واحد، بناء على القول إن السبب في الصوم
هو الشهر لا الأيام، وإن أراد به الصومين من رمضان واحد، وهو مع كونه خلاف
التبادر، يرد عليه أنه لا يستقيم حينئذ قوله الآتي: «والأصح أنه إن كان عليه من رمضان»
.. إلى آخر ما ذكره .

فالأولى أن يترك قوله: «لتمييز الفروض المتحدة من جنس واحد»، والاكتفاء بقوله:
«فاختلفوا في اشتراط التعيين فيها» .

قوله: «والأصح إن كان عليه قضاء يوم من رمضان»:

أي قضاء كثير؛ لأن الكلام في كثرة الفوائت .
ثم حاصل هذا هو الفرق بين الصوم والصلاة، وبين الصوم من رمضان ومن

(1) الضابط: اسم فاعل من ضبط الشيء إذا حفظه بجزم، وهو لزوم الشيء وحبسه .
واصطلاحاً: قيل كالقاعدة .

وقيل: «ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة» .

انظر: «لسان العرب»: (340/7)، و«المصباح المنير»: ص (357)، و«الأشباه والنظائر» لابن
السبكي: (11/1)، و«الكليات»: ص (728) .

رمضانين، وفي الصلاة، وعدم اشتراطه من رمضان على الأصح .
وهذا هو الموافق لما صرح به «قاضي خان» في «باب افتتاح الصلاة» حيث قال:
«فرق بين الصلاة وبين الصوم، وفي الصوم لو كان عليه قضاء يومين من رمضان،
فقضى يوماً ولم يعين جاز؛ لأن في الصوم السبب واحد وهو الشهر، فكان الواجب عليه
إكمال العدد، أما الصلاة، فالسبب مختلف، وهو الوقت، وباختلاف السبب يختلف الواجب
فلا بد من التعيين، ولا جرم أنه لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين لا بد من
التعيين»^(١) . انتهى .

ثم ذكر في «كتاب الصوم» ما يخالف هذا، حيث قال فيه: «إذا وجب على إنسان
قضاء يومين من رمضان واحد/فأراد أن يقضيتهما ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من
هذا الـرمضان، ، وإن لم ينو أجزأه ذلك .

[ب/29]

.....
وإن كانا من رمضانين ينوي قضاء رمضان أو الأول، فإن لم ينو ذلك، اختلف
المشايخ فيه، والصحيح أنه يجزيه»^(٢) . انتهى .
وذكر في «فتح القدير»^(٣) ما ذكره «قاضي خان» في الموضوعين، وسكت عليه بلا
ترجيح أحدهما .
و«الشارح الزيلعي» رجح في «مسائل شتى» من آخر «الكنز» القول الأول، وقال:
«والأصح أنه يجوز عن رمضان واحد، ولا يجوز عن رمضانين ما لم يعين أنه صائم
عن رمضان سنة كذا»^(٤) .

قوله: «ولكن لم يعين أنه عن صائم يوم كذا»:

فإنه يجوز لما ذكرناه، والأولى التعيين، كما في «فتح القدير»^(٥) .

قوله: «ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين»:

وقد ذكرنا آنفاً أن هذا مختار «قاضي خان» في «كتاب الصلاة»، بخلاف رواية
«كتاب الصوم» واختاره في «البرزازية»^(٦) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (82/1) .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (202-201/1) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (234/1) .

(٤) «تبين الحقائق»: (220/6) .

(٥) انظر: «فتح القدير»: (324/1) .

(٦) انظر: «الفتاوى البرزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (37/4) .

وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها، بأن يعين ظهر يوم كذا، ولو نوى أول ظهر عليه، أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة، أو اشتبهت عليه، أو أراد التسهيل على نفسه .
 وذكر في «المحيط»: أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد، بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه، ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية
 التعيين، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير، وهذا مشكل .
 وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه، وهو المعتمد، كذا في «التبيين» .

قوله: «فلا يجوز ما لم يعين الصلاة»:

لا اختلافها باختلاف السبب، وهو الوقت .

قوله: «وهو المعتمد كما في التبيين»:

ذكره في «مسائل شتى»، وقال إن الأصل ههنا ليس ما ذكره «صاحب المحيط»، بل ما ذكره أصحابنا من أن الفروض متزاحمة، فلا بد من التعيين؛ لدفع التزاحم، سواء كان صاحب ترتيب أو لا^(١) .

(١) «تبيين الحقائق»: (221-220/6) .

وقالوا: في التيمم لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة، حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز، خلافاً للخصاف، لكونه يقع لهما على صفة واحدة، فيميز بالنية كالصلاة المفروضة .

وقالوا: ليس بصحيح؛ لأن الحاجة إليها ليقع طهارة، وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء؛ لأن الشروط يراعى وجودها لا غير، ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره .

قوله: «لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة»:

بأن يقول: نويت به رفع الحدث أو رفع الجنابة .

قوله: «يريد به الوضوء جاز»:

أي جاز الصلاة به، ذكره في «البحر»^(١) نقلاً عن «التجنيص»^(٢) .
عبارة «التجنيص» هكذا: «النية المشروطة هي نية التطهير، وهو الصحيح»^(٣) .
فإن قيل: قد صرحوا في «باب التيمم» أن شرط التيمم نية قرينة مقصودة لا يصح إلا بالطهارة، ونية التطهير ليست كذلك؛ لأن التطهير ليس عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، وهو ظاهر، فكيف يصح التيمم بنية التطهير أو نية الوضوء .
قلنا: جواز الصلاة بالتيمم بنية عبادة مقصودة، ليس لمجرد كونها عبادة مقصودة، بل لتضمنها التطهير، حتى لو نوى عبادة مقصودة لا يتوقف على الطهارة مثل: دخول المسجد

والإسلام أو زيارة القبور أو السلام أو رده، لا يجوز بهذا التيمم الصلاة، فإن كانت صحة الصلاة بنية عبادة مقصودة باعتبار تضمنه نية التطهير فبأن يصح بنية التطهير أولى .
وهذا تحقيق ما ذكره في «فتح القدير» أن قول «صاحب التجنيص»: النية المشروطة هي نية التطهير على الصحيح، لا ينافي في ما زاده غيره من نية استباحة الصلاة، إذ هو يتضمن نية التطهير^(٤) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (215/2) .

(٢) التجنيص والمزيد: عبارة عن مجموعة أحكام فقهية متنوعة في الفروع في مذهب أبي حنيفة التي استنبطها المتأخرون، ولم ينص عليها المتقدمون إلا ما شذ عنهم في الرواية .
وكتاب التجنيص تنمة لما بدأ بجمعه الصدر الشهيد حسام الدين وتوفي قبل إكماله، فأتمه تلميذه برهان الدين المرغيناني وزاد عليه، وإليه ينسب .

انظر: «مقدمة المحقق»: (53-52/1) .

(٣) «التجنيص والمزيد»: (320/1) .

(٤) «فتح القدير»: (114/1) .

ضابط في هذا المبحث . التعيين لتمييز الأجناس:
**فنية التعيين في الجنس الواحد لغو، لعدم الفائدة، والتصرف إذا لم يصادف
 محله كان لغواً، ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب .**

قوله: «في الجنس الواحد لغو»:

كصومين من رمضان واحد، وكظهارين، بخلاف الظهر والقتل، فإنهما جنسان على
 ما فصل في الظهر .

واستدل عليه بوجهين:

أحدهما: أنه لا فائدة فيه؛ لاتحاد الجنس، وكل شيء لا فائدة فيه لغو، فالتعيين في

الجنس الواحد لغو .

والثاني: أن التعيين في الجنس الواحد تصرف في غير محله، وكل تصرف في غير
 محله لغو، فهذا التعيين لغو .

ثم الجنس عندهم ^(١): «كلي مقول على كثيرين مختلفين، ولو بالمقاصد»، والنوع:
 «كلي مقول على كثيرين متحدين، ولو بالمقاصد» ^(٢) .

بخلاف المنطقيين ^(٣)، فإنهم يخصون الجنس لمختلفة الحقائق، والنوع بمتفقة

الحقائق ^(٤) .

(١) أي عند الفقهاء .

(٢) وبعضهم قال: الجنس عند الفقهاء: كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام .
 والنوع: كلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام .

انظر: «شرح النفاية» للبرجندي، نقلاً عن «غمر عيون البصائر»: (117/1) .
 (٣) نسبة إلى علم المنطق .

والمنطق في اللغة: قال ابن فارس: «نطق: النون والطاء والقاف أصلان صحيحان: أحدهما كلام
 أو ما أشبهه، والآخر جنس من اللباس، الأول: المنطق، ونطق ينطق نطقاً، ويكون هذا لما لا نفهمه
 نحن، قال الله تعالى في قصة سليمان: (ج ج ج)» .

وقال ابن منظور: «نطق الناطق ينطق: تكلم، والمنطق: الكلام، والمنطق البليغ» .

وأما تعريف علم المنطق لقباً فيعرف بأنه: «علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب
 المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة» .

وقيل: «آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر» .

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (440/5)، و«لسان العرب»: (354/10)، و«مقدمة ابن خلدون»:
 ص (479)، و«التعريفات»: ص (243) .

(٤) حيث قالوا: الجنس: «كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقبة في جواب ما هو من حيث هو
 كذلك» .

مثاله: أن يقال: ما هو الإنسان؟ وما هو البعير؟ فالجواب بالقدر المشترك بينهما وهو الحيوان .

وأما النوع: فهو «كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو» .

مثاله: أن يقال: ما هو عمرو؟ وما هو زيد؟ فالجواب بالقدر المشترك بينهما وهو الإنسان .

انظر: «تحرير القواعد المنطقية»: ص (50)، و«طرق الاستدلال ومقدماتها»: ص (112) .

والصلاة كلها من قبيل المختلف، حتى الظهرين من يومين، أو العصرين من يومين، بخلاف أيام رمضان، فإنه يجمعها شهود الشهر .

قوله: «حتى الظهرين من يومين»:

لأن سببهما مختلفان حقيقة وحكماً .

أما حقيقة فظاهر .

وأما حكماً؛ فلأن الخطاب لم يتعلق بوقت يجمعهما، بل بالدلوك^(١)، وهو من يوم، غير الدلوك من يوم آخر .

بخلاف صوم رمضان؛ لأنه متعلق بشهود شهر؛ لقوله تعالى: (هُوَ بِهِمْ)^(٢) .

والشهر جامعٌ للأيام والليالي، فلم يحتج فيه إلى تعيين صوم يوم كذا .

وهذا بناء على أن السبب في الصوم شهود شهر، كما هو المشهور من المذهب، وهو المختار عند «المصنف»^(٣) .

(١) قال في «تاج العروس»: «دلكت الشمس دلوكاً غربت؛ لأن الناظر إليها يدلك عينيه، فكأنما هي الدلكة» .

ثم قال: «الدلوك في كلام العرب الزوال، ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دلكة، وقيل لها إذا أفلت: دلكة؛ لأنها في الحالتين زائلة» .

انظر: «تاج العروس»: (131/7) .

(٢) سورة البقرة: الآية (185) .

(٣) وانظر ما سبق:

فتفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه، فصامه بنية يوم آخر، أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر، فصام يوماً عن قضاء صوم يومين جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين، حيث لا يجوز لاختلاف السبب، كما إذا نوى ظهريين، أو ظهراً عن عصر، أو نوى ظهر يوم السبت، وعليه ظهر يوم الخميس .

وأما على ما ذهب إليه بعض الأصوليين، من أن السبب في صوم كل يوم هو ذلك اليوم، فلا بد من التعيين كما في الصلاة؛ لاختلاف الأسباب فيه، كما في الصلاة .

قوله: «فتفرع على ذلك»:

أي على أن التعيين في الجنس الواحد لغو، وفي الجنس لازم .

قوله: «قضاء يوم بعينه»:

كيوم الخميس -مثلاً- وصامه بنية يوم آخر، كصوم يوم الجمعة -مثلاً- جاز؛ لاتحاد الجنس .

وسيأتي في الضابط الثاني، ما يترأى أنه مخالف له وليس كذلك، كما نذكره -ثم- إن الله تعالى .

وعلى هذا أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد، ولو عيّن لغى .

[30/ب]

قوله: «أو نوى ظهر / يوم السبت، وعليه ظهر يوم الخميس»:

أي لا يكون عن ظهر يوم الخميس؛ لأن القضاء يشترط فيه تعيين الوقت ^(١)، ولم يوجد، ويكون عن ظهر يوم السبت .

قوله: «في جنس واحد»:

كما حرّر ^(٢) عبيد عن ظهاريين ^(٣)، أو صام عنهما أربعة أشهر، أو أطعم عنهما مائة وعشرين مسكيناً، جاز عنهما غير ^(٤) تعيين؛ لأن الجنس متحد، فالتعيين لغو . وكذا لو حرّر عنهما رقبة واحدة، أو صام شهرين صح عن واحدٍ منهما بلا تعيين . حتى لو عيّن واحداً منهما لغى ^(٥) . وكذا الحال في كفارتين من رمضان ^(٦) .

(١) انظر: «رد المحتار»: (377/2، 380) .

(٢) هكذا بالأصل، ولو قال: «كما لو» لكان أصوب .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (184/4)، وقد قيّده بقوله: «عن ظهاريين»؛ لأنه لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة قتل، فأعتق عبيداً عن الكفارات لا يجزئه عن الكفارة .

(٤) هكذا في الأصل، ولو قال: «جاز عنهما من غير تعيين» لكان أولى .

(٥) انظر: «البحر الرائق»: (186/4) .

(٦) أي لا يشترط التعيين .

وفي «الأجناس»: لا بد منه كما حققناه في الظهار من كتابنا «شرح الكنز»، وأما في الزكاة فقالوا: لو عجل خمسة سوداً عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول، وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي .

قوله: «وفي الأجناس لا بد منه»:

كما حرر^(١) عن ظهار، وقتل رقبة مؤمنة، فإنه لا يصح عن واحدٍ منهما بلا تعيين؛ لاختلافهما باختلاف السبب عندنا .
بخلاف ما لو حرر رقبة كافرة فإنه يصح عن ظهار، لا قتل في الاستحسان، لأن الكافرة لم تصح لكفارة القتل، فتعين للظهار من غير تعيين^(٢) .

قوله: «وأما في الزكاة»:

لما ذكر ما هو مختلف الجنس ومتحده، وحكمهما من الصلاة والصلاة، شرع في بيان أن الزكاة هل هي من قبيل مختلف الجنس أو متحده .
قالوا: إنها قد تكون^(٣) مختلف الجنس، كالنصابين من النقد والعروض، ومن الإبل والغنم مثلاً .
وقد تكون متحد^(٤) الجنس كالنصابين من النقدين، ومن العين ومن الدين . كما صرح به في «فتح القدير» قبيل «باب زكاة المال»^(٥) .

قوله: «خمس سود»:

السود نوع من الدراهم يقابل البيض .

قوله: «فهلكت السود»:

أي المعجل عنه .

قوله: «وعنده نصاب آخر»:

قال «الحموي»^(٦): «أي من الدراهم السود؛ ليتحقق به اتحاد الجنس، فيكون المؤدى عنه بلا تعيين»^(٧) . انتهى .
ولا يخفى عليك فساد هذا التفسير؛ لأنه يشعر بأن السود والبيض من الدراهم مختلف الجنس، وكذا الفضة والذهب مختلف الجنس، وليس كذلك .

(١) هكذا في الأصل، ولو قال: «كما لو حرر» لكان أولى .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (186/4) .

(٣) هكذا في الأصل، ولو قال: «من مختلف الجنس» لعله أولى .

(٤) لعل الأنسب أن يقول: «من متحد» .

(٥) انظر: «فتح القدير»: (158/2) .

(٦) الحموي: هو أبو العباس، أحمد بن محمد مكي، الحسيني، الحموي، الفقيه الأصولي، إمام المحققين، وعمدة العلماء العاملين، تولى إفتاء الحنفية، وكان مدرساً بالقاهرة، وقد اشتهر في علوم كثيرة، قصده طلابها للاستفادة منه، فتخرج به الكثيرون من العلماء الذي لا يحسون كثرة، توفي سنة (1098) هـ .

من مؤلفاته: «شرح على الكنز»، و«الدر الفريد في بيان حكم التقليد»، و«غمز عيون البصائر» .

انظر: «معجم المؤلفين»: (259/1)، و«أصول الفقه، تاريخه، رجاله»: ص(501) .

(٧) «غمز عيون البصائر»: (118/1) .

بل النقدين مطلقاً من متحد الجنس، كما صرّح به في «فتح القدير»، فإنه قال قبيل «باب زكاة المال»: «إن التعيين الواحد لغو . ومن فروعه: رجل له ألف درهم بيض، وألف سود . فعجل خمسة وعشرين عن البعض، فهلك البيض قبل تمام الحول، ثم تمّ الحول لا زكاة عليه في السود، ويكون المخرج عنهما . وكذا لو عجل عن السود فهلك، وتمّ الحول على البيض . ولو حال وهما عنده، ثم ضاع أحد المالين، كان نصف ما عجل عمّا بقي، وعليه تمام زكاة ما بقي . وكذا لو أدّى عن أحدهما بعد الحول، كان الأداء عنهما .

وفي «النوادر» ^(١) خلاف هذا، قال إذا عجل عن أحد المالين بعينه ثم هلك بعد الحول، لا يجوز شيء من المعجل عن الباقي، وعليه زكاته، والظاهر هو الأول . ولو كان له ألف فعجل عشرين، ثم حال الحول، ثم هلك منها ثمانمائة درهم، وبقيت مئتا درهم، فعليه درهم واحد؛ لأن العشرين تشيع في الكل، فيكون قد أعطى عن كل مائتين أربعة دراهم، بقي لكل / مائتين درهم . ولو هلك الثمانمائة قبل الحول فلا شيء عليه؛ لأنه تبين أنه لا زكاة عليه إلا في مائتين .

ولو كان له ألف درهم ومائة دينار، فعجل عن الدينارين قبل الحول دينارين ونصفاً، ثم ضاعت قبل الحول، وحال الدرهم، جاز ما عجل عن الدراهم إذا كان يساوي خمسة وعشرين، وإلا كمل . وكذا لو عجل خمسة وعشرين عن الدراهم، ثم هلك جاز عن الدينارين بقيمته . وإن لم يهلك أحدهما حتى حال الحول، ثم هلك المال الذي عجل عنه، كان المعجل عن المالين إلى آخر ما قدمنا في البيض والسود . وهذا بناء على اتحاد الجنس في النقدين، بدليل ضمّ أحدهما إلى الآخر؛ لتكمل النصاب .

بخلاف ما لو كان له خمس من الإبل، وأربعون من الغنم، فعجل شاة عن أحد النصفين ثم هلك، لا يكون عن الآخر . ولو كان له عين ودين، فعجل عن العين، فهلك قبل الحول، جازت عن الدين، وإن

هلك بعده لا يقع عنه» ^(٢) . انتهى .
فعلم منه أن النقدين مطلقاً من جنس واحد، فيكون مراده بنصاب آخر غير النصاب

(١) النوادر: عبارة عن المسائل التي رويت عن أئمة المذهب الأوائل: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، في غير كتب الأخير المعروفة بكتب ظاهر الرواية، بأن تكون في كتبه الأخرى كـ«الجرجانيات»، و«الرقيات»، و«الكيسانيات»، و«الهارونيات»، أو كتب غيره من أصحاب أبي حنيفة، كـ«الأمالى» لأبي يوسف، و«المجرد» للحسن بن زياد، أو تكون مروية بروايات مفردة كرواية ابن سماعة، والمعلّى بن المنصور .

«المذهب الحنفي»: (362/1-363) .

(٢) «فتح القدير»: (157/2-158) .

الأول، من جنس النقد، سواء أكانت سوداً أو بيضاً، لا يختص بدراهم السود .
ثم اعلم أن ذا النصاب لو عجل لسنين أو لنصب، صح تعجيله .
أما الأول؛ فلأنه أدّى بعد انعقاد سبب الوجوب، وهو النصاب، فيجوز لسنة وستين فصاعداً، كتقديم الكفارة بعد الجرح قبل السراية^(١) .
وأما الثاني؛ فلأن النصاب الأول، هو الأصل في السببية، والزائد عليه تابع .
والسبب في الأصل سبب في التابع، فكان هذا تقديماً بعد وجود السبب .
وإن لم يكن بعض النصب موجوداً حال الأداء، حتى لو ملك مائتين، فعجل خمسة وعشرين عن ألف، ثم استفاد الألف، فتم الحول، وعنده ألف، جاز ما أداه عن الألف عندنا^(٢) .

لكن جواز التعجيل للنصب مشروط بثلاثة:
أحدهما: أن يملك النصاب قبل التعجيل .
حتى لو عجل قبل أن يملك النصاب، ثم تمّ الحول على النصاب، لا يصح تعجيله؛ لعدم انعقاد السبب حين الأداء^(٣) .
ثانيهما: أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول .
حتى لو عجل خمسة من مائتين، ثم هلك ما في يده إلا درهماً، ثم استفاد آخر، فتم الحول على مائتين صح تعجيله .
بخلاف ما لو لم يبق في يده درهم أصلاً، ثم استفاد آخر، فتم الحول على نصاب المستفاد،

حيث لم يصح تعجيله عن المستفاد، بل يعتبر الحول من ابتداء المستفاد، ويلزمه زكاته^(٤) .
ثالثها: أن يكون النصاب كاملاً في آخر الحول .
حتى لو عجل شاة من أربعين، وحال الحول، وعنده تسعة وثلاثون، فلا زكاة عليه .
حتى أنه إن كان صرفها إلى الفقير يكون نفلاً، وإن كانت قائمة في يد الساعي، أو الإمام، أخذها .
وإن باعها الإمام لنفسه ضمنها، بخلاف ما لو كان أداها في آخر الحول، فإنها تقع عن الزكاة، وإن انتقص النصاب بأدائه، كذا في «النهاية»^(٥) .
وتعقبه في فتح القدير/ بأنه خلاف الصحيح في: «فصل الساعي»^(٦) .
بل الصحيح فيما إذا كانت في يد الساعي وقوعها زكاة فلا يستردها، وأيده بمسألة

[31/ب]

(١) السراية: هي النفوذ في المضاف إليه، ثم التعدي إلى باقيه . انظر: «الموسوعة الفقهية»: (284/24) .

(٢) «البحر الرائق»: (390/2)، مع تقديم وتأخير .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (390/2) .

(٤) انظر: «فتح القدير»: (154/2)، و«البحر الرائق»: (390/2) .

(٥) النهاية: هناك عدة كتب في الفقه الحنفي، تعرف بالنهاية، كالنهاية للسغناقي، والنهاية في الفروع لابن عمر المعروف بملا عرب، ونهاية الكفاية في دراية الهداية للمحبوي .

انظر: «كشف الظنون»: (1989/2، 2033) .

(٦) «فتح القدير»: (155/2)، وانظر: «البحر الرائق»: (391/2) .

(٧) «فتح القدير»: (155/2) .

نقلها عن «الخلاصة»^(١).

أقول: يمكن الجواب عنه ببيان الفرق، بين ما إذا كانت الشاة المعجلة في يد الساعي أو الإمام، وكانت باقية في يد المالك بلا نقصان .
وبين ما إذا انتقص ما في يد المالك بعد تعجيل الشاة إلى الساعي، بأن في الأولى لا يستردها، وتصير المعجلة زكاة؛ لأن يد الساعي يد المالك في حق تكميل النصاب إذا تمّ الحول، والشاة في يده .

وفي الثانية، لا تصير زكاة؛ لأنه لا يكمل به النصاب، حيث انتقص الباقية في يد المالك، فيردها . وهذا الفرق مذكور في «الكفاية»^(٢) .
فعلى هذا يمكن حمل كلام صاحب «النهاية» على الصورة الثانية، وإن كان الظاهر من قوله: «وإن كانت قائمة في يد الساعي» الصورة الأولى .
فعلى هذا لا يرد عليه الاعتراض المذكور، بل كلام المعترض على إطلاقه ليس بصحيح، بناءً على الفرق المذكور .
وذكر «قاضي خان» في «شرح الزيادات» هذا الفرق مبسوطاً، حيث قال: «إذا عجل خمسة من مائتين، فأما إن حال الحول، وعنده مائة وخمسة وتسعون، أو استفاد خمسة أخرى، فحال على مائتين، أو انتقص من الباقي درهم فصاعداً .
ففي «الفصل الأول»: إن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي، فالقياس أن لا تجب الزكاة، ويأخذ الخمسة من الساعي»^(٣) .
وفي «الاستحسان»: تجب الزكاة؛ لأن يد الساعي في المقبوض يد المالك قبل الوجوب، فقيامها في يده كقيامها في يد المالك .

لكنه لا يملك مالاً لاسترداده قبل الحول؛ لأنه عينها زكاة من هذه السنة، فما دام احتمال الوجوب قائماً، لا يكون له أن يسترد .
كمن فقد الثمن في البيع بشرط الخيار للبائع، لا يمكنه الاسترداد .
وكذا الساعي استهلكها، أو أنفقها على نفسه فرضاً، تجب الزكاة، لأنه بذلك وجب المثل في ذمته، وذلك كقيام العين في يده .

(١) «الخلاصة»: (79/1) .

(٢) الكفاية: كتاب في الفقه الحنفي، شرح في مؤلفه كتاب «الهداية» للمرغيناني ومؤلفه مختلف فيه على أقوال:

أولاً: جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني .

ثانياً: علي بن عثمان أبو الحسن علاء الدين المراديني، المعروف بابن التركماني .

ثالثاً: تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول، عبيد الله المحبوبي .

رابعاً: تاج الشريعة، محمود بن عبيد الله بن محمود المحبوبي .

ولعل الراجح الأول؛ لوجود المنقول فيه .

انظر: «مفتاح السعادة»: (240/2)، و«كشف الظنون»: (1499/2، 2035، 2033، 2034)،

والنقل: «الكفاية» بهامش «فتح القدير»: (156-155/2) .

(٣) لأنها خرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعي، وإن لم تخرج فهي في معنى الضمار؛ لأنه لا يملك الاسترداد قبل . انظر: «فتح القدير»: (155/2) .

وكذا تجب الزكاة لو وجد الساعي عمالة؛ لأن العمالة إنما يكون في الواجب؛ لأن قبضه يكون للفقراء، فيتحقق حينئذ سبب العمالة، وما قبضه غير واجب .
 بخلاف ما إذا كان الساعي صرفها إلى الفقراء، أو إلى نفسه، وهو فقير، فإنه لا تجب الزكاة حينئذ، ولو ضاعت من الساعي قبل الحول، ووجدتها بعده لا تجب الزكاة .
 وللمالك أن يستردها كما لو ضاعت من يد المالك، فوجدتها بعده، وإنما يملك الاسترداد؛ لأنه عينها للزكاة هذه السنة، ولم تصر .
 وفي «الفصل الثاني»: إذا استفاد خمسة أخرى، فتم الحول على مائتين، يصير المؤدي زكاة، في الوجوه المذكورة كلها من وقت التعجيل .
 وفي «الفصل الثالث»: إذا انتقص عمّا في يده، فلا تجب الزكاة في الوجوه المذكورة كلها، فيسترد، وإن كانت في يد الساعي .
 وإن استهلكها أو أكلها قرضاً، أو بجهة العمالة يضمن .
 ولو تصدق بها على الفقراء، أو على / نفسه لا يضمن، إلا إن تصدّق بها بعد الحول، فيضمن عنده، علم بالنقصان أو لم يعلم .
 وعندهما: إن علم .
 ولو كان نهاه، ضمن عند الكل . انتهى ملخصاً^(١) .

وفي «فتح القدير» ذكر هذا الفرق بالبسط منه، ومع هذا اعترض على «النهاية» مع إمكان توجيه كلامه .

(١) انظر: «فتح القدير»: (155/2-156) .

وفي «فتح القدير» من الصوم: ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد، فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا رمضان وإن لم يعين جاز، وكذا لو كانا من رمضانين على المختار، حتى لو نوى القضاء لا غير جاز، ولو وجبت عليه كفارة فطر، فصام إحدى وستين يوماً عن القضاء والكفارة، ولم يعين يوم القضاء جاز .

قوله: «وكذا لو كانا من رمضانين»:

قيل: هذا مخالف لما سبق آنفاً من أنه لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين، وجب التعيين؛ لاختلاف السبب .

فأجاب عنه «الحموي» بأنه لم ينف التعيين ههنا، بل «التعيين حاصل بقوله: «أول يوم وجب عليه قضاؤه؛ لانصرافه إلى اليوم الذي عليه من رمضان الأول»^(١) . انتهى . أقول: لا، هذا لا يدفع المخالفة؛ لأن غايته على ما ظهر من كلام المصنف أولوية هذا التعيين لا وجوبه .

والمذكور فيما سبق وجوبه .

والحاصل أنه حكم فيما سبق بوجوب التعيين، وههنا حكم بعدم وجوبه، فلا مدفع له إلا الحمل على الروايتين .

ففي المختار من الرواية أنه غير واجب كما هنا .

وفي غير المختار أنه واجب كما فيما سبق .

قوله: «حتى لو نوى القضاء لا غير جاز»:

لعدم وجوب التعيين .

قيل: هذا تقريب على ما قبل قوله: «وكذا لو كانا من رمضانين»، فيكون المراد: لو نوى القضاء لا غير، وعليه قضاء يومين من رمضان؛ إذ لا يلزم من تشبيه يومين من رمضانين، بيومين من رمضان واحد، في كون النية، نية أول يوم وجب علي قضاؤه، تشبيهاً بها في الاكتفاء بنية

القضاء لا غير، فلا يرد أن ما في «فتح القدير»: يدافع ما مهّد المصنف^(٢) . انتهى . أقول: فيه بحث:

أما أولاً: فلأنه خلاف ما يتبادر من كلام المصنف .

وأما ثانياً: فلأن قضاء يومين من رمضانين مثل قضاؤهما من رمضان، على المختار في عدم وجوب التعيين، مما يتفرع على المشبه به، يصح تفرّعه على المشبه أيضاً على المختار، فلا حاجة إلى صرف كلامه إلى خلاف ما يتبادر منه .

قوله: «ولم يعين يوم القضاء جاز»:

هكذا ذكره في أول كتاب «الصوم»^(٣) .

ثم ذكر في «باب ما يوجب القضاء والكفارة»: لو كفر بالصوم فصام إحدى وستين

(١) «غمر عيون البصائر»: (118/1) .

(٢) «غمر عيون البصائر»: (118/1) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (458/2) .

يوماً عن القضاء والكفارة، من غير تعيين يوم القضاء منها، قالوا: يجزيه^(١). وفي تصويره إشكال؛ لأنه يفتقر إلى النية لكل يوم، فإذا كان الواقع نية في كل يوم القضاء والكفارة، فإنما يصح بالترجيح على ما عرف فيما إذا نوى القضاء وكفارة الظهر أنه يقع عن القضاء على قول «أبي يوسف» و«أبي حنيفة». فإنهما يرجحان في مثله، ويرجحان في صورة نية القضاء وكفارة الظهر بأنه حق لله تعالى، بخلاف كفارة الظهر؛ فإنها يتوصل بها إلى حق نفسه، فيرجح القضاء هنا على كفارة الفطر، بقوة ثبوته ولزومه، بخلاف كفارة الفطر، وإذا كان كذلك فيقع اليوم الأول عن القضاء، وما بعده عن الكفارة؛ لأنه لم يبق عليه قضاء، فيلغو جمع القضاء مع الكفارة.

[32/أ] ولو كان الواقع نية ذلك في اليوم الأول فقط، فهكذا، أو في الأخير فقط، تعين الأخير للقضاء للغو جمع الكفارة، إذ لم يبق عليه كفارة.

ولو وقع ذلك في أثناء المدة تعين اليوم الذي نوى كذلك، للقضاء، وبطل ما قبله، وإن كانت تسعة وخمسين يوماً؛ لانقطاع التتابع في الكفارة، فيجب عليه الاستيفاء. انتهى^(٢). فظهر منه أن تعيين النية للقضاء مرجحاً تقديراً، فلا يرد عليه أن هذا مخالف لما سبق في أداء الكفارات، من أنه لا بد في الأجناس من تعيين النية، من حيث إنه لم يوجد فيه التعيين، مع أن القضاء والكفارة مختلفان. ويدل على ما ذكرناه من أن التعيين موجود تقديراً، قول «قاضي خان»، فإنه ذكر هذه المسألة عن «الفقيه أبي الليث»، ثم قال: فصار كأنه نوى القضاء في اليوم الأول، وستين يوماً عن الكفارة^(٣).

(١) الذي في «البحر الرائق»: «باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده»، والنقل الموجود انظره: (485/2).

(٢) «فتح القدير»: (261/2).

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (202/1).

وفي «الخانية»: لو عجل الزكاة عن أحد المالكين، فاستحق ما عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي، وكذا لو استحق بعد الحول؛ لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن في ملكه، فبطل التعجيل .
وفيها أيضاً: لو كان له خمس من الإبل الحوامل، يعني الحبالى، فعجل شاتين عنها، وعما في بطونها، ثم نتجت خمساً قبل الحول، أجزأه عما عجل، وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز .

قوله: «لو عجل الزكاة عن أحد المالكين»:

أي السواد والبياض، على ما صرح به «قاضي خان»^(١) .
وبهذا ظهر فساد تفسير «الحموي» المالكين ههنا بالمختلفين^(٢) .
ولعله بنى هذا التفسير على جعل السود والبييض مختلفي الجنس، كما نقلناه عنه آنفاً .
وهذا فساد آخر، كيف وأن «قاضي خان» و«فتح القدير» صرحا بأن السود والبييض من جنس واحد^(٣) .

ثم قال «الحموي» بعد التفسير المذكور: «بقي الكلام فيما إذا عجل زكاة أحد النصابين المتفقين، كما إذا كان عنده أربعون مثقالاً من الذهب، فعجل زكاة واحد ثم استحق أحدهما .
ولا يخفى أنه إن استحق أحدهما لا بعينه، بأن استحق عشرون مثقالاً من الأربعين، فلا ريب في أن المعجل يكون عن الباقي، أما إذا كان كل نصاب مفزاً عن الآخر، وعجل من عين أحدهما عنه، ثم استحق المعجل عنه بعينه، فالظاهر أن المعجل لا يجزيء عن النصاب الباقي، ويكونان كالمختلفين؛ لانتهاض العلة المذكورة، وهي كونه لم يملك المعجل»^(٤) . انتهى .

وهذا تقرير حسن .

قوله: «لأن في الاستحقاق عجل ما لم يكن ملكه»:

وبهذا ظهر الفرق بين استحقاق المعجل عنه، وهلاكه .
ففي الهلاك يكون المعجل عن الباقي في متحد الجنس، كما تقدم آنفاً .
وفي الاستحقاق لا يكون الباقي إلا في صورة واحدة - أعني استحقاق أحد النصابين لا بعينه من متحد الجنس كما ذكرنا .
وبهذا ظهر أنه لا تدافع بين ما نقله عن «الخانية»، وبين ما ذكره آنفاً من قوله: «لو عجل خمسة سود عن مائتي درهم ...» إلى آخره، فإن هذا مبني على الهلاك، وما في «الخانية» على الاستحقاق .

قوله: «فبطل التعجيل»:

فإن قيل: إن المعجل يصير ملكه بالضمنان .

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (265/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (119/1) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (157/1)، و«الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (267/1) .

(٤) «غمز عيون البصائر»: (119/1) .

فالجواب: أنَّ كونه ملكه لم يظهر وقت تعجيله، وإنما ظهر بعد الضمان، بطريق الاستناد، فلا يكفي عن الباقي^(١).

قوله: «وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز»:

هكذا نقله في «فتح القدير».

[1/33] واعترض عليه بأن يقال: وقد يقال/ ليس في هذا أكثر من كونه عين المدفوع عنه، ولو كان المدفوع عنه في يده فأخرج عنه عيناً قدر زكاته، وعنده من جنسه غيره أيضاً لا يضر، ويلغو تعيينه، فكذا هذا؛ إذ لا فرق سوى أن المخرج عنه معدوم في الحال، وذلك لا يمنع الجواز؛ لأن جواز التعجيل لنصب ليست في ملكه، يستلزم جوازه، والملزوم ثابت، فكذا الآخر^(٢). انتهى.

وأجاب «المصنف» عنه في «البحر» بأن جواز التعجيل لنصب بعد ملك نصاب واحد مقيد

بما إذا ملك ما عجل عنه في سنة التعجيل، فلو كان عنده مائتا درهم، فعجل زكاة ألف، فإنه يجوز التعجيل، سقط عنه زكاة الألف، وإن تمّ الحول ولم يستفد شيئاً، ثم استفاد، فالمعجل لا يجزئ عن زكاتها.

فإذا تمّ الحول من حين الاستفادة كان له أن يزكي المستفاد، صرح به في «المبسوط».

وبهذا ظهر وجه نفي الجواز في فتاوى «قاضي خان» فيما إذا عجل شاتين عن الحوامل، وعما تحمل في السنة الثانية^(٣)، وذلك؛ لأنه لما عجل عما تحمله في السنة الثانية، لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل، ففقد شرط الجواز، وهو وجود المعجل عنه في ملكه سنة التعجيل، فلم يجز عما تحمله في السنة الثانية، وهو المراد من نفي الجواز. وليس المراد نفيه مطلقاً؛ لظهور أنه يقع عما في ملكه وقت التعجيل في الحول الثاني، فهو تعجيل زكاة ما في ملكه لسنتين؛ لأن التعيين في الجنس الواحد لغو، هكذا ذكره. ثم قال بعد نقل مسائل «قاضي خان»: وبما ذكرنا اندفع ما في «فتح القدير» من الاعتراض على الفرع المنقول من «قاضي خان» هذا^(٤).

(١) الاعتراض وجوابه موجود في: «غمر عيون البصائر»: (119/1).

(٢) «فتح القدير»: (157/2).

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (264/1).

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (392/2).

هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور، والوتر على قول الإمام، والعيد على الصحيح، وركعتي الطواف على المختار، وينوي الوتر، لا الوتر الواجب للاختلاف فيه، وفي صلاة الجنابة ينوي الصلاة لله تعالى، والدعاء للميت، ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأي تلاوة سجد لها، كما في القنية» .

قوله: «كالمنذور»:

مثال الواجبات، فإنها مثل الفرائض في لزوم التعيين .

قوله: «والوتر على قول الإمام»:

وقالا: إنه سنة، وهو رواية عن «أبي حنيفة» .

وعنه في رواية: أنه فرض .

والصحيح أنه واجب^(١) .

ومعنى كونه سنة أن وجوبه ثبت بالسنة .

قوله: «وينوي الوتر»:

بيان لكيفية التعيين .

قوله: «وفي صلاة الجنابة ينوي الصلاة لله تعالى»:

ولو لم يعرف الجنابة، ذكراً أو أنثى .

يقول: أصلي مع الإمام على الميت الذي يصلي عليه^(٢) .

قوله: «لأي تلاوة سجدها»:

يعني لو كان عليه سجدة تلاوية، وذلك بأن كرر آية، أو قرأ آيات السجدة .
ففي الأول: إن كرر في مجلس واحد، كفت سجدة واحدة للتداخل؛ لاتحاد المجلس .
وإن كررها في مجالس لا تكفيه السجدة الواحدة؛ لعدم الجامع، بل يسجد حسب عدد القراءات، لكن لا يلزمه التعيين بأن هذه السجدة لهذه القراءة، وتلك لهذه، حتى لو قرأ القرآن كله في مجلس واحد، يلزمه أربع عشرة سجدة، حسب عدد أئمة السجدة وهو أربع عشرة .

[33/ب] ولا يلزمه التعيين بأن هذه السجدة لهذه الآية؛ لأن كلها من جنس واحد، أعني جنس سجدة التلاوة .

وأما نية التعيين لسجدة التلاوة فلا بد منه؛ دفعاً للتزاحم من سجدة الشكر والسهو،

(١) قال في «البنية»: «قال صاحب الدراية: ثم فيه ليس في الظاهر رواية منصوصة عنده، لكن روى حماد بن يزيد عن أبي حنيفة أنه فرض، وبه أخذ زفر . وروى يونس بن خالد التميمي أنه عند أبي حنيفة واجب، وهو الظاهر من مذهبه .

وروى نوح بن مريم، وقيل أسد بن عمرو أنه سنة، وهو قول أبي يوسف ومحمد» .
وقال «الزيلعي»: «وقيل بالتوفيق بين الروايات، فأراد بقوله: سنة، طريقة أو ثبت وجوبه بالسنة .
وبقوله: فرض، لزومه عملاً لا علماً؛ لأن الواجب فرض في حق العمل دون الاعتقاد .

«البنية»: (489/2)، و«تبيين الحقائق»: (169/1) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (492/1) .

على ما صرّح به المصنف في «باب شروط الصلاة»^(١).

(١) انظر: «البحر الرائق»: (491/1).

وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصح بمطلق النية .

قوله: «أنها تصح بمطلق النية»:

لأن مطلق اسم الصلاة ينصرف إلى النفل؛ لأنه الأدنى منزلة، فيتعين ^(١)، وذلك بأن يقول: نويت الصلاة ^(٢) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (484/1) .

(٢) ولا دليل على ذلك، بل إن كل شيء توفر سببه في عهد النبي ﷺ يفعل ففعله بدعة، كما قرر «شيخ الإسلام» ابن تيمية - عليه رحمة الله تعالى - .

وأما السنن الرواتب: فاختلفوا في اشتراط تعيينها، والصحيح المعتمد عدم الاشتراط، وأنها تصح بنية النفل، وبمطلق النية .

قوله: «والصحيح المعتمد عدم الاشتراط»^(١):

احترازاً عن قول جماعة: أنه لا يكفي مطلق النية؛ لأن النية وصف زائد على أصل الصلاة، كوصف الفرضية، فلا يحصل بمطلق النية مثلها .
وجه الصحيح: أن معنى السننية كون النافلة مواظباً عليها من النبي # بعد الفريضة المعينة وقبلها .

فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحل صدق عليه أنه فعل الفعل المسمى سنة بلا حاجة إلى زيادة التعيين .
والحاصل أن وصف السننية، يحصل بنفس الفعل على الوجه الذي فعله #، وهو إنما كان يفعل على ما سمعت، فإنه عليه # لم يكن ينوي السنة وإلا لنقل إلينا، بل الصلاة لله تعالى .

فعلم أن وصف السنة ثبت بعد فعله # على ذلك الوجه، تسمية منا لفعله # المخصوص سنة، لا أنه وصفٌ يتوقف حصوله على نيته، كذا في «فتح القدير»^(٢) .
وقال «قاضي خان» في «فصل: التراويح»: «إن الصحيح اشتراط تعيين النية في السنن، والتراويح فاختلف التصحيح فيها»^(٣) .

(١) يعني عدم اشتراط النية في السنن الرواتب، وهكذا أطلقه عن جماعة، تبعاً لفتح القدير .

انظر: «فتح القدير»: (233-232/1) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (233-232/1)، و«العناية» بهامش فتح القدير: (233/1) .

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (236/1) .

وتفرع عليه: لو صَلَّى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل، فتبين أنها بعد طلوع الفجر، كانت عن سنة الفجر على الصحيح، فلا يصليها بعده للكرهية .

قوله: «وتفرع عليه»:

أي على الصحيح المعتمد في السنن^(١) .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (120/1)، حيث قال فيه: «هذا مأخوذ من التجنيس، وعلله بأن السنة تطوع، فتتأدى بنية التطوع .

لكن رده في المزيد بأن الأصح أنهما لا ينوبان عن ركعتي الفجر، كما إذا صَلَّى الظهر، وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من الجواب؛ لأن السنة ما واطب عليه النبي ﷺ مواظبته كانت بتحريمة مبتدأة .

لا يقال: يفرق بينهما بكرهية التطوع قبل الفجر، بخلافه بعد الظهر؛ لأننا نقول: ذلك في التطوع القصدي، وأما هذا فغير قصدي، فلا يكره كما هو فرض المسألة» .

وأما من قال: إذا صلى ركعة قبل الطلوع، وأخرى بعده، كانتا عن السنة فبعيد؛ لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت، ولم يوجد .

قوله: «كانت عن سنة الفجر على الصحيح»:

أي على اختيار بعض مشايخنا .
فإن الصحيح عند بعض كـ«قاضي خان» و«الخلاصة» ومن تبعهما: أنه لا ينوب عنها لعدم التعيين كما ذكرناه آنفاً من أن الصحيح عندهم اشتراط التعيين في السنن^(١) .

قوله: «فبعيد»:

أي عن الصواب .
قيل: إذا لم يكن عن سنة الفجر فهل يقطع .
قالوا: لا، بل الأكمل ركعة أخرى؛ لأن [...] ^(٢) ممنوعة .
فإن قيل: فهل يلزم التطوع بعد طلوع الفجر .
أجيب: بأنه ضمنى، والممنوع قصدي^(٣) .

قوله: «لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت»:

أي بتحريمه مبتدأة أولاً على المختار، فلا ينتقض بما ذكر في الفتاوى، من أنه إذا صلى أربع ركعات تطوعاً، فوق ركعتان قبل الطلوع، وركعتان بعده .
قالوا: تنوب عن سنة الفجر عندهما .
وفي رواية عن «أبي حنيفة»، وبه يفتي على ما في «الخلاصة»^(٤) .
وقيل: لا تنوب؛ لأن السنة تؤدي بتحريمه مبتدأة^(٥) .

(١) كما سبق .

(٢) في الأصل كلمة غير واضحة، ولعلها: «البتيراء» .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (447/1) .

(٤) انظر: «الخلاصة»: (42/1) .

(٥) انظر: «البحر الرائق»: (85/2) .

وقالوا: لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهياً بعدما قعد الأخيرة، فإنه يضم سادسة، وتكون الركعتان نفلاً، ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح . وهذا لا يدل على اشتراط التعيين؛ لأن عدم الإجزاء؛ لكون السنة، لم تشرع إلا بتحريمه مبتدأة ولم توجد .

قوله: «يضم سادسة»:

أي إن قيّد الخامسة بالسجدة، وإلا فيعود ويقعد ويسلم ويسجد للسهو^(١) .

قوله: «وهذا»:

أي عدم كون الركعتين عن سنة الظهر .

قوله: «لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمه مبتدأة»:

فيه أنهم صرّحوا أنه لو صَلَّى أربع ركعات تطوعاً، فوقع ركعتان قبل طلوع الفجر، وركعتان بعده، فالركعتان الواقعتان بعده تنوب عن سنة/ الفجر، على المفتي به كما تقدم^(٢) .

[1/34]

(١) انظر: «البحر الرائق»: (485/1) .

(٢) انظر: المرجع السابق .

واختلف التصحيح في التراويح، هل تقع التراويح بمطلق النية، أو لا بد من التعيين، فصحح «قاضي خان» الاشتراط، والمعتمد خلافه، كالسنن الرواتب .

قوله: «فصحح «قاضي خان» الاشتراط»:

حيث قال في «فتاواه»: إن نوى التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل في رمضان جاز، كما لو نوى الظهر، أو فرض الوقت عند أداء الظهر .
وإن نوى الصلاة، أو صلاة التطوع، اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: يجوز أداء السنن بنية الصلاة، ونية التطوع .
وقال بعضهم: لا يجوز، وهو الصحيح؛ لأنه صلاة مخصوصة، فيجب مراعاة الصفة؛ للخروج عن العهدة، ذلك بأن ينوي السنة، أو ينوي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المكتوبة^(١) . انتهى .
فالصحيح المعتمد عند «قاضي خان» اشتراط التعيين في التراويح والسنن، لا في التراويح فقط .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (236/1) .

وتفرع على اشتراط التعيين للسنن الرواتب، وعدمه، مسألة أخرى، هي:
لو صلى بعد الجمعة أربعاً في موضع يشك في صحة الجمعة، ناوياً آخر ظهر
عليه، أو أول ما أدرك وقته ولم يؤده، ثم تبين صحة الجمعة .
فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة الجمعة، حيث لم يكن عليه ظهر فانت .
وعلى القول الآخر: لا، كما في «فتح القدير» .

قوله: «كما في فتح القدير»:

قال فيه: «وقد حصلت مقالة في كتابة بعض أشياخ حلب أن الأربع التي تصلى بعد
الجمعة ينوي بها آخر ظهر أدركت وقته ولم يؤده بعد، في موضع يشك في صحة الجمعة
إذا ظهر صحة الجمعة تنوب عن سنة الجمعة، وأنكره الآخر، واستفتى بعض أشياخ
مصر رحمهم الله فأفتى بعدم الإجزاء .

فقلت: هذه الفتوى تتفرع على اشتراط تعيين السنة في النية، وما قاله الحلبي بناء على
التحقيق، فإنه إذا نوى آخر ظهر، فقد نوى أصل الصلاة بوصف، فإذا انتفى الوصف في
الواقع، وقلنا على المختار من المذهب أن بطلان الوصف، لا يوجب بطلان أصل
الصلاة، بقي نية أصل الصلاة، وبها تتأدى السنة .

ثم راجعت المفتي المصري، وذكرت له هذا، فرجع دون توقف .
هذا الأمر الجائز، فأما الاحتياط، فأن ينوي في السنة الصلاة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم
يخفى تقيد وقوعها عن السنة إذا صحت الجمعة، إذا لم يكن عليه ظهر فانت»^(١) . انتهى .

بقي إذا كان عليه ظهر فانت، فإنه يقع عنه لا عن سنة الجمعة .
وهل يلزمه ضمّ سورة في الركعتين الأخريين كما في الأوليين أو لا يضم؟
قالوا يضم؛ لأنه إن كان عليه ظهر فانت، فلا يضره، وإلا فيلزمه؛ لكونه نافلة .
ثم معنى كونها نائبة عن سنة الجمعة، أنه لو لم يصل أربعاً بعد الجمعة بنية السنة،
وصلى هذه

الأربعة بنية آخر ظهر، كانت نائبة عن السنة^(٢) .

(١) «فتح القدير»: (233/1) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (233/1) .

وهو أيضاً يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لمحمد .
فينبغي أن يقال فيها: إنها تكون عن السنة؛ إلا على قول محمد .
وينبغي أن تلحق الصيامات المسنونة بالصلوات المسنونة، فلا يشترط لها التعيين، ولم أر من نبه عليه .

قوله: «فينبغي أن يقال فيها»:

أي في الأربع المؤدات بعد الجمعة بالنية المذكورة أنها تكون عن سنة الجمعة على أصل الإمامين من أن بطلان الوصف لا يستلزم بطلان الأصل، فيكون عن السنة عندهما .
خلافاً لمحمد، فإنها لا تكون عن السنة عنده؛ بناء على أصله من أن بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل .

قوله: «ولم أر من نبه عليه»:

فيه أنهم قد صرحوا أن صوم النفل يجوز بنية النفل، وبنية مطلقة، كما في «الوقاية»^(١)، اللهم

(١) «الوقاية»: متن في فروع الحنفية، واسمه كاملاً: «وقاية الرواية في مسائل الهداية» .
وقد كان هذا المتن محل عناية من علماء الحنفية فقد كان قطب الرحي من حيث القراءة والحفظ والتدريس والشرح، وقد وجدت له في «كشف الظنون» أكثر من ثلاثين شرحاً وحاشية .
ومن أنفس هذه الشروح شرح صدر الشريعة الأصغر عبيد الله ابن مسعود المحبوبي، كما أشار إلى ذلك اللكنوي في فوائده، وقال: «هو أحسن شروحه» .
أما مؤلفه فقد جرى الخلف فيه على أقوال، قبل نقلها أورد ما ذكره اللكنوي في «الفوائد البهية» حيث قال: «وبالجملة فهذا المقام مما زلت فيه أقدام الأعلام، واختلفت فيه أقلام الكرام، ولعل القدر الذي فصلته مما لم يطلع عليه أكثر العظام» .
إذا ثبت هذا فالأقوال التي قيلت فيه، فهي كما يلي:
أولاً: محمود بن عبيد الله بن إبراهيم، تاج الشريعة، كما ذكر صاحب «تاج التراجع» .
ثانياً: برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي، كما في «كشف الظنون»

ثالثاً: عبيد الله بن مسعود بن عمر بن عبيد الله صدر الشريعة الأول بن محمود بن محمد المحبوبي، كما نقل ذلك صاحب «الطبقات السنية» .
هذا من حيث ذكر الأقوال، ولا أجزم بشيء، والمسألة تحتاج إلى بحث وتحريير، وعسى أن يكون عند أحد النابهين .

قلت: وبعد أن كتبت هذا الكلام عثرت على كتاب «ترتيب اللآلئ» محققاً من أحد طلاب العلم النابهين - وهذا ظاهرٌ جداً من تحقيقه - وقد ذكر هذه الأقوال وزادها تحريراً وبياناً مما ينبئ عن سعة معلوماته وجلده في البحث، ثم بعد أن خلص من هذا كله قال: «أجد القلم عاجزاً عن الجزم بترجيح رأي معين في حقيقة المؤلف» .
-لكن المحقق -جزاه الله خيراً- لفت النظر إلى بعض الأمور التي قد تعين إليه، فارجع إليه هنالك، فإن الكتاب والتحقيق -لا سيما الأخير- نفيس نفيس .

انظر: «كشف الظنون»: (2020/2) وما بعدها، و«الفوائد البهية»: ص(109)، و«تاج التراجع»: ص(251)، و«الطبقات السنية»: (429/4)، وهامش رقم (2) من تحقيق كتاب «ترتيب اللآلئ»: (503/2) وما بعدها .

إلا أن أراد بالسنة في باب الصوم غير النفل^(١).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (122/1).

تكميل:

السنن الرواتب في اليوم واللييلة اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها .
والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء في ليالي رمضان، وصلاة الوتر على قولهما، وصلاة العيدين في إحدى الروايتين، وصلاة الكسوف على الصحيح . وقيل: واجبة. وصلاة الخسوف والاستسقاء على قول .

قوله: «وفي صلاة الجمعة»:

عطف على قوله: «في اليوم واللييلة» .

قوله: «والتراويح»:

عطف على قوله: «السنن» .

قوله: «صلاة الكسوف على الصحيح»/:

وفي شرح «مسلم» ^(١) لـ«النووي» ^(٢): أجمعوا على أنها سنة، قيل فرادى، وقيل: بجماعة، وهو

[34/ب]

الأصح» ^(٣) . انتهى .

وذكر المصنف في «الشرح» ما يدل على أنها واجبة ^(٤) .

(١) شرح مسلم، المقصود به هنا شرح صحيح مسلم، والكلام هنا في أمور: أولاً: التعريف بالأمام مسلم:

هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم ابن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري، الإمام الكبير، والحافظ المجود، من أكابر العلماء المحدثين ومن حفاظ الدنيا، ولد سنة (204) هـ، سمع من علماء كثير يزيدون عن المائتين وعشرين رجلاً . له مؤلفات من أبرزها: صحيحه .

انظر: مقدمة «شرح النووي على مسلم»: (12) .

ثانياً: التعريف بشرح مسلم:

هو شرح للإمام النووي على صحيح مسلم توخى فيه مؤلفه ~ الاختصار والدقة . انظر: «كشف الظنون»: (251/1) .

(٢) النووي: يحيى بن شرف بن مري الإمام الشهير، كان من حفاظ الحديث الكبار رأساً في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في تحرير المذهب وكان زاهداً ورعاً أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، توفي سنة (676) هـ .

من مؤلفاته: «شرح صحيح مسلم»، و«المجموع»، و«روضة الطالبين» .

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»: (395/8) .

(٣) انظر: «شرح النووي على مسلم»: ص(413) .

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (292/2) .

قوله: «وست بعد المغرب»:

قوله: «وينوب عنها كل صلاة أداها»:

فرضاً أو سنة بلا حاجة إلى التعيين .

قوله: «وركتا الإحرام»:

وقيل: إنها سنة، ويوفق بينهما بحمل السنة على الزوائد^(٥).

(٥) انظر: «البحر الرائق»: (2/563)، و«غمر عيون البصائر»: (1/125).

ضابط فيما إذا عين وأخطأ:

الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثاً أو خمساً صح؛ لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ منه لا يضر.

قال في «البنائية»: ونية عدد الركعات والسجرات ليس بشرط، ولو نوى الظهر ثلاثاً أو خمساً صحت، وتلغو نية التعيين.

وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره.

قوله: «كتعيين مكان الصلاة»:

حتى لو صلى صلاة الظهر مثلاً في غير ماعينه من مكان أو زمانٍ جاز.

قوله: «لأن التعيين ليس بشرط»:

لأن عدد الركعات متعين بتعيين الصلاة، فيكون التعيين لغواً، فلا يضر الخطأ فيه^(١).

قوله: «وكما إذا عين الإمام من يصلي به»:

وهذا؛ لأن الإمامة تصح بدون نيتها، كما تقدم^(٢).

خلافاً «للكرخي»^(٣).

(١) انظر: «البنائية»: (161/2).

(٢) انظر ما سبق في: ص ().

(٣) انظر: «البنائية»: (161/2).

ومنه ما إذا عيّن الأداء، فبان أن الوقت خرج، أو القضاء فبان أنه باق .
وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فأخطأ فيه لا يضر .

قوله: «ومنه ما إذا عيّن الأداء»:

بأن يقول مثلاً: نويت أداء صلاة الظهر، فبان أن الوقت خرج . وكذا عكسه .
وهذا؛ لأن تعيين الأداء ليس بشرط؛ لأن الوقت يستدعيه، وكذا نية القضاء على وجه سبق بيانه، يغني عن تعيين القضاء، فلا يضر الخطأ فيه .

قوله: «وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه»:

وكذا المدعي ^(١) إذا ذكر ما لا يحتاج إليه، فأخطأ فيه، لا يضره؛ لما ذكره في «شهادات البزازية»: سئل الإمام «السغدي»: من ادعى أرضاً وذكر حدودها، وقال: يبذر فيها خمسون مكابيل، والشهود أيضاً ذكروا الحدود كذلك، وقالوا: يبذر فيها خمسون مكابيل، وأصاب الكل في الحدود، لكن لا يسع فيها إلا عشرة مكابيل، قال: يقبل؛ لأن ذكر المقدار لا يحتاج إليه بعد ذكر الحدود، وذكر ما لا يحتاج إليه وعدمه سواء .
قيل له: أجاب فلان بخلافه، فقال: أخطأ، والصحيح ما قلت .
وقيل: المسألة على التفصيل، إن شهدوا بحضرة الأرض، وأشاروا إليها، وأخطأوا في مقدار ما يبذر، يقبل ويلغو الوصف .
وإن شهدوا بغيبة الأرض لا؛ لأن الشهادة بملك موصوف، والوصف معدوم .
والأشبه عدم القبول مطلقاً؛ لأنهم إما مخطئون أو كاذبون في الشهادة، وعدم كونه محتاجاً إليه لا يدفع الخل .

.....
ألا يرى أن الشاهد بالملك المطلق إن أطلق بناء على اليد والتصرف يسوغ له ذلك، وإن بين أن شهادته بناءً على الرؤية لا يقبل، وإن كان ذكر المطلق غير محتاج إليه» ^(٢) . انتهى .

أقول: إنهم مخطئون، لكن فيما لا يحتاج إليه، والخطأ فيما لا يحتاج إليه لا يضر .
وعدم القبول في مادة النقض من جهة تفسيرها ^(٣) الشهادة لا من جهة خطأهم فيما لا يحتاج إليه، إذ بالتفسير المذكور يقع في قلب الحاكم شبهة، فيرد شهادتهم، كما ذكروا في باب الشهادات، فالأشبه/ القبول .

(١) المدعي مأخوذ من الدعوى، وهي في اللغة: من الدعاء، تقول: دعوت الله أدعوه دعاءً ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير .

وأما الدعوى في الاصطلاح: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفسه .
وأما المدعي فهو: من لا يجبر على الخصومة، وقيل: من يضيف إلى نفسه ما ليس بثابت .

انظر: «المصباح المنير»: ص (194)، و«الاختيار لتعليل المختار»: (131/2) .

(٢) «البزازية» بهامش «الهندية»: (270/5) .

(٣) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: «تفسيرهم» حتى يتسق مع المراد .

وقال في «البزازية»: لو سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لوناً، ثم شهدوا عند الدعوى، وذكروا لوناً آخر تقبل؛ لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر . انتهى .

قوله: «قال في البزازية»:

ذكره في كتاب «الشهادة» بعين هذا اللفظ، ثم قال: أصله في الجامع الصغير^(١):
اختلفا في لون الدابة في دعوى سرقة تقبل عنده؛ لأنه كالكسوت عن ذكر اللون، ولو اختلفا في الذكورة والأنوثة لا تقبل بالإجماع .
وفي الغصب: لو اختلفا في لون الدابة يمنع إجماعاً^(٢) . انتهى .
فعلم منه أن كون ذكر اللون مما لا يحتاج إليه في دعوى السرقة لا في دعوى الغصب، وكذا لا يشترط ذكر اللون في دعوى استهلاك الدابة، والشهادة عليه . وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر .
ثم اعلم أن مقصود المصنف من هذا النقل، بيان أن الخطأ فيما لا يحتاج إليه لا يضر، وفيه نظر .
إذ لا يلزم من عدم ضرر التناقض فيما لا يحتاج إليه أن لا يضر الخطأ فيما لا يحتاج إليه، إذ التناقض فيما لا يحتاج إليه ليس عين الخطأ فيما لا يحتاج إليه ولا مستلزماً له أن الخطأ في صورة التناقض فيما ذكره الشهود من اللون قبل الشهادة لا فيما ذكروه عند الشهادة فالأولى أن يذكر في الإشهاد على ما نحن فيه، ما نقلناه آنفاً من «البزازية» من مسألة الأرض^(٣) .

(١) الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن الشيباني، وهذا الكتاب هو ثاني كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي بعد كتاب المبسوط .

وقد كان محل عناية من علماء الحنفية من حيث النظم والحفظ والشرح، وهو فيه يعني بذكر رأي شيخه أبي حنيفة وأبي يوسف وكذا يذكر رأيه واختياره، ولا يتعرض فيه للدليل .

انظر: «المذهب الحنفي»: (452/2-455) .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (251/5) .

(٣) انظر:

وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر .
ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد، فإذا هو عمر، والأفضل أن

قوله: «ومن ذلك»:

أي مما يضر الخطأ في تعيينه فيه، لأن الكلام في الخطأ في تعيين ما شرط فيه التعيين .
وتعيين الإمام ليس بشرط، بل يكفي نية الاقتداء بالإمام القائم في المحراب، كائناً من كان، كما ذكره .
فإن قيل: مراده مجرد تمثيل ما يضر الخطأ في تعيينه، لا تمثيل ما يضر الخطأ في تعيين ما شرط التعيين فيه .
قلنا: فعلى هذا ينتقض إطلاق قوله السابق: «الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر»^(١) .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (126/1-127) .

أن لا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر كونه غير المعين، فلا يجوز، فينبغي أن ينوي القائم في المحراب كائناً من كان، ولو لم يخطر بباله أنه زيدٌ أو عمرو جاز الاقتداء به، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيدٌ وهو عمرو صح اقتداؤه؛ لأن العبرة لما نوى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمام . وفي «التتارخانية»: لو صلى الظهر، ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره، والغلط في تعيين الوقت لا يضر، انتهى .

قوله: «والخطأ^(١) في تعيين الوقت لا يضر»:

لأن تعيين الوقت في الأداء ليس بشرط . وفيه: أن الأولى والأنسب ذكره فيما لا يشترط فيه التعيين، عقيب الضابط، ولا وجه لتأخيره إلى هنا . كيف وأن ما ذكره عقيب من قوله: «ومثله في الصوم» مرتبط بما قبله فيكون ذكره أجنباً بينهما، كما سيأتي بيانه . لا يقال: هذا مخالف لما سبق في الضابط الأول من أنه إذا نوى ظهر يوم السبت عن ظهر يوم الخميس لا يجوز؛ لأن المراد بما سبق أنه إذا نوى ظهر يوم السبت عن قضاء ظهر يوم الخميس، وذلك بأن قال: نويت ظهر يوم السبت، ومراده قضاء ظهر يوم الخميس قضاء، من قبيل الخطأ من القضاء إلى الأداء، فلا يجوز عن القضاء؛ لأن تعيين الوقت في القضاء شرط، فيضر فيه الخطأ، ويكون عن ظهر يوم السبت، إن لم يؤد بعد والمراد بما نحن فيه، أي مسألة «الخانية»: إن نوى ظهر اليوم الذي هو فيه، وظن أن ذلك اليوم يوم الثلاثاء، ثم تبين أنه في يوم الأربعاء، وأن الظهر منه، وليس عليه قضاء ظهر آخر، فالخطأ حينئذ في الوقت، وذا لا يضر^(٢) .

(١) هكذا في الأصل، وفي الأشباه: «والغلط» كما هو ظاهر من المتن .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (127/1) .

ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس، فإذا عليه غيره لا يجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم، وهو يظنه يوم الخميس، وهو غيره جاز.

قوله: «ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس»:

أي مثل الخطأ في تعيين إمامه جزماً أو ظناً، كما في المسألتين المذكورتين قبيل مسألة «التاتارخانية» كما هو المذكور في «قاضي خان» و«فتح القدير»، وذكر / مسألة «الخانية» بينهما فيما لا وجه له كما أشرنا آنفاً. استشكل هذه المسألة بما ذكره في الضابط الأول من أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر جاز.

وأجيب عنه بوجوه:

الأول: أن كلمة «لا»، في قوله: «لا يجوز» سهو، والصواب أن يقول: يجوز.

الثاني: أن المراد بـ«الغير» في قوله: «فإذا عليه غيره» ما كان غيره من رمضان آخر، أما إذا كان من رمضان واحد فإنه يجوز كما ذكره في الضابط الأول.

الثالث: أن المراد بيوم الخميس ههنا يوم الخميس مطلقاً لا الخميس المعين، والمراد بالصوم في الضابط الأول هو اليوم بعينه، كما دلّ عليه لفظه في الموضعين، فلا منافاة بينهما.

أقول: كل من هذه الوجوه مخالف لما ظهر من «قاضي خان» و«فتح القدير»، حيث قال فيه: «ينبغي أن ينوي القائم في المحراب كأننا من كان، ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه.

ولو نوى بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه؛ لأن العبرة لما نوى لا لما يرى، وهو نوى الاقتداء بالإمام.

بخلاف ما لو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لا يجوز؛ لأن العبرة لما نوى.

ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس، فإذا عليه غيره لا يجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره، جاز»^(١).

.....

انتهى بعبارة.

هكذا ذكره في «قاضي خان» أيضاً، فإنه ذكر مسائل الصلاة، ثم قال: «ومثله في

الصوم لو قال: نويت أن أقضي صوم الخميس، فإذا عليه صوم يوم آخر لا يجوز.

ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم، وهو يرى أن عليه صوم يوم الخميس، فإذا عليه صوم يوم آخر جاز»^(٢).

فعلم من هذين النقلين أن ما ذكره المصنف من مسألتين الصوم، نظير مسألتين الصلاة اللتين ذكرهما قبيل مسألة «التاتارخانية» لا نظير مسألة «الخانية».

وعلم أيضاً أن كلمة «لا» واقعة موقعها، والحكم بأنه سهو باطل، وأن المراد

بـ«الغير» هو الغير من رمضان واحد لا من رمضانين، كما ظنه المجيب.

وكذا المراد بيوم الخميس هو يوم الخميس بعينه لا مطلقاً كما ظنه المجيب، لأنه هو

(١) «فتح القدير»: (234/1).

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (84-83/1).

الظاهر المتبادر من كلام «قاضي خان» و«فتح القدير» .
فالحق في الجواب عن الإشكال: أن المراد بما ذكر في الضابط الأول هو المسألة
الثانية التي ذكرها بقوله: «ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم، وهو يظنه يوم الخميس،
وهو غيره جاز» .
ويدل عليه كلامه فيما سبق، فإنه قال فيه: «لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية
يوم آخر» . انتهى .
فإن الضمير في قوله: «فصامه» راجع إلى ما كان ^(١) عليه من قضاء الصوم، لا إلى
يوم بعينه، فكأنه قال: لو نوى ما عليه من الصوم/ بظن يوم الخميس مثلاً، وهو غيره جاز .

[36/أ]

فعلى هذا لا إشكال بين كلاميه أصلاً .

(١) في هامش المخطوط: «أقول: ولو لم يرجع إلى هذا، فلا بد من أن يرجع إلى يوم بغير قيد
«بعينه»؛ لأن الضمير قبل مرجعه، فيكون اليوم مبهماً كما في صورة الرجوع إلى ما كان عليه،
ولو أراد صوم اليوم بعينه لقال: فصام ذلك اليوم؛ لأن اسم الإشارة يأخذ القيد بخلاف الضمير» .
لمحرره محمد أمين .

ولو كان يرى شخصه، فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد، فإذا هو خلافه جاز؛ لأنه عرفه بالإشارة، فلغت التسمية، وكذا لو كان في آخر الصفوف لا يرى شخصه، فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد، فإذا هو غيره جاز أيضاً.

قوله: «ولو كان يرى شخصه»:

هذه الرؤية بصرية لا قلبية، وبذلك حصل الفرق بينه وبين المسألة السابقة من أنه لو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد، فلا استدراك كما ظن.

قوله: «فلغت التسمية»:

لأن الإشارة فوق التسمية في التعريف؛ لأنه في وضع اليد على الشيء فلا يحتمل الغير، بخلاف التسمية، فإنها من باب استعمال اللفظ، فيجوز أن يطلق ويراد غير ما وضع له مجازاً.

قوله: «وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه»:

اعترض عليه بوجهين:

أحدهما: أنه يخالف ما ذكره سابقاً في الحكم، وهو ما إذا نوى الاقتداء بزيد، فإذا هو عمرو لا يجوز، وهما متحدان.

ثانيهما: أنه عين ما ذكره سابقاً من قوله: «ولو الاقتداء بالإمام القائم في المحراب لكنه ظن أنه زيد، فالخطأ فيه في ظنه لا فيما نواه، وفي المسألة الأولى فيما لا في ظنه، فلا اتحاد بينهما.

وعن الثاني: أنه نوى في هذه المسألة الإمام القائم في المحراب، وفي المسألة السابقة نوى الاقتداء بالإمام القائم أي الحاضر مطلقاً، فاختلفا بهذا المقدار، فلا استدراك^(١).

(١) انظر: هذين الاعتراضين والجواب بشكل أوضح في: «غمر عيون البصائر»: (1/129-130).

ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت، فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام، كذا في «فتح القدير» .

وفي «عمدة الفتاوى»: لو قال: اقتديت بهذا الشاب، فإذا هو شيخ لم يصح، ولو قال: اقتديت بهذا الشيخ، فإذا هو شاب صح؛ لأن الشاب يدعى شيخاً لعلمه، بخلاف عكسه، انتهى .

والإشارة ههنا لا تكفي؛ لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب، أو شيخ، فتأمل .

وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر، فتبين أنه أنثى أو عكسه، لم يصح، ولم أرَ حكم ما إذا عين عدد الموتى عشرة، فبان أنهم أكثر أو أقل، وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر، فإن منهم من لم ينو الصلاة عليه وهو زائد .

قوله: «ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت»:

فإذا نوى الصلاة على فلان الميت، وهو غيره، لا يصح .
وإذا نوى الصلاة على هذا الميت، وهو يظن أنه زيد وهو غيره يصح، وإذا نوى أنه ذكر وهو أنثى، أو بالعكس لا يصح .

قوله: «والإشارة هنا لا تكفي»:

هذا مخالف لما في «البزازية» حيث قال: «لو قال: اقتديت بهذا الشاب، فإذا هو شيخ، أو على العكس لا يجوز، وقيل: يجوز؛ لأن العبرة في الإشارة، للمشار إليه، لا بالصفة»^(١) .

وفي «الخلاصة»: «لو قال: اقتديت بهذا الشاب، فإذا هو شيخ، صح الاقتداء، وعلى القلب: لا يصح، وقيل: في الوجهين»^(٢) . انتهى .

فعلى هذا قوله: لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام، وإنما هي إلى شاب أو شيخ ممنوع؛ لأن الإشارة إنما هو إلى الذات لا إلى الصفة، كما صرح به في «البزازية»^(٣) .
ووصف الشاب والشيخ تسمية لغو عند الإشارة، كما صرح به آنفاً .
ولعله أشار بالتأمل إلى هذا^(٤)، وتفصيل مباحث الإشارة يأتي في أحكامها^(٥) .

(١) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (56/4) .

(٢) «الخلاصة»: (152/1) .

(٣) كما سبق، انظر الهامش السابق في الصفحة السابقة .

(٤) يعني أنه مخالف لما سبق كما أفاده «الحموي»، انظر: «غمز عيون البصائر»: (130/1) .

(٥) انظر: «الأشباه والنظائر» بتحقيق محمد مطيع حافظ: ص(407) .

مسألة: ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي، إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد، أو في سجود السهو نواها الجمعة، ويصلّيها ظهراً عنده، والمذهب أنه يصلّيها الجمعة، فلا استثناء.

قوله: «ويصلّيها ظهراً عنده»:

بناء على أن شرط الجمعة وهي الجماعة، فإنه في أكثرها لا يكون مدركاً لها؛ لأن للأكثر حكم الكل.

لكن هذا خلاف مذهبه، فإن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة عنده، كما هو كذلك عند أبي يوسف لأدائها، وقد انعقدت بالجماعة فتصح؛ لأن دوامها ليس بشرط^(١).

قوله: «والمذهب أنه يصلّيها الجمعة»:

أي يتمها الجمعة لا ظهراً، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه أدرك الجمعة في حالة التشهد أو سجود السهو حتى شرطت نية الجمعة في تلك الحالة، ومدرك الشيء يبني باقيه عليه بخلاف الظهر، فإنها صلاة لا يصح بناؤها على صلاة أخرى وهي الجمعة، ووجود الجماعة في حق الإمام/وجودها في حق المأموم أيضاً، فاجتمعت الشرائط^(٢). ثم إذا قام هذا المسبوق إلى قضاء ما سبق كان مخيراً في القراءة، إن شاء جهر، وإن شاء خافتاً.

واختلفوا في جواز سجود السهو في الجمعة:

[36/ب]

قيل: نعم، وقيل: لا.

والمصنف أشار إلى جوازه.

وفي «السراج»: المختار عند المتأخرين أن لا يسجد الإمام في الجمعة والعديد للسهو^(٣).

قوله: «فلا استثناء»:

أي الاستثناء المذكور، وإلا فهلنا استثناء آخر.

-فمنه: أنه لو طاف بنية التطوع في أيام النحر، وقع عن الفرض، كما صرح به في «البحث الثامن»^(٤).

-ومنه: أنه لو صام يوم الشك تطوعاً فظهر أنه من رمضان، كان عن رمضان.

(١) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وذهب زفر إلى أنها شرط لانعقاد والبقاء جميعاً، فيشترط دوامها من أول الصلاة إلى آخرها. انظر: «بدائع الصنائع»: (598/1).

(٢) وهذا خلاف قول محمد حيث قال: إن أدرك معه أكثر الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر.

ودليله: لأنه -أي الظهر- الجمعة من وجه، ظهر من وجه؛ لفوات بعض الشرائط في حقه، فيصلّي أربعاً، اعتباراً للظهر، ويقعد لا محالة على رأس الركعتين، اعتباراً للجمعة، ويقرأ في الأخيرين احتمالاً للنفلية.

انظر: «الهداية» مع شروحاتها بهامش «فتح القدير»: (36/2).

(٣) انظر: «مجمع الأنهر»: (187/1).

(٤) انظر: «الأشباه والنظائر»، ت: حافظ: ص (45).

-ومنه: ما إذا قام إلى الخامسة في صلاة الظهر ساهياً، بعدما قعد الأخيرة، فإنه يضم سادسة، وتكون الركعتان نائبتين عن سنة الظهر على قول .
-ومنه: ما إذا نوى تطوعاً بعد طلوع الفجر، كان عن سنة الفجر، فقد نوى في الكل خلاف ما نوى^(١) .

(١) انظر هذه الاستثناءات وغيرها: «غمز عيون البصائر»: (131/1) .

وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة، وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم، قالوا: في الوضوء لا ينويه؛ لأنه ليس بعبادة . واعترض الشارح الزيلعي على «الكنز» في قوله: «ونيته بناء على عود الضمير إلى الوضوء، وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة، والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة، أو رفع الحدث، وعند البعض نية الطهارة تكفي .

قوله: «وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة»:

عطف على قوله: «فإن كان المنوي عبادة» في صدر البحث^(١) .

قوله: «في الوضوء لا ينويه»:

أي لا ينوي الوضوء، بل ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة، أو رفع الحدث، كما هو المذهب^(٢) .

قوله: «بناء على عود الضمير إلى الوضوء»:

إشارة إلى اعتراض «الزيلعي» لا يرد بناءً على عود الضمير إلى المتوضئ^(٣) .

(١) أي في صدر البحث الثالث، انظر: «الأشباه والنظائر»، ت: حافظ: ص (25)، وانظر: «غمر عيون البصائر»: (132/1) .

(٢) انظر: «بدائع الصنائع»: (105/1)، و«مجمع الأنهر»: (30/1) .

(٣) قال الزيلعي في «تبيين الحقائق»: «ونيته أي نية الوضوء، والهاء راجعة إلى الوضوء؛ لأنه المذكور» . ثم قال: «ويجوز أن يكون الضمير عائداً على الشخص المتوضئ؛ لأن الكلام يدل عليه، أي ونية الرجل الصلاة، فيكون المفعول محذوفاً» . «تبيين الحقائق»: (5/1) .

وأما في التيمم، فقالوا: إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، مثل سجدة التلاوة، وصلاة الظهر، قالوا: لو تيمم لدخول المسجد، أو الأذان أو الإقامة، لا تؤدى به الصلاة؛ لأنها ليست بعبادة مقصودة، وإنما هي إتباع لغيرها .

قوله: «مثل سجدة التلاوة»:

اعترض عليه بأن سجدة التلاوة، ليست قرينة مقصودة لذاتها، حتى لو تلاها في وقت مكروه، جاز أدائها في وقت مكروه^(١) .
-أجيب بأن مراده أن هيئة السجود المخصوصة، ليست بمقصودة لذاتها عند التلاوة، بل لاشتمالها على معنى التواضع، فلا ينافي كونها عبادة مقصودة لذاتها، على معنى أنها شرعت ابتداءً تقرباً لله تعالى، وهو المراد ههنا .
فإن قيل: إنه لو تيمم بنية الطهارة أو الوضوء جازت الصلاة معه، مع أن الطهارة ليست بعبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة^(٢) .
أجيب عنه: بأنها لما شرعت لأجل الصلاة كانت لها نية للصلاة نفسها، ولنا فيه جواب حسن، ذكرناه فيما تقدم قبيل الضابط الأول^(٣) .

(١) انظر هذا الاعتراض وجوابه في: «فتح القدير» مع حواشيه: (116/1) .

(٢) انظر: «الكفاية» مع «فتح القدير»: (116/1) .

(٣) انظر: ص () من هذا الكتاب .

وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان، فعند العامة لا يجوز، كما في «الخانية»، وهو محمول على ما إذا كان محدثاً، وأما إذا كان جنباً، فتيمم له جاز له أن يصلي به، كما في «البدائع»، وقد أوضحناه في «شرح الكنز» .

قوله: «فعند العامة لا يجوز»:

وصححه «الحدادي»^(١) في «الجوهرة»^(٢) .
قال المصنف في «الشرح»: «وَصَرَّحُوا بأنه لو تيمم لدخول المسجد، أو لقراءة القرآن أو مس المصحف أو زيارة القبور أو دفن الميت، أو الأذان أو الإقامة أو السلام أو رده أو الإسلام، لا تجوز الصلاة بذلك التيمم عند عامة المشايخ؛ لأن بعضها ليس بعبادة مقصودة، والإسلام وإن كان عبادة مقصودة، لكن يصح بدون الطهارة، هكذا أطلقوا في قراءة القرآن المنع . وفي «المحيط» وأطلق الجواز، وفي «السراج»: الأصح أنه لا يجوز له أن يصلي إذا تيمم لقراءة القرآن، والحق التفصيل فيها، فإن تيمم لها وهو جنب جاز أن يصلي به سائر الصلوات، كذا في «البدائع»^(٣) و«غاية البيان»^(٤) .

ولم يفصل في دخول المسجد بين أن يكون جنباً أو محدثاً، مع أن كلا منهما تبع لغيره وهو الصلاة .

فالأولى أن يقال: كون الشرط المنوي عبادة مقصودة أو جزئها، وهو لا يحل إلا بالطهارة، فالقراءة جزء من العبادة المقصودة، إلا أنه إذا كان جنباً، وجد الشرط الأخير، وهو عدم محل الفعل إلا بالطهارة، فكمل الشرط فجازت الصلاة به، وإن كان محدثاً عدم الشرط الأخير، فلم تجز الصلاة»^(٥) .

(١) هو أبو العتيق، أبو بكر بن علي بن محمد، الحدادي، رضي الدين، فقيه، عابد، متزهّد، توفي سنة (800) هـ .

من مؤلفاته: «السراج الوهاج» وهو الشرح الكبير على مختصر القدوري، و«الجوهرة النيرة» وهو الشرح الصغير له .

انظر: «تاج التراجم»: (141-142) .

(٢) ولفظه: «وفي الفتوى، الصحيح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لا يجوز به الصلاة» . «الجوهرة النيرة»: (29/1) .

(٣) انظر: «بدائع الصنائع»: (179/1) .

(٤) غاية البيان، لمؤلفه قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الاتقاني الحنفي .
واسمه كاملاً: «غاية البيان ونادرة الأقران»، وهو شرح على «الهداية» للمرغيناني، وقد كتبه في مدة مقدارها ست وعشرون سنة وسبعة أشهر .

انظر: «كشف الظنون»: (2033/2-2034) .

(٥) «البحر الرائق»: (262/1)، وانظر: «غمز عيون البصائر»: (132/1) .

الرابع في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء أما الصلاة: فقال في «البزازية»: إنه ينوي الفريضة في الفرض، فقال معزياً إلى «المجتبى»: «لا بد من نية الصلاة، ونية الفرض، ونية التعيين، حتى لو نوى الفرض لا يجزئه» .

-الرابع في صفة المنوي:

قوله: «ينوي الفريضة في الفرض»:

يعني لا تكفيه نية الصلاة مطلقاً؛ لأن الصلاة تتنوع إلى فرض ونفل، بل لا بُدَّ من نية الفرض، كما لا بُدَّ من تعيين الفرض، حتى لو نوى الفرض وحده لا يجوز . والحاصل أنه لا بُدَّ في الفريضة من ثلاث نيات: نية الصلاة، ونية الفرض، ونية التعيين، كما ذكره .

وفي «قاضي خان»: وإن كان مفترضاً، فإن كان منفرداً لا يكفيه نية الصلاة، بل لا بُدَّ من نية الفرض؛ لأن الفرض مشروع، كما أن النفل مشروع، فلا يتعين الفرض، ولا يكفيه أيضاً نية الفرض؛ لأن الفرض أنواع، فلا بُدَّ من التعيين^(١)، انتهى . وهكذا في الخلاصة^(٢) .

فعلى هذا تفريع قوله: «حتى لو نوى الفرض لا يجزئه» على الحكم بلزوم بالنية الثلاثة فاسد .

بل هذا النقل عن «المجتبى»^(٣) خطأ، كيف وأن عبارة «المجتبى» هكذا: «وإذا نوى الظهر أو العصر جمع هذه الوجوه الثلاثة»^(٤) . انتهى . والذي ظهر منه كفاية نية الظهر بلا اشتراط نية التعيين، وهو الأصح المختار عنده، كما تقدم في أول المبحث الثالث، فلا يصح تفريعه على ما قبله .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (81/1) .

(٢) انظر: «الخلاصة»: (80/1) .

(٣) لم أظفر له بتعريف يكفي، انظر: «كشف الظنون»: (1632/2) .

(٤) هذا النقل موجود في: «غمر عيون البصائر»: (133/1) .

والواجبات كالفرائض، كما في «التاتارخانية»، وأما النافلة والسنة الراتبة: فقدمنا أنها تصح بمطلق النية، وبنية مبائة .

قوله: «والواجبات كالفرائض»:

أي في لزوم التعيين لإسقاط الواجب، بأن قال: نويت الوتر، فإنه تعيين له بلا حاجة إلى ذكر الواجب .

كيف وقد تقدم أنه ينوي الوتر لا الواجب، ولو لم يكن تعييناً لما جاز ذلك^(١) .

قوله: «وبنية مبائة»:

اعترض عليه بأنه لم يذكر فيما تقدم أنها تصح بنية مبائة .

والجواب: أن مراده بالمباين المغاير له لا الثاني، فيصدق بنية التهجد فيما وقع بعد الطلوع، وعلى ما أدّى بنية آخر ظهر عليه حيث صحت الجمعة، وقد وقع عن سنة الجمعة كما تقدم .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (133/1) .

وتفرع على اشتراط نية الفرضية أنه لو لم يعرف الفرائض الخمس، إلا أنه يصليها في أوقاتها لا تجوز، وكذا لو اعتقد أن منها فرضاً ونفلًا ولا يميز، ولم ينو الفرض فيها .

فإن نوى الفرض في الكل جاز، ولو ظن الكل فرضاً جاز .
وإن لم يظن ذلك، فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز، إن نوى صلاة الإمام، كذا في «فتح القدير» .

قوله: «وتفرع على اشتراط نية الفرضية»:

ولا يخفى عليك أن الفروع المذكورة كما تتفرع على اشتراط نية الفريضة، كذلك تتفرع على اشتراط نية التعيين في الفرائض، كما فعله في «البحر»^(١) .

قوله: «فإن نوى الفرض في الكل جاز»:

وفي صلاة فتاوى «الظهيرية»: أمّ غيره، وهو لا يعلم الفرائض من النوافل، فصلّى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته .
أما صلاة القوم، ففي كل صلاة ليس لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء يجوز أيضاً .

وفي كل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الفجر والظهر لا تجوز^(٢) . انتهى .
وهذا؛ لأنه يلزم في الأول اقتداء المفترض بالمتنفل، وذا لا يجوز، بخلاف الثاني .

قوله: «وإن لم يظن ذلك/فكل»:

لأنّ ما صلاه حينئذ ينصرف إلى صلاة الإمام، وإن لم يعرف ما صلاه الإمام .
ولأنّ الأصح جواز صلاة المقتدي بنية الاقتداء بالإمام، وإن لم يعين تلك الصلاة؛ لأن تعيين الإمام تعيين له .

[ب/37]

(١) انظر: «البحر الرائق»: (490/1) .

(٢) تمام الكلام: «صلاة القوم» هذا النقل موجود في: «البحر الرائق»: (490/1) .

وفي «القنية»: المصلون ستة: الأول: من علم الفروض منها والسنن، وعلم معنى الفرض أنه ما يستحق الثواب بفعله، والعقاب بتركه، والسنة ما يستحق الثواب على فعلها، ولا يعاقب على تركها، فنوى الظهر أو الفجر أجزأته أو أغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض.

والثاني: من يعلم ذلك، وينوي الفرض فرضاً، ولكن لا يعلم ما فيه من الفرائض والسنن تجزئه .

والثالث: ينوي الفرض، ولا يعلم معناه، لا تجزئه .

قوله: «وأغنت نية الظهر عن نية الفرض»:

أي أغنت نية من علم الفرض والسنة، وعلم معناه كما هو الفرض، وإلا فنية من لم يعرف ذلك، لا تغني عن نية الفرض، بل لا يجوز كما سبق^(١) .

قوله: «والفرائض والسنن»:

والمراد بالفرائض الأركان والشرائط والواجبات .

(١) انظر ما سبق في: ص () من هذا الكتاب .

ولا بد من نية الفرض في الكفارات، ولذا قالوا: إن صوم الكفارة وقضاء رمضان يحتاج إلى تبييت النية من الليل؛ لأن الوقت صالح لصوم النفل .
وأما في الوضوء والغسل، فلا دخل لهما في هذا المبحث؛ لعدم اشتراط النية فيهما .
وأما التيمم فلا تشترط له نية الفرضية؛ لأنه من الوسائل، وقدمنا أن نية رفع الحدث كافية .

قوله: «في الكفارات»:

أي كفارة اليمين، والظهار، والقتل، وجزاء الصيد، والحلق، والمتعة، والصوم^(١) .

قوله: «يحتاج إلى تبييت النية»:

أو مقارنتها لطلوع الفجر^(٢) .

قوله: «لأن الوقت»:

أي وقت صوم الكفارات .

قوله: «لعدم اشتراط النية فيهما»:

وقد ذكرنا في أول الكتاب أن هذا في غير الوضوء بسؤر الحمار ونبذ التمر .

قوله: «وقدمنا أن نية رفع الحدث كافية»:

فيه أنه لم يسبق منه أن نية رفع الحدث كافية في التيمم، إلا أن يقال: مراده تقديمه في الوسائل مطلقاً، وضوءاً كان أو تيمماً .

(١) يعني لا يصح بمطلق ولا بنية مباينة، ولا بد فيه من التعيين؛ لعدم تعيين الوقت له .

«البحر الرائق»: (457/2) .

(٢) أي لا بد فيه من النية من الليل، أو ما هو في حكمه، وهو المقارنة لطلوع الفجر، بل هو الأصل؛

لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها . قاله في «البحر» .

«البحر الرائق»: (458-457/2) .

وعلى هذا الشروط كلها لا تشترط لها نية الفرضية؛ لقولهم إنما يراعى حصولها لا تحصيلها، وكذا الخطبة لا تشترط لها نية الفرضية، وإن شرطنا لها النية لأنها لا يتنفل بها، ولذا ينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً كما صرحوا به .

ولذا لا تعاد نفلاً، ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية، وينبغي أن لا تشترط لكونها غير فرض في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا التي فرضها الله تعالى على المكلف في هذا الوقت، ولم أر أيضاً حكم نية فرض العين في فرض العين، وفرض الكفاية فيه، والظاهر عدم الاشتراط .

قوله: «ولذا لا تعاد نفلاً»:

أي لو صَلَّى على ميت مرة لا تعاد عليه ثانياً نفلاً؛ لأن التنفل غير مشروع؛ لأنها ليست من جنس صلاة النفل، إذ لا ركوع ولا سجود ولا قراءة فيها . ولا يخفى عليك أن هذا ليس على إطلاقه، فإنهم ذكروا في صلاة الجنازة أنه لو صَلَّى غير من له حق التقدم على الولي، بلا إذن الولي، فللولي أن يعيد الصلاة على الميت نفلاً إن شاء، كذا في «فتح القدير»^(١) .

وفي «غاية البيان»: أن حكم الصلاة التي صليت بلا إذن الولي موقوف، إن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صَلَّى الولي، وإن لم يعد سقط الفرض بالأولى^(٢) . فعلى هذا يصح قوله على إطلاقه .

(١) انظر: «فتح القدير»: (83/2) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (318/2)، وقد ضعفه ابن نجيم .

وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شك أنها جابرة، لا فرض؛ لقولهم بسقوط الفرض بالأولى، فعلى هذا ينوي كونها جابرة، لنقص الفرض على أنها نفل تحقيقاً .
وأما على القول: بأن الفرض يسقط بها، فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية .

قوله: «مكروه»:

أي كراهة التحريم .

قوله: «جابرة»:

من الجبر لا من الجواز كما ظنّ؛ بناء على اشتباه رسم الخط .

قوله: «لقولهم بسقوط الفرض للأولى»:

بمعنى مقابل الثانية .

واعلم أنهم ذكروا أن كل صلاة أدت مع ترك واجب، أو فعل مكروه كراهة تحريم، فإن إعادتها في وقتها واجبة .

وعلى تقدير إعادتها، هل يكون الفرض هو المعاد، أو المبتدأ، اختلفوا فيه:

ففي «فتح القدير»: لا إشكال في وجوب الإعادة، إذ هو الحكم في كل صلاة أدت مع كراهة التحريم، ويكون المعاد جابراً للأول؛ لأن الفرض لا يتكرر، وجعل الفرض هو الثاني يقتضي/ عدم سقوطه بالأول، وهو لازم ترك الركن لا الواجب .
إلا أن يقال: المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى^(١) .

[38/ب]

(١) «فتح القدير»: (433/8) .

وأما نية الأداء والقضاء: ففي «التاتارخانية»: إذا عيّن الصلاة التي يؤديها صح، نوى الأداء أو القضاء .

وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء:
إن أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس .

قوله: «إن أحدهما يستعمل مكان الآخر»:

لم يذكر كيفية استعمالهما مكان الآخر، حقيقة أو مجازاً .
وقد اختلفوا فيه:

فقال «القاضي الإمام»^(١)، و«شمس الأئمة»^(٢): إن استعمال كل منهما مكان الآخر مجاز .

وقال «فخر الإسلام»^(٣): إن استعمال الأداء في القضاء مجاز، واستعمال القضاء في الأداء حقيقة .

.....

وبيّن الفرق بينهما في «اليزدوي» بما لا مزيد عليه^(٤) .
وقال في «الكشف»: والتوفيق بينهما أن «فخر الإسلام» نظر إلى معناه اللغوي، فوجد عين القضاء شاملاً لتسليم عين الواجب، وتسليم مثله، فجعله حقيقة فيهما .
ووجد معنى الأداء خاصاً في تسليم العين فجعله مجازاً في غيره^(٥) .
والقاضي الإمام وشمس الأئمة نظراً إلى العرف^(٦)، فوجدا كل واحد منهما خاصاً بمعنى، فجعلاه مجازاً في غير ما اختص كل واحد به .
ثم ذكر «صاحب الكشف» ما يدل على أن المختار ما ذهب إليه «فخر الإسلام» كما
(١) «القاضي الإمام» لقب يطلق على عبيد بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي --نسبة إلى دبوسية- قرية بسمرقند .

تفقه على أبي جعفر الاستروشنى عن أبي بكر محمد بن الفضل .
وهو أول من وضع علم الخلاف، وكان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، توفي سنة (430) هـ ببخارى .

من مؤلفاته: «الأسرار» وهو من أجلها، «تقويم الأدلة» .
انظر: «الفوائد البهية»: ص (109)، و«تاج التراجم»: ص (192، 193) .
(٢) هذا اللقب يطلق على جمع من علماء الحنفية، لكن المراد به في كتبهم هكذا مطلقاً دون قيد: «السرخسي» صاحب المبسوط، أما غيره فيذكر مقيداً به كشمس الأئمة الحلواني، والكردي .
انظر: «المذهب الحنفي»: (319/1) .

(٣) هذا اللقب يطلق كذلك على عدد من علماء الحنفية، لكنهم إذا ذكروه في الفقه والأصول فإنما يعنون به أبو العسر علي بن محمد اليزدوي .
انظر: «المذهب الحنفي»: (325/1) .

(٤) حيث قال: «فسمي الأداء قضاء؛ لأن القضاء لفظ، وقد يستعمل في القضاء مقيداً؛ لأن للأداء خصوصاً بتسليم نفس الواجب وعينه؛ لأن مرجع العبارة إلى الاستقصاء وشدة الرعاية، كما قيل في الثلاثي منه: «الذئب يأدو للغزال يأكله» .

أي يحتال ويتكلف فيختله، وأما القضاء فأحكام الشيء نفسه لا ينبئ عن شدة الرعاية .
«اليزدوي» مع كشف الأسرار: (205/1-207) .

(٥) فاشترط التقييد باقرينة، «كشف الأسرار»: (207/1) .

(٦) أو الشرع، المرجع السابق .

ذكره المصنف فيما بعد^(١).

(١) انظر: «كشف الأسرار»: (207/1).

قوله: «كالعبادة المطلقة عن الوقت»:

[ĭ/39]

243

والصلاة .

فإذا ثبت أن غير المؤقت أداء كان الحد الذي ذكره فاسداً؛ لعدم انعكاسه^(١) . انتهى .
 فظهر أن كلام المصنف مبني على هذا التعريف الفاسد، والمبني على الفاسد فاسد .
 وجعل بعضهم فعل النوافل من باب الأداء مع أنه غير مؤقت .
 وقالوا: الأداء نوعان:
 - واجب كتسليم عين الواجب بالأمر في وقته .
 - غير واجب كأداء النفل .

وهم الذين قالوا: الأمر حقيقة في الذنب^(٢) .

(١) انظر: «كشف الأسرار»: (204/1)، مع تقديم وتأخير، وحقيقة الانعكاس: كلما وجد المحدود وجد الحد، فهو عكس الاطراد، وهو كلما وجد الحد وجد المحدود، ويلزمه: كلما انتفى الحد انتفى المحدود، فإنه إذا وجد المحدود وجد الحد، فإذا انتفى انتفى .
 «التحبير شرح التحرير»: (272/1) .
 (٢) انظر: «كشف الأسرار»: (202/1)، ونسبه إلى القاضي الإمام صاحب التقويم .

قال في «فتح القدير»: لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت، فتبين خروجه أجزأه، وكذا عكسه.

وفي «النهاية»: لو نوى فرض الوقت بعدما خرج الوقت لا يجوز، وإن شك في خروجه، فتوى فرض الوقت جاز، وفي الجمعة ينويها، ولا ينوي فرض الوقت، للاختلاف فيه.

وفي «التاتارخانية»: كل وقت شك في خروجه، فتوى ظهر الوقت مثلاً، فإذا هو قد خرج، المختار الجواز. واختلفوا أن الوقتية هل تجوز بنية القضاء؟ والمختار الجواز، إذا كان في قلبه فرض الوقت، وكذا القضاء بنية الأداء، هو المختار.

قوله: «وكذا عكسه»:

لأنه أداء بنية القضاء.

قوله: «بعدما خرج الوقت»:

أي وقد نسي خروجه، فإنه لا يجزئه، في الصحيح كما تقدم، وهكذا في «فتح القدير» أيضاً.

قوله: «وإن شك في خروجه»:

احتراز عما نسي خروجه، فإنه حينئذ لا يجزئه كما تقدم.

قوله: «كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلاً»:

هكذا في «المنية»^(١)، فإنه قال: «إن كان شاكاً في بقاء وقت الظهر، فنوى ظهر الوقت، فإذا الوقت قد خرج، يجوز بناء على أن القضاء بنية الأداء، والأداء بنية القضاء، يجوز، وهذا هو المختار كذا في «المحيط».

اعترض عليها في بعض شروحيها بأن الحكم في هذه الصورة بالجواز خلاف المشهور في المذهب، مع مساعدة الوجه المذكور.

ولذلك فإن المسطور في الكتب المشهورة أنه لا يجوز؛ لأن بعد خروج الوقت، فرض الوقت هو العصر لا الظهر، فإذا نوى فرض الوقت كان ناوياً للعصر، وصلاة الظهر لا تجوز بنية العصر، وهذا هو الصواب، وما ذكره المصنف غلط^(٢)، انتهى.

قلت: ما ذكره صاحب «المنية»^(٣) من الوجه من أن القضاء بنية الأداء جائز مسلم،

(١) «المنية»: لمحمد بن محمد الكاشغري، المتوفى سنة (705 هـ)، واسمه كاملاً: «منية المصلي وغنية المبتدي»، كتاب في أحكام الصلاة على مذهب الحنفية، وهو كتاب متداول عندهم، يذكر الخلاف في الغالب بين أئمة المذهب، كما يتطرق نادراً لرأي غيرهم، مع الاستدلال في بعض المسائل.

انظر: «كشف الظنون»: (1886/2)، و«المذهب الحنفي»: (638/2).

(٢) هذا النقل برمته موجود في: «غمز عيون البصائر»: (137/1).

(٣) صاحب «المنية»: هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن علي الكاشغري، كان عالماً فقيهاً، نحوياً لغوياً مفسراً وواعظاً، استوطن اليمن بعد الحج، وكان حنفياً ثم كاشغري، توفي سنة (705 هـ).

من مؤلفاته: «منية المصلي وغنية المبتدي»، و«مجمع الغرائب».

انظر: «بغية الوعاة»: (230/1).

لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل من قبيل الظهر بنية العصر، وذا لا يجوز .
 ويدل عليه ما ذكره «قاضي خان»: لو نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت جاز إذا كان يصلي في الوقت، فإن صلى بعد خروج الوقت، وهو لا يعلم خروج الوقت ينوي الظهر لا يجوز؛ لأن هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم، يقبل ظهر يوم آخر .
 ولو نوى فرض الوقت لا يجوز أيضاً؛ لأن بعد خروج وقت الظهر، فرض الوقت يكون هو العصر، فإن نوى فرض الوقت كان ناوياً للعصر، وصلاة الظهر بنية العصر لا تجوز^(١)، انتهى .
 وهكذا في «الخلاصة» أيضاً، حيث قال: «لو نوى ظهر الوقت يجوز إذا كان يصلي في الوقت .
 وإن صلى بعد خروج الوقت، وهو لا يعلم خروج الوقت، فنوى الظهر لا يجوز، ولو نوى فرض الوقت لا يجوز أيضاً، ولو نوى ظهر اليوم جاز»^(٢) . انتهى .

وفي «البزازية»: «وبعد خروج الوقت لا تصح نية الظهر، ولا نية فرض الوقت .
 ولو نوى ظهر اليوم صح»^(٣) . انتهى .
 فقد فرّقاً بين فرض الوقت وفرض اليوم، بعد خروج الوقت، وجزماً بعدم الجواز في الأول، على خلاف ما نقله في «الخانية» .

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (82-81/1) .

(٢) «الخلاصة»: (80/1) .

(٣) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (37/4) .

وذكر في «كشف الأسرار» شرح أصول فخر الإسلام: أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت، على ظن أن الوقت باق، وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان، فتحرى شهراً، وصامه بنية الأداء، فوقع صومه بعد رمضان، وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر، على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد، وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى.

والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية، ولكنه أخطأ في الظن، والخطأ في مثله معفو، انتهى.

وأما الحج فينبغي أن لا تشترط فيه نية التمييز بين الأداء والقضاء.

قوله: «يصح بنية القضاء حقيقة»:

هذا مختار «فخر الإسلام».

وأما ما ذهب إليه «القاضي الإمام» و«شمس الأئمة» أن استعمال كل من الأداء والقضاء في موضع الآخر مجاز لا حقيقة، كما ذكرناه آنفاً^(١).

قوله: «كنية من نوى أداء ظهر اليوم»:

لا يخفى عليك أن هذا لا يصح تمثيلاً؛ لما ذكره من أن الأداء يصح بنية القضاء، إذ لم يصح فيه الأداء بنية القضاء، بل صح القضاء بنية الأداء.

فالصواب في التمثيل أن يقول: كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد

خرج ولم يخرج بعد.

وكذا التمثيل بقوله: «وكنية الأسير إذا اشتبه عليه شهر رمضان» ليس بصحيح، بل

الصحيح عكسه^(٢).

قوله: «وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن»:

أي عكس أن الأداء يصح بنية القضاء، ولا يخفى عليك أن هذا التمثيل ليس بصحيح

أيضاً، بل كل منهما مثال للأصل لا لعكسه كما ذكرناه.

والحاصل أنه عكس في المثال، وجعل مثال الأصل مثلاً للعكس، ومثال العكس مثلاً

لأصل، لكن هذا من «صاحب الكشف» لا من المصنف، بل هو ناقلٌ لعبارة^(٣).

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب.

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (138/1).

(٣) انظر: «كشف الأسرار»: (207/1).

الخامس في بيان الإخلاص: صرح «الزيلعي» بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها، ولم أر من أوضحه، لكن صرح في «الخلاصة» بأنه لا رياء في الفرائض .

وفي «البزازية»: شرع في الصلاة بالإخلاص، ثم خالطه الرياء، فالعبرة للسابق، ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب .
ثم قال: الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد، بل يصلي لوجه الله تعالى، فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة .

قوله: «الخامس في بيان الإخلاص»:

أخلص لله العمل، بمعنى جعله خالصاً له^(١) .

قوله: «صرح الزيلعي»:

ذكره في شروط الصلاة حيث قال: يحتاج المصلي إلى ثلاث نيات:

- نية الصلاة التي دخل فيها .

- نية الإخلاص لله تعالى .

- نية الاستقبال عند «الجرجاني» .

قيده به؛ لأنه عند غير «الجرجاني» في «نية استقبال القبلة» ليست بشرط^(٢) .

قوله: «إلى نية الإخلاص»:

فيها الظاهر أن الضمير المجرور راجع إلى الصلاة، لا إلى النية، وإلا يلزم احتياج المصلي إلى النيتين:

نية الصلاة، ونية الإخلاص في نية الصلاة .

- قيل: معنى الإخلاص في العبادة عبارة عن ترك الرياء، وتصفيته لله تعالى .

وكل من الترك والتصفية فعل اختياري مسوق بالقصد .

وقيل: معناه أن لا يحب محمدة الناس .

قوله: «بأنه لا رياء في الفرائض»:

لقائل أن يقول: إن أراد به أن الفرائض لا يخالجه الرياء فممنوع .

وإن أراد به أن الرياء لا يبطل الفرائض، وإن خالطها فمسلم لكن لم يبق حينئذ فائدة

لنية الإخلاص، إلا أن يراد باحتياجه إلى نية الإخلاص احتياجه في ترتب الثواب لا في

سقوط الواجب، أو تمنع الاحتياج على اختيار «الخلاصة»^(٣) .

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص (171) .

واصطلاحاً: «هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه» .

انظر: «القواعد الفقهية الكبرى»: ص (47) .

(٢) «تبيين الحقائق»: (99/1) .

قال في «البحر الرائق» معقياً على «الزيلعي»: «فيه نظر -يقصد اشتراط هذه الثلاث نيات- بل

المحتاج إليه نية واحدة ... فنية الخلوص تغني عن الثاني، وأما نية استقبال القبلة، فليست شرطاً

على الصحيح» . «البحر الرائق»: (480/1) .

(٣)

قوله: «شرع في الصلاة بالإخلاص»:

فرضاً كان أو نفلاً، كما هو المتبادر من الإطلاق .

قوله: «فالعبرة للسابق»:

أي الإخلاص، فيجعل في الحكم مصلياً بالإخلاص، فيستحق ثواب الإخلاص .

قوله: «ولا رياء في الفرائض»:

هذا ابتداء مسألة لا تعليل لما قبله، يعني لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب، ولو خالطه في ابتداء شروعه .

قوله: «لا تفيد»:

أي في إسقاط حقوق الخصوم .

وهل يفيد التصديق عن الخصوم؟

الذي ظهر من «قاضي خان»/ أنه يفيد، حيث قال في «فصل براءة المديون»: «والغاصب رجل مات، وله حق على رجل، ولم يخلف وارثاً، قالوا: يتصدق المديون عن الميت؛ ليكون ذلك وديعة عند الله تعالى، فيوصله إلى خصمه يوم القيامة»^(١) .

قوله: «فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة»:

هذا إذا كان خصمه مسلماً .

فإن كان كافراً فلا يؤخذ من حسناته، لما ذكره «قاضي خان» في الفصل المذكور:

مسلم غصب من ذمي مالاً أو سرق منه، فإنه يعاقب به يوم القيامة؛ لأنه أخذ مالاً معصوماً، والذمي لا يرجى منه العفو، ويرجى ذلك من المسلم، فكانت خصومة الذمي أشد .

وعند الخصومة لا يعطى ثواب طاعة المسلم؛ لأن الكافر ليس من أهل الثواب، ولا

وجه أن يوضع على المسلم وبال الكافر، فيبقى في خصومته .

وعن هذا قالوا: إن خصومة الدابة أشد من خصومة الآدمي على الآدمي^(٢) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (258/3) .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (258/3) .

وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب: إن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطه للواجب، ولكن ذكروا في كتاب الأضحية بأن البدنة تجزئ عن سبعة، إن كان لكل مريدٍ القربة، وإن اختلفت جهاتها من أضحية وقران ومتعة، قالوا: فلو كان أحدهم مريداً لحماً لأهله أو كان نصرانياً لم يجز عن واحد منهم، وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة؛ لأن الإراقة لا تتجزأ، فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزئه بالأولى وينبغي أن تحرم.

قوله: «مسقطه للواجب»:

في الذمة، وهو الأداء.

قوله: «ولكن ذكروا في كتاب الأضحية»:

ولا يخفى عليك أن مراده من هذا الاستدراك هو النقض على ما ذكره من أن الفرائض مع الرياء صحيحة على ما يقتضيه الاستدراك. وحاصله: أنه لو ذبح الأضحية لله تعالى ولغيره لا تجزئه، فكيف تصح الفرائض مع الرياء؟

أقول: فيه نظر، أمّا أولاً؛ فلأن ما ذكره في «الخلاصة» و«البزازية» في الصلاة، وما ذكره بعد الاستدراك في العبادة المالية فلا يرد نقضاً. وأمّا ثانياً، فلأنه أراد بقوله الآتي «ولغيره» في قوله: «فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزئه بالأولى»، اللحم لأهله فمسلم أنه لا تجزئ، لكنه ليس للرياء، بل لفقد شرط الأضحية^(١).

وإن أراد به الذبح مع الرياء، أي الذبح لمحمدة الناس فعدم الإجزاء ممنوع. لم لا يجوز عن الأضحية من حيث إنه يسقط الواجب عن ذمته، كما في الصلاة؛ لوجود شرائط الأضحية، وكون عدم الرياء شرطاً لها ممنوع، إذ لم يقد دليل عليه.

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (140/1).

فأما لو صَلَّى مع الناس يحسنها، ولو صَلَّى وحده لا يحسنها، فله ثواب أصل الصلاة، دون الإحسان، ولا يدخل الرياء في الصوم .

قوله: «ولا يدخل الرياء في الصوم»:

قيل: لأنه ترك الأكل والشرب تقرباً لله تعالى، وهو أمرٌ عديم غير محسوس، فلا يدخل فيه الرياء، فتأمل .
ولعل وجه التأمل أن كونه عديمياً لا ينافي مخالفة الرياء، أعني يجب لمحمدة الناس، فالوجه أن الرياء لا يدخل فيه، بمعنى لا يمنع سقوط الواجب عن ذمته، كما في الصلاة ^(١)

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (141/1) .

وفي الينابيع: قال إبراهيم بن يوسف: لو صلّى رياء فلا أجر له، وعليه الوزر، وقال بعضهم: يكفر، وقال بعضهم: لا أجر له، ولا وزر عليه، وهو كأنه لم يصل .

قوله: «وعليه الوزر»:

أي وزر الرياء، لا وزر عدم سقوط الواجب عن ذمته؛ لأن الرياء لا يمنع سقوط الواجب عن الذمة كما تقدم، فسقط ما قيل: إن ترتب الوزر عليه يقتضي عدم سقوط الواجب، وقد تقدم أنه لا ينافي سقوط الواجب، فبين كلاميه تناف .

قوله: «وقال بعضهم يكفر»:

لإفضائه إلى شرك خفي، فعلى هذا القول، الرياء يبطل أصل الإيمان، وببطلان أصل الإيمان يبطل العمل أيضاً، فلا يرد أن هذا القول منافٍ لما سبق من أن الرياء لا يمنع سقوط الواجب .

[40/ب]

قوله: «ولا وزر عليه»:

أي وزر عدم سقوط الواجب؛ لأن الرياء لا يمنع سقوط الواجب، لا وزر الرياء؛ لأن عليه وزر الرياء، وهذا القول أيضاً لا ينافي ما سبق .

قوله: «كأنه لم يصل»:

أي في حق عدم الأجر له، لا في حق عدم سقوط الواجب^(١) .

(١) قال في «الغمز»: «قيل عليه: إذا كان لا وزر عليه لم يكن، كأنه لم يصل؛ لأنه نفي الوزر يستلزم عدم استحقاق العقوبة، وكونه كأنه لم يصل يقتضي استحقاق العقوبة» .
«غمز عيون البصائر»: (141/1) .

وصرّحوا في كتاب السير بأن السوقي لا سهم له؛ لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة، لا إعزاز الدين وإرهاب العدو، فإن قاتل استحقه؛ لأنه ظهر بالمقاتلة أن قصده القتال، والتجارة تبع، فلا تضره كالحاج، إذا اتجر في طريق الحج لا ينقص أجره، ذكره الزيلعي .

وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجراً فلا أجر له، وصرّحوا بأنه لو طاف طالباً غريمه لا تجزئه، ولو وقف بعرفة طالباً غريمه أجزاء، والفرق ظاهر .

قوله: «وإرهاب العدو»:

بالراء المهملة من الرهبة بمعنى الخوف^(١) .

قوله: «إذا خرج تاجراً»:

أي قاصداً بسفره التجارة؛ لأنه لو خرج قاصداً الحج، لكن اتفقت له التجارة أول قصده الحج، فله أجر الحج .

قوله: «فلا أجر له»:

وهل يسقط عنه الفرض؟

الذي يقتضيه النظر أنه إن وجدت النية له حين خرج قاصداً التجارة يسقط، وإلا فلا؛ لأن النية شرط صحة الحج، كما تقدم .

قيل: إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب، لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني أغلب، كان له أجرٌ بقدره، وإن تساوى تساقطاً^(٢) .

قال في أوائل كتاب الحج من «فتح القدير»: وسنته أن يصلي ركعتين، ويدعو بالدعاء المعروف للاستخارة^(٣)، ثم يبدأ بالتوبة وإخلاص النية، وردّ المظالم، والاستحلال من خصومة،

ومن كل من عامله، ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام، مع أنه يسقط الفرض بها، وإن كانت مغصوبة، ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج، ولا بدّ له من رفيق صالح، ويجزّد سفره من التجارة والرياء والسمعة والفخر، ولذا كره بعض العلماء الركوب في المحمل، وقيل: لا يكره إذا تجرّد عن قصد ذلك، انتهى مختصراً^(٤) .

قوله: «لو طاف طالباً غريمه لا يجزئه»:

قيل: ظاهر الإطلاق عدم الإجزاء، ولو مع نية الطواف، وفيه نظر^(٥) .

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص (241) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (140/1) .

(٣) عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ... الحديث .

وقد رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي .

(٤) انظر: «فتح القدير»: (319/2) .

(٥) انظر: «غمز عيون البصائر»: (142/1) .

قوله: «والفرق ظاهر»:

قالوا: إن فعل الطواف عهد قرينة مقصودة مستقلة، بخلاف الوقوف، حتى صح من
النائم أو المغمى عليه .
وهل هنا فرق آخر، ذكره «الزيلعي»، وسيأتي بيانه في المبحث الثامن^(١) .

(١) انظر: المبحث الثامن:

وقالوا: لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته لقصد التعليم .

قوله: «لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته»:

وجه مناسبة هذه المسألة لهذا المبحث، أن فيها مقارنة المفسد وهو قصد التعليم لنية الصلاة .

وقيده بـ«غير إمامه»؛ لأنه لو فتح على إمامه لا يفسد؛ لأن فيه إصلاح صلاته، أما إذا كان إمامه لم يقرأ مقدار فرض القراءة، فظاهر .

وأما إذا كان قرأ مقدار الفرض، ففيه خلاف، والصحيح عدم الفساد؛ لأنه لو لم يفتح عليه، ربما يجري على لسانه ما يكون مفسداً، فكان فيه إصلاح صلاته .

ولإطلاق ما روي عن علي رضي الله عنه: «إذا أستطعكم الإمام فأطعموه»^(١) . واستطعاه سكوته .

ولهذا لو فتح على إمامه بعدما انتقل إلى آية أخرى لا تفسد صلاته، على قول عامة العلماء؛ لإطلاق المرخص .

[41/أ] وذكر في «البحر» أنه صحح في «الظهيرية» عدم فساد صلاة الفاتح على كل حال، وتفسد صلاة الإمام إذا أخذ من الفاتح بعدما انتقل إلى آية أخرى .

وصحح في «الكافي» أنه لا تفسد صلاة الإمام أيضاً، فصار الحاصل أن الصحيح من المذهب أن الفتح على إمامه لا يوجب فساد صلاة أحد، لا الفاتح، ولا الآخر، مطلقاً في كل حال^(٢) .

واختلفوا في أن الفاتح هل ينوي القراءة أو الفتح على إمامه؟ قيل: ينوي القراءة .

وفي «البحر»: والصحيح أنه ينوي الفتح على إمامه دون القراءة؛ لأن قراءة المقتدي منهي عنها .

وأطلق الغير، فشمّل مصلياً وغيره، وسواء كان المصلي مصلياً معه في صلاته أو غيره، وهذا

كله قول أبي حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف: لا تفسد صلاة الفاتح مطلقاً؛ لأنه قرآن فلا يتغير بقصده^(٣) .

(١) انظر: سنن البيهقي: (213/3)، رقم: (5585، 5586)، والدارقطني: (400/1)، وكنز العمال:

(491/8)، رقم: (22985) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (10/2) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (11-10/2) .

ورأيت فرعاً في بعض كتب الشافعية، حكاه النووي فيمن قال له إنسان: صل الظهر ولك دينار، فصلّى بهذه النية، أنه تجزئه صلاته، ولا يستحق الدينار، انتهى .

ولم أر مثله لأصحابنا، وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك .
أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب .
وأما عدم استحقاق الدينار، فلأن أداء الفرائض لا يدخل تحت عدة الإجارة، ألا ترى إلى قولهم: لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له، ذكره في «البزازية»؛ لأن الخدمة عليه واجبة، بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه، ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز، وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحاً .

قوله: «لا يدخل تحت عقد الإجارة»: لا يخفى عليك أن هذا يقتضي سبق عقد الإجارة^(١) بين ذلك القائل والمصلي، ولا عقد

إذ القائل لا يملك منافع المصلي، ولا بُدّ من ذلك في عقدة الإجارة .
ولو قال: فلأنه بأداء الفرض لا يستحق الأجر الموعود، لكان أولى، بخلاف ما استشهد به، فإنه مسبوق بعقد الإجارة .

قوله: «ذكره في البزازية»:

حيث قال في «الإجارة»: ولو استأجر الأب ابنه، أو المرأة ابنها البالغ؛ لخدمها في بيته، لم يجز ولا يجب الأجر إذا خدم، إلا أن يكون عبداً أو مكاتباً^(٢) .

وقال قبيل هذه المسألة: استأجر امرأته للخدمة لا يجوز، إلا أن تكون أمة الغير .

ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في الظاهر .
وعن أبي عصمة^(٣): أنه باطل .
وفي كتاب جعل الأبق^(٤): أنه له أن لا يخدمها، وإذا رفع الأمر إلى القاضي يفسح

(١) الإجارة: بكسر الهمزة في اللغة: مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة، فهو مأجور، هذا هو المشهور

وحكي عن الأخفش والمبرد: أجر بالمد .
والفرق بينهما: أن الأول يعتبر فيه فعل أحدهما، والثاني فعلاهما، قاله الراغب .
وأما في الاصطلاح: «فهي عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال» .
انظر: «المصباح المنير»: ص (5)، و«المفردات»: ص (10، 11)، و«التعريفات الفقهية»: ص (16) .

(٢) المكاتب: هو العبد الذي كاتبه مولاه .
«التعريفات الفقهية»: ص (214) .
(٣) أبو عصمة: عصام بن يوسف بن ميمون، البلخي، كان هو وأخوه إبراهيم شيخي بلخ في زمانهما، وهو صاحب حديث، ثبت فيه، توفي سنة (210) هـ أو (215) هـ .
انظر: «الجواهر المضوية»: (527/2) .
(٤) الأبق لغة: اسم فاعل من الإباق بالكسر اسم منه، والجمع أباق .
وفي الاصطلاح: هو المملوك الذي يفر من مالكه .

الإجارة .

ومن المشايخ من قال: تأويل أبي عصمة سييطل، وقيل على الروايتين .
وإن استأجرت زوجها لرعي غنمها جاز، وإن استأجر الابن أمه للخدمة، أو جدّه أو جدّته لا يجوز .

فإن عمل كل منهم يجب المسمّى .
وإن استأجر الأب للخدمة لا يجوز، حرّاً كان أو عبداً لغيره، أو كافراً، ويجب الأجر إذا عمل^(١) . انتهى .

وقال في «إجازات الظئر»^(٢) من «قاضي خان»: رجل استأجر امرأته لترضع ولده منها، فأرضعت، ذكر «القدوري» و«السرخسي» أنه لا أجر لها؛ لأن ذلك مستحق عليها ديانة .

وإن كانت لا تجبر على ذلك، فلا يستوجب الأجر، كما لو استأجرها على كنس البيت والطبخ والغسل، ونحو ذلك، بخلاف ما لو استأجر امرأته لإرضاع ولده من غيره، جازت الإجارة، وكان لها الأجر؛ لأن ذلك غير مستحق عليها ديانة^(٣) .
والحاصل أن استحقاق العمل يمنع استحقاق الأجر .

قوله: «ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز»:

قال في «الخلاصة»: قال أبو بكر، محمد بن الفضل، إنما كره المتقدمون الاستئجار لتعلم القرآن، وكرهوا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنه كان للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان، وكان لهم زيادة رغبة في أمر الدين، وإقامة الحسبة، وفي زماننا انقطعت عطاياهم، وانتقصت رغائب الناس في أمور الآخرة، فلو اشتغلوا بالعلم مع الحاجة إلى مصالح المعاش يختل معاشهم، فقلنا بصحة الإجارة، ووجوبه للمعلم، بحيث لو امتنع الوالد عن إعطاء الأجر حبس فيه، وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر الوالد بتطبيب قلب المعلم وإرضائه، وهذا بخلاف المؤذن والإمام؛ لأن ذلك لا يشغل الإمام والمؤذن عن أمر المعاش .

وقال «شمس الأئمة السرخسي»: إن مشايخ بلخ جوزوا الإجارة على تعليم القرآن، وأخذوا في ذلك بقول أهل المدينة، وأنا أفتي بجواز الاستئجار ووجوب المسمّى .
وأجمعوا على أن الاستئجار على تعليم الفقه باطل^(٤) .
فظهر منه أن إطلاق المصنف من غير فرق بين تعليم القرآن والأذان والإمامة والفقه ليس كما ينبغي .
وهل تجوز قراءة القرآن بالأجرة للميت، كتعليمه أم لا يجوز، وهذا مما اعتاده الناس في زماننا .

انظر: «المصباح المنير»: ص (2)، و«التعريفات الفقهية»: ص (11) .

(١) انظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (41/5) .

(٢) الظئر: بهمة ساكنة، ويجوز تخفيفها: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها: ظئر .

انظر: «المصباح المنير»: ص (388) .

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (357/2) .

(٤) هذا النقل موجود في: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (35/5) .

قلت: الذي يقتضيه العقل والنقل أنها لا تجوز .

أما العقل فلأنه لا ضرورة في قراءته بأجرة، فلا يقاس على تعليمه كما ظن بعض الجهلة؛ لأن في تعليمه بها ضرورة .
ولأن الأجرة تملك النفقة، ولا يملك التملك في القراءة للميت؛ لأن المطلوب هنا وصول الثواب إليه، وهو من أمور الآخرة، ولا يقدر العبد تملكه، بل هو بمحض فضل الله تعالى، بخلاف التعليم؛ لأنه فعل المعلم يحصل للتعلم بسبب العلم، فتستحق الأجرة في مقابلته ولأن القراءة عبادة بدنية محضة مثل الصلاة، فلا يجوز أخذ الأجرة كما في الصلاة بالاتفاق، بخلاف التعليم؛ لأن فيه جهتين: حصول الثواب للمعلم، وحصول العلم للمتعلم، فبالاعتبار الثاني تصح الأجرة دون الأول .
وأما النقل، فكما في «المحيط السرخسي»: أوصى لقارئ القرآن يقرأ عند قبره شيئاً، فالوصية باطلة؛ لأن أخذ الشيء للقرآن بمنزلة الأجرة على القراءة، وإذا لا يجوز .
وفي «الاختيار»: وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز؛ لأنه كالأجرة .
وفي «البرازية»: أوصى لقارئ القرآن يقرأ عند قبره، فالوصية باطلة^(١) .
وحمل هذه النقول على قول القدماء مما لا وجه لما ذكرناه في العقلي^(٢) .
قوله: «كان مباحاً»:
أي لا ثواب عليه لعدم الإخلاص، وبه يظهر وجه مناسيته لهذا المبحث .

(١) «الفتاوى البرازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (439/6) .

(٢) «غمر عيون البصائر»: (142/1) .

ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية، ويشملهما ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها، فهل تصح العبادة، وإذا صحت، فهل يثاب بقدره، أو لا ثواب له أصلاً .
وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب .
وفي القنية: شرع في الفرض، وشغله الفكر في التجارة، أو المسألة حتى أتمّ صلاته لا تستحب إعادته، وفي بعض الكتب: لا يعيد، وفي بعضها: لا ينقص أجره، إذا لم يكن من تقصير منه . انتهى .

قوله: «لم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية»: قيل: الظاهر الصحة، إلا أن يغلب الحمية على قصد الصوم .
-وكذا الحال فيما لو نوى الصوم والتداوي .
ويؤيده ما ذكره المصنف في «الشرح» من الشرك في عبادة، فالعبرة للأغلب .
ومنه علم أنه لو تساوى تساقطاً .

قوله: «ما إذا أشرك»:

أي في النية^(١) .

قوله: «بين عبادة»:

أي غير الصوم/فلا استدراك كما توهم .

قوله: «وأما الخشوع فيها»:

أي في العبادة .

[١/42]

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (143/1)، وفيه: «فلا يرد عليه ما قدمه من الجمع بين الحج والتجارة من جزئيات هذه المسألة؛ لأنه في تلك المسألة لم يجمع بين الحج والتجارة في النية .
فإن قلت: إذا خرج تاجراً، ثم حج، كان حاصله أنه نوى التجارة أولاً، ثم نوى الحج ثانياً، فقد جمع بينهما في النية .

وأجيب: بأن هذا الجمع في مطلق النية في زمانين متفارقين، والكلام الآتي في الجمع بين العبادة وغيرها في نية واحدة، كما هو المتبادر من نية الصوم والحمية، ومثله نية الوضوء والتبرّد» .

السادس في الجمع بين عبادتين: وحاصله: إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد، فإن كان في الوسائل، فالكل صحيح .

قالوا: لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة، ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته، وحصل له ثواب غسل الجمعة .

وإن كان في المقاصد، فإما أن ينوي فرضين أو نفلين، أو فرضاً ونفلًا، أمّا الأول: فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة، أو في غيرها، فإن كان في الصلاة، لم تصح واحدة منهما، قال في «السراج الوهاج»: لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم تصح اتفاقاً، ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة، كان عن القضاء، وقال محمد: يكون تطوعاً .

وإن نوى كفارة الظهر وكفارة اليمين يجعلها لأيهما شاء، وقال محمد: يكون تطوعاً .

ولو نوى الزكاة وكفارة الظهر، جعله عن أيهما شاء، ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين، فهو عن الزكاة، ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة، فهي عن المكتوبة .

قوله: «فإما أن ينوي فرضين»:

ولعلّ حكم الجمع بين الواجبين كالوتر وركعتي الطواف كالجمع بين الفرضين، وكذا حكم الجمع بين الفرض والواجب^(١) .

قوله: «ارتفعت جنابته»:

لعدم حاجته إلى النية .

ولو قال: وحصل غسل الجمعة بلا ذكر الثواب، لكان أولى .

قوله: «لم تصح واحدة منهما»:

علله بعض الشافعية بأنه يصير متلاعباً .

.....

وفيه نظر، بل الوجه أنهما مختلفان، فلا يتداخلان .

قيل: لم لا يجوز أن يكون متطوعاً .

أجيب: بأنه فرع الانعقاد، والفرض لم ينعقد^(٢) . انتهى .

وفيه أيضاً نظر؛ إذ لا يلزم من عدم انعقاد الفرض، عدم انعقاد النفل؛ لأن بطلان الوصف لا يستلزم بطلان الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

قوله: «كالظهر والعصر لم تصح اتفاقاً»:

استشكل هذه المسألة بأنها منافية لما سيأتي من «السراج» أيضاً: لو نوى مكتوبتين

فهي للتي دخل وقتها .

وأجيب عنه تارة بأن المراد بعدم الصحة في قوله: «لم تصح» عدم صحتها معاً، ولا

يلزم من عدم صحتها معاً عدم صحة واحدٍ منهما .

(١) أي مثل حكمه، وهذا التنبيه الذي ذكره أفاده من «الحموي»، ولم يشر إليه كعادته - غفر الله له - .

انظر: «غمز عيون البصائر»: (144/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (144/1) .

وأخرى بمنع المنافاة بينهما مستنداً بأنه نوى في هذه المسألة فرضين، وليس أحدهما أولى بالصحة من الآخر، فبطلاً، بخلاف المكتوبتين في المسألة الآتية، فإن التي لم يدخل وقتها لم تكن مكتوبة عليه، والتي دخل وقتها مكتوبة، فحصل الفرق بينهما .
قلت: في كلا الجوابين نظر .
أما في الأول؛ فلأنه مخالفٌ لظاهر قوله السابق «لم تصح واحدة منهما»، ومقصوده من هذا النقل إثباته .
ولأنه لو كان المراد ما ذكره المجيب لكان مآل المسألتين واحداً، فيلغو ذكر أحدهما؛ لأن قائلهما واحد .
نعم، لو كان القائل متعدداً لم يكن لغواً .
وأما في الثاني؛ فلأن ما ذكره ذلك المجيب في المسألة الآتية جارٍ بعينه في الأولى أيضاً، بأن

يقال: بأن التي لم يدخل وقتها لم تكن فرضاً، والتي دخل وقتها فرض، فلا فرق بينهما بالفرض والمكتوبة .
فالحق في الجواب أن يقال: إن المراد من هذه المسألة أنه لو نوى الظهر والعصر في وقت العصر، وفي الوقت سعة لهما، ولم يكن المصلي صاحب ترتيب لم يصحاً جميعاً بالاتفاق؛ لعدم التعيين .
أو المراد أنه لو نوى الظهر والعصر الفائتين بعد خروج وقتها، ولم يكن صاحب ترتيب، لم يصحاً اتفاقاً؛ لعدم التعيين أيضاً .
والمراد بالمسألة الآتية أنه لو نوى الظهر والعصر في وقت الظهر، فهي للتي دخل وقتها، فلا منافاة بينهما أصلاً .
والتوضيح ههنا: أنه إما أن ينوي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو ينويهما في وقت العصر، أو ينويهما بعد خروج وقت العصر، بأن كانا فائتين .
فعلى الأول يكفي ما صلاّه للظهر بالاتفاق؛ لأن ما لم يدخل وقته، لا يزاحم ما دخل وقته، كما أن المعدوم لا يزاحم الموجود، وهذا هو المراد بالمكتوبتين في المسألة الآتية .
وعلى الثاني إن كان في الوقت سعة لهما، وكان صاحب ترتيب، فما صلاّه يكون للظهر الفائت؛ لأن لزوم الترتيب مرجح .
وإن لم يكن صاحب ترتيب لم يصحاً اتفاقاً؛ لعدم التعيين والترجيح .
أما الفائتة؛ فلعدم الترتيب .
وأما الوقتية؛ فلعدم خوف الفوت .
وإن لم يكن في الوقت سعة لهما، فما صلاّه للعصر، وإلا فلم يصحاً؛ لعدم التعيين والترجيح .
ومن هنا ظهر وجه ما ذكره في «الخلاصة»، نقلاً عن «الجامع الكبير»⁽¹⁾ حيث قال: رجل

(1) الجامع الكبير: لمحمد بن الحسن، ثالث كتب ظاهر الرواية المعروفة، عني به الحنفية شرحاً وتلخيصاً ونظماً.

انظر: «كشف الظنون»: (568/1-570)، و«المذهب الحنفي»: (455/2)، وما بعدها .

فاتته الظهر، فدخل وقت العصر، فصلّى أربع ركعات ينوي الظهر والعصر جميعاً، لا يصير شارعاً في واحدة منهما .

وفي «المنتقى»: إن كان في الوقت سعة يصير شارعاً في الظهر^(١) . انتهى .
وهكذا في «البرزازية»^(٢) فإنه يحمل على ما ذكره من «الجامع الكبير» على ما إذ لم يكن صاحب ترتيب مع سعة الوقت، لا على اختلاف الروايتين في المسألة .
قوله: «القضاء والكفارة»:

أي كفارة اليمين أو الظهار، على ما في «الخلاصة»، فإنه جعل الكفارة أعّم من الظهار واليمين، وجعل كونه من القضاء استحساناً .
وقيدها في «فتح القدير» بكفارة الظهار، حيث قال: لو نوى قضاء رمضان، وكفارة الظهار، كان عن القضاء استحساناً، وهو قول أبي يوسف .
وفي القياس وهو قول محمد، فيكون تطوعاً .
ثم قال: وجه الاستحسان أن القضاء أقوى؛ لأنه حق الله تعالى، وكفارة الظهار فيه حق له، فيترجح القضاء .
وقيل: إن سبب القضاء إيجاب الله تعالى في سبب الكفارة، إيجاب العبد على نفسه، فيكون القضاء أقوى^(٣) .
وهل يشمل كفارة الفطر أيضاً؟

قلت: إنها تشمل، والحكم فيها مثل كفارتي الظهار واليمين، وفيها تفصيل ذكرناه من قبل عند قول المصنف: ولو وجب عليه كفارة فطر فصام إحدى وستين يوماً عن القضاء والكفارة .

قوله: «وقال محمد يكون تطوعاً»:

واستدل عليه بأن النيتين تدافعتا، فبقي مطلق النية، فيقع عن التطوع^(٤) .
وأجيب عنه: بأن نية التطوع للتطوع غير محتاج إليها، فلغت، وبقيت نية القضاء، فيقع عن القضاء .
وبأن تدافع النيتين لما أوجب بقاء مطلق النية حتى وقع عن التطوع، وجب أن يقع عن رمضان؛ لأنه يتأدى بمطلق النية .
ثم لا يخفى عليك أن ما ذكره «الزيلي» في «كتاب الظهار» أنه لو نوى عن القضاء والكفارة لا يجزئه عن واحدٍ منهما؛ لاختلاف الجنسين^(٥) . انتهى .
محمول على قول محمد .
يعني لا يجزئه عنهما، بل يكون تطوعاً .
ولو نوى القضاء والتطوع يكون عن القضاء عند أبي يوسف، وعن التطوع عند

(١) «الخلاصة»: (81/1) .

(٢) انظر: «البرزازية» بهامش «الهندية»: (376/4) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (248/2) .

(٤) انظر: «فتح القدير»: (248/2) .

(٥) انظر: «تبيين الحقائق»: (13/3) .

محمد أيضاً؛ لما ذكرناه من الطرفين .
ولو نوى صوم النذر المعين، وكفارة اليمين، يقع عن التطوع عند محمد، وعن النذر عند أبي يوسف، كذا في «فتح القدير»^(١) .
وقال في «الزيلعي»: لا يقع عن واحدٍ منهما لاختلاف الجنسين^(٢) .
قلت: هذا مخالف للأصل المذكور/لمحمد، فيجوز أن يقع تطوعاً عنده .
قوله: «ولو نوى كفارة الظهر وكفارة اليمين يجعله لأيهما شاء»:

[43/أ]

قال في فصل «نية الصلاة» من «الخلاصة» و«البزازية»: إنه لو تصدّق بدراهم نواه من كفارة اليمين وكفارة الظهر، فهو بالخيار، يجعله من أيهما شاء^(٣) .
وقال في «ظهر الزيلعي»: «وإن أعتق رقبة مؤمنة عن ظهره وقتل، لم يجز عن واحد منهما، وإن كانت كافرة جاز عن الظهر استحساناً؛ لأن الكافرة لا تصلح لكفارة القتل، فتعينت للظهر»^(٤) .

قوله: «ولو نوى الزكاة وكفارة الظهر جعله عن أيهما شاء»:

لاستوائهما في القوة، كما سيصرح به، ولم يذكر وجه الاستواء .
أقول: فيه بحث من وجهين:
-أما أولاً: فلأن الزكاة واجبة بإيجاب الله تعالى، وسبب وجوب الكفارة إيجاب العبد، فلا يستويان .
-وأما ثانياً: فلأنه صرح آنفاً أن كفارة الظهر، وكفارة اليمين متساويتان، فكيف تكون كفارة الظهر مساوية للزكاة؛ لأنه صرح أيضاً أن كفارة اليمين أضعف من الزكاة، وما يساوي الأضعف يكون أضعف، فلا يساوي الأقوى منه .
ثم أقول: إنه إن كان نوى الزكاة والكفارة عند الإفراز، قبل أن يدفعه إلى الفقير، فهو متمكن من جعله لأيهما شاء قبل الدفع .
وأما إن كان نوى عند الدفع إلى الفقير، ففي جعله لأيهما شاء نظر^(٥) .
على أن الكلام في جعل منويه لأيهما شاء، وذلك يقتضي سبق النية على الجعل .
قوله: «فهي عن المكتوبة»:
أي تلك النية نية عن المكتوبة؛ لكونها أقوى، فيصح أن يؤدي بتلك النية المكتوبة .

(١) الذي في «فتح القدير»: «ولو نذر صوم يوم بعينه، فنوى النذر وكفارة اليمين، يقع عن النذر عند محمد» . «فتح القدير»: (248/1) .

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (13/3) .

(٣) «الخلاصة»: (822/1)، و«الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (37/4) .

(٤) «تبيين الحقائق»: (13/3) .

(٥) انظر: «غمر عيون البصائر»: (144/1) .

وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين، فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه،
القضاء أقوى من صوم الكفارة، فإن استويا في القوة، فإن كان في الصوم، فله
الخيار، ككفارة الظهار وكفارة اليمين .
وكذا الزكاة وكفارة الظهار .

وأما الزكاة مع كفارة اليمين، فالزكاة أقوى .
وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضاً، ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة،
ولذا قال في «السراج الوهاج»: لو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها، ولو نوى
فائتتين، فهي للأولى فيهما، ولو نوى فائتة ووقتيّة، فهي للفائتة إلا أن يكون في
آخر الوقت .

قوله: «لو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها»:

قيل هذا مناف لما سبق آنفاً نقلاً عن «السراج» أيضاً من قوله: «لو نوى الظهر
والعصر لم يصحاً اتفاقاً»^(١) .

وأجيب عنه بوجهين، وقد ذكرنا ثمة بطلان الوجهين، وأنه لا منافاة بينهما، بل لكل
من الكلامين محمل صحيح فارجع إليه^(٢) .

واعم أنه -~ - ذكر المسألة بلا تعليل، وعلّلها في «المحيط» بأن الوقتية واجبة للحال،
وغيرها لا، وهكذا ذكره المصنف في «البحر» نقلاً عن «المحيط»^(٣) .

ثم قال: «وهو يفيد أنه ليس بصاحب ترتيب، وإلا فالفائتة أولى، كما لا يخفى»^(٤) .
انتهى.

أقول: فيه نظر؛ لأنه ليس المراد بالمكتوبتين ههنا الفائتة، كما هو كذلك فيما سبق من
قوله: «لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم يصحاً حتى يقال: إن الفائتة أولى إن
كان صاحب

ترتيب .

بل المراد بهما ما دخل وقته وما لم يدخل، بقرينة قوله: «فهي للتي دخل وقتها» لأن
مقابلها ما لم يدخل وقتها لا ما سبق وقتها، وذلك بأن ينوي الظهر والعصر في وقت
الظهر قبل وقت العصر، وفي ذلك ما دخل وقتها أولى بأي وجه كان، سواء كان صاحب
ترتيب أو لا؛ لأن الموهوم لا يزاحم المحقق^(٥) .

(١) انظر: «الأشباه والنظائر»، ط: حافظ: ص(39) .

(٢) انظر: ص() من هذا الكتاب .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (489/1) .

(٤) «البحر الرائق»: (489/1) .

(٥) هذه قاعدة ذكرها المؤلف ~ وقد ورد بمعناها عدة قواعد، منها: «الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر
لموهوم»، وكذا «المعلوم لا يؤخر للموهوم»، والقاعدة المشهور: «لا عبرة للتوهم» .

وانظر في ذلك: «ترتيب اللآلئ»: (592/1، 1057/2)، و«القواعد الفقهية» للندوي:

ص(149)، و«القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير»: ص(195)، و«مجلة الأكام

العدلية» مع شرح «رستم»: (50/1)، و«شرح القواعد الفقهية» للزرقا: ص(363)، و«القواعد

الفقهية» للسدلان: ص(191)، و«المدخل إلى القواعد الفقهية» للحريري: ص(87) .

ومما يدل على ما ذكرنا أيضاً أنه صرّح فيما بعد بحكم الفائتة والوقتية، فلا يصح حمل المكتوبتين ههنا على الفائتة والوقتية^(١).

قوله: «ولو نوى فائتتين»:

هذا إذا كان صاحب ترتيب، وإلا فلا يصح واحدة/منهما لعدم المرجح، ولا بُدّ منه . [43/ب]

قوله: «ولو نوى فائتة ووقتية»:

هذا أيضاً إذا كان صاحب ترتيب، وإلا فلا يصح واحدة/منهما مع سعة الوقت لهما؛ لعدم المرجح، إلا أن يكون في آخر الوقت، فحينئذ يكون عن الوقتية، وإن لم يكن صاحب ترتيب .

واعلم أنه ذكر ههنا من «السراج الوهاج» أربع مسائل يترأى بينها منافاة: الأولى: ما ذكره سابقاً بقوله: «لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم يصح» . والمراد أن ينوي الظهر والعصر في وقت العصر، ولم يكن صاحب ترتيب سعة، أو المراد به

فائتتين، ولم يكن صاحب ترتيب كما ذكرناه ثمّة .
والثانية: ما ذكره بقوله: «ولو نوى مكتوبتين»، والمراد به أن ينوي الظهر والعصر في وقت الظهر .
والثالثة: ما ذكره بقوله: «ولو نوى فائتتين»، والمراد به صاحب ترتيب .
والرابعة: ما ذكره بقوله: «ولو نوى فائتة ووقتية»، والمراد به أيضاً صاحب ترتيب فلا منافاة ههنا أصلاً كما ظن^(٢) .

(١) انظر: «الأشباه والنظائر» (ط: حافظ): ص(40) .

(٢) الذي ظن هو الحموي في «الغمز»: (1/145) .

ولو نوى الظهر والفجر، وعليه الفجر من يومه، فإن كان في أول وقت الظهر، فهي عن الفجر، وإن كان في آخره فهي عن الظهر -انتهى- بقي ما إذا كبر ناوياً للتحريم وللركوع، وما إذا طاف للفرض والوداع، وإن نوى فرضاً ونفلًا، فإن نوى الظهر والتطوع، قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة، ويبطل التطوع، وقال محمد: لا تجزئه عن المكتوبة ولا التطوع، وإن نوى الزكاة والتطوع، يكون عن الزكاة، وعند محمد عن التطوع .

ولو نوى نافلة وجنزة، فهي عن النافلة، كذا في «السراج» .

قوله: «ولو نوى الظهر والفجر»:

هذه المسألة من فروع قوله: «ولو نوى فائنة ووقتيّة»، فهي للفائنة، فلو أتى بـ«الفاء» لكان أولى .

قوله: «بقي ما إذا كبر ناوياً للتحريم والركوع»:

قال في «فتح القدير»: «ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين، خلافاً لبعضهم، ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز، ولغت نيته»^(١) . انتهى . وقال المصنف في «البحر» في أول «صفة الصلاة»: ولو أدرك الإمام راعياً فكبر قائماً، وهو يريد تكبيرة الركوع جازت صلاته؛ لأن نيته لغت، فبقي التكبير حالة القيام»^(٢) .

فظهر منه أنه إذا كبر حال القيام ناوياً للتحريم والركوع، يكون للتكبيرة؛ لأنه أقوى . وإنما قلنا: حال القيام؛ لما ذكره في «البحر» من أن «الافتتاح لا يصح إلا في حالة القيام حتى لو كبر قاعداً ثم قام، لا يصير شارعاً؛ لأن القيام فرض حالة الافتتاح»^(٣) . «ولو جاء إلى الإمام وهو راعٍ فحنى ظهره، ثم كبر، إن كان إلى القيام أقرب يصح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح»^(٤) .

.....

قوله: «وأما إذا طاف للفرض والوداع»:

طواف الوداع واجب للآفاقي^(٥)، وقيل: سنة^(٦) . فعلى القول الأول يكون ناوياً بالفرض واجباً، وعلى الثاني بالفرض سنة . وعلى القولين إن كان طاف في وقت الفرض وهو أيام النحر بعد الوقوف بعرفة يكون عن الفرض، وإن كان طاف في وقت الوداع وهو بعدما حل النحر يكون عن الوداع . قال في آخر باب «الإحرام» من «فتح القدير»: «والحاصل أن كل من طاف طوافاً

(١) «فتح القدير»: (420/1) .

(٢) «البحر الرائق»: (508/1) .

(٣) «البحر الرائق»: (508/1) .

(٤) «البحر الرائق»: (508/1) .

(٥) الآفاقي في اللغة: نسبة إلى الآفاق، وهي جمع أفق، وهو ما يظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض، والنسبة إليه أفقي، وإنما نسبته الفقهاء إلى الجمع للعلمية .

واصطلاحاً: هو الوارد مكة من خارج المواقيت للحج والعمرة .

انظر: «المصباح المنير»: ص (16-17)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (18/1)،

و«التعريفات الفقهية»: ص (12) .

(٦) انظر: «مجمع الأنهر»: (344/1) .

[1/44]

267

هكذا ذكره «ابن الهمام»^(١) عن «محمد» في «كتاب الصوم»^(٢).
ثم اشتكل عليه، وقال: لكن المسطور في غير موضع لو نوى القضاء والتطوع،
كان عن القضاء عند أبي يوسف؛ لأنه أقوى .
وعند محمد عن التطوع؛ لأن النيتين تدافعتا، فبقي مطلق النية، فيقع عن التطوع .
وكذا لو نوى قضاء رمضان، وكفارة الظهر، كان عن القضاء استحساناً، وهو قول
أبي يوسف .
وفي القياس، وهو قول محمد يكون تطوعاً؛ لتدافع النيتين، فصار كأنه صام مطلقاً .
وجه الاستحسان: أن القضاء أقوى، كما تقدم .
ولو نوى صوم النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر عند محمد؛ لبقاء أصل النية أيضاً .
وهذا كله يرد نقضاً على محمد في المسألة المذكورة ههنا، فلا بد أن يفرق بين
الصوم والصلاة عنده؛ لأن أصله في الصلاة أن بطلان الوصف يقتضي بطلان الأصل .
وفي الصوم ليس كذلك، كما ترى في المسائل المذكورة^(٣) .

قوله: «يكون عن الزكاة»:

عند أبي يوسف؛ لكونها أقوى^(٤) .

قوله: «وعند محمد عن التطوع»:

لتدافع النيتين، فبقي أصل النية .
وهذا مبني على الفرق بين الصلاة والتصدق عند محمد، كما في الصوم، وإلا فيرد
نقضاً عليه بمسألة الصلاة المذكورة .

قوله: «ولو نوى نافلة وجنزة فهي عن النافلة»:

لكونها أقوى؛ لأنها ذات ركوع وسجود وقراءة، بخلاف صلاة الجنزة^(٥) .

(١) ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن الهمام السكندري
السيواسي، ولد سنة (788) هـ .

كان إماماً نظاراً فارساً في البحث فروعياً أصولياً محدثاً مفسراً حافظاً نحويّاً كلامياً منطقيّاً جدليّاً،
توفي سنة (861) هـ .

من مؤلفاته: «فتح القدير»، و«التحرير» وغيرها .

انظر: «الفوائد البهية»: ص (180) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (248/2) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (248/2) .

(٤) انظر: ما سبق .

(٥) انظر: «غمز عيون البصائر»: (147/1) .

وأما إذا نوى نافلتين، كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما، ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه، وعن يوم عرفة إذا وافقه، فإن مسألة التحية إنما كانت ضمناً للسنة؛ لحصول المقصود .

قوله: «أجزأت عنهما»:

[44/ب] كما أجزأت عنهما إذا نوى السنة فقط، وكذا لو نوى الفرض والتحية أو/الفرض فقط، أجزأت عنهما .

قال الحموي: «إنما أجزأت عنهما؛ لأن التحية والسنة قربتان، إحداهما وهي التحية تحصل بلا قصد، فلا يمنع حصولها قصد غيرها»^(١) .
أقول: إن أراد بـ«قصد غيرها» المستقل، فهو خلاف الفرض؛ لأن الفرض أن ينوي التحية والسنة معاً لا منفرداً .
وإن أراد به القصد المقارن فلا ينتظم قوله: «إن التحية تحصل بلا قصد» .

قوله: «في يوم الاثنين صومه عنه»:

كلا الضميرين راجعان إلى يوم الاثنين، ولعله اطلع على أن صوم يوم الاثنين سنة، وإلا فالمصرّح في بعض الكتب أنه مستحب^(٢) .

قوله: «فإن مسألة التحية»:

كأنه دفع لما قيل: إنك حكمت بالإجزاء عنهما في مسألة التحية والسنة، ولم تحكم به في النية، فما الفرق بينهما؟
فأجاب بأن التحية تحصل ضمن السنة؛ لكونها دونها، بخلاف السنتين؛ لأنهما لاستوائهما لا يحصل أحدهما ضمن الآخر؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله، وإنما يتضمن دونه .

(١) «غمز عيون البصائر»: (147/1) .

(٢) قال الكاساني: «وقال عامتهم: إنه مستحب؛ لأنه من الأيام الفاضلة، فكان تعظيمه بالصوم مستحباً

انظر: «بدائع الصنائع»: (218/2) .

وأما التعدد في «الحج»، فقال في «فتح القدير» من «باب الإحرام»: لو أحرم نذراً ونفلًا، وكان نفلًا أو فرضاً وتطوعاً، كان تطوعاً عندهما في الأصح، ومن باب إضافة الإحرام إلى إحرام .

ولو أحرم بحجتين معاً، أو على التعاقب لزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: في المعية يلزمه إحداهما، وفي التعاقب الأولى فقط، وإذا لزمه عندهما، ارتفعت إحداهما باتفاقهما، لكن اختلفا في وقت الرفض، فعند أبي يوسف: عند صيrote محرماً بلا مهلة، وعند أبي حنيفة: إذا شرع في الأعمال، وقيل: إذا توجه سائراً ونص في «المبسوط»: على أنه ظاهر الرواية .

قوله: كان تطوعاً عندهما في الأصح:

لفظه هكذا^(١): «ولو أحرم نذراً ونفلًا، كان نفلًا، أو نوى فرضاً وتطوعاً كان تطوعاً عنده .

وكذا عند أبي يوسف في الأصح»^(٢) . انتهى .
والذي ظهر منه أن قوله «في الأصح» قيد لقول أبي يوسف، لا لقول محمد .
على خلاف ما ظهر من كلام المصنف، فإن الظاهر منه أنه قيد لقولهما .
ثم قال في «فتح القدير» من «باب الظهار»: «لو نوى الحج المنذور والتطوع ، يكون تطوعاً عند محمد؛ لأن النيتين لما بطلتا بالتعارض، بقي مطلق النية وبها يصح النفل، وعند أبي يوسف يقع عن الأقوى .
ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو عن حجة الإسلام اتفاقاً، عند أبي يوسف لما ذكرناه من كون الأقوى أولى، وعند محمد؛ لأنه لما بطلت الجهتان بالتعارض بقي مطلقاً وبه يتأدى حجة الإسلام»^(٣) .

ولا يخفى عليك أن قوله: «فهو عن حجة الإسلام اتفاقاً» مخالف لقوله: «أو نوى فرضاً وتطوعاً كان تطوعاً عندهما» .

فإن قيل: قد تقدم أنه لو نوى التطوع، وعليه حجة الإسلام يقع عن التطوع لا عن حجة الإسلام، وهذا يؤيد ما ذكره المصنف من أن الأصح يقع عن التطوع .
قلنا: لا يلزم من وقوعه عن التطوع فيما إذا نوى التطوع وقوعه عنه فيما إذا نوى التطوع وحجة الإسلام .

ثم لا يخفى عليك أن ما ذكره «محمد» في هذه المسألة مبني على الفرق بينهما وبين مسألة الصلاة، فإن بطلان الوصف يبطل أصل الصلاة عنده كما تقدم، وليس كذلك في مسألة الحج كما ترى^(٤) .

قوله: «أو على التعاقب»:

أي بلا فصلٍ وتراخٍ؛ لأنه لو أحرم بحجتين مع التراخي بينهما، ففيه تفصيل ذكره في

(١) أي لفظ المنقول منه، وهو «ابن الهمام» في «فتح القدير» .

(٢) «فتح القدير»: (344/2) .

(٣) «فتح القدير»: (110/4)، مع اختلاف يسير .

(٤) انظر: ما سبق ص () .

«فتح القدير»، بأنه لو جمع بين حجتين على التراخي، فإمّا بعد الحلق في الأول، أو قبله، وفي هذا إما أن يفوته الحج من عامه أو لا .

فإذا تراخى فأدخل الثاني في الأول بعد الحلق، لزمه الثانية، ولا يلزم رفض شيء / ولا دم عليه، ثم يتم أفعال الأولى، ويستمر محرماً إلى قابل .

قوله: «وعند محمد في المعية يلزمه أحدهما»:

قال: إن المقصود من الإحرام الأداء، ولا يمكنه أن يؤدي إلا أحدهما، فلا يلزمه الآخر .

واعتبره بالصوم والصلاة، فإنه لو أحرم بالصلاتين لا يمكنه أن يؤدي إلا أحدهما، فكذا في إحرام الحجتين .

قلنا: يمكنه في باب الحج أن يحرم بإحرامين، كما في القارن، فلا يقاس على الصلاة والصوم .

.....

قوله: «ارتفعت إحداهما باتفاقهما»:

ويثبت له حكم الرفض، وهو الدم .

قوله: «إذا شرع في الأعمال»:

أي أعمال الحج .

وثمره الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع، فعليه دمان للجناية على إحرامين، ودم واحد عند أبي يوسف، ولو جامع قبل الشروع، مغليه دمان للجماع، ودم ثالث للرفض، فإنه أحدهما، ويمضى في الآخر، ويفضي التي مضى فيها، وحجة وعمره مكان التي رفضها، ولو قتل صيداً، فعليه قيمتان، أو أحصر فدمان، وعلى هذا الخلاف إذا أهل بعمرتين معاً، أو على التعاقب بلا فصل، انتهى.

قوله: «ودم واحد عند أبي يوسف»:

لارتفاع أحدهما قبلها فيلزمه دم للجناية، ودم للرفض.

قوله: «ويقضي التي مضى فيها»:

أي يؤديها.

قوله: «وحجة وعمره»:

أي ويقضي حجة وعمره، مكان التي رفضها^(١). ولا يخفى عليك ما فيه من لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز في حالة واحدة، فإنه في الأول بمعنى الأداء، وفي المعطوف بمعنى القضاء، ثم هذا عند أبي حنيفة. وأما عند أبي يوسف فعليه دم للجماع، سوى دم الرفض، كما في المسألة الأولى، وكما في الصوم كما تقدم^(٢).

قوله: «أو أحصر فدمان»:

أي أحصر^(٣) من أحرم بحجتين قبل الشروع، أو قبل السير، على الخلاف المذكور.

لزمه دمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، سوى دم الرفض، ودم واحد عند محمد، سوى دم الرفض.

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (148/1).

(٢)

(٣) الإحصار: مصدر أحصره، إذا حبسه، مرضاً كان أو عدواً.

وقال الراغب: الحصر والإحصار: المنع من طريق البيت. واصطلاحاً: هو المنع عن المضي في أفعال الحج والعمره بعد الإحرام، سواء كان بعد وأو بالحبس أو بالمرض، أو هو عجز المحرم عن الطواف والوقوف.

انظر: «المفردات»: ص (120، 121)، و«التعريفات الفقهية»: ص (19).

وأما إذا نوى عبادة، ثم نوى في أثناءها الانتقال عنها إلى غيرها، فإن كبر ناوياً للانتقال عنها إلى غيرها، صار خارجاً عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر، لا يكون خارجاً، كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر، وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز .

قوله: «وتمامه في مفسدات الصلاة»:

كما ذكره في شرح «الكنز» فلا نعيده^(١) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (16/2)، حيث قال ~: «ويفسد الصلاة افتتاح الصلاة افتتاح العصر أو التطوع بأن صلى ركعة من الظهر مثلاً، ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيره، فإن كان صاحب ترتيب كان شارعاً في التطوع عندهما، خلافاً لمحمد .
أو لم يكن بأن سقط للضيق أو للكثرة صح شروعه في العصر؛ لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل، فخرج عن الأول .
فمناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه» .
وهذا لفظ صاحب «النهر الفائق»: (272/1-273) .

فائدة: يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية، وإن لم يكن من العبادات: ما لو قال لزوجته: أنت عليّ حرام ناوياً الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه: أنتما عليّ حرام، ناوياً في إحداهما الطلاق، وفي الأخرى الظهار، وقد كتبناه في باب الإيلاء من «شرح الكنز» نقلاً عن المحيط .

قوله: «وقد كتبناه في باب الإيلاء من «شرح الكنز»:

أقول: إنه لم يكتب في «باب الإيلاء» شيئاً من هاتين المسألتين أصلاً، فالحالة عليه ليست برائجة^(١).

وقال في «الكنائيات» عن «نوادير» ابن سماعة^(٢) عن أبي يوسف: إذا قال لامرأتين: أنتما عليّ حرام ينوي الطلاق في إحداهما، والإيلاء في الأخرى، فهما طالقان .

وهكذا روي عن محمد أيضاً؛ لأن اللفظ الواحد لا ينتظم المعنيين المختلفين، فحمل على الأغلب منهما وهو الطلاق .

وعن أبي حنيفة: ينبغي كما نوى . وفي «المحيط»: وكذلك إذا نوى في أحدهما ثلاث تطليقات، وفي الأخرى واحدة، فهما طالقان ثلاثاً في قول أبي يوسف . وقال أبو حنيفة: ينبغي أن يكون كما نوى . ويجب أن يكون هذا على قول محمد أيضاً، وعليه الفتوى .

ولو قال: هذه عليّ حرام وهذه، وهو ينوي الطلاق في إحداهما، والإيلاء في الأخرى، فهما طالقان .

ولو قال: هذه عليّ حرام ينوي الطلاق، وهذه عليّ حرام ينوي الإيلاء، فهو كما نوى .

ولو قال لامرأته وأم ولده: هما عليّ حرام، ينوي في الحرة الإيلاء، وفي أم الولد الطلاق، فهو إيلاء فيهما .

وعن «إسماعيل بن حماد»^(٣) عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته وجاريته: أعتقكما، نوى طلاق المرأة، وعتاق الجارية، فقال: تعتق الأمة، ولا تطلق المرأة .

ولو قال لثلاث نسوة: أنتن عليّ حرام، ونوى لإحداهن الطلاق، والإيلاء في أخرى،

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (149/1) .

(٢) «النوادر» عبارة عن المسائل التي رويت عن أئمة المذاهب الأوائل أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، في غير كتب ظاهر الرواية وذلك بأن تكون مروية في كتبه الأخرى مثل: «الجرجانيات»

أو كتب غيره من أصحاب أبي حنيفة كالأمامي لأبي يوسف . أو تكون مروية بروايات مفردة كرواية ابن سماعة . انظر: «المذهب الحنفي»: (362/1-363) .

(٣) إسماعيل بن حماد ابن الإمام أبي حنيفة تفقه على أبيه وعلى الحسن بن زياد، كان بصيراً بالقضاء عارفاً بالأحكام والوقائع والنوازل صالحاً في دينه عابداً زاهداً، مات شاباً سنة (212) هـ .

من مؤلفاته: «الجامع في الفقه»، و«الرد على القدرية» . انظر: «الفوائد البهية»: ص (46) .

والكذب في الثالثة، طلقن جميعاً، هكذا ذكر في «النوازل» .
 قال «الصدر الشهيد» في «واقعاته»^(١): وهذا قول أبي يوسف .
 وأما على قول أبي حنيفة يجب أن يكون كما نوى؛ قياساً على المسألة .
 ولو قال لها: أنت عليّ حرام مرتين، فنوى بالمرّة الأولى الطلاق، وبالمرّة الثانية الإيلاء، فهو على ما نوى بالإجماع، انتهى ما في «الخانية»^(٢) .
 وهكذا ذكره المصنف في «كنايات» البحر مختصراً .

(١) الواقعات: مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون من علماء المذهب، لما سئلوا عنها، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين من الإمام وأصحابه .
 انظر: «المذهب الحنفي»: (364/1) .
 (٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (519/1-520) .

السابع في وقتها: الأصل أن وقتها أول العبادات، لكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في الصلاة: لو نوى قبل الشروع، فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر مع الإمام، ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة، إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية، جازت صلاته بتلك النية، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، كذا في «الخلاصة» .

قوله: «في وقتها»:

أي وقت النية .

قوله: «لكن الأول حقيقي»:

كالجزء الأول من الصلاة .

قوله: «وحكمي»:

بجزء من الزمان الذي وقعت فيه النية، ولم يقع بينها وبين الشروع في الصلاة ما

ينافيها، فإن ذلك الجزء أول حكماً .

ثم لما كان الأول الحقيقي معلوماً عن البيان، والحكمي محتاجاً إليه، لم يتعرض لبيان الحقيقي، وتعرض لبيان الحكمي، فقال: «فقالوا في الصلاة» .

قوله: «مع الإمام»:

هذا القيد اتفاقي، لا احترازي، فتأمل .

وفي «التجنيس»: إذا توضأ في منزله ليصلي الظهر، ثم حضر المسجد، وافتتح الصلاة بتلك النية، فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك، هكذا قال محمد في «الرقيات»؛ لأن النية المتقدمة على الشروع تبقى إلى وقت الشروع حكماً، كما في الصوم، إذا لم يبد لها غيرها، انتهى.

قوله: «في الرقيات»:

هو من كتب «النوادر» لمحمد^(١)، جمعه في «الرقة»^(٢)، حين أقام بها^(٣).

قوله: «تبقى إلى وقت الشروع»:

لأن الأصل بعد الوجود البقاء، ما لم يعترض مناف.

(١) أي محمد بن الحسن.

(٢) الرقة: اسم موقع.

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (150/1).

وقيل: هي مسائل رواها ابن سماعة عن محمد بن الحسن في الرقة.

انظر: «كشف الظنون»: (911/1)، و«المذهب الحنفي»: (358/1).

وعن محمد بن مسلمة: إن كان عند الشروع بحيث لو سئل: أية صلاة تصلي، فيجيب على البداهة من غير تفكر، فهي نية تامة، ولو احتاج إلى التأمل لا يجوز.

قوله: «إن كان عند الشروع»:

أي إن كان نوى عند الوضوء، ولم يشتغل بعمل آخر في الصلاة يجيب .

قوله: «فهي نية تامة»:

الظاهر أن الضمير راجع إلى النية المذكورة حكماً؛ لأن الكلام فيمن نوى عند الوضوء مثلاً، فالأولى تأنيته .

وأما إرجاعه إلى العلم المفهوم من كلامه، كما هو المذكور في «القنية» فهو فاسد؛ لأن العلم ليس بنية، ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه يكفر^(١) .

[46/أ]

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (150/1)، حيث قال: «لكن الأصح أنه لا تكون نية؛ لأنها غير العلم، ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه يكفر» .

وفي «فتح القدير»: فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة؛ لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة، مع العلم بأنه يتخلل بينهما وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة، وهو ليس من جنسها، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الأعراض .
بخلاف ما لو اشتغل بكلام، أو أكل، أو نقول: عد المشي إليها من أفعالها غير قاطع للنية .
وفي «الخلاصة»: أجمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع، ولا يكون شارعاً بنية متأخرة؛ لأن ما مضى لم يقع عبادة؛ لعدم النية، فكذا الباقي؛ لعدم التجزئ .

قوله: «بأنها صحيحة»:

الضمير راجع إلى الصلاة .

قوله: «أو نقول»:

عطف على قوله «لا بد» .

قوله: «لعدم التجزئ»:

أي إلى أجزاء مختلفة بكونها عبادة وغير عبادة، بل كل الأجزاء عبادة .

ونقل ابن وهبان اختلافاً بين المشايخ خارجاً عن المذهب موافقاً لما نقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة، فقليل: إلى الثناء، وقيل: إلى التعوذ، وقيل إلى الركوع، وقيل: إلى الرفع، والكل ضعيف، والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة أو حكماً .

وفي الجوهرة: ولا معتبر بقول الكرخي .
وأما النية في الوضوء: فقال في «الجوهرة»: إن محلها عند غسل الوجه، وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين؛ لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه .

وقالوا: الغسل كالوضوء في السنن .
وفي التيمم ينوي عند الوضع على الصعيد .

قوله: «ولا معتبر بقول الكرخي»:

لأن قوله: يفضي إلى وقوع بعض أجزاء العبادة بلا نية، وإذا لا يجوز .
ولأنه قاس الصلاة على الصوم، وهو فاسد؛ لأن جواز التأخير في الصوم لمكان الحرج فيه، ولا حرج في الصلاة؛ لاندفاعه بتقديم النية؛ لأن حالة الصلاة مذكورة له، بخلاف الصوم، إذا لا مذكر فيه^(١) .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (151/1) .
وفيه أيضاً: ولقائل أن يقول: يندفع الحرج بالتقديم في الصوم أيضاً، كما لا يخفى .

ولم أر وقت نية الإمامة للثواب، وينبغي أن يكون وقت اقتداء أحد به لا قبله، كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم، وإن كان في أثناء صلاة الإمام هذا للثواب .

قوله: «وينبغي أن يكون وقت اقتداء أحد به لا قبله»:

يحتمل أن يكون اسم «يكون» راجعاً إلى الوقت المذكور، فحينئذ يكون قوله: «وقت اقتداء أحد» خبره .

ويحتمل أن يكون راجعاً إلى النية، فحينئذ يكون قوله: «وقت اقتداء أحد» ظرفاً له^(١) . قال «المقدسي»^(٢): «بل ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماماً لكل من يقتدي به، بل قد يقتدي به من لا يراه من الجن والملائكة، كما ورد في الآثار، وأما ما قاس عليه، فذاك أول صلاة المأموم، ولا يمكنه أن يقدم النية عليها»^(٣) .

قوله: «كما أنه ينبغي أن يكون وقت نية الجماعة»:

اسم يكون قوله: «وقت نية الجماعة» .

وقوله: «أول صلاة»: خبر يكون .

وقيل: اسم «يكون» ضمير يعود إلى نية الإمام .

وقوله: «وقت نية الجماعة»: خبر يكون .

وقوله: «أول صلاة المأموم»: بدل من الخبر^(٤)، انتهى .

أقول: لا يخفى فساده؛ إذا لا يصح الإخبار عن نية الإمامة بوقت نية الجماعة؛ لعدم الاتحاد في الخارج .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (151/1) .

(٢) المقدسي: هو عبد الباقي بن عبد الرحمن بن علي، المقدسي الأصل، المصري، تتلمذ على الفقيه الشرنبلالي، من فقهاء الحنفية، ومشاهير أهل الفضل، توفي سنة (1087) هـ .

من مؤلفاته: «رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق»، و«روضة الآداب» .

انظر: «خلاصة الأثر»: (285/2)، و«هدية العارفين»: (496/1) .

(٣) «غمز عيون البصائر»: (151/1)، فالنقل عن المقدسي موجود فيه .

(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (151/1) .

وأما لصحة الاقتداء بالإمام، فقال في «فتح القدير»: والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام، فإن نوى حين وقف عالماً بأنه لم يشرع جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع، اختلف فيه، قيل: لا يجوز، انتهى .

قوله: «وأما لصحة الاقتداء»:

أي وأما وقت نية المقتدي لصحة اقتدائه على ما يقتضيه الاستدلال، بما نقله عن «فتح القدير»^(١) .
لكنه لا يناسب سوق كلامه؛ لأن مقتضى سوق كلامه هكذا: «وأما وقت نية الإمام لصحة الاقتداء به»^(٢) .

قوله: «عالماً بأنه لم يشرع جاز»:

سواء حضرته النية عند الشروع، أو لم تحضره .
وإنما جاز هذا؛ لأنه جزم في نية الاقتداء بالإمام، غير أنه تقدم نيته على نية الإمام، وإذا لا يضر؛ لأن الشرع استصحبها إلى وقت شروع الإمام، ما لم يعرض المنافي .

قوله: «قيل: لا يجوز»:

لأنه ظن الشروع في الصلاة، ولا شك أن الظن^(٣) غير الجزم عند الفقهاء .

.....

والجزم في النية هو الشرط، فلا يجوز بالظن؛ لفقد الشرط .
وقيل: يجوز؛ لأنه لم يقصد الشروع في صلاة الإمام في الحال، بل إنما قصد الشروع في صلاته إذا شرع، فلذا جاز^(٤) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (234/1) .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (151/1) .

(٣) الظن في اللغة: قال ابن فارس: «الطاء والنون أصل صحيح يدل على معينين مختلفين، يقيّن وشك» .

والظن مصدر ظن من باب قتل، وهو خلاف اليقين .

واصطلاحاً: عُرف بتعريفات كثيرة متقاربة، منها:

«الاعتقاد الراجح من التردد بين أمرين مع احتمال النقيض» .

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (462/3)، و«المصباح المنير»: ص (386)، و«قواطع الأدلة»:

(18/1)، و«البحر المحيط»: (57/1)، و«شرح الكوكب»: (76/1)، و«الفوائد الجنية»:

(239/1) .

(٤) انظر: «فتح القدير»: (234/1) .

وأما نية التقرب لصيرورة الماء مستعملاً فوقتها عند الاعتراف .
 وأما وقتها في الزكاة، فقال في الهداية: لا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة
 للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب؛ لأن الزكاة عبادة، فكانت من شرطها النية .
 والأصل فيها الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفى بوجودها حالة العزل
 تيسيراً، كتقديم النية في «الصوم» . انتهى .

قوله: «وأما نية التقرب»:

أي نية الوضوء لقصد التقرب .

قوله: «إلا بنية مقارنة للأداء»:

حقيقة، أو حكماً .

أما الأول فظاهر .

وأما الثاني، فكما إذا دفع بلا نية، ثم حضرته النية عن الزكاة، والمال قائم في يد
 الفقير، فإنه يجزئه عن الزكاة بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه، فإنه لا يجزئه، كما صرحوا
 به، وسيذكره المصنف نقلاً عن «شرح المجمع»^(١) .

وكما إذا وكل رجلاً بدفع زكاة ماله، ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل، فدفع الوكيل
 بلا نية، فإنه يجزئه؛ لأن المعتبر نية الأمر، سواء كان الوكيل مسلماً أو ذمياً .

وكما لو دفع رجل دراهم ليتصدق بها تطوعاً، أو قال له: تصدق بها عن كفارة يميني،
 فلم يتصدق بها حتى نوى الموكل أن تكون من زكاته، ولم يقل شيئاً، ثم تصدق الوكيل بها،
 جاز عن زكاته على ما في «الخلاصة»^(٢)؛ لوجود مقارنة النية للأداء حكماً .

بخلاف ما لو أدى عن ماله زكاة غيره بغير أمره فبلغه، فأجاز لم يجز عن زكاته؛
 لأنها وجدت مقارنة على المتصدق؛ لأنه ملكه .

.....

ولو تصدق عنه بأمره جاز عنه؛ لكونه نائباً عنه بأمره، فيوجد مقارنة النية للأداء
 حكماً .

ثم يرجع إلى الأمر بما دفع عند أبي يوسف، وإن لم يشترط الرجوع، كالأمر بقضاء
 الدين .

وعند محمد: لا يرجع ما لم يشترط الرجوع^(٣) .

قوله: «أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب»:

هذا لدفع الحرج اللازم باستحضار النية عند كل دفع لكل شخص، فصار كتقديم النية
 في الصوم، ثم العزل فعل اختياري، يصح اقتران النية به، بخلاف ما إذا نوى أداء الزكاة
 ولم يعزل شيئاً، فجعل يتصدق شيئاً فشيئاً، ولم تحضره النية، فإن لم يجز عن الزكاة؛ لعدم
 اقترانها للأداء حقيقة أو حكماً، ولا للعزل إلا ما تصدق به^(٤) .

(١) قال في «غمر عيون البصائر»: (152/1): قيل عليه: هذا مخالف لسائر المتون .

(٢) انظر: «الخلاصة»: (243/1) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (369/2) .

(٤) انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (126-125/2) .

وقد جوزوا التقديم على الأداء، لكن عند العزل، وهل يجوز بنية متأخرة عن الأداء، فقال في «شرح المجمع»: لو دفعها بلا نية، ثم نوى بعده، فإن كان المال قائماً في يد الفقير جاز، وإلا فلا، انتهى .
وأما صدقة الفطر، فكالزكاة نية ومصرفاً، قالوا: إلا الذمي، فإنه مصرف للفطر دون الزكاة .

قوله: «فإن كان المال قائماً في يد الفقير جاز»:

لوجود المقارنة للأداء حكماً كما تقدم .
وإن لم يكن قائماً في يده فلا يجوز؛ لعدم المقارنة أصلاً .
قيل: هذا النقل مخالف لسائر المتون .
قلت: هذا مذكور في «الخلاصة»^(١)، وسائر المتون ليس بمخالف له، بل ساكت عن هذا التفصيل .

قوله: «إلا الذمي فإنه مصرف للفطر»:

وكذا الكفارات والنذور والنوافل^(٢)؛ لقوله # : «تصدقوا على أهل الأديان كلَّها»^(٣)، رواه

ابن أبي شيبة^(٤) ... مرسل^(٥) .
والمرسل حجة عندنا^(١) .

- (١) انظر: «الخلاصة»: (240/1) .
(٢) وهو قول أبي حنيفة ومحمد، خلافاً لأبي يوسف، وذكر في المبسوط أن لأبي يوسف في هذه ثلاثة أقوال:
- قال كل صدقة مذكورة في القرآن لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة، وعلى القول يجوز دفع صدقة الفطر إليهم .
- وفي رواية قال: كل صدقة واجبة، بإيجاب الشرع ابتداء من غير سبب من العبد لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة، وعلى هذا لا يجوز دفع صدقة الفطر إليهم .
(٣) رواه ابن أبي عن سعيد بن جبيرة مرسل، كتاب الزكاة، ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام: (401/2) .
وقد ذكر ابن حجر ثلاث طرق لهذا الحديث، وقال: «وهذه مراسيل يشد بعضها بعضاً» .
«الدرية»: (266/1) .
(٤) ابن أبي شيبة هو:
(٥) المرسل في اللغة: على وزن مَفْعَل، اسم مفعول من الإرسال .
وأما في الاصطلاح: فاختلفت عبارات العلماء -محدثين وأصوليين- في تفسيره، جملتها في قولين:
الأول: المرسل عند المحدثين: ما رواه التابعي -كبير أو صغيراً- عن النبي ﷺ لا أو فعلاً أو تقريراً .
الثاني: المرسل عند الأصوليين: قول غير الصحابي: قال رسول الله ﷺ عليه وسلم
فمن التعريفين يلحظ الفرق بينهما .
انظر: «المصباح المنير»: ص (226)، و«مقدمة ابن الصلاح»: (130-132)، و«نزهة النظر»: ص (41)، و«الإحكام» للآمدي: (123/2)، و«تيسير التحرير»: (102/3)، و«شرح الكوكب»: (574/2) .

والحربي والمستأمن خصا منه؛ لقوله تعالى: (كذَّكَكَ كَذَّكَكَ) ^(٢) .
 فإن قيل: إطلاق المروي يقتضي جواز دفع الزكاة للذمي أيضاً .
 قلنا: خص الذمي منه بقوله # لمعاذ: «خذ من أغنيائهم وردّها في فقرائهم» ^(٣)؛ لأن
 الضمير للمسلمين، وقاله في حق الزكاة .

(١) قوله: «عندنا»: أي عند الحنفية .
 وكذا هو قول جمهور الأصوليين، حكاه عنهم الرازي في «المحصول»، والغزالي في
 «المستصفى»، وكذا اختاره الأمدى، وابن الحاجب، وابن الهمام، ونقل الحنفية الاتفاق بين علمائهم
 على قبول مراسيل القرون الثلاثة .
 انظر: «المحصول»: (509/1/2)، و«المستصفى»: (169/1)، و«الإحكام للآمدي»: (123/2)،
 و«شرح العضد»: (74/2)، و«تيسير التحرير»: (102/3)، و«أصول السرخسي»: (360/1) .
 (٢) سورة الممتحنة: الآية (10) .
 (٣) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: (130/2)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء
 إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: (50/1)، رقم (29)، وكلهم بلفظ: «خذها من أغنيائهم، وردّها إلى
 فقرائهم» .

وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضاً أو نفلاً، فإن كان فرضاً فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان أو غيره .
فإن كان أداء رمضان جاز بنية متقدمة، من غروب الشمس، وبمقارنة وهو الأصل، وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيراً على الصائمين .

قوله: «من غروب الشمس»:

كلمة «من» ابتدائية^(١) .

قوله: «إلى ما قبل نصف النهار الشرعي»:

من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، واللغوي من طلوع الشمس إلى غروبها .

-اختلف في هذه المسألة:

فقال في «مختصر القدوري»: يجوز صوم رمضان والنذر المعين بنية من الليل، وإن لم ينو من الليل حتى/أصبح أجزأته النية، ما بينه وبين الزوال^(٢) .

وقال في «الجامع الصغير»: إلى ما قبل نصف النهار، واختار في «الهداية»، حيث قال: «وهو الأصح؛ لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه، من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى، إلى وقت الزوال، فيشترط النية قبلها؛ لتحقيق في الأكثر»^(٣) . انتهى .

قوله: «تيسيراً على الصائمين»:

تعليل لقوله: «جازت متقدمة وبنية متأخرة» .

فإن قيل: جوازه بنية متقدمة ثابت بالنص، وهو قوله # «لا صيام لمن لم ينو من الليل»^(٤)، لا بالتعليل .

قلنا: النص مغلل بالتيسير، والثابت بالنص المغلل، ثابت في الحقيقة، فجوازه بتلك النية مغلل بالتيسير .

(١) وهذا هو الغالب في معانيها، وسواء كان للمكان وهذا بالاتفاق، أو للزمان عند الكوفيين والمبرد وابن درستويه .

وعلامتها: أن يذكر بعدها «إلى» فيستقيم الكلام .
ومن معانيها ما يلي:

- 1- التبعيض، وعلامتها: صحة وضع «بعض» في محلها .
 - 2- بيان الجنس «التبيين»، وعلامتها: صحة وضع «الذي» في محلها .
 - 3- التعليل . 4- البديل . 5- تنصيص العموم، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي .
 - 6- الفصل، وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين .
 - 7- بمعنى «الباء» . 8- بمعنى «في» . 9- بمعنى «عند» . 10- بمعنى «على» . 11- بمعنى «عن» .
- انظر: «لتحبير شرح التحجير»: (634-627/2) (باختصار)، وكذا انظر: «العدة»: (202/1)، و«الجنى الداني»: ص(308)، و«مغني اللبيب»: (318/1) .
- (٢) انظر: مختصر القدوري مع «التصحيح والترجيح»: ص(204) .
- (٣) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (237/2) .
- (٤)

بيانه: أن الأصل أن تكون النية مقارنة للمنوي، أو مقدّمة عليه، مع عدم اعتراض المنافى، ولم تجب في الصوم المقارنة، فإنه لو نوى بعد الغروب أجزاءه .
ولا عدم اعتراض المنافى؛ لجواز الصوم بنية يتخلل بينها وبين الصوم الأكل والشرب والجماع من الليل، مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء يوم الصوم .
والمعنى الذي لأجله صحت النية المتقدمة هو التيسير ورفع الحرج وهذا المعنى يقتضي تجويزها من النهار أيضاً؛ للزوم الحرج لو ألزمت النية من الليل في كثير من الناس .

كحائض طهرت قبل الفجر، ولم تعلم إلا بعده -وهو كثير جداً- وفي صبي بلغ بعده، وفي كافر أسلم بعده، في رواية عن أبي يوسف .
وفي مسافر أقام بعده .
فيجب القول بصحتها تيسيراً عليهم^(١) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (238/2) .

وإن كان غير أداء رمضان من قضاء أو نذر، أو كفارة، فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر؛ لأن الأصل القران، كما في فتاوى «قاضي خان» .

وإن كان نفلاً، فكم رمضان أداء .
وأما الحج، فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام، وهو النية مع التلبية، أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي، ولا يمكن فيه القران والتأخر؛ لأنه لا تصح أفعاله، إلا إذا تقدم الإحرام، وهو ركن فيه أو شرط، على قولين .
فائدة: هل تصح نية عبادة، وهو في عبادة أخرى، قال في «القنية»: نوى في صلاة مكتوبة، أو نافلة الصوم، تصح نيته، ولا تفسد صلاته .

قوله: «من قضاء أو نذر»:

أي النذر المطلق؛ لأن النذر المعين يجوز بنية متأخرة كما تقدم .

قوله: «أو كفارة»:

أي كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد والحلق والمتعة والصوم، وإنما لم تجز هذه الصيامات بالنية المتأخرة؛ لأن وقتها غير متعين، فلا بد لها من التعيين ابتداءً، صرفاً لذلك اليوم عن صلاحية النفل^(١) .

قوله: «فكم رمضان أداء»:

فيجوز بينة متقدمة، ومقارنة، ومتأخرة إلى ما قبل نصف النهار الشرعي .

قوله: «على الأداء»:

أي أداء أفعال الحج .

قوله: «عند الإحرام»:

بيان لوقت لزوم النية، فإنها عند الإحرام لازمة لا يجوز تأخيرها، وإلا فتجوز النية للحج عند خروجه من بيته، فإنه لو خرج من بيته يريد الحج، فأحرم من الميقات ولم تحضره النية جاز، كذا في «الزيلعي» في «الصلاة»^(٢) .

قوله: «وهو النية مع التلبية أو ما يقوم مقامها»:

فيه إشارة إلى رد ما قاله «الشافعي» و«أبو يوسف»: إنه يصير شارعاً فيه بمجرد النية بلا تلبية، أو ما يقوم مقامها؛ لأنه التزم الكف عن ارتكاب المحظورات، وكل ما هو كذلك يحصل الشروع فيه بمجرد النية كالصوم .
قلنا: التزامه الكف عن ارتكاب المحظورات في الإحرام، ممنوعٌ لجواز أنه التزم بنية أداء الأفعال فقط، بخلاف الصوم، فإن الكف فيه ركن، فتشمله النية قصداً^(٣) .
ثم المراد بالتلبية: ذكر يقصد به التعظيم سواء كان تلبية أو غيرها، عربية أو فارسية،

(١) انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (239/2) .

(٢) «تبيين الحقائق»: (99/1) .

(٣) «تبيين الحقائق»: (11/2)، و«العناية» بهامش «فتح القدير»: (343/2) .

بطريق ذكر الخاص وإرادة العام^(١) .

قوله: «لا يمكن فيه القران»:

أي قران النية بأفعال الحج .

قوله: «ركن فيه أو شرط»:

القائل بالركنية هو الشافعي^(٢) .

وعندنا شرط^(٣) .

قوله: «تصح نيته»:

حتى يصح صومها بها .

قوله: «ولا تفسد صلاته»:

لأنها غير منافية لها/فلو تلفظ باللسان، فإنه حينئذ تفسد صلاته^(٤) .

[47/ب]

(١) المرجعين السابقين .

(٢) انظر: «المهذب»: (286/1-287) .

(٣)

(٤)

الثامن: في بيان عدم اشتراطها في البقاء فيه: وحكمها مع كل ركن من الأركان .

قالوا: في الصلاة لا تشترط النية في البقاء للحرَج، كذا في «البنائية»، فكذا في بقية العبادات .

وفي «القنية»: لا تلزم نية العبادة في كل جزء، وإنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال، انتهى، وفي «البنائية»: لو افتتح المكتوبة، ثم ظن أنها تطوع، فأتمها على نية التطوع أجزأته عن المكتوبة .

ومن الغريب ما في «المجتبى»: ولا بد من نية العبادة، وهي التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه، ونية الطاعة، وهي فعل ما أَرَادَهُ اللهُ تعالى منه، ونية القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه، بأن يكون أقرب إلى ما وجب عنده عقلاً عنده من الفعل، وأداء الأمانة وأبعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة .

الثامن: في عدم اشتراطها في البقاء:

قوله: «وحكمها»:

عطف على عدم اشتراطها .

قوله: «افتتح المكتوبة ثم ظن أنها تطوع»:

بيانه على ما في «فتح القدير»: «أنه نوى المكتوبة وافتتح بالتكبير، وشرع فيها، ثم نسي ذلك، وظن أن ما صلاه تطوع فأتمه على نية التطوع أجزأته عن الفرض؛ لأن النية المعتبرة إنما يشترط قرانها بالجزء الأول، وقد وجد ذلك، ولا يشترط بقاؤها، والنية المعارضة غير منافية لها .

ومثله إذا شرع بنية التطوع، فأتمه على ظن المكتوبة، فهي تطوع بخلاف ما لو كبر حين شك ينوي التطوع في الأول، أو المكتوبة في الثاني، فإنه يصير خارجاً إلى ما نوى ثانياً لقران النية بالتكبير»^(١) . انتهى .

وهكذا ذكره في «قاضي خان»، ثم قال: «وكذا المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، فشك في صلاته، فكبر ينوي به الاستقبال، يصير خارجاً عما كان فيها؛ لأن حكم صلاة المسبوق يخالف حكم صلاة المنفرد، لجواز الاقتداء بالمنفرد، ولا يجوز بالمسبوق، فكان بمنزلة الفرض مع التطوع»^(٢) . انتهى .

قوله: «ومن الغريب ما في المجتبى»:

وجه الغرابة جعل النية لازمة للأمر المذكورة فيه^(٣) .

قوله: «وينوي أنه يفعلها مصلحة»:

الظاهر أنه معطوف على نية القربة، أي لا بد من نية كون ما صلاه مصلحة لدينه .

(١) انظر: «فتح القدير»: (234/1) .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (82/1) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (154/1) .

قوله: «أن يكون أقرب»:

عطف على أنه يفعلها، أي وينوي كون فعلها أقرب^(١).

قوله: «وأبعد عما نواه»:

عطف على أقرب^(٢).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (154/1).

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (154/1).

ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوصاً عند الانتقال من ركن إلى ركن، فلا بد من نية العبادة في كل ركن .
والنفل كالفرض فيها إلا في وجه واحد، وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسهيل لها، انتهى .
والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة التي ذات أفعال يكتفى بالنية في أولها، ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها، إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له .

قوله: «أنها لطف في الفرائض»:

أي باعتبار كونها جابرة للفرائض^(١) .

قوله: «إن العبادات ذات الأفعال»:

أي الأجزاء المختلفة، هذا اتفاقي لا احترازي؛ لأن الحكم في العبادات التي ليست ذات أجزاء مختلفة كالصوم أيضاً كذلك، إذ يكتفى فيها بالنية في أولها .

قوله: «في كل فعل»:

أي في كل جزء .

قوله: «اكتفاء بانسحابها عليها»:

أي انسحاب النية على الأجزاء كلها .

قيل: هذا الأصل مشكل بما قالوا: إنه لا بد من النية في سجود السهو، ولو سحبت لما لزم، كما أنها لم تلتزم في سجود التلاوة اللازمة في الصلاة .
والجواب: أن التلاوة في الصلاة من أركانها، فكان ما لزم منها من السجدة من لوازم الصلاة، فنسحب النية عليها بخلاف السهو، فإنه ليس من لوازم الصلاة، بل يقع نادراً، فكذا/ما

[48/أ]

يلزم منه من السجدة ليس من لوازمها، بل جعلت مشروعة؛ لجبر نقصانها فلم تنسحب النية عليها، فاحتيجت إلى نية مستقلة .

ونظيره فدية المحظورات في الحج، فإنه لا بد لها من النية، ولا يكتفى بنية الإحرام؛ لأنها ليست من لوازم الإحرام ولا ضرورياته، بخلاف طواف القدوم مثلاً، فإنه وإن لم يكن من ماهية الحج، لكنه من لوازمه فكذلك، لا تشترط له النية؛ اكتفاء بنية الحج^(٢) .

قوله: «ببعض الأفعال»:

أي الأجزاء .

قوله: «غير ما وضع له»:

كأن يراد بالطواف في الحج طلب الغريم، أو الهرب عن العدو، فإن الطواف لم

(١) قال في «الغمز»: «إنما كانت النوافل لطفاً في الفرائض باعتبار أنها مكملات وجوابر للفرائض، فكانت رفقا في أدائها» . «غمز عيون البصائر»: (155/1) .

(٢) انظره في «غمز عيون البصائر»: (155/1) .

يوضع له .

فإنه حينئذ لا يكتفى بالنية المتقدمة عند الإحرام، بل لا بد من نية مستقلة للطواف، وإلا لم يجزئه .

بخلاف الوقوف بعرفة، فإنه من أجزاء الحج، مع أنه لو وقف بها ساعة طالباً لغريم، أو هارباً عن عدو، يجزئه بلا تجديد نية، وقد نوى به غير ما وضع له .

فأجاب عنه ببيان الفرق من وجهين:

حاصل الأول: أن الطواف عبادة مستقلة، وإن كان جزءاً من أجزاء الحج، حتى إنه ينتفل به، فلا بد من النية عند قصد ما وضع له، بخلاف الوقوف بعرفة، فإنه جزء محض، وليس بعبادة مقصودة بالذات، حتى لا ينتفل به .

وحاصل الثاني: ظاهر مما نقله عن «الزيلعي» .

أقول: كل من هذين الفرضين مسلم، لكن لقائل أن ينظر فيه من وجهين:

-أحدهما: أن كون الطواف عبادة مستقلة، كان مانعاً من انسحاب النية عليه، أو علة

مقتضية

لاحتياجه إلى النية المستقلة، فلم لا يكون كذلك قبل أن ينوي بالطواف طلب الغريم، أو الهرب عن العدو، وإن لم يكن مانعاً عن الانسحاب، ولا علة مقتضية له مثله، فلم كان مانعاً بعده .

فإن قيل: إنه لم يكن مانعاً، ولا علة مقتضية له قبله، فلم كان مانعاً بعده .

قلت: فما لعله له بعد أن ينوي به طلب الغريم .

-والثاني: أنه يصدق على من وقف طالباً لغريم، أو هارباً عن عدو، أنه نوى غير ما وضع له، مع أنه يكتفى بالنية المتقدمة بناء على قضية الاستصحاب، فلا يستقيم كلية قوله: «إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له» فلم يفد الفرقان المذكوران .

قالوا: لو طاف طالباً لغريم لا يجزئه، ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه وقدمناه، والفرق أن الطواف عنده قرينة مستقلة، بخلاف الوقوف .
و الفرق الزيلعي بينهما بفرق آخر، وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعل في الإحرام، فلا يحتاج إلى تجديد النية، والطواف يقع بعد التحلل وفي الإحرام من وجه، فاشتراط فيه أصل النية، لا تعيين الجهة . انتهى .

قوله: «إلى تجديد النية»:

أي في كل ما يفعل في الإحرام من أجزاء الحج .

قوله: «بالتحلل»:

أي بالحل .

قوله: «وفي الإحرام من وجه»:

لأنه محرم في حق غير الحلق، حتى لا يحل له الجماع، وغيره من محظورات

الإحرام .

قوله: «فاشترط فيه أصل النية لا تعيين الجهة»:

عملاً بالشبهين، فإنه من حيث إنه يفعل بعد التحلل من وجه يشبه بما يفعل في خارج

الإحرام، ومن حيث إنه يفعل في الإحرام يشبه بما يفعل في الإحرام .

فبالنظر إلى الأول يشترط فيه أصل النية .

وبالنظر إلى الثاني لم يشترط فيه تعيين الجهة، كما في الصوم، حتى لو عين جهة

غير الفرض، يقع عن الفرض، ولذا لو طاف يوم النحر عن نذر وقع عن طواف الزيارة، كما في «فتح القدير»^(١) .

وقال فيه أيضاً: «وهذا الوجه من الفرق لا يتأتى إلا في طواف الزيارة لا العمرة .

والوجه الأول يعمها؛ لأن طواف العمرة يدى في الإحرام من غير تحلل/أصلاً^(٢) .

[49/ب]

(١) انظر: «فتح القدير»: (402/2) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (402/2) .

وقالوا: لو طاف بنية التطوع في أيام النحر، وقع عن الفرض، ولو طاف بعدما حل النفر، ونوى التطوع أجزاءه عن الصدر، كما في «فتح القدير»، وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها، واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا تبطله.

وفي القنية: وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق الثواب، ثم إن كان ذلك فعلاً، لا تتم العبادة بدونه فسدت، وإلا فلا، وقد أساء، انتهى

قوله: «وقع عن الفرض»:

لأن تعيين الجهة غير معتبر، ولعدم اشتراطها في البقاء أيضاً.

قوله: «عن الصدر»:

ويقال له: طواف الوداع .
وهو واجب على الآفاقي^(١) .
وقيل: سنة^(٢) .

قوله: «وهو مبني على أن نية العبادة»:

قيل: في البناء على قضية الانسحاب على الأركان، نظرٌ من وجوه:
الأول: أن مقتضى قضية الانسحاب عدم اشتراط أصل النية في الأركان المقصودة لذاتها، مثل: طواف الزيارة، بل يكتفى بمجرد الانسحاب .
الثاني: أن تلك القضية -بعد تسليم صحتها، تجري في غير الأركان أيضاً، كما في طواف الصدر؛ لأنه ليس بركن، بل واجب أو سنة، على الخلاف .
الثالث: أن تلك القضية لو صحت لكانت منقوضة بطواف الطالب للغريم، والهارب عن العدو، وطواف الزيارة، فإن هذا الطواف لم يجز، ولو صح الانسحاب لكان مجزئاً .

وأجيب عن الأول بمنع بطلان اللزوم، بناء على ما تقدم من أن النية ليست بشرط حال البقاء، ولا مع كل ركن .

وعن الثاني: بمنع حصر الانسحاب على الأركان .

وعن الثالث: أن الانسحاب إنما يعمل عند عدم المانع، وقصده طلب الغريم، مانع عن العمل .

قوله: «واستفيد منه»:

قيل: إن أراد به أن نية التطوع في حق بعض الأركان لا يبطل، بمعنى أن الفرض يتأدى بتلك النية، فهو عين ما قالوا .
وإن أراد أن اعتراض نية التطوع في خلال بعض الأركان، لا يبطل، فكونه مستفاداً منه ممنوع^(٣) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (396/2-397)، و«البحر الرائق»: (614/3) .

(٢)

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (156/1) .

قوله: «ببعض ما يفعله»:

أي ببعض جزئه .

قوله: «لا يستحق الثواب»:

لعله أراد ثواب ذلك الجزء، لا ثواب أصل الصلاة؛ لوجود النية بأصل الصلاة .

التاسع في محلها: محلها القلب في كل موضع، وقدمنا حقيقتها وههنا أصلاً: الأصل الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه .

وفي «الفتية» و«المجتبى»: ومن لا يقدر أن يحضر قلبه؛ لينوي بقلبه، أو يشك في النية، يكفيته التكلم بلسانه؛ لأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، انتهى . ثم قال فيها: ولا يؤاخذ بالنية حال سهو؛ لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو معفو عنه، وصلاته مجزئة، وإن لم يستحق بها ثواباً، انتهى .

قوله: «محلها القلب في كل موضع»:

وهل يكتفى بها في كل موضع بدون التلفظ؟ قالوا: لا، بل لا بد من التلفظ في بعض المواضع . ففي «قاضي خان»: «امرأة قالت لزوجها طلقني، فأشار إليها بثلاثة أصابع، ونوى به الثلاث، لا تطلق ما لم يتلفظ . وإذا قال لامرأته: أنت طالق، وأشار إليها بثلاثة أصابع، ونوى به الثلاث، ولم يذكر بلسانه، فإنها تطلق واحدة» . انتهى . وسيأتي في الأصل الثاني ما يتعلق به .

قوله: «دونه»:

أي دون النية، وتذكر بالضمير، باعتبار القصد .

قوله: «أو يشك في النية»:

أي شك في أثناء صلاته أنه نوى بقلبه، أو لم ينو، وقد تلفظ بالنية في أول صلاته، فإنه يكفيته التلفظ بالنية . قيل: والذي ظهر منه أن التلفظ باللسان يكون بدلاً عن نية القلب، ومن المعلوم أن نصب الأبدال بالرأي لا يجوز .

أجيب عنه: بأن كفاية فعل اللسان عند عدم قدرته على نية القلب بطريق الأصالة، لا بطريق البدلية^(١) .

قوله: «ثم قال فيها: ولا يؤاخذ»:

ولا يخفى عليك أن هذا النقل مناسب للمبحث الثامن؛ لأن دلالاته على عدم اشتراط النية في البقاء مع كل ركن من الصلاة، أظهر من دلالاته على الأصل المذكور . أعني عدم لزوم النية القلبية عند وجود التلفظ، كما فعله في «الفتية» . فإنه ذكر فيها هذه المسألة عقيب المسألة التي ذكرها في المبحث الثامن، نقلاً عن «الفتية»، وهي «لا يلزم نية العبادة في كل جزء، إنما يلزم في جملة ما يفعله في كل حال» .

قيل: المقصود من هذا النقل تأييد للأصل المذكور، بأنه لما لم يؤاخذ بالنية حال السهو عنها، فلأن لا يؤاخذ بها فيما تكلم حسب الطاقة عند العجز عنها أولى^(٢) .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (156/1) .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (157/1) .

وفيه نظر؛ لأنه يقتضي أن يكون المراد بالسهو هنا السهو عن النية، وعن تلفظها، وذلك بأن يشرع في الصلاة بالنية، ولا تلفظ بها، ولا يخفى فسادها؛ لأنه ليس بمعفو؛ لعدم صحة شروعه بدون النية .

بل المراد بالسهو ههنا السهو عن النية في أركان الصلاة، وذلك بأن يشرع في الصلاة بالنية، ثم سها عنها في أركانها، فإن هذا معفو، بناء على ما تقدم في المبحث الثامن من أن النية ليست بشرط في أركان الصلاة . وبهذا ظهر مناسبة هذا النقل للمبحث الثامن . ثم لقائل أن يقول: أنه لا يؤخذ بترك النية في الأركان، ولو في غير حال السهو؛ لعدم اشتراطها فيها كما تقدم .

.....
 اللهم أن يقال: ليس المراد بالسهو ههنا ما ذكر، بل المراد به هو السهو عن النية في ابتداء شروعه .

ومن فروع هذا الأصل: أنه لو اختلف اللسان والقلب، فالمعتبر ما في القلب، وخرج عن هذا الأصل اليمين، فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد انعقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء، فسبق لسانه إلى غيره، هذا في اليمين بالله تعالى.

وأما في الطلاق والعتاق: فيقع قضاء لا ديانة، ومن فروعها: إن قصد بلفظ غير معناه الشرعي، وأما إن قصد معنى آخر، كلفظ الطلاق إذا أراد به الطلاق من وثاق، لم يقبل قضاء ويدين، وفي «الخانية»: قال لعبد: أنت حر، وقال: قصدت به عن عمل كذا لم يصدق قضاء.

قوله: «فالمعتبر ما في القلب»:

قال في «البرازية»: «لو كان في قلبه صلاة الفجر مثلاً، فجرى على لسانه الظهر، فهو على الفجر إذا كان في قلبه ذلك عند التكبير، وكذا إذا جرى على لسانه النفل، وكذا لو لبى الحج وهو يريد العمرة، أو على العكس»^(١).

قوله: «فلو سبق لسانه»:

كما إذا أراد أن يقول: اسقني الماء وسبق لسانه، فقال: والله لا أشرب الماء، ينعقد يمينه على ما تقدم من أن اليمين ينعقد، عامداً كان، أو ساهياً، أو خاطئاً، فلو شرب الماء يلزمه الكفارة، سواء شربه عمداً أو سهواً.

قوله: «انعقدت الكفارة»:

أي انعقدت اليمين موجبة للكفارة، ففي كلامه مسامحة^(٢).

قوله: «أو قصد الحلف على شيء»:

كما إذا أراد أن يقول: والله لا أشرب هذا الماء، وسبق لسانه فقال: والله لا أكل هذا الطعام.

قوله: «وأما في الطلاق والعتاق»:

قال في «البرازية»: «وطلاق الهازل والذي أراد أن يقول: اسقني ماء، فسبق على لسانه الطلاق واقع.

قال الإمام: لا يجوز الغلط في الطلاق.

وفي العتاق: يدين.

والغلط ما ذكرنا من سبق اللسان.

وقال الإمام: الثاني لا يدين فيهما»^(٣).

فعلم أن المسألة خلافية، وأن كلاً من مسألتَي الطلاق والعتاق من المستثنى من الأصل المذكور قضاء، ومن فروع ديانة.

(١) «الفتاوى البرازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (122/4).

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (157/1).

(٣) «الفتاوى البرازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (171/4).

قوله: «وأما إن قصد معنى آخر»:

حشو زائد مما لا طائل تحته^(١).

قوله: «إذا أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل قضاء»:

لأنه خلاف الظاهر، فلم تؤثر فيه النية.

وليس للمرأة أن تصدّقه فيه، حتى لا يحل لها أن تمكّنه.

فعلى هذا، يكون قوله: «أنت طالق» خارجاً عن الأصل المذكور قضاء؛ لأنه اكتفى

باللفظ في وقوع الطلاق به قضاء، ولم يعتبر نية، ويصدق ديانة؛ لأنه نوى ما يحتمل

كلامه، فلا يقع به الطلاق ديانة؛ اعتباراً لما في قلبه من النية؛ لأن الله تعالى عالم

بالخفيات، فيعلم ما في ضميره ويقبله.

فعلم بكون ذلك اللفظ من فروع الأصل المذكور.

قال في «البحر»: «وحاصل ما ذكره هنا ثلاثة ألفاظ: الوثاق، والقيد، والعمل».

.....

وكل منهم إما أن يذكر أو ينوي.

فإن ذكر، فإما أن يقرن بالعدد أو لا.

فإن قرن بالعدد، لا يلتفت إليه، ويقع الطلاق بلا نية، كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً من

هذا القيد تطلق ثلاثاً، ولا يصدّق في القضاء، كما في «المحيط».

وإن لم يقرن بالعدد، وقع في ذكر العمل قضاء لا ديانة، نحو: أنت طالق من هذا

العمل، كما في «البزازية» وغيرها^(٢).

«وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلاً».

وإن لم يذكر شيئاً من هذه الثلاثة، وإنما نواها لا يدين في لفظ العمل أصلاً، ويدين في

الوثاق والقيد، ويقع قضاء، إلا أن يكون مكرهاً^(٣). انتهى.

وقال في «الزيلعي»: «ولو نوى بقوله: أنت طالق، الطلاق من العمل، لم يصدّق ديانة

وقضاء؛ لعدم الاستعمال فيه حقيقة ومجازاً».

وعن أبي حنيفة أنه يدين ديانة؛ لأنه محتمل كلامه، لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، فلا

يصدق قضاء.

ولو قال: أنت طالق من هذا العمل، دين ديانة؛ لوجود البيان الموصول صورة لا

قضاء؛ لعدم الاستعمال فيه^(٤).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (157/1).

(٢) «البحر الرائق»: (448/3)، وانظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (174/4).

(٣) «البحر الرائق»: (448/3).

(٤) «تبيين الحقائق»: (198/2).

وفرق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا يقع وبين العتق فيقع خلاف المشهور، ولو نجز الطلاق، وقال: أردت به التعليق على كذا، لم يقبل قضاء ويدين

ولو قال: كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غير فلانة لم يقبل كذلك، وفي «الكنز»: لو قالت: تزوجت علي، فقال: كل امرأة لي طالق طلقت المحلقة . وفي شرح «الجامع» لقاضي خان، وعن أبي يوسف: أنها لا تطلق، وبه أخذ مشايخنا، وفي «المبسوط»: وقول أبي يوسف أصح عندي .

قوله: «وفرق المحبوبي في التنقيح»:

حيث قال فيه: «لو قال المولى لعبده: سميتك حراً، لا يعتق، ولو أشهد عليه، ثم دعاه يا حر، لا يعتق، بخلاف ما لو قال لامرأته: سميتك مطلقة، ثم قال: يا مطلقة، تطلق، والفرق أن الحر اسم صالح، فصحت التسمية به، وهو اسم لبعض الناس . وأما المطلقة والطلاق ليس اسماً صالحاً، فلا تصح التسمية به، فالنداء على إثبات المعنى فتطلق، بخلاف الحر؛ لأنه لما صحت التسمية، وقع النداء على المسمى لا على المعنى، فلا يقتضي ثبوت المعنى، كقوله: «يا يزيد لمن لم يزد»^(١)، انتهى . ولا يخفى عليك أن هذا على عكس ما ذكره المصنف من الفرق بينهما، ونقله في «البحر» على عكس هذا أيضاً، ويوافقه ما ذكر في «الخلاصة»: «لو أشهد أن اسم عبده حر، ثم دعاه: يا حر، لا يعتق .

ولو سمي امرأته طالقاً ثم دعا لها: يا طالق تطلق»^(٢) . وذكر الإمام «قاضي خان» في «فتاواه» تفصيلاً في «يا مطلقة» وقال: «رجل قال لامرأته: يا مطلقة، إن لم يكن لها زوج قبله، أو كان لها زوج، لكن مات ذلك الزوج، ولم يطلق، وقع الطلاق عليها .

وإن كان لها زوج قبله، وقد كان طلقها ذلك الزوج، إن لم ينو بكلامه الإخبار طلقت، وإن قال: نويت به الإخبار، دين فيما بينه وبين الله تعالى . وهل يدين في القضاء؟

اختلفت الروايات فيه، والصحيح أنه يدين . ولو قال: نويت به الشتم، دين فيما بينه وبين الله تعالى، لا في القضاء»^(٣) .

قوله: «ولو نجز الطلاق»:

بأن قال لامرأته: أنت طالق، ثم قال: أردت به التعليق على شرط كذا، لا يدين/قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأنه تخصيص للعام، ويدين ديانة؛ لأنه محتمل كلامه .

قوله: «لم يقبل كذلك»:

أي في القضاء؛ لكونه خلاف الظاهر أيضاً .

(١)

(٢) «الخلاصة»: (451/4) .

(٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (455/1) .

قوله: «طلقت المحلّة»:

بكسر اللام، كذا في «البحر» .
وهذا بناءً على اعتبار عموم اللفظ، لا خصوص السبب^(١) .
وكذا لو قالت: تريد أن تتزوج عليّ .

فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، يتناول المخاطبة، حتى تطلق فيما إذا تزوجها بعد الإبانة .

قوله: «وعن أبي يوسف أنها لا تطلق»:

لأن الكلام خرج جواباً، فينطلق على السؤال، فكأنه قال: كل امرأة لي غيرك طالق دلالة؛ لأن غرضه إرضاءها لا إحاشها بالطلاق .
فكان أبا يوسف اعتبر خصوص السبب، لا عموم اللفظ، كما اعتبره أبو حنيفة ومحمد .

قوله: «وبه أخذ مشايخنا»:

أي أكثرهم .

(١) قال أكثر الأصوليين: العام الوارد على سبب خاص في سؤال سائل أو وقوع حادثة أو غيرها يبقى على عمومه .

نظراً لظاهر اللفظ، ولا يتخصص بالسبب وهذا هو المراد بقوله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

انظر: «جمع الجوامع مع حاشية البناني»: (26/2)، و«المستصفى»: (21/2)، و«شرح المغني»: (302/1-303)، و«أصول الفقه الإسلامي»: (273/1) .

ولو قيل له: ألك امرأة غير هذه المرأة، فقال: كل امرأة لي طالق، لا تطلق هذه، والفرق بينها وبين مسألة «الكنز»، مذكور في «الولوالجية» .
وفي «الكنز»: كل مملوك لي حر، عتق عبده القن، وأمهات أولاده، ومديره، وفي شرحه «للزليعي» ولو قال: أردت به الرجال دون النساء دين .
وكذا لو نوى غير المدير، ولو قال: نويت السود دون البيض، أو عكسه لا يدين؛ لأن الأول تخصيص العام، والثاني تخصيص الوصف، ولا عموم لغير اللفظ، فلا تعمل فيه نية التخصيص، ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين .
قوله: «مذكور في الولوالجية»:

حيث قال فيها: «والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول، وإنما يدخل تحت قوله: ما يحتمل الدخول تحت القول الأول .
فقولها: إنك قد تزوجت على امرأة، اسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها فتدخل، وأما هنا قوله: «غير هذه المرأة، لا يحتمل هذه المرأة، فلا تدخل تحت قول الزوج»^(١) .
قوله: «كل مملوك لي حر عتق»:
وكذا مديره^(٢)، وعبده المرهون والمأذون له في التجارة، لا المكاتب والمكاتبة؛ لأن المكاتب

.....

مملوك من وجه، ولا العبد المشترك إلا بالنية .
ولا على عبده التاجر، على قول أبي يوسف، سواء كان على عبده دين أولاً .
وعلى قول محمد يتناول عبده التاجر، سواء كان على عبده دين أولاً^(٣) .
وعلى قول أبي حنيفة إن لم يكن عليه دين عتقوا، إذا نواهم وإلا فلا، كذا في «البحر»^(٤) .

قوله: «ولو قال أردت به الرجال دون النساء»:

دين، أي يصدق ديانة؛ لكونه محتملاً، لا قضاء؛ لكونه خلاف الظاهر^(٥) .

قوله: «وكذا لو نوى غير المدير»:

أي يصدق ديانة في الصحيح .

(١) «غمز عيون البصائر»: (160/1) .

(٢) المدير في اللغة: اسم مفعول من دبر، وهو من وقع عليه التدبير .

لها أصل واحد، وهي آخر الشيء وخلفه، خلاف قبيله، قاله ابن فارس .

وفي الاصطلاح: «بأنه الذي أعتق عن دبر، أي بعد موت المولى» .

وهو نوعان: مطلق ومقيد .

فالمطلق: هو أن يعلق الرجل عتق عبده بموته مطلقاً، كأن يقول: أنت بعد موتي .

والمقيد: هو أن يعلقه بموت مقيد، مثل: إن مت في مرضي هذا فأنت حر .

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (374/2)، و«طلبة الطلبة»: ص (107، 161)، و«التعريفات»:

ص (265) .

(٣) وسواء نواهم أو لا . انظر: «البحر الرائق»: (427/4) .

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (427/4-428) .

(٥) انظر: «غمز عيون البصائر»: (161/1) .

قوله: «لا يدين»:

أي لا قضاء ولا ديانة .

قوله: «لأن الأول تخصيص العام»:

لأن لفظة مملوك، وإن كان خاصاً بالذكور، لكنه عمم بالكل فشمل الذكور والإناث حقيقة؛ لأنه من ألفاظ العموم، فقبل التخصيص .

بخلاف نية السود منه أو البيض؛ إذ لا عموم لغير اللفظ، وليس في اللفظ ذكر الوصف حتى يتصف بالعموم، فيخصص بالنية .

ولقائل أن يقول: ليس المراد بالسود والبيض ههنا وصفه بالسواد ولا الاتصاف بهما، بل المراد بهما أفراد المملوك، فإرادة السود من لفظ المملوك إرادة بعض أفراد العام منه، وهو معنى التخصيص، فالمخصص في الحقيقة لفظ كل مملوك، وهو عام .

.....

ودعوى أنه تخصيص الوصف الذي ليس بلفظ ليس على ما ينبغي^(١) .

قوله: «لم يدين»:

أي لا قضاء ولا ديانة؛ لأن لفظة المملوك حقيقة في الذكور، لكن عند الاختلاط بالإناث يطلق عليهن لفظ المذكر تبعاً عادة، ولا يطلق عليهن عند انفرادهن، فتكون النية لهن لغواً .

بخلاف ما إذا قال: نويت الرجال خاصة، حيث يصدق ديانة كما تقدم؛ لأنه حقيقة كلامه، لكنه خلاف الظاهر؛ لكون كل مملوك عاماً، فلا يصدق قضاء .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (161/1) .

وفي «الكنز»: إن لبست، أو أكلت، أو شربت، ونوى معيناً لم يصدق أصلاً، ولو زاد ثوباً، أو طعاماً، أو شراباً، دين.

قوله: «لم يصدق أصلاً»:

أي لا قضاء ولا ديانة، بل يحنت بكل أكل، وشرب، ولبس، في الظاهر. وفي رواية عن أبي يوسف، واختارها الخفاف، وهو قول الشافعي يصدق ديانة؛ بناء على جواز عموم المقتضى عندهم. وجه الظاهر: أن النية إنما تصح في الملفوظ؛ لأنها لتعيين احتمالات اللفظ، واللباس، والطعام، والشراب، غير ملفوظ، فلا يصح تخصيصه فإن قيل: إنه وإن لم يكن ملفوظاً، فهو ثابت اقتضاء^(١).

قلنا: نعم إلا أن المقتضى، لا عموم له عندنا؛ لأن العموم من خواص الألفاظ، والمقتضى من قبيل المعنى، فلغت نية التخصيص. فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسائل، وبين ما إذا قال: إن خرجت فعبدني حر، ونوى السفر^(٢).

وبين ما إذا قال: لا يساكن فلاناً، ونوى المساكنة^(٣) في بيت واحد، فإنه يصدق فيهما ديانة، مع أن السفر والمسكن غير مذكور لفظاً، حتى لو ساكن معه في الدار لا يحنت. وأجيب عنه: بأن لا نسلم أنه يصدق ديانة في الأول^(٤).

لو سلم، فقوله: «إن خرجت» و«لا يساكن»، فعلان، يدلان على المصدر لغة، وقد وقع الثاني في صريح النفي، والأول في معنى النفي؛ لأنه في معنى «لا إخراج»، فتننا ولا بعمومهما عدة من الخروج والمساكنة فجاز تخصيصهما، إلا أنهما خلاف الظاهر، فلا يُدَيَّن في القضاء، كذا في «العناية»^(٥).

[51/ب]

وفيه بحث؛ لأن كلاً من «لبست» و«أكلت» و«شربت»، تدل على مصادرهما اللغوية أيضاً، وقد وقع في معنى النفي، فيتناولن بعمومهن عدة من اللبس/والأكل، والشرب، فلم لا يجوز تخصيصهن.

وأيضاً: إن المصدر الثابت لغة، أي في ضمن الفعل، هو المصدر الدال على الحقيقة والماهية^(٦) المطلقة دون الأفراد، فلا يكون عاماً؛ إذ لا عموم في الماهيات، وإنما العموم للأفراد، فلا يقبل التخصيص.

بخلاف المصدر في نحو: إن أكلت أكلاً، أو لا أكل أكلاً، فإنه نكرة في سياق النفي، فيعم^(٧) بالاتفاق.

(١) والمقتضى كالملفوظ. انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (408/4).

(٢) فإنه يصدق ديانة، مع أن السفر أو الخروج غير مذكور لفظاً.

انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (408/4).

(٣) يعني نوى عدم المساكنة كما هو ظاهر من حلفه.

(٤) جواب بالمنع، وعلة بمنع أربعة قضاة لها وهم: أبو هشيم، وأبو خازم، وأبو طاهر الدباس، والقاضي القمي.

انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (408/4).

(٥) انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (408/4).

(٦)

(٧)

فالحق في الجواب عندي عن الثاني: أنّ لا نسلم أنه تخصيص بل إرادة لأحد مفهومي المشترك، بقرينة كونه كاملاً يفهم من الإطلاق؛ لأن المساكنة مفاعلة من السكنى، وذلك على نوعين: كامل في البيت، ناقص في الدار، فتصح النية بالكامل . وفي الجواب عن الأول: إما القصر على المعنى المذكور على ما ذهب إليه القاضي أبو هيثم وأبو طاهر الدباس^(٢)، وأبو خازم^(٣) .

.....
وإما أن يمنع كونه تخصيصاً أيضاً، ويدعي الخروج على نوعين أيضاً، كامل وهو الخروج إلى السفر، وناقص، وهو الخروج إلى الأسواق، فتصح النية في الكامل . فإن قيل: إذا لم يكن نحو «إن لبست» و«إن أكلت» ونحوهما عاماً، ينبغي أن لا يحنث بكل أكل، مع أنه يحنث . قلنا: إنما يحنث لوجود ماهية الأكل في كل فرد من أفراد الأكل، لا لعموم اللفظ أو المقتضى .

قوله: «دين»:

أي يصدق ديناً في نية التخصيص، لما ذكرناه أنه نكرة، وقع في سياق المنفي معنى فيعم^(٤)، فتصح فيه التخصيص . إلا أنه خلاف الظاهر، فلا يصدق قضاء .

(١) أبو هيثم: لم أحظه بترجمة .
(٢) أبو طاهر الدباس: هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس، والدّباس نسبة إلى بيع الدبس المأكول .
كان إمام أهل الرأي بالعراق، وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات ولي القضاء بالشام، وخرج منها إلى مكة فمات بها . انظر: «الفوائد البهية»: ص (187) .
(٣) أبو خازم: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم، كان قاضياً حنفياً أصله من البصرة وسكن بغداد، كان ثقة ورعاً، عالماً بفنون الحساب والفرائض، حاذقاً في عمل المحاضر والسجلات، توفي سنة (292) هـ .
انظر: «الفوائد البهية»: ص (86) .
(٤) النكرة في موضع النفي تعمّ لدلالة الضرورة، وهي أن النكرة لما كانت حقيقة لفرد شائع في الجملة، لزم القول بانتفاء جميع الأفراد عند انتفاء مثل هذا الفرد - فإذا قال: ما رأيت رجلاً، ففي نفي رجل منكر نفي جميع الرجال، فكان من ضرورته انتفاء الجميع - إذا لو بقي البعض من الجملة عند انتفاء ذلك الفرد لا يكون الفرد شائعاً في جملة بل في البعض المنتفي من الجملة .
«شرح المغني»: (193/1) .

وفي «المحيط»: لو نوى جميع الأطعمة في: «لا يأكل طعاماً»، وجميع مياه العالم في: «لا يشرب شراباً» يصدق قضاء، انتهى .
وفي «الكشف الكبير»: يصدق ديانة لا قضاء، وقيل: قضاء أيضاً .
وفي «الكنز»: ولو قال لموطوءته: أنت طالق: أنت طالق ثلاثاً للسنة، وقعت عند كل طهر طلقة، وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة، أو عند كل شهر واحدة صحت نيته، انتهى .
وفي «شرحه»: أنت طالق للسنة، ونوى ثلاثاً جملة أو متفرقة على الأطهار صح، خلافاً لصاحب «الهداية» في نية الجملة .

قوله: «لو نوى جميع الأطعمة»:

قال في «الكشف»: إذا قال: لا أشرب ماء، أو لا أكل طعاماً، يقع على الأدنى؛ لأنه اسم فرد، فيقع على الأدنى المتيقن؛ لأنه الموجب في أسماء الأجناس، مصدراً أو غيره، ويحتمل الكل؛ لأنه واحد اعتباري، حتى يقع على قطرة ماء، أو ذرة طعام عند الإطلاق . ولو نوى جميع المياه والطعام، يصدق، حتى لا يحنث أصلاً؛ لأنه نوى محتمل كلامه؛ لكونه فرداً اعتبارياً، فيتعين بالنية .
ثم اختلفوا فيما إذا نوى الكل أنه يصدق قضاء أو ديانة؟
فقال شمس الأئمة: قالوا إطلاق الجواب دليل على أنه يصدق قضاء وديانة إن كان اليمين بطلاق ونحوه، بأن قال: إن شربت ماء فامرأتي طالق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . وقال «أبو القاسم الصفار»^(١): «إنه لا يصدق قضاء، وإليه أشار كلام «فخر الإسلام»؛ لأنه خلاف الظاهر، إذ الإنسان إنما يمنع نفسه باليمين، وشراء جميع عبيد الدنيا، ليس في سعته . وفيه تخفيف عليه أيضاً، فلا يصدق .

.....

ولأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا بالنية، فصار كأنه نوى المجاز»^(٢) . انتهى .
فعلم منه أن معنى قول «المحيط» يصدق/قضاء، كما يصدق ديانة، كما قال «شمس الأئمة» .

قوله: «لموطوءته»:

أي حقيقة، أو حكماً، فيشمل المدخول بها .

قوله: «وقع عند كل طهر طلقة»:

واحدة؛ لأنه مطلق، فيتناول الكامل، وهو السني وقوعاً وإيقاعاً .
ولأن اللام فيه للوقت .
ووقت السنة: طهر لا جماع فيه^(٣) .

(١) أبو القاسم الصفار: أحمد بن عصمة، كان إماماً كبيراً إليه الرحلة ببلخ، تفقه عليه أبو حامد بن الحسين المروزي، توفي سنة (336) هـ .
انظر: «الفوائد البهية»: ص (26) .

(٢)

(٣) لكن تعقب هذا بأنه لا يستلزم الجواب؛ لأن المعنى حنيئاً ثلاثاً لوقت السنة، وهذا يوجب تقييد =

وقيده بـ«الموطوءة» أي حقيقة، أو حكماً، كما عرفت؛ لأنه لو قال: هذا اللفظ لغير المدخول بها، وقع للحال طلقة واحدة، ثم لا يقع عليها قبل التزوج طلاق أصلاً .
قوله: «عند كل طهر»:
إشارة إلى ذوات الأقراء^(١) .

ولو كانت من ذوات الأشهر يقع للحال طلقة، ثم بعد شهر طلقة، ثم بعد شهر طلقة أخرى؛ لقيام الشهر في حقها مقام الحيض، وكذا الحمل^(٢) .
ثم هذا إذا لم ينو شيئاً، أو نوى أن يقع عند كل طهر طلقة .
وإن نوى أن تقع الثلاث جملة، أو عند كل شهر واحدة منها صحت نيته، ويقع على ما نوى الساعة، سواء كانت حالة الحيض، أو حالة الطهر .
ولأنه نوى ما يحتمله لفظه، وذلك؛ لأن «اللام» في قوله «للسنة» للوقت، والمعنى: أنت طالق ثلاثاً، أو السنة .
والسنة تكون تارة كاملة إيقاعاً ووقوعاً، وتارة تكون وقوعاً فقط، فكان كل منهما محتملاً .
فعند عدم النية يكون اللفظ مطلقاً، فينصرف إلى الكامل، وعند النية ينصرف إلى ما نوى؛ لأنه سني وقوعاً، من حيث إن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة، لا إيقاعاً، فلم يتناول مطلق كلامه، لعدم كماله .
ويتناول عند نيته، كما لو قال: كل مملوك لي حر، لم يتناول المكاتب إلا بالنية؛ لقصوره في المملوكية .
فإن قيل: لما كانت اللام للوقت، كان تقديره: أنت طالق ثلاثاً، أو قات السنة، ولو قال ذلك ونوى الوقوع جملة لا تصح نيته، فكيف تصح هنا .
قلنا: اللام ليست صريحة في الوقت، بل هي مما يحتمل، فتصح النية لما احتمله لفظه .
وأما لفظة «أوقات السنة» فهي صريحة لا تحتمل خلافه، فلا تصح نية الوقوع جملة، بل يقع متفرقاً على الأطهار .

هذا إذا قال: أنت طالق للسنة ثلاثاً .
ولو قال: أنت طالق للسنة بدون ثلاثاً، فلا يخلو:

الطلاق بإحدى جهتي سنة الطلاق وهو السني وقتاً، وحينئذ فمراده ثلاثاً في وقت السنة، فيصدق بوقوعها جملة في طهر بالإجماع، فيمتنع بهذا التقرير تعميم السنة في جهتيها .
والتحقيق أن اللام للاختصاص، فالمعنى الطلاق المختص بالسنة، وهو مطلق فينصرف إلى الكامل وهو السني عدداً ووقتاً، فوجب جعل الثلاث مفرقاً على الأطهار .
«البحر الرائق»: (423/3) .
(١) الأقراء جمع قرء، وهو اسم للدخول في الحيض عن طهر، ولما كان اسماً جامعاً للأمريين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما؛ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معاً يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد .
«المفردات»: ص (399) .
(٢) انظر: «البحر الرائق»: (423/3) .

إما أن لا ينوي شيئاً، أو ينوي الثلاث متفرقة، أو جملة .
فإن لم ينو، فإن كانت طاهرة لا يجمعها طلقت في الحال .
وإن كانت حائضاً، أو في طهر جامعها فيه لم يقع الساعة، فإذا حاضت وطهرت،
وقعت تطليقة .

وإن نوى الثلاث متفرقاً على الأطهار، يقع على ما نوى^(١) .
وإن نوى جملة، اختلفوا فيه:
قيل: لا تصح نيته، اختاره «صاحب الهداية» و«فخر الإسلام» و«صدر الشهيد» .
وقيل: تصح، كما لو ذكر ثلاثاً، واختاره «صاحب الأسرار» و«الإمام السرخسي»
و«شيخ الإسلام خواهرزاده» .
قيل: والأول/أصح^(٢) .

[52/ب]

(١) انظر: «البحر الرائق»: (325-324/3) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (341-340/3) .

وفي «الخانية»: ولو جمع بين منكوحته ورجل، فقال: إحداكما طالق، لا يقع الطلاق على امرأته في قول «أبي حنيفة»، وعن أبي يوسف: أنه يقع . ولو جمع بين امرأته وأجنبية، وقال: طلقت إحداكما طلقت امرأته . ولو قال: إحداكما طالق، ولم ينو شيئاً، لا تطلق امرأته، وعنهما أنها تطلق . ولو جمع بين امرأته، وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر، وقال: إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا تطلق . ولو جمع بين امرأته الحية والميتة، وقال: إحداكما طالق، لا تطلق الحية . انتهى .

قوله: «وفي الخانية» لو جمع بين منكوحته ورجل، فقال: إحداكما طالق»: هكذا نقله في «البحر»، ثم اعترض عليه بأن الرجل ليس بمحل للطلاق وكذا الميتة، فينبغي الوقوع منهما على امرأته، كما في البهيمة والحجر . ولذا قالوا: لو قال لامرأته: أنا منك طالق، لا يقع الطلاق، وإن نوى الطلاق، معللين بأنه ليس بمحل للطلاق، لكن قال في «المحيط»: إن إضافة الطلاق إلى الرجل وإن لم يصح فحكمه يثبت في حقه وهو الحرمة، ولذا لو أضاف الزوج الحرمة أو البيونة إلى نفسه، وقال: أنا منك حرام صح، فصار كالأجنبية، إلى هنا انتهى كلام «البحر»^(١) . وقد صرح به في الفصل الرابع عشر من «طلاق التاتارخانية» أيضاً، حيث قال فيها بعلامة «المحيط»: إذا ضم إلى امرأته ما لا يقع عليه الطلاق مثل الحجر والبهيمة، وقال: إحداكما طالق، طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد: لا تطلق .

ولو جمع بين منكوحته وبين رجل، وقال: إحداكما طالق، لم يقع الطلاق على منكوحته إلا بالنية في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف: يقع .

ولو ضم إلى امرأته أجنبية، وقال: إحداكما طالق، لم تطلق امرأته، إلا بالنية . ولو ضم إلى امرأته ما لا يكون محلاً للطلاق، بأن قال لامرأته ورجل، أو امرأة ميتة: إحداكما طالق، لا تطلق امرأته، خلافاً لأبي يوسف . ولو قال في هذه الصور: طلقت إحداكما، طلقت امرأته من غير نية»^(٢) . انتهى . ولا يخفى عليك أن هذا الفرق مشكل؛ بناء على ما قالوا: إن ألفاظ الطلاق والعناق والبيع، إنشاءات لا أخبار .

قوله: «لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة»:

بلا نية، وإلا فيقع كما ذكرناه .

قوله: «وعن أبي يوسف أنه يقع»:

أي ولو بلا نية، وهذا؛ لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه فتتعين/امرأته له . والجواب عنه لأبي حنيفة: أن الرجل قد يوصف بالطلاق؛ لأن البيونة تسمى طلاقاً

(١) انظر: «البحر الرائق»: (428/3) .

(٢) «الفتاوى التاتارخانية»: (308/3) .

في عرفهم، وهو يوصف بالبينونة^(١).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (162/1).

ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين .
ومنها: لو قال لها: يا مطلقة، إن لم يكن لها زوج طلقها قبله، أو كان لها زوج، لكن مات، وقع الطلاق عليها .
وإن كان لها زوج طلقها قبله إن لم ينو الإخبار طلقت، وإن نوى به الإخبار، صدق ديانة وقضاء على الصحيح، ولو نوى به الشتم دين فقط .

قوله: «لو قال لها يا مطلقة»:

بتشديد اللام .
إذ لو قال لها: أنت مطلقة -بتخفيف اللام-، أو قال: أطلقتك، لا يقع به الطلاق بلا نية، كذا في «قاضي خان»^(١) .
وذلك؛ لأن تخفيف اللام من كنايات الطلاق، فتحتاج إلى النية .
وفي «الخلاصة»: رجل طلق امرأته، ثم قال لها: يا مطلقة لا يقع شيء، وفي «المنتقى» عن أبي يوسف أنه إن نوى أنها مطلقة بالأولى لا يدين في القضاء، وهي طالق أخرى^(٢) .

قوله: «لكن مات»: أي قبل أن يطلقها .

قوله: «وقع الطلاق عليها»: لأنه صريح في الطلاق .

قوله: «دين فقط»:

لأن النداء استحضر المنادي بالوصف الذي تضمنه اللفظ إذا كان يمكنه إثباته بذلك اللفظ، وههنا ممكن .
بخلاف: يا ابني، لعبده .

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (455/1) .

(٢) «الخلاصة»: (80/2) .



الأصل الثاني من التاسع:
وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات، ولذا قال في «المجمع»: ولا معتبر باللسان .
وهل يستحب التلفظ، أو يسن، أو يكره، أقوال، اختار في «الهداية» الأول لمن لم تجتمع عزيمته .
وفي «فتح القدير»: لم ينقل عن النبي ﷺ وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة .
وفي «المفيد» كره بعض مشايخنا النطق باللسان، ورآه الآخرون سنة .

قوله: «لا يشترط مع نية القلب التلفظ»:
هذا عندنا .

وقال الشافعي: التلفظ شرط^(١) .
ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد بالتلفظ ههنا التلفظ بلفظ دال على نية القلب، كلفظ «نويت» أو «قصدت»، بل المراد به أعَمُّ منه، ومن التلفظ بلفظ يدل على المنوي كلفظ التكبير عند الشروع في الصلاة، والتلبية عند الشروع في الإحرام، ولفظ «نذرت» و«وقفت» عند النذر والوقف، كما سيظهر لك في الفروع الآتية .

.....

كيف ولو كان المراد به التلفظ بلفظ النية لما صح قوله الآتي: «وخرج عن هذا الأصل مسائل» فتأمل .

(١) هذا ليس من قول الإمام الشافعي وإنما هو قول لبعض متأخري الشافعية وقد سبق أن بينته في زيادة على ذلك أنقل ما ذكره «الحموي» حيث قال نقلاص عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «النية الواجبة محلها القلب باتفاق الأئمة الأربعة سوى بعض المتأخرين، فإنه يوجب التلفظ بها، وهو محجوج بالإجماع، ثم هل يستحب التلفظ بعد اتفاقهم على عدم مشروعية الجهر بها وتكرارها؟ فاستحب التلفظ به مشيخة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم -رحمهم الله تعالى-، ولم يستحبه المتأخرون من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم -رحمهم الله تعالى- وهو أولى، فإن ذلك بدعة لم يفعلها ﷺ وأصحابه، ولو كان من تمام الصلاة لفعله» . «غمز عيون البصائر»: (163/1) .

-ومنها: الوقف ولو مسجداً، لا بد من اللفظ الدال عليه، وأما توقف شروعه في الصلاة والإحرام على الذكر، ولا تكفي النية، فلأنه من الشرائط للشروع.

.....

314

النذر لا يكون إلا باللسان، على ما صرح به في اعتكاف «البرازية»^(١).
وفي مسألة النذر لا شبهة في لزوم اللفظ.
وإنما الشبهة في أنه محل يكتفى فيه باللسان، أم لا بد من نية القلب أيضاً، على عكس ما ذكره المصنف.
ففي جعل مسألة النذر من مستثنيات الأصل المذكور تأمل.
قوله: «ولو مسجداً»:
لا بد من التلفظ به، مثل: وقفت على كذا^(٢).

قوله: «وأما توقف شروعه في الصلاة»:
دفع لما يقال: إن الشروع في الصلاة والإحرام لا يكتفى بمجرد النية، بل لا بد فيه من التكبير والتلبية، فيكون من المستثنيات أيضاً.
ووجه الدفع: أن لزومها؛ لكونهما من شرائط الشروع في الصلاة والإحرام، لا لاشتراط التلفظ مع نية القلب^(٣)، فتأمل.

(١) قال قال فيها: (105/4) بهامش «الفتاوى الهندية»: «والنذر لا يكون إلا باللسان، ولو نذر بقلبه لا يلزم، بخلاف النية؛ لأن النذر عمل اللسان، والنية عمل القلب».
(٢) قال في «الغمز»: «يتثنى من الوقف وقف المسجد». ثم قال -نقلاً عن «فتح القدير»-: «إذا أحيا أرضاً مواتاً بنية جعلها مسجداً كانت مسجداً بمجرد النية، ولا يحتاج إلى لفظ».
«غمز عيون البصائر»: (164/1).
(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (165-164/1).

وأما الطلاق والعتاق: فلا يقعان بالنية، بل لا بد من التلفظ، إلا في مسألة في فتاوى «قاضي خان» هي: رجل له امرأتان عمرة وزينب، فقال: يا زينب، فأجابته عمرة، فقال: أنت طالق ثلاثاً، وقع الطلاق على التي أجابت، إن كانت امرأته، وإن لم تكن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الجواب جواباً للكلام التي أجابته، وإن قال: نويت زينب، طلقت زينب. انتهى.

قوله: «فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية»:

أقول: فيه نظر؛ لأن الطلاق على زينب إنما وقع بالاعتراف بالنية، بقوله: «نويت زينب» لا بمجرد نية القلب، كما صرح به في «الخلاصة»، فإنه قال: «رجل له امرأتان، زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فأجابته عمرة، فقال: أنت طالق ثلاثاً . طلقت المجيبة، ولو قال: نويت زينب، طلقت هذه بالإشارة، وتلك بالاعتراف»^(١). ومراده بالإشارة الخطاب بقوله: «أنت، وبالإعتراف اعتراف النية بقوله: نويت». اللهم إلا أن يقال: مراده بمجرد النية عدم التلفظ بلفظ الطلاق، لا عدم التلفظ أصلاً. كيف وأنه لم يعترف بالنية، لا يقع الطلاق على زينب بمجرد النية، كما صرح به في «البحر» فإنه قال: أن أسداً سئل عن أمر أن يقول: زينب طالق، فجرى على لسانه عمرة، على أيهما يقع الطلاق . فقال: في القضاء تطلق التي سمى -وهي عمرة- وفيما بينه وبين الله لا تطلق واحدة منهما.

أما التي سمى فلأنه لم يردّها، وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد النية»^(٢). فعلم من قوله: «أما التي سمى فلأنه لم يردّها» أن وقوع الطلاق ديانة يتوقف على النية، ولو تكلم بصريح الطلاق، بخلاف وقوعه قضاء، فإنه يقع بلفظ الصريح قضاء، بلا توقف على نية .

(١) «الخلاصة»: (78/2) .

(٢) «البحر الرائق»: (450/3) .

ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يتكلم، أو يعمل به، كما في حديث مسلم . وحاصل ما قالوه: إن الذي يقع في النفس من قصد المعصية، أو الطاعة، على خمس مراتب، الهاجس وهو ما يلقي في النفس، ثم جريانه فيها، وهو الخاطر، ثم حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد، هل يفعل أو لا، ثم الهم: وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم، وهو قوة ذلك القصد، والجزم به .

قوله: «ومنها حديث النفس»:

[1/54] لا يخفى عليك أن كون حديث النفس من مستثنيات الأصل المذكور محل بحث .

قوله: «ما لم يتكلم أو يعمل به»:

قيل^(١): لو قال: ما لم تتكلم به أو تعمل لكان موافقاً لحديث مسلم^(٢)، وهو قوله # : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل» . ولأن العمل يتعدى بنفسه، لا بحرف الجر^(٣) . قلت: قد وقع في رواية مسلم «ما لم تتكلم به أو تعمل»، فالمصنف أخذ الرواية الثانية، ومنشأ ذلك عدم النظر إلى لفظ مسلم .

قوله: «من قصد المعصية»:

لا يخفى عليك أن الصواب ترك هذا؛ لأن ما يقع في النفس أعم مما يكون بقصد وبغير قصد، ومن المعصية والحسنة، كما يظهر لك في بيان أقسامه .

قوله: «وهو ما يلقي فيها»:

أي من غير قصد واختيار منه، معصية كانت، أو حسنة .

قوله: «ثم جريانه فيها»:

أي في الخاطر، وما يقع فيها، وحديث النفس، دون أن يقول: إجزأه فيها، وما يوقعه فيها، مما يدل على الاختيار . وبذلك صرح فيما بعد أيضاً، حيث قال: «وهذه الثلاثة لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر؛ لعدم القصد» .

وأما الهم والعزم فبالقصد والاختيار، وهو ظاهر .

فإن قيل: إن الخاطر وحديث النفس، لو كانا اضطرارين مثل الهاجس، لكانا مرفوعين؛ لكونهما اضطرارين بلا احتياج إلى بيان رفعهما بالحديث .

قلنا: لما كان دفعهما مقدورين للعبد، وإن كان نفسيهما ضرورين، لم يكونا مثل الهاجس من كل وجه، فاحتج في بيان رفعهما إلى الحديث .

فما قيل: إنهما اختياريان ليس بشيء، إذ لا يلزم من كون رفع الشيء اختيارياً كون

(١) القائل هو: الحموي في الغمز: (165/6) .

(٢) رواه مسلم بلفظ: «ما لم يتكلموا أو يعملوا به»، ولفظ: «ما لم تعمل أو تكلم به»، في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، رقم (127)، وعليه يعلم أن لا صحة للقائلين .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (165/1) .

ذلك الشيء اختيارياً أيضاً .

فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً؛ لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له ولا صنع .

والخاطر والذي بعده كان قادراً على دفعه يصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس، ارتفع ما قبله بالطريق الأولى .

وهذه الثلاثة لو كانت في الحسنات، لم يكتب له بها أجر؛ لعدم القصد .
وأما الهم، فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، وإن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر، فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة .

والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله: واحدة، وأما الهم فمرفوع، وأما العزم، فالمحققون على أنه يؤاخذ به، ومنهم من جعله من الهم المرفوع .

وفي «البرازية» من كتاب الكراهية: هم بمعصية لا يأتهم إن لم يصمم عزمه عليه، وإن عزم يأتهم إثم العزم، لا إثم العمل بالجوارح، إلا أن يكون أمرٌ يتم بمجرد العزم، كالكفر، انتهى .

قوله: «مرفوعان بالحديث الصحيح»:

وهو ما رواه مسلم مرفوعاً: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل بنصب أنفسها» .

فإن المراد به هو خاطر وحديث النفس، فإن الهاجس متجاوز عنه من الأمم كلها، ولا اختصاص له بهذه الأمة، فلا يشمل هذا الحديث لقوله: «لأمتي» بالإضافة إلى نفسه . وكذا لا يشمل العزم؛ لأنه مؤاخذ به غير متجاوز عنه عند المحققين كما سيصرح به . وأما الهم فعلى القول أنه غير متجاوز عنه مثل العزم، فلا يشمل الحديث . وعلى القول إنه متجاوز عنه بمعنى أنه لا يكتب أول حرف بل ينظر إلى أنه يترك أو يفعل كما ذكره المصنف، فيشملة الحديث .

.....

فإن قيل: أن كلاً من خاطر وحديث النفس ضروري لا اختياري فيكونان مثل الهاجس فكيف يشملها الحديث لأنه يقتضي كونهما اختياريين؛ لأن تحديث النفس يكون بالاختيار .

قلنا: إنهما وإن كانا اضطراريين/لكن دفعهما مقدوران للعبد كما تقدم، وإذا كان دفعهما [54/ب] مقدورين ولم يدفعهما صاراً كأنهما اختياريين .

قوله: «فقد بين في الحديث الصحيح»:

وهو ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: قال رسول الله ﷺ تعالى: «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرًا» .

قوله: «وإن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة»:

إنما قال: لا يكتب سيئة، ولم يقل: ليس سيئة؛ لأن الهم بالسيئة سيئة، لكنها لا تكتب؛ لكونها مغفورة بعفو الله تعالى، كما في الحديث المذكور^(١).

قوله: «والأصح في معناه»:

احترز به عما ذكره «النووي» في «شرح مسلم» إن الهم والعزم على السيئة سيئة، فيكتب العزم معصية، وإذا عملها تكتب معصية ثانية^(٢).

قوله: «وحده»:

أي دون الهم.

قوله: «فالمحققون على أنه يؤخذ به»:

حتى لو كان المعزوم عليه حسنة يثاب عليه، ولو معصية يعاقب عليه.

وكذا يؤخذ به في الأحكام أيضاً، ومن ذلك ما نقل من «الملتقط»^(٣) قال: إن تركت شرب الشراب أبداً، فأنت طالق، وهو يعزم على شربها، ولا يشربها أبداً لا يحنث. انتهى.

لأن العزم على الشرب كالشرب، وقد علق الطلاق على ترك الشرب، فلا يحنث حيث عزم على الشرب، ويأثم على عزمه على الشرب^(٤).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (167/1).

(٢) انظر: «شرح النووي» على «صحيح مسلم»: (218).

(٣) الملتقط: في الفتاوى الحنفية للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي، المتوفى سنة (556هـ)، وهو قال الفتاوى.

انظر: «كشف الظنون»: (1813/2).

(٤) «غمز عيون البصائر»: (167/1).

العاشر: في شروط النية:

الأول: الإسلام، ولذا لم تصح العبادات من كافر، صرحوا به في باب «التيمم» عند قول «الكنز» وغيره، فلغا تيمم كافر لا وضوءه، لأن النية شرط التيمم دون الوضوء، فيصح وضوءه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما .
لكن قالوا: إذا انقطع دم الكتابية لأقل من عشرة، حل وطئها بمجرد الانقطاع، ولا يتوقف على الغسل؛ لأنها ليست من أهله، وإن صح منها؛ لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه .

العاشر في شروط النية:

قوله: «ولذا لم تصح العبادات»:

أي العبادات المقصودة، كما هو المتبادر، لا أعم منها ومن الوسيلة .
لأن الوسائل كالوضوء والغسل صحيحة من الكافر، من حيث إنها وسيلة بخلاف العبادات المقصودة، فإنها لا تصح من الكافر أصلاً، حتى الوضوء والغسل من حيث كونهما عبادة وقربة لا يصحان من الكافر؛ لأنهما من حيث كونهما عبادة فالنية شرط لهما، فلا تصح من الكافر، بخلاف التيمم، فإنه لا يصح من الكافر أصلاً؛ لأنه يتوقف على النية من كلا الوجهين^(١) .

قوله: «قالوا: إذا انقطع»:

قيل: «لا موقع لهذا الاستدراك، حيث صح منها الغسل، كما هو ظاهر لمن تأمل»^(٢) . انتهى .

أقول: لعل وجه الاستدراك دفع ما يتوهم من السابق، كأن قائلًا يقول: إن الكافر هل له أهلية للغسل والوضوء، بدليل صحتهما عنه؟
فأجاب: بأنه لا أهلية لهما، إذ صحتهما لا يقتضي أهلية الكافر؛ لأنه ليس بمكلف بالفروع حال كفره^(٣) .

قوله: «لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه»:

هكذا في بعض النسخ .
وفي بعضها: تصح طهارة بصيغة المضارع .

(١) انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (116/1) .

(٢) «غمز عيون البصائر»: (168/1) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (168/1) . عدم تكليف الكفار بفروع الإسلام ذهب إليه جمع من الحنفية منهم مشايخ ما وراء النهر وإليه ذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وهو المختار عند المتأخرين . انظر: «إفاضة الأنوار»: ص(154)، و«حاشية الرهاوي»: ص(257) .

فائدة: قال في «الملقط»: قال أبو حنيفة: أعلم النصراني الفقه والقرآن، لعله يهتدي، ولا يمس المصحف، وإن اغتسل، ثم مس، فلا بأس به، انتهى .
ولم تصح الكفارة من كافر، فلا تنعقد يمينه؛ لأنهم لا إيمان لهم، وقوله تعالى: (٥٠٠) أي عهودهم الصورية .

وقد كتبنا في «الفوائد»: أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في «البرازية» و«الخلاصة»: هي صبي نصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث، فبلغ الصبي في بعض الطريق، وأسلم الكافر، قصر الكافر؛ لا اعتبار قصده، لا الصبي في المختار، انتهى .
قوله: «ولم تصح الكفارة»:

عطف على قوله: «لا تصح العبادات»، من قبيل عطف الخاص على العام؛ لأن الكفارة عبادة، ولذلك لم تصح من الكافر .

قوله: «فلا تنعقد يمينه»:

وجه التفريع: أن حكم اليمين وجوب الكفارة في الحنث، ولذا لم تصح الكفارة من الكافر، فلم تنعقد يمينه؛ لتخلف موجهه عنه^(١) .
فلا يرد عليه أنه لا يصح تفريعه على اشتراط الإسلام للنية؛ لأن صحة اليمين لا تتوقف على الإسلام كما تقدم في القاعدة الأولى، كما ظن .
وفي بعض النسخ بـ«الواو»، فيكون ابتداء مسألة، ويكون قوله: «إنهم لا إيمان لهم» دليلاً عليه، لكنه بطريق الاقتباس^(٢) .
ثم لما ورد عليه قوله تعالى: (٥٠٠) ، أي نقضوها، فإنه يقتضي انعقاد أيمانهم؛

.....

لأن نقض الشيء يكون بعد انعقاده .
أجاب بقوله: «أي الصورية»، يعني أن المراد بالأيمان في هذه الآية هو صورة الأيمان، لا حقيقته الشرعية .
فإن قيل: مالباعث على تأويل الآية الكريمة بما ذكر .
لما لا يجوز أن يكون الأيمان في هذه الآية على حقيقتها، وتؤول الأيمان المذكورة في قوله تعالى: «أنهم لا إيمان لهم» بعدم الإيفاء، أي أنه لا إيفاء لهم بإيمانهم، كما أوله الشافعية، بناء على الأيمان من الكافر تنعقد عندهم .
قلت: الباعث عليه هو المعنى الفقهي، وهو أنا نعلم بالضرورة أن من كان أهلاً لليمين يكون أهلاً للكفارة أيضاً؛ لأنها حكمه، والكفار ليس أهلاً للكفارة، فلا تنعقد يمينه؛ لأن انتفاء اللزوم يدل على انتفاء الملزوم .

قوله: «أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة»:

قيل: إن نية الكافر إنما لا تعتبر في العبادات، والسفر ليس بعبادة وضعاً، فلا وجه لهذا الاستثناء، على أن قصده هذا ليس بنية شرعاً؛ لأن النية في الشرع قصد الطاعة

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (168/1) .

(٢) الاقتباس لغة: طلب القبس .

واصطلاحاً: تضمين المتكلم كلاماً شعراً كان أو نثراً، وشيئاً من القرآن أو الحديث .

انظر: «المصباح المنير»: ص (487)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (258/1) .

والتقرب من الله تعالى، لا مجرد القصد، وقصد الكافر ليس كذلك^(١)، انتهى .
 أقول: قوله:/: والسفر ليس بعبادة وضعاً، مسلّم .
 لكن معنى قول المصنف: نية الكافر معتبرة في السفر أنها معتبرة في حق قصر الصلاة بعد إسلامه، فيصح الاستثناء .
 ثم قوله: إن قصده هذا ليس بنية شرعاً، مسلّم .
 لكنه منقوض بقصد المؤمن السفر؛ لأن قصده مجرد السفر، لا التقرب فلا تصدق عليه النية الشرعية .

قوله: «في المختار»:

قال الإمام «الفضلي»: كالصبي البالغ .

(١) القائل هو: الحموي، انظر: «غمز عيون البصائر»: (169/1) .

الثاني: التمييز، فلا تصح عبادة صبي غير مميز، ولا مجنون .
ومن فروعه: عمد الصبي والمجنون خطأ، ولكنه أعم من كون الصبي مميزاً
أو لا .

وينتقض وضوء السكران؛ لعدم تمييزه، وتبطل صلاته بالسكر، كما في «شرح
منظومة ابن وهبان» .

قوله: «خطأ»:

فيترتب على جنايتها، ما يترتب على جناية المكلف خطأ .

قوله: «ولكنه أعم»:

أي ولكن كون عمد الصبي خطأ أعم من كونه مميزاً أو لا .
بخلافه في العبادة، فإن عبادة الصبي المميز صحيحة؛ لوجود التمييز .
ولذا استدرك .

ويرد عليه: أنه حينئذ لا وجه بجعله من فروع ما ذكره^(١) .

قوله: «وتبطل صلاته بالسكر»:

هذا لمجرد بيان أن لعدم التمييز تأثيراً في انتقاض الوضوء، وبطلان الصلاة، مع
قطع النظر عن لزوم النية أصلاً .

وإلا فالنية ليست بشرط في الوضوء أصلاً، وفي الصلاة بقاء .

قوله: «وتبطل صلاته بالسكر»:

لا يخفى عليك أن جعله هذه المسألة من فروع ما ذكر مما لا وجه له .
ثم صورتها: أنه شرب مسكراً، فقام إلى الصلاة قبل السكر، ثم سكر في أثناء
الصلاة^(٢) .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (169/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (169/1) .

الثالث: العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه، كما قدمناه عن «القنية»، إلا في الحج، فإنهم صرحوا بصحة الإحرام المبهمة؛ لأن علياً أحرم بما أحرم به النبي ﷺ صححه، فإن عين حجاً أو عمرة صح، إن كان قبل الشروع في الأفعال، وإن شرع عينت عمرة .

قوله: «الثالث: العلم بالمنوي»:

ولعل مراده بالعلم ههنا العلم بفرضية المنوي، كما يدل عليه تقريره بقوله: «فمن جهل فرضية الصلاة» .

وهو المفهوم فيما سبق أيضاً في المبحث الرابع، لما كونه نفلاً، لا يشترط العلم بكون المنوي نفلاً، ولهذا صح النفل بمطلق النية، ونية مباينة له . فعلى هذا ففي قوله: «إلا في الحج» نظر؛ لأنه استثناء من مقدر تقديره: يشترط العلم بفرضية المنوي في كل عبادة إلا في الحج، فإنهم صححوا الإحرام المبهمة . ولا يخفى عليك أن هذا الدليل لا يثبت الاستثناء المذكور؛ لأن تصحيحهم الإحرام المبهمة، لا يقتضي عدم العلم بفرضية الحج؛ لجواز أنه علم بفرضية الحج المنوي مع إبهامه الإحرام؛ لأن المراد بإبهام الإحرام، عدم تعيين كونه قراناً، أو حجاً، أو تمتعاً، لا عدم تعيين كونه فرضاً أو نفلاً^(١) .

ويدل عليه ما ذكره «ابن الهمام»؛ فإنه قال في «فتح القدير»: «إذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز، وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال، فإن لم يعين حتى طاف شوطاً واحداً، كان إحرامه للعمرة» ولو أحرم مبهماً ثم أحرم ثانياً بحجة، فالأول للعمرة، أو بعمرة، فالأول لحجة . ولو لم ينو بالثاني أيضاً شيئاً كان قارناً . وإن عين شيئاً منها ونسيه، فعليه حجة وعمرة احتياطاً؛ ليخرج عن العهدة بيقين، ولا يكون قارناً^(٢) .

قوله: «وصححه»:

أي إجازة النبي ﷺ
كذا وقع في الحديث^(٣) .

قوله: «صح»:

أي عمّا عينه .

(١) انظر: «غز عيون البصائر»: (1/169-170) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (2/344) .

(٣)

الرابع: أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي .
قالوا: إن النية المتقدمة على التحريمة جائزة، بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف ليس منها .

وعلى هذا تبطل العبادة بالارتداد في أثائها، وتبطل صحبة النبي ﷺ، إذا مات عليه، فإن أسلم بعدها، فإن كان في حياته عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من عودها، وإلا ففي عودها نظر، كما ذكر العراقي .

قوله: «الرابع: أن لا يأتي بمناف»:

أي مناف المنوي .

قوله: «ليس منها»:

أي من الصلاة؛ لأنها علمت حكماً .

قوله: «وعلى هذا تبطل العبادة»:

في هذا التفريع نظر يعرف بالتأمل^(١) .

قوله: «كما ذكره العراقي»:

قال «العراقي»^(٢) في شرحه: «اختلف في حد الصحابي من هو على أقوال: أحدها: وهو المعروف المشهور بين أهل الحديث أنه من رأى النبي ﷺ حال إسلامه، ومرادهم بذلك مع زوال المانع من الرؤية كالعمى، وإلا فمن صحبه ولم يره لعارض بنظره كابن أم مكتوم ونحوه معدودون في الصحابة بلا خلاف .

والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: الصحابي من لقي النبي ﷺ ثم مات على الإسلام ليخرج من ارتد ومات كافراً كابن خطل، وفي دخوله من لقيه مسلماً ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي ﷺ الصحابة نظراً كبيراً، فإن الردة محبطة للعمل عند أبي حنيفة ونص عليه الشافعي في الأم وإن كان الرافي قد حكى أنه إنما تحبط بشرط اتصالها بالموت، وحينئذ فالظاهر أنها محبطة للصحبة المتقدمة كقصة بن هبيرة كالأشعث بن قيس أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام .

وثانيها: أنه من طالت صحبته له وكثرت مجالسته على طريق التبعية له والأخذ عنه .
وثالثاً: أنه من أقام مع رسول الله ﷺ أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين .
ورابعها: أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه .
 وخامسها: أنه من رآه مسلماً عاقلاً بالغاً .
وسادسها: أن من أدرك زمنه وهو مسلم وإن لم يره^(٣) . انتهى ملخصاً .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (170/1) .

(٢) العراقي: هو الحافظ زيد الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الأثري، المشتبه بالعراقي .

من علماء الحديث الكبار وهو مع اشتغاله بعلوم آخر أكثر من السماع منه وتقديم فيه، توفي سنة (806) هـ .

من مؤلفاته: «الألفية وشرحها»، و«نظم الاقتراح» .

«البدر الطالع»: (251/1) .

ومن المنافي: نية القطع، فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتداً للحال .
ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات، إلا إذا كبر في الصلاة،
ونوى الدخول في أخرى، فالتكبير هو القاطع للأولى، لا مجرد النية .
وأما صوم الفرض إذا شرع فيه بعد الفجر، ثم نوى قطعه، والانتقال إلى صوم
نفل، فإنه لا يبطل، والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان، لا
رجحان لأحدهما على الآخر في التحريم .
وهما في الصوم والزكاة جنس واحد، كذا في «المحيط» .

قوله: «فإن نوى قطع الإيمان صار مرتداً»:

لأن النية تؤثر في التروك .

قوله: «لا مجرد النية»:

لأن قطع الصلاة لا يكفي إلا بفعل منافيهما، والنية لا تؤثر في أفعال الجارحة .

قوله: «فإنه لا يبطل»:

أي بمجرد نية القطع، كما هو ظاهر من سوق كلامه .
فعلى هذا لا حاجة إلى بيان الفرق بينه وبين الصلاة؛ لأن الصلاة أيضاً لا تبطل
بمجرد نية القطع كما صرح به .
بل إنما تبطل بفعل المنافي، وهو التكبير، والصوم أيضاً كذلك، لأنه يبطل بفعل
المنافي للإمساك كالأكل والشرب .
والحاصل أنه لا فرق بينهما في عدم البطلان بمجرد نية القطع، وفي البطلان بفعل
المنافي^(٢) .

قوله: «جنسان مختلفان»:

ولهذا لا يصح أداء أحدهما بنية الآخر، فإذا نوى أحدهما، ثم نوى الآخر وكبر له،
بطل

الأول، وشرع في الثاني .

قوله: «وهما في الصوم والزكاة جنس واحد»:

والمراد باتحاد الجنس في الزكاة جواز مجرد نية النفل في أداء الزكاة، بمعنى أنه لو
نوى النفل بعدما نوى الفرض/وقت الأداء، لغت نية الثانية .
وإلا فقد تقدم في «المبحث الرابع»^(٣) أنه لا بد في الزكاة من نية الفرضية؛ لأن
الصدقة متنوعة .

[56/ب]

(١) «فتح المغيث»: ص (335-339) .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (1/170) .

(٣) انظر: () من هذا الكتاب .

وفي «خزانة الأكمل»: لو افتتح الصلاة بنية الفرض، ثم غير نيته في الصلاة، وجعلها تطوعاً صارت تطوعاً، ولو نوى الأكل أو الجماع في الصوم لا يضره، وكذا لو نوى فعلاً منافياً في الصلاة لم تبطل .
ولو نوى الصوم من الليل، ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها، بخلاف ما إذا رجع بعدما أمسك بعد الفجر، فإنه لا يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها .

قوله: «ثم غير نيته في الصلاة»:

قيل: هذا مخالف لما تقدم من أن القاطع هو مجرد التكبير لا مجرد النية .
ولما تقدم أيضاً قبل هذا في الورقتين من أنه لو نوى المكتوبة ثم ظن في أثناءها أنها تطوع فآتمها على نية التطوع أجزأته عن المكتوبة» .
ولا يخفى عليك أنه لو أريد بقوله: «ثم غير نيته في الصلاة» التغيير بتجديد التحريمة، بقرينة عطف قوله: «وجعلها تطوعاً»؛ لأنه جعل الصلاة تطوعاً، لا يكون إلا بتحريمة مبتدأة، لا تدفع تلك المخالفة، لكن هذا الحمل يأباه ظاهر قوله: «ولو نوى الأكل والجماع في الصوم»^(١) .

قوله: «لا يضره»:

لأن النية لا تؤثر في أفعال الجوارح .

قوله: «سقط حكمها»:

أي حكم النية، حتى إذا أصبح فأفطر، لا شيء عليه، إن لم يكن رمضان، ولو مضى عليه لا يجزئ؛ لانتقاض نيته بالرجوع عنها .

قوله: «بخلاف ما إذا رجع بعدما أمسك بعد الفجر، فإنه لا يبطل»:

فإن نية القطع بعد شروعه فيه بنية لا يضر، كما تقدم .

قوله: «كالأكل بعد النية من الليل»:

فإن الأكل ليس من منافي النية حتى يبطلها، بل من منافي الصوم، ولم يشرع فيه بعد، فلا يضر .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (171/1) .

ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيماً، وبطل سفره بخمس شرائط: ترك السير، حتى لو نوى الإقامة سائراً لم تصح، وصلاحيّة الموضع للإقامة، فلو نواها في بحر أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، والمدة، والاستقلال بالرأي، فلا تصح نية التابع، كذا في «معراج الدراية» .

قوله: «وصلاحيّة الموضع للإقامة»:

وهي العمران، والبيوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب، لا الخيام والأخبية، والوبر .

قوله: «واتحاد الموضع»:

حتى لو نوى الإقامة بموضعين، كمكة ومنى، لا يصير مقيماً، إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما، فيصير مقيماً بدخوله فيه؛ لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته .

قوله: «والمدة»:

عطف على اتحاد الموضع .

والمراد مدة الإقامة، وهي خمسة عشر يوماً .

قوله: «فلا تصح نية التابع»:

تفريع على الشرط الخامس .

قال في «فتح القدير»: «التابع كالعبد، والغلام، والجندي، والمرأة إذا وفاها مهرها المعجل، والأجير، والأسير، والتلميذ، والمكره، فنية الإقامة والسفر تعتبر من متبوعهم دونهم؛ لأن متبوعهم هو المتمكن من الإقامة والسفر دونهم، فيصيرون مقيمين ومسافرين بنية متبوعهم .

ولو نوى متبوعهم الإقامة ولا يعلمون هؤلاء، اختلفوا في وقت لزومهم حكم الإقامة: -فقل: من وقت نية المتبوع .

-وقيل: من وقت حكمهم .

كما في توجه خطاب الشرع أنه من وقت الخطاب، أو من وقت العلم .

والأحوط الأول، فيقضون ما صلوا قصرأ، قبل علمهم .

واختلفوا في العبد المشترك، بين مسافر ومقيم .

قل: يتم .

وقيل: يقصر .

وقيل: إن كان بينهما مهايأة ^(١) في الخدمة، قصر في نوبة المسافر، وأتم/في نوبة المقيم» ^(٢) .

(١) المهايأة لغة مأخوذة من تهايا القوم تهايؤاً من الهيئة، جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد النوبة

واصطلاحاً: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة .

وقيل: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب .

انظر: «المصباح المنير»: ص (645)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (370/3) .

(٢) «فتح القدير»: (20/2) .

ثم التبعية في الجندي والأجير مقيدة بكون رزقه من الأمير والمستأجر، كما أنها في المرأة مقيدة بإيفائها مهرها المعجل، وإلا فالعبرة لنية هؤلاء .

وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت، تحول فرضه إلى الأربع، سواء نواها في أولها، أو في وسطها، أو في آخرها، وسواء كان منفرداً، أو مقتدياً، أو مدركاً، أو مسبوقاً.
وأما اللاحق لا يتمها بنيتها بعد فراغ إمامه؛ لاستحكام فرضه بفراغ إمامه، كذا في «الخلاصة» .

قوله: «وإذا نوى المسافر الإقامة في أثناء صلاته في الوقت»:
قيدها بالوقت؛ لما في «فتح القدير»: «إن المسافر يصير مقيماً بنية الإقامة في حرمة الصلاة حتى يتم أربعاً»^(١) .
إلا إن خرج الوقت وهو فيها، فنوى الإقامة، فإنه لا يتغير فرضه أربعاً، لتقرر الفرض في ذمته ركعتين بخروج الوقت^(٢) .
فعلم منه أنه إنما تحول فرضه إلى الأربع إذا نوى في الوقت لا بعد خروجه .
ولهذا قال في «الخلاصة»: «لو نوى الإقامة بعدما صلى ركعة، ثم خرج وقت تلك الصلاة، يتحول فرضه أربعاً؛ لأنه نوى الإقامة في الوقت»^(٣) .
قوله: «سواء نواها في أولها»:

هذا التعميم؛ لما قال في «فتح القدير»: «المسافر يصير مقيماً بنية الإقامة في أثناء الصلاة، إلا إن خرج الوقت، وهو فيها كما عرفت .
وإلا أن يكون لاحقاً فراغ إمامه المسافر، ثم نوى الإقامة؛ لأن اللاحق مقتد حكماً، حتى لا يقرأ ولا يسجد للسهو، ففراغ الإمام كأنه فراغه، وبه يستحكم الفرض، ولم يبق محتملاً للتغيير في حق الإمام، فكذا في حق اللاحق، بخلاف المسبوق .
وإذا عرف هذا فلو نواها بعدما قعد قدر التشهد، ولم يسلم تغير .

وكذا لو كان قام إلى الثالثة ساهياً قعد أولاً، فنواها، قبل أن يسجد؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة قبل النية، إلا أن يعيد القيام والركوع؛ لأنهما نفل، فلا ينوبان عن الفرض .
فإن لم ينو حتى سجد لا يتغير؛ لأن النية وجدت بعد خروجه منه، ولكنه يضيف إليها أخرى؛ ليكون التطوع بركعتين، فيما إذا كان قعد، وبأربع فيما إذا لم يكن قعد عندهما .
ولا يضم عند محمد؛ لفساد أصل الصلاة عنده بفساد الفرضية»^(٤) .

قوله: «أو مقتدياً»:

فلو سلم إمامه المسافر على رأس ركعتين يلزمه أن يتم أربعاً .
هذا إذا لم يكن إمامه عبده .
وأما إذا كان الإمام عبداً، والسيد خلفه، فقال في «فتح القدير»: «إن العبد لو أم سيده في السفر، فنوى السيد الإقامة خلف عبده، صحت نية الإقامة،

(١) «فتح القدير»: (17/2) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (17/2) .

(٣) «الخلاصة»: (200/2) .

(٤) «فتح القدير»: (17/2) .

فيصير هو والعبد مقيمين .

حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين فسدت صلاتهما؛ لأن العبرة لنية السيد .
ولو كان العبد أم مع السيد غيره من المسافرين، فنوى السيد الإقامة، صحت نيته في عبده، لا في حق القوم في قول محمد، فيقدم العبد على رأس الركعتين واحداً من المسافرين؛ ليسلم بهم، ثم يقوم هو السيد، فيتم كل منهما أربعاً^(١) .
قوله: «بعد فراغ إمامه»: متعلق بالنية .

(١) انظر: «فتح القدير»: (20/2) .

ولو نوى بمال التجارة الخدمة، كان للخدمة بالنية، ولو كان على عكسه ثم
تؤثر، كما ذكره الزيلعي .
وأما نية الخيانة في الوديعة، فلم أرها صريحة لكن في «الفتاوى الظهيرية»
من جنيات الإحرام، أن المودع إذا تعدّى، ثم أزال التعدي، ومن نيته أن يعود إليه
لا يزول التعدي، انتهى.
فرع: وتقرب من نية القطع نية القلب، وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا
أنه لا يكون إلا بالشروع بالتحريم، لا بمجرد النية، ولا بد أن تكون الثانية غير
الأولى كان يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر، فيفسد الظهر، لا الظهر بعد ركعتي
الظهر، وشرطه أن لا يتلفظ بالنية، فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقاً، وقد ذكرنا
تفاريحها في مفسدات الصلاة من «شرح الكنز» .

قوله: «ولو نوى بمال التجارة»:

مرّ هذا في القاعدة/الأولى^(١) .

قوله: «وقد ذكرنا تفاريحها»:

أي تفاريح هذا الفرع، أعني نية القلب^(٢) .

(١) انظر:

(٢) انظر:

فصل: ومن المنافي: التردد وعدم الجزم في أصلها، وفي «الملتقط»: وعن محمد فيمن اشترى خادماً للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحاً باعه، لا زكاة عليه . وقالوا: لو نوى يوم الشك أنه إن كان من شعبان، فليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائماً لم تصح نيته، ولو ردد في الوصف بأن نوى إن كان الغد من شعبان فنفل، وإلا فعن رمضان صحت نيته، كما بيناه في الصوم .

قوله: «لا زكاة عليه»:

لعدم كونه مال التجارة؛ لتردده في النية لها .

قوله: «لم تصح نيته»:

لتردده في أصل المنوي، وهو الصوم .
فإنه نوى إن كان من كذا صام وإلا لم يصم .
ومن الظن الفاسد أن التردد في النية، لا في المنوي، كما يوهم قوله السابق، ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلها .
وتأويل هذا القول التردد في أصل النية بمعنى المنوي .
ثم ما ذكره ههنا هو الظاهر من الرواية .
وروي عن محمد: أنه ينبغي أن يعزم ليلة الشك، أنه إن كان غداً من رمضان فهو صائم عن رمضان، وإلا فليس بصائم .
قيل: وهو مذهب أصحابنا^(١) .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (173/1) .

وينبغي على هذا أنه لو كانت عليه فائتة، فشك أنه قضاها أو لا، فقضاها، ثم تبين أنها كانت عليه أن لا تجزئه للشك، وعدم الجزم بتعيينها .
ولو شك في دخول وقت العبادة، فأتى بها، فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزه، أخذاً من قولهم، كما في «فتح القدير»: «لو صلى الفرض، وعنده أن الوقت لم يدخل، فظهر أنه قد دخل لا يجزئه» . انتهى .

قوله: «ثم تبين أنها كانت عليه»:

أي تبين عدم قضائه .

قوله: «لا تجزئه للشك»:

أي في قضائه وعدم قضائه، إذ لا شك في الفائتة نفسها .

قوله: «وعدم الجزم بتعيينها»:

أي تعيين القضاء .

لأن من شرط القضاء أن يعين أن عليه قضاء .

قوله: «لم يجزه، أخذاً من قولهم»:

اعترض عليه «بأنه يجب أن يجزئه، وما قاس عليه لا جامع بينهما؛ لأنه فيما إذا

اعتقد عدم دخول الوقت، وصلى، وما ذكر فيما إذا شك .

وقد ذكر في «البدائع»: لو صلى مع الشك إلى جهة، ثم تبين أنه أصاب بعد الفراغ، لا

إعادة عليه؛ لأنه إذا شك، وبنى صلاته عليه واحتمل، فإن ظهر أنه صواب بطل الحكم

بالاستصحاب، وثبت الجواز في الأصل»^(١) .

أقول: ليس مراد المصنف -الله أعلم- إثبات عدم الإجزاء في مسألة الشك في دخول

الوقت بالقياس على ما في «فتح القدير»، حتى يرد عليه بأنه لا جامع بينهما .

بل مراده أنه لم يجزئ بناء على ما تقدم من قولهم في مسألة يوم الشك، أن التردد في الأصل عندهم، فلا يجوز، ويدل عليه قوله السابق .

وينبغي على هذا أنه لو كان، فعلى هذا يكون مراده بقوله: «أخذاً من قولهم» الأخذ

من قولهم السابق، لا مما ذكره في «فتح القدير» .

والمذكور في «فتح القدير» تقرير لما سبق من مسألة الشك في دخول الوقت،

لاشتراكهما في مجرد عدم الجواز مع الاختلاف في وجهه .

بخلاف مسألة «البدائع»؛ لأن استقبال القبلة شرط، والشروط يعتبر حصولها لا

تحصيلها؛ لأن ما افترض لغيره لا يشترط تحصيله، وإنما يشترط حصوله .

فإذا تبين بعد الفراغ إصابته، لا يلزمه الإعادة؛ لوجود الشرط، بخلاف الوقت، فإنه

بسبب فيعتبر تحصيله .

ولأن الشك في الشروط من قبيل الشك في الوصف، بخلاف الشك في السبب/فإنه من

قبيل الشك في الأصل .

ثم اعلم أن المراد بمسألة «البدائع» أن من اشتبه القبلة وشك فيها وصلى بلا تحرر

(١) «غمر عيون البصائر»: (173/1) .

فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد .

ثم اعلم إن علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة تجزئه ولا يلزمه الإعادة لا نفلاً به صحيحاً وعلوه بأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله كالسعي إلى الجمعة . وقال «أبو يوسف»: يجزئه إذا علم أنه أصاب سواء علم في الصلاة أو بعد الفراغ بخلاف ما إذا تحرى إلى جهة وترك تلك الجهة، وصلى إلى جهة أخرى فإنه لا يجزئه أصلاً، وإن علم أنه أصاب وعلوه بأن القبلة في حقه جهة التحري وقد تركها فلا يجزئه أصلاً حتى قال بعضهم يخشى عليه الكفر في هذه الصلاة .

واعترض عليه بعض المحققين بأن الفرق مشكل بأن تعليل في هذه المسألة يقتضي الفساد مطلقاً في المسألة أيضاً لأن تركه جهة التحري يصدق مع ترك التحري أيضاً وتعليلهم في المسألة الأولى يقتضي الصحة في ترك جهة التحري أيضاً وأجيب ببيان الفرق بأن الفساد في مسألة ترك التحري ناشٍ عن دليل شرعي أعني التحري ولذا لم ينقلب إلى الصحة أصلاً وفي مسألة ترك التحري ناشٍ لا عن دليل شرعي ولذا انقلب صحة بعد إصابة ظهور الإصابة بعد الفراغ .

ونظير مسألة ترك جهة التحري أنه لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس ثم ظهر أنه طاهر وصلى وعنده أنه محدث فظهر أنه متوضئ أو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه دخل فإنه لا يجزئه ما صلى في كلها لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي اعتقاد فساد صلاته لم ينقلب إلى الصحة بظهور الصواب .

وفي «خزانة الأكمل»: أدرك القوم في الصلاة، ولا يدري أنها المكتوبة أو الترويجة؟ يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها يعني العشاء، فإذا هو في العشاء صبح، وإن كان في الترويجة يقع نفلاً، انتهى .
 فرع: عقب النية بالمشيئة، فقدّمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم تبطل، وإن كان مما يتعلق بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل .
 تكميل: النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن، وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية، وقيل: بركنيتها .

قوله: «فإذا هو في العشاء»:

لأن ترده في الوصف لا في الأصل .

قوله: «عقب النية بالمشيئة»:

بأن قال: نويت أن أصوم غداً إن شاء الله .

قوله: «فقدّمنا»:

في القاعدة الأولى، حيث قال: النية شرط صحته لكل يوم، ولو علقها بالمشيئة صحت؛ لأن المشيئة إنما تبطل الأقوال، والنية ليست منها^(١) . انتهى .
 قيل: هذا مشكل بمسألة الاستثناء في الإيمان، نحو: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، فإنه يبطله عندنا .

وأجيب: بأنه في الحقيقة ليس بتعليق واستثناء، بل استعانة وطلب توفيق من الله تعالى^(٢) .

قوله: «النية عندنا شرط في كل العبادات»:

أي العبادات المقصودة، لا الوسائل، كما تقدم^(٣) .

قيل: ربما يقال: هي ركن في الإحرام، كما يظهر من كلامهم، سواء كانت/التلبية ركنًا أو شرطاً .

ولا مخلص إلا بالتزام أنه ليس بعبادة، إذ لا يلزم كون شرط العبادة عبادة^(٤) . انتهى

ولا يخفى أن دعوى الظهور من كلامهم ممنوع .

قوله: «وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام»:

قال أصحابنا: هي شرط^(٥) .

وقال الشافعي: ركن^(٦) .

(١)

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (174/1) .

(٣) انظر: () من هذا الكتاب .

(٤) «غمر عيون البصائر»: (174/1) .

(٥) انظر: «فتح القدير»: (243/1)، و«تبيين الحقائق»: (103/1)، و«البنية»: (109/2)،

و«مختلف الرواية»: (432/1) .

وعلى هذا قال أصحابنا: جاز بناء النفل على تحريمه الفرض، وبناء النفل على
تحريمه النفل .

(١) انظر: «مغني المحتاج»: (150/1)، و«المجموع»: (232/2) .

قاعدة في الأيمان:

تخصيص العام بالنية مقبولٌ دايانة، لا قضاء، وعند الخصاف: يصح قضاء، فلو قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا، لم يصح في ظاهر المذهب، خلافاً للخصاف .

وكذا من غصب دراهم إنسان، فلم حلفه الخصم عاماً نوى خاصاً، وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم، والفتوى على ظاهر المذهب، فمن وقع في يد الظلمة، وأخذ بقول الخصاف فلا بأس، كذا في «الولوالجية».

قوله: «تخصيص العام بالنية مقبول»:

تقدم هذا من قبل أيضاً^(١).

قوله: «فلو قال . كل امرأة أتزوجها»:

وكذا لو قال: ما أكلت طعاماً، وقال: نويت الطعام الفلاني^(٢).

قوله: «والفتوى على ظاهر المذهب»:

هذا مخالف لما تقدم في القاعدة الأولى من أن الفتوى على قول الخصاف إن كان الحالف مظلوماً، والمستحلف ظالماً^(٣).

(١) انظر:

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (175/1).

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (175/1).

ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، وقال عنيث به الرجال دون النساء دين .
بخلاف ما لو قال: نويت السود دون البيض، أو بالعكس، لم يصدق ديانة أيضاً،
كقوله: نويت النساء دون الرجال، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق
والعتاق، وأما تعميم الخاص بالنية، فلم أره الآن .

قوله: «دين»:

أي يصدق ديانة؛ لأنه نوى التخصيص في العام، ولا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف
الظاهر.

قوله: «لم يصدق ديانة أيضاً»:

لأنه نوى التخصيص في الوصف، وهو ليس مذكوراً في اللفظ، فلا عموم له؛ لأن
العموم من خواص الألفاظ، فلا تعمل فيه نية التخصيص .

قوله: «كقوله: نويت النساء دون الرجال»:

أي لم يصدق أصلاً؛ لأن لفظ المملوك حقيقة للذكور دون الإناث .
إلا أنه يستعمل فيهن عند الاختلاط المذكور، بطريق التبعية، بخلافه عند انفرادهن،
حيث لا يستعمل فيهن، فتكون نيته لغواً .

قوله: «فلم أره الآن»:

هذا غريب منه، كيف وكتب الأصول والفروع مشحونة بذلك .
قال في الفصل الرابع من إيمان «الخلاصة»: «أية امرأة أتزوجها، فهي طالق، فهذا
على امرأة واحدة، إلا أن ينوي جميع النساء»^(١) .
وقال في «التقرير»: «إذا قال: أي نسائي كلمتها، فهي طالق، فكلمهن طلقت واحدة .
وكذا لو قال: أي نسائي شئت طلاقها، فهي طالق، فشاء المخاطب طلاق كلهم، طلقت
واحدة»^(٢) .

إلى غير ذلك، فهذه المسائل كلها دليل على أن الخاص يجوز تعميمه بالنية، وذلك بناء
على ما في الأصول، أن كلمة «أي» لا تعم، إلا إذا وصفت بصفة عامة، فإنها حينئذ تعم
بعموم صفتها^(٣) .

[59/]

فإن قيل: هلا وصف في هذه المسائل/بصفة عامة .
قلنا: لا؛ لأن كلاً من الأفعال المذكورة لم يسند إلى «أي»، بل أسند الزوج في المسألة
الأولى إلى المتكلم، والتكلم والمشية في الآخرين إلى المخاطب .
وكل من المتكلم والمخاطب خاص، فكذا ما أسند إليهما من الأفعال خاص .
حتى لو أسند تلك الأفعال إلى «أي» تكون عامة بعموم تلك الأفعال، كما لو قال: أية
امرأة زوجت نفسها مني فهي طالق، يتناول جميع النساء، كذا في «الخلاصة»^(٤) .
ولو قال: أي نسائي كلمتك فهي طالق، فكلمنه جميعاً طلق جميعاً .
ولو قال: أيكم شاء العتق فهو حر، فشأوا جميعاً، عتقوا جميعاً .

(١) «الخلاصة»: (132/2)، وقد نقله في «غمر عيون البصائر»: (176/1) .

(٢) لم أجده في «التقرير والتحبير» .

(٣)

(٤) انظر: «الخلاصة»: (132/2) .

وكذا لو قال: أي نسائي شاءت طلاقها فهي طالق، فشئنا جميعاً طلقنا جميعاً، كذا في «شرح البزدوي»^(١).

فإن قيل: إن عموم «أي» إنما يحصل بصفته التي هي تلك الأفعال المسندة إليه . ولو قال: عموم تلك الأوصاف موقوف على فواعلها التي هي ضمائر راجعة إلى «أي» لزم الدور .

قلنا: لا نسلم ذلك، فإن عموم «أي» موقوف على كونه متصفاً بصفة من الصفات المذكورة .

وكونها متصفاً بها، لو كان موقوفاً على كونه عاماً لكان دوراً، وليس كذلك . ولو سلم ذلك، لكنه دور معني، فإن التزوج مثلاً لما أسند إلى ضمير «أي» وجعل صفة له، حصل عموم الصفة والموصوف معاً .

.....

والدور المعني ليس بمحال^(٢) .

ومما يدل على جواز تعميم الخاص بالنية ما قال «صاحب الكشف»:

إنه لو قال: والله لا أشرب الماء، ولا أتزوج النساء، ولا أشتري العبيد، فإن هذه الأيمان تقع على الأدنى، ولا تنصرف إلى الكل إلا بالنية، على ما ذهب إليه المتأخرون، واختاره القاضي الإمام أبو زيد، وفخر الإسلام .

وقالوا في وجهه: إن اللام إما للاستغراق، أو للجنس؛ لعدم الثالث بالاتفاق . ولا سبيل إلى الأول؛ لأننا أجمعنا على أن الحانث يحنث فيها بالأدنى، فتعين الثاني .

فإذا تعين يحمل على الأدنى المتيقن، فلا يصار إلى الكل إلا بالنية^(٣) .

وأجاب عنه جمهور الأصوليين: بأن اللام فيها للاستغراق، لكننا عدلنا عنه في تلك المسائل بدلالة الحال؛ لأن الإنسان يمنع نفسه عما لا يمكن الإقدام عليه .

وتزوج نساء جميع العالم، وشراء عبيد الدنيا، وشرب مائها، غير ممكن، فعلم أن البعض مراد؛ لتغدر الكل، لا لما ذكره المتأخرون^(٤) .

والحاصل أن الواحد هو المراد في هذه المسائل، على المذهبين، ولا يصرف إلى الكل إلا بالنية .

(١) انظر: «كشف الأسرار»: (33/2) .

(٢) الدور المعني أو الدور الاعتباري ليس بمحال ولا ممتنع عندهم؛ لأنه لا يقتضي إلا حصول الأمرين معاً في الخارج أو الذهن، كتوقف تعقل الأبوة على البنوة، والبنوة على الأبوة، والأبوة على الأصغر، والأصغر على الأكبر .

انظر: «طرق الاستدلال ومقدماتها»: ص (55) .

(٣) انظر: «كشف الأسرار»: (21-20/2) .

(٤) انظر: «كشف الأسرار»: (22/2) .

قاعدة فيها أيضاً: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً، وعلى نية المستحلف إن كان ظالماً، كما في الخلاصة .

قوله: «اليمين على نية الحالف»:

أي في غير الطلاق والعتاق .

وأما فيها فالمعتبر نية الحالف ظالماً كان أو مظلوماً^(١) .

[١/59]

لما ذكره في أول أيمان «البزازية»: واليمين/على نية الحالف لو مظلوماً، وعلى نية المستحلف لو ظالماً، ولو كان بالطلاق أو العتاق أو ما شاكله، فعلى نية الحالف ظالماً أو مظلوماً، إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر .

فإن كان الحالف مظلوماً فالنية له، وإن كان ظالماً يريد بيمينه إبطال حق الغير، فللمستحلف، وهو قولهما^(٢) .

(١) قال في «الغمز»: «وأما إن استحلف بالطلاق والعتاق، وهو ظالم أو مظلوم، فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثاق أو العتاق عن عمل كذا، أو نوى الإخبار فيه كاذباً، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه إلا أنه إذا كان مظلوماً يأنم إثم، وإن كان ظالماً يأنم إثم الغموس». «غمز عيون البصائر»: (177/1) .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (265/4) .

قاعدة فيها أيضاً:

الأيمان مبنية على الألفاظ، لا على الأغراض، فلو اغتاز من إنسان، فحلف أنه لا يشتري له شيئاً بفلس، فاشتري له شيئاً بمائة درهم لم يحنث .

قوله: «الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض»:

قال في الثالث عشر من أيمان «البزازية»: «قال لها اكربا كسي حرام كنى فكذا، فأبانها، ثم جامعها في العدة، طلقت عندهما؛ لأنهما يعتبران عموم اللفظ . والإمام الثاني يعتبر الغرض، وعلى هذا لا تطلق عنده، وعليه الفتوى»^(١) .
فما ذكره المصنف مبني على مذهب الإمامين .
ثم المراد بالألفاظ ههنا الألفاظ الجارية على عرف الحالف، لا على الحقيقة اللغوية، ولا على الاستعمال القرآني عندنا^(٢) .
خلافاً للشافعي ومالك^(٣) .

قوله: «فاشتري له شيئاً بمائة درهم لم يحنث»:

لأن غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلاً، إلا أن يصدق عليه أنه لم يشتري بفلس .

(١) «البزازية» بهامش «الهندية»: (309/4) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (177/1) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (177/1) .

ولو حلف لا يبيعه بعشرة، فباعه بأحد عشر، أو بتسعة لم يحنث، مع أن غرضه الزيادة، لكن لا حنث بلا لفظ .
ولو حلف لا يشتريه، فاشتراه بأحد عشر حنث، وتماه في «تلخيص الجامع الصغير» و«شرحه» للفارسي .

قوله: «مع أن غرضه الزيادة»:

لو قال: مع أن غرضه المنع من النقصان لكان أولى أو أنسب؛ لاستدراكه بقوله: «لكن لا حنث بلا لفظ» .

وسنذكر من «البحر» ما يدل عليه، فتأمل .

قوله: «وتماه في تلخيص الجامع»:

قال في الخامس من أيمان «الخلاصة»: «ولو أن البائع هو الذي حلف، فقال: عبده حر إن بعت هذا منك بعشرة، فباعه بعشرة دراهم ودينار، أو بأحد عشر درهماً لم يحنث» .

ولو باعه بتسعة، يحنث استحساناً^(١) .

فعلم منه أن غرض الحالف معتبر استحساناً .

وقال في «شرح تلخيص الجامع»: «رجلان تساو ما ثوباً، فحلف المشتري أنه لا يشتريه بعشرة، فاشتراه بأحد عشر، حنث في يمينه؛ لأنه اشتراه بعشرة وزيادة، والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث، كما لو حلف لا يدخل هذه الدار، فدخلها ودخل داراً أخرى» .

ولو قال: الحالف البائع لا يبيعه بعشرة، فباعه بأحد عشر، لم يحنث؛ لحصول شرط بره؛ لأن غرضه الزيادة وقد وجد^(٢) . انتهى .
فظهر منه أن غرض الحالف معتبر، ولو بائعاً .

[60/]

(١) انظر: «الخلاصة»: (138/2) .

(٢) هذا النص موجود بتمامه في «غمز عيون البصائر»: (178/1) .

فروع: لو كان اسمها طالقاً أو حرة، فنادها، إن قصد الطلاق، أو العتق وقعاً، أو النداء فلا، أو أطلق فالمعتمد عدمه، ولو كرر لفظ الطلاق، فإن قصد الاستئناف وقع الكل، أو التأكيد فواحدة ديانة، والكل قضاء، وكذا إذا أطلق .
ولو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين، فإن نوى مع ثنتين فتلاث، دخل بها أو لا، وإلا فإن نوى وثنيتين فتلاث إن كان دخل بها، وإلا فواحدة، كما إذا نوى الظرف أو أطلق .
ولو نوى الضرب والحساب فذلك، وكذا في الإقرار .

قوله: «أو أطلق فالمعتمد عدمه»:

لأن المتبادر من النداء استحضر ذات المنادي لا غير، فينصرف إليه عند عدم النية .
وهذه المسألة تقدم ذكرها في الأصل الأول من المبحث التاسع مفصلاً، فارجع إليه (١)

قوله: «ولو كرر لفظ الطلاق»:

هذا ما ذكره في أوائل طلاق «قاضي خان»: ولو قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق، يقع ثنتان، فإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاء .
ولو قال ذلك لغير المدخول بها يقع واحدة (٢) .
وفصله في «الخلاصة» وقال: «لو قال لامرأته المدخول بها أنت طالق، أو قال: قد طلقتك، وأنت طالق قد طلقتك، أو أنت طالق .
وقال: عنيت بها التكرار، صدق ديانة لا قضاء» (٣) .
ثم قال في «قاضي خان»: «قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق، وقال: عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة .

وفي القضاء طلقت ثلاثاً، هذا في تكرار لفظ الطلاق .
وأما لو كرر لفظ: (أنت)، بدون الطلاق، كما إذا قال لامرأته: أنت طالق أنت، أو قال: أنت طالق وأنت .
فعلى قول أبي يوسف يقع واحدة، وعلى قول محمد يقع ثنتان» (٤) .

قوله: «وكذا إذا أطلق»:

أي لم يقصد الاستئناف ولا التأكيد، يقع الكل؛ لتبادره من اللفظ (٥) .

قوله: «فإن نوى مع ثنتين فتلاث، دخل بها أولاً»:

لأنه حينئذ بمنزلة قول: أنت طالق ثلاثاً .
وفيه: لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فكذا فيما يكون بمنزلته (٦) .

(١) انظر: () من هذا الكتاب .

(٢) الفتاوى «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (/) .

(٣) «الخلاصة»: (85/2) .

(٤) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (461/1) .

(٥) ولأنه تأسيس، والتأسيس خير من التأكيد .

انظر: «غمر عيون البصائر»: (178/1) .

قوله: «فثلاث إن كان دخل بها»:

لأنه من احتمالات لفظه، فيقع بالنية .
وهذا؛ لأن بين «الواو» و«في» مناسبة لاشتراكهما في إفادة معنى الجمع؛ لأن الظرف يجمع المظروف، كما أن المعطوف يجمع المعطوف عليه، فيجوز استعمال أحدهما موضع الآخر»^(٢) .

قوله: «وإلا فواحدة»:

إذ لا يبقى حينئذ للثانية محل؛ لوقوع البيئونة بالأولى، ولا عدة عليها .
قوله: «كما إذا نوى الظرف أو أطلق»:

.....
أي يقع واحدة فيهما .
أما في الأولى؛ فلأن الطلاق معنى فقهي لا يصلح أن يكن ظرفاً للغير، فيلغو ذكر الثاني.

وأما في الثانية؛ فلأنه صريح، فيقع واحدة .

قوله: «فكذلك»:

أي يقع واحدة أيضاً .
لأن عمل الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب؛ لأن الفرض به إزالة كسر يقع عند القسمة .

فمعنى واحدة في ثنتين: واحدة ذات جزئين .
وتكثير أجزاء^(٣) لا يوجب تعددها .

كما لو قال: أنت طالق طلقة ونصفها وثلاثها وربعها وسدسها، لم يقع إلا واحدة .

قوله: «وكذا في الإقرار»:

حتى لو قال: له علي عشرة في عشرة، إن نوى الضرب والحساب يلزمه عشرة .
وإن نوى المعية أو العطف فعشرون^(٤) .

[60/ب]

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (178/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (178/1) .

(٣) هكذا في الأصل، ولعلها: «الأجزاء» لتستقيم العبارة .

(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (179/1) .

ولو قال: أنت علي مثل أمي، أو كأمي رجع إلى قصده، لينكشف حكمه .
 فإن قال: أردت الكرام، فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه قاش في الكلام، وإن
 قال: أردت الظهار فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميعها .
 وإن قال: أردت الطلاق، فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له نية، فليس بشيء
 عندهما، وقال محمد: هو ظهار، وإن عني به التحريم لا غير، فعند أبي يوسف
 إيلاء، وعند محمد ظهار .
 ولو قال: أنت علي حرام كأمي، ونوى ظهاراً، أو طلاقاً، فهو على ما نوى،
 وإن لم ينو، فعلى قول أبي يوسف إيلاء، وعلى قول محمد ظهار .

قوله: «فليس بشيء عندهما»:

لاحتمال الحمل على الكرامة .

قوله: «وقال محمد: هو ظهار»:

لما فيه من التشبيه .

قوله: «فعند أبي يوسف إيلاء»:

ليكون الثابت به أدنى الحرمتين .

لأن حرمة الإيلاء أدنى حالاً من حرمة الظهار^(١) .

قوله: «وعند محمد ظهار»:

لما تقدم آنفاً .

(١) ورجحه الحموي .

انظر: «غمر عيون البصائر»: (179/1) .

ومنها: لو قرأ الجنب قرآناً، فإن قصد التلاوة حرم، وإن قصد الذكر فلا .
ولو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنابة إن قصد الدعاء والثناء ولم يكره. وإن قصد التلاوة كره .

- عطس الخطيب، فقال: الحمد لله، إن قصد الخطبة صحت، وإن قصد الحمد للعطاس لم تصح .

- ذبح فعطس، وقال: الحمد لله، فكذاك .

ذكر المصلي آية أو ذكراً، وقصد به جواب المتكلم فسدت، وإلا فلا .

قوله: «ومنها»:

أي من الفروع .

قوله: «فإن قصد التلاوة حرم»:

لأنه ممنوع عن تلاوة القرآن؛ لحلول الجنابة بالفم^(١) .

قوله: «إن قصد الذكر»:

أي إن اشتمل القرآن على الذكر، وإلا فلا يفيد مجرد قصده الذكر^(٢) .

قوله: «وإن قصد الخطبة صحت»:

خطبته .

بقي لو قصد الخطبة على ذلك الحمد صحت خطبته^(٣) .

قوله: «لو ذبح»:

أي أراد الذبح .

(١) أي أن الجنب يمنع من قراءة القرآن؛ لما رواه الترمذي وحسنه: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن». انظر: «البحر الرائق»: (345/1)، و«النهر الفائق»: (132/1) .

(٢) انظر: «النهر الفائق»: (133/1) .

(٣) قال في «الغمز»: «ونسبه إلى فروق «المحبوبي»: ولو قال: الحمد لله لعطاسه وذبح لا يحل، والخطيب إذا عطس، وقال: الحمد لله جاز له الاقتصار عليه .

والفرق أن الواجب عند الذبح التسمية على المذبوح، قال الله تعالى: (جِذِّبْ ذَبْذَبْ) .

فأما عند الجمعة الواجب مجرد الذكر قال الله تعالى: (يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا بِالْآيَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُغْمِزُونَ) وقد وجد فلها جاز .

«غمز عيون البصائر»: (180/1) .

تكميل في النيابة في النية:
قال في تيمم «القنية»: مريض يممه غيره، فالنية على المريض دون الميمم، انتهى.

وفي الزكاة: قالوا: المعتبر نية الموكل، فلو نواها، ودفع الوكيل بلا نية أجزأته، كما ذكرناه في الشرح.
وفي الحج عن الغير: الاعتبار لنية المأمور، وليس هو من باب النيابة فيها؛ لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور، فالمعتبر نيته.

قوله: «ييممه غيره»:

وفي «المصباح»: «ييممت المريض فتيمم . والأصل ييمته بالتراب»^(١) . انتهى .
واعلم أنه ذكر هنا ثلاث مسائل، ليس في شيء منها دلالة على جواز النيابة .
بل تدل كل منها على عدم جوازها^(٢) .

(١) «المصباح المنير»: ص (681) .
(٢) قال «الحموي» في «الغمز»: «لم يذكر -أي المصنف (ابن نجيم)- عقيب هذه الترجمة شيئاً تكون النية فيه بطريق النيابة، وحينئذ كان الصواب في الترجمة أن يقال: تكميل في عدم جريان النيابة في النية، اللهم إلا أن يقال: أراد النيابة في النية وجوداً أو عدماً» . «غمز عيون البصائر»:
(180/1) .

خاتمة: تجري قاعدة: «الأمور بمقاصدها» في علم العربية أيضاً، فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام، فقال سيبويه والجمهور، باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاماً ما نطق به النائم والساهي، وما تحكيه الحيوانات المعلمة، وخالف بعضهم فلم يشترطه، وسمى كل ذلك كلاماً، واختاره أبو حيان .
وفرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا يكلمه، فكلمه نائماً بحيث يسمع، فإنه يحنث، وفي بعض روايات «المبسوط» شرط أن يوقظه، وعليه مشايخنا؛ لأنه إذا لم ينتبه كما إذا ناداه من بعيد، وهو بحيث لا يسمع صوته، كما في «الهداية» .
والحاصل أنه قد اختلف التصحيح فيها، كما بيناه في الشرح، ولم أر إلى الآن حكم ما إذا كلمه مغمى عليه، أو مجنوناً، أو سكراناً .

قوله: «في الكلام»:

خبر لقوله: «فأول ما اعتبروا» .

قوله: «فلا يسمى كلاماً ما نطق به النائم والساهي»:

لعدم القصد، حتى لا تصح عباراته فيما يعتبر فيه القصد؛ لأن كلامه بمنزلة أَلحان الطيور .
ولهذا قالوا: إن ما صدر عنه من الألفاظ، ليس بخبر ولا إنشاء، ولا صدق ولا كذب .
ولا يعتبر بيعه، وشرأؤه، وطلاقه، وعتقه، وردته، وإسلامه، وسائر عقود؛ لانتفاء القصد .

ولم يعتبر كلامه وقراءته، وقهقهته في الصلاة .
حتى إذا تكلم في الصلاة نائماً لا تفسد صلاته، وإذا قرأ لا تصح القراءة .
وإذا قهقهه لا يبطل وضوءه، ولا صلاته، كما هو المشهور .

قوله: «لا يكلمه فكلمه نائماً بحيث يسمع»:

الظاهر أن قوله: «نائماً» بحيث يسمع لو كان منتبهاً .
ويدل عليه قوله: «شرط أن يوقظه» .

قوله: «إذا لم ينتبه»:

يدل عليه أيضاً ما ذكره في «الخلاصة»:
إذا حلف لا يكلم فلاناً، فناده وهو نائم، فأيقظه، لا شك أنه يحنث على ما ذكره الإمام «السرخسي» .

وإن لم يستيقظ على ما ذكره في «الفتاوى»^(١) .
فعلى هذا لا يصح تفريعه/على ما قبله .

وإنما يصح أن لو كان «نائماً» حالاً من فاعل «كلمه»؛ لأن من شرط قصده في الكلام هو المتكلم لا المخاطب .
لكن جعله حالاً منه يأباه ما ذكرناه من الدلائل^(٢) .

(١) «الخلاصة»: (143/2) .

(٢) وانظر: «غمز عيون البصائر»: (181/1) .

قوله: «كما بيناه في الشرح»:

قال فيه: «شرط الإيقاظ رواية المبسوط، وعليه مشايخنا، وهو المختار^(١). ولم يشترط «القدوري»، كما إذا ناداه، وهو بحيث يسمع، لكنه لم يفهم؛ لتغافله. وصحح الإمام السرخسي الحنث، وإن لم يوقفه، لما ذكره محمد في «السير الكبير»: «إذا نادى المسلم أهل الحرب بالأمان من موضع يسمعون صوته، إلا أنهم لا يسمعون؛ لشغلهم بالجرب، فهو أمان». وقد فرق بأن الأمان يحتاط في إثباته^(٢)، فلا يقاس عليه غيره، انتهى.

والذي ظهر من «الخلاصة» أن الإمام السرخسي شرط الإيقاظ في الحنث، حيث قال: إذا خلف لا يكلم فلاناً، فناداه، وهو نائم، فأيقظه، لا شك أنه يحنث، هكذا ذكره الإمام السرخسي.

وإن يستيقظ هكذا ذكره في الفتاوى.

وفي «التجريد»^(٣) اعتمد عليه وهو الصحيح.

وقيل: هذا قول أبي حنيفة^(٤)؛ لأن النائم كاليقضان عنده^(٥).

قوله: «ولم أر إلى الآن حكم ما إذا كلمه مغمى عليه، أو مجنوناً أو سكراناً»:

قيل: مقتضى اشتراط القصد في الكلام أن لا يحنث^(٦)، انتهى.

قلت: إنما يستقيم هذا بناءً على كون «مغمى عليه» حالاً من فاعل «كلمه».

وأما لو جعل حالاً من مفعوله كما هو الظاهر، كما في المسألة السابقة^(٧).

فإنه قال في «الاختيار»: إذا كلم نائماً بحيث يسمع يحنث؛ لأنه كلمه، ووصل إلى

سمعه، وعدم فهمه؛ لنومه، فصار كما إذا كان متغافلاً، أو مجنوناً^(٨). انتهى.

فإنه صريح في الحنث في المغمى عليه والمجنون، ودليل في السكران.

(١) لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد، وهو بحيث لا يسمع صوته لا يحنث. «البحر الرائق»: (557/4).

(٢) «البحر الرائق»: (557/4).

(٣) التجريد، كتاب فقهي، لمؤلفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد الحنفي القدوري، المتوفى سنة (428) هـ.

أفرد في هذا الكتاب ما خالف فيه الشافعي مذهب الحنفية، توخى فيه الإيجاز مع عناية بالترجيح. انظر: «كشف الظنون»: (346/1).

(٤) «الخلاصة»: (143/2).

(٥) «الخلاصة»: (143/2).

(٦) «غمز عيون البصائر»: (181/1).

(٧) انظر: «غمز عيون البصائر»: (181/1).

(٨) انظر: «الاختيار»: (71/4).

ولو سمع آية السجدة من حيوان صرحوا بعدم وجوبها على المختار؛ لعدم أهلية القاري.

بخلاف ما إذا سمعها من جنب، أو حائض .
والسماع من المجنون لا يوجبها، ومن النائم يوجبها على المختار، وكذا تجب بسماعها من سكران .
ومن ذلك المنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه يعرف، ووجب بنؤه على الضم، وإلا لم يتعرف، وأعرب بالنصب .

قوله: «ولو سمع آية السجدة من حيوان»:

قال في «الخلاصة»: «والأصل في وجوب السجدة إن كان من أهل وجوب الصلاة، أداء، كان أهلاً لوجوب سجدة التلاوة .
ومن لا فلا^(١) .

إذا ثبت هذا فنقول: الحائض، والنفساء، والمجنون، والصبي، والكافر، إذا قرأ واحداً من هؤلاء آية السجدة، فإنه لا يجب عليهم .
ولو سمع منهم مسلم عاقل بالغ يجب عليه؛ لسماعه .
ولو قرأ المحدث، أو الجنب، أو سمعاً، يجب عليهما، وكذا المريض .
ولا يجب إذا سمعها من طير، وهو المختار .
ومن النائم الصحيح أنه يجب إن سمعها منه .
وإن سمعها من الصدى^(٢) لا يجب عليه^(٣) .

قوله: «وكذا يجب سماعها من سكران»:

لأن السكران أهلاً للصلاة قضاء، فتجب السجدة عليه، وعلى السامع منه .

قوله: «المنادى النكرة»:

نحو: يا رجل .

فإنه إن قصد به نداء شخص بعينه يصير معرفة، ويبني على الضم، مثل: يا زيد .
وإن قصد به نداء غير معين يعرب على النصب، ويقال: يا رجلاً .

(١) «وذلك لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة» . «البحر الرائق»: (211/2) .

(٢) الصدى ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية . «البحر الرائق» .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (211/2) .

أما ما يقع موزوناً اتفاقاً، لا عن قصد من المتكلم، فإنه لا يسمى شعراً .
وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى، كقوله تعالى: (أَبْ يَبْ يَبْ يَبْ)،
وفي كلام رسوله ﷺ: «هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت».

أى الوزن./

هذا ذكره في كتب العروض^(١).

.....

(١) علم العروض: هو علمٌ يبحث فيه عن أحوال الأوزان المعتمدة.

وقيل: هو علم يبحث فيه عن المركبات الموزونة من حيث وزنها .
وأول من اخترع هذا العلم هو الخليل بن أحمد الفراهيدي .

والحاكم في هذه الصناعة استقامة الطبع وسلامة الذوق، فالذوق إن كان فرطياً سلبياً فذاك، وإلا احتيج في اكتسابه إلى طول خدمة هذا الفن». «كشف الظنون»: (1133/2).

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (182/1).

وقد عزاه صاحب الغمز إلى علامة المغرب ابن مرزوق في «شرح الخرجية» .
وقال: ولم يجب عنه .

(٣) في هامش المخطوط: «والشعر لغة الفهم، وعرفاً: كلام موزون بميزان خاص مقفى قصداً قائم بذاته»

فخرج بـ«القصْد»: ما صدر موزوناً عنه صلی اللہ علیہ وسلم من المخلوقات بلا قصد .

وبكونه «قائماً بذاته»: موزون القرآن لا بالقصد؛ لامتناع عدم القصد فيه، كما نقله الخفاجي في «شرح الشفا» عن ابن القيم.

تعالى، فإن استعمالهم الشعر في مقابلة كلام الله دليل على أن الشعر لا بد وأن يصدر من البشر .
والحاصل أن الصدور عن البشر معتبر في مفهوم الشعر، فلا يرد كلام الله تعالى .

قوله: «كقوله #: هل أنت إلا أصبع.. الحديث»: قاله حين أصابه حجر في الغزو^(١) .

ومعنى قيامه بذاته: عدم تعلق البيت بما قبله وما بعده، بل قصد الشاعر أن يكون كل بيت كلاماً واحداً، وإن كان للعروض حكم الوصل، ولو وقف عليها، ومع ذلك يكون مستغنياً عن غيره، ولذا قبح التضمين.
بخلاف القرآن، فإنه مرتبط بعبءه ببعض، حتى قال بعضهم: إن بسملة أوله متعلقة بـ«أعوذ» في سورة الناس .

من رسالة العروض لإبراهيم الحلبي باختصار .
(١) الحديث في صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي صلى الله عليه وسلم أذى المشركين والمنافقين، رقم (1796) من حديث جندب بن سفيان، قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت: وفي سبيل الله ما لقيت .

وفي «فتح القدير» من باب الأنجاس ما يوضحها، فسوق عبارته بتمامها، قوله: تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان، وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب، قيل: الواجب غسل طرف منه، فإن غسله بتحرراً أو بلا تحر طهر.

وكذلك عند الفقهاء والمتكلمين: الشك يستعمل في الحالتين على وفق اللغة، نحو قولهم: من شك في الطلاق، ومن شك في الصلاة أي من لم يستيقن، سواء رجع أحد الجانبيين أم لا .

وكذلك قولهم: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وعكسه، يبني على اليقين .

وكذلك قولهم: من تيقن الإيمان، وشك في صدور الكفر، فإنه لا يحكم بارتفاع الإيمان بهذا

[62]

(٣) «المصباح المنير»: ص (320).

فما خرج الظن عن كونه شكاً عندهم .
وبالجملة، فالظن لا يساوي اليقين، فلا يرتفع به، إذ قد ثبت أن الأقوى لا يرتفع بأضعف منه .
فإن قيل: المراد باليقين في الفروع ليس المعنى المذكور، بل الظن الغالب، كما سيأتي في الكتاب مصرحاً .
أجيب بأننا سلمناه، لكن لا يرتفع إلا ما قوي منه .
لا يقال: يكفي في الطهارة ظن حصولها، بدليل أنه يجوز أن يتوضأ بما يظن طهوريته .
لأننا نقول: مجرد الظن غير كافٍ في الحكم بإيقاع الأفعال؛ لأن الأصل عدم الإيقاع ، ولأن شغل الذمة يقين، فلا تحصل البراءة منه إلا بيقين، كما إذا أجنب وظن أنه اغتسل .
وكذا لو دخل وقت الصلاة، وظن أنه صلى أو ظن أنه أخرج الزكاة، إلى غير ذلك، لا أثر لها لهذا الظن .
وأما ظن الطهورية في المسألة المذكورة، فهو عمل بالأصل، وهو عدم طريان ما يزيلها،

.....
وذلك تأكيد لما هو الأصل بل لو شك في مزيل الطهورية، ساغ العمل بالأصل، فذلك عمل بالأصل، لا بالظن، وأما ظن الوضوء، فهو عملٌ بطارٍ والأصل عدمه، وهو إيقاع التطهر . الكل في «المصباح»^(١) .

قوله: «حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»:

أي حتى يحصل اليقين بالحدث بسبب صوت ريح أو رائحته، فيدخل فيه الأصم، والأخشم^(٢) الذي بأنفه سدة، كذا فسروه .
وبه يظهر انطباقه للترجمة .

قوله: «بتحر أو بلا تحر»:

وفي «البزازية» ما يدل على لزوم التحري، حيث قال: «طرف من ثوب تنجس، ونسي وتحري، فغسل طرفاً، صلى به في المختار .
ولو تبدل رأيه إلى طرف آخر بعد أيام أعاد الأول»^(٣) .

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص (320) .

(٢) الأخشم: هو الذي أصابه داء في أنفه فأفسده، فصار لا يشم . انظر: «المصباح المنير»: ص (170) .

(٣) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (17/4) .

وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن يغسل بعضه، مع أن الأصل طهارة الثوب، وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها، فلا يقضى بالنجاسة بالشك، كذا أورده الإسبيجاني في «شرح الجامع الكبير». قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز بقوله ويقيسه على مسألة في «السير الكبير»: هي إذا فتحنا حصناً، وفيهم ذمي لا يعرف، لا يجوز قتلهم؛ لقيام المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج، حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا.

وفي «الخلاصة» بعد ما ذكره مجرداً عن التعليل، فلو صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر، تجب إعادة ما صلى، انتهى.

قوله: «وذكر الوجه»:

أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه في صورة خفاء المحل . لا يخفى عليك أن النسخ هنا مختلف كما ذكر فيكون مبتدأ^(١).

قوله: «ويبين»:

خبراً لمبتدأ . قلت: الظاهر أن يقول: وذكر وجهاً، على أن يكون الضمير راجعاً إلى ذلك القابل .

قوله: «وهو»:

أي الوجه .

قوله: «أن يغسل بعضه»:

متعلق بما بعده أي: وقع . وفي بعض النسخ: «ووقع» بالواوين وهو خطأ^(٢).

قوله: «مع أن الأصل طهارة الثوب»:

لأن الفرض أن النجاسة أصابت الثوب النجس .

قوله: «ومنهم ذمي لا يعرف»:

أي لا يعرف شخصه .

وأما مقداره فلا بد أن يعرف حتى يستقيم .

قوله: «فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي»:

لأن المراد بالبعض هو مقدار الذمي، أو أكثر منه .

قوله: «وفي الخلاصة بعدما ذكره»:

عبارته هكذا: «إذا تنجس طرف من/أطراف الثوب ونسيه، فغسل طرفاً من أطرافه من غير تحر، حكم بطهارة الثوب، وهو المختار .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (184/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (184/1) .

فلو صلّى مع هذا الثوب صلوات، ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر، تجب إعادة ما صلّى مع هذا الثوب»^(١)، انتهى .

وهل تجب الإعادة عليه فيما غسل بتحرّ وصرّى؟

قلت: نعم كما صرح به في «البزازية»، وقد ذكرناه من قبل^(٢) .

ثم لا يخفى عليك أن وجوب إعادة ما صلّى مع ذلك الثوب، يؤيد الحكم بعدم طهارته، بغسل طرف منه، وكذا ما نقله^(٣) عن «الظهيرية» بلزوم غسل الكل^(٤) .

(١) «الخلاصة»:

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٣) أي المصنف .

(٤) حيث قال: «ثوبٌ فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله» .

«الأشباه والنظائر» (ط: حافظ):

وفي «الظهيرية»: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها، يغسل الثوب كله، انتهى . وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غَسَلَ طرف يوجب الشك في طهارة الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل . وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله .

والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول، والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في طهر الباقي، وإباحة دم الباقي . ومن ضرورة صيرورته مشكوكاً فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكاً في نجاسته جازت الصلاة معه، إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها، أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك معنى، فإنه حينئذ لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين؛ ليتصور ثبوت شك فيه، لا يرتفع به ذلك اليقين، فمن هذا خفق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين .

قوله: «وذلك التعليل»:

أي التعليل الذي أورده «الإسبيجاني» في شرح الجامع الكبير^(١) .

قوله: «والشك لا يرفع المتيقن قبله»:

فالشك في إزالة النجاسة لا يرفع يقين النجاسة . فلا يحكم بطهارة ذلك الثوب، كما حكم بها «الإسبيجاني» . وهذا؛ لأن الشك غير كافٍ في الحكم بالإزالة؛ لأنها من الأفعال الاختيار، والأصل عدمها .

قوله: «والحق»:

شروع في تحقيق ما ذكره «الإسبيجاني» بعد إيراد الإشكال المذكور .

قوله: «يوجب»:

خبر أن^(٢) .

قوله: «من ضرورة صيرورته»:

الظاهر أن الضمير المجرور راجع إلى «طهر» المضاف للباقي، لا إلى الباقي، كما ظن^(٣) .

قوله: «جازت الصلاة معه»:

أي مع ذلك الثوب؛ لأنه قبل التنجيس كان طاهراً بيقين، وقد زالت طهارته بعروض يقين النجاسة .

(١) وقد نقله ابن نجيم قبل ذلك، انظر:

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/185) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/185) .

ولما زال اليقين العارض، عاد اليقين الأصلي إلى حكمه وهو جواز الصلاة^(١).

قوله: «لا يتصور أن يثبت شك في محل اليقين»:

لأنه لما كان من ضرورة ثبوت الشك في محل، ارتفاع اليقين عن ذلك المحل، امتنع اجتماعهما في محل واحد، فلا معنى لقولهم «اليقين لا يرتفع بالشك»؛ لأنه تصور السلب بعد تصور اجتماعهما في محل، وذلك محال.

أجيب عنه: بأنه قد يتصور فيما إذا ثبت حكم لمحل معلوم، ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال، وعدمه على السواء.

كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة، أو عكسه، ونحو ذلك، من الأحكام كالطلاق والعناق.

بخلاف مثل مسألة الثوب والذمي، فإن النجاسة وحرمة القتل لم يثبت يقيناً لمحل معلوم، بل تثبت لمحل مجهول، مع أن ضدهما، وهي الطهارة وحل القتل، كان ثابتاً بيقين لمحل معلوم، إلا أنه امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك المجهول فيه يقيناً، فإذا زال اليقين، ووقع الشك في بقاء ذلك

المجهول وعدمه، لا يمتنع العمل بما كان ثابتاً يقيناً؛ لأن اليقين لا يزول بالشك والأصل فيه أن الشك قسمان:

قسم طار على اليقين/أي حاصلٌ بأمر خارج عنه.

وشك طار باليقين، أي بمعارضة دليل مع دليل آخر.

فالأول: لا يزيل اليقين.

والثاني: يخرج عن كونه يقيناً.

بيان ذلك: أن الشك إنما ينشأ عن عدم الدليل، أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زماناً ومحلاً.

حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخاً^(٢) للأول.

وإذا كان دليل الوجود دون البقاء، وإن اختلف محلها، فلا تقابل.

وإن جهل حصل الشك؛ لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر، والبقاء فيه، فإذا

ثبت حكم يقيناً لمحل معلوم، فالشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل، إنما يتأتى في

عدم دليل، أو في تقابل دليلين متساويين، يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول، والآخر عدمه،

وحينئذ يتساقطان ويبقى الحكم الأول بدليله.

فهذا معنى قولهم: «اليقين لا يرتفع بالشك»، وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك.

ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ من دليل معارض لدليل الأول مساوٍ له، بل يكون

نسخاً إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء، فهو القسم الثاني من قسمي الشك.

أما إذا ثبت حكم يقيناً لمحل مجهول، فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (1/185).

(٢) النسخ: في اللغة: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح آثار المشي، أي أزالته.

واصطلاحاً: «رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر».

«المصباح المنير»: ص (602-603)، و«تسهيل أصول الشاشي»: ص (142).

مساو له، يثبت ضد ذلك الحكم؛ لأن المحل لما لم يكن معلوماً، لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخاً، بل

.....
 احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخاً .
 فإذا ثبت في محل آخر، فلا يكون ناسخاً احتمالاً على السواء، فحصل الشك ضرورة
 في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه .
 وهو أيضاً في القسم من قسمي الشك، وهو ناشٍ من اليقين الأول مع معارضه، وليس
 بشك خارج عنه ورد عليه كما في القسم الأول .
 وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض، فتأمل وأمعن النظر، فإن
 الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني، لم يضع تلك المسألة في «السير» من غير
 تحقيق، خصوصاً وهي في أمر القتل الذي هو عظيم الخطر، يدرأ بالشبهات، والله تعالى
 الموفق»^(١) .

(١) «غمز عيون البصائر»: (186-185/1) .

وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل، فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته، لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف؛ لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل - والله أعلم -، انتهى كلام «فتح القدير». ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات، يعني أنه لو تنجس بعض البر، ثم قسم طهر؛ لوقوع الشك في كل جزء، هل هو المتنجس أولاً.

قوله: «وإن ثبت الشك»:

كلمة «إن» وصلية^(١).

قوله: «ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات»:

هذا خلاف ما ذكره في أول الفن الثاني من أن التحقيق أن القسمة لا تطهر. وإنما جاز لكل الانتفاع للشك فيها، حتى لو جمع عادت نجساً^(٢). ويوافق ما ذكره ههنا ما في الفصل السادس من طهارة «الخلاصة»^(٣). وهكذا في «البزازية» أيضاً^(٤).

[63/ب]

(١) أي موصولة.

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (187/1).

(٣) انظر: «الخلاصة»: (156/1).

(٤) انظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (19/4).

قلت: يندرج في هذه القاعدة قواعد:
منها: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان .
وتتفرع عليها مسائل: منها: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو متطهر .
ومن تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فهو محدث، كما في «السراجية»
وغيرها .

قوله: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»^(١) :

وهو الاستصحاب^(٢) .

وهو حجة دافعة عندنا لا مثبتة، كما قاله الشافعي^(٣) .

أي حجة يدفع بها استحقاق الغير، ولا يثبت بها الأحكام، كما عرف في الأصول،
وسياتي بيانه .

(١) وردت هذه القاعدة في كثير من المراجع:
انظر: «الأشباه والنظائر» لابن السبكي: (13/1)، و«المجموع المذهب»: (303/1)، و«القواعد»
للحسني: (269/1)، و«مختصر من قواعد العلاني وكلام الإسنوي»: (176/1، 629/2)،
و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: (152/1)، و«إيضاح المسالك»: ص (140)، و«شرح المنهج»
للمنجور: ص (488)، و«المواهب السنية شرح الفوائد البهية»: وحاشيتها: «الفوائد الجنية»:
(198/1)، و«مجلة الأحكام العدلية»: مع شرحها لعلي حيدر: (20/1)، و«شرح القواعد الفقهية»
للزرقا: ص (87)، و«قواعد الفقه»: ص (59)، و«المدخل الفقهي العام»: (968/2)، و«القواعد
الفقهية» للندوي: ص (210، 331، 356)، و«موسوعة القواعد الفقهية»: (103/2)، و«القواعد
الفقهية الكبرى»: ص (113)، و«القواعد الكبرى»: ص (59)، و«قواعد الفقه الإسلامي»:
ص (189)، وتطرق ابن رجب إلى معناها في قواعده: (117/1) .

(٢) الاستصحاب في اللغة:

قال ابن فارس: «الصاد والحاء والباء: أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقارنته» .
وقال في «لسان العرب»: «استصحب الرجل: دعاه إلى الصحبة، وكل ما لازم شيئاً فقد
استصحبه» .

وفي الاصطلاح: قال في «كشف الأسرار»: «هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على
أنه كان ثابتاً في الزمان الأول» .

انظر: «معجم مقاييس اللغة»: (587/2)، و«لسان العرب»: (520/1)، و«كشف الأسرار»:
(622/3) .

(٣) في حجية هذا الدليل عدة أقوال، منها:

أ- ما ذكره الإزميري هنا، وهو يمثل رأي المتأخرين من الحنفية .

ب- أنه حجة مطلقاً، وهو قول الجمهور، واختاره صاحب الميزان من الحنفية .

ج- ليس بحجة مطلقاً، وهو قول كثير من الحنفية والمتكلمين .

وللتوسع انظر: «كشف الأسرار» للبخاري: (661/3)، و«أصول السرخسي»: (223 /)،

و«إحكام الفصول»: ص (613)، و«المستصفى»: (217/2)، و«التمهيد» لأبي الخطاب:

(251/4)، و«ميزان الأصول»: (932/2)، و«روضة الناظر»: (504/2)، و«الإحكام» للآمدي:

(132/4)، و«شرح العضد»: (284/2)، و«الإحكام» لابن حزم: (5/5)، و«تخريج الفروع على

الأصول»: ص (172)، «شرح المحلي» على جمع الجوامع: (348/2)، و«تيسير التحرير»:

(176/4)، و«شرح الكوكب المنير»: (403/4)، و«إرشاد الفحول»: (248/2) .

قوله: «فهو متطهر»:

للاستصحاب، ولما ذكر من أن اليقين لا يزول بالشك^(١).

قوله: «فهو محدث»:

لما ذكر من الوجهين.

وقد ذكرنا من قبل أن «لرافعي» خلافاً في هذه المسألة، فارجع إليه^(٢).

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (187/1).

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب.

ولكن ذكر عن محمد أنه إذا دخل بيت الخلاء، وجلس للاستراحة، وشك هل خرج منه شيء أو لا؟

كان محدثاً، وإن جلس للوضوء ومعه ماء، ثم شك هل توضأ أم لا؟ كان متوضئاً، عملاً بالغالب فيهما .

وفي «خزانة الأكمل»: استيقن بالتيمم، وشك في الحدث، فهو على تيممه، وكذا لو استيقن بالحدث، وشك في التيمم أخذ باليقين، كما في الوضوء، ولو تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق، فهو متطهر .

قوله: «إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة»:

قيدها بالجلوس للاستراحة .

لم يذكر هذا القيد في «البزازية» بل أطلق، وقال: «وعن محمد أنه تذكر دخوله الخلاء لا الحدث، بل شك فيه، يتوضأ؛ لأنه دليل الحدث غالباً»^(١) . ولا يخفى عليك أن هذا مراد؛ لأن مطلق الدخول في بيت الخلاء، ليس دليل الحدث، وإنما الدليل هو الدخول للاستراحة وقضاء الحاجة .

قوله: «عملاً بالغالب فيهما»:

إشارة إلى دليل الحكمين المذكورين .

يعني أن دخول بيت الخلاء، والجلوس فيه للاستراحة دليل الحدث غالباً . وكذا أخذ الماء للوضوء دليل عليه غالباً، فعملنا بالدليل في الموضعين، للاحتياط، وهو راجح على الاستصحاب؛ لأنه دافع، والاحتياط مثبت . ومنه ظهر وجه الاستدراك المذكور، وهو قوله: «ولكن ذكر محمد» .

قوله: «وشك في السابق فهو متطهر»:

أطلقه، وينبغي أن يفهمه بأن قال: يؤمر ذلك الشاك بتذكر حاله فيما قبلهما، فإن كان محدثاً

قبلهما فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث، وشك في انتقاضها بأن لا يتيقن، هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها، فلا يزول بالشك . وإن كان متطهراً قبلها، فهو الآن محدث؛ لأنه تيقن الحدث بعد تلك الطهارة، وشك في زواله، بأن لا يتيقن هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا، فلا يزول بالشك، كذا قيل^(٢) .

(١) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (25/4) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (188/1) .

وفي «البزازية»: يعلم أنه لم يغسل عضواً، لكنه لا يعلم بعينه، غسل رجله اليسرى؛ لأنه آخر العمل .

رأى البلة بعد الوضوء سائلاً من ذكره يعيد، وإن كان يعرضه كثيراً، ولا يعلم أنه بول أو ماء لا يلتفت إليه، وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعاً للوسوسة . وإذا بعد عهده عن الوضوء، أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة، انتهى . ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلاً، فبرهن عمرو على الأداء أو الإبراء، فبرهن زيد على أنه له عليه ألفاً لم تقبل، حتى يبرهن أنها حادثة بعد الأداء أو الإبراء.

قوله: «رأى البلة بعد الوضوء سائلاً»:

الصواب أن يقول: سائلة؛ لأنه حال من البلة، ولا بد أن يكون مطابقاً لها^(١) . وفي «البزازية» أيضاً: «شك في خلال الوضوء في غسل بعض أعضائه، وذلك أول ما عرض غسل الموضع . وإن كان يعرض كثيراً لم يلتفت إليه، كما إذا عرض بعد الوضوء في غسل بعض أعضائه»^(٢) .

قوله: «لم تقبل حتى يبرهن أنها حادثة»:

لأن الأصل ههنا بقاء الدين المعلوم بثبوته، بناءً على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فقامت بينة زيد على الأصل، وقامت بينة عمرو على خلاف الأصل، فكانت بينة عمرو أولى؛ لأنها شرعت لإثبات خلاف الأصل . قيل: إنما تقبل بينة زيد؛ لاحتمال أن الألف الذي ادّعه هو الألف الذي كان على عمرو قبل الإبراء أو الأداء، وقد قامت البينة على إبرائه أو أدائه، فلا تشغل ذمته بالاحتمال؛ لأن الأصل براءة الذمة^(٣) .

[١/64]

وهكذا لو ادعى زيد إقرار عمرو بأن له عليه ألفاً مطلقاً، من غير بيان بأنه بعد الإبراء.

أقول: فعلى هذا لا يظهر كون هذه المسألة من فروع الأصل المذكور، أعني بقاء ما كان على ما كان^(٤) . نعم يظهر كونها من فروع الأصل الأول، أعني اليقين لا يزول بالشك؛ لأن الإبراء أو الأداء تيقن بالنية، ثم حدث الشك والاحتمال بنية زيد .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (188/1) .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (113/4) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (188/1) .

(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (188/1) .

قوله: «طين الطرقات»:

أي الطين الذي لم يعلم وجود النجس فيه .

قوله: «لا يقضى بفساد الجرة»:

يعلم من مفهومه فساد الكوز^(١) .

قوله: «يعيدها من آخر حدث أحدثه»:

والصحيح أنه لا يعيد شيئاً من الصلاة، كما ذكره في «المحيط» .

وسياتي تفصيله في قاعدة: أن «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»^(٢) .

قوله: «وفي المني آخر رقدة»:

من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين بلا تقدم مجرور . تأمل .

وقيل: من آخر ما احتلم .

من قبيل تداخل المفعول لأجله، على حدّ قوله تعالى: (وَوُوْهُيَ) ^(٣).
يعني «أن لا يجدوا» مفعول، وناصبه المفعول له الذي هو (و) ^(٤).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (188/1)، قال في «التاج»: «الكوز -بالضم- من الأواني، يقال: إنه من كاز الشيء إذا جمعه، وجمعه: أكواز وكيزان وكوزة
وقال أبو حنيفة: الكوز بالضم فارسي .
قال ابن سيدة: وهذا قول لا يعرّج عليه، بل الكوز عربي صحيح» .
«تاج العروس»: (76/4) .
(٢) انظر: من هذا الكتاب .
(٣) سورة التوبة: الآية (92) .
(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (189/1) .

أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل .
وكذا في الوقوف، والأفضل أن لا يأكل مع الشك .
وعن أبي حنيفة أنه مسيء بالأكل مع الشك، إذا كان ببصره علة، أو كانت
الليلة مقمرة، أو متغيمة، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر .

قوله: «أكل في آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه»:

توضيحه: أنه لو تسحر على يقين أن الفجر لم يطلع، فإن لم يتبين له شيء، أو متيقنة
فلا شيء عليه .

وإن تبين أن الفجر طالع يفسد صومه؛ لفوات ركنه، وعليه إمساك بقية يومه؛ نفيًا
للتهمة عنه، وقضاء لحق الوقت مهما أمكن، وعليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه فوت الأداء بعد
تقرر السبب الموجب له، فيضمنه بمثله بما هو مشروع له، كما في المريض والمسافر،
ولا كفارة عليه؛ لأن الجناية قاصرة؛ لعدم القصد ولا إثم عليه؛ لكونه خطأ .

ولو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر، فالمستحب أن لا يأكل، وإن أكل فصومه
تام/ما لم يتبين أنه بعد الفجر .

وإن تبين أنه أكل بعد الفجر، فصومه فاسد، وعليه قضاؤه، ولا كفارة كما ذكرنا .
ولو تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع فعليه قضاء ذلك اليوم، على ما اختاره أكثر
مشايخنا، وفيه الاحتياط .

وفي ظاهر الرواية: لا قضاء؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، ولا كفارة عليه، سواء تبين
أنه تسحر بعد طلوع الفجر، أو لم يتبين له شيء، بل هو على أكبر رأي؛ لأنه بنى الأمر
على الأصل، وهو بقاء الليل، فلا تتحقق العمدية^(١) .

أقول: أن المراد باليقين عند الفقهاء غلبة الظن، فظهر منه قوة قول أكثر المشايخ .

قوله: «وكذا في الوقوف»:

أي بعرفة، فإنه لو وقف فيها في آخر الليل، وشك في طلوع الفجر من يوم النحر صح
وقوفه، وتم حجه، ما لم يتبين أنه كان بعد طلوع الفجر^(٢) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (290/2) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (456/2) .

وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل، فإن أكل، فإن لم يستتب له شيء لا قضاء عليه في ظاهر الرواية، ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة .
ولو شك في الغروب لم يأكل؛ لأن الأصل بقاء النهار، فإن أكل، ولم يستتب له شيء قضى .
وفي الكفارة روايتان .
وتمامه في «الشرح» من الصوم .

قوله: «لا قضاء عليه في ظاهر الرواية»:

والاحتياط أن يقضي، واختاره أكثر المشايخ .
قلت: لعل المختار في الفتوى؛ لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين عندهم فترتب عليه الأحكام^(١) .

قوله: «ولو شك في الغروب لم يأكل»:

توضيحه: أنه لو أفطر على يقين أن الشمس غربت، فإن لم يتبين له شيء، أو تبين متيقنه فلا شيء عليه .
وإن تبين عدم الغروب يفسد صومه؛ لفوات ركنه، وعليه إمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه .
ولو أفطر وهو شاك في غروب الشمس، فعليه أن يدع الأكل؛ لأن الأصل هو النهار، ولا يزول بالشك .
وإن أكل يلزمه القضاء؛ عملاً بالأصل وهو النهار .
واختلفوا في لزوم الكفارة .
ف قيل واختار «الفقيه أبو جعفر»^(٢) لزومها؛ لأن الثابت حال غلبة ظن الغروب، شبهته

الإباحة، لا حقيقتها، ففي حال شكه دون ذلك، وهو شبهة الشبهة، وشبهة الشبهة لا تسقط العقوبات .

هذا إذا لم يتبين له شيء، وإن تبين وأفطر قبل الغروب، فعليه الكفارة عملاً بالأصل، وهو النهار .

وفي «فتح القدير»: لا أعلم خلافاً في لزومها في هذا الوجه^(٣) .
ولو أفطر، وأكبر رأي أن الشمس لم تغرب، فعليه القضاء رواية واحدة^(٤)، إن لم يتبين له شيء، أو تبين أنه أكل قبل الغروب، لأن النهار كان ثابتاً يقيناً، وقد انضم إليه

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (189/1) .

(٢) أبو جعفر الاستروشنى تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبنموني عن أبي عبد الله أبي حفص الصغير، وكذا على أبي بكر الجصاص عن أبي الحسن الكرخي . وبالنسبة لوفاته لم تذكر .

انظر: «الفوائد البهية»: ص (57-58) .

(٣) انظر: «فتح القدير»: (293/2) .

(٤) وإنما قال: رواية واحدة؛ احترازاً عما إذا كان أكبر رأي أن الفجر طالع؛ لأن فيه روايتين . قاله في «العناية» بهامش «فتح القدير»: (293/2) .

أكبر رأيه، فصار بمنزلة اليقين^(١).
ولهذا جزم في «قاضي خان» و«الخلاصة» و«النهاية» بلزوم الكفارة في هذا الوجه^(٢).

فإن قيل: كيف يحكم ههنا بلزوم الكفارة، ولا يخلو عن الشك، وقد قال في «الخلاصة» وغيرها: لو شهد اثنان أن الشمس قد غابت، وشهد آخران أنها لم تغب، فأفطر، ثم ظهر أنها/لم تغب، فعليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق»^(٣)؛ لأن تعارض الشهادتين هنا لم يورث الشك ابتداءً؛ لأن شهادة أنها لم تغب ليست بشهادة؛ لكونها على النفي، فبقي شهادة أنها غابت خالية عن المعارض، فتقبل فلم تلزمه الكفارة. بخلاف ما نحن فيه».

[65/1]

(١) «الهداية» مع «فتح القدير»: (293/2).

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (214/1)، و«الخلاصة»:

(٣)

ادعت المرأة عدم وصول النفقة، والكسوة المقررتين في مدة مديدة، فالقول لها؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمتها، كالمديون إذا ادعى دفع الدين، وأنكر الدائن . ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء، فالقول لمنكره؛ لأن الأصل عدمه، ولو اختلفا في السكوت والرد، فالقول لها؛ لأن الأصل عدم الرضا . ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها، فالقول لها؛ لأن الأصل عدمها، ولو كانت قائمة، فالقول له؛ لأنه يملك الإنشاء، فيملك الإخبار .

قوله: «فالقول لها»:

أي إن لم يكن للزوج بيئة على وصولهما .
قوله: «لأن الأصل بقاؤهما في ذمتها»:
لأن البقاء بعد الثبوت أصل، بخلاف ما إذا لم يثبت، فإن الأصل فيه براءة الذمة، كما سيأتي^(١) .
قيل: «هذا يشكّل بما قالوا: لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله، صدقت، مع أن الأصل بقاء العدة .
كيف وقد قالوا: لو ادعت المطلقة امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة صدقت، ولها النفقة؛ لأن الأصل بقاؤها .
ويشكّل أيضاً: بأن المودع لو ادعى ردّ الوديعة، أو ادعى الهلاك، فالقول قوله، مع أن الأصل البقاء»^(٢) .
والجواب عن الأول: كون الأصل بقاء العدة في المدة المحتملة بانقضائها ممنوع، ولو سلّم فالمرأة أمينة في الإخبار بانقضائها في المدة المحتملة، والأصل أن القول للأمين مع اليمين فيما أوتمن به .

.....

وهو هو الجواب عن الثاني أيضاً .

قوله: «في التمكين من الوطء»:

وكذا لو اختلفا في نفس الوطء؛ لأن الأصل أيضاً عدمه .
قوله: «لو اختلفا في السكوت والرد، فالقول لها؛ لأن الأصل عدم الرضا»:
هذا ليس على إطلاقه، بل في صورتين:
إحدهما: اختلفا، والزوجة بكر بالغة، فقال الزوج: سكت حين بلغك خبر النكاح، أو حين الاستئذان .
وقالت الزوجة: لا، بل رددت .
فالقول لها مع يمينها، والبيئة له .
وثانيهما: اختلفا بعدما بلغت الزوجة، وقد نكحها غير الأب والجد حال صغرها، فقالت المرأة عند القاضي: بلغت الآن، واخترت الفرقة .
وقال الزوج: لا، بل بلغت قبل هذا وسكتت .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) «غمر عيون البصائر»: (190/1) .

فالقول قولها أيضاً .

بخلاف ما لو اختلفا بعدما بلغت، وقالت الزوجة: قد اخترت الفرقة حين أدركت .
وقال الزوج: كذبت، لم تختاري .

فالقول قول الزوج، وعليها البينة؛ لأن العقد نفذ عليها في حالة الصغر، والظاهر بقاؤه .

وهي بدعواها الفسخ تريد إبطاله، فلا يقبل قولها إلا ببينة، كذا في «شروح الهداية» .

قوله: «لو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها»:

بأن قال الزوج: راجعتك في العدة .

وكذبت المرأة، فالقول لها؛ لأن الزوج يدعي ما لا يملك إنشاءه في الحال، وهي

منكرة، فالقول لها بلا يمين عند أبي حنيفة .

.....

ومع يمين عندهما .

بخلاف ما لو كانت العدة قائمة، فإنه يكون القول قوله؛ لأنه يملك الإنشاء في الحال، فلا يكون متهماً/فيه، فيملك الإخبار، فصار كالوكيل بالبيع، إذا قال بعينه من فلان، فإنه يصدق قبل العزل لا بعده؛ لأنه قبل العزل أخبر عما يملك إنشائه، وهو البيع، بخلاف الإخبار بعد العزل .

وكذا الحال فيما إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق .

فادعت المرأة أنها في الحيض منذ خمسة أيام بعد يمينه، وهي كذلك في الحال، فالقول قولها؛ لأنها أخبرت بعد وجود تلك الحالة، وهي متضمنة بها في الحال، فصدقت .

وإن جاءت وهي طاهرة، تدعي أنها قد حاضت وظهرت بعد اليمين لا يصدق؛ لأنها أصرت بوجود تلك الحالة، وهي لم تكن في تلك الحالة فلا تصدق .

وكذا المولي إذا أخبر بالفيء في مدة الإيلاء صدق، وإن أخبر عن ذلك بعد مضي المدة لا يصدق .

وكذا الأب إذا انفق مال ولده الغائب على نفسه، فحضر الابن، وادعى أن الأب كان موسراً وقت الإنفاق، وأنكر الأب .

يعتبر حالة الخصومة، فإن كان الأب معسراً وقت الخصومة، كان القول قوله، وإلا فلا .

وفي «الحموي»: «ولدت وطلقها .

فقال: طلقت بعد الولادة، فلي الرجعة .

وقالت: قبلها، فلا رجعة .

ولم يعينا وقت للولادة، ولا للطلاق، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء سلطة النكاح .

فإن اتفقا على يوم الولادة، كيوم الجمعة .

وقال: طلقت يوم السبت .

وقالت: الخميس .

فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح يوم/الخميس، وعدم الطلاق .

.....

أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة، فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم

(١) «غمز عيون البصائر»: (190/1).

ولو اختلف المتبايعان في الطوع، فالقول لمن يدعيه؛ لأنه الأصل .
وإن برهنا فيبينة من يدعي الإكراه، وعليه الفتوى، كما في «البزازية» .

قوله: «ولو اختلف المتبايعان في الطوع»:

قال في «قاضي خان» -من أحكام البيع الفاسد-: «وإن ادعى أحدهما البيع عن طوع، والآخر عن إكراه، اختلفوا فيه، والصحيح أن القول قول من يدعي الطوع، كما في الصحيح والفساد .

وكذا لو اختلفا على هذا الوجه في الصلح والإقرار، كان القول قول مدعي الطوع، والبيئة بينة الآخر في الصحيح من الجواب .

وقال بعضهم: بينة الطوع أولى .

وإن اختلفا فادّعى أحدهما أن البيع كان تلجئة، والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول مدعي التلجئة إلا ببينة، ويستحلف الآخر .

وصورة التلجئة في البيع: أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا، وليس ذاك ببيع في الحقيقة، بل هو تلجئة، ويشهد على ذلك، ثم يبيع في الظاهر من غير شرط، فهذا البيع يكون باطلاً بمنزلة بيع الهازل»^(١) .

وقال فيه أيضاً قبل هذا: إذا اختلف المتبايعان، أحدهما يدعي الصحة، والآخر الفساد .
إن كان مدعي الفساد يدعي الفساد بشرط فاسد، أو أجل فاسد، كان القول قول مدعي الصحة، والبيئة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات .

وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد، بأن ادّعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من خمر، والآخر يدعي البيع بألف درهم، فيه روايتان عن أبي حنيفة .
-في ظاهر الرواية القول قول من يدعي الصحة أيضاً، والبيئة بينة الآخر، كما في الوجه الأول .

.....

وفي رواية: القول قول من يدعي الفساد .
ولو ادعى عبداً في يد رجل أنه اشتراه بألف درهم، وقال البائع: بعثك بألف درهم، وشرطت أن لا تباع ولا تهب .
أو ادعى المشتري ذلك، وأنكر البائع، كان القول قول من ينكر الشرط الفاسد، والبيئة بينة الآخر .
وكذلك لو كان مكان الشرط الفاسد شرط الخمر والخنزير، أو الشيء الذي لا يحل مع ألف .

وإن اختلفا في أصل الثمن:

فقال البائع: بعثك عبدي هذا/بعبدك هذا .

وقال المشتري: اشتريته بألف درهم ورطل من خمر .
تحالفا وترادا، فإن قامت لهما بينة يؤخذ ببينة البائع»^(٢) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (172/2) .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (171-170/2) .

ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة، أو ذبيحة مجوسي، وأنكر البائع، لم أراه الآن، ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان؛ لكونه منكراً أصل البيع أن يقبل قول المشتري .

وباعتبار أن الشاة محرمة في حال حياتها محرمة، فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله .

- ادعت المطلقة امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة صدقت، ولها النفقة؛ لأن الأصل بقاؤها، إلا إذا ادعت الحبل، فإن لها النفقة إلى سنتين، فإن مضت، ثم تبين أن لا حبل، فلا رجوع عليها، كما في «فتح القدير» .

قولهم: «ومقتضى قولهم»:

قلت: ومقتضى ما ذكره في «قاضي خان» من قوله: «وإن كان يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد، فيه روايتان في ظاهر الرواية، القول قول من يدعي الفساد، كما ذكرناه آنفاً^(١) .

قوله: «في حال حياتها محرمة»:

قيل: إنما كانت محرمة؛ لأنها ملك الغير^(٢) . ولا يخفى عليك أن الأولى أن يعللها بقيام الحياة، ولذا قالوا: إنه لو أبين جزء من حي، لا يحل أكله؛ لأنه جزء الحي .

قوله: «لأن الأصل بقاؤها»:

أي العدة . وهو علة لقوله: «صدقت» . وإن أقام الزوج بينة على إقرارها بانقضاء العدة برئ من النفقة .
قوله: «إذا دعت الحبل»:

استثناء من قوله: «ولها النفقة» .

قوله: «فلا رجوع عليها»:

لأنها تعذر في ذلك؛ لاشتباه الحال عليها .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/191) .

قاعدة: الأصل براءة الذمة .

ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول قول المدعى عليه؛
لموافقته الأصل، والبيئة على المدعى؛ لدعواه ما خالف الأصل .
فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل البراءة
عما زاد.

قوله: «الأصل براءة الذمة»^(١):

وتفرع عليه ما ذكره في دعوى «البزازية»: «كان الزوج يتصرف في أموال
زوجته، فماتت المرأة، فزعم ورثتها أن تصرفه كان بلا إذنها، وادّعى الزوج إذنهما فيه،
فالحق قوله بشهادة الظاهر»^(٢).

إذا الظاهر الاستمرار على الحالة المتيقنة، وهي براءة ذمته، كانت بريئة قبل هذا
يقيناً، وهو بدعواه الإذن يدعي الاستمرار على تلك الحالة المتيقنة .
وتحقيق هذا ما ذكره في «فتح القدير»: رجل ادعى على بكر بالغة، أن وليها زوجها
منه قبل استئذنها، فلما بلغها الخير سكنت، وقالت: هي: بل رددت، فالحق لها عندنا .

.....

وقال زفر: له؛ لتمسكه بالأصل، وهو عدم الكلام .
ونظير هذا الخلاف هو الخلاف فيما إذا قال سيد العبد: إن لم يدخل الدار اليوم فأنت
حر، فمضى اليوم، وقال العبد: لم أدخل، وكذبه المولى، فالحق قول المولى عندنا، وعنده
للعبء؛ لتمسكه بالأصل، وهو عدم الدخول؛ قياساً على المتفق عليه من أن المشتري
بالخيار، إذا ادعى بعد مدة الخيار، رد البيع . قبل مضيها، وقال البائع: بل سكت حتى
انقضت/ فالحق للبائع اتفاقاً؛ لتمسكه بالأصل»^(٣).

والشفيع إذا قال: علمت بالبيع أمس، وطلبت الشفعة، وقال المشتري: بل سكت، القول
قول المشتري .

أما لو قال: طلبت الشفعة حين علمت بالبيع، فالحق له .
والزوجة صغيرة من الولي غير الأب والجدة، إذا قالت بعد البلوغ: كنت رددت حين
بلغني الخبر بعد البلوغ أو حين بلغت، وكذبها الزوج، فالحق له .
وعندنا: القول لمن شهد له الظاهر سواء كان ذلك الظاهر هو الأصل، بحسب ما

(١) ورد هنا في هذه القاعدة لفظ (الذمة)، والمراد بها: «أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين
غيره من العقود الشرعية» .

يعني: أن الأصل أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، أو لزومه، وكونه مشغول الذمة
بحق خلاف الأصل» .

انظر: «شرح المجلة» للأتاسي: (26-25/1) .

وللتوسع في هذه القاعدة انظر:

«الأشباه والنظائر» لابن السبكي: (37-33/1)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: (158-155/1)،
و«المواهب السنية» مع حاشيتها «الفوائد الجنية»: (202-199/1)، و«قواعد الفقه»: ص (58-
59)، و«القواعد الفقهية» لعلي الندوي: ص (120، 245)، و«شرح المجلة» للأتاسي: (25/1-
27)، و«شرح القواعد الفقهية»: (109-108/2)، و«القواعد الفقهية الكبرى»: ص (120)،
و«القواعد الكبرى»: ص (58)، و«قواعد الفقه» للروكي: ص (194) .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (305/5) .

(٣) «فتح القدير»: (125/4) .

يتبادر، أو بحسب المعنى، ولا يخفى ترجح هذا الاعتبار .
وإذا كان الأمر كذلك فقد ادعى بدعواه سكوتها تملك بضعها من غير ظاهر معه،
وهي تنكر، والظاهر الاستمرار على الحالة المتبقية من عدم ورود ملكٍ عليها، الذي هو
الأصل، فكانت هي متمسكة بأصل معنى هو الظاهر فكان القول لها، كالمودع يدعي رد
الوديعة، والمودع ينكر، فإن القول لمدعي الرد، وإن كان مدعياً صورة لتمسكه بالأصل
الظاهر وهو فراغ ذمته، لكونه ظاهراً لا لكونه أصلاً، بخلاف مسألة الخيار؛ لأن العقد
ثبت صحيحاً في الأصل وقد لزم بمضي المدة ظاهراً، فالتمسك بعدمه تمسك بالظاهر .
وكذا المزوجة صغيرة تدعي زوال ملكه بعدما نفذ عليها حال صغرها يقيناً، والزوج
ينكر، ومثله الشفيع . انتهى^(١) .

فاحفظ هذا فإنه ينفك في مواضع .

قوله: «لموافقته الأصل»:

أعني براءة الذمة .

قوله: «لدعواه ما خالف الأصل»:

لأن البينات شرعت خلاف الأصل^(٢) .

قوله: «فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب»:

أتلف مال الغير، فاختلفا في قيمة المتلف .

فقال المتلف: إنها عشرة دراهم .

وقال رب المال: خمسة عشر .

وكذا لو اختلفا على هذا الوجه في قيمة المغصوب بعد الضياع، فالقول قول المتلف
والغاصب، مع يمينهما؛ لأن الأصل براءة الذمة في الزيادة .

هذا إذا لم يبرهن رب المال على الزيادة، وإن برهن عليها قبل برهانه .

وإن عجز عن إقامة البينة، وطلبت يمين الغاصب والمتلف، وللغاصب والمتلف بينة

تشهد بقيمة المتلف والمغصوب، لم تقبل بينته، بل يحلف على دعواه؛ لأن بينته تنفي

الزيادة، والبينة القائمة على النفي عندهم لا تقبل .

وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن تقبل هذه البينة؛ لإسقاط اليمين، كالمودع، إذا ادعى

ردّ الوديعة، فإن القول قوله، ولو أقام البينة على ذلك قبلت؛ لإسقاط اليمين .

والجواب عنه: أن المودع ليس عليه إلا اليمين، وبإقامة البينة أسقطها/وارتفعت

الخصومة .

كما إذا وجد القتل في محلة، فادعى أهل المحلة أنه قتله رجل آخر من محلة أخرى،

(١) «فتح القدير»: (171/3-172) .

(٢) وردت هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ، فمن ذلك ما جاء في رسالة «الكرخي» في الأصول: «الأصل
أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر» .

وفي «ترتيب اللآلي»: «البيّنات شرعت لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل» .

انظر: «رسالة الكرخي في الأصول» مع تأسيس النظر: ص (161-162)، و«ترتيب اللآلي»:

(454/1) .

وانظر كذلك: «المدخل الفقهي العام»: (1057/2)، و«موسوعة القواعد الفقهية»: (106/2) .

وأقاموا بينة من غير المحلّة التي وجد القتل فيها، على ذلك الرجل الآخر بالقتل، فإن هذه البينة مقبولة من أهل المحلّة؛ لإسقاط اليمين، ودفع الخصومة عنهم؛ لأنه ليس عليهم إلا اليمين، وبإقامة البينة أسقطوها .
وأما الغاصب والمتلف فعليهما اليمين والقيمة، وبإقامة البينة لم يسقط إلا اليمين، فلا يكون في معنى المودع .

ولو أقر بشيء أو حق قبل تفسيره بماله قيمة، فالقول للمقر مع يمينه، ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم، فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافاً، ف قيل: أقله اثنان، فينبغي أن يحمل عليه؛ لأن الأصل البراءة، لأننا نقول: المشهور أنه ثلاثة، وعليه مبنى الإقرار .

قوله: «ولو أقر بشيء أو حق»:

بأن قال: له على شيء، أو حق، صح هذا الإقرار، وإن كان المقر به مجهولاً؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار، وإنما يمنع جهالة المقر والمقر له، ويلزمه تفسيره بماله قيمة؛ لأنه محل، فإليه البيان للخروج عن العهدة .
ولو فسروه بذلك قبل تفسيره .

وإن فسره بما لا قيمة له، كحبة حنطة، وقطرة ماء، وكالخمير، لم يقبل تفسيره؛ لأن ما لا قيمة له لا يجب في الذمة، فيكون رجوعاً عن إقراره، فلا يقبل قوله، والقول للمقر مع يمينه، أي في إنكار ما ادعاه المقر له من الزيادة على ما قرره المقر .

قوله: «ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم»:

يعني لو قال: له عليّ دراهم، لا يصدق في أقل من ثلاثة، فلم يكن القول له .
فأجاب بما ذكره من القول المشهور .

قاعدة: من شك هل فعل شيئاً أم لا، فالأصل أنه لم يفعل، وتدخل فيها قاعدة أخرى من تيقن الفعل، وشك في القليل والكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن، إلا أن تشتغل الذمة بالأصل، فلا يبرأ إلا باليقين، وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة، وهي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والمراد به غالب الظن .

قاعدة: من شك هل فعل شيئاً أم لا^(١):

قوله: «فالأصل أنه لم يفعل»:

هذا إذا كان الشك في الوقت، وبعد خروج الوقت لا شيء عليه؛ لما ذكر أنه إذا شك في صلاته أنه أداها أم لا، فإن كان في الوقت كان عليه أن يعيدها، وبعد خروج الوقت لا شيء عليه^(٢) .

قوله: «حمل على القليل»:

قلت: هذا ليس على إطلاقه، بل مقيد بما إذا لم يكن الشك أول مرة، وبما إذا لم يقع تحريمه على شيء؛ لأن في الأول يلزمه الاستئناف، وفي الثاني الحمل على جهة تحريمه، لا على القليل، كما سيصرح به فيما بعد .

قوله: «لأنه المتيقن»:

فلا شك فيه، وإنما الشك في الكثير، أنه هل فعله أو لا، فحمل على أنه لم يفعل . وبهذا ظهر وجه دخول هذه القاعدة في القاعدة الأولى .

.....

قوله: «إلا أن تشتغل الذمة بالأصل»:

ولعل مراده بالأصل هو الفعل، فلا وجه لهذا الاستثناء^(٣) . بل الصواب أن يقول: إذا اشتغلت الذمة بالأصل، يعني من تيقن الفعل، وشك في القليل والكثير، حمل على القليل، إن اشتغلت الذمة بالفعل . فإن كان في الصلاة، وإلا فلا شيء عليه بعد فراغه عنها، كما سيأتي .

قوله: «وهذا الاستثناء»:

أي قوله: «إلا باليقين» .

قوله: «ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين»^(٤):

(١) وردت هذه القاعدة في كثير من كتب القواعد:
انظر: «المجموع المذهب»: (315/1)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: (158/1)، و«المنثور»: (274/2)، و«الاستغناء في الفرق والاستثناء»: (379/2)، و«قواعد الفقه»: ص (129)، و«قاعدة اليقين لا يزول بالشك»: ص (102)، و«ترتيب اللآلي»: (1104/2) .
(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (192/1) .
(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (193/1) .
(٤) هذه القاعدة أوردها السيوطي في «الأشباه والنظائر»: (158/1)، وقد نسبها فيه إلى الإمام الشافعي .
وبمعناها عند الونشريسي في «إيضاح المسالك»: ص (76) .
وانظر: «قاعدة اليقين لا يزول بالشك»: ص (70) .

كما لو أجنب، لا تزول جنابته إلا بيقين/الغسل .

قوله: «والمراد به»:

أي باليقين .

وقد ذكرنا ما يتعلق به في القاعدة الثالثة، فارجع إليه^(١) .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

ولذا قال في «الملتقط»: ولو لم يفته من الصلاة شيء واجب أن يقضى صلاة عمره منذ أدرك، لا يستحب ذلك، إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها، بسلب الطهارة، أو ترك شرط، فحينئذ يقضى ما غلب على ظنه، وما زاد عليه يكره؛ لورود النهي عنه، انتهى .

شك في صلاة هل صلاها أم لا، أعاد في الوقت .
شك في ركوع أو سجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه كم صلى، فإن كان أول أمره استأنف، وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل، وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده، فلا شيء عليه، إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضاً، وشك في تعيينه، قالوا يسجد سجدة واحدة، ثم يقعد، ثم يقوم، فيصلّي ركعة بسجدين، ثم يقعد، ثم يسجد للسهو، كذا في «فتح القدير» .

قوله: «إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها»:

والذي يقتضيه سوق عبارته استحباب القضاء عند أكبر ظنه فسادها، إذ الأصل أن يجعل الاستثناء متصلاً، لكن مقتضى ظن الفساد، وجوب القضاء، لا استحبابه فتأمل^(١) .

قوله: «أعاد في الوقت»:

قيل: ما ذكر في القاعدة من قوله: «فالأصل أنه لم يفعل»، يقتضي الإعادة، فما فائدة التقييد. انتهى^(٢) .

قلت: قد ذكرنا ثمة أن المراد بما ذكر في القاعدة ما إذا كان الشك في الوقت لا بعده، كما في «قاضي خان»^(٣) فلا وجه لما ذكره ذلك القائل .

قوله: «شك في ركوع أو سجود»:

بأنه ما ركع أو سجد .

قوله: «وهو فيها»:

أي في الصلاة .

قوله: «أعاد»:

أي ما شك فيه من الركوع أو السجود .

قوله: «فإن كان أول مرة»:

اختلفوا في معناه:

- قال أكثر مشايخنا معناه: أول ما وقع في عمره، بمعنى ما سها في صلاة قط، بعد بلوغه إلا هذا السهو .

وقيل معناه: إن السهو ليس معتاداً له، لا أنه لم يقع قط .

وقيل: إنه لم يسه في هذه الصلاة .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (1/193) .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (1/192-193) .

(٣) انظر: ص () من هذا الكتاب .

وفائدة هذا الخلاف مذكور في «البحر»^(١).

قوله: «وإن كثر تحرّى»:

فإن وقع تحرّيه على شيء أتمّ صلاته عليه وسجد للسهو .
وكذا في جميع صور السهو، إذا عمل بالتحرّى أو بنى على الأقل .
كذا في «فتح القدير»^(٢).

قوله: «وإلا أخذ بالأقل»:

أي وإن لم يقع تحرّيه على شيء يبني على الأقل؛ لتيقنه، ويسجد للسهو .

مثلاً: إذا شك في صلاة الفجر أن التي هو فيها أولى أو ثانية، تحرّى، فإن وقع تحرّيه على شيء أتم الصلاة عليه، ويسجد للسهو .
وإن لم يقع تحرّيه على شيء يبني على الأقل، فيتم تلك الركعة، ثم يقعد؛ لاحتمال أنها ثانية، ثم يقوم، فيصلّي ركعة أخرى؛ لأنها ثانية، بحكم وجوب الأخذ بالأقل، ثم يقعد ويسجد للسهو .

وإن شك أنها ثانية أو ثالثة تحرّى، فإن لم يقع تحرّيه على شيء، وهو قائم قعد، ولا يتم تلك الركعة؛ لاحتمال كونها الثالثة، فيكون تاركاً لفرض القعدة، ثم يقوم فيصلّي أخرى؛ لجواز كون القيام الذي رفضه بالعود ثانية، وقد تركه، فعليه أن يصلي أخرى ليتم صلاته .

وإن كان قاعداً والمسألة بحالها، ولم يقع تحرّيه على شيء، أو وقع على أنها ثالثة، تحرّى في القعدات .

فإن وقع تحرّيه أنه لم يقعد على ما قبلها أو لم يقع تحرّيه على شيء فسدت، لأن صلاته في الوجهين دارت بين الصحة، و/الفساد، فتفسد احتياطاً .

وإن شك أنها أولى أو ثالثة، لا يتم ركعة بل يقعد قدر التشهد ويرفض القيام، ثم يقوم ويصلي ركعتين، ثم يتشهد ويسجد للسهو .

ولو كان شكه في أنها أولى أو ثانية وقع في سجوده يمضي فيها سواء كانت السجدة الأولى والثانية؛ لأنها إن كانت أولى لزمه المضي فيها وإن كانت الثانية يلزمه تكميلها .

ثم إذا رفع من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم فيصلّي ركعة .
ولو شك في سجوده أنها ثانية أو ثالثة إن كان في السجدة الأولى أمكنه إصلاح صلاته على قول محمد لأنه إن كانت ثانية كان عليه إتمام هذه الركعة وإن كانت ثالثة لا تفسد عند محمد؛ لأنه لما تذكر في السجدة ارتفعت تلك السجدة وصار كأنها لم تكن كما لو سبقه فيها من الركعة الخامسة .

وإن كان الشك في السجدة الثانية بطلت الثانية .

وإن وقع الشك في الرابعة أنها الأولى أو الثانية عمل بالتحرّى، فإن لم يقع تحرّيه على شيء

(١) انظر: «البحر الرائق»: (192/2)، وما بعدها .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (452/1) .

بنى على الأقل فجعلها أولى ثم يقعد لجواز أنها ثانية، والقعد فيها واجبة، ثم يقوم ويصلي أخرى، ويقعد؛ لأنها ثانية في الحكم القعدة فيها واجبة، ثم يقوم ويصلي أخرى ويقعد لاحتمال أنها رابعة، ثم يقوم ويصلي أخرى ويقعد لأنها الأخيرة حكماً، والقعود فيها ظرف

ولو شك في أنها الرابعة أو الخامسة أو أنها الثالثة أو الخامسة فهو على القياس الذي مر في الفجر، فيعود إلى القعدة، ثم يصلي ركعة ويتشهد، ثم يقوم ويصلي أخرى ويقعد ويسجد للسهو . كذا في «فتح القدير»^(١) .

قوله: «وشك في تعيينه»:

أي تعين ما تركه من الفرض أنه ركوع، أو سجدة، أو قراءة .

قوله: «ثم يسجد للسهو»:

علله في «فتح القدير» بقوله لاحتمال أن المتروك هو الركوع، فلا بد من الركعة، وسجدتين؛ لأن السجود الذي كان أوقعه دونه، لا عبرة به . وإن كانت سجدة، فقد سجد^(٢) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (452/1) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (453/1) .

ولو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر أربعاً، وشك في صدقه وكذبه، فإنه يعيد احتياطاً؛ لأن الشك في صدقه شك في الصلاة .
ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم، فإن كان الإمام على يقين لا يعيد، وإلا أعاد بقولهم، كذا في «الخلاصة» .

قوله: «ولو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر أربعاً»:

قوله: «أربعاً» وقع سهواً، والصواب «ثلاثاً»؛ لما في «قاضي خان»: رجل صلى وحده، أو إمام صلى بقوم، فلما أخبره رجل عدل أنك صليت الظهر ثلاث ركعات، قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلى أربع ركعات، لا يلتفت إلى قول المخبر أنه صادق أم كاذب .

وروي عن محمد أنه يعيد صلاته احتياطاً .
وإن شك في قول رجلين عدلين يعيد صلاته .
وإن لم يكن المخبر عدلاً لا يقبل قوله^(١) .
وهكذا في «الخلاصة»^(٢) .

[69/أ]

قيل إن مقتضى قولهم/أنه يعيد احتياطاً وجوب الإعادة عليه .
وقد تقرر أن الشك في الصلاة بعد الفراغ، لا يوجب عليه شيئاً .
اللهم إلا أن يحمل على الروايتين^(٣) .
قلت: لا نسلم أن الاحتياط دليل الوجوب، كما سيظهر لك في القول الآتي .

قوله: «ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم»:

بأن قال القوم: صليت ثلاثاً .
وقال الإمام: بل صليت أربعاً .

ولو وقع الاختلاف بين القوم .
قال بعضهم: صلى ثلاثاً .
وقال بعضهم: صلى أربعاً .
والإمام مع أحد الفريقين، يؤخذ بقول الإمام .
وإن كان معه واحد، فإن أعاد الإمام الصلاة، وأعاد القوم معه، مقتدين به، صح اقتداؤهم؛ لأنه إن كان الإمام صادقاً، يكون هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل .
وإن كان كاذباً يكون اقتداء المفترض بالمفترض .
ولو استيقن واحد من القوم أنه صلى ثلاثاً، واستيقن واحد أنه صلى أربعاً، والإمام والقوم في شك، ليس على الإمام والقوم شيء .
وعلى المتيقن بالنقصان الإعادة .
ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثاً، كان عليه أن يعيد بالقوم .
ولا إعادة على الذي يتيقن بالتمام .

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الهندية»: (251/1) .

(٢) انظر: «الخلاصة»: (171/1) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (194/1) .

ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان، وشك الإمام والقوم، فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاً، وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم، إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان، وأخبرا بذلك، كذا في «الخلاصة»^(١).

(١) «الخلاصة»:

ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع، ثم شك في الرابعة أنه في الظهر، قالوا: يكون في الظهر، والشك ليس بشيء .

ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة، ولم يدر هل تركها من الظهر أو العصر الذي هو فيها، تحرّى .
فإن لم يقع تحريره على شيء يتم العصر، ويسجد سجدة واحدة، ثم يعيد الظهر احتياطاً، ثم يعيد العصر، فإن لم يعد فلا شيء عليه .

قوله: «ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية»: قيل صورته: «أنه نوى الظهر الفائت في وقت العصر الحاضر؛ ليكون الشك أنه في العصر الحاضر، ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر، وشك في الثانية أنه في العصر الفائت»^(١) .

قوله: «ويسجد سجدة واحدة»:

لاحتمال أنه تركها من العصر .

قوله: «ثم يعيد الظهر احتياطاً»:

قيل هذا مخالف لما سبق، من أنه إذا شك في ركوع أو سجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا، وهو ههنا ليس في الظهر؛ لأنه قد صلاها، بل في العصر . اللهم إلا أن يحمل هذا على الاستحباب، وما سبق على الوجوب^(٢) .

قوله: «فإن لم يعد»:

أي بعد العصر .

(١) «غمز عيون البصائر»: (194/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (194/1) .

وفي «المجتبى»: إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا، أو هل أحدث أو لا، أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا، أو مسح رأسه أو لا، استقبل إن كان أول مرة، وإلا فلا، انتهى .
ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح أو القنوت لم يصر شارعاً، وتمامه في «الشرح» من آخر سجود السهو .

قوله: «إذا شك أنه كبر»: أي علم أنه أدى ركناً، وشك أنه كبر للافتتاح .
قوله: «استقبل»: بل مضى، ولا يلزمه الوضوء، ولا غسل ثوبه .
قوله: «لم يصر شارعاً»: لأنه لم يثبت له شروع بعد؛ ليجعل للقنوت، ولا يعلم أنه نوى؛ ليكون للافتتاح .

وفي «البرازية»: شك في القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية رفضه، وقعد قدر التشهد، ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة، ثم أتم وسجد للسهو، فإن شك في سجده أنها عن الأولى أم عن الثانية، يمضي فيها .
وإن شك في السجدة الثانية؛ لأن إتمامها لازم على كل حال، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد، ثم قام وصلى ركعة، وأتم بسجدة السهو .

قوله: «شك في القيام»:

أي في حال القيام .

قوله: «إنها الأولى أو الثالثة»:

في أكثر النسخ .

وفي بعضها: «أو الثانية» بالنون .

والصواب هو الأولى^(١)؛ بدليل قوله: «رفضه وقعد قدر التشهد، ثم صلى ركعتين» .
لأن الحكم فيما شك/أنها الأولى أو الثانية، ليس كذلك، بل يبنى على الأقل، ويتم تلك الركعة، ثم يقعد، ثم يقوم ويصلى ركعة أخرى كما ذكرناه نقلاً عن «فتح القدير»^(٢) .

قوله: «رفضه»:

أي القيام .

وإنما رفضه؛ لاحتمال أنها الثالثة، فلو لم يرفض، وأتم يلزم خلط المكتوبة بالنافلة، قبل إكمال المكتوبة، وبذلك تفسد المكتوبة .

قوله: «ثم صلى ركعتين»:

أي قبل السلام، وذلك؛ لاحتمال أنها الأولى .

قوله: «ثم أتم»:

بأن يقعد، ويتشهد، ويسلم .

قوله: «فإن شك في سجده أنها عن الأولى»:

أي شك حال سجده أن تلك السجدة عن الركعة الأولى، أو عن الركعة الثانية .

قيل: لم يظهر له معنىً محصل^(٣) .

أقول: معناه ما ذكرناه .

محصله: أنه لو شك حال سجده أن تلك الركعة هي الركعة الأولى أو الثانية .

وهو ما أشار إليه في «فتح القدير» بقوله: ولو كان شكه في أن الركعة التي هو فيها أولى أو ثانية، وقع في سجوده، يمضي فيها سواء كانت السجدة الأولى أو الثانية، إلى آخر ما ذكرناه من قبل^(٤) .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/195) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/195) .

(٤) انظر: ص () من هذا الكتاب .

وإن شك في سجده أنه صلى الفجر ركعتين، أو ثلاثاً إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته، وإن كان في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد؛ لأن تمام الماهية بالرفع عنده، فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث، فيقوم ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال: نوع منه .

قوله: «فسدت صلاته»:

لا احتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية، وخط المكتوبة بالنافلة، قبل إكمال المكتوبة، مفسد للمكتوبة، كذا علله في «قاضي خان»^(١) .

قوله: «يمكن إصلاحها عند محمد»:

علله في «قاضي خان» بأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة؛ لأنها ثانية، فتجوز .

وإن كانت ثالثة لا تفسد صلاته عند محمد؛ لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتقت تلك السجدة أصلاً، وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة التي قام إليها ساهياً . وإذا ارتقت أصلاً لم يبق احتمال خلط المكتوبة بالنافلة، كما في الصورة الأولى، ولم تفسد صلاته^(٢) .

هذا إذا شك في أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثاً، ولم يترك منه سجدة . وأما إذا علم أنه صلى الفجر ثلاث ركعات، وترك منه سجدة، ولا يعلم كيف ترك، فلنذكره عن «فتح القدير»، حيث قال: «لو صلى الفجر ثلاث ركعات، ولم يقعد على الثانية، وترك منها سجدة لا يعلم كيف فسدت صلاته .

وكذا لو كان قعد/لا احتمال أنه تركها من الأوليين، وقد انتقل إلى التطوع قبل إكمال الفرض،

.....

فيحكم بالفساد احتياطاً .

ولو ترك سجدين أو ثلاثاً، فالأصح أنه تفسد؛ لاحتمال أنه تركهما من الفريضة . ولو ترك أربعاً لا تفسد؛ لأنه أتى سجدين، فلا يتقيد بهما أكثر من ركعتين، فلا يصير منتقلاً إلى التطوع، وسجد سجدين ثم يقعد ثم يصلي ركعة .

وأصله أن المتروك من السجرات إذا كان نصفها أو أقل تفسد الصلاة وإن كان أكثر من النصف لا تفسد ولو صلى الظهر خمساً وترك سجدة إلى خمس تفسد، ولو ترك ستاً وسبعاً لا تفسد، ويسجد ثلاث سجرات، ولو ترك ثمان سجرات سجدَ سجدين ويصلي ثلاث ركعات، ولو صلى المغرب أربعاً، وترك سجدة إلى أربع تفسد، ولو ترك خمساً وسجد لا تفسد، ويسجد ثلاث سجرات ويصلي ركعة، ولو ترك ستاً سجدَ سجدين ويصلي ركعتين»^(٣) . انتهى .

قوله: «بالرفع»:

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (107/1) .

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (107/1) .

(٣) «فتح القدير»: (456/1) .

أي رفع الرأس من السجدة .

قوله: «إلى أن قال»:

أي قال في «البرازية» منتهياً إلى أن قال: نوع منه تذكر^(١) .

(١) يعني أنه ذكر هذه المسائل وأحكامها في «الفتاوى البرازية» إلى قوله: «نوع منه» وهو عنوان

لمسائل أخرى في السهو .

انظر: «الفتاوى البرازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (62-61/1) .

تذكر أنه ترك ركناً قولياً، فسدت صلاته، وإن ترك فعلياً يحمل على ترك الركوع، فيسجد، ثم يقعد، ثم يقوم، ويصلي ركعة بسجدين .

قوله: «ركناً قولياً فسدت صلاته»:

أي القراءة .

علله في «البزازية» و«فتح القدير»: «باحتمال كونها قراءة ثلاثة ركعات، وقرأ في ركعة فتفسد»^(١).

قوله: «وإن ترك فعلياً يحمل على ترك الركوع»:

يعني صلى الظهر مثلاً، ثم تذكر منه فرضاً فعلياً، قالوا: سجد سجدة، ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة، وسجد سجدين، ثم يقعد، ثم يسجد للسهو؛ لاحتمال أن المتروك الركوع، فلا بد من الركعة على السجدين .

وإن كانت السجدة، فقد سجد، كذا في «الخلاصة»^(٢).

توضيحه على ما في «فتح القدير»: أنه إذا افتتح الصلاة فقرأ وسجد قبل أن يركع، ثم قام إلى الثانية، فقرأ وركع وسجد، فهذا قد صلى ركعة واحدة، ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الأول؛ لأنه إذا لم يركع لم يعتد بذلك السجود؛ لعدم مصادفته محله بعد الركوع، فالتحق السجود بالعدم، فكأنه لم يسجد، وكان هذا الركوع أداء في محله .

فإذا أتى بالسجود بعده صار مؤدياً ركعة واحدة تامة .

وكذا إذا افتتح فقرأ وركع ولم يسجد، ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع، ثم سجد، فهذا قد صلى ركعة واحدة، ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه وقع معتبراً؛ لمصادفته محله؛ لأن محله بعد القراءة، وقد وجدت .

إلا أنه توقف على أن يتقيد بالسجدة، فإذا قام وقرأ لم يقع قيامه، وقراءته معتداً بها؛ لأنه لم

يقع في محله .

قلنا: فإذا سجد صادف سجوده محله؛ لوقوعه بعد ركوع معتبر، فيقيد ركوعه به، فقد وجد انضمام السجدين إلى الركوع، فصار مصلياً ركعة واحدة»^(٣).

[70/ب]

(١) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (63/1)، و«فتح القدير»: (451/1) .

(٢) انظر: «الخلاصة»: (180/1) .

(٣) «فتح القدير»: (457-456/1) .

صلى صلاة يوم وليلة، ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة، ولم يعلم أية صلاة، أعاد الفجر والوتر .

وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذاك .

وإن تذكر الترك في الأربع، فذوات الأربع كلها، انتهى .

ومنها شك هل طلق أم لا لم يقع، شك أنه طلق واحدة، أو أكثر بنى على الأقل، كما ذكره «الإسبيجاني» إلا أن يستيقن بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه، وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها .

قوله: «أعاد الفجر والوتر»:

لأنها تفسدان يترك القراءة في ركعة واحدة، كذا في «الخلاصة»^(١) .

قوله: «وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذاك»:

أي أعاد الفجر والوتر، كما هو الظاهر من سوق كلامه .

قوله: «فذوات الأربع كلها»:

أي يعيد ذوات الأربع كلها، ولا يعيد الفجر و/المغرب والوتر .

قوله: «هل طلق أم لا لم يقع»:

بناء على ما تقدم من أنه لو شك هل فعل أو لا، فالأصل أنه لم يفعل^(٢) .

قوله: «بنى على الأقل»:

لأنه متيقن .

قوله: «أو يكون أكبر ظنه»:

لا يخفى عليك ما في هذا التقابل بناء على ما تقدم من أن المراد باليقين عندهم هو غالب

الظن^(٣) .

قوله: «عزمت على أنه ثلاث يتركها»:

بناء على ما قالوا: إن العزم المصمم يؤخذ به^(٤) .

ولعل مراده تركها تديناً؛ للاحتياط في الفروج، لا قضاء .

لأن المراد بالمؤاخذة بالعزم، المؤاخذة الأخروية^(٥) .

(١) «الخلاصة»: (178/1) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٣) انظر: من هذا الكتاب .

(٤) انظر: من هذا الكتاب .

(٥) انظر: «غمز عيون البصائر»: (196/1) .

وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها، وصدقهم أخذ بقولهم إن كانوا عدولاً .

وعن الإمام الثاني حلف بطلاتها، ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرى .
وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كما في «البرازية» .

قوله: «إن كانوا عدولاً»:

لا يخفى عليك ما فيه من الاستدراك؛ لأن الكلام في أخبار العدول^(١) .

قوله: «وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه»:

أي الثلاث .

فعلم منه أن ما نقله آنفاً نقلاً عن «الإسبيجاني» من أنه لو شك في القليل والكثير،
يحمل على القليل؛ لتيقنه^(٢) .
وكذا ما ذكره في أول القاعدة^(٣)، كل منهما يحمل على غير هذه الرواية .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (197/1) .

(٢) انظر: من هذا الكتاب .

(٣) انظر: من هذا الكتاب .

ومنها شك في الخارج أمني أو مذي، وكان في النوم، فإن تذكر احتلاماً وجب الغسل اتفاقاً، وإلا لم يجب عند أبي يوسف؛ عملاً بالأقل، وهو المذي .
ووجب عندهما احتياطاً، كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة .
وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر، ولم يدر متى وقعت .

قوله: «شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم»:

اعلم أن مسألة المستيقظ تحتل وجوهاً؛ لأنه إما يتيقن أن ما رآه مني أو مذي أو ودي

أو شك أنه مني أو مذي أو أنه مني أو ودي، أو أنه مذي أو ودي، وكل منها إما أن يكون مع تذكر الاحتلام أو لا، فصار اثني عشر وجهاً .
والغسل يجب بالاتفاق في ستة منها:
فيما إذا تيقن أنه مني، تذكر الاحتلام أو لا .
وفيما إذا تيقن أنه مذي وتذكر الاحتلام .
أو شك أنه مني، أو مذي، أو أنه مني أو ودي، أو أنه مذي أو ودي وتذكر الاحتلام في الكل^(١) .

ولا يجب بالاتفاق في ثلاثة منها:

فيما إذا تيقن أنه ودي، تذكر الاحتلام أو لم يتذكر .
أو شك أنه مذي أو ودي، ولم يتذكر الاحتلام .
ويوجب عندهما لا عند أبي يوسف في ثلاثة منها:
فيما إذا شك أنه مني أو ودي، أو أنه مني أو مذي، أو تيقن أنه مذي ولم يتذكر الاحتلام، على ما ذكره في «البحر»^(٢) .

.....

لكن قال في «المنية»: إن المستيقظ إذا شك أن ما رآه مني أو مذي، ولم يتذكر الاحتلام، لا يجب الغسل اتفاقاً، ويوفق بينهما بالحمل على الروايتين عن أبي يوسف^(٣) .
وفي «قاضي خان»: إذا استيقظ الرجل من منامه، فوجد على طرف إحليله بلة لا يدري أنها مني أو مذي، فإنه يغتسل، إلا أن يكون قد انتشر ذكره قبل النوم، فلما استيقظ وجد البلة، فهلها لا غسل عليه، إلا أن يكون أكثر رأيه أنه مني فحينئذ يلزمه الغسل، وإذا كان ذكره ساكناً حين نام يجعل تلك البلة/مني، فيلزمه الغسل .
قال «شمس الأئمة الحلواني»: «هذه مسألة يكثر وقوعها، والناس عنها غافلون»^(٤) .

قوله: «وإلا لم يجب عند أبي يوسف عملاً بالأقل»:

لا يخفى عليك أن هذه الرواية عن أبي يوسف تخالف ما روي عنه في مسألة الحلف

(١) انظر: «البحر الرائق»: (104/1-105) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (104/1-105)، وقد قال عنه: «وهذا التقسيم وإن لم أجده فيما رأيت، لكنه مقتضى عباراتهم» .

(٣) هذا النقل بمعناه موجود في «منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين، وقد نقله عن ابن أمير الحاج في «الحلية شرح المنية» .

انظر: «منحة الخالق» بهامش «البحر الرائق»: (105/1) .

(٤) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (44/1) .

بالطلاق، ولا يدري أثلاثاً أم أقل؛ لأنه حكم في مسألة الحلف بالطلاق بالأشد عند الشك، وفي هذه المسألة بالأقل .

قوله: «كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة»:

أي نقض الوضوء، ولا يخفى عليك أن انتقاض الوضوء بالمباشرة الفاحشة قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لا قول أبي حنيفة ومحمد، فلا يناسب تنظيره^(١) .

قوله: «وكقول الإمام في الفأرة الميتة»:

فإنه أوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ، إذا كانت منتفخة، وإلا فمذ يوم وليلة احتياطاً .

وقال: يحكم بنجاستها من وقت العلم بها مطلقاً .
وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته^(٢) .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/197) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/197) .

وهل هنا فروع لم أرها الآن: لو كان عليه دين، وشك في قدره، ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن، وفي «البزازية»: من القضاء: إذا شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضى خصمه، ولا يحلف، احترازاً عن الوقوع في الحرام، وأن أبي خصمه إلا حلفه إن كان أكبر رأيه أن المدعى محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف، انتهى.

الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة، وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل.

قوله: «ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن»:

«قيل: الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة»^(١).

قلت: فيه نظر؛ لأن الشك ليس في ثبوت الدين في ذمته وعدم ثبوته، حتى يقال: إن الأصل براءة الذمة، بل في قدره بعد التيقن في أصله فيصار إلى الأقل المتيقن، كما هو الأصل.

قوله: «ولا يحلف»:

من الحلف لا من التحليف.

قوله: «ينبغي أن تلزمه زكاة الكل»:

لأن ذمته مشغولة بها يقيناً، بلا تعيين بعض منها، فلا يبرأ عن البعض بالشك. ولا يخالف هذا ما سبق من القاعدة من أنه لو شك في القليل والكثير يحمل على القليل؛ لتيقنه^(٢).

لأننا حملناه على القليل، لكن ذلك القليل يحتمل أفراد الكثير كلها؛ لعدم تعيينه فيلزمه الكثير بهذا الطريق.

(١) «غمر عيون البصائر»: (197/1).

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب.

الثالث: شك فيما عليه من الصيام .
 الرابع: شكت فيما عليها من العدة، هل هي عدة طلاق أو وفاة، ينبغي أن يلزم الأكثر عليها . وعلى الصائم، أخذاً من قولهم: لو ترك صلاة وشك أنها أي صلاة، تلزمه صلاة يوم وليلة عملاً بالاحتياط .
 الخامس: شك في المنذور، هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة، ينبغي أن تلزمه كفارة يمين، أخذاً من قولهم: لو قال: علي نذر، فعليه كفارة يمين؛ لأن الشك في المنذور كعدم تسميته .

قوله: «ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم»: لأن في العمل بالأقل براءة الذمة، عما اشتغلته، فلا يبرأ بالشك .
 «قيل: إن الشك في مسألة الصلاة في تعيين الفائنة مع الجزم بأنها واحدة، فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس .
 والشك في الصيام ليس على وزانه؛ لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر، وقضية كلامهم في نظائره الأخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن، فتأمل»^(١) .
 قوله: «كعدم تسميته»: ولو لم يسم المنذور، لزم كفارة يمين^(٢) .

(١) «غمز عيون البصائر»: (198/1) .
 (٢) قال في «البحر الرائق»: «وأما إذا لم يسم شيئاً بأن قال: على نذر لله، فإنه لا يكون يميناً؛ لأن اليمين إنما تتحقق لمحلوفٍ عليه، ولكن تلزمه الكفارة، يكون هذا التزام الكفارة ابتداءً» . «البحر الرائق»: (478/4) .

السادس: شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، فينبغي أن يكون حلفه باطلاً، ثم رأيت المسألة في «البزازية» في شك الأيمان حلف، ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق، فحلفه باطل، انتهى .
وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقاً بالشرط، ويعرف الشرط، وهو دخول الدار ونحوه، إلا أنه لا يدري أكان بالله أم كان بالطلاق، فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه .

قال: يحمل على اليمين بالله تعالى، إن كان الحالف مسلماً .
قيل له: كم يميناً عليك؟
قال: أعلم أنني على أيماناً كثيرة غير أنني لا أعرف عددها ماذا يصنع، قال:
يحمل على الأقل حكماً، وأما الاحتياط، فلا نهاية له، انتهى .

قوله: «ثم رأيت المسألة في البزازية»:

قيل: «إن الذي في «البزازية»: حلف ونسي^(١) .

والذي الكلام فيه: حلف وشك .

ولا شبهة في أن النسيان غير الشك^(٢) .

ويمكن أن يقال: المراد بما في «البزازية»: حلف ونسي وشك بسبب نسيانه .

قوله: «يحمل على اليمين بالله تعالى»:

«قيل: لأن الحلف بالطلاق والعتاق/غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحذور»^(٣) .

قوله: «إن كان الحالف مسلماً»:

.....

لأن الأصل في يمين المسلم أن يكون باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته .

قوله: «قال: إن علي»:

أي الحالف .

(١) انظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (264/4)، ولفظه: «حلف ونسي أنه بالله

تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل» .

(٢) «غمز عيون البصائر»: (198/1) .

(٣) «غمز عيون البصائر»: (198/1) .

قاعدة: الأصل عدم، وفيها فروع: منها القول قول نافي الوطاء؛ لأن الأصل عدم، لكن قالوا في العنين: لو ادعى الوطاء وأنكرت، وقلن: بكر، وإن قلن: ثيب، القول له: لكونه منكرًا استحقاق الفرقة عليه، والأصل السلامة من العنة .

«قاعدة: الأصل عدم»^(١):

أي في الصفات العارضة لا الأصلية^(٢)، كما سيأتي . ويستثنى منها: قال لعبد إن لم تدخل الدار فأنت حر، أو لزوجته فأنت طالق، وادعى العبد والزوجة عدم الدخول، والمولى والزوج الدخول فالقول للمولى والزوج . ومنها: رجل وهب لعبد رجل شيئاً، ثم أراد الرجوع، ومولى العبد غائب، فإن كان العبد مأذوناً يقضى له بالرجوع، وإن كان محجوراً لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى .

فإن قال العبد: أنا محجور، وقال الواهب: لا، بل أنت مأذون، فالقول قول الواهب مع يمينه استحساناً .

ومنها: اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية، فادعى المعير انتفاعاً مقيداً بفعل مخصوص، وادعى المستعير عدم ذلك القيد، فالقول قول المعير . ومنها: رجل كان يتصرف في غلات امرأته، ثم ماتت، فادعت ورثتها أن ذلك بغير إذنهما، فعليك الضمان، وقال الزوج: بل بإذنهما، فالقول قول الزوج . ومنها: إذا وهب رجل شيئاً، وأراد الرجوع، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب، فالقول قوله، ولا يمين عليه . ومنها: قال السارق: قد استهلكته، وقال صاحب المال لم تستهلكه، وهو عندك قائم، هل يحلف؟

قال: يجب أن يكون القول قول السارق، ولا يمين عليه . ومنها: قالت الزوجة: وهبت مهري منك، بشرط أن لا تطلقني، وادعى الزوج عدم

(١) وردت هذه القاعدة في كثير من الكتب، انظر:

«الأشباه والنظائر»: (162/1-165)، و«المواهب السنية» مع حاشيتها «الفوائد الجنية»: (203/1-204)، و«المنثور»: (320/1، 60/3)، و«مجلة الأحكام العدلية» مع شرحها لعلّي حيدر: (23/1-24)، و«شرح القواعد الفقهية» للزرقا: (117-120)، و«قواعد الفقه»: ص(59)، و«القواعد الفقهية» للندوي: ص(356)، و«القواعد الفقهية الكبرى»: ص(141-145)، و«موسوعة القواعد الفقهية»: (110/2)، و«المدخل الفقهي العام»: (969/2-970) . (٢) يمثل للصفات بالمرض والجنون والبكارة وغيرها، والتعبير بها إنما جرى على الغالب، لا للحصر .

وذلك لأن الأمور المستقلة كالعقود والإتلافات- ليست صفات عارضة، ومع ذلك فهي داخلية في القاعدة .

ولهذا السبب جنح العلامة الزرقا إلى ترك «الصفات» المذكورة في القاعدة، واختيار صياغتها بـ«الأصل في الأمور العارضة عدم» .

والمراد بالأمور العارضة: ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة . فيكون عدم هو المتيقن؛ لأنه الحالة الطبيعية، ويكون تغييره إلى الوجود عارضاً مشكوكاً فيه . انظر: «المدخل الفقهي العام»: (969/2) .

الشرط، فالقول للمرأة^(١).
 قيل: ينتقض هذا بما لو أخبرت/المرأة أن الزوج الثاني جامعها، وأنكر هو الجماع،
 حلت للزوج الأول، وعلى القلب.
 وجه الانتقاض ظاهر.
 والجواب عنه: أن القول إنما صار للمرأة؛ لأن الزوج الثاني بدعواه عدم الوطء يدعي
 حرمة النكاح للزوج الأول، والأصل له، والحرمة له.
 ولأجل ذلك، صار القول للمرأة، فلا ينتقض به الأصل المذكور.
 وتوضيح المسألة على ما ذكره في نكاح «قاضي خان»:

المطلقة ثلاثاً إذا أتت الزوج الأول، وقالت: تزوجت بزواج، ودخل بي وطلقني،
 وانقضت عدتي إن كانت ثقة، أو وقع عند الأول أنها صادقة، وكان ذلك بعد مدة تنتضي
 فيها العدتان، وذلك أربعة أشهر فصاعداً، كان القول قولها، وحلت للزوج الأول؛ لأن
 الأصل عدم حرمة النكاح له.
 وظاهر الحال لا ينافيه بل يؤيده.
 وإن كان بعد مدة لا تنتضي فيها العدتان، لا يحل له؛ لأنه خلاف ظاهر الحال.
 وكذا إذا أقرت المرأة بذلك، وأنكر الزوج الثاني، جاز نكاحها للأول، ولو أقر الزوج
 الثاني بذلك، وأنكرت المرأة دخول الثاني، كان القول قولها، ولم يحل للأول.
 وإن كان الأول تزوجها بعد مدة، ولم تقل المرأة شيئاً، ثم قالت: تزوجتني، وكنت في
 عدة الثاني، أو قالت: تزوجت بالثاني ولم يدخل بي.
 قالوا: إن كانت عالمة بشرائط الحل لا يقبل قولها، وإن كانت جاهلة يقبل قولها.
 وكذا الرجل إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير قد طلقها، فقالت المرأة للثاني
 اتزوجتني وأنا معتدة عن الأول.
 قال «محمد بن الفضل»: إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول شهران لا
 يقبل قولها عند أبي حنيفة وأبو يوسف.
 وإن كان بينهما أقل من شهرين كان القول قولها، ويفرق بينهما وبين الثاني.
 وهذا بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ثم تزوجها بعد مدة، فقالت: تزوجتني
 قبل أن أتزوج بزواج آخر كان القول قولها، ولا يكون إقدامها على نكاح الأول إقراراً منها
 أنها تزوجت آخر.
 فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهر، ثم قال لها: تزوجتك قبل إصابة الزوج
 الثاني، أو قبل نكاح الثاني، وقالت المرأة: لا بل كان بعد ذلك، كان القول قولها، ويفسد
 النكاح بإقرار الزوج، ولها عليه نصف المسمى، إن كان قبل الدخول، والكل إن كان بعد
 الدخول^(٢).

قوله: «لو ادعى الوطء وأنكرت»: أي لو ادعى بعد تمام المدة المضروبة للعنين، أعني السنة أنه وطئها في المدة/كما دل
 عليه قول أخبرت؛ لأنه لو كان النزاع في الابتداء، لكان ينبغي أن يقول: أجل سنة، بدل:
 خيرت.

(١) انظر هذه الاستثناءات وغيرها: «غمر عيون البصائر»: (200-199/1).

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (367/1).

قلت: ومما يستثنى من الأصل المذكور أيضاً، ما ذكره في أواخر أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثالث: المولى إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله مع يمينه، لا قول الزوجة، مع أنها تنفي الوطء، فالقول قولها مع أنها تدعي الدخول، وهي وطء حكمي .

وهذا وجه الاستدراك .

وإنما القول قولها؛ لأنها تنكر سقوط نصف المهر، والأصل عدم السقوط .
أقول: في استثناء هذه المسألة من الأصل المذكور نظر، بل هي من فروعه؛ لأنه ذكرها في أواخر أحكام غيبوبة الحشفة من الفن الثالث .

وقال: إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول لها فيه إلا في مسائل:

الأولى: ادعى العنين الإصابة، وأنكرت، وقلن: ثيب، فالقول له مع يمينه^(١) .
الثانية: المولى إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله مع يمينه^(٢) .
الثالثة: لو قالت: طلقني هو بعد الدخول ولي كمال المهر، وقال الزوج: قبله، ولك نصف المهر، فالقول لها في وجوب العدة^(٣)، وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة، وفي حل بنتها وأربع سواه وأختها للحال^(٤)، انتهى .

.....

[73/ب]

فعلم فيه أن القول قول نافي/الوطء وهو الزوج .
فيكون من فروع الأصل، إلا في حق وجوب العدة، فإن القول فيها قولها، فلا بد من تقييد الاستثناء بذلك، وإلا فلا يصح على إطلاقه .

(١) إلا إذا كانت بكراً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده . «الأشباه والنظائر»: (ط: حافظ): ص(399) .

(٢) لا بعد مضي المدة . «الأشباه والنظائر»: (ط: حافظ): ص(399) .

(٣) هكذا في الأصل، وفي «الأشباه»: فالقول لها لوجوب العدة عليها .
وقد صوّب الأصل الحموي فقال: «لوجوب العدة»: أقول: الصواب في وجوب العدة، كما يدل عليه قوله: «وله في المهر» . «الأشباه والنظائر»: (ط: حافظ): ص(399)، و«غمر عيون البصائر»: (113/3) .

(٤) انظر: «الأشباه والنظائر»: (ط: حافظ): ص(399) .

ومنها: القول قول الشريك والمضارب: إنه لم يربح؛ لأن الأصل عدمه، وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل عدم الزائد .
وفي «المجمع» من الإقرار، وجعلنا القول للمضارب، إذا أتى بألفين، وقال: هما أصل وربح، لا لرب المال، انتهى .
لأن الأصل وإن كان عدم الربح، لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه .

قوله: «والقول قول الشريك والمضارب: إنه لم يربح»:

قيل: «وكذا القول قول الوصي إذا قال: لم أتجر في مال اليتيم؛ لأن الأصل عدم التجارة في ماله؛ لأن التجارة ليست بواجبة عليه، وإن جاز له ذلك بالمعروف؛ لأن له ولاية التجارة في مال اليتيم بالمعروف، وإن لم يجب عليه»^(١) .

قوله: «وقال: هما أصل وربح»:

أي وقال رب المال: هي أصل المال، لا ربح فيه، فالقول للمضارب .
وإن كان الأصل عدم الربح؛ لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبول، والقول في ذلك قول القابض ضمناً، كان كالغاصب، أو أميناً كالمودع؛ لكونه أعرف بما قبضه^(٢) .
وقال زفر، وهو قول أبي حنيفة: القول فيه قول رب المال؛ لأن المضارب يدعي الشركة، ورب المال ينكر، فالقول للمنكر .
ثم رجع أبو حنيفة إلى أن القول للمضارب؛ لما ذكرناه .

(١) «غمر عيون البصائر»: (200/1) .

(٢) في هامش المخطوط: «أي بمقدار ما قبضه وبصفته وتعيينه» .

ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها، فادعى الوصول إليها،
فأنكرت فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين .
ولو ادعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها، وادعى الأب الإنفاق،
فالقول لها مع اليمين، كما في «الخانية»، والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل .

قوله: «ولو ادعت المرأة النفقة»:

قد مرّت المسألة فيما سبق؛ بناء على أن الأصل بقاؤها في ذمة الزوج، فيكون من
قبيل توافق الأصلين^(١) .

قوله: «فالقول لها مع اليمين»:

بخلاف ما لو ادعى الأب أو الوصي بعد بلوغ الصغير أنه أنفق مال الصغير عليه
حال صغره، فالقول للأب والوصي بلا يمين .

قوله: «والثانية خرجت عن القاعدة»:

لأن القاعدة تقتضي أن يكون القول قولها، على أن الأصل عدم الإنفاق .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

وكذا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزيادة، وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا؛ لأن الأصل عدم النهي .

قوله: «وكذا في قدر رأس المال»:

أي لو اختلفا في قدر رأس المال، بأن قال رب المال: إن رأس المال ألفان، وقال المضارب: إنه ألف .

فالقول قول المضارب؛ لأن الأصل عدم الزيادة، فلا تثبت الزيادة إلا بالبينة .
ولأن القول قول القابض في مقدار المقبوض، كما تقدم .
قيل: هذا مقيد بما لو قال المضارب: أعطيتني، وأما لو قال: أخذت بعد هلاك المال،
فالقول قول قول رب المال^(١) .

قلت: وبما صدرنا الاختلاف ظهر أنه لا استدراك بين هذه المسألة، وبين ما نقله عن «المجمع»، وأنه غير مختص بصورة هلاك المال، كما يشعر كلام ذلك القائل، قيده بقدر المال؛ لأنهما لو اختلفا في قدر ما شرطاً من الربح للمضارب، فالقول فيه قول رب المال، مع يمينه؛ لأنهما اتفقا على المضاربة، والمضارب ادعى زيادة في الربح، فأنكرها رب المال، فكان القول له؛ لأن الأصل عدم الزيادة .

ولو اختلفا في قدر رأس المال وفي قدر الربح معاً، بأن قال رب المال: رأس المال ألفان، والمشروط ثلث الربح .

وقال المضارب: رأس المال ألف، والمشروط نصف الربح، فالقول في الربح لرب المال، وفي رأس المال للمضارب .

قوله: «وكذا في أنه ما نهاه عن شرط كذا»:

أي القول للمضارب؛ لأن الأصل عدم النهي، أي العموم .

.....

توضيحه: أنهما إذا اختلفا في عموم المضاربة وخصوصها، بأن قال المضارب: أطلقت في كل تجارة .

وقال رب المال: لا بل عنيت نوعاً من التجارة .

فإن كان هذا الاختلاف قبل التصرف، لا يكون للمضارب التصرف في عموم التجارة؛ لأنه لو نهاه رب المال عن العموم قبل التصرف صريحاً، صح نهيه، فكذا هذا، فيكون القول فيه لرب المال .

وإن كان بعد التصرف فالقول فيه قول المضارب استحساناً، ولرب المال قياساً، وهو قول زفر؛ لأن الإذن مستفاد من جهة المال .

ولو أنكر الإذن أصلاً، كان القول له، فكذا إذا أنكر بعضه .

ووجه الاستحسان: أن مقتضى المضاربة الإطلاق والعموم، فمدعي الخصوص

يدعي تغير موجب العقد بحسب معناه اللغوي، والمعتبر في معناه الشرعي أيضاً، فلا يصدق إلا ببينة، ومدعي العموم يتمسك بالأصل، فيكون القول قوله .

ولو قال المضارب بعد هذا التصرف: عنيت نوعاً من التجارة، وقال رب المال: بل أطلقت .

(١) «غمر عيون البصائر»: (200/1) .

فالقول لرب المال قياساً، أو استحساناً .
 لو اتفقا في خصوص العقد، ثم اختلفا في نوعه، بأن قال رب المال: أذنت له في البر خاصة .
 وقال المضارب: بل أذنت لي في الثوب خاصة، فالقول لرب المال؛ لأن الإذن مستفاد من جهته .
 ولو قال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة، وقال رب المال: أمرتك بالنقد، فالقول للمضارب؛ لما ذكر من أن الأصل الإطلاق وعدم النهي .
 وكذا لو قال رب المال: أمرتك أن تعمل في الكوفة مثلاً .
 وقال المضارب: بل أطلقت .

ولو اختلفا في الشراء للمضاربة، بأن اشترى المضارب عبداً بألف، فقال رب المال: اشتريته لنفسك .
 وقال المضارب: لا، بل على المضاربة .
 فلا يخلو: إما أن يكون ألف المضاربة والعبد قائمين، أو هالكين، أو أحدهما قائم والآخر هالك .
 فإن كانا قائمين فالقول للمضارب؛ لأنه يحكي أمراً يملك استئنافه، فيصدق فيما يحكى عنه .

[74/ب] وإن كانا هالكين، أو كان مال المضاربة هالكاً، والعبد/قائماً، فالقول قول رب المال، ولا يصدق المضارب إلا ببينة؛ لأن المضاربة انتقضت بهلاك رأس المال، فانعزل المضارب فلا يصدق .

وإن كان مال المضاربة قائماً والعبد هالكاً، فالقول قول المضارب في حق تسليم ما في يده إلى البائع، ولا يصدق في حق الرجوع بمثله على رب المال، إذا هلك المال في يده .

ولو ادعى المالك أنها قرض؛ والآخذ أنها مضاربة، فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ؛ لأنها اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان .
أقول: هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضاً، وقال: بل مضاربة .
أما إذا قال رب المال: أخذت المال قرضاً، فقال: بل أخذته مضاربة، فلا .

قوله: «لو ادعى المالك أنها قرض»:

هذا فيما إذا لم يتصرف المضارب في المال، أما إذا اختلفا بعد التصرف فيه، فإن القول فيه لرب المال، وكذا البينة بنيته .
والمضارب ضامن؛ لأن العامل أمر بسبب الضمان في مال الغير، ثم ادعى الإذن لإبراء ذمته عن الضمان، والإذن بالعمل لم يثبت؛ لأن صاحب المال يدعي القرض، والمستقرض لا يعمل بإذن المقرض، وإنما يتصرف بحكم ملكه، والبينة بينة رب المال أيضاً؛ لأنها أكثر إثباتاً .
ولو قال ذو اليد: إنها مضاربة، وقال رب المال: بضاعة، فالقول لرب المال؛ لأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله بمقابلة الربح، أو شرطاً من جهته بمقدار من الربح أو الشركة فيه، وهو ينكر، فيكون القول له .
وكذا لو قال ذو اليد: قرض، ورب المال: بضاعة، أو ودیعة أو مضاربة، فالقول لرب المال، والبينة لذي اليد؛ لأنه يدّی تمليك الربح، وهو ينكر .
ولو قال رب المال: أخذته غصباً، وقال المضارب: دفعته مضاربة وضاع قبل العمل، فالقول قول المضارب، ولا ضمان عليه .
وبعد العمل فالقول قول رب المال، والمضارب يضمن؛ لأن قبل العمل لم يعتبر القابض بالغصب .
وأما بعد العمل فهو مقر به، فإن العمل في مال الغير موجب للضمان، إلا أن يثبت الإذن، ولم يثبت؛ لإنكار رب المال، كما لو قال: أكلت مالك بإذنك وأنكر صاحب المال الإذن .

وكذا بعد هلاكه، فإن القول للمالك: إنه قرض، كما في «العناية» وغيرها، ولذا قال في «الكنز»: وإن قال: أخذت منك ألفاً وديعة وهلك، وقال: أخذتها غصباً، فهو ضامن، ولو قال: أعطيتها وديعة، وقال: غصبتها، لا، انتهى .

قوله: «وقال: أخذتها غصباً فهو ضامن»:

لعدم اتفاقهما على جواز التصرف له، وقد أقر هو بما هو سبب الضمان، وهو الأخذ . والفرق بينه وبين المسألة الأولى أنه في الأول أقر بسبب الضمان، وهو الأخذ، ثم ادّعى ما يبرئه وهو الوديعة، وأنكره الخصم، فكان القول قول المنكر . والثاني ادّعى الخصم بسبب الضمان، وهو الغصب، وهو منكر فالقول قوله^(١) . والأصل ههنا أن المقر إما أن يتكلم بما يدل على فعل نفسه، كقوله «أخذ» أو على فعل غيره كأعطيت . فإن كان الأول/وأتى بما لا يوجب الضمان، نحو أن يقول: أخذت وديعة، فإن صدقه المقر له، فذلك . وإن كذبه، فإن ادّعى ما يدل على الإذن بالأخذ كالقرض، فالقول للمقر مع يمينه .

[75/أ]

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (200/1) .

وفي «البرازية»: دفع لآخر عيناً، ثم اختلفا، فقال الدافع: قرض، وقال الآخر: هدية، فالقول للدافع، انتهى؛ لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة، مع كون العين متقومة بنفسها .

ومنها: لو أدخلت المرأة حلماً ثديها في فم الرضيع، ولا يدرى أدخل اللبن في حلقة أم لا؛ لا يحرم النكاح؛ لأن في المانع شكاً، كذا في «الولوالجية»، وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة .

قوله: «وفي البرازية»:

وفيها أيضاً من كتاب «الوديعة»: اختلفا، فقال المودع: إنها وديعة، وقال رب المال: بل قرض، لا يضمن، ويكون القول قول المودع^(١) .

قوله: «لأن مدعي الهبة»:

أي الهدية .

قوله: «لأن في المانع شكاً»:

يعني أن عدم المانع وهو عدم دخول اللبن في حلقة ثابت يقيناً قبل الإرضاع، والأصل استمرار العدم، وبمجرد إدخال حلماً ثديها حصل الشك في وجوده، واليقين لا يزول بالشك .

ولهذا لا يخفى عليك أنه ليس من فروع القاعدة المذكورة، والمناسب أن يقول: لأن الأصل عدم دخول اللبن^(٢) .

(١) انظر: «الفتاوى البرازية» بهامش «الهندية»: (206/6) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (202/1) .

ومنها: لو اختلفا في قبض المبيع، أو العين المؤجرة، فالقول لمنكره، كما في إجازة «التهذيب» .

ومنها: لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة، فادعى الأداء، أو الإبراء، فالقول للدائن؛ لأن الأصل عدم .

ومنها: لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع، فالقول له، واختلف في تعليقه، فقول: لأن الأصل عدمه، وقيل: لأن الأصل لزوم العقد .

قوله: «لو اختلفا في قبض المبيع»:

يعني باع عيناً، ثم هلك، واختلفا، فقال البائع: هلك بعد القبض . وقال المشتري: لم أقبضه، وهلك قبل قبضي عليك، فالقول للمشتري، لأن الأصل عدم القبض .

قوله: «والعين المؤجرة»:

قال في التاسع عشر من «العمادي»: يعني لو اشترى عبداً، وأجره من البائع قبل القبض لا يجب الأجر . ولو اختلفا، فقال البائع: كانت الإجازة قبل القبض، وقال المشتري: بعد القبض . قيل: ينبغي أن يكون القول قول المشتري؛ لأنه يدعي صحة العقد، والآخر يدعي الفساد، فيكون القول قول مدعي الصحة . قلت: هكذا قيل، غير أن ما ذكره موضوع في العبد، وبيع المنقول . قبل القبض لا يجوز بيعه، فكذا إجارته . استفتي «أبو الفضل الكرمانى» ممن باع داراً ثم استأجرها من المشتري قبل التسليم، هل يصح . قال: يصح بناء على أن كل ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته، وما يجوز بيعه فلا تجوز إجارته قبله، وبيع العقار جائز قبل القبض، وكذا إجارته .

قوله: «لأن الأصل عدم»:

[75/ب] أي عدم الأداء والإبراء/بعد ثبوت الدين عليه بأحد الطريقتين . وقد تقدم أن هذه المسألة تنفرع على أن الأصل بقاء الدين بعد الثبوت، إلى أن يثبت الأداء أو الإبراء بالبينة^(١) .

قوله: «واختلف في تعليقه»:

على ثلاثة أقوال، ثالثها أن الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها^(٢) .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .
(٢) وذكر الآخرين في «الأشباه» فقال: قيل: لأن الأصل عدمه . وقيل: لأن الأصل لزوم العقد . «الأشباه والنظائر»: (ط: حافظ): ص (70) . والإزميري ~ يعلل بالقواعد كما هنا .

وقد أطلق المصنف ولا بد من تقييده بعيب لا يحدث في تلك المدة .

ومنها: لو اختلفا في اشتراط الخيار، فقليل: القول لمن نفاه؛ عملاً بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه؛ لأنه ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول .

ومنها: لو قال: غصبت منك ألفاً، وربحت فيها عشرة آلاف، فقال المغصوب منه: بل كنت أمرتك بالتجارة بها، فالقول للمالك، كما في إقرار «البزازية» يعني لتمسكه بالأصل، وهو عدم الغصب .
ومنها: لو اختلفا في رؤية المبيع، فالقول للمشتري، لأن الأصل عدمهما، ولو اختلفا في تغير المبيع بعد رؤيته، فالقول للبائع؛ لأن الأصل عدم التغير .

قوله: «والمعتمد الأول»:

قال في «الشرح»: «الأول قول أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه .
والثاني: قول محمد»^(١) .

قوله: «فقال المغصوب منه: بل كنت أمرتك بالتجارة»:

ولو قال المغصوب منه: بل كنت غصبت عشرة آلاف، فالقول للغاصب، كذا في «البزازية»^(٢) .

قوله: «ولو اختلفا في تغير المبيع بعد رؤيته»:

فللبائع .

قيد بـ«تغير المبيع»؛ لأنهما لو اختلفا في مقدار المبيع أو تعيينه، فالقول فيه للمشتري؛ لما ذكره في «الخامس والعشرين» من «الفصولين»: شرى بخيار، فأراد رده على بائعه بحكم خيار الشرط، فقال البائع: ليس المبيع هذا بل غيره، وقال المشتري: هو ذلك، فالقول للمشتري .
ثم استشكل في «الفصولين» بأصلين:

أحدهما: أن الأصل أن يكون القول في التعيين للمالك، حتى لو أراد المشتري رده بعيب، فقال: ليس المبيع هذا، وقال المشتري: هو هذا، يصدق البائع بيمينه .

فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة خيار الشرط أيضاً .
وثانيهما: أن الأصل أن يكون القول قول القابض في قدر المقبوض وتعيينه/وصفته فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للمشتري في مسألة خيار العيب، كما في خيار الشرط .
هذا إذا كان قبض المبيع .

وأما إذا لم يقبضه فأراد المشتري أن يخبر البائع، ويأخذ المبيع من يد بائعه، فقال: ليس المبيع هذا، وقال المشتري: هو هذا .

قالوا: ينبغي أن يكون القول للبائع، كما لو ادعى بيع هذا وأنكر البائع البيع أصلاً .
هذا إذا كان الخيار للمشتري، فإن كان للبائع، فإن كان مقبوضاً وأراد البائع أخذه، فقال المشتري: هو هذا، وقال البائع: ليس هذا، فالقول للمشتري مع يمينه .

(١) «البحر الرائق»: (29/6) .

(٢) انظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (453/5)

ولو لم يكن مقبوضاً فأراد البائع إلزام البيع في عين، فقال المشتري: ما اشتريت هذا،
فالقول للمشتري، انتهى .
وفي «البحر»: «إذا جاء ليرد المبيع بخيار عيب، فإن القول فيه للبائع»^(١) .

(١) «البحر الرائق»: (105/6) .

تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقاً، وإنما هو في الصفات العارضة، وأما في الصفات الأصلية، فالأصل الوجود .

قوله: «وإنما هو في الصفات العارضة»:

أي ما لم يكن مع الموصوف في ابتداء خلقته .
 قيل: «خرج عن هذا الأصل مسألتان:
 إحداهما: أنه لو قال: إن لم تدخلني الدار اليوم، فأنت طالق .
 فقالت: لم أدخلها، وقال الزوج: بل دخلتها، فالقول له .
 وثانيهما: أنه لو قال: إن لم أجامعك فأنت طالق، فقالت: لم تجامعني، وقال الزوج:
 جامعتك، فالقول له .
 مع أنه يدعي في المسألتين وجود صفة عارضة، والأصل عدمها .
 وكان على المصنف أن يذكر ما خرج عنه كما هو دأبه»^(١) . انتهى .
 ويمكن الإجابة عنه بأن المرأة إنما تدعي في الحقيقة وقوع الطلاق من جهة الشرط
 المذكور، وهو من الصفات العارضة، والزوج ينكرها، فلا خروج عن الأصل المذكور،
 كذا قيل .
 أقول: الصحيح في الجواب أن يقال: إن الأصل أن كل موضع أنكر فيه انعقاد السبب،
 فالقول للمنكر .
 فالزوج في المسألتين ينكر انعقاد السبب، فيكون القول له .
 ومنه ظهر انطباقهما على الأصل المذكور أيضاً؛ لأن انعقاد السبب من الصفات
 العارضة، فكان الأصل عدمها .
 ويدل عليه ما ذكره في «البحر»، نقلاً عن «الكافي»:
 ما ذكرنا أنه لو قال لامرأته الموطوءة أنت طالق للسنة، لا يقع إلا في طهر خال عن
 الطلاق، والوطء .

.....
 فإذا حاضت وطهرت، وادعى الزوج جماعها، أو طلاقها في الحيض لا يقبل قوله في
 منع الطلاق السني؛ لانعقاد المضاف سبباً للحال، وإنما يترأخى حكمه فقط .
 فدعوى الطلاق أو الجماع بعده دعوى المانع، فلا يقبل قوله في منع وقوع الطلاق
 في الطهر، لكنه يقع طلاق آخر/بإقراره بالطلاق في الحيض أو الجماع، وهي حائض
 صدق .

[76/ب]

ولو قال: إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق، فادعى الجماع في الحيض لا تطلق؛
 لأنه علّق الطلاق بصريح الشرط، والمعلق بالشرط إنما ينعقد سبباً عند الشرط، فإذا أنكر
 الشرط فقد أنكر السبب، فيقبل قوله .
 وكذا لو قال: والله لا أقربك أربعة أشهر فمضت المدة، ثم ادّعى قربانها في المدة لا
 يقبل؛ لأن الإيلاء سبب في الحال، وإنما يترأخى حكمه وهو الطلاق إلى مضي المدة، وقد
 مضت المدة، ووقع ظاهراً، فدعوى القربان في المدة دعوى المانع، فلا يعتبر^(٢) .

(١) «غمر عيون البصائر»: (203/1)، مع اختلاف يسير .

(٢) ولو ادعى القربان قبل مضي المدة يقبل قوله؛ لأنه لم يقع الطلاق بعد، وقد أخبر عمّا يملك إنشائه
 فيقبل قوله . «البحر الرائق»: (38/4) .

ولو قال: عبدي حر إن طلقتك، ثم خيرها، فقالت: اخترت نفسي في المجلس، وادّى أنك أخذت بعمل آخر قبل الاختيار، وأنكرت وقع الطلاق والعتق؛ لأن سبب الطلاق وجد، والظاهر وقوعه، فدعواه الإعراض، دعوى المبطّل، فلا يقبل .
وإذا ثبت الطلاق ثبت العتق أيضاً؛ لا بتناؤه عليه .
ولو باع عبده بالخيار ثلاثة أيام للبائع، ثم قال: إن تم البيع بيننا فعبدني حر، فمضت مدة الخيار، ثم ادّعى النقص في المدّة لا يقبل قوله، ويثبت الملك والعتق؛ لأن المدّة إذا مضت، فالظاهر ثبوت الملك نظراً إلى السبب، وإذا ثبت الملك، ثبت العتق .
وإن قال: إن لم أنقض البيع في الثلاث فعبدني حر، فادّعى النقص بعده، لم يعتق؛ لإنكاره شرط العتق، والملك ثابت^(١) .

.....
فظهر من كل هذا أن كل موضع أنكر فيه انعقاد السبب، فالقول للمنكر، وكل موضع ادّعى فيه المبطّل والمانع بعد وجود السبب لا يقبل قوله .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (38-37/4) .

قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه، ولا يدرى متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه .
والمني من آخر رقدة، ويلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد وإن لم يتذكر احتلاماً، وفي «البدائع» يعيد من آخر ما احتلم .
وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف .
قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته^(١) .

ومما يتفرع عليه ما ذكره في شركة «المحيط»: وكل أحد الشريكين المفاوضين رجلاً بشراء شيء، ثم افترقا، وقد اشتراه، فقال الأمر: اشتراه بعد التفرق، فهو لي خاصة . وقال الآخر: لا بل اشتراه قبله، فالقول قول الأمر مع يمينه، والبيئة للآخر؛ لأن الشراء أمر حادث فيحكم بحدوثه حال ظهوره، وقد ظهر بعد الافتراق فيضاف إليه . ولو اختلفا على عكس هذا فالقول للذي لم يוכל؛ لأن الظاهر شهد له؛ لأنه يدعي حدوث الشراء بعد الفرقة، وقد ظهر لغيرها . وقال فيه أيضاً: إن تفرق الشريكان، ثم قال أحدهما: كنت أعتقت هذا العبد في الشركة، وقال الآخر: أعتقته بعد الفرقة، فالقول له؛ لأن العتق أمر حادث، فيحكم بحدوثه من وقت ظهوره .

[١/77]

ومما اعترض عليه مسائل:
 منها: ما لو قال لامرأته: إحدكما طالق ثلاثاً، ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأكثر من ستة أشهر من وقت الإيجاب، ولأقل من سنتين منه، فالإيجاب على إبهامه، ولا تتعين

(١) وردت هذه القاعدة في كثير من الكتب:
 انظر: «المنثور»: (174/1)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: (165/1)، و«المواهب السنية» مع حاشيتها «الفوائد الجنية»: (204/1)، و«مجلة الأحكام العدلية» مع شرحها لعلّي حيدر: (25/1)، و«شرح القواعد الفقهية»: ص (125)، و«قواعد الفقه»: ص (58)، و«المدخل الفقهي العام»: (970/2)، و«القواعد الفقهية» للندوي: ص (148)، و«موسوعة القواعد الفقهية»: (83/1)، و«القواعد الفقهية»: ص (146) .

وهذه القاعدة تشبه القاعدة السابقة: «الأصل في الصفات العارضة العدم» من وجه، وتخالفها من وجه .
 فوجه الشبه: أن الحادث الذي هو موضوع البحث، هو الشيء الذي كان غير موجود، ثم وجد، فهو من الصفات العارضة .
 ووجه الاختلاف: أن تلك القاعدة يحتاج إليها عند الاختلاف في ذات الصفة وجوداً وعدماً، أما الوصف الحادث هنا فهو متفق عليه، والاختلاف إنما هو في زمن حدوثه فإن كان القول هناك: قول من ينفيه، فالقول هنا قول من يضيفه إلى أقرب أوقاته .
 والوجه في أن الأصل الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته: أن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد أحدهما بدعوى وجوده قبل ذلك، فعلى المدعي أن يثبت دعواه لهذه الزيادة في الوقت، وإلا فيضاف الحادث إلى الوقت الذي اتفق الطرفان عليه؛ لأنه المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه .

انظر: «شرح القواعد الفقهية»: ص (125)، و«المدخل الفقهي العام»: (971/2) .

ضررتها للطلاق .

ومنها: ما لو قال لها: إذا قبلت فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت التعليق، لا يقع الطلاق .

وكذا لو كان هذا في تعليق الطلاق بالحبل .

ومنها: المطلقة الرجعية . إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق، لا يصير مراجعاً، ولو كانت الحوادث مضافة إلى أقرب الأوقات لتثبتت هذه الأحكام الثلاثة، أعني البيان بتعيين الضرّة، ووقوع الطلاق والرجعة .
وأجيب عنه بأن الحوادث إنما تضاف إلى أقرب أوقاتها . إذا لم يتضمن إبطال ما كان ثابتاً بالدليل، أو ترك العمل بالمقتضي، أما إذا تضمن ذلك فلا .
ففي ثبوت الطلاق في الصورتين الأوليين إبطال ما كان ثابتاً بيقين بلا يقين، وفي الرجعة كذلك مع العمل .

قوله: «ويعيد من آخر حدث أحدثه»:

وقيل: لا يعيدها أصلاً، وهو الصحيح، كذا في «البحر» .
وقيل: إن كانت النجاسة يابسة يعيد ما صلى به منذ ثلاثة أيام ولياليها، وإن كانت رطبة، فمنذ يوم وليلة .
وقيل: إن كانت النجاسة في قبل الثوب يعيدها يوماً وليلة، وإن كانت في دبره، فتلاثة أيام ولياليها^(١) .

قوله: «والمني من آخر رقدة»:

في هذا العطف مناقشة مرّ ذكرها .

قوله: «يعيده من آخر ما بال»:

يشمله قوله السابق «يعيدها من آخر حدث أحدثه»^(٢) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (394/1) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

ولو فتق جبة، فوجد فيها فأرة ميتة، ولم يعلم متى دخلت فيها، فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة منذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب يعيدها من ثلاثة أيام، وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، فحكمًا بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء؛ لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته .

وخالف الإمام الأعظم فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة، وإلا فمِنذ يوم وليلة عملاً بالسبب الظاهر، دون الموهوم احتياطاً كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش، حتى مات يحال به على الجرح .

قوله: «عملاً بالسبب الظاهر دون الموهوم»:

تعليل لقوله: «مِنذ يوم وليلة»^(١) .

والمراد بالسبب الظاهر هو وقوع الحيوان الدموي في الماء، وبالموهوم كون الموت بسبب آخر غير الوقوع في الماء؛ لاحتمال أنه مات في الخارج بسبب، ثم ألقى في البئر الساعة .

ثم أعلم أن محل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، ما إذا توضأ من ذلك الماء من غير حدث، أو اغتسل منه عن جنابة، أو غسل ثوبه منه عن نجاسة، وصلى فيه؛ لما ذكر في «البحر»: من أن البئر تنجس من وقوع الحيوان الذي وجد ميتاً فيها، إن علم ذلك الوقت .

وإن لم يعلم، فقد صار الماء مشكوكاً في طهارته ونجاسته .

[77/ب] فإذا توضؤوا منها وهم متوضئون/أو اغتسلوا منها من غير جنابة، أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة فإنهم لا يعيدون الصلاة إجماعاً؛ لأن الصلاة لا تبطل بالشك، ولا يلزمهم غسل البدن والثياب؛ لأن الطهارة لا تزول بالشك .

وإن توضؤوا منها وهم محدثون، أو اغتسلوا من جنابة، أو غسلوا ثيابهم عن نجاسة، ففي الثالث لا يعيدون الصلاة إجماعاً أيضاً، وإنما يلزمهم غسلها على الصحيح، ويحكم بنجاستها في الحال من غير إسناد؛ لأنه من باب من وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر درهم، ولم يدر وقته، لا

يعيد شيئاً من صلاته بالاتفاق .

وعلى الصحيح في الأول .

والثاني خلاف، فعند أبي حنيفة على التفصيل المذكور في الكتاب .

وقالوا: يحكم بنجاستها وقت العلم بها، ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلاة، ولا غسل ما أصابه ماؤها قبل العلم، وهو القياس^(٢)، انتهى .

أقول: قوله: «من وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر درهم، ولم يدر وقته، لا يعيد بالاتفاق على الصحيح»، يقتضي أن ما ذكره آنفاً عقيب القاعدة من قوله: «لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه، ولا يدري متى أصابته، يعيدها من آخر حدث أحدثه ليس

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (204/1) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (219-217/1) .

بصحيح» .

قوله: «يحال به على الجرح»:
لأنه السبب الظاهر للموت .

ومنها: لو كان في يد رجل عبد، فقال رجل: فقأت عينه، وهو في ملك البائع، وقال المشتري فقأته، وهو في ملكي، فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه .
ومنها: ادعت أن زوجها أبانها في المرض، وصار فاراً فترث، وقالت الورثة: أبانها في صحته فلا ترث، كان القول قولها فترث، وخرج عن هذا الأصل مسألة «الكنز من مسائل شتى من القضاء» .
وإن مات ذمي، فقالت زوجته: أسلمت بعد موته، وقالت الورثة: أسلمت قبل موته، فالقول لهم، مع أن الأصل المذكور، يقتضي أن يكون القول قولها، وبه قال زفر .

وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها؛ لأجل تحكيم الحال، وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال، فيثبت فيما مضى .

قوله: «فالقول للمشتري»:

لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .

قوله: «وإن مات ذمي فقالت زوجته: أسلمت»:

اعلم أن هذه المسألة مما يتعلق باستصحاب الحال، وهو الحكم بثبوت أمر في وقت بناء على ثبوته في وقت آخر^(١) .

وهو على نوعين:

أحدهما: أن يقال: كان ثابتاً في الماضي، فيكون ثابتاً في الحال أيضاً، كحياة المفقود .
وثانيهما: أن يقال: إنه ثابت في الحال، فيحكم بثبوته في الماضي، كجريان ماء الطاحونة .

وهو بكلا نوعيه حجة دافعة لا مثبتة له عندنا، كما في «الأصول» .

فإذا مات الذمي، فجاءت امرأته مسلمة، وقالت: أسلمت بعد موته، وقال الورثة: لا، بل أسلمت بعد موته، وقال الورثة: لا، بل أسلمت قبل موته، فالقول قول الورثة .

.....

وقال زفر: القول قولها؛ لأن الإسلام حادث بالاتفاق، فيضاف إلى أقرب أوقاته .
ولنا: أن سبب حرمان الإرث في المال، هو اختلاف الدينين، فيكون ثابتاً فيما مضى، للاستصحاب .

كما في جريان ماء الطاحونة، إذا اختلف المتعاقدان بعد مضي مدة، فإنه يحكم بالحال، فإن كان جارياً في الحال، كان القول لصاحب الطاحونة .
وإن كان منقطعاً كان القول للمستأجر، والاستصحاب ظاهرٌ تغيره؛ لدفع استحقاقها للميراث، وهو صحيح .

زفر يعتبره للاستحقاق، وهو غير صحيح .

ولذا قلنا: قول الورثة^(٢) .

فإن قيل: إن زفر/لم يجعل استحقاقها للميراث؛ للاستصحاب، بل لأصل آخر، وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته كما ترى .

(١) قد سبق تعريف الاستصحاب وتوثيقه، انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (205/1) .

قلنا: إن هذا الأصل أيضاً ظاهر، والظاهر استصحاباً كان أو غيره، لا يعتبر للاستحقاق، بل لدفعه .

فاعتبار زفر لذلك الأصل الآخر للاستحقاق فاسد، حتى لو كان ذلك الأصل واقعاً أيضاً فنعتبره أيضاً، كما لو مات مسلم، وله أمراه ونصرانية فجاءت مسلمة بعد موته . وقالت: أسلمت قبل موته .

وقال الورثة: بل أسلمت بعد موته .

فالقول قول الورثة، كما في المسألة الأولى، لكن لا للاستصحاب، وإلا يلزم أن يكون الاستصحاب مثبتاً لإسلامها فيما مضى أيضاً، بل لذلك الأصل الآخر؛ لكونه دافعاً لاستحقاقها في هذه المسألة .

والحاصل: أن كل ظاهر استصحاباً أو غيره، فنعتبره في موضع يكون دافعاً فيه، ولا نعتبره في موضع يكون مثبتاً فيه .

قوله: «لأجل تحكيم الحال»:

أي استصحاب الحال .

ومما فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها، ولو أقر لوارث، ثم مات، فقال المقر له: أقر في الصحة، وقالت الورثة: في مرضه، فالقول قول الورثة، والبينة بينة المقر له، وإن لم يقر بينته، وأراد استحلافهم فله ذلك، انتهى .

قوله: «وقالت الورثة في مرضه»:

فالقول قول الورثة؛ للأصل المذكور؛ لأنه دافع، فيكون معتبراً . وكذا لو باع عيناً لوارثه فمات، واختلف المشتري مع بقية الورثة، أن البيع كان في صحته، وبقية الورثة تقول: كان في مرض موته، فالقول للورثة؛ لإضافته إلى أقرب أوقاته .

فإن أقاما بينة، فالبينة على الصحة أولى؛ لإثباته خلاف الظاهر، وبه أفتى مشايخ الإسلام .

قيل: هذا مشكل بمسألة ذكرها في «الخانية»، وهي: امرأة وهبت مهرها لزوجها، وماتت، فقال الزوج: كانت الهبة في الصحة، وبقية الورثة: كانت في المرض، فالقول للزوج.

فإن مقتضاها أن يكون الحكم في مسألة الإقرار كذلك، أي القول للمقر له . أقول: الجواب عنه على ما ذكره في قبيل فصل الخصومة بين الزوجين في العزل، في دعوى «قاضي خان»: أن كون القول قول الزوج، في تلك المسألة، إنما هو رواية النسفي، بناء على أن الزوج ينكر استحقاق بقية الورثة المال . وأما على رواية الجامع الصغير، وهو المعتمد على ما ذكره «قاضي خان»، وبه أفتى مشايخ الإسلام، أن القول قول الورثة؛ لأنهم تصادقوا على أن المهر كان واجباً عليه .

واختلفوا في السقوط، فكان القول قول من ينكر السقوط؛ لأنه من الصفات العارضة، والأصل عدمها، إلا أن يثبت بالبينة، ولأن الهبة حادثة، والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات^(١) .

كذا ذكره «قاضي خان»، فلا إشكال على القول المعتمد .

ويؤيد رواية «الجامع الصغير» ما ذكره «قاضي خان» قبيل تلك المسألة/«رجل مات، وترك

[78/ب]

مالاً، فادعى بعض الورثة عيناً من أعيان التركة، أن الوارث وهبه منه في صحته، وقبضه الورثة .

وبقية الورثة قالوا: كان ذلك في المرض، فإن القول قول من يدعي الهبة في المرض^(٢) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (415/2) .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (415/2) .

ومما فرعته على هذا الأصل قولهم: لو مات مسلم وتحتة نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته، وقالت: أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: أسلمت بعد موته، فالقول لهم، كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى .

ومما خرج عن هذا الأصل لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك ألفاً ودفعتها إلى زيد، قضيت بها عليك، فقال الرجل: أخذتها ظمناً بعد العزل . فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته، وهو وقت العزل، وبه قال البعض، واختاره السرخسي، لكن المعتمد الأول؛ لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان، وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء .

قوله: «لو مات مسلم وتحتة نصرانية فجاءت مسلمة»:

وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة آنفاً^(١) .

قوله: «لو قال القاضي بعد عزله»:

بيانه أن القاضي إذا أخبر المقضي عليه بعد عزله بما قضى، وأسنده إلى حال قضائه، فلا يخلو:

إما أن يصدقه أو يكذبه .

فإن صدقه فيها، وإن كذبه، فإما أن يكذبه في حقيقة ما قاله، أو يصدقه في كونه في زمن قضائه أو يكذبه فيه .

فإن كان الأول فالقول فيه للقاضي بلا خلاف .

وإن كان الثاني، فكذلك القول للقاضي على الصحيح .

إذا عرفت هذا فاعلم أن القاضي إذا قال لرجل أخذت منك ألفاً، ودفعتها إلى فلان . قضيت بها عليك .

فقال المأخوذ منه: فعلت ذلك في حال قضائك ظمناً، فالقول قول القاضي، كان الظاهر شاهداً له أن القاضي لا يقضي بالجور ظاهر، والقول لمن يشهد له الظاهر بالاتفاق . وفي هذه الصورة لو أقر الأخذ بما أقر به القاضي لا يضمن؛ لأنه فعله في حال القضاء فلا ضمان أصلاً، لا على القاضي ولا على الآخر .

وإن قال المأخوذ منه: فعلت ذلك قبل التقليد أبو بعد العزل، فالقول فيه قول القاضي أيضاً على الصحيح؛ لأنه أسند فعله إلى حالة منافية للضمان، وهي حالة القضاء، فصار بذلك منكراً للضمان، والقول للمنكر، فصار كمن عهد منه الجنون، إذا قال: طلقت أو أعتقت وأنا مجنون، إذا كان ذلك معلوماً، فإن القول فيه قوله، حتى لا يقع الطلاق والعتاق؛ لإضافته إلى حالة منافية لإيقاع الطلاق .

وكذا لو قال: أنا صبي، والصبي منه معلوم .

وقال بعض مشايخنا: إن القول قول المأخوذ منه؛ بناء على أن المنازعة إذا وقعت في الماضي يحكم الحال، وفي هذه الحالة فعله موجب للضمان، وهو بإسناده إلى زمان قضائه، يدعي ما يسقط الضمان منه، فلا يقبل قوله إلا ببينة، بخلاف الصورة الأولى،

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

فإنهما تصادقا فيها على أنه فعله ذلك في زمان قضائه، وذلك غير موجب للضمان عليه .
 بخلاف ما ذكره المصنف في تعليقه من أنه بناء على أن الأصل في الحوادث الإضافة
 إلى أقرب أوقاتها، فإنه إنما يتمشى بالنسبة إلى وقت العزل لا/بالنسبة إلى ما قبل التقليد .
 ولأنه لو بنى على هذا الأصل لزم أن يكون الظاهر مثبتاً، وليس كذلك عندنا .
 ولو كان باقياً في يد الآخذ، وأقر بما أقرّ به القاضي أخذ منه المال سواء صدّقه
 المأخوذ منه في أنه فعله في قضائه، وادّعى أنه في قضائه؛ لأن الآخذ أقر أن إليه كانت
 للمأخوذ منه، فلا يصدّق في دعوى تملكه إلا بحجة .
 وقول المعزول ليس بحجة؛ لكونه شهادة فرد .
 لا يقال: الآخذ في هذه الصورة أسند الفعل إلى حالة منافية للضمان، فكان الواجب أن

لا

.....

يضمن كالقاضي؛ لأننا نقول: إن جهة الضمان راجحة؛ لأن إقرار الرجل على نفسه بسبب
 الضمان حجة قطعية، وقضاء القاضي حجة ظاهرة، أو الظاهر لا يعارض القطعي، وهذا
 يقتضي وجوب الضمان على القاضي أيضاً، لكن ذلك يؤدي إلى تضييع الحقوق بالامتناع
 عن القضاء، مخافة الضمان فلم تلزم عليه، كما ألزمنا على الآخذ .
 ونظيره الوكيل يقبض الدين إذا قال بعد موت الموكل: قبضت ودفعت إلى الموكل في
 حياته، فإنه يصدق في قوله بلا نية في إسقاط الضمان عن نفسه، ولا يصدق بلا نية في
 حق المديون، بل للورثة أن يطالبوا المديون .

وكذا الوكيل بالبيع، إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل، وقال الموكل: بعد العزل، كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكاً، وإن كان قائماً، فالقول قول الموكل، وكذا في مسألة الغلة، لا يصدق في الغلة القائمة .

قوله: «كان القول للوكيل»:

لأنه أسند فعله إلى حالة منافية للضمان، أعني حالة قيام الوكالة^(١).

قوله: «وإن كان قائماً فالقول قول الموكل»:

لأن الوكيل عند قيام المبيع، أخبر عما لا يملك فيه الإنشاء؛ لأنه في ذلك الوقت لا يملك إنشاء البيع، فيصير مدعياً لا منكرراً للضمان، إذ لا ضمان عليه عند قيام المبيع، فلا يصدق في قوله بلا نية^(٢).

ولأنه أقر بسبب الضمان، وهو تسليم ملك الموكل إلى المشتري، ثم ادّعى المبطل، ولا يصدق بلا بيّنة .

ثم لا يخفى عليك أن هذه المسألة، عند قيام المبيع تكون من فروع الأصل المذكور ما ذكره في «التاسع» من «الفصولين» .

قوله: «لا يصدق في الغلة القائمة»:

لأنه أقر بسبب الضمان، وهو الأخذ، وبالإسناد ادّعى المبطل في العين القائمة، فلا يصدق بلا بيّنة .

واعلم/ أنه خرج عن الأصل المذكور مسألة:

- هلك المستأجر على حفظه، فقال الأجير هلك بعد تمام السنة، فعليك أجر السنة، وقال المستأجر: هلك بعد شهر، فالقول للمستأجر؛ لأنه ينكر وجوب الأجر عليه .

[79/ب]

وإنما خرج عن الأصل المذكور؛ لأن الأصل المذكور ظاهر، يصلح للدفع لا للاستحقاق، وغرض الأجير أخذ الأجر، فلا يصلح حجة له .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (207/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (207/1) .

ومما وافق الأصل ما في «النهاية» لو أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك، وأنت أمتي، فقالت هي: قطعتها وأنا حرة، فالقول قولها . وكذا في كل شيء أخذ منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ذكره قبيل الشهادات، وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها .

قوله: «وما وافق الأصل ما في «النهاية» لو أعتق أمة»:

أورده صاحب «النهاية» نقضاً على الأصل الذي تبني عليه المسائل الأربعة المذكورة، وهو أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان، فإنه لا يلزمه الضمان، كما في المسائل المذكورة .

ثم أجيب عنه ببيان الفرق بين هذه المسألة، وبين المسائل المذكورة، بأن المولى أقر بأخذ مال الأمة وقطع يدها، ثم ادعى التملك، فيصدق في إقراره، ولا يصدق في دعوى التملك، كما لو قال لرجل: أكلت طعامك بإذنك، فأنكر الرجل الأذن، يضمن المقر؛ لأنه يصدق في إقراره، ولا يصدق في دعواه الإذن .

وقال «الزيلعي»: وهذا الفرق ليس بمخلص^(١) .

واستحسنه المصنف في «البحر» وقال: وهو كما قال الزيلعي^(٢) .

وإليه أشار في هذا الكتاب^(٣) بقوله: يحتاج إلى نظر دقيق للفرق بينهما .

قيل: «ذكر المصنف في «البحر» ما يجاب به عن ذلك، حيث قال: اعلم أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه، فإنه لا يلزمه شيء من الضمان . انتهى

فإن زيادة قوله: «من كل وجه» يخرج مسألة الأمة عن هذا الأصل، فإن كونها أمة لا ينفي الضمان عنه من كل وجه؛ لأنه يضمن فيما لو كانت الأمة مرهونة أو مأذونة في البيع، فلا نقض بها .

وردّ بأن مثل ذلك يقال في العبد أيضاً؛ لأن كونه عبداً لا ينفي الضمان عنه من كل وجه، لأنه لو أتلف العبد المرهون أو العبد المأذون يضمن، وكذا مسألة القاضي؛ لأن كونه قاضياً ينفي الضمان من كل وجه، فإنه لو تعمّد القضاء جوراً كان ضامناً^(٤) .

(١) «تبيين الحقائق»: (206/4) .

(٢) «البحر الرائق»: (92/7) .

(٣) أي «الأشباه والنظائر» .

(٤) «غمر عيون البصائر»: (208/1) .

وفي «المجمع» من الإقرار، ولو أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب، أو بقطع يد معتقه قبل العتق، فكذبوه في الإسناد، أفتى بعدم الضمان في الكل، انتهى، وقالوا: يضمن .

قوله: «وفي المجمع من الإقرار» إلى آخره:

ولو قال المأخوذ ماله: أخذت مالي بعد إسلامك، وقال المتلف خمره: أتلقت خمري قبل إسلامي/وقال الحربي أخذت مالي بعد إسلامي، وقال المعتق: قطعت يدي بعد عتقي، أفتى محمد بعدم الضمان في الكل .

[1/80]

وقالوا: يضمن؛ لأنه أسند الفعل إلى حالة منافية للضمان، فلا يضمن؛ لأنه منكر فيصدق في قوله، كما لو أقر بالقتل مسنداً إلى حالة الصبا .
ولهما: أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ والقطع والإتلاف، وأسندته إلى حالة لا تنافيه بالكلية؛ لأن إتلافه مال الحربي يكون سبباً للضمان في الجملة .
قال في «إقرار الخلاصة»: رجل صب دهنًا أو زيت لرجل بمعاينة الشهود، فقبل له في ذلك، فقال: وقعت فيها فأرة وماتت، فالقول قوله؛ لأنه ينكر الضمان، والذي يسع الشهود أن يشهدوا على الصب فحسب، ولا يسعهم أن يشهدوا على أنه ليس بنجس، ولو عمداً، فكان هذا من فروع أن المقر له أسند فعله إلى حالة منافية للضمان يصدق في قوله^(١) .

قوله: «بقطع يد معتقه»:

بخلاف ما لو أقر العبد بعد العتق بقطع يد مولاه حال رقه، وقال: بل قطعتها بعد العتق، فإنه لا يضمن بالاتفاق، ويكون القول قول العبد .

(١) انظر: «الخلاصة»: (146/4) .

ومما فرع عليه لو اشترى عبداً، ثم ظهر أنه كان مريضاً، ومات عند المشتري، فإنه لا يرجع بالثمن؛ لأن المرض يتزايد، فيحصل الموت بالزائد، فلا يضاف إلى السابق، لكي يرجع بنقصان العيب، كما ذكره «الزيلعي» .

قوله: «ما لا يضاف إلى السابق»:

أي لا يضاف الموت إلى المرض السابق، الحاصل عند البائع، بل يضاف إلى الزائد عند المشتري؛ لأن الأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب/أوقاته .
ومما فرع على الأصل المذكور أيضاً، إذا قطع البائع أو الأجنبي يد العبد ثم باعه، ولم يعلم به المشتري، فمات العبد منه عند المشتري، فإنه يضاف إلى الألم الزائد عند المشتري، لا إلى السابق عند البائع، حتى لا يرجع على البائع بالثمن، بل بنقصان السبب .
وكذا لو زنى العبد عند البائع، فجلد عند المشتري، فسرى ومات منه، فإنه يضاف إلى الحادث عند المشتري، فمات منه، يضاف إلى ما عند المشتري بالاتفاق .
وكذا لو اشترى جارية حاملاً ولم يعلم بالحمل عند المشتري بالولادة، فإن موتها يضاف إلى ما عند المشتري، حتى لا يرجع بالثمن بل بنقصان العيب .
ومما خرج عن الأصل المذكور ما ذكر في باب ثبوت النسب من «الكنز» حيث قال: «فإن ولدت ثم اختلفا، فقالت: نكحتني منذ ستة أشهر، وادّعى الزوج الأقل منها، القول قولها، والولد ابنه»^(١) .

وعليه في «الزيلعي» بأن الظاهر يشهد لها، فإنها تلد ظاهراً من نكاح لا من سفاح .
فإن قيل: الظاهر يشهد له أيضاً؛ لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات، والنكاح حادث .

قلنا: النسب مما يحتاج لإثباته احتياطاً؛ إحياء للولد»^(٢) .
والحاصل أن الحوادث إنما تضاف إلى أقرب أوقاتها، إذا لم يوجد ما يقتضي خلافه، وههنا كما وجد كما ترى .

(١) «كنز الدقائق» مع شرح «البحر الرائق»: (274/4) .

(٢) «تبيين الحقائق»: (44/3) .

وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة، ثم اشتراها، ثم ولدت ولداً، يحتمل أن يكون حادثاً بعد الشراء أو قبله، فإنه لا شك عند نافي كونها أم ولد لا من جهة إنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته؛ لأنها لو ولدت ولداً قبل الشراء، ثم ملكها، تصير أم ولده عندنا .

قوله: «وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة»:

وليس من فروعها ما إذا وطئ أمة زوجته، أو والده على ظن حلها له، ثم ملكها بشراء أو هبة أو إرث، ثم ولدت ولداً يحتمل أن يكون حادثاً بعد تملكها أو قبله، بأنه لا شك عندنا في كونها أم ولد له، لكن لا من حيث إنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته؛ لأنها ولدت قبل تملكها، ثم ملكها تصير أم ولد له أيضاً، على ما صرح به في «قاضي خان» قال: «لو وطئ جارية امرأته أو جارية والده أو جده، فولدت فادعاه لا يثبت النسب منه بدون تملك، ويدراً الحد عنه للشبهة .

فإن قال: أحلها المولى لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال، وفي أن الولد منه، فإن صدقه في الأمرين جميعاً ثبت النسب وإلا فلا . وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوماً من الدهر ثبت النسب»^(١). قلت: فإذا ثبت منه النسب، ثبتت أمومية الولد أيضاً بالضرورة .

[٩/أ] فظهر منه أن قولهم في باب ثبوت النسب/أنه لو استولدها بزنا، ثم ملكها الزاني بشيء من الشراء والهبة والإرث، يثبت النسب منه، ولا أمومية الولد، إذ لا نسب للولد في الزنا ليس على إطلاقه، بل مقيد بأنه غير زوجته ووالده جده . والفرق أن في وطئ جارية زوجته ووالده وجد شبهة يثبت بها النسب، بخلاف وطئ غير هؤلاء، حيث لا شبهة فيها أصلاً .

قوله: «ثم اشتراها»:

أي ملكها بشراء أو غيره من أسباب الملك، وسواء كلاً أو بعضاً .

قال في «المحيط»: وإذا ولدت الأمة المنكوحه من الزوج، ثم اشتراها هو وآخر، تصير أم ولد للزوج، ويلزمه نصيب شريكه بالضمان .

قوله: «تصير أم ولد عندنا»:

لأن نسب الولد منه، فكذا أمومية الولد اقتضاء .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (569/1) .

قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة، وهو مذهب الشافعي -~ أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة .

وفي «البدائع»: المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع، والحكم عندنا وإن كان أزلياً، فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع، فانتفى التعليق وفي «شرح المنار» للمصنف: الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر، وقال بعض أصحابنا: الأصل فيها التوقف، بمعنى أنه لا بد لها من حكم، لكننا لم نقف عليه بالفعل، انتهى .

قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة^(١):

اعلم أن الأفعال الاختيارية للعقل حظ في معرفة حسنها وقبحها قبل الشرع تنقسم إلى واجب، ومندوب ومحذور ومكروه ومباح .
وأنه إن اشتمل أحد طرفيه على مفسدة، فإما فعله فحرام، أو تركه فواجب .
وإن لم يشتمل عليها، فإن اشتمل على مصلحة فإن فعله فمندوب، أو تركه فمكروه .
وإن لم يشتمل على شيء من المفسدة والمصلحة فمباح .
وأما ما لاحظ للعقل في معرفة حسنه وقبحه، ولم يعلم له حكم شرعي من المنع وعدمه؛ لعدم ورود الشرع، كأكل الفاكهة مثلاً، فاختلّفوا فيه:
فقال أكثر العلماء من الشافعية، ونسبوه إلى الشافعي: أن حكمه الإباحة؛ لأنه تصرف لا يضر المالك فيباح، كالاستغلال بجدار الغير .

(١) انظر في هذه القاعدة:

وقد اعترض صاحب كتاب «الفوائد السنية» إيراد المؤلف هذه القاعدة في نظمه متابعاً فيها السيوطي، دون الإشارة إلى أنها مبنية على قاعدة التحسين والتقيح العقليين، على تقدير التنزل مع المعتزلة؛ لهدم قاعدتهم بالأدلة السمعية .
وقد نقل عن الزركشي خطأ من بنى على هذه القاعدة فروعاً فقهية .
قال الزركشي في «المنثور»: «الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف، أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التقيح والتحسين القليين، على تقدير التنزل؛ لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية» .

ثم قال في قاعدة «الحلال»: «الحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه، وعن أبي حنيفة: ما دل الدليل على حله .. وعلى هذه القاعدة يتخرج كثير من المسائل المشكل حالها، وبه يظهر وهم من خرجها على أن الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة .
وعليه فالذي يظهر أن هذه القاعدة تختلف عن مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وقال بهذا الفرق جماعة كثيرة من أهل العلم .

ومنهم من جعلها مسألة واحدة، ومن هؤلاء ابن نجيم وقد رد شيخ الإسلام على هؤلاء، وقال: «ولست أنكر أن بعض من لم يحط علماً بمدارك لأحكام، ولم يؤت تمييزاً في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح، لو نبه له لنتبه» .

انظر: «الفوائد السنية» مع حاشيتها: (205/1)، و«المنثور»: (176/1، 70/2)، و«الإبهاج»: (165/3)، و«الإحكام» لابن حزم: (47/1)، و«المحصول»: (131/3/2)، و«روضة الناظر»: (117/1)، و«نهاية السؤل»: (352/4)، و«البحر المحيط»: (12/6)، و«شرح مختصر الروضة»: (391/1)، و«شرح الكوكب المنير»: (322/1)، و«مجموع الفتاوى»: (539/2) .

ولأنه تعالى خلق العبد والشهوة فيه، وما ينتفع به من الثمار وغيرها، فالحكمة تقتضي إباحة الانتفاع به حتى ورود المنع^(١).
فإن قيل: الإباحة حكم شرعي، والكلام فيما لم يعلم له تعلّق الحكم الشرعي به.
أجيب عنه: بأن المراد الإباحة الأصلية، بمعنى أنه لا يعاقب على الانتفاع بها، لا ما كان حكماً شرعياً، وهو ما ثبت بدليل شرعي.
وقال بعض الفقهاء من البغداديين وأصحاب الحديث، وهو مذهب المعتزلة: إن حكمه التحريم، حتى يقوم الدليل على الإباحة^(٢).

[71/ب]

وقال بعض أصحابنا من الحنفية، ونسبوه إلى الأشعري وأصحابه، أن حكمه التوقف^(٣).

نحن نقول على المحرم: إن أردتم به حكم الشارع بالحرمة في الأزل، فذلك غير معلوم لنا. إذ التقدير: أن لا محرم ولا مباح له، إذ الكلام في الأفعال قبل البعثة، بل هو غير مستقيم؛ لأن المفروض أنه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه في حكم الشارع. وإن أردتم به العقاب على الانتفاع به فباطل؛ لقوله تعالى: (وَمَا تَأْتِيهِمْ) ولقوله تعالى: (يَوْمَ يُؤْتَوْنَ ثَوَابًا)؛ فإنه يدل على الانتفاع به حتى ورود المحرم. ونقول على الواقفية: إن أردتم بالوقف عدم الحكم من الله تعالى فباطل؛ لأنه جزم بعدم الحكم لا وقف.
ولأن الفعل إما ممنوع من الله تعالى فحرام، وإما غير ممنوع منه فمباح، ولا خروج من النقيضين.
وإن أردتم به عدم العلم بحكم الله تعالى في ذلك الفعل، فباطل أيضاً؛ لأننا نعلم قطعاً أن الله تعالى في كل حكم البتة، إما بالمنع، أو بعدمه، وإن لم نقدر على تعيينه.
وإن أردتم عدم تعلقه أو عدم العلم بتعلقه فباطل أيضاً كما ذكرناه.
وإن أردتم به عدم العلم بأن حكمه تعالى فيه الإباحة أو الحرمة، فهذا حق، إذ التقدير أن لا دليل من الشارع، ولا حظ للعقل فيه، وهو يرجع في الحقيقة إلى القول بالإباحة من جهة اتفاقهما على أنه لا عقاب على الفعل ولا على الترك، فلا خلاف بينهما بحسب المعنى.

والحاصل أن مذهب أكثر العلماء، ولكن قيده «فخر الإسلام» بزمان الفترة، فقال: «إن الناس لم يتركوا سدىً في شيء من الزمان، وإنما هذا بناء على زمن الفترة؛ لاختلاف الشرائع ووقوع التحريفات في ذلك الزمان، فلم يبق الاعتقاد بالوقف على شيء من الشرع، فظهرت الإباحة»

بمعنى عدم العقاب، بما لم يوجد له محرم ولا مباح.

قوله: «والحكم عندنا وإن كان أزلياً»:

(١) انظر: «شرح اللمع»: (977/2)، و«الإبهاج»: (142/1)، و«البحر المحيط»: (371/1).

(٢) انظر: «العدة»: (1238/4)، و«شرح اللمع»: (997/2)، و«أحكام الفصول»: (812/2).

(٣) انظر: «البحر المحيط»: (383/1)، و«نهاية السؤل»: (276/1).

(٤) سورة الإسراء: الآية (15).

(٥) سورة البقرة: الآية (29).

جواب مقدر تقديره: أن يقال: لما كان الحكم عندهم أزلياً فما معنى قولهم: لا حكم للأفعال قبل الشرع .

فأجاب بما حاصله: إن الحكم وإن كان أزلياً، لكن تعلقه بالتنجيزي حادث، ومرادنا بعدم الحكم عدم تعلقه بالتنجيزي^(١)، تأمل .

قوله: «لعدم فائدته»:

فيه أنه إن أراد به عدم الفائدة في نفس الأمر فممنوع، وإن أراد به عدم العلم بالفائدة فمسلم، لكن ذلك لا يستلزم انتفاء تعلق الحكم به .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (209/1) .

ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه، ويتخرج عليها ما أشكل حاله، فمنها: الحيوان المشكل أمره، والنبات المجهول سميته . ومنها: إذا لم يعرف حال النهر، هل هو مباح أو مملوك؟ ومنها: لو دخل برجة حمام وشك هل هو مباح أو مملوك . ومنها مسألة الزرافة، فمذهب الشافعي القائل بالإباحة الحل في الكل . وأما مسألة الزرافة، فالمختار عندهم حل أكلها . وقال السيوطي: ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية، وقواعدهم تقتضي حلها، والله تعالى أعلم .

قوله: «والحيوان المشكل أمره»:

أي في الحل والحرمة .

قوله: «والنبات المجهول سميته»:

من سم -بفتح السين- وهو ما يقتل به .

استدل به «الحموي» على/حل الدخان، حيث قال: «يعلم منه حل الدخان» ^(١) . انتهى

[82/أ]

أقول: لا يخفى عليك بطلانه؛ لأن غاية ما يدل عليه هو حل التناول لورق ذلك النبات المسمى بالدخان بالأكل، أو شرب مائه، أو بالعصر أو بالتقطير، بعد تسليم كونه مجهول السمية، لا حل شرب دخان ذلك النبات بعد الإحراق بالنار . وأين هذا من ذاك؛ لأن كونه مجهول السمية، إنما يظهر أثره في الأول، لا في الثاني ^(٢) .

ولعل منشأ هذا ابتلاء المستدل بشرب الدخان، فاتبع هوى نفسه، والله هو الهادي، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء ^(٣) .

قوله: «مسألة الزرافة»:

وفي القاموس: زرافة كسحابة، دابة ^(٤) .

قوله: «مباح أو مملوك»:

أما لو تيقن أنه مملوك، لكن صاحبه غير معلوم، فهو مثل اللقطة ^(٥) .

(١) «غمز عيون البصائر»: (210/1) .

(٢) في هامش المخطوط: «لأن سمية الدخان الخارج بالإحراق معلوم لا مجهول، وإنما لم يهلك

شاربه لمانع يدفع ثورة حراره ويبوسته» .

(٣) اجتهدت بحثاً لعلي أظفر بشيء يشير إلى استنابته هذا فلم أجده، وبالجمله فما أحرى المصنف بأن

يحسن الظن بالحموي غفر الله لي وللإزميري وللحموي .

(٤) «القاموس المحيط»: (256/2)، قال في «الغمز»: حيوان طويل البدين، قصير الرجلين .

وقال بعضهم: إن الزرافة متولدة من الناقة والضبع، فتجئ بولد خلقة الناقة والضبع .

وقد رده الجاحظ في الحيوان .

انظر: «غمز عيون البصائر»: (210/1) .

(٥) اللقطة في اللغة مأخوذة من: لقطت الشيء لقطاً، وأصله الأخذ من حيث لا يحس فهو ملقوط ولقيط

واللقطة: وزان رطبة، قال الأزهرى: اللقطة بالفتح اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه .

قوله: «والمختار عندهم حل أكلها»:

لرجحان من طرف الحل، أعني مشابقتها للبعير والبقرة .

واصطلاحاً: رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك .
وقيل: مال معصومٌ معرض للضياع .
انظر: «المصباح المنير»: ص (557)، و«مجمع الأهر»: (345/2)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (181/3) .

قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم .
ولذا قال في «كشف الأسرار» شرح فخر الإسلام: الأصل في النكاح الحظر، وأبيح للضرورة، انتهى .
فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحري في الفروج .

قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم^(١):
قال في «المصباح»: «البضع -بالضم- جمعه أبضاع، يطلق على الفرج، والجماع، وعلى التزويج أيضاً .
كلفظ النكاح يطلق على العقد وعلى الجماع .
وقيل: البضع مصدر أيضاً، ويقال: أبضعت المرأة إبضاعاً، زوجها، (وتستأمر النساء في أبضاعهن) يروى بفتح الهمزة وكسر ها، أي في تزويجهن، فالمفتوح جمع، والمكسور مصدر^(٢) . انتهى .
فالأبضاع في كلام المصنف -بفتح الهمزة- جمع بضع، بمعنى التزويج، كما هو المناسب، لما نقله عن «كشف الأسرار» من قوله: «الأصل في النكاح الحظر» .
أو بمعنى الجماع؛ ليكون المراد بلفظ النكاح في كلام «الكشف» معنى الجماع أيضاً، أو بمعنى الفرج، كما هو المناسب لقوله الآتي: «لا يجوز التحري في الفروج» .
قوله: «أبيح للضرورة»:
أي ضرورة التوالد والتناسل، وهو سبب بقاء ابن آدم .
قوله: «لا يجوز التحري في الفروج»:
أي الوطء بالتحري، ويجوز أن يراد بالفرج الوطء .

(١) انظر: «المنثور»: (177/1)، و«المواهب السنية» وحاشيتها «الفوائد الجنية»: (211/1)، و«الوجيز»: ص (199)، و«قاعدة اليقين لا يزول بالشك»: ص (121)، و«القواعد الفقهية الكبرى»: ص (136) .
(٢) «المصباح المنير»: ص (51) مع اختصار .

وفي «كافي الحاكم الشهيد» من باب التحري: ولو أن رجلاً له أربع جوارٍ أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها، فلم يدر أيتهاً أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء، ولا للبيع، ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن، حتى تبين المعتقة من غيرها.

وكذلك إذا طلق إحدى نساءه بعينها ثلاثاً، ثم نسيها.

قوله: «ولو أن رجلاً له أربع جوارٍ أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها»: هذا إشارة إلى بيان أحكام الجهالة الطارئة في العتق، ولم يتعرض لبيان أحكام الجهالة الأصلية فيه؛ لأن الجهالة الأصلية فيه لا تمنع حل الوطء، ولا الاستخدام، فلم يكن مناسباً لما نحن فيه. واعلم أن الجهالة في العتق على نوعين: أصلية وطارئة. فالأصلية: وهي أن تكون الصيغة من الابتداء مضافة إلى أحد المذكورين بلا تعيين. مثل أن يقول: أحكما حر، لا يخلو المزاحم له من أن يكون محتملاً للإعتاق، أو لا يكون محتملاً له.

[82/ب]

والمحتمل لا يخلو/من أن يكون ممن ينفذ الإعتاق فيه، أو لا ينفذ الإعتاق فيه. فإن كان محتملاً للإعتاق وهو ممن ينفذ عتقه، كقوله لعبيده: أحكما حر. فاختلوا في كفيته:

-فمنهم من يقول: إن المعتق لا يثبت به قبل الاختيار، بل معلق بالبيان^(١)، كما في سائر المعلق بالشرط. ونسبوا هذا القول لأبي حنيفة وأبي يوسف^(٢). -ومنهم من يقول: إنه تنجيز العتق في غير المعين في الحال، واختيار العتق في أحدهما بالبيان

.....

إظهار، ونسبوا هذا القول إلى محمد^(٣). ولكل من الطرفين وجه ذكرناه في «شرح الملتقى»^(٤). وإن كان ممن لا ينفذ إعتاقه فيه، بأن جمع بين عبده وعبد غيره، وقال: أحكما حر،

(١) قال في «البحر»: «إلا أنه ههنا يدخل الشرط على الحكم لا على السبب، كالتدبير والبيع بخيار الشرط، بخلاف التعليق بسائر الشروط». «البحر الرائق»: (412/4-413).

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (413/4).

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (413/4)، وقال فيه: «إنه لم يكن منصوباً عليه من أصحابنا، لكنه مدلول عليه ومشار إليه.

أما الدلالة؛ فلأنه ظهر الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في الطلاق، فيمن قال لامرأته: إحكما طالق، أن العدة تعتبر من وقت الاختيار في قول أبي يوسف، والعدة إنما تجب من وقت وقوع الطلاق، فدل أن الطلاق لم يكن واقعاً.

وفي قول محمد يعتبر من وقت الكلام السابق، وهو يدل على أن الطلاق قد وقع من حين وجوده. وأما الإشارة فإنه روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا أعتق أحد عبديه تعلّق العتق بزمته، ويقال له: أعتق، وفيه إشارة إلى أنه غير نازل في المحل ...

وذكر محمد في الزيادات: يقال له: بين، وفيه إشارة إلى الوقوع في غير المعين.

(٤) لم أجده، وهو بنصه وزيادة عليه موجود في: «البحر الرائق»: (412/4-413).

لا يعتق إلا بالنية؛ لاحتماله كلاً منهما .
 وإن كان المزاحم له مما لا يحتمل الإعتاق، كما إذا جمع بين عبده وبهيمة، أو حائط
 أو حجر، وقال: أحكما حر .
 فعند أبي حنيفة: يعتق عبده بلا نية .
 وقالوا: يتوقف على النية .
 وأحكام هذه الجهالة أن للمولى جواز استخدامهما قبل الاختيار، ويجبر الحاكم على
 الاختيار، ولو كانا أمتين يحل الوطء للمولى أيتها شاء، ويصير بياناً عندهما، لا عند أبي
 حنيفة .
 ولو استولد واحدة منهما يصير بياناً بالاتفاق .
 وإن جنى المولى عليهما قبل الاختيار، فإن جنى على ما دون النفس، بأن قطع يدهما،
 فلا شيء عليه .

.....
 وإن جنى على النفس بأن قتلتهما، فإن كان على التعاقب فالأول عبد، والثاني حر، وإن
 كانا معاً فيلزمه دينة الثاني لورثته، ولا يرث المولى منه شيئاً .
 وإن كانا معاً بأن قتلتهما معاً بضربة واحدة، فعليه نصف دية كل منهما .
 وإن قطع أجنبي يدهما، فعليه أرش يدهما للمولى، وهو نصف قيمة كل منهما،
 قطعهما معاً أو على التعاقب .
 ولو باعهما صفقة واحدة فسد البيع .
 وإن مات قبل البيان قام الوارث مقامه، إلى غير ذلك من أحكامها، على ما ذكر في
 «البحر»^(١) .
 والجهالة الطارئة، وهي أن تكون الصيغة من الابتداء مضافة على أحدهما معيناً، ثم
 نسيه، ولم يدر أيتها أعتق .
 فالكلام فيه في موضعين:
 أحدهما: في كفيته .
 والثاني: في أحكامه .
 أما الأول: فلا خلاف في أن أحدهما قبل البيان، والبيان في إظهار .
 وأما الثاني: فهو ضربان:
 -ضرب في حياة المولى .
 -وضرب بعد موته .
 أما الأول، فالأول يمنع عن وطئهن واستخدامهن . والحيلة في جواز الوطء، أن
 يتزوجهن، فتحل له الحرة المعتقة منهن، ويأمره القاضي بالبيان، فإن امتنع حبسه إلى أن
 يعين/ .
 وقيل: لا يجبر القاضي بالبيان، كما ذكره «الزيلعي» في «الإقرار» فإنه قال فيه:
 «إذا اعتق أحد

عبدية، ثم نسيه لا يجبر على البيان^(١)، والأول هو الاحتياط .
 وإذا ادعى كل منهما العتق ولا بينة، وجدد المولى استحلفه القاضي لكل واحدة منهن بالله ما أعتقهن، فإن نكل لهن، عتقن .
 وإن حلف أمر بالبيان؛ لأن حرية إحداهن لا ترتفع باليمين .
 وإن كانا أمتين وحلف لهما يمنع عن وطئهما، حتى يبين .
 والبيان في هذا النوع بالنص، وذلك بأن يعينه بقوله صريحاً، وبالدلالة، وذلك أن يفعل أو يقول ما يدل على البيان، كان يتصرف في أحدهما تصرفاً لا يصح إلا في الملك، من البيع والهبة والإعتاق .
 وكذا إذا كانا أمتين فوطيء إحداهما عتقت الأخرى بلا خلاف، وإن منع عن الوطء .
 بخلاف الجهالة الأصلية، فإن الوطء فيها ليس ببيان عند الإمام كما تقدم .
 وإن كنَّ عشرين فوطيء إحداهن تعينت الموطوءة للرق؛ حملاً على الصلاح، وعينت الباقيات؛ لكون المعتقة فيهن فيتعين بالبيان نصاً أو دلالة .
 وكذا لو وطء الثانية والثالثة إلى التاسعة، فتعينت العاشرة للعتق .
 ولو ماتت واحدة منهن قبيل البيان، فالأحسن أن لا يطأ الباقيات قبل البيان، فلو فعل جاز؛ لاحتمال أن يتذكر أن المعتقة هي الميتة؛ لأن هنا لا يتعين الباقي للعتق، بخلاف الجهالة الأصلية فالموت فيها بيان .
 ولو كانتا اثنتين فماتت واحدة منهما لا تتعين الباقية للعتق؛ لأن الميتة لم تتعين للملك، فتوقف تعيينها للعتق على البيان .
 ولو باعها صفقة واحدة فسد البيع .
 وكذا لو كانوا عشرة فباعهم صفقة واحدة فسد البيع، ولو باعهم على الانفراد جاز البيع في التسع، وتعين العاشر للعتق .

وأما الثاني، فهو أن المولى إذا مات قبل البيان يعتق من كل منهما نصفه مجاناً، ويسعى كل في نصفه كما في الجهالة الأصلية، كذا في «البحر»^(٢) .

قوله: «ولا يسع الحاكم أن يخلي»:

هذا في الاحتياط .

وفي إقرار «الزيلعي»: «أنه إذا أعتق أحد عبديه، ثم نسيه، لا يجبر على البيان، كما ذكرناه»^(٣)، وهذا رخصة .

قوله: «حتى تبين المعتقة من غيرها»:

إما نصاً، بأن يقول بعد التذكر لإحداهن: أنت حرة بذلك العتق، أو أعتقتك بذلك العتق، أو بالعتق الأول .

أو دلالة بأن باع أو وهب، أو طئها .

قوله: «وكذا إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثم نسيها»:

أي لا يجوز وطء واحدة منهن حتى تبين المطلقة .

لكنه لو وطء واحدة منهن، مع حرمة، يكون وطئها بياناً بأنها غير المطلقة، حملاً

(١) انظر: «تبين الحقائق»: (4/5) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (416/4) .

(٣) انظر: «تبين الحقائق»: (4/5) .

لأمره على الصلاح، كما في الطلاق المبهم، فإن الوطء فيه لا يجوز أيضاً قبل التعيين .
لكنه لو وطء واحدة منهن مع حرمتها، يكون بياناً بالاتفاق، كما ذكرناه في باب العتق
المبهم^(١).

قيل: يجوز الوطء في الطلاق المبهم، وهو فاسد؛ لأنهم صرّحوا أن الوطء الحلال لا
يكون بياناً عندهم، كما بين في محله قبله بالثلاث . والمراد هو الطلاق البائن مطلقاً، ولو
بدون الثلاث بخلاف الرجعي، فإنه لو طلق رجعيّاً ونسيها، يجوز له الوطء، ولا يكون
بياناً .

(١) انظر: «تبيين الحقائق»: (77/4)، وما بعدها .

وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها، حتى يعلم أنها غير المطلقة، وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة، فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثاً، ثم خلى بينهما، فإن كان حلف، وهو جاهلٌ بها، فلا ينبغي أن يقربها .

قوله: «وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة»:

أي فرق كلهن بالطلاق البائن إلا واحدة منهن، كما هو معنى التمييز .
وصورتها: رجل له أربع نسوة فطلق ثلاثاً منهن بائناً بعينهن، ثم نسيها، فإنه لا يسعه الوطء لواحدة من الأربع، حتى يعلم غير المطلقة، ومن لم يعرف معنى التمييز ههنا، فسرّه بلازمه أعني العلم .
ولا يخفى عليك فساده، ومنشأه عدم تصوير المسألة .
والحاصل أنه لو طلق واحدة بعينها من نساء الأربع بائناً، ثم نسيها، لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة .

قوله: «فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة»:

لأنه مما لا يصدق قوله بلا يمين .

قوله: «فلا ينبغي أن يقربها»:

أي ديانة .

وهل يمنع قضاء؟

الذي ظهر من كلامه أنه لا يمنع قضاء، وإلا فلم يبق فائدة لتحليف القاضي .
والذي ظهر من «البحر» أنه يمنع أيضاً، حيث قال فيه في العتق المبهم: «أنه أمر بالبيان؛ لأن محرمية إحداهما لا ترتفع باليمين»^(١) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (418/4) .

فإن باع في المسألة الأولى ثلاثاً من الجواري، فحكم الحاكم، فإن أجاز بيعهن، كان ذلك في رأيه، وجعل الباقية هي المعتقة، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء، أو هبة، أو ميراث، لم ينبغ له أن يطأها؛ لأن القاضي قضى فيه بغير علم، فلا ينبغي له أن يطأ شيئاً منهن بالملك، إلا أن يتزوجها، فحينئذ لا بأس؛ لأنها زوجته أو أمته، ولا يجوز التحري، في الفروج؛ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة، والفروج لا تحل بالضرورة». انتهى .

قوله: «فحكم الحاكم»:

أي بجواز بيعهن، ومنه ظهر استدراك قوله: «فإن أجاز بيعهن» .

قوله: «من رأيه»:

أي رأي الحاكم، أي لا عن شهادة شاهدين .
فإنه لو شهد شاهدان عنده بذلك، ولو شهادة زور، لا يكون حكمه عن رأي، بل عن حجة شرعية، ويكون حكمه نافذاً ظاهراً وباطناً بالاتفاق، لو كانا شاهدي صدق .
وظاهراً عندهما لو شاهدي زور .
ولكن هذا إذا لم يعلم القاضي كذب الشاهدين، وإلا فلا ينفذ حكمه مطلقاً؛ لأنه حينئذ قصد الجور .

قوله: «فقضى فيه بغير علم»:

أي بغير شهادة شاهدين .

قوله: «والفروج لا تحل بالضرورة»:

«قيل: هذا مخالف لما تقدم قريباً عن كشف الأسرار»^(١) . انتهى .
ويمكن الجواب عنه ببيان الفرق بين الضرورتين، بأن المراد بالضرورة المبيحة في كلام «الكشف» الضرورة العارضة على الحرمة الأصلية، من غير ملاحظة تقابل الحل والحرمة في امرأة واحدة .

.....

والمراد بالضرورة/في كلام «الكافي» هي الضرورة العارضة بعد تقابل الحل والحرمة في امرأة واحدة .

ووجه الفرق أن الضرورة الأولى مبيحة لنوع البضع المقتضي إلى بقاء النوع -نوع الإنسان-، والثانية مبيحة لبضع الشخص المقتضي إلى بقاء الشخصي، والضرورة فيه دون الضرورة في الأول .

ثم قال: ولو أعتق جارية من رقيقه، ثم نسيها، ومات لم يجز للقاضي التحري، ولا يقول للورثة: أعتقوا أيتها شئتم، أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة، ولكنه يسألهم، فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها أعتقها واستحلفهم على علمهم في الباقيات، فإن لم يعرفوا من ذلك شيئاً أعتقهن كلهن، وأسقط عنهن قيمة إحداهن، وسعين فيما بقي، انتهى.

قوله: «ولو أعتق جارية من رقيقه ثم نسيها»:

أي أعتق ومات قبل البيان، لم يجز للقاضي التحري، سواء نسي عتقها قبل موته أو لم ينس.

قوله: «أعتقها»:

أي حكم بعتقها.

قوله: «وأسقط عنهن القيمة»:

قيل: «لا يخفى ما فيه، وينبغي أن يقال: أسقط عنهن ربع قيمتهن؛ لأن القيمة تختلف، ولا يجوز تعيين قيمة إحداهن بعينها. ورد بأنه: إنما يتم ما ذكره أن لو كان الرقيق أربعة، وأما لو كان أزيد من ذلك، أو أنقص فلا.

والمصنف لم يفرض المسألة في الأربعة، بل فيما هو أعم من ذلك»⁽¹⁾. انتهى. أقول: فيه نظر؛ لأن مراد ذلك القائل ليس الحصر على إسقاط الربع، بل مراده إسقاط الربع في الأربعة على تقدير الأربعة، والخمس في الخمسة، والسدس في الستة على تقدير الستة وهكذا.

ثم أقول: إن مقتضى القواعد الفقهية في مثال هذا المقام إسقاط قيمة الوسط، لا قيمة الأعلى، ولا قيمة الأدنى؛ رعاية للطرفين.

(١) «غمر عيون البصائر»: (212/1).

وخرج عن الأصل مسألة في «فتاوى قاضي خان»: صبية أرضعها قوم كثير من أهل القرية أقلهم أو أكثرهم، ولا يدري من أرضعها، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها .

قال أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة، ولا يشهد أحد له بذلك، يجوز نكاحها، وهذا من باب الرخصة كي لا ينسد باب النكاح .

فلو اختلطت الرضیعة بنساء يحصون لم أره الآن، ثم رأيت في «الكافي» للحاكم الشهيد ما يفيد الحل، ولفظه: «ولو أن قوماً كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريتهن ولم يعرفوا المعتقة، فلكل احد منهم أن يطأ جاريته، حتى يعلم أنها المعتقة بعينها، وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق، فأحب إليّ أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراماً .

قوله: «وهذا من باب الرخصة»:

والعزيمة أن لا ينكحها أحد من أهل تلك القرية؛ احتياطاً في الفروج .
وعللها المصنف بعدم لزوم انسداد باب النكاح .
وعللها بعض مشايخنا بأن إباحة النكاح أصل، فلا يزول بالشك، وإنما عدل المصنف عنه، بناء على ما ذكره سابقاً، نقلاً عن «كشف الأسرار» من أن الأصل في النكاح الحظر، وإنما أبيح للضرورة^(١) .

قوله: «فلو اختلطت الرضیعة»:

[84/ب]

أي لم تدر من هي/ وإن كانت المرضعة معلومة، وهي عكس المسألة السابقة .
ولا يخفى عليك أنه لو قال: «ولو» بالواو بدل الفاء، لكان أولى؛ إذا لا وجه للتفريع .
قوله: «ولم يعرفوا المعتقة»:

.....
إذ لا يلزم من معرفة كل واحد منهم جاريته، معرفته أن المعتقة منهن أية جارية هي؛ لجواز أن المعتق نسي عتق جاريته^(٢) .
ثم أقول: في إفادة هذا حل الرضیعة المخلوطة بنساء محصورات نظر؛ لأن حل وطء كل منهم جاريته ثابت يقيناً، ثم عرض لهم شك في مانع حل الوطء، أعني وقوع المعتق من واحد منهم .

وقد تقرر أن اليقين لا يزول بالشك، فحكمنا بحل الوطء، بخلاف الرضیعة المخلوطة، إذا لم يثبت لواحد منهم حل وطء تلك الرضیعة، قبل وقوع الشك، حتى يقال: إن اليقين لا يزول بالشك .

بل نكاح الرضیعة محظور قبل وقوع الشك في المانع، فيجوز أن يعمل المانع عمله .

قوله: «ولو قرب لم يكن ذلك حراماً»:

ولعله لما ذكره في فصل ما يقبل قول الواحد وما لا يقبل من كتاب الحظر والإباحة من «قاضي خان» من «أن الحرمة لا تثبت بخبر الواحد عندنا، ما لم يشهد به رجلان أو

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (212/1) .

رجل وامرأتان»^(١)، لكنه يشكل بما قالوا: إن أكبر الرأي في قوة اليقين عند الفقهاء؛ لأن مقتضاه حرمة الوطء عند أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق .
والجواب أن يقال: إن المراد أنه في قوة اليقين في إفادة منع القربان تنزهاً واحتياطاً، لا في إثبات الحرمة؛ لأنها لا تثبت بدون نصاب الشهادة .
قيل: إن مقتضى ما سبق من قوله: «إذا تقابل في المرأة حل وحرمة» كون القربان هلهنا حراماً»^(٢) . انتهى .

أقول: لا يخفى فساد؛ إذا لا حرمة هلهنا حتى تقابل الحق الثابت يقيناً بملك الرقبة؛ لأن الحرمة إنما تثبت عندنا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، كما ذكرناه .
وإنما الثابت هلهنا شبهة الحرمة اعتبار الأكبر الرأي، والشبهة لا تعارض المحقق .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (415/30) .

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الهندية»: (414/3) .

ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك، لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة، ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطئهن، فإن فعل ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن، ولا يبيعه حتى يعلم المعتقة منهن، انتهى .

قوله: «قد علم ذلك»:

أي وجود المعتقة فيهن .

قوله: «لم يحل له أن يقرب»:

لاحتمال أنها هي المعتقة .

قوله: «حل له وطئهن»:

لاحتمال أن المعتقة هي تلك الواحدة، فزال المحرم، فجاز له الوطء بملك الرقبة .

قوله: «فإن فعل ثم اشترى»:

أي إن وطء واحد منهم جاريته، ثم اشترى الباقية، لم يحل له وطء واحدة منهن؛ لأنه بشراء الباقية/تيقن أن المعتقة في ملكه .

[85/أ]

وإن لم تتعين، صار مثل المسألة السابقة من أن رجلاً له أربع جوارى أعتق واحدة بعينها، ثم نسيها، ولم يدر أتيهن أعتق، لم يسعه الوطء والبيع حتى تبين المعتقة^(١) .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر، ولذا قالوا: لو أدخلت المرأة حلماً ثديها في رضيعه، ووقع الشك ف وصول اللبن إلى جوفها، لم تحرم؛ لأن في المانع شكاً، كما في «اللولو الجية» .

وفي «القنية»: امرأة كانت تعطي ثديها صبية، واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول: لم يكن في ثديي لبن حين أقمته ثديي، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية، انتهى .

قوله: «ثم اعلم أن هذه القاعدة»:

أي إذا تقابل الحل والحرمة في المرأة غلبت الحرمة .

قوله: «لو أدخلت المرأة حلماً ثديها»:

قد مرت المسألة في قاعدة أن الأصل عدم^(١) .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

وفي «الخانية»: صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع، ولا يعلم ذلك حقيقة، قالوا: لا بأس بالنكاح بينهما، هذا إذا لم يخبر بذلك أحد، فإن أخبر به عدل ثقة، يأخذ قوله، ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر بعد النكاح، وهما كبيران، فالأحوط أن يفارقها .

قوله: «لا بأس بالنكاح بينهما»:

لأن الرضاع مما لا يثبت بالشبهة .

قوله: «فإن أخبر به عدل ثقة يأخذ بقوله، ولا يجوز النكاح بينهما»:

«قيل: يشكل على قولهم: لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر واحد عدل في الديانات إلا أنه مخالف لما مشى عليه أصحاب المتون»^(١) .

يعني أن أصحاب المتون ذكروا أن الرضاع مطلقاً إنما يثبت بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين، أو رجل وامرأة .

وذكر «الزيلعي» نقلاً عن «الكافي» و«النهاية» أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح وبعده .

فمنه ظهر أن ما ذكره المصنف من «الخانية» مشكل .

لكن الشارح «الزيلعي» ذكر نقلاً عن «المغني» أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ، ومعناه: أن يكون تحته صغيرة، وتشهد واحدة بأنها أرضعت أمه أو أخته أو امرأته بعد العقد .

ووجهه: أن إقدامها على النكاح دليل على صحته، فمن شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعاً لهما؛ لأنه يدعي فساد العقد ابتداءً .

وأما من شهد بالرضاع المتأخر عن العقد، فقد سلم صحة العقد، ولا ينزع فيه، وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك، وإقدامهما على النكاح يدل على صحته، ولا يدل على انتفاء ما يطرأ عليه من المفسد، فصار كمن أخبر بارتداد مقارن من أحد الزوجين، حيث لا يقبل قوله .

ولو أخبر بارتداد طارئ يقبل قوله؛ لما قلنا .

وذكر صاحب «الهداية» أيضاً في كتاب «الكراهية» .

و على هذا ينبغي أن يقبل قول الواحد قبل العقد؛ لعدم ما يدل على صحة العقد من

الإقدام عليه، ولعدم إزالة الملك»^(٢) .

والحاصل أن الواحد العدل إما أن يخبر عن الرضاع قبل النكاح، أو بعده، والأول مقبول فلا يجوز النكاح بعده، والثاني إما أن يخبر عن الرضاع المقدم على النكاح، أو عن الرضاع الطارئ على النكاح .

والأول: مردود، ومع/الأحوط أن يفارقها تنزهاً .

والثاني: مقبول .

(١) «غمز عيون البصائر»: (213/1) .

(٢) «تبيين الحقائق»: (187/2) .

ثم اعلم أن قول ذلك القائل: «لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر العدل في الديانات» فيه نظر

لأنه يلائم قولهم هذا لو كان هذا القول منهم على إطلاقه لكنه ليس كذلك، بل مقيد بما إذا لم يتضمن زوال الملك .
كما إذا أخبر واحد عدل بحرمة الطعام أو الشراب، فإنه يقبل فيه خبر العدل الواحد؛ لعدم تضمنه زوال الملك .
وأما إذا تضمن زوال الملك، كما إذا أخبر عدل عن الرضاع فلا يقبل .
والحاصل أن قولهم: يقبل خبر الواحد في الديانات ليس على إطلاقه عند علمائنا، بل مقيد بما ذكرناه .

وإنما عمل بإطلاقه مالك وأصحابه، وقالوا: إن الرضاع يثبت بإخبار امرأة واحدة عدله؛ لأن الحرمة من حقوق الله تعالى، وخبر الواحد مقبول في الديانات .
كمن اشترى لحماً، فأخبره عدل أنه ذبيحة مجوسي، فإن الحرمة تثبت به ولا يحل تناوله .

وقال علمائنا: إن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في النكاح، وإبطال الملك يتوقف على شهادة رجلين، كما في الشهادة على الطلاق .

وهذا؛ لأن ملك النكاح مع الرضاع لا يجتمعان، فتكون الشهادة بالرضاع شهادة بالفرقة، وزوال الملك اقتضاء فلا بد من نصاب الشهادة .

بخلاف مسألة اللحم؛ لأن حرمة التناول تقبل الفصل عن زوال الملك، كالعصير إذا تخمر، والدهن إذا تنجس، وجلد الميتة، فإنها مملوكة مع حرمة تناولها فأمكن قبولها؛ لثبوت الحرمة مع بقاء الملك، فاعتبر فيه الأمر الديني .
فظهر أن ما ذكره صاحب «الخانية» لا يلائم قولهم المذكور، وإنما يلائم الفرق الذي ذكرناه عن صاحب المغني .

قوله: «وهما كبيران»:

لم يظهر لي فائدة لهذا القيد؛ لأنهما لو كانا صغيرين، فالحكم أيضاً كذلك .
ولذا لو أخبره بعد النكاح فالأحوط أن يفارقها؛ لأن الشك وقع في الأول في الجواز، وفي الثاني في البطلان، والدفع أسهل من الرفع، قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً .

ثم اعلم أن البضع وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد .
قالوا: لو اشترى أمة زيد، وقال بكر: وكلني زيد ببيعها، يحل وطنها، وكذا لو
جاءت أمة، قالت لرجل: إن مولاي بعثني إليك هدية، وظن صدقها، حل وطنها .

قوله: «يقبل في حله خبر الواحد»:

العدل .

وقيده بحله؛ لأن في حرمة تفصيلاً ذكرناه آنفاً من أن العدل لو أخبر بحرمة الرضاع
قبل النكاح يقبل، حتى لا يجوز النكاح .

وكذا لو أخبر عن الرضاع الطارئ بعد النكاح .

وأما لو أخبر بعد النكاح عن الرضاع المتقدم على النكاح فلا يقبل^(١)

وقال في آخر كتاب الرضاع من «البحر» نقلاً عن «خزانة الفقه»^(٢): «رجل تزوج

بامرأة، فقالت امرأة: أنا أرضعتهم، فهي على أربعة أوجه: إن صدقها الزوجان، أو

كذباها، أو كذبها الزوج وصدقها المرأة، أو صدقها الزوج وكذبها المرأة .

-أما إذا صدقها ارتفع النكاح بينهما، ولا مهر، إن لم يكن دخل بها .

فإن كان قد دخل بها فلها مهر المثل .

وإن كذبها لا يرتفع النكاح، ولكن ينظر، إن كان أكبر رأيه أنها صادقة يفارقها

احتياطاً .

وإن كان أكبر رأيه أنها كاذبة يمسكها .

.....

وإن كذبها الزوج وصدقها المرأة بقي النكاح، ولكن للمرأة أن تستحلف الزوج بالله ما
تعلم أنني أختك من الرضاع، فإن نكل فرق بينهما، وإن حلف فهي امرأته .

وإن صدقها الزوج وكذبها المرأة يرتفع النكاح، ولكن لا يصدق الزوج في حق

المهر، إن كانت مدخولاً بها، يلزمه مهر كامل، وإلا فنصف المهر»^(٣) . انتهى قوله .

ومما ينبغي أن يعلم ههنا مواضع قبول خبر الواحد .

ففي فصل: ما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل من «قاضي خان»: «مسافر حضرته

الصلاة ولم يجد ماء إلا في إناء فأخبره رجل أنه نجس، إن كان المخبر عدلاً لا يتوضأ

بذلك الماء، وإن فاسقاً له أن يتوضأ؛ لأن الطهارة في الماء أصل فيتمسك بالأصل في باب

الديانات، بخلاف ما لو أخبره فاسق في المعاملات فإن ثم يجوز الأخذ بقول الفاسق؛

لمكان الضرورة .

وإن كان المخبر بها مستوراً، فالمستور فيه بمنزلة الفاسق في ظاهر الرواية .

وإن كان المخبر بنجاسة الماء عبداً ثقة، فهو بمنزلة الحر العدل، كما في رواية

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) خزانة الفقه، كتاب مختصر في الفقه الحنفي، لمؤلفه الإمام أبي الليث مضر بن محمد الفقيه

السمرقندي الحنفي، المتوفى سنة (383) هـ .

جمع فيه مسائل الفقه معدودة الأجناس، مجموعة النظائر، ورتبه ترتيب صاحب الكنز، ثم سار

صاحب التنف على طريقته .

انظر: «كشف الظنون»: (703/1) .

(٣) «البحر الرائق»: (406/3) .

الأخبار .

وإن كان امرأة حرة أو أمة فهي بمنزلة الرجل كما في رواية الأخبار، والأمة الثقة بمنزلة الحرة .

وإن أراق الماء، ثم تيمم، كان ذلك أحوط .

وإن كان أكبر رأيه أن المخبّر بنجاسة الماء كاذب، فإنه يتوضأ به ولا يتم .

وإن كان المخبّر بنجاسة الماء من أهل الذمة، لم يقبل قوله .

وإن وقع في قلبه أنه صادق، فالأحب أن يريق الماء ثم يتم؛ لأن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم، بخلاف الفاسق، فإنه لو أخبر بنجاسة الماء، ووقع في قلبه أنه صادق، فإنه يتيمم، ولا يتوضأ به؛ لأن الفاسق من أهل الشهادة على المسلم .

ولو أخبر بنجاسة الماء صبي أو معتوه يعقلان ما يقولان، فاختلفوا فيه: منهم من قال: إنهما مثل البائع في ذلك .

.....

ومنهم من قال: إنهما مثل الذمي، حيث أنهما ليس لهما ولاية الإلزام»^(١) .

«رجل تزوج امرأة، فأخبره مسلم ثقة رجل أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة، فالأحب ينتزعه ويطلقها، ويعطيها نصف مهرها، إن لم يدخل بها .

ولو لم يطلقها جاز؛ لأن/الحرمة لا تثبت عندنا، ما لم يشهد رجلان وامرأتان، وإنما ينتزعه احتياطاً؛ لمكان حرمة الوطء، فيطلقها كي لا تبقى معلقة .

وكذلك رجل اشترى جارية، فأخبره عدل ثقة أنها حرة، أو أنها أخته من الرضاع، فإن تنزعه عن وطنها فهو أفضل .

وإن لم ينتزعه وسعه ذلك؛ لأن ملك اليمين لم يبطل بخبر الواحد .

مسلم اشترى لحماً، وقبضه، وأخبره مسلم ثقة، أنه ذبيحة مجوسي، لا ينبغي أن يأكله المشتري، ولا يطعم غيره؛ لأن المخبّر أخبره بحرمة العين، وببطلان الملك، والحرمة

تثبت بخبر الواحد، دون بطلان الملك؛ لأن حرمة العين حق لله تعالى، فيثبت بخبر

الواحد، وبطلان الملك حق العبد، فلا يثبت بخبر الواحد، وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك، فتثبت الحرمة مع بقاء الملك، فلا يمكنه الرد على بائعه، ولا أن يحبس

الثلث إذا لم يبطل البيع .

ولو أنه لم يشتر اللحم، ولكن الذي كان اللحم في يده أذن له في تناول، فأخبره مسلم ثقة، أنه ذبيحة مجوسي، لا يحل له أن يأكل؛ لأنه أخبره بما هو الله تعالى»^(٢) .

وفي «البرازية» من الاستحسان: «خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة

والطهارة والنجاسة، إن كان مسلماً عدلاً ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، محدوداً أو لا، ولا يشترط/لفظ الشهادة والعدد .

دخل على قوم مسلمين يأكلون، فأخبره واحد بالحل، والآخر بالحرمة، إن في جانب عدل، وفي آخر غير عدل، رجح العدل .

.....

ولو في كل جانب غير عدل عم بغالب الرأي .

وإن لم يترجح جانب، فالأصل الحل فيتناولوه .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (415-414/3)، (مع الاختصار) .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (416-415/3)، (مع اختصار) .

ولو في جانب عدل، وفي آخر عدلان، فهما أولى .
ولو في جانب عدلان حرّان، وفي آخر عبدان عدلان، فالحرّان أولى .
ولو في جانب عدل حر، والآخر عبد عدل، عمل بأكثر الرأي لمساواة الحر مع العبد في الديانات .

ولو كان في كل جانب عدلان حران عمل بأكثر الرأي، فإن لم يترجح الرأي رجح التحريم، بخلاف ما سبق؛ لأن كل خبر هنا ملزم، فرجح التحريم، وثمة غير ملزم»^(١) .

قوله: «لو اشترى أمة زيد، وقال بكر: وكلني»:

لأنه أخبره بخبر لا منازع له فيه، وقول الواحد في المعاملات مقبول، ولو فاسقاً كما ذكرناه آنفاً من «قاضي خان»^(٢) .

لكن لا يحل له الوطء بخبر الفاسق؛ لأن العدالة شرط في حق الواطئ، وعدم جواز الوطء لا يستلزم بطلان البيع، ولا بطلان التملك .
وفي «الخلاصة»: «أمة لرجل باعها رجل آخر، لا ينبغي لمن عرفها أنها للأول أن يشتريها من هذا .

فإن قال: هذه صارت لي شراء، أو قال: وكلني ببيعها، فإن كان عدلاً صدقه، وإن غير عدل، ووقع عنده أنه صادق، فكذلك .
وكذا لو لم يعلم أنها لفلان إلا بقول هذا الذي يبيعها، ولو لم يخبره أنها كانت لغيره، فله أن يشتريها منه، ولا يشترط كونه عدلاً .

.....
وإن كان مثله لا يملك مثلها، فالأحب التتزه»^(٣) .

قوله: «بعثني إليك هدية»:

«قيل: إن الهدية إما إباحة، أو تملك، ولا إباحة في الأبضاع .

والتملك يفترق إلى إيجاب/وقبول، ولم يوجد هنا إيجاب وقبول، فكيف يحل الوطء»^(٤) .

أقول: لا شك أنها ليست بإباحة بل هي تملك، والموجب هنا الجارية المرسلة من مولاه؛ لتسليم نفسها للموهوب له؛ لأن الجارية أجنبية عن مالية نفسها؛ لأن ماليتها للمولى، ولها عبارة ملتزمة كالحر، والهبة إنما ترد على ماليتها، وكأن المولى قال لها: كوني وكيلتي لتسليم نفسك لفلان .

(١) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (374/6) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٣) «الخلاصة»:

(٤) «غمز عيون البصائر»: (213/1) .

ولم أر حكم ما إذا وكل شخصاً في شراء جارية ووصفها؛ فاشترى الوكيل جارية بالصفة، ومات قبل أن يسلمها للموكل، فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل؛ لاحتمال أنه اشتراها لنفسه؛ لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهراً في الحال، ولكن الأصل التحريم .
وينبغي الرجوع إلى قول الوارث؛ لأنه خليفته، وله نظائر في الفقه، ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج .

قوله: «ومات»:

أي الوكيل .

قوله: «بالصفات المعينة»:

أي الصفات التي عينها الموكل .

قوله: «وينبغي الرجوع إلى قول الوارث»:

أقول: بل ينبغي أن يحكم الحال .

بيانه: أن الوكيل اشترى غير معين، فلا يخلو: إما أن يضيف العقد إلى مال الموكل، أو إلى مال نفسه، أو إلى دراهم مطلقة، ولا خروج عنها .
فإن كان الأول، فالمشتري للموكل حملاً لحال الوكيل على ما يحل له شرعاً، إذ الشراء لنفسه، بإضافة العقد إلى دراهم غيره، مستنكر شرعاً وعرفاً .
وإن كان الثاني كان للمأمور، حملاً لفعله على ما يفعله الناس عادة، إذ العادة جرت بوقوع الشراء لصاحب الدراهم .
وإن كان الثالث فإما إن نواها للآمر فهو للآمر، أو لنفسه فهو لنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسه، ولغيره في هذه الوكالة؛ لكونها في غير معين .
وإن اختلفا، فقال الوكيل: نويت لنفسي، وقال الموكل: بل نويت لي، حُكِّم النقد بالإجماع^(١) .

فإن نقد الثمن من مال الموكل فله، وإن نقد مال نفسه فلنفسه .
وإن توافقا على أنه لم تحضره النية وقت الشراء .
قال «محمد»: هو للعاقب؛ لأن الأصل أن يعمل كل أحد لنفسه^(٢)، إلا إذا ثبت جعله لغيره بإضافة إلى ماله، أو بالنية له .
وقال أبو يوسف: يحكم النقد أيضاً^(٣) .

هذا التفصيل ذكره في «الوكالة»^(٤)، فظهر أنه إذا لم يعرف أنه أضاف العقد إلى نفسه، أو إلى الموكل، أو أطلقه بموته يرجع إلى البائع، لا إلى الورثة؛ لأنه أعرف بحاله .

(١) لأن دلالاته على التعيين مثل دلالة إضافة الشراء إليه؛ لأن الظاهر أن يفعل ما يجوز له شرعاً، أو يجري على عوائد . «تبيين الحقائق»: (264/4) .

(٢) فصار كالمأمور بالحج إذا أطلق، ولم ينو أنه للمحجج عنه . و«تبيين الحقائق»: (264/4) .

(٣) لأن المطلق يحتمل التقييد، فبقي موقوفاً، فمن أي المالين نقد، فقد عيّن المحتمل به . «تبيين الحقائق»: (264/4) .

(٤) انظر: «تبيين الحقائق»: (264/4) .

ثم إذا لم يعرف ذلك من قبل البائع ولا من غيره، واختلف الموكل مع الورثة في
الإضافة بحكم النقد .
وإذا لم يعرف من أي مال نقد، يعمل بقول محمد، أعني أنه للعاقد لما ذكره في
«الأصل» .

قال في «المضمرات»: إذا عقد على أمته متنزهاً عن وطنها حراماً على سبيل الاحتمال، فهو حسن؛ لاحتمال أن تكون حرة، أو معتقة الغير، أو محلوفاً عليها بعقدها، وقد حنث الحالف، وكثيراً ما يقع، لا سيما إذا تداولتها الأيدي، انتهى .

قوله: «إذا عقد على أمته»:

وقد تقدم بعض ما يتعلق بها^(١) .

قال في متفرقات بيوع «البزازية»: «اشترى جارية يتزوجها احتياطاً إن أراد وطنها؛ لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة، وإن أمة لا يضره النكاح، وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا؛ لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات، وهم إذا كانوا كفرة، فالبيع في دار الإسلام .

والحربي والذمي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام، فإذا باع في دار الحرب إن أخرج منها كرهاً يملك، وإن أخرج المشتري باختياره، فلاحياط النكاح»^(٢) .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (520/4)، وانظر: «غمز عيون البصائر»: (214/1) .

فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصيل قسمة من محكم، أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي أو المعتق، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وجرا، انتهى، ورع لا حكم لا زم، فإن الجارية المجهول الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال .

تنبيه: «في معراج الدراية» من كتاب الحظر والإباحة: أن أصحابنا احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة، لو كانت جارية بين شريكين، وادّعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه، وطلب أن توضع على يد عدل، لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل واحد يوماً حشمة للملك . انتهى .

قوله: «فما وقع»:

مبتدأ خبره قوله الآتي: «ورع» .

قوله: «إلى صاحب اليد»:

لأن اليد دليل الملك شرعاً .

قوله: «حشمة للملك»:

-بالتاء المثلثة الفوقية- أي إعطاء لحق الملك .

456

قوله: «قوله تعالى: (قَدْ جَ جَ جَ):»:

أي لا تطؤوا ما وطئ آبائكم نكاحاً، أو ملكاً، أو سفاحاً .

قوله: «فحرمت مزنية الأب»:

أي حرم على الابن تزوج مزنية أبيه؛ لحرمة المصاهرة بالزنا .

وأما تزوج بنت مزنية أبيه فلا يحرم عليه .

قال في نكاح «البحر»: وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع، حرمة المزنية على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً، وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً، ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها^(١) . انتهى .

.....

فعلم منه أن الزنا يوجب حرمة نكاح المزنية على أصول الزاني وفروعه، لا حرمة أصول المزنية وفروعها على أصول الزاني وفروعه .

قوله: «لم ينفذ/لمخالفته الكتاب»:

أقول: فيه نظر؛ لأنه إنما يخالف الكتاب، على تقدير كونه مجازاً في العقد، حقيقة في الوطاء^(٢) .

لكن للخصم أن يمنع ذلك، ويقول: لا نسلم ذلك، لم لا يجوز أن يكون حقيقة فيهما أو مجازاً

فيهما كما ذكرناه آنفاً نقلاً عن «المصباح»، فلا يصح الحمل على أحدهما بدون القرينة^(٣) .

قوله: «والفرق المذكور في ظاهر شرحنا»:

وهو أن حرمة الوطاء منصوص عليها، فلم ينفذ قضاء الشافعي بحل أصول المزنية، وفروعها، بخلاف التقبيل^(٤) .

ولا يخفى عليك أن هذا الفرق مبني على كونه حقيقة في الوطاء، مجازاً في العقد، وقد عرفت ما فيه .

[88/ب]

(١) «البحر الرائق»: (179/3) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (215/1) .

(٣) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٤) «غمز عيون البصائر»: (215/1) .

وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع، ولو قال لأمته أو منكوحته: إن نكحتك فعلى الوطء، فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد إبانيتها لم يحنث، كما في «كشف الأسرار» .
ومنها: لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه، فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن .
واختلف في ولد البنت، فظاهر الرواية عدم الدخول وصحيح .
فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، هذا في المفرد .
وأما إذا وقف على أولاده، دخل النسل كله، كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد، كما في «فتح القدير»، وكأنه للعرف فيه، وإلا فالولد مفرداً أو جمعاً حقيقة في الصلب .

قوله: «وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع»:

أي ثابت به لا بالكتاب .
وهو جواب سؤال نشأ عما قبله، وتقديره ظاهر .
والمراد بالعقد ههنا، هو العقد الصحيح، وبالوطء الخلوة الصحيحة؛ لأن العقد الفاسد لا تثبت به الحرمة بلا خلوة صحيحة .

قوله: «فعلى الوطء»:

أي فيحمل على الوطء؛ بناء على أنه حقيقة فيهما .

قوله: «أو أوصى لزيد»:

لم يقل لولده؛ لأن الوصية للوارث، تتوقف على إجازة بقية الورثة .

قوله: «إن كان له ولد لصلبه»:

ويستوي فيه الذكر والأنثى من الصلبية؛ لأن اسم الولد مأخوذاً من الولادة، والولادة موجودة في الذكر والأنثى .

إلا أن يقول: على الذكور من ولدي، فلا يدخل فيه الأنثى .
فما دام يوجد واحد من ولد الصلب، كانت الغلة له لا لغيره .
وإن لم يبق واحد من البطن الأول تصرف الغلة إلى الفقراء، ولا تصرف إلى ولد الولد، كذا في «قاضي خان»^(١) .

قوله: «فإن لم يكن له ولد لصلبه»:

أي حين وقف، بل له ولد الابن كانت الغلة له، لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون .

وهل يدخل فيه ولد البنت؟

ففي ظاهر الرواية لا يدخل، وصححه المشايخ .

وذكر الخصاف عن محمد أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضاً .

بخلاف ما لو قال: إنه موقوف على ولدي وولد ولدي، فإنه يدخل فيه ولده لصلبه،

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (320/3) .

وأولاد بنيه، يشتركون في الغلّة، ولا يقدم ولد الصلب على ولد الابن؛ لأنه سوى بينهما في الذكر، ويدخل فيه أيضاً ولد البنت^(١).

قوله: «أما إذا وقف على أولاده، دخل النسل كله»:

ذكراً أو أنثى.

صورته ما ذكر في «الاختيار»: «لو قال وقفت على أولادي، يدخل فيه البطون كلها؛ لعموم اسم الأولاد، لكن/يقدم البطن الأول، فإذا انقضى فالثاني، ثم من بعدهم، يشترك جميع البطون فيه على السواء قريبيهم وبعيدهم»^(٢).
لكن هذا إذا لم يجعل آخره للفقراء، وإلا لم يدخل فيه النسل كله.

[89/أ]

قوله: «كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد»:

وفي «البزازية»: «دفع على ولدي وولد ولدي وآخره للمساكين، صرف إلى ولده وولد ولده، فإن ماتوا ولم يبق منهم أحد، ووجد البطن الثالث يصرف إلى الفقراء، لا إلى البطن الثالث.
وإن نص على البطن الثالث أيضاً بأن قال: على ولد ولدي، يصرف إلى نوافله، وإن سفلوا رابعاً وخامساً إلى غير النهاية.
ولا يصرف إلى الفقراء أبداً ما بقي أحد من ولده، والأقرب والأبعد فيه سواء، إلا أن يذكر في وقفه الأقرب، بأن يقول: على ولدي، ثم بعدهم على ولد ولدي، أو يقول: بطناً بعد بطن، فيبدأ بما بدأ به الواقف»^(٣).

قوله: «حقيقته في الصلب»:

ولذا لم يفهم منه ولد الابن إلا بالإضافة إليه.

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (319/3).

(٢) «الاختيار لتعليل المختار»: (56-55/3).

(٣) «الفتاوى البزازية» بهامش «الهندية»: (273/6).

ومنها: لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر، أو لا يصالح عن مال، أو لا يقاسم، أو لا يخاصم، أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل؛ لأنها الحقيقة، وهو مجاز، إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل، كالقاضي والأمير، فحينئذ يحنث بهما .

قوله: «لا يبيع»:

أطلقه فشمّل الفاسد والموقوف، بخلاف ^(١)، فإنه ليس ببيع أصلاً، بخلاف الفاسد والموقوف، فإن المشتري يملك في الفاسد بالقبض، والموقوف بالإذن، لا في الباطل .

قوله: «ولا يصالح على المال»:

وكذا على الدين؛ لأنه مال انتهاءً وكذا على الدعوى إلا في رواية عن أبي يوسف . وأراد بالصلح ههنا عن إقرار؛ لأنه حينئذ يكون بيعاً معنئاً . وأما الصلح عن إنكار، فهو فداء لليمين في حق المدعى عليه، فيكون الوكيل من جانب الحالف سفيراً محضاً، فيكون بمنزلة الصلح عن دم عمد ^(٢) .

قوله: «ولا يضرب ولده»:

والمراد ولده الكبير لما في «قاضي خان»: لو حلف الأب أن لا يضرب ولده الصغير، فأمر غير .. به، ينبغي أن يحنث الحالف؛ لأن الأب يملك ضرب ولده الصغير، فيملك/التفويض إلى غير أيضاً، ويكون بمنزلة القاضي ^(٣) .

قوله: «لم يحنث إلا بالمباشرة»:

قالوا: الأصل فيه أن كل فعل ترجع حقوقه إلى المباشرة، لم يحنث الحالف أن لا يفعل بمباشرة

[89/ب]

وكيله؛ لوجود الفعل من الوكيل حقيقة وحكماً ^(٤) . وإن كانت حقوقه ترجع إلى الأمر، يحنث بفعل وكيله، كما يحنث بالمباشرة، لأن الوكيل فيه سفير ومعبّر، ولهذا لا يضيفه إلى نفسه، بل إلى الأمر، ويتوقف، لو باشره بغير أمره، ولا ينفذ عليه . وفي الأول الوكيل مباشر، ولهذا لا يضيفه إلى الأمر، بل إلى نفسه، وينفذ عليه لو باشره بغير أمره، فالبيع ونحوه من قبيل الأول ^(٥) . وما ذكره في «الكنز» من قبيل الثاني ^(٦) .

قوله: «لأنها الحقيقة»:

أي المباشرة حقيقة والتوكيل مجاز .

(١) هكذا في الأصل، ولعل تمام العبارة، «بخلاف الباطل» .
(٢) ولذا قيده بـ«الصلح عن المال» احترازاً عن هذا . انظر: «البحر الرائق»: (581/4) .
(٣) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الهندية»: (112/2) .
(٤) انظر: «تبيين الحقائق»: (147/3) .
(٥) انظر: «تبيين الحقائق»: (147/3) .
(٦) انظر: «كنز الدقائق» مع «البحر الرائق»: (581/4) وما بعدها .

وإن كان مباشر مرة، ويوكل فيه أخرى، فإنه يعتبر فيه الأغلب .
قال في «الكنز» بعده: وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعق والكتابة،
والصلح عن دم عمد، والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد،
والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة، وقضاء الدين،
وقبضه والكسوة والحمل، انتهى .

قوله: «وما يحنث بهما النكاح»:

أي لو حلف أن لا يتزوج، فعقد هو بنفسه، أو وكيله نكاحاً صحيحاً، حنث؛ لأن حقوق
العقد راجعة إليه الفاسد، والوكيل سفير محض .
قيّدناه بالصحيح؛ لأن الحالف أو وكيله لو تزوج امرأة نكاحاً فاسداً لا يحنث، فلا
يشمل الفاسد، إلا أن قال لامرأة لا يحل له نكاحها: إن تزوجتك فعبدى حر، فتزوجها،
حنث؛ لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور فيها وهو النكاح الفاسد .
وكذا لو حلف على امرأة الغير ومدخولته ليتزوجن هذه المرأة اليوم، فتزوجها حنث؛
لأن يمينه تنصرف إلى صورة العقد، ولو فاسداً، على ما في «قاضي خان»^(١) .
هذا في التزوج، وهل هو كذلك في التزويج، أم بينهما فرق .
والذي في «شرح المنظومة»^(٢) أن لا فرق بينهما في ذلك، حيث قال: لا يتزوج أو لا
يزوج، فعقد بنفسه، أو وكل وكيلاً، فعقد الوكيل حنث^(٣) .

والذي ذكره في «البحر» هو الفرق بينهما، قال فيه: قيّد بالنكاح؛ لأنه لو قال: والله لا
أزوج فلاناً، فأمر رجلاً فزوجها، لا يحنث، بخلاف التزويج .
قال «محمد بن الوليد»^(٤) سألت «نجم الدين»^(٥) عن الفرق، فقال: التزويج بأمره لا
يحلقه حكم، والتزويج يثبت حكمه له، وهو الحل^(٦) .
والذي ذكره أصحاب المتون و«قاضي خان» أن عدم الفرق بينهما في العبد والأمة
والصغير والصغيرة، لا في الحر الكبير والكبيرة، حيث قال: لو حلف الرجل أن لا يتزوج
عبد، فزوجه غيره، فأجاز المولى بالقول حنث، ولو حلف أن لا يزوج ابنته الصغيرة، أو

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (35/2) .

(٢) «شرح المنظومة» واسم كاملاً: «تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد» .

قال في «الكشف»: «شرح مقبول، ذكر فيه أن المصنف أطنب في شرحه بتوجيه المسائل، وأنه لم
يتعرض إليه، لكن زاد فيه ما أهمله، وألحق به فروعاً غريبة، غير ما عسر فهمه من بعض أبياته
بأوضح منه» .

انظر: مقدمة: «تفصيل عقد الفرائد»: ك، و«كشف الظنون»: (1865/2) .

(٣) انظر: «تفصيل عقد الفرائد»: (165/1) .

(٤) قال في «الفوائد»: محمد بن الوليد، أبو علي السمرقندي، له الفتاوى والجامع الأصغر، وكان
معاصراً لأبي عبد الله الدامغاني . «الفوائد البهية»: ص(202) .

(٥) نجم الدين، بكير التركي الناصري، مولى الإمام الإمام الناصر، كان فقيهاً عارفاً بصيراً في الفقه،
أخذ عن عبد الرحمن بن شجاع، توفي سنة (652) هـ .

من مؤلفاته: «الحاوي» مختصر في الفقه، «النور اللامع والبرهان الساطع» شرح لعقيدة الطحاوي

. انظر: «الفوائد البهية»: ص(56) .

(٦) «البحر الرائق»: (584/4) .

أتمته عن محمد في إحدى الروايتين، لا يحنث بالتوكيل، ولا الإجارة وعلى قول أبي يوسف يحنث/بهما .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يحنث بالتوكيل في الصغيرة خاصة .
ولو حلف أن لا يزوج ابنه الكبير، أو ابنته الكبيرة لا يحنث الأب، إلا أن يباشر العقد بنفسه^(١) .

قوله: «والكتابة»:

وذكر «الزاهدي» في شرح «القدوري» أن الكتاب ملحقة بالبيع، فيكون من القسم الأول^(٢) .

والصحيح ما ذكره المصنف .

قوله: «والهبة»:

صحيحة أو فاسدة، قبل الموهوب له أو لم يقبل، قبض أو لم يقبض^(٣) .
وكذا الصدقة قبضها الفقير أولاً، وكذا في القرض قبض المستقرض أولاً^(٤) .

قوله: «والاستقراض»:

وذهب بعضهم إلى أن عَدَّهم الاستقراض باطل، فيجب أن لا يترتب عليه الحنث؛ لأن الباطل لا يترتب عليه الحكم .

وفي «قاضي خان»: حلف لا يستقرض فاستقرض، ولم يقرضه، حنث في يمينه^(٥) .

قوله: «وضرب العبد»:

لأن للمولى ولاية ضرب عبده، فيصح توكيله بضربه، فيحنث المولى بضرب الوكيل، كما في ضرب ولده الصغير^(٦) .

قوله: «والربح»:

لأن للمالك ولاية ذبح ماله، فيملك توكيله أيضاً^(٧) .

قوله: «وقضاء الدين وقبضه»:

وكذا قبض الهبة والصدقة^(٨) .

وفي الفصل التاسع من أيمن «الخلاصة» نقلاً عن «قاضي خان»: «رجل حلف أن

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (35/2) .

(٢) انظر: «تفصيل عقد الفرائد»: (167/1) .

(٣) لأن غرض الحالف عدم إظهار السخاوة، وقد وجد لإظهارها، ولأنه لم يلزم نفسه إلا بما يملكه، وهو لا يملك القبول، فيؤاخذ بما قدر عليه . «تفصيل عقد الفرائد»: (166/1) .

(٤) انظر: «تفصيل عقد الفرائد»: (166/1) .

(٥) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (42/2) .

(٦) انظر: «البحر الرائق»: (584/4) .

(٧) يعني لو حلف أن لا يذبح شيئاً في ملكه شاة أو ثوراً ونحوه، حنث بذبح وكيله؛ لأنه يملكه، فيملك توليته لغيره . «تفصيل عقد الفرائد»: (166/1) .

(٨) انظر: «تفصيل عقد الفرائد»: (167/1) .

لا يأخذ ماله من غريمه اليوم، وقد كان وكل وكيلاً بقبضه، فقبض الوكيل بعد اليمين، ذكر في «المنتقى» أنه لا يحنث في يمينه .

قال رحمته الله: وينبغي أن يحنث في يمينه، كما لو وكل وكيلاً بالنكاح، ثم حلف أن لا يتزوج، فتزوج الوكيل، حنث الحالف^(١). انتهى .
فعلم منه الفرق بين التوكيل بالقبض قبل الحلف، وبين التوكيل به بعد تكلف، والأول اختلاف في الثاني اتفاقي .

قوله: «والكسوة»:

بأن حلف لا يكسئ متاعه شخصاً، فوكل غيره بالحمل، ففعل الوكيل ذلك يحنث الموكل^(٢) .

(١) انظر: «تفصيل عقد الفرائد»: (168/1) .

(٢) «الخلاصة»: ، و«الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (28/2) .

والأفعال والعقود في الأيمان، هل تختص بالصحيح، أو تناول الفاسد، فقالوا: الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد، والتوكيل بالنكاح لا يتناوله. واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن كانت على المستقبل لا، واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح، وكذا على الحج والصوم، كما في «الظهيرية» وكذا على البيع، كما في «المحيط».

قوله: «والأفعال والعقود في الأيمان»:

الظاهر أن الظرف متعلق بكل من الأفعال والعقود، لا بالعقود وحدها، كما ظن. يعني لو حلف على فعل من الأفعال، أو على عقد من العقود بأنه لا يفعل، هل يختص بالصحيح، أو يتناول الفاسد منهما. حاصله: أنه لما ذكر أن من الأفعال والعقود في باب الأيمان ما لا يحنث به إلا بالمباشرة لا بالتوكيل، ومنها ما يحنث بهما، أراد أن يذكر أن من الأفعال والعقود أيضاً في باب الأيمان ما يختص بالصحيح، ومنها ما يتناول الفاسد أيضاً. ومثال كل من القسمين يأتي ذكره بعد قوله: «واليمين على النكاح». وأما المسائل الثلاث التي ذكرها بقوله: «فقالوا: الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع»، فليست من فروع ذلك.

[90/ب] وإنما ذكرها/تطفلاً؛ لأنها إنما تصلح مثلاً لتناول الأفعال، مع قطع النظر عن الحلف، لا لتناول الأفعال في الإيمان، ولا لتناول العقود في الإيمان، كما سيظهر لك، فتقريع هذا تقريع غير رائج. كما أن القول: إن لفظ الأيمان متعلق بالعقود فقط، وهذه الثلاثة للأفعال، قول غير رائج.

قوله: «فقالوا: الإذن في النكاح»:

لا يخفى عليك أنه ليس المراد بالإذن ههنا هو إذن الرجل لنكاح الفضولي له بأن يزوجه فضولي، فسمع، فأجازه.

لأن هذا الإذن لا يتناول النكاح الفاسد، بل يخص الصحيح، على ما صرح به في «قاضي خان» حيث قال: «لو زوجه الفضولي نكاحاً فاسداً بعد اليمين، وأجاز الحالف بالقول أو بالفعل، لا يحنث، ولا يخل اليمين، حتى لو تزوج بعد ذلك نكاحاً جائزاً يحنث في يمينه؛ لأن الحالف لو تزوج امرأة نكاحاً فاسداً لا يحنث، فلأن لا يحنث بالإجازة بطريق الأولى»⁽¹⁾.

فعلم منه أن هذا الإذن ليس الإذن في تزويج الفضولي الحر، ولا في حلف الحر أن لا يتزوج، وزوجه فضولي، وأذن ذلك النكاح، لأن الإذن في تعيين المسألتين لا يتناول الفاسد.

بل المراد به هو إذن المولى نكاح عبده أو أمته أو مدبره، أو مكاتبه، أو أم ولده، فإن نكاح هؤلاء بل إذن السيد موقوف على إذنه، فإن أجاز نفذ وإلا بطل. فإن إذنهم السيد بالنكاح يشمل صحيحه وفاسده عند أبي حنيفة.

(1) «الفتاوى الخانية» بهامش «الهندية»: (35-34/2).

وقلا: لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن المقصود من النكاح الإعفاف والتحسين عن السفاح، وذلك بالصحيح لا بالفساد لأنه لا يفيد الحل، فصار كالتوكيل بالنكاح، فإنه لا يتناول الفساد بالاتفاق على المختار .

ولأبي حنيفة: أن اللفظ مطلق، فيتناول الصحيح والفساد، كما في البيع، وبعض المقاصد حاصلة بالنكاح الفاسد أيضاً، كثبوت النسب بالوطء، وسقوط الحد، ووجوب المهر والعدة .

وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين:

إحدهما: أنه يباح في المهر، لو نكح فاسداً، فوطئ عند أبي حنيفة .

وقالا: لا يباح، بل يؤخذ منه بعد عتقه؛ لأن الإذن لما لم يتناوله الفساد عندهما، لا يكون الدين ظاهراً في حق المولى؛ لعدم إذنه فيؤاخذ به بعد العتق .

وله: أن الإذن لا يتناولهما عنده، فكان الدين ظاهراً في حق المولى، فيباح .

والثاني: أن الإذن يتم بالنكاح الفاسد عنده، حتى لو نكح بعد/النكاح الفاسد امرأة نكاحاً جائزاً توقف على إجازة السيد؛ لانتهاء الإذن الأول عنده بالعقد الأول .

[91/أ]

وقالا: لا يتم الإذن الأول؛ لعدم تناوله الفساد، فلا يتوقف الثاني على الإجازة عندهما^(١) .

قوله: «والبيع»:

عطف على النكاح .

يعني: لو أذن المولى لعبده بالبيع، يشمل صحيحه وفساده .

قوله: «والتوكيل بالبيع»:

عطف على الإذن .

يعني: لو وكل رجلاً بالبيع، يشمل صحيح البيع وفساده، ما لم يقيد بالصحيح، وكذا التوكيل بالشراء .

قوله: «والتوكيل بالنكاح لا يتناوله»:

فإن التوكيل فيه مطلوب بأمر فيه ثبوت الحل للموكل، فلا يملك غيره .

قوله: «واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله»:

هذا مثال اليمين في العقد، وذلك بأن حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الفساد أيضاً، حتى لو كان متزوجاً في الماضي فاسداً، حنث في يمينه؛ لأنه المقصود منه نفي وقوع العقد في الماضي، والفساد عقد أيضاً .

وإن كانت على المستقبل لا يتناول الفساد، وذلك بأن حلف أنه لا يتزوج في المستقبل، حتى لو تزوج في المستقبل فاسداً لم يحنث في يمينه، فإن المقصود منه الإعفاف والتحسين في المستقبل، وذلك يكون بالصحيح لا بالفساد، إذ لا تحصين في الفساد؛ لعدم الحل فيه هذا فيما لو حلف كذلك، ثم زوجه فضولي، فبلغه فأجاز، فهل يحنث بتلك الإجازة .

وهل/يشمل ذلك الفساد أيضاً .

[91/ب]

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (217/1) .

فيه تفصيل في الأيمان في «قاضي خان»، قال فيه: «ولو زوج الحالف فضولي فإن كان عقد الفضولي قبل اليمين، فأجاز الحالف بعد اليمين بالقول أو الفعل، لا يحنث الحالف؛ لأن عند الإجازة يستند النفاذ إلى حالة العقد، فيصير الحالف متزوجاً قبل اليمين، فلا يحنث.

وإن كان عقد الفضولي بعد اليمين لا يحنث، ما لم يجر، فإن أجاز بالقول حنث هو المختار.

وعند البعض لا يحنث، وهو رواية عن محمد.

وعنه أنه لا يحنث بنكاح الوكيل أيضاً.

وإن أجاز بالفعل كون مهرأ أو ما أشبه ذلك، روى ابن سماعة عن محمد أنه لا

يحنث، وعليه أكثر المشايخ، منهم الإمام السرخسي، وقال بعضهم: يحنث.

والفتوى على قول الأكثر.

ولو زوجه الفضولي نكاحاً فاسداً بعد اليمين، فأجاز الحالف بالقول أو بالفعل، لا

يحنث، ولا ينحل اليمين، حتى لو تزوج بعد ذلك نكاحاً جائزاً يحنث في يمينه؛ لأن الحالف

لو تزوج امرأة نكاحاً فاسداً، لا يحنث، فلا يحنث بالإجازة بطريق الأولى»^(١).

ورجح في «الفصولين» في الإجازة بالقول رواية محمد، حيث قال: الأصح أنه لا يحنث

بالإجازة بالقول أيضاً؛ لأن المحلوف عليه هو التزوّج، وهو عبارة عن العقد، وهو

مختص بالقول، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، فيكون للفضولي حكم الوكيل، وللمجيز

حكم الموكل.

قوله: «واليمين على الصلاة»:

مثال لليمين على الفعل.

يعني لو حلف على الماضي بأن قال: ما صليت، يشمل الفاسدة أيضاً كما في النكاح.

حتى لو كان صلى في الماضي صلاة فاسدة حنث في يمينه.

ولو حلف مع المستقبل بأن قال: لا أصلي، يقع على الجائز، ولا يتناول الفاسدة؛ لأن

في الأول يراد بها الخبر، ويصح الخبر عن الفاسدة أيضاً.

وفي الثاني يراد بها التقرب إلى الله، ولا تقرب في الصلاة الفاسدة فلا يتناولها.

والمراد بالصلاة الفاسدة ههنا ما لا يوصف جزء من أجزائها بالصحة أصلاً.

كما دل عليه ما ذكره في «فتح القدير» حيث قال: لو حلف لا يصلي، فصلّى صلاة

فسادة، بأن صلى بغير طهارة مثلاً، لا يحنث استحساناً؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إلى

الكامل، وهو ما به حصول الثواب، وسقوط الفرض، انتهى.

فعلم منه أنه لو حلف لا يصلي، ثم شرع في الصلاة، وسجد سجدة، ثم أفسدها

وقطعها، يحنث في يمينه على ما صرح به في «الملتقى»؛ وسيأتي في الكتاب أيضاً؛ لأن

شروعه ابتداء/صحيح إلى أن يتم السجدة، ثم عرض الفساد.

قوله: «وكذا على الحج والصوم»:

أي لو حلف لا يحج، أو لا يصوم، على المستقبل، فهو على الجائز؛ لأنه لتعظيم الله

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (35-34/2).

تعالى، والتقرب منه في المستقبل، وذلك بالجائز لا بالفساد .
ولو حلف على الماضي بأن قال: ما حجبت وما صمت، يتناول الفساد أيضاً؛ لأن المقصود منه الإخبار لا التقرب .

ويصح الخبر عن الفساد أيضاً كما تقدم .
واستشكل عليه في «البحر» بمسألة «الكنز» وهي «لو حلف لا يصوم، فساد ساعة بنية الصوم حنث»^(١) .

أقول: «يمكن الجواب عنه بمثل ما ذكرناه آنفاً في مسألة اليمين على الصلاة، بأن يقال: المراد بالفسادة في مسألة الكتاب ما لا يصح جزء من أجزائه أصلاً، بأن شرع فيه ابتداءً مع مقارنة المفسد، لأول جزئه، بأن صامت وهي حائضة وقت الفجر ولم تعرف . بخلاف الفساد في مسألة «الكنز»، فإن الفساد فيها عرض بعد الشروع فيه صحيحاً .

ويدل على هذا الفرق ما ذكره في أيمن «الخلاصة»: «قال لامرأته: إن لم تصل الساعة ركعتين فأنت طالق، فقامت وكبرت، فحاضت، حنث في يمينه عند الكل، على الصحيح .

وطلقت امرأته؛ لوجود شرط الحنث، وهو عدم الصلاة .
وكذا لو قال: إن لم تصومي غداً، فأنت طالق، فصامت من الغد، فحاضت بكرة، حنث في يمينه»^(٢) . انتهى .

والمراد بالبكرة وقت طلوع الفجر .
وجه الدلالة: أنها تدل أن المراد بالصلاة والصوم فيها ما شرع فيه صحيحاً .

قوله: «وكذا على البيع»:

أي لو حلف على البيع في الماضي، بأن قال: ما بعت، يشمل الصحيح والفساد .
ولو حلف على المستقبل، بأن قال: لا أبيع، لا يشمل الفساد كما هو مقتضى سوق كلامه .

لكنهم صرحوا أن الحلف على البيع، ولو في المستقبل، يشمل الفساد والموقوف، كما يشمل الصحيح .

لأن البيع الفساد يفيد الملك بالقبض والموقوف يفيد بإذن من له الإذن، ولا يشمل الباطل؛ لعدم إفادته الملك أصلاً .

اللهم إلا أن يقال: إن مراده أن اليمين على البيع مثل اليمين على الحج والصوم في المستقبل في عدم شموله على الباطل، أو حمل على اختلاف الرواية .
ففي رواية «المحيط» أنه لا يشتمل على الفساد .

وفي المشهور أنه يشمل الفساد .
ولهذا قالوا: لو حلف إن بعتة فهو حر، فلو باعه فاسداً عتق عليه إن العبد في يده، أو في يده غيره بأمانة أو رهن، لعدم زوال ملكه بعد .

بخلاف ما كان في يد المشتري، فإنه لا يعتق؛ لأنه ملكه المشتري بالقبض .

وكذا لو حلف على الشراء، فاشتراه فاسداً^(١).

(١) انظر: «البحر الرائق»: (4/592-593).

ومنها: لو حلف لا يصلي اليوم، لا يتقيد بالصحيح قياساً، ويتقيد به استحساناً .
ومثله لا يتزوج اليوم، كما في «المحيط» .

قوله: «لا يتقيد بالصحيح قياساً»:

لأن معنى: «لا أصلي»، لا أفعل فعل الصلاة، أي الأفعال المخصوصة .
فإذا وجدت منه تلك الأفعال ولو فاسداً، يصدق أنه فعلها، فكان القياس الإطلاق والشمول .

وجه الاستحسان: أن المقصود التقرب من الله، وذلك بالصحيح لا بالفساد .
ولا يخفى عليك أن تخصيص الفرق بين القياس والاستحسان بذكر اليوم المعروف تحكم .

لأن الأمر كذلك عند ذكر اليوم، أي حلف: لا أصلي، أو لا أصوم، أو لا أبيع .

قوله: «ومثله لا يتزوج اليوم»:

وهو هو كذلك لا يبيع اليوم، ولا يشتري اليوم .
ففي «قاضي خان»: «رجل حلف أن لا يشتري اليوم شيئاً، فاشترى عبداً بخمر أو خنزير، وقبض أو لم يقبض، حنث في يمينه؛ لوجود البيع والشراء، وهو تملك المال بالمال .

فإن اشترى بميتة أو دم لا يحنث»^(١) .

«وكذا لو حلف أن لا يبيع اليوم، فباع المدبر، أو أم الولد، أو المكاتب، لا يحنث في يمينه»^(٢) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (49/2) .

(٢) المصدر السابق .

ومنها: لو قال: هذه الدار لزيد، كان إقراراً بالملك له، حتى لو ادّعى أنها مسكنه لم يقبل.

وفي «البزازية»: قوله: فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان أو غرس، أو بناء، وادّعى أنه فعلى ذلك بالأجر، فهي للمقر .

قوله: «فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له»:

لأن إضافة الفاعل إلى معموله حقيقة في الفرد الكامل من أفراد مدلوله، وهو المساكنة بطريق الملك، فلا يصار إلى المجاز بلا ضرورة^(١).

قوله: «بخلاف زرع فلان أو غرس»:

أطلق قوله: «فهي للمقر» ولا بد من تقييده بالكون في يد المقر . كما ذكره في إقرار «الزيلعي»، قال فيه: «لو قال إن فلاناً بنى هذه الدار، أو زرع هذه الحنطة، أو غرس هذا الكرم، وذلك/كله في يد المقر .

[٩٣/أ]

وقال المقر له: الملك ملكي، وفعلني ذلك لنفسي . وقال المقر: لا، بل استعنت بك ففعلت، أو فعلته بأجر، كان القول للمقر؛ لأنه لم يقر له باليد لا صريحاً واقتضاء .

وإنما أقر بمجرد فعل منه، وذلك ممكن من غير ثبوت يده فيه بأن يفعله وهو في يد صاحبه، بل جرت العادة بذلك، فلا تقبل دعواه، فصار كما إذا قال: خاط لي هذا القميص فلان بدرهم، ولم يقل: قبضته منه، فإن لم يكن إقراراً له باليد؛ لتصور فعله في يد المقر . بخلاف ما إذا أقر له بالسكنى في داره؛ لأن السكنى لا تكون إلا باليد، فيكون الإقرار له إقراراً له باليد^(٢).

فظهر منه أن كون القول في دعوى هذه الأشياء قول المقر بناءً على كون هذه الأشياء في يد المقر، حتى لو كانت في يد المقر له، كان القول قول المقر له .

وبه صرح به في إقرار «البزازية» قال فيه: «وكلها في يد المقر به فهي للمقر له»^(٣)

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (218/1) .

(٢) «تبيين الحقائق»: (23-22/5) .

(٣) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (444/5) .

ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها؛ لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، حنث بثمرها وطلعها لا بما اتصل به صنعة حادثة كالدبس، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراها بثمنها.

قوله: «لأنه الحقيقة دون لبنها»:

والأصل ههنا أنه إذا عقد يمينه على أكل ما هو مأكول بعينه ينصرف إلى أكل عينه . وإذا عقد على ما ليس بمأكول بعينه، أو على أكل ما هو مأكول بعينه، إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة، ينصرف يمينه إلى ما يتخذ منه مجازاً .

إذا عرفت هذا، فلو حلف لا يأكل من هذه الشاة يحمل على لحمها دون ما يخرج من اللبن والزبد؛ لأن عين الشاة مأكول، يؤكل لحمها، فيحمل عليه عملاً بالحقيقة^(١) . ولو حلف لا يأكل من هذه النخلة، فإن كانت النخلة مما يؤكل عينها كالدبس، فعلى الحقيقة.

وإلا، فإن لم تكن مثمرة فعلى ثمنها لشجرة الحلاف، حتى لو تكلف وأكل من عينها لا يحنث .

وإن كانت مثمرة فعلى ثمرها ودبسها غير المطبوخ لصنع العبد؛ لأنه لما تغدرت الحقيقة يصار إلى المجاز، بطريق ذكر السبب، وإرادة السبب . بخلاف ما لو خرج منها، وتغير بصنعة العبد؛ لأن ما تغير بصنعة العبد ليس مما خرج منها عرفاً .

ولو حلف لا يأكل من هذا الكرم، فهو على عينه وخضرمه وزبيبه وعصيره؛ لأن عينه غير مأكول .

بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذا العنب، فإنه لا يحنث بزبيبه وعصيره؛ لإمكان الحقيقة^{(٢)(٣)} .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (534/4) .

(٢) أي لأن حقيقته ليست مهجورة، فيتعلق الحلق بمسمى العنب . «البحر الرائق»: (534/4) .

(٣) كل هذه الفروع انظرها في: «البحر الرائق»: (534/4) .

ومنها: حلف لا يأكل من هذه الحنطة، فإنه يحنث يأكل عينها؛ للإمكان، فلا يحنث بأكل خبزها .

قوله: «من هذه الحنطة»:

فإنه يحنث بأكل عينها، وذلك بأكلها قضمًا^(١)، وهذا عند أبي حنيفة^(٢).
خلافًا لهما، فإنه يحنث بأكل خبزها عندهما، كما يحنث بأكل عينها؛ لأن المجاز المتعارف أولى منها عندهما، فيحمل على أكل ما فيها، لكنه لو أكلها قضمًا حنث عندهما أيضاً على الصحيح/لعموم المجاز؛ لأن عينها قد يؤكل^(٣).
بخلاف أكل عين النخلة غير المأكولة عرفاً بالتكلف، فإنه لا يحنث فيه، ولهذا إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان حنث في الدخول فيها ركباً وماشياً، حافياً ومنتعلاً^(٤).
ولأبي حنيفة أن الحقيقة المستعملة أولى عنده من المجاز المتعارف، كما في «الأصول»^(٥) فيحمل على الحقيقة، وهي الأكل قضمًا .
وهذا فيما إذا لم يكن له نية، وإن كان له نية، فإن نوى أن لا يأكل حباً كما هي، فأكل من خبزها أو سويقها، لا يحنث بالاتفاق؛ لأنه أراد حقيقته، فتنقيد اليمين بها .
وإ، نوى أن لا يأكل ما يتخذ منها، لا يحنث بأكل عينها، بالاتفاق .
وإن عقد يمينه على أكل حنطة لا بعينها، بأن حلف لا يأكل من حنطة يحنث بأكل خبزها في

[93/ب]

الاتفاق»، كما في «العناية»^(٦).

(١) القضم الأكل بأطراف الأسنان . «العناية» بهامش «فتح القدير»: (401/4) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (540/4) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (540/4) .

(٤) انظر: «البحر الرائق»: (540/4) .

(٥) إذا كان للفظ حقيقة مستعملة ولم يكن لها مجاز متعارف، فالعمل بالحقيقة أولى بلا خلاف .
وإن كان لها مجاز متعارف، فالعمل بالحقيقة أولى عند أبي حنيفة، وعندهما العمل بعموم المجاز .
انظر: «تسهيل أصول الشاشي»: ص (33)، و«إفاضة الأنوار»: ص (208-209)، و«حاشية الرهاوي»: ص (413) .

(٦) «العناية» بهامش «فتح القدير»: (401/4) .

ومنها حلف لا يشرب من دجلة، حنث بالكرع؛ لأنه الحقيقة، ولا يحنث بالشرب بيده، أو بإناء، بخلاف من ماء دجلة .

قوله: «ولا يحنث بالشرب بيده أو بإناء»:

وهذا عند أبي حنيفة .

وقالا: يحنث بالشرب بيده وإناء مطلقاً .

ومبنى الخلاف على أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده، وبالعكس عندهما، كما ذكرناه من قبل^(١) .

قوله: «بخلاف من ماء دجلة»:

فإنه يحنث بالشرب بالإناء؛ لأن ما اغترفه منها بإناء يبقى بعد الاغتراف منسوباً إليها، وهو الشرط .

كما إذا شرب من نهر صغير مأخوذ من دجلة؛ لأنه من ماء دجلة، بخلاف ما لو قال: لا يشرب من دجلة، فشرب من نهر صغير يأخذ من دجلة، فإنه لم يحنث فيه اتفاقاً . أما عنده: فلأن يمينه على الكرع في دجلة ولم يوجد .

وأما عندهما: مثل الدجلة في إمساك الماء، فيقطع النسبة إليها، فيخرج عن عموم المجاز، وقيد بالدجلة، وهي النهر؛ لأنه لو حلف لا يشرب من هذا البئر أو من هذا الجب، فإنه يحنث بشربه بالإناء إجماعاً؛ لأنه لا يمكن فيه الكرع فتعين المجاز . وإن كان يمكن الكرع، فعلى الخلاف .

ولو تكلف وشرب بالكرع فيما لا يمكن الكرع لا يحنث؛ لأن الحقيقة والمجاز لا تجتمعان، كذا في «البحر»^(٢) .

ولو حلف لا أشرب ماء أو الماء، وكذا طعاماً، أو الطعام، يقع على الأدنى؛ لأنه اسم فرد،

فيقع على الأدنى؛ لأنه الموجب في أسماء الأجناس مصدر أو غيره؛ ويحتمل الكل؛ لأنه واحد اعتباري، حتى يقع على قطرة ماء وذرة طعام عند الإطلاق^(٣) .

ولو نوى جميع المياه والطعام يصدق، فلا يحنث أصلاً؛ لأنه نوى محتمل كلامه . واختلفوا في أنه يصدق قضاءً أو ديانة على قولين، كما ذكرناه في «شرح الملتقى» .

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (550/4) .

(٣) انظر: «شرح المغني»: (23/1) .

ومنها: أوصني لمواليه، وله عتقاء، ولهم عتقاء، اختصت بالأولين؛ لأنهم مواليه حقيقة. والآخر مجازاً بالتسبب .

ومنها: أوصى لأبناء زيد، وله صليبيون وحفدة، والوصية للصليبيين، ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضع قدمه في دار زيد يحنث بالدخول مطلقاً، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد، فقد ليلاً عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد، عمت النسبة للملك وغيره .

قوله: «والآخر مجاز بالتسبب»:

لأنه لما أعتق من أعتقهم صار/سبباً لعتقهم .

قوله: «وحفدة»:

أي ابن الابن^(١) .

قوله: «بالمستأمن على أبنائه»:

يعني لو قال: أمّنوا على أبنائنا دخل في الأمان أبناؤهم، وأبناء أبنائهم، فانتقض الأصل المذكور^(٢) .

قوله: «حنث بالدخول مطلقاً»:

أي حافياً أو منتعلاً، راكباً أو راجلاً .
والمعنى الحقيقي هو الدخول حافياً .

قوله: «وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد»:

بأن قال لعبده: أنت حر يوم يقدم زيد، عتق بقدمه نهائياً أو ليلاً، واليوم حقيقة في النهار، مجاز في الليل فانتقض الأصل المذكور .

قوله: «عمت النسبة للملك وغيره»:

مع أنها حقيقة في الملك، وكذا لو قال: لا يدخل دار زيد، عمت النسبة للملك والإجارة والإعارة .

حتى لو دخل داراً يسكن فيها زيد بالإجارة أو الاستعارة حنث، إلا أن ينوي حقيقة الملك، فإنه يصدق؛ لأنه نوى فحمل كلامه عرفاً .

ولذا قال في أيمن «قاضي خان»: «لو حلف أن لا يدخل دار فلان، ولم ينو شيئاً، فدخل داراً يسكنها فلان بإجارة أو إعارة يحنث في يمينه .

وإن دخل داراً مملوكة لفلان، وفلان لا يسكنها حنث أيضاً .
وكذا لو حلف لا يدخل بيتاً لفلان، فدخل بيتاً، وفلان ساكن فيه بإجارة أو جارة كان حانثاً .

ولو حلف لا يدخل دار فلان، فدخل داراً بين فلان وغيره، لكن فلان يسكنها

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (219/1) .

(٢) وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة . انظر: «غمز عيون البصائر»: (219/1) .

حنث»^(١).

وهل تبطل اليمين بزوال الدار عن يد فلان بالبيع .
 قالوا: يبطل، لكن لا بد أن لا يسكن فلان في تلك الدار، وبعد البيع بالإجارة أو
 العارية، وإلا فلا يبطل؛ لدخوله تحت عموم النسبة .
 ولهذا قال في «قاضي خان»: «لو حلف أن لا يدخل دار فلان، وباع فلان نصف
 الدار وهو فيها، فدخل الحانث كان حانثاً .
 وإن تحول فلان عن الدار لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويحنث في قول
 محمد»^(٢).
 «رجل حلف أن لا يدخل دار امرأته، فباعته هي دارها من رجل، فاستأجرها الحالف
 من المشتري، إن كانت اليمين لمعنى من المرأة، لا يحنث، وإن كانت للكرامة؛ لأجل الدار
 حنث»^(٣).

وهل يحنث بإيجار الدار من آخر؟
 ففي «قاضي خان»: «رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فدخلها الحالف، هل يكون
 حانثاً، فيه روايتان .
 قالوا: ما ذكر أنه لا يحنث، ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما كما
 تبطل الإضافة بالبيع تبطل بالإجارة والتسليم»^(٤).

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (78/2) .
 (٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (80/2) .
 (٣) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (80/2) .
 (٤) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (79/2) .

قوله: «إنه نذر ويمين»:
والحال أنه حقيقة/في النذر، مجازٌ في اليمين .
ويلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الكل^(١) .

قوله: «فانتفض الإطلاق شبهة»:
أي قام إطلاق لفظ الأبناء شبهة تقوم مقام الحقيقة؛ لأن لفظ الابن قد يعم جميع آدم وبني فلان، فصلاح إطلاقه شبهة تقوم مقام الحقيقة في موضع الاحتياط، فصار شموله للحفدة بهذا

الطريق، لا بطريق تناول اللفظ الحقيقة والمجاز، حتى يلزم الجمع بينهما وينتقض الأصل

جواب عن الثاني .
حاصله: أنه من قبيل عموم المجاز، لا من الجمع بين الحقيقة والمجاز .

قوله: «والיום إذا قرن»:
 جواب عن الثالث بطريق عموم المجاز أيضاً، بأن يراد باليوم مطلق الوقت؛ لاقتراحه بفعل بفعلٍ غير ممتد على ما بيّن في الأصول^(٢).

ووجه قوله: أن النذر فيه حقيقة، واليمين مجاز، حتى لا يتوقف الأول على النية، ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما لفظ واحد.

ثم المجاز يتعين بنيته، وعند نيتها تترجح الحقيقة .
والأبي حنيفة ومحمد: أنه لا تنافي بين الجهتين؛ لأنهما يقضيان الوجوب، إلا أن النذر يقتضيه لعينه،
واليمين لغيره، فجمعنا بينهما عملاً بالدليلين، كما جمعنا بين جهتين التبرع والمعاوضة في الهبة
بشرط العوض .

(٢) المراد باليوم الوقت؛ لأن اليوم متى قرن بعفل ممتد، وهو ما يقبل ضرب المدة كاللبس يراد بلباس النهار؛ لأن كل واحد ممتد فيتناسبان، قال الله تعالى: (يَبْطِئُ بِبِطْءٍ) .
وإذا قرن بفعل لا يمتد، كالقدوم يراد به مطلق الوقت؛ لأن الوقت غير ممتد، فيناسب الفعل الذي هو غير ممتد، قال الله تعالى: (يَبْطِئُ بِبِطْءٍ) ، قيل: من فر من الزحف لبلاً أو نهراً يلحقه هذا الوعيد .

قوله: «إضافة الدار نسبة للسكنى»:

جوابٌ عن الرابع بطريق عموم المجاز أيضاً .
يعني أن إضافة الدار نسبة للسكنى مطلقاً ملكاً، أو إجارة، أو إعاره، بطريق عموم المجاز بدلالة العرف بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن الحامل على هذه اليمين عادة هو المعادة، والدار لا تعادى ولا تهجر لذاتها، بل لبعض ساكنيها، فيراد بها نسبة السكنى مطلقاً، أي لا يسكن داراً يسكنها زيد مطلقاً^(١) .

قوله: «والنذر مستفاد من الصيغة»:

لأنها حقيقة في النذر، واليمين موجبها هو اليمين؛ لأن إيجاب المباح يمين، فكانت دلالتها على النذر مطابقة، وعلى اليمين التزامية .
والدلالة الالتزامية ليست بمجاز^(٢)، فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز .

«إفاضة الأنوار»: (200) .

ووجه الجواب كما في «شرح المغني»: «له: عبده حر يوم يقدم فلان؛ لأن اليوم هنا صار عبارة عن مطلق الوقت، إذ هو مقرون بما لا يمتد وهو الحرية» ثم قال: «وإذا ثبت أن المراد هنا مطلق الوقت، وأنه واقع على سواد الليل وبياض النهار، فيتعمم الحنث؛ لعموم مطلق الوقت، لا للجمع بين الحقيقة والمجاز» .

«شرح المغني»: (230/1) .

(١) وبصورة أوضح: أن وجه الاعتراض:

أن قوله: «لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان، يحنث بالملك والإجارة والإعارة، حافياً وراكباً» وفي جمع بين الحقيقة والمجاز .

فأجاب بأن المراد بذلك أي لا أدخل مسكن فلان؛ لأن الباعث له على يمينه هذا هو الغيظ اللاحق من فلان .

وفي هذا لا تفاوت بين أفراد الدخول من كونه حافياً ومنتعلاً، وأقسام السكون فيه من كونه ساكناً فيه بطريق الملك أو الإعارة أو الإجارة .

وكذا المراد من الوضع هنا: الدخول، بطريق إطلاق اسم السبب (وضع القدم) على المسبب (الدخول)؛ لأن إرادة الوضع بعينه مهجور عادة، فيتعمم الحنث؛ لعموم الدخول والنسبة .

وهذا من باب عموم المجاز، لا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز .

«شرح المغني»: (228/1-229)، وانظر: «إفاضة الأنوار»: (199-200) .

(٢) كون المجاز داخلاً في الدلالة الالتزامية أو لا مبني على الخلاف في نوع اللازم المشترك في الدلالة للزومة .

فأكثر الأصوليين لم يشترطوا اللزوم الذهني فيها، بل قالوا باللزوم مطلقاً أعم من أن يكون ذهنياً أو خارجياً .

أما الذي اشترطوا ذلك فهم المناطق .

قال «المرداوي»: «كن عند التحقيق ترى أرباب هذا القول يرجعون إلى لزوم ذهني ولو بقرينة تدل عليه وأصله خارجي، وذلك ينقل الذهن، وفاقاً لمن قاله وهم المناطق» .

قال شيخنا العلامة حمد الصاعدي -وفقه الله-: «وقد ترتب على هذا الخلاف أن دلالة الألفاظ

المجازية عند الأصوليين داخلة في دلالة الالتزام وأما عند المناطق فقد ذكر في «فواتح

الرحموت»: أن أمامهم ثلاثة مخارج للجواب عن الاعتراض عليهم بخروج دلالة الألفاظ المجازية

عن الدلالات الثلاث؛ لعدم التلازم الذهني البين فيها -وهو شرط المناطق في هذه الدلالة- .

فقال: «ثم اعلم أن من اعتبر اللزوم الذهني في الالتزام لا مخلص له عن هذا الإشكال، إلا بإخراج =

قوله: «بالنص»:

كقوله تعالى: (ت ت ت ت ت)^(١) .
أي شرع لكم تحليلها بالكفارة، فسمّى الله تعالى تحريم النبي عليه ماريّة على نفسه
يميناً، وأوجب بتحليلها كفارة اليمين، فعلم أن تحريم المباح يمين .

قوله: «ومع الاختلاف»:

أي خلاف جهتي النذر واليمين، بالمطابقة والالتزام، وبالصيغة والموجب^(٢) .

المجاز عن الالتزام، وإدخاله في المطابقة بإرادة الوضع الأعم من النوعي والشخصي، وإما
بإخراجه عن الدلالة الوضعية باشتراط كلية الفهم للدلالة الوضعية، حيث العلم بالوضع، وإما
بالإرادة من اللزوم الذهني كون الخارج له نوع علاقة مع الموضوع له، بحيث يمكن الانتقال منه
إليه، وإن أمكن الانفكاك بينهما في التعقل» .
انظر: «التحبير»: (320-319/1)، و«موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي»: (188/1 -
190)، و«الأخير نفيس نفيس في بابه، جزى الله مؤلفه خير الجزاء» .
(١) سورة التحريم: الآية (2) .
(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (220/1) .

ومن هذا الأصل: لو حلف لا يصلي صلاة، فإنه لا يحنث إلا بركعتين؛ لأنها الحقيقة، بخلاف: لا يصلي فإنه لا يحنث حتى يقيدّها بسجدة؛ لأنه يكون آتياً بجميع الأركان .

وهل يحنث بوضع الجبهة أو بالرفع؟ قولان هنا من غير ترجيح، وينبغي ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع، ولو حلف لا يصلي جماعة لم يحنث بإدراك ركعة، واختلف فيما إذا أتى بالأكثر .

قوله: «فإنه لا يحنث إلا بركعتين»:

لأنها الحقيقة؛ لأنه حين ذكر لفظ المصدر يراد بها الصلاة المعتبرة شرعاً، وذلك حقيقة في الشفع؛ لأن البتيراء ممنوعة شرعاً .
ولهذا قال في «الذخيرة»: «إن صليت ركعة فأنت حر، فصلّى ركعة، ثم تكلم لا يعتق، ولو صلي ركعتين عتق؛ لأنه في الصورة الأولى ما صلي صلاة معتبرة شرعاً؛ لأنها بتيراء، بخلاف الثانية.

ولو حلف لا يصوم صوماً أو يوماً، لا يحنث ما لم يصم يوماً كاملاً؛ لما ذكرناه^(١).

قوله: «بخلاف لا يصلي»:

فإن قيل: المصدر/مذكورٌ بذكر الفعل في: «لا يصلي»، فلا فرق بين: «لا يصلي صلاة»، وبين «لا يصلي» فالواجب إما شمول الوجود، أو شمول العدم .
فالجواب على ما بيّن في الأصول أن الثابت في ضمن الفعل ضروري، ولا يظهر أثره في غير تحقيق الفعل، بخلاف الصريح فإنه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال^(٢).

لا يقال: هذا يخالف ما ذكره سابقاً من قوله: «واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح»، فإن الظاهر منه أنه لو حلف لا يصلي لا يتناول الفاسد، والظاهر مما ذكره ههنا أنه يتناول أيضاً حتى لو سجد سجدة ثم أفسدها حنث؛ لأننا نقول: المراد بالفساد ههنا غير المراد فيما سبق، كما

ذكرناه ثمة، فارجع إليه^(٣).

قوله: «لا يحنث حتى يقيدّها بسجدة»:

هذا جواب الاستحسان، والقياس أن يحنث بمجرد الشروع، كما لو حلف لا يصوم، فصام ساعة حنث .

لكنّا تركنا القياس؛ لما ذكره من وجه الاستحسان من كونه آتياً بجميع الأركان .
فإن قيل: إن من أركان الصلاة القعدة، ولم يوجد في الركعة الواحدة، فكيف يكون آتياً بجميع الأركان حتى يحنث به .

قلنا: إن القعدة موجودة فيها بعد رفع رأسه من السجدة، كما هو الراجح من القولين^(٤)

(١) «البحر الرائق»: (600/4) .

(٢) «البحر الرائق»: (598/4) .

(٣) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٤) قال في «البحر»: «وهذا -أولاً- مبني على توقف الحنث على الرفع منها، وفيه خلاف المشايخ . =

قوله: «كما رجحوا في الصلاة»:

أي في بطلان الصلاة عند سهوه عن القعدة الأخيرة، وقيد الخامسة بالسجدة، ولهذا قالوا: إذا سجد الخامسة بطل فرضه برفع رأسه عن السجدة .

قوله: «لم يحنث إلا بالأربع»:

لو قال: لم يحنث حتى يتشهد بعد الأربع، لكان أولى؛ لما ذكره في «البحر» نقلاً عن «الظهيرية»، حيث قال: «اختلفوا في أنه إذا حلف لا يصلي صلاة هل يتوقف حنثه على عودته قدر التشهد بعد الركعتين؟ . قيل: نعم، وقيل: لا .

والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل، وهو إذا حلف لا يصلي صلاة، لا يحنث قبل القعدة، وإن عقدها على الفرض وهو ذوات المثنى، فذلك لا يحنث حتى يقعد . وإن كان من ذوات الأربع يحنث، ولو حلف لا يصلي الظهر، لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع»^(١) .
هكذا ذكره في «الخلاصة» أيضاً، وقال: وهو الأشبه^(٢) .
وذكر في «فتح القدير» ما يخالفه، حيث قال فيه: «والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل بأن حلف أن لا يصلي صلاة، يحنث قبل القعدة، وإن عقدها على الفرض، كصلاة الصبح وركعتي الفجر، ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد»^(٣) . انتهى .

والحق أنه يتفرع على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في ذلك، والأوجه أن لا يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض، ولو سلم فليست تلك القعدة هي الركن، والأركان الحقيقية هي الخمسة، والقعدة ركن زائد على ما تحرر، وإنما وجب للختم، فلا تعتبر ركناً في حق الحنث» .

«البحر الرائق»: (600/4) .

(١) «البحر الرائق»: (600/4)، «مع اختلاف يسير» .

(٢) انظر: «الخلاصة»: (149/1) .

(٣) «فتح القدير»: (456/4) .

خاتمة تشتمل على فوائد في قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» .
-الفائدة الأولى: تشتمل على مسائل:

الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح .
الثانية: إذا وجد بطلاً ولا يدري أنه مني أو مذي، قدمنا إيجاب الغسل مع وجود الشك .

الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدري متى وقعت، وكان قد توضأ منها، قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلاً مع الشك .

الرابعة: قدمنا أنه لو شك: هل كبر للافتتاح أولاً، أو أحدث أولاً، أو مسح رأيه أولاً، وكان أول ما عرض له استقبل .

الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة، ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل، على ما قدمنا عن «الظهيرية» مع ما فيه من الاختلاف .

قوله: «المستحاضة المتحيرة»:

[95/ب] وهي معتادة، نسيت عاداتها في الحيض/عدداً أو مكاناً، ولم يكن لها رأي حتى تعمل به، وهي متحيرة، ويقال لها: مضللة أيضاً^(١) .

لا يحكم لها بشيء من الطهر والحيض يقيناً؛ لزوال يقين الحيض بسبب النسيان العارض لها، بل بأخذ بالأحوط في حق الأحكام من قربان الزوج وغيره مما تجتنب الحائض عنه .

ولا تمسك عن الصلاة والصوم، بل تصلي بالوضوء لكل صلاة، إن كان ترددها بين الطهر والخروج عن الحيض، ثم تعيد تلك الصلاة في وقت الثانية قبل الوقتية احتياطاً^(٢)، عند أبي علي

الدقاق^(٣) .

والقياس أن تغتسل في كل ساعة؛ لأنه ما من ساعة إلا ويتوهم أنه وقت خروجها عن الحيض، لكنها اكتفت مرة لوقت كلا صلاة؛ لضرورة الحرج .

وقيل: إنها تغتسل لكل صلاة احتياطاً، واختاره «المصنف»^(٤) .
وتصلي المكتوبات والوتر والسنن المشهورة، وتقرأ في كل ركعة قدر ما يجوز به من آيات أو ثلاث آيات، ولا يقنت في الوتر بـ«اللهم إنا نستعينك» إلى آخره؛ لشبهة القرآنية فيه .

(١) ذكر في «البحر»: أن مسألة المضللة، وتسمى بالمحيرة على ثلاثة أقسام: الأول: الإضلال بالعدد . والثاني: الإضلال بالمكان . والثالث: الإضلال بهما . وقد ذكر هنا القسم الثالث .

انظر: «البحر الرائق»: (362/1) .

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (63/1) .

(٣) أبو علي الدقاق الرازي، من تلاميذ موسى بن نصر الرازي، وشيخ أبي سعيد البردعي المتوفى سنة (317) هـ، من فقهاء الحنفية، له كتاب في الحيض، ولم تذكر سنة وفاته .

انظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»: ص (159) .

(٤) في «البحر»: «اغتسلت لكل صلاة على الصحيح» . «البحر الرقيق»: (364/1) .

ولا تقرأ القرآن خارج الصلاة، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي النوافل، وإن قضت فانتنتها فعليها الإعادة بعد العشرة^(١)؛ لاحتمال أنها قضتها في الحيض، وإن حجت لا تطوف للحجة، وتطوف للزيارة، ثم بعد عشرة أيام تعيده^(٢)، وتطوف للصدر أيضاً، ولا تعيده؛ لأنها واجبه على الطاهر دون الحائض، فإن كان حائضاً فلا يجب عليها، وإن طاهرة فقد انتهى .
ولا يأتيها زوجها بالتحري؛ لأن الفروج لا تتحرى^(٣) .

قوله: «إذا وجد بللاً»:

وكان ذلك في النوم، فإن تذكر احتلاماً وجب الغسل بالاتفاق، وإن لم يتذكر ففيه خلاف كما تقدم^(٤) .

قوله: «قدمنا وجوب الإعادة عليه»:

أي من فروع قاعدة «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» عند الإمامين .
وإنما تكون من من مستثنيات قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» على قول أبي حنيفة^(٥) .
قوله: «أنه لو شك هل كبر للافتتاح أو لا»:
أي شرع في الصلاة وشك فيها أنه هل كبر للافتتاح أو لا، كما في «قاضي خان»^(٦) .

ولا يخفى عليك أن في كونها من مستثنيات تلك القاعدة نظراً، ولا يقين له في تكبيرة قبل عروض الشك فيه، واليقين في شروعه في الصلاة لا يستلزم اليقين في التكبير، بخلاف عروض الشك في الحدث بعد تيقن الوضوء، فإنه متصور .
وأما الشك في مسألة مسح الرأس، ففيه أيضاً نظر، كما في مسألة التكبير للافتتاح .
وكذا في/المسألة الخامسة فتأمل .

(١) أي عشرة أيام .
وقال أبو علي الدقاق: تقضيها بعد العشرة قبل أن تزيد على خمسة عشر .
قال «ابن نجيم»: وهو الصحيح؛ لجواز أن يعود حيضها بعد خمسة عشر يوماً . انظر: «البحر الرائق»:
(٢) لأنه ركن .
انظر: «البحر الرائق»: (367/1) .
(٣) وقال بعض المشايخ: له أن يتحرى؛ لأن زمان الطهر أكثر فتكون الغلبة للحلال، وعند غلبة الحلال يجوز التحري . انظر: «البحر الرائق»: (367/1) .
(٤) انظر: ص () من هذا الكتاب .
(٥) انظر: ص () من هذا الكتاب .
(٦) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (108/1) .

السادسة: رمى صيداً فجرحه، ثم تغيب عن بصره ثم وجده ميتاً ولا يدري سبب موته، يحرم مع وجود الشك، لكن شرط في «الكنز» لحرمة أن يقعد عن طلبه، وشرط «قاضي خان» أن يتوارى عن بصره، وإليه يشير ما في «الهداية» والمعتمد الأول .

السابعة: لو أكلت الهرة فأرة، قالوا: إن شربت على فورها الماء، ينجس، كشارب الخمر إذا شرب الماء على فوره، ولو مكثت ساعة ثم شربت، لا ينجس عند أبي حنيفة -~. لاحتمال غسلها فمها بلعابها .
وعند محمد -~. يتنجس بناءً على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية .

قوله: «وشرط «قاضي خان» أن يتوارى عن بصره»: فإنه عدّ شرط الحل، وقال: وأن لا يتوارى عن بصره ^(١)؛ لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل، وإن لم يقعد عن طلبه ^(٢) . واليقين الزائل هنا هو الموت بسبب ذلك الجرح؛ لأن غالب الظن أن موته بذلك الجرح،

و غالب الظن يفيد اليقين عندهم .

قوله: «لاحتمال غسلها فمها بلعابها»:

واليقين الزائل بهذا الشك هو يقين نجاسة فم الهرة ^(٣) .

قوله: «إلا بالمطلق»:

أي بالماء المطلق كالحديث، فإنه لا يزول إلا بالمطلق ^(٤) .

(١) انظر: «الخانية» بهامش «الهندية»: (363/3) .

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (57/6) .

قال في «تكملة فتح القدير»: «أقول: ليس الأمر كما زعمه «الزيلعي» فإن الإمام «قاضي خان» لم يجعل في فتاواه من شرط حل الصيد عدم التوارى عن بصره بخصوصه، بل جعل من شرط ذلك أحد الأمرين عدم التوارى عن بصره وعدم القعود عن طلبه . ولا شك أن هذا نص على أن الصيد لا يحرم بمجرد التوارى عن بصره إذا لم يقعد عن طلبه، بل إنما يحرم بالتوارى عن بصره، والقعود عن طلبه معاً . وأما قوله: «لأنه إذا غاب عن بصره ...

فالظاهر أن المراد به أنه إذا غاب عن بصره وقعد عن طلبه بقريضة سياق كلامه، وأما إذا لم يقعد عن طلبه، فيعذر فيه للضرورة؛ لعدم إمكان التحرز عن توارى الصيد عن بصر الرامي، فكان في اعتبار عدم التوارى مطلقاً حرج عظيم، والحرج مدفوع بالنص وقد أشار إلى هذا صاحب الهداية .

انظر: «كشف الرموز والأسرار»: (59/8) .

(٣) انظر: «تبيين الحقائق»: (33/1) .

(٤) انظر: «تبيين الحقائق»: (33/1) .

وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن:
منها: شك مسافر أوصل بلده أو لا .

ومنها: شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا .
وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك .

ثم رأيت في «التاتارخانية»: ولو شك في الصلاة أقيم أو مسافر، صلى أربعاً
ويقعد على الثانية احتياطاً، فكذا إذا شك في نية الإقامة .

ومنها: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه فصلّى بطهارته، ينبغي أن لا تصح .
ومنها: جاء من قدام الإمام وشك أمقدم عليه أم لا .

قوله: «وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك»:

أي صلاة المسافر .

قيل: «مقتضى قوله: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وقولهم: (الأصل العدم) أن
يستمر حكم السفر مع الشك في الوصول إلى بلده، وفي أنه هل نوى الإقامة أو لا»^(١) .
انتهى .

أقول: وكذا مقتضى قولهم: «اليقين لا يزول بالشك» استمرار^(٢) حكم السفر، أي
الترخص؛ لأن الفرض تحقق السفر في المسألتين .

وهذا يرد أيضاً على المسألة الثانية من مسألتي «التاتارخانية» .
اللهم إلا أن يحمل على الاحتياط دون الوجوب، كما هو الظاهر من كلام «الخانية»،
بخلاف الأولى من مسألتيهما، فإنهما فيما إذا لم يكن السفر محققاً قبل عروض الشك .

.....

فإن قيل: كيف يتصور ذلك الشك قبل تحقق السفر .

قلنا: جاوز بيوت مصره ثم شك أنه هل قصد مسيرة ثلاثة أيام أو لم يقصد، وهو
شرط .

فإن قصد بعد ذلك يقصر الصلاة، وإلا فلا حاجة في تصويره إلى ما قيل: إنه يتصور
بالنسبة إلى أحد الجند، وذلك بأن لم يدر أن الأمر هل نوى الإقامة أو لا؛ لأنه تابع له»^(٣) .
انتهى .

بل قد يقال: إن هذا ليس شكاً في أنه مقيم أو مسافر، بل شك في أنه صار مقيماً أو لا،
بعد تحقق كونه مسافراً، اللهم إلا أن تحمل عبارة «الخانية» على معنى: صار مقيماً أولاً
بعد تحقق كونه مسافراً، لكنه خلاف المتبادر .

قوله: «بطهارته»:

أي طهارة صاحب العذر .

(١) «غمز عيون البصائر»: (221/1)

(٢) في هامش المخطوط: «ويدل عليه ما ذكره (قاضي خان) فإنه قال في مسائل الشك: رجل صلى
ركعتين ثم شك أنه مقيم ومسافر فسلم في حالة الشك، ثم علم أنه مقيم فإنه يعيد صلاة المقيمين»
انتهى، فإنه يدل على أنه مقيم لا يلزمه إعادة صلاة المقيم، بل يبقى على سفره مع الشك، لكنه لا بد
من حمل كلامه على تحقيق السفر قبل هذا الشك» .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (221/1) .

قوله: «ينبغي أن لا تصح»:

أقول: يرد عليه ما مر من أن مقتضى قولهم: «الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن «اليقين لا يزول بالشك» الصحة وبقاء العذر؛ لأن العذر متحقق قبل عروض الشك .

ومنها: شك هل سبق الإمام بالتكبير أو لا .
ثم رأيت في «التاتارخانية»: وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير أو لا، فإن كان أكبر رأييه أنه كبر بعده أجزاءه، وإن كان أكبر رأييه أنه كبر مثله لم يجزه، وإن اشترك الظنان أجزاء؛ لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ، انتهى .

وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها وهي الشك في التقدم والتأخر .
ومنها: من عليه فائنة، وشك في قضائها، فهي ست، وفي «التاتارخانية»: رجل لا يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا، يكره له أن ينوي الفوائت .
ثم قال: «وإذا لم يدرك الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت أو لا، الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة . انتهى .

قوله: «فهي ست»:

أي الفائنة ست، هذا في حق صاحب الترتيب .
صورتها: ترك صلاة ثم صلى خمسا شاكاً في قضاء تلك الفائنة فسدت الخمس المؤدات، فصارت الفائنة ستاً، فعليه قضاء الست .
وهذا؛ لأنه لما كانت الفائنة عليه متيقنة، لم يزل ذلك بعروض الشك في قضائها/فصار متذكراً الفائنة .

[96/ب]

وصاحب الترتيب إذا فاتته صلاة وصلى بعدها من غير أن يقضيها خمس صلوات، ثم تذكر الفائنة فسدت الخمس التي أداها، كما صرح به «قاضي خان»^(١) .
فإن قيل: قال: رجل ترك الظهر مثلاً، وصلى بعدها خمس صلوات، ثم تذكر المتروكة كان عليه إعادة الخمس التي صلاها في قولهم جميعاً .

قوله: «يكره له»:

أي كراهة تنزيهه، كما يدل عليه ما ذكره سابقاً في قاعدة: «من شك هل فعل أو لا»^(٢) .

قوله: «الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر»:

أي يجب عليه ذلك؛ لأنه إن كان عليه القضاء، يكون ما صلاه من القضاء وضمّ السورة في الأربع لا يضره، وإن لم يكن عليه القضاء يكون من السنن الرواتب، ولا بد فيها من ضمّ السورة في الكل، لكنه لا بد أن يصلّيها بنية الفريضة، لا بنية السنة؛ لأن القضاء لا يحصل بنية السنة، بخلاف العكس^(٣) .
قيل: الأظهر أن يقول في نية الظهر بدل سنة الظهر، كما وقع في بعض النسخ. انتهى

أقول: لا يخفى فساده على من تأمل سوق كلامه .

(١) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (109/1-110) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (222/1) .

الفائدة الثانية: الشك تساوي الطرفين، والظن: الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب، والوهم: رجحان جهة الخطأ، وأما أكبر الرأي وغالب الظن: هو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، وهو المعتبر عند الفقهاء، كما ذكره اللامشي في أصوله، وحاصله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استويا أو ترجيح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار: لو قال: له علي ألف درهم في ظني، لا يلزمه شيء؛ لأنه للشك .
وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي تبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرّحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمحقق، وصرّحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع .

الفائدة الثانية:

قوله: «الشك تساوي الطرفين»:

أي عند المعقوليين .
 وإلا فالشك عند أئمة اللغة خلاف اليقين، أي التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه، أو رجح أحدهما على الآخر، هكذا ذكره في «المصباح» .
 ثم قال: وقد استعمل الفقهاء الشك على وفق اللغة .
 وأما الظن فقال «الأزهري»^(١) من أئمة اللغة في موضع من «التهذيب» الظن هو الشك، وقد يجيء بمعنى اليقين .

.....

وقال في موضع: الشك نقيض اليقين^(٢) .
 وتفصيل هذا ذكرناه في أول القاعدة^(٣) .

قوله: «وهو ترجيح جهة الصواب»:

لو قال: رجحان جهة الصواب، لكان أولى .

قوله: «إذا أخذ به القلب»:

أي اطمئن إليه، وهو الذي سمّوه بـ«طمأنينة القلب»، وهو الحاصل بالخبر المشهور، فوق ما حصل بالخبر الواحد، دون ما حصل بالخبر المتواتر، كما فصل في الأصول^(٤) .

(١) هو محمد بن أحمد بن أزر بن طلحة الأزهرى الهروي اللغوي الشافعي، كان إماماً جامعاً لشتات اللغة، مطلعاً على أسرارها ودقائقها، وكان بصيراً في الفقه، عارفاً بمذهب الشافعي، عالي الإسناد، توفي سنة (370) هـ .

من مؤلفاته: «تهذيب اللغة»، و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» .

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»: (63/3) .

(٢) انظر: «المصباح المنير»: ص(320) .

(٣)

(٤) يقسم علماء الحنفية الخبر ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحادية .
 والمشهور عندهم ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني فمن بعدهم .

وهو -أي المشهور- يفيد الطمأنينة عندهم -أي طمأنينة القلب، بمعنى أنه يثبت العلم به مع بقاء توهم الغلط أو الكذب، ولكن لرجحان جانب الصدق تطمئن القلوب إليه، هكذا قالوا .

=

قوله: «وهو المعتبر عند الفقهاء»:

أي في حق الأحكام؛ لأنهم بنو الأحكام عليه، لا على مطلق الظن؛ لأنه يراد الشك عندهم كما ذكرناه^(١).

قوله: «وحاصله أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك»:

فيه أن كون الظن من قبيل الشك عندهم مسلم، لكن كون ما ذكره «اللامشي» ممنوع؛ لأن حاصل ما ذكره «اللامشي» هو الفرق بين الشك والظن وغالب الظن، لا كون الظن من قبيل الشك. ولو قال: وحاصله أن غالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين في حق الأحكام، لكان صواباً^(٢).

قوله: «لو قال: له علي ألف في ظني»:

قال في «البرزازية»: قال: له علي فيما أظن أو أحسب أو أرى أو رأيت ألف، باطل^(٣). انتهى.

قوله: «صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمحقق»:

قال في «فتح القدير»: «يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة؛ لأنه ينذر عدم مذي في هذه الحالة، والغالب كالمحقق في مقام وجوب الاحتياط»^(٤).

[٩٧/١]

انظر: «أصول السرخسي»: (291/1-292)، و«شرح المغني»: (325/1-326)، و«خبر الواحد في التشريع الإسلامي»: (181/1).

(١)

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (223/1).

واللامشي: هو الحسين بن علي، أبو القاسم عماد الدين اللامشي، نسبة إلى لامش (قرية من قرى فرغانة).

إمام فاضل ثقة ورع، أمر بالمعروف ناه عن المنكر، قوال بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم. من مؤلفاته: «الواقعات»، و«الفتاوى».

انظر: «الفوائد البهية»: ص (67).

(٣) قال في «الغمز»: «قيل عليه: إنما ينبغي أن يقال: إن الظن قد يطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردد، وذلك لأنه قد يترجح بوجه ما، ثم يزول الترجيح بمعارض له، فسموه ظناً باعتبار ذلك الحال، وبنوا عليه الحكم في المال، فيحصل بذلك التوفيق بين كلامهم في الأصول، وكلامهم في الفروع، ولا ينبغي الجزم بأنه عند الفقهاء مطلقاً من قبيل الشك، لئلا يتوهم تركهم استعماله بمعنى الطرف الراجح أصلاً، فتأمل».

«غمز عيون البصائر»: (223/1).

(٤) «الفتاوى البرزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (449/5).

(٥) وقال محد: لا، إلا أن يتيقن خروج شيء. «فتح القدير»: (48/1).

الفائدة الثالثة: في الاستصحاب، وهو كما في «التحريم»: الحكم ببقاء أمر محقق لم يُظن عدمه .

واختلف في حجّيته، فقيل: حجة مطلقاً، ونفاه كثير مطلقاً، واختار الفحول الثلاثة: أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء.

والوجه أنه ليس بحجة أصلاً؛ لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي؛ لأن موجب الوجود ليس موجب بقاء، فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في «التحريم» .

قوله: «الفائدة الثالثة: في الاستصحاب»:

اختلفوا في معناه الشرعي، قيل: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الأول .

وقيل: هو الحكم ببقاء حكم ثابت؛ لعدم المغيّر .

وقيل: الجهل بالمغيّر ببقاء حكم ثابت بدليل غير متعرض لبقائه ولا لزواله، محتمل للزوال، وقد وقع الشك في زواله .

وما ذكره «المصنف» مناسبٌ للثاني .

والأولى أن يعرفه بأنه: هو الحكم بثبوت أمر في وقت بناء على ثبوته في وقت آخر، حتى يشمل كلا نوعي الاستصحاب .

أحدهما: هو الحكم بثبوته في الماضي بناء على ثبوته في الحال، كجريان ماء الطاحونة .

والثاني: هو الحكم بثبوته في الحال بناء على ثبوته في الماضي، كما في حياة المفقود، وقد ذكرناه فيما سبق^(١) .

قوله: «واختلفوا في حجّيته»:

اعلم أنه لا بد من معرفة محل الخلاف .

قالوا: التمسك بالاستصحاب على أربعة أوجه:

الأول: عند القطع بعدم المغيّر بعد ثبوت الحكم بحس أو عقل أو سمع، وهذا يصح

.....

الاحتجاج به بالاتفاق^(٢) .

الثاني: قبل التأمل والاجتهاد في طلب المغيّر، وهذا باطلٌ بالاتفاق، كما لو صلّى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر^(٣) .

الثالث: لإثبات حكم مبتدأ، وهذا باطلٌ أيضاً؛ لأن معناه إبقاء ما كان^(٤) .

الرابع: وهو محل الخلاف في الاحتجاج به عند العلم بعدم المغيّر بالتأمل والاجتهاد

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) قال «السرخسي»: وهذا صحيح قد علمنا الاستدلال به في قوله تعالى: (جَنَّاتٌ مِّن دُونِ هَٰئِهِ) وهذا؛ لأنه لما علم يقيناً بانعدام الدليل المغيّر، وقد كان الحكم ثابتاً بدليله، وبقاؤه يستغني عن الدليل، فقد علم بقاؤه ضرورة . «أصول السرخسي»: (224/2) .

(٣) لأن قبل الطلب لا يحصل له شيء من العلم بانتفاء الدليل المغيّر ظاهراً ولا باطناً، ولكنه يجهل ذلك بتقصير منه في الطلب، وجهله لا يكون حجة على غيره، ولا عذراً في حقه أيضاً إذا كان متمكناً من الطلب، إلا أن لا يكون متمكناً منه . «أصول السرخسي»: (225/2) .

(٤) أي التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل، وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى، ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى . «أصول السرخسي»: (225/2) .

بعد ثبوت الحكم بدليل^(١).

قوله: «ف قيل: حجة مطلقاً»:

أي في كل شيء دفعاً أو استحقاقاً، نفيّاً أو إثباتاً .
والقائلون بهذا القول هم الشافعية^(٢)، واختاره أبو منصور الماتريدي^(٣).

.....

ثم افترقوا على فرقتين:

-فرقة قالت: إن ما تحقق وجوده أو عدمه في زمان، ولم يظن ما يزيله، فإن لزوم ظن بقاءه أمر ضروري، ولهذا يرأسل العقلاء والحكام أهاليهم وبلادهم، كما لو كانوا شافهونهم، ويرسلون الودائع والهدايا .

-وفرقة استبعدوا دعوى الضرورة في محل النزاع، فتمسكوا بوجهين:

أحدهما: أن الاستصحاب لو لم يكن حجة لما وقع الجزم بل الظن ببقاء الشرائع؛
لاحتمال طريان الناسخ، واللازم باطل؛ للقطع ببقاء شرع عيسى - # - إلى زمن نبينا
- وبقاء شرعه .

وثانيهما: الإجماع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع، مثل بقاء الوضوء أو الحدث/ والملكية والزوجية، فيما إذا ثبت ذلك، ووقع الشك في طريان المزيل .
وأجيب عن الأول: بأن الحكم ببقاء الشرائع ليس للاستصحاب، بل بدليل آخر .
وعن الثاني: بأن الفروع المذكورة ليست مبنية على الاستصحاب بل على أن الوضوء والبيع والنكاح يوجب حكماً ممتداً إلى زمان ظهور المناقض .
فبقاء هذه الأحكام مستند إلى تحقق هذه الأفعال، مع عدم ظهور المناقض إلى الاستصحاب .

وهذا معنى ما يقال: الاستصحاب حجة؛ لإبقاء ما كان، لا لإثبات ما لم يكن، ولا للإلزام على الغير .

يعني أن موجب الفعل مع عدم المناقض يوجب البقاء أيضاً^(٤) .

قوله: «للدفع»:

أي لدفع استحقاق الغير عليه، كالإقرار، فإنه يصير حجة للدفع لا للاستحقاق، كما إذا ادّعى أن له عليه كذا درهماً، أو أن العين الذي في يده له، لما أنه أقر له به، أو ابتداء بدعوى الإقرار،

.....

وقال: إنه أقر أن لي عليه كذا، فإنه لا تصح هذه الدعوى عند عامة المشايخ؛ لعدم صلوح

(١) انظر: أصول السرخسي: (225/2) .

(٢) في نسبه لهم، انظر: «المستصفى»: (27/1)، و«المحصول»: (148/3/2)، و«الإحكام للآمدي»: (127/4)، و«نهاية السؤل»: (358/3)، و«الإبهاج»: (168/3)، وكذا هو قول المالكية والحنبلية، وانظر: «إحكام الفصول»: ص (694)، و«شرح العضد»: (284/2)، و«شرح تنقيح الفصول»: ص (447)، و«نشر البنود»: (253/2)، و«العدة»: (1262/4)، و«التمهيد»: (251/4)، و«شرح مختصر الروضة»: (147/3)، و«التحبير»: (3755/8) .

(٣) أبو منصور الماتريدي:

(٤) «التلويح»: (225-224/2) .

الإقرار للاستحقاق، كالإقرار كاذباً، فلا يصح الإقرار؛ لإضافة الاستحقاق إليه، بخلاف دعوى الإقرار من المدعي عليه، بأنه برهن على أن المدعي أقر أنه لا حق له فيه، أو بأنه ملك المدعي عليه، حيث يقبل؛ لأنه دعوى الإقرار في مقام الدفع فيقبل .

قوله: «والوجه أنه ليس بحجة أصلاً»:

إشارة إلى أن المختار عنده هو مذهب النافين مطلقاً، أي ليس حجة للدفع ولا للاستحقاق .

أما أنه ليس حجة للدفع، فلأن الدفع عبارة عن عدم ما ادّعه المدعي من الحكم، وعدم الحكم مستند إلى استمراره الأصلي؛ لأن الأصل استمرار عدمه، لا إلى الاستصحاب . وأما أنه ليس حجة مثبتة للاستحقاق، فلأن موجب وجود الشيء ليس بموجب لبقائه؛ لأن البقاء غير الوجود، ولا بد له من علة، فلو كانت علة وجود الشيء علة لبقائه أيضاً، لما تصوّر فناؤه؛ لأن الفناء مع العلة المتبقية محال .

لكن طريان الفناء عليه متحقق، ولذا قالوا: وجد ولم يبق، فإذا لم يكن علة الوجود، أعني الإيجاد علة البقاء، فالحكم بثبوت البقاء استصحاباً قول بلا دليل، وذا باطل فلا يكون الاستصحاب حجة .

فإن قيل: يجوز أن تكون علة البقاء هو الوجود السابق نفسه . أجيب: بأن الوجود من الأعراض، فلا يجوز أن يكون علة لعرض آخر، وإلا لزم قيام العرض بالعرض .

فإن قيل: لا شك أن البقاء أمر حادث غير الوجود، فلا بد له من علة، وإذا لم يكن له علة الوجود، ولا نفس الوجود علة له، ولا الاستصحاب، فأين علة . إذ لا يجوز إلى عدم المزيل؛ إذ العدمي لا يؤثر في الوجودي . أجيب عنه: بأن بقاء الموجود في الحقيقة ثابت بإبقاء الله تعالى إلى زمان وجود المزيل، كما أن

الوجود ثابت بإيجاد الله تعالى، إلا أن للوجود سبباً ظاهراً يضاف إليه هو الإيجاد، وليس للبقاء سبب ظاهر، فتعليل البقاء ثابت بلا دليل، على معنى أنه لا يحتاج إلى سبق .

قوله: «لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي»:

إشارة إلى دليل عدم كونه حجة دافعة .

قوله: «لأن موجب الوجود ليس موجب بقاءه»:

إشارة إلى دليل عدم كونه حجة مثبتة للاستحقاق . لكنه لو قال: وأن موجب الوجود، بدل لام التعليل، لكان أولى .

ومما فرّع عليه: مسألة الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده، فالقول له، ولا شفعة له إلا ببينة .
ومنها: المفقود لا يرث عندنا ولا يورث، وقدمنا فروعاً مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .
وفي إقرار «البزازية»: صب دهنًا لإنسان عند الشهود، فادّعى مالكة الضمان، فقال: كانت نجسة لوقوع فأرة فيها، فالقول للصاب لإنكاره الضمان، والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة .

قوله: «ومما فرّع عليه»:

أي على أن الاستصحاب ليس حجة مثبتة للاستحقاق، مسألة الشقص^(١) من الدار . صورتها: إذا بيع من الدار جزء معين، فطلب الشريك الآخر الشفعة عن المشتري، فأنكر المشتري أن يكون ما في يد الشفيع من الدار ملك الشفيع بأن قال: يدك ليست بيد ملك، بل كانت إجارة أو إعارة، وادّعى الشفيع أن يده يد ملك، فالقول قول المشتري، حتى إن الشفيع ما لم يقع بينة على أن ما في يده من الدار ملكه لما يستحق الشفعة عندنا؛ لأنه متمسك بظاهر اليد، فإن اليد دليل الملك ظاهراً، والظاهر لا يصلح حجة للإلزام على الغير .

ولنا: أن براءة الذمة دافعة للدعوى عن المدّعى عليه، لا ملزمة على المدّعى بإبطال دعواه، بل صار دعوى المدعي معارضاً .
لإنكار المدعي عليه على السواء، فإنه خبرٌ محتمل أيضاً، فكما لا يكون خبر المدعي حجة على المدعي عليه/في إلزام التسلم إليه؛ لكونه محتملاً، فكذلك خبر المدّعى عليه لا يكون حجة على المدّعي في إبطال دعواه فساد الاعتياض بطريق الصلح، ولهذا لو صالحه أجنبي على مال جاز بالاتفاق .

[98/ب]

ولو ثبتت براءة الذمة في حق المدعي بدليل كما ذكره الخصم، لم يجز صلحه مع الأجنبي، فجوّزنا الصلح في حق المدعي اعتياضاً عن حقه في زعمه، وفي حق المنكر؛ اقتداءً لليمين، لا لأن الحق ثبت عليه؛ لأن خبر كل واحد منهما حجة، فلو لم يجز الاعتياض، لكان قول المنكر حجة على المدعي بدون العكس، وذلك ترجيح بلا مرجح .
فإن قيل: إنكار المدعي عليه كافٍ في قيام المعارضة، وببراعة الذمة يقع الترجيح، فكان الحق ما قاله الشافعي .
قلنا: إن كفايته مشروطة ببراعة الذمة، ولهذا لو علم كذبه بيقين لا يكون معارضاً، فلا يقع به الترجيح .

قوله: «لا يرث عندنا»:

أي ممن مات من مورثه حال فقده، بل يوقف نصيبه إلى أن يظهر حاله؛ لأن حياته ثبتت بالاستصحاب، بمعنى الحكم بحياته في الحال بثبوت حياته فيما مضى، والاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة له .

(١) الشقص: الطائفة من الشيء، والجمع أشقاص، مثل حمل وأحمال، والمشقص -بكسر الميم- سهمٌ في نصلٍ عريض . «المصباح المنير»: ص(319) .

فلو كان وارثاً لزم أن يكون الاستصحاب مثبتاً لاستحقاق الإرث له، وكذا لا يستحق المفقود، ولما أوصى له إذا مات الموصى .

قوله: «ولا يورث»:

لأن حجة في حق نفسه استصحاباً، فيكون دافعاً لاستحقاق الغير .
ولا يخفى عليك هذا لا يصلح مثلاً لم اختاره من المذهب، فالقول للصاب؛ لإنكاره الضمان، يعني أن الأصل عدم الضمان وبراءة الذمة، فكان القول لمنكره؛ لأنه متمسك بالأصل، فيندفع به دعوى الاستحقاق .
ولهذا كان من فروع الاستصحاب .
ولا يخفى عليك أن الظاهر منه عدم ضمان الدهن المتنجس، وهو على خلاف قضية العقل

.....

والنقل .

أما العقل، فلأن الدهن المتنجس بوقوع الفأرة مال متقوم يجوز بيعه، فيضمن متلفه كإتلاف خمر الذمي .

وأما النقل، فلأنه صرح في غصب «البزازية»: «إذا أراق زيت مسلم، وقد وقعت فيها فأرة يضمن قيمته»^(١) .

وهكذا ذكره في غصب «الخلاصة»^(٢) أيضاً، وزاد عليه: السمن النجس .
فإن قيل: يجوز أن يكون المراد بالضمان المنفي هو ضمان المثل، وبالضمان المثبت في كتابه «الغصب» هو ضمان القيمة^(٣)، كما صرح به فيما نقلنا من «البزازية» و«الخلاصة» .

قلنا: هذا مخالف لما صرحوا به من أنه إنما يصار إلى القيمة في إتلاف المثليات إذا انقطع المثل من أيدي/الناس، وإلا فالواجب هو ضمان المثل، إلا أن يخاصمه في بلدة أخرى غير بلدة الغصب، وتكون قيمته في بلدة الغصب أقل من قيمته في بلدة الخصومة، فحينئذ للغاصب ضمان القيمة في بلدة الغصب يوم الخصومة، أو تكون قيمته أكثر من قيمته في بلدة الخصومة، واختار المالك قيمته في بلدة الغصب يوم الخصومة، كما صرح به في «ضمانات» العمادي .

وما في «البزازية» و«الخلاصة» ساكت عن هذا التفصيل، اللهم إلا أن يقال: إن هذا الدهن المتنجس خرج عن كونه مثلياً بخروجه عن صفته الأصلية أعني الطهارة كما قيل . ومنه علم أن كون الشيء مكيلاً أو موزوناً غير كافٍ في كونه مثلياً، بل لا بد فيه من اعتبار صفته الأصلية، لكن كلامهم مطلق عن هذا التقيد .

قوله: «والشهود يشهدون على الصب»:

جواب مقدر تقديره: الظاهر لزوم الضمان بشهادة الشهود .

.....

فأجاب بما حاصله: أن الذي يسع الشهود أن يشهدوا على الصب؛ لأن ما رآه هو

(١) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (169/6) .

(٢) «الخلاصة»: (271/4) .

(٣) انظر: «غمر عيون البصائر»: (224/1) .

الصب، وإذا لا يفيد؛ لكونها شهادة على المدّعى به، ولقيامها على المقر، ولا يسع لهم الشهادة على عدم النجاسة؛ لكونها شهادة على النفي^(١).

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (225/1).

وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان، فقال: كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق، وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال، قال القاضي: لا يضمن، فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي أن رجلاً لو قتل رجلاً فلما طلب منه القصاص، قال: كان مرتداً، أو «قتل أبي فقتلته قصاصاً» أو «للردة» لا يسمع، فأجاب وقال: لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان، فإنه يقتل ويقول كان القتل كذلك، وأمر الدم عظيم، فلا يهمل، بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون، حتى حكم في المال بالنكول، وفي الدم يحبس حتى يقر أو يحلف، واكتفي بيمين واحدة في المال، وبخمس يميناً في الدم . انتهى .

قوله: «وكذا لو أتلف»:

هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: «ولذلك» بـ«اللام الجارة»، ولا وجه لكليهما؛ لأن هذه المسألة ليست نظيراً للمسألة الأولى، بل تخالفها في الحكم كما ترى . فالأولى أن يحذف هذا اللفظ، ويقول: لو أتلف لحم طواف، كما وقع في «الخلاصة» حيث قال: «ولو عمد إلى رجل يطوف في السوق باللحم، فاستهلك لحمه، ثم قال: هو ميتة، لا يصدق، وللشهود أن يشهدوا على كونه ذكية بحكم الحال»^(١) . انتهى . وهذا؛ لأن ظاهر الحال أن المسلم لا يبيع في الأسواق لحم الميتة .

قوله: «وفي الدم يحبس»:

لو قال: وفي الدم الحبس، لكان أولى؛ لأنه عطف على الضمير المجرور^(٢) .

(١) «الخلاصة»: (146/4) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (225/1) .

واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة:
الأول: السفر، وهو نوعان:

الأول: ما يختص بالطويل، وهو ثلاثة أيام ولياليها، وهو القصر، والفطر،
والمسح أكثر من يوم وليلة، وسقوط الأضحية على ما في «غاية البيان» .
والثاني: ما لا يختص به، والمراد به، مطلق الخروج عن المصر، وهو ترك
الجمعة والعيد والجماعة، والنقل على الدابة، وجواز التيمم، واستحباب القرعة
بين نسائه .

والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة، بمعنى الآن الإتمام لم
يبق مشروعاً حتى أثم به، وفسدت لو أتم، ولم يقعد على رأس الركعتين إن لم ينو
إقامته قبيل سجود الثالثة .

قوله: «وهو نوعان»:

اعلم أن السفر نوعان:

-نوع يتعلق به تغير الأحكام من قصر الصلاة أو الإفطار، والمسح ثلاثة أيام ولياليها،
وحرمة الخروج على الحرّة بغير محرم، وهو السفر الطويل، وهو قطع مسيرة ثلاثة أيام
ولياليها.

-نوع لا يتعلق به تغير الأحكام، وهو مطلق الخروج عن المصر، فإن تغير الأحكام
إنما يتعلق بقصد مسير مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، بشرط مجاوزة بيوت المصر، لا بمطلق
الخروج.

ولو قال/المصنف: السفر نوعان:

-طويل وهو ثلاثة أيام ولياليها .

-وغير طويل، وهو مطلق الخروج .

والأحكام أيضاً نوعان: نوع يختص بالنوع الأول من السفر، ونوع ما يختص به، بل
يوجد مع النوعين لكان أولى .

قوله: «عندنا رخصة إسقاط»:

والأصل فيه ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «إن صلاة السفر ركعتان»^(١) .

والموقوف^(٢) في أمثاله في حكم الرفع^(٣) .

(١) هذا الأثر عند النسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفجر

ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم
«سنن النسائي»، كتاب الجماعة، باب عدد صلاة الجمعة: (111/3) .

وانظر: «سنن ابن ماجة»، كتاب الإقامة، باب تقصير الصلاة في السفر: (338/1) .

(٢) الموقوف، قال العراقي: هو ما قصرته بواحد من الصحابة قولاً له أو فعلاً، أو نحوهما، ولم
يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتصل إسناده إليه أم لم يتصل .

وبعضهم يسميه: الأثر .

قال العراقي في ألفيته:

وسمّ بالموقوف ما قصرته * بصاحب وصلت أو قطعته

وبعض أهل الفقه سمّاه الأثر * وإن تقف بغيره، قيّد ثبر

«فتح المغيث»: ص (71) .

وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس^(٢).
وهو حجة على الشافعي في القول بأنه رخصة ترفيه^(٣)، فيتخير فيها، كالصوم، فإنه قياس في مقابلة النص، فلا يقبل^(٤).

قوله: «بمعنى العزيمة»:

إنما فسر الرخصة بالعزيمة إشارة إلى ردّ ما في «غاية البيان»، فإنه حكى خلافاً بين مشايخنا في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة، وقال: «اختلفوا في أن القصر في الصلاة هل هو عزيمة أو رخصة، فعامتهم على أنه رخصة». وقال صاحب التحفة^(٥): هو عزيمة، والإكمال مكروه^(٦). وقال الشافعي: «إنه مخير بين القصر والإتمام، لكن الإتمام أفضل»^(٧). انتهى. وردّه في «فتح القدير»، وقال: «إن هذا غلط؛ لأن من قال: إنه رخصة عنى رخصة إسقاط وهو العزيمة، وتسميتها رخصة جاز»^(٨).

- (١) لأنه لا مجال للأري فيه والاجتهاد، فيكون له حكم الرفع من حيث الاستدلال به والاحتجاج. وبعضهم قيده بأن لا يعرف عن الصحابي الأخذ من الأسرانيات. انظر: «المسودة»: ص (338)، و«معالم أصول الفقه»: ص (222)، و«مذكرة الشنقيطي»: ص (165).
- (٢) وكذا ابن عمر وعمر وجابر والثوري وحمام بن أبي سليمان، وكلهم على القول بوجوب القصر. انظر: «تبيين الحقائق»: (210/1)، و«البنائية»: (10/3).
- (٣) حيث يرى الشافعي أن القصر في السفر بلا خوف سنة. انظر: «المهذب»: (102/1)، و«المجموع»: (343-334/4).
- (٤) والقياس في مقابلة النص، أو الإجماع، يسمّى عند الأصوليين: «فساد الاعتبار». والخلف للنص أو إجماع دعا * فساد الاعتبار كل من وعى انظر: «مراقي السعود»: ص (384)، و«نثر الورود»: (551/2).
- (٥) الكلام هنا في أمرين: الأول: التعريف بـ«التحفة» واسمها: تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، المتوفى سنة (539 هـ).

متن فقهي على مذهب الحنفية في أسلوب وسهل وعبرة واضحة، زاد منها على مختصر القدوري، وقد شرح هذه التحفة الكاساني في كتابه المسمى: «بدائع الصنائع»، وعرضه على السمرقندي فاستحسنه، وزوجه بنته فاطمة الفقيهية، فقيل: شرح تحفته وتزوج ابنته. انظر: «كشف الظنون»: (371/1)، و«المذهب الحنفي»: (469-467/2). الثاني: التعريف بـ«صاحب التحفة» فهو: أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، السمرقندي، علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، توفي سنة (539 هـ). من مؤلفاته: «تحفة الفقهاء»، و«ميزان الأصول». انظر: «تاج التراجم»: ص (257).
- (٦) هكذا في الأصل، وفي «البدائع»: «من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة». «بدائع الصنائع»: (257/1).
- (٧) لم أجد من نسبه إلى «غاية البيان»، لكن المقول محكي عندهم. انظر: «البنائية»: (11/3)، و«تبيين الحقائق»: (210/1)، و«البحر الرائق»: (229/2).
- (٨) «فتح القدير»: (8-7/2).

وقال في «البدائع»: «وهذا التقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق

قوله: «بمعنى أن الإتمام لم يبق»:

إنما فسّر العزيمة بهذا المعنى؛ لأنها قد تجيء بمعنى ما تقرر على الأمر الأول، كما في «غاية البيان» .

وهذا المعنى غير مناسب ههنا؛ لأن الصلاة لم تتقرر على الأول، بل تغيرت منه . ولا يبعد أن يحمل على هذا المعنى أيضاً؛ بناء على ما روي عن عائشة > أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر»^(١) .

قوله: «وفسدت لو أتمر ولم يقعد على رأس الركعتين»:

لأن القعدة على رأس الركعتين فرضٌ في حقه، وقد تركه فتنفسد . وكذا لو لم يقرأ في الأوليين تفسد صلاته، وإن قعد على رأس الركعتين؛ لأنهما تتعينا للقراءة في حقه مثل صلاة الفجر، إلا أن ينوي الإقامة قبل التسليم، بعد القعود على رأس الركعتين، أو بعدما قام إلى الثالثة قبل أن يقيد بالسجدة، فإنه حينئذ يتحول فرضه إلى الأربع، إلا أن يعيد القيام والركوع، ولا يعتد بما فعله أولاً؛ لأنه فعله بنية التطوع، فلا ينوب عن الفرض، وهو مخير

في القراءة .

ولو قيدها بالسجدة ثم نوى الإقامة لم يتحول فرضه أربعاً، ويضيف إليها أخرى، فتصير الركعتان نفلاً . ولو أفسدها لا يلزمه القضاء؛ لأنه شرع ضمناً ويتم/فرضه^(٢) .

[i/100]

المسافر ليستنا قصراً حقيقة عندنا، بل هما تمام فرض المسافر، والإكمال ليس رخصة في حقه، بل هو إساءة ومخالفة ... وهذا؛ لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي لعارض إلى تخفيف ويسر؛ لما عرف في أصول الفقه، ولم يوجد معنى التغير في حق المسافر رأساً، إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكر، ثم زيدت ركعتان في حق المقيم، وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر، كما كانتا في الأصل، فأنعدم معنى التغير أصلاً في حقه، وفي حق المقيم وجد التغير لكن إلى الغلط والشدّة؛ لا إلى السهولة واليسر، والرخصة تنبئ عن ذلك، فلم يكن ذلك رخصة في حقه حقيقة ولو سمي فإنما سمي مجازاً؛ لوجود بعض معاني الحقيقة هو التغير» . «بدائع الصنائع»: (259-257/1) .

(١) أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب يقصر إذا خرج من وضعه: (192/1) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (230/2) .

الثاني: المرض، ورخصة كثيرة: التيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه أو من زيادة المرض أو بطنه، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها، والإيماء، والتخلف عن الجماع مع حصول الفضيلة، والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهر، والفطر في رمضان، والخروج من المعتكف، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين، واختار «قاضي خان» عدمه، وإساعة اللقمة إذا غصّ بها اتفاقاً، وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسواتين .

قوله: «الثاني المرض»:

وهو عذر سماوي ^(١) لا ينافي الأهلية للحكم، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد .
ولا أهلية العبارة أيضاً؛ لأنه لا يخل بالعقل، ولا يمنعه عن استعماله، فيصح ما تعلق بعبارته من العفو وغيره .
وإنما كان سبباً للتخفيف؛ لكونه سبباً للعجز المقتضي للتخفيف ^(٢) .

قوله: «والقعود في صلاة الفرض»:

لأن القعود في النوافل مشروع في حق الأصحاء أيضاً .

.....

واختلفوا في كيفية هذا القعود:
قالوا: إنه يقعد حالة التشهد مثل الأصحاء إجماعاً إن قدر عليه .
وأما في حالة القراءة والركوع:
- فعن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة، محتبياً أو متربعاً أو على ركبته، كما في التشهد، وهو المختار المتعارف في القعود في الصلاة .
وقال أبو يوسف: إنه يحتبى .
وقال محمد: إنه يتربع .
وقال زفر: يقعد في جميع صلاته كما في حال التشهد ^(٣) .

قوله: «واختار (قاضي خان) عدمه»:

فإنه قال: «ويكره ألبان الأتن للمريض وغيره، وكذا لحومها، وكذا التداوي بكل

(١) يقسم علماء الحنفية العوارض التي ترد على أهلية العبد قسمين:

عوارض سماوية، وعوارض مكتسبة .

- فالسماوي من العوارض ما لا مدخل فيه لفعل العبد، وإنما ثبت من قبل صاحب الشرع .

- والمكتسب منها ما لفعل العبد فيه مدخل .

انظر: «شعر المغني»: (333/2-334) .

(٢) انظر: «التلويح»: (378/2-379)، وللدكتور حسين الجبوري كتاب نفيس في باب العوارض

يسمى بـ«عوارض الأهلية» فارجع إليه .

(٣) عن ابن مسعود، رواه البخاري، كتاب الأشربة، باب شراء الحلواء والعسل، (81/10)، مع فتح الباري.

حرام؛ لقوله #: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حركم عليكم)»^(١) .
وإن أدخل مرارة في أصبعه للتداوي، قال «الفقيه أبو جعفر»: روي عن أبي حنيفة أنه كره ذلك .

وعن أبي يوسف أنه كان لا يكره، وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه للتداوي، ويقول أبي يوسف أخذ أبو الليث .
رجل برجله جراحة، قالوا: يكره له أن يعالجه بعظم الإنسان والخنزير؛ لأنه محرم الانتفاع .

والذي رعف فلا يرقأ دمه، فأراد أن يكتب بدمه على جبهته شيئاً من القرآن، قال: «أبو بكر الإسكاف»: يجوز .
قيل: لو كتب بالبول؟

.....

قال: لو كان فيه شفاء لا بأس به .

قيل: لو كتب على جلد ميتة .

قال: إن كان فيه شفاء جاز .

وعن أبي نصر بن سلام^(٢): «معنى قوله #: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) إنما قال ذلك في الأشباه التي لا يكون فيها شفاء .
فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس .

قال: ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر حال الاضطرار»^(٣) .

قوله: «وإساعة/اللقة»:

وفي «المغرب»: «ساغ الطعام سوغاً سهل دخول في الحلق»^(٤) .

قوله: «إذا غص»:

وفي «المصباح»: «غصت بالطعام غصصاً من باب تعب وقتل .
والغصة -بالضم- ما غص به الإنسان من طعام»^(٥) .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (199/2) .

(٢) لم أجد له ترجمة .

(٣) «الخانية» بهامش «الهندية»: (403/3، 404) .

(٤) «المغرب في ترتيب المعرب»: (422/1) .

(٥) «المصباح المنير»: ص(448) .

الثالث: الإكراه .

الرابع: النسيان .

الخامس: الجهل، وسيأتي لها مباحث .

قوله: «الثالث الإكراه»:

وهو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد أن يباشره، لولا الحمل عليه، بالوعيد على فعله أو تركه .

وشرطه من جهة المكروه كونه قادراً على إيقاع ما هدد به .

ومن جهة المكروه خائفاً على نفسه، أو عضوه أو ماله، ومن جهة ما أكره به كونه

متلفاً نفسه أو عضوه أو ماله .

ومن جهة ما أكره عليه كون المكروه ممتنعاً عنه لحقه، أو لحق غيره، أو لحق الشرع

وأقسامه ثلاثة:

-قسمٌ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وهو الملجئ .

-وقسم يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

-وقسم لا يعدم ولا يفسد .

وهو بجميع أقسامه لا ينافي أهليته، ولا أهلية الوجوب، ولا أهلية الأداء؛ لأنها ثابتة

بالذمة والعقل والبلوغ، والإكراه لا يخل شيء من ذلك على ما بين في الأصول^(١) .

قوله: «الرابع: النسيان»:

لا يخلو إما أن يكون في حق الله تعالى، أو في حق العباد .

فإن كان في الأول يكون عذراً^(٢) .

.....

وإن كان في الثاني لا يكون عذراً، حتى لو أتلّف مال إنسان ناسياً يجب عليه ضمانه؛

لأن حقوق الإنسان محترمة لحقهم، وبالنسيان لا يفوت احترامه .

وأما حقوق الله تعالى فتأبئة ابتلاء، وما ثبت كذلك سقط عند العجز، والناسي عاجز

عن الأداء^(٣) .

قوله: «والخامس: الجهل»:

والمراد به ما يصلح عذراً، كجهل مسلم لم يهاجر إلينا بالشرائع، كما في

«الأصول»^(٤) .

(١) انظر كل ما سبق في: «إفاضة الأنوار»: ص (269)، و«نسمات الأسحار»: ص (269)، «شرح

المغني»: (402/2) .

(٢) قال الخبازي: «وأما النسيان فلا ينافي الوجوب في حق الله تعالى، لكنه إذا كان غالباً يلزم الطاعة، مثل النسيان في الصوم، والتسمية في الذبيحة، جعل من أسباب العفو في حق الله تعالى؛

لأن من جهة صاحب الحق اعترض» . «شرح المغني»: (344/2) .

(٣) انظر: «شرح المغني»: (344/2)، و«إفاضة الأنوار»: ص (500-501) .

(٤) قد تكلم الحنفية في هذا العارض، وهو عارض مكتسب، وقسموه ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يصلح عذراً وهو أنواع:

أ-جعل الكافر بالله تعالى .

السادس: العسر وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كما دون رُبْع الثوب من المخففة، وقدر الدرهم من المغلظة، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وكان كلما غسلها خرجت، ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر . وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبرة وطين الشوارع، وأثر نجاسة عسر زواله.

قوله: «كما دون ربع الثوب»:

أي الثوب الذي تجوز فيه الصلاة، أعني ما يستر عورته، كالمئزر على ما روي عن أبي حنيفة .

وقيل: ربع جميع ثوب عليه .

وعن أبي يوسف أنه اعتبر شبراً في شبر .

وعن أبي حنيفة أن ما عدّه طباع المبتلى به فاحشاً منع، وما لا فلا^(١) .

والمراد بالعفو ههنا: جواز الصلاة معها، لا عدم الكراهة؛ لما في «السراج الوهاج»: «إن كانت النجاسة قدر الدرهم تكره الصلاة إجماعاً، وإن كانت أقل، وقد دخل في الصلاة نظر، إن كان في الوقت سعة فالأفضل إزالتها، واستقبال الصلاة، وإن كان في آخر الوقت، فيبقى على صلاته ولا يقطعها»^(٢) .

قوله: «وقدر الدرهم»:

اختلفوا في قدر الدرهم، فمنهم من اعتبره بالمساحة، كعرض الكف في الرقيق والكثيف .

ومنهم من اعتبره بالوزن بقدر مثقال فيهما/.

ومنهم من اعتبره بالمساحة في الدقيق، وبالوزن في الكثيف، وهو المختار، وصححه الإمام السرخسي^(٣) .

قوله: «ونجاسة المعذور»:

.....
أي نجاسة ما خرج من جرحه من الدم والصدید^(٤) .

ب- جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى .

ج- جهل الباغي .

د- جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة .

الثاني: جهل يصلح شبهة يدرء بها الحد والكفارة كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف كتاباً ولا سنة مشهورة ولا إجماعاً .

الثالث: الجهل الذي يصلح عذراً، وهو الجهل بالأحكام الشرعية الناشئة عن حوادث عهد بالإسلام أو جهل بأعيان الوقائع .

انظر: «إفاضة الأنوار»: ص (518-525)، «تيسير التحرير»: (4/211-227)، و«رفع الحرج»: ص (230-233) .

(١) انظر: «تبيين الحقائق»: (1/73-74) .

(٢) «البحر الرائق»: (1/396) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (1/228) .

(٤) الصدید -بفتح الصاد- من صد يصد صدأً، والصد الهجر، والصدید القيح، سمي بذلك لكراهته .

وفي «النوازل»: «إذا كان به جرح سائل وشد عليه خرقة، فأصابه الدم أكثر من قدر درهم، أو أصاب ثوبه، فصلّى ولم يفسد إن كان لو غسله تنجس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة، جاز أن لا يغسله وإلا فلا، وهو المختار، كذا في «فتح القدير»^(١).

قوله: «قدر رؤوس الإبرة»:

هكذا روي عن محمد .

وقالوا: يشير بهذا القيد إلى أنه لو كان مثل رؤوس المسلة منع^(٢).

وقال «الهندواني»: إنه يدل على أنه لو كان مثل الجانب الآخر ليس بعفو .

وقال غيره من المشايخ: لا يعتبر أحد الجانبين دفعاً للخرج^(٣).

قوله: «وطين الشوارع»:

أي الطريق الأعظم .

وهذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فهو نجس غير معفو على الصحيح، كما في «السراج»^(٤).

ويؤيده ما في «البزازية»: «مشى في الطين فأصابه لا يجب في الحكم غسله ما لم يتبين أثر النجاسة، والاحتياط في الصلاة غسله»^(٥).

قوله: «وأثر نجاسة عسر زوالها»:

والمراد بالأثر اللون والرائحة .

وبالعسر أن يحتاج في إزالته إلى غير المال كالصابون والأشنان، كما في «فتح القدير»^(٦).

فلو بقي أثر مني هذا العزل أو الغسل، لا يضره؛ لعسره .

بخلاف ما لو تنجست الأرض، ويبست وزالت عينها، وبقيت رائحتها، لا تجوز الصلاة عليها؛ لعدم العسر فيها^(٧).

«معجم لغة الفقهاء»: (272/1) .

(١) انظر: «فتح القدير»: (40/1) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (408/1) .

(٣) انظر: «حاشية الشلبي»: (75/1) .

(٤) انظر: «غمز عيون البصائر»: (228/1) .

(٥) «البزازية» بهامش «الهندية»: (23/4) .

(٦) انظر: «فتح القدير»: (176/1) .

(٧) انظر: «البحر الرائق»: (393/1) .

وبول سنور في غير أواني الماء، وعليه الفتوى، ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة . وخرء حمام وعصفور وإن كثر، وخرء الطيور المحرمة في رواية، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم مطلقاً على المفتي به، وأفواه الصبيان ، وغبار السرقيين، وقليل الدخان النجس، ومنفذ الحيوان، والعفو عن الريح والفساء إذا أصاب السراويل المبتلة أو المقعدة على المفتي به، وكان الحلواني لا يصلي في سراويله، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من الخلاف .

قوله: «وبول سنور في غير أواني»:

اختلفت الروايات فيه .

وفي «المحيط»: بول الهرة مغلظة، وبول الفأرة مختلف فيه، قيل: مغلظ، وقيل: مخفف، وقيل: ينجس الثوب دون الإناء؛ للضرورة في الإناء دون الثوب^(١) . وفي «قاضي خان»: «اختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة إذا أصاب ثوباً، قال بعضهم: يفسد الماء والثوب إذا زاد قدر الدرهم وهو الظاهر .

وقال بعضهم: لا يفسد أصلاً .

وقال بعضهم: يفسد إذا فحش^(٢) .

قوله: «ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة»:

أي لم يقيد العفو بغير الأواني كما هو الظاهر من سوقه على ما ذكرناه آنفاً عن «قاضي خان» .

فلا يرد ما قيل: إنه لم يذكر العفو عن بول الفأرة أصلاً حتى يسوغ الإطلاق فيه»^(٣) .

انتهى.

قوله: «وخرء الطيور المحرمة في رواية»:

روي عن أبي حنيفة .

وأبو يوسف: لو أصابه خرق ما لا يؤكل من الطيور أكثر من قدر الدرهم أجزأته الصلاة .

.....

وقال محمد: لا تجوز .

ثم اختلف الأصحاب: فقال الكرخي: الخلاف في طهارته ونجاسته، فقال: إنه طاهر .

وقال محمد: إنه نجس مغلظ لا تجوز الصلاة معه بأكثر من قدر الدرهم .

وقال الهنداوي: الخلاف بينهم في تخفيف نجاسته وتغليظها، فقال: لا إنه نجس

مخفف، فيقدر بالكثير الفاحش .

وقال محمد: نجس مغلظ، فلو وقع في الإناء، قيل: يفسده، بناء على أنه نجس مخفف

أو مغلظ؛ لإمكان الاحتراز عنه بسد فم الإناء .

ولا يفسد الثوب والبدن؛ لعدم إمكان التحرز عنه؛ لأنه تذرق من الهواء .

وقيل: لا يفسده، إما لطهارته، أو للعفو عنه؛ لتحقيق الضرورة فيه أيضاً .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (398/1) .

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (18/1) .

(٣) «غمر عيون البصائر»: (229/1) .

ولو وقع في البئر لا يفسده بالاتفاق؛ لتحقيق الضرورة فيه . أيضاً^(١) .

قوله: «وريق فم النائم مطلقاً»:

أي سواء سعد من الجوف أو نزل من الدماغ .
قال في «الخلاصة»: «ماء فم النائم الذي يسيل من فمه طاهر هو الصحيح، وعند أبي يوسف أنه نجس»^(٢) .
وهكذا ذكره في «قاضي خان» وعلمه بأنه متولد من البلغم، والبلغم طاهر/، فكذا ما يتولد منه^(٣) .

[1/102]

قوله: «وأفواه الصبيان»:

عطف على النائم، أي ريق أفواه الصبيان .

قوله: «وقليل الدخان النجس»:

هذا بناء على أنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، كما في «البحر» فإنه قال:
«ودخان النجاسة إذا أصاب الثوب أو البدن فيه اختلاف، والصحيح أنه لا ينجسه»^(٤) .
قوله: «وغبار السرقين»:

وفي «المصباح»: السرقين والسرجين: الزبل، كلاهما معربٌ من السركين^(٥) .

قوله: «العفو عن الريح»:

أي إذا مرت الريح بالعذرات والنجاسات وأصابت الثوب المبلول، فهو عفو .
لكنه ليس على إطلاقه بل إن لم يوجد فيها رائحة النجاسة، وإلا فليس بعفو، هكذا ذكره في «البحر» مقيداً^(٦) .

قوله: «والفساء»:

الظاهر أنه عطف على الريح .
وقيل: إنه عطف تفسيري على الريح، وليس كذلك بل هلي مسألة أخرى؛ لأن الفساء ليس مطلق الريح، بل ريح يخرج من الدبر من غير صوت، كما في «المصباح»^(٧) .
قيده بالمفتى به؛ لما فيه من الخلاف .
قال في «البحر»: لو استنجدى بالماء ولم يمسحه بالمنديل حتى فسا، اختلف المشايخ فيه، وعامتهم على أنه لا ينجس ما حوله، والمختار أنه ينجس .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (407/1)، و«تبيين الحقائق»: (74/1)، و«حاشية الشلبي»: (74/1) .

(٢) «الخلاصة»: (45/1)، وقال فيه: «والتقدير فيه بالكثير الفاحش بناء على مسألة البلغم» .

(٣) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (24/1) .

(٤) «البحر الرائق»: (404/1) .

(٥) «المصباح المنير»: ص(273) .

(٦)

(٧) انظر: «المصباح المنير»: ص(473) .

وكذا لو لم يستنج ولكن ابتلت السراويل بالعرق أو بالماء ثم فسا .
 غير أن جواب «شمس الأئمة» أنه يتنجس .
 وكذا لو استنجى بغير الماء بالحجر ثم ابتل ذلك الموضع وفساد بعد ذلك، ثم أصاب
 من ذلك بدنه أو ثوبه، قيل: لا يتنجس، والمختار أنه ينجس^(١) .
 وهكذا في «البزازية» أيضاً^(٢) .
 فعلم منه أن ما ذكره المصنف ههنا غير القول المختار للفتوى، لكنه ذكر في
 «البحر» بعد صحيفة: إذا فسا في السراويل، وصلى معه لا يجوز؛ لأن في الريح أجزاء
 لطيفة نجسة فتدخل أجزاء الثوب .
 وقيل: إن «الحلواني» كان يصلي من غير السراويل، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من
 الخلاف .
 والفتوى أنه يجوز سواء كان السراويل رطباً وقت الفسوة، أو يسباً^(٣) . انتهى .
 ومنه علم أن عين الريح والفساء نجسة لا طاهرة، والعفو عنها للضرورة .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (402/1) .

(٢) انظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (23/4) .

(٣) «البحر الرائق»: (405-404/1) .

ومن ذلك: قولنا بأن النار مطهرة للروث والعذرة، قلنا بطهارة رمادها تيسيراً، وإلا لزمّت نجاسة الخبز في غالب الأمصار .

ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرئه والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت، وتخفيف نجاسة الأرواث عندهما، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال من الكثيف ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة وماء الطابق استحساناً، وصورته:

أحرفت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان، وكذا الاصطبل إذا كان حاراً، وعلى كوته طابق أو بيت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه، وكذا الحمام إذا أهرق فيها النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه، وكذا لو كان في الاصطبل يجوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز .
والقول بطهارة المسك، وإن كان أصله دماً، والزباد وإن كان عرق حيوان محرّم الأكل .

قوله: «ومن ذلك»: أي من السادس .

قوله: «في غالب الأمصار»:

لأن في غالب الأمصار الباردة، يستعمل في التنايير الروث والعذرة ، ويبسط على رمادها الخبز .

قوله: «طهارة بول الخفاش»:

هو طائر معروف .

ولو ترك لفظ الطهارة لكان أولى؛ لأن الكلام في عفو النجاسات .

قوله: «والبعر»:

هي للابل والغنم^(١)، كما أن الروث للحمار والفرس^(٢) .

قوله: «ماء الطابق»:

في «المغرب»: «الطابق العظيم من الزجاج، تعريب تابه، ومنه بيت الطابق»^(٣) .

قوله: «فترشح في أسفل الكوز»:

وفي القياس أنه نجس غير عفو .

وجه الاستحسان: أن الكوز وما فيه من الماء طاهر، فكذا ما ترشح منه .

قوله: «والقول بطهارة المسك»:

وفي «البحر»: «والمسك حلال على كل حال، يؤكل في الطعام ويجعل في الأودية؛ لأنها وإن كانت دماً فقد تغيرت فيصير طاهراً كرماد العذرة»^(٤) .

(١) قال في «المصباح»: والبعر معروف، وهو من كل ذي ظلف وخف . «المصباح المنير»: ص(53) .

(٢) وفي «التاج» نقلاً عن «ابن سيدة»: الروث رجيع ذي الحافر . «تاج العروس»: (626/1) .

(٣) «المغرب في ترتيب المعرب»: (17/2) .

(٤) «البحر الرائق»: (403/1) .

وأما نافجة المسك^(١)، ففي «قاضي خان»: «إذا صلّى ومعه نافجة مسك، إن كانت النافجة يابسة جازت صلاته؛ لأنهما بمنزلة المدبوعة، وإن كانت رطبة إن كانت نافجة دابة مذبوحة، جازت صلاته؛ لأنها طاهرة، وإن لم تكن مذبوحة فصلاته فاسدة»^(٢).

قوله: «والزباد»:

«عطف على المسك، وإنما كان طاهراً؛ لاستحالة إلى الطيب»^(٣).

(١) «النافجة مأخوذة من نفج الإنسان، أي فخر بما ليس عنده، ونفجته نفجاً عظمت، ومنه نافجة

المسك لنفاستها». «المصباح المنير»: ص(616).

(٢) «الخانية» بهامش «الهندية»: (24/1).

(٣) «غمز عيون البصائر»: (231/1).

والتراب الطاهر إذا جعل طيناً بالماء النجس أو عكسه، والفتوى على أن العبرة للظاهر أيهما كان، وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما رش به السوق إذا ابتل به قدماه، وموطئ الكلاب والطين المسرقن، وردغة الطريق، ومشروعية الاستنجاء بالحجر مع أنه ليس بمزيل، حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة . والقول بأن كل مائع قالع يزل النجاسة الحقيقية . ومس المصحف للصبيان للتعلم . ومسح الخف في الحضر؛ لمشقة نزعه في كل وضوء، ومن ثم وجب نزعه للغسل؛ لعدم تكرره .

قوله: «والفتوى على أن العبرة للظاهر أيهما كان»:

هذا اختيار محمد بن سلام، وهو قول محمد بن الحسن أيضاً . وقال أبو الليث: إن العبرة للنجس أيهما كان لا للظاهر، ترجيحاً للحرمة، وصححه «قاضي خان»^(١) .

قوله: «وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت»:

وفي «البحر» نقلاً عن «السراج»: «غسالة الميت نجسة، أطلق ذلك محمد في «الأصل»، والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملاً، ولا يكون نجساً، إلا أن محمداً إنما أطلق ذلك؛ لأن بدن الميت لا يخلو عن نجاسة غالباً»^(٢) .

قوله: «وردغة الطريق»:

في القاموس: «الردغة -بالغين المعجمة- محرقة وقد تسكن: الماء، والطين، والوحل الشديد»^(٣) .

.....

وفي «المغرب»: «الرداغ: الطين الرقيق»^(٤) .

قوله: «حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسه»:

لبقاء أثر النجاسة في بدنه؛ لأن الحجر مقلل لا يزيل . فإن قيل: كيف تجوز الصلاة مع بقاء النجاسة في بدنه . فالجواب أنه بناء على أن النجاسة القليلة عفو عندنا .

لكن مشايخنا فصلوا بين النجاسة التي على موضع/الحدث، أعني المخرج، وبين

النجاسة التي على غير موضع الحدث .

وقالوا: في غير موضع الحدث إذا تركها بلا غسل يكره، ولو ترك في موضع الحدث لا يكره، كذا في «الخلاصة»^(٥) .

ثم اعلم أن مشروعية الاستنجاء بالحجر إذا كانت النجاسة على موضع الاستنجاء قدر الدرهم أو أقل .

(١) انظر: «الخانية» بهامش «الهندية»: (26/1) .

(٢) «البحر الرائق»: (404/1) .

(٣) «القاموس المحيط» مع «تاج العروس»: (11/6) .

(٤) «المغرب»: (326/1) .

(٥) «الخلاصة»: (42/1) .

وإن كانت أكثر منه اختلفوا فيه على أقوال، فعن أبي حنيفة أنه يكفي الاستنجاء بالحجر، ولو كان أكثر من درهم .
وعن محمد: أنه لا يكفي في الأكثر .
وعن أبي يوسف فيه روايتان .
ثم هذا كله إذا لم يخرج من المقعدة القيح أو الدم، وإلا فلا يكفي الحجر مطلقاً، كذا في «الخلاصة»^(١) .

قوله: «والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية»:

والعبارة المشهورة في هذه المسألة: «كل مائع طاهر يزيل النجاسة»^(٢) .
لعله إنما ترك الطاهر إلى قالع احترازاً عما قيل: إن الطهارة ليست بشرط في التطهير، حتى لو غسل الثوب المتنجس بالدم ببول ما يؤكل لحمه زالت نجاسة الدم وبقيت نجاسة البول، فلا يمنع ما لم يفحش^(٣) .
لكن الصحيح اشتراطها، واختاره «السرخسي»، واستحسنه «ابن الهمام» بأن سقوط التنجس حال كون المستعمل في المحل لضرورة التطهير، وليس البول مطهراً للتضاد بين الوصفين فيتنجس بنجاسة الدم، فما ازداد الثوب هذا إلا شراً، إذ يصير المكان المصاب بالبول، متنجساً بنجاسة الدم، وإن لم يبق عين الدم^(٤)، انتهى .
أقول: إن أراد أن البول ليس مطهراً بنجاسة نفسه عن المحل المصاب فمسلم؛ لما ذكره من التضاد بين الوصفين، ولكنه غير مفيد .
وإن أراد أن البول ليس مطهراً بنجاسة الدم فممنوع .
كيف وأنه أول المسألة لا تضاد بين كون الشيء نجساً في نفسه ومطهراً بنجاسة غيره، وإنما التضاد بين نجاسته وتطهيره نجاسة نفسه عن المحل المصاب .
ثم هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد وزفر والشافعي إنها لا تطهر إلا بالماء في البدن وغيره .
ودليل الطرفين مبسوط في موضعه^(٥) .

(١)

(٢) هذه العبارة موجودة في «الهداية» للمرغيناني . انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (169/1) .

(٣) وقد ذهب إليه «التمرتاشي» . انظر: «فتح القدير»: (171/01) .

(٤) انظر: «فتح القدير»: (171/1) .

وتظهر ثمرة أيضاً فيما لو حلف ما فيه دم، وقد غسله بالبول، لا يحنث على القول الأول، ويحنث

على القول الثاني . انظر: «البحر الرائق»: (385/1) .

(٥) انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (171-169/1) .

وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام متردداً على العضو، ولا بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه .
وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب، وكل ما يعسر صونه عنه .
وإباحة المشي والاستدبار عند سبق الحدث، وإباحتهما في صلاة الخوف وإباحة النافلة على الدابة خارج المصر بالإيماء، وفيه في رواية عن أبي يوسف - ~: وإباحة القعود فيها بلا عذر .

قوله: «وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام متردداً»: والقياس أن يحكم به بمجرد ملاقاته بالبدن؛ لوجود السبب وهو الاستعمال للقربة . إلا أنا تركناه استحساناً لضرورة الحرج، فسقط اعتبار حالة الاستعمال، ولم يحكم باستعماله له ما دام متردداً على العضو .
ثم اختلفوا في وقت الحكم بالاستعمال بعد الانفصال عن العضو فقال بعضهم: يحكم به حين انفصل عن العضو .
ثم اختلفوا في وقت الحكم بالاستعمال بعد الانفصال عن العضو فقال بعضهم: يحكم به حين انفصل عن العضو قبل أن يستقر على الأرض، حتى لو أصاب الثوب قبل الاستقرار على الأرض/يعطى حكمه^(١) .
وقال بعضهم: لا يحكم قبل أن يستقر على الأرض أو الإناء، أو الكف^(٢) .

[103/ب]

.....

واختار «صاحب الهداية» الأول^(٣) .
قوله: «ولا بنجاسة الماء: إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه»: لأننا لو حكمنا بنجاسته قبل الانفصال عنه لم تحصل طهارة شيء أصلاً بالماء؛ لأنه يتنجس الماء بملاقاته إياه، فيحل المحل ماء نجس .
وكذا كل ما بعده يتنجس بملاقاة بلل السابق حكمنا بطهارته ما دام في المتنجس؛ لضرورة الطهارة، فإذا انفصل عن المحل المتنجس حكمنا بالنجس؛ لأنه زالت تلك الضرورة، فظهر أثر المخالطة للنجاسة؛ لزوال المانع^(٤)، وهذا يشبه تخصيص العلة، والمخلص معروف في الأصول^(٥) .

(١) وهو قول سفيان الثوري وإبراهيم النخعي وبعض مشايخ بلخ وهو اختيار الطحاوي، وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني .
ووجه قولهم: لأن سقوط الاستعمال حال ترده على العضو للضرورة، ولا ضرورة في الانفصال . انظر: «فتح القدير» مع حواشيه: (79-78/1) .
(٢) وقالوا بهذا مستدلين بجواز أخذ البلة من مكان من العضو إلى آخر، وعدم جوازه من عضو إلى عضو آخر إلا في الجنب؛ لأن البدن فيها كالعضو الواحد، ويمسح رأسه ببل في يده، لا بلل من عضو آخر .

انظر: «فتح القدير»: (79/1) .
(٣) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (78/1) .
(٤) انظر: «بدائع الصنائع»: (215/1) .
(٥) تخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمانع .
وسمي تخصيصاً؛ لأن العلة وإن كانت معنى، ولا عموم للمعنى حقيقة؛ لأنه في ذاته شيء واحد، ولكنه باعتبار حلوله في محال متعددة يوصف بالعموم، فأخرج بعض المحال التي توجد فيها العلة

قوله: «والطين»:
أي الطاهر .

قوله: «والطحلب»:

بضم الطاء، واللام مضمومة أو مفتوحة: الأخضر الذي يعلو الماء^(١) .

قوله: «وكل ما يعسر صونه عنه»:

فيه إشارة إلى علة عدم ضرر التغيير بالأمر المذكورة .

قوله: «واباحة المشي»:

أي في الصلاة .

قوله: «والاستدبار»:

عن القبلة فيها .

وفيه إشارة إلى جواز البناء في الصلاة .

قوله: «واباحة النافلة على الدابة»:

أطلق النافلة فشمّل السنن الرواتب؛ لأنها جائزة على الدابة .

وعن أبي حنيفة أنه ينزل في سنة الفجر؛ لتأكيدها^(٢) .

وأشار أيضاً إلى جوازها عليها فرادى وبجماعة على ما هو المروي عن محمد .

وإلى عدم اشتراط طهارة الدابة كما هو المذهب عند الأكثر^(٣) .

وإلى جوازها للمسافر والمقيم الخارج إلى بعض النواحي على الدابة، سواء قدر على النزول أو لا على الصحيح؛ لأن مبنى النفل على التوسعة .

وعن أبي حنيفة أنها لا تجوز إلا للمسافر خاصة لا للمقيم .
واختلفوا في حد خارج المصر، قيل: إذا خرج فرسخين أو ثلاثة، فله أن يصلي راكباً

عن تأثيرها فيه، وقصر عمل العلة على الباقي تخصيص .

وقد أجمعوا على أن العلة متى ورد عليها نقض تبطل؛ لأن المنتقض لا يصلح أن يكون علة شرعية .

واختلفوا في تخصيص العلة:

-فذهب القاضي أبو زيد والكرخي والرازي (أبو بكر) أنه إلى جواز تخصيص العلة المستتبطة، وهو مذهب مالك وأحمد وعامة المعتزلة .

-وذهب آخرون وقيل: إنه أظهر قول الشافعي إلى عدم الجواز .

وأما العلة المنصوصة: فالقائلون بالجواز في المستتبطة يجوز عندهم والقائلون بالمنع اختلفوا:

فذهب بعض منهم إلى الجواز، وبعض منهم إلى عدمه .

وللمزيد: انظر: «كشف الأسرار»: (46/4) وما بعدها، و«التلويح»: (194/2) وما بعدها .

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص(369) .

(٢) وقد رواها عنه الحسن . انظر: «فتح القدير»: (383/1)، و«البحر الرائق»: (111/2) .

(٣) وسواء كانت على السراج أو الركابين أو الدابة؛ لأنه فيها ضرورة فيسقط اعتبارها، ولأنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى .

انظر: «البحر الرائق»: (113/2)، و«غمز عيون البصائر»: (232/1) .

وقيل: إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يكون بين المصر ومصلّى العيد .
وقيل: المعتبر مفارقة بنيان المصر مطلقاً كما في حق المسافر .
قيل: وهو الأصح .

وفي هذه المسألة تفصيل ذكرناه في «شرح الملتقى»^(١).

قوله: «وفيه»:

أي في جواز النوافل في المصر على الدابة .
أما الفروض والواجب بأنواعه من الوتر والمنذور وما شرح فيه فإفسده، وصلاة
الجنابة والسجدة التي تلّيت على الأرض فلا يجوز بالاتفاق^(٢).

وقوله: «فيها»:

أي في النافلة مطلقاً سنناً أو غيرها محتبياً أو مستلقياً، أو على الهيئة المعهودة في
الصلاة^(٣).

(١) لم أجد شرحه، وزبدة ما قاله موجود في «مجمع الأنهر»: (171/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (232/1) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (110/2) .

ووسع أبو حنيفة -~ في العبادات كلها: فلم يقل إن مس المرأة والذكر ناقض، ولم يشترط النية في الطهارة ولا ذلك. ووسع في المياه ففوضه إلى رأي المبتلى به. ولم يشترط مقارنة النية للتكبير. ولم يعين من القرآن شيئاً، حتى الفاتحة؛ عملاً بقوله تعالى: (ق ف ق ق ج ج)، والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر. وأسقط القراءة عن المأموم، بل منعه منها شفقة على الإمام ودفعاً للتخليط عنه، كما يشاهد بالجامع الأزهر. ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ، وإنما جَوَّزها بكل ما يفيد التعظيم. وأسقط نظم القرآن عن المصلي. فجَوَّزه بالفارسي تيسيراً على الخاشعين، وروي رجوعه عنه، وأسقط فرض الطمأنينة في الركوع والسجود تيسيراً.

قوله: «ووسع أبو حنيفة»:

وصاحباه/معه في أكثر المسائل التي سيأتي ذكرها.

قوله: «مس المرأة»:

مضاف إلى مفعوله.

وفي هاتين المسألتين خلاف للشافعي، وكذا في اشتراط النية في الطهارة^(١).

قوله: «إلى رأي المبتلى به»:

فإن كان رأيه طاهراً يستعمله، وإلا فلا.

وكذا في كونه قليلاً أو كثيراً.

بيانه: أنهم بعد اتفاقهم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلاً كان الماء أو كثيراً، راکداً كان أو جارياً. وإن لم يتغير أحد أوصافه، فالقليل منه يتنجس، دون الكثير. واختلّفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير: فقال مالك: إذا تغير أحد أوصافه بها فهو قليل لا يجوز الوضوء به، وإلا فهو كثير^(٢).

وقال الشافعي: إذا الماء قلّتين فهو كثير يجوز الوضوء به، ما لم يتغير، وإلا فهو قليل لا يجوز الوضوء به وإن لم يتغير بما وقع فيه من النجاسة^(٣).

(١) يقصد بهاتين المسألتين: مس المرأة، ومس الذكر. حيث يذهب الشافعي إلى أن مس المرأة بشهوة وبغير شهوة حدث، وكذا مس الذكر، بخلاف الحنفية في المسألتين.

وكذا عنده شرط في الوضوء بخلاف الحنفية.

انظر: «مغني المحتاج»: (34/1، 35، 47)، و«المهذب»: (35/1، 36)، و«مختلف الرواية»: (336/1، 338، 327)، و«التجريد»: (171/1، 180، 101).

(٢) قال ابن عبد البر: ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة، والماء الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

«الكافي»: (156/1)، وانظر: «شرح الخرشي»: (66/1).

(٣) انظر: «مغني المحتاج»: (21/1)، و«المهذب»: (10/1).

وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى به، إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر، فهو قليل لا يجوز الوضوء به، وإلا فهو كثير

وقال أبو يوسف: إنه يعتبر بالتحريك للاغتسال وللوضوء، حيث قال: لا يجوز الوضوء بماء قليل وقعت فيه النجاسة، ما لم يكن غديراً لم يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر.

وقال محمد واختاره مشايخنا المتأخرون: لا يجوز الوضوء به، ما لم يكن عشرين

وأكثر مشايخنا المتقدمون صححوا ظاهر الرواية.
وقال ابن الهمام: ظاهر الرواية عن أبي حنيفة هو الأليق بأصل أبي حنيفة، أعني عدم التحكم بتقدير معين، فيما لم يرد فيه تقدير شرعي؛ لأن المقدرات الشرعية بالسمع لا بالرأي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى به.
فإن قيل: إن الرأي فيما لا نص فيه إلى الأئمة والمجتهدين، ويجب على العامي تقليد واحد منهم، وزمان الرأي قد انقضى، فما وجه التفويض في أمثاله إلى رأي المبتلى به.

قلنا: الأصل في أمثاله هذا التفويض إلى رأي المبتلى به؛ لأن أمثال هذا ليس مما يجب فيه على العامي تقليد مجتهد، إذ ليس فيه مدرك شرعي يرجع إليه المجتهد، ثم يجب على العامي تقليده، فالمعتبر هو رأي المبتلى به، على ما صرح به ابن الهمام^(١).

قوله: «ولم يعين من القراءة شيئاً حتى الفاتحة»:

إذ لم يعينها بطريق الفرضية، وإلا فقد عيّن الفاتحة وضم السورة بطريق الوجوب، وكذا لم يعين واحدة من الركعات للقراءة بطريق الفرضية^(٢).
والشافعي عيّن الفاتحة والسورة في الأوليين من ذوات الأربع؛ للقراءة بطريق الفرضية^(٣).

قوله: «والتعيين/بحيث لا يجوز غيره عسر»:

أي فلا يجوز؛ لما تلوناه، ولأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.

قوله: «بكل ما يدل على التعظيم»:

ولو بالفارسية^(٤).

(١) انظر: «فتح القدير»: (68/1).

وقد رجع محمد إلى قول أبي حنيفة، وقال: لا أوقت فيه شيئاً. «المرجع السابق».

(٢) هذا قول عند الحنفية في المسألة، أعني أن القراءة واجبة في أي ركعتين من غير تعيين.

قال الكاساني: «هو الصحيح من مذهب أصحابنا».

أن القراءة واجبة، ومحلها الركعتان الأوليان عيناً في الصلاة الرباعية. انظر: «بدائع الصنائع»:

(295/1).

(٣) انظر: «المهذب»: (101/1)، و«مغني المحتاج»: (156/1).

(٤) أي الافتتاح بكل لفظ هو ثناء خالص دال على التعظيم. وهذا عند أبي حنيفة.

وعند أبي يوسف: لا يصير شارعاً إلا بألفاظ مشتقة من التكبير، وقول أبي حنيفة لعله قول قديم له،

إذ قد نقل عنه أن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير «الله أكبر»، ووجه ابن نجيم الكراهة هنا

قوله: «فجوزه بالفارسي»:

وغيرها من الألسن .
 أطلقه فشم من كان عاجزاً عن العربية، ومن كان قادراً عليها .
 لكنه لو كان عاجزاً عن العربية يجوز بالفارسية بالاتفاق^(١) .
 وإذا كان قادراً عليها يجوز عند أبي حنيفة، خلافاً لصاحبيه^(٢) .
 لهما: أن المأمور بقراءته في الصلاة هو القرآن، وهو اسم لمجموع النظم والمعنى
 العربي على ما نطق به قوله تعالى: (ه ه ه ه)^(٣) .
 إلا أنه عند العجز يكتفى بالمعنى كيلاً يلزم التكليف^(٤) .
 وله: قوله تعالى: (ه ه ه ه)^(٥)، ولم يكن القرآن بنظمه في زبر الأولين لا محالة، فتعين
 أن يكون فيها بمعناه^(٦) .
 والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة لا التفسير مشتمل على معناه فيكون جائزاً،
 إلحاقاً له^(٧) .
 فحملنا ما تلوناه على حالة الصلاة، وما تلواه على غير حالة الصلاة، جمعاً بين
 الدليلين؛ لأن النظم مقصودٌ للإعجاز^(٨) .

وحالة الصلاة حالة المناجاة لا الإعجاز، فلا يكون النظم مقصوداً فيها .
 واعلم أن بعض العلماء استدل بتجوز أبي حنيفة القراءة بالفارسية في الصلاة عند
 القدرة على العربية على أن مذهب أبي حنيفة أن القرآن عنده اسم للمعنى فقط، وهذا فاسد؛
 لأن القرآن اسم لمجموع اللفظ والمعنى جميعاً بالاتفاق عندهم، كما صرح في «الكشف
 الكبير»، إلا أن أبا حنيفة لم يجعل النظم في حق جواز الصلاة خاصة ركناً لازماً، بناء
 على أن مبنى النظم على التوسعة؛ لكونه غير مقصود، بدليل أن القرآن نزل أولاً بلغة
 قريش، فلما تعسرت على سائر العرب نزل التخفيف بسؤال النبي #، وسقط وجوب رعاية
 اللغة أصلاً رخصة، كسقوط شطر صلاة المسافرين .
 وإنما قلنا خاصة؛ لأنه اعتبر النظم ركناً لازماً في سائر الأحكام من وجوب الاعتقاد
 به، حتى يكفر من أنكر كون النظم منزلاً، ومن حرمة كتابة المصحف بالفارسية^(٩) .

- بالتحريرية؛ لأنها في رتبة الواجب من جهة الترك . انظر: «البحر الرائق»: (534/1) .
 (١) انظر: «البحر الرائق»: (536/1) .
 (٢) والأصح كما ذكره في «البحر» و«المجمع» رجوع الإمام إلى قولهما . انظر: «البحر الرائق»: (536/1)، و«مجمع الأنهر»: (121/1) .
 (٣) سورة يوسف: الآية (2) .
 (٤) أي كيلاً يلزم التكليف بالشيء في غير الموسع . انظر: «حاشية مختلف الرواية» هامش رقم (3): (81/1) .
 (٥) سورة الشعراء: الآية (196) .
 (٦) انظر: «مختلف الرواية»: (82-81/1) .
 (٧) انظر: «الكشف»: (127/3) .
 (٨) انظر: «كشف الأسرار»: (43-40/1) .
 (٩)

ثم اختلفوا في محل الخلاف بينه وبين صاحبيه:
 ذكر في «الهداية» أن الخلاف بينهما في الاعتداد، ولا خلاف في عدم فساد الصلاة
 بذلك، حتى إذا قرأ بالفارسية عند القدرة على العربية لا تفسد صلاته عندهما .
 وذكر «النسفي» و«قاضي خان» و«الخلاصة» أنها تفسد عندهما .
 والتوفيق بينهما على ما ذكره «ابن الهمام» أن ما ذكره صاحب الهداية محمولٌ على
 ما كان المقروء بالفارسية ذكراً أو/تنزيهاً؛ بناءً على أن مبنى الصلاة على الأذكار والثناء
 فلا تفسد، وإن لم يكن معتداً بها .
 وما ذكر في «الفتاوى» محمولٌ على ما كان المقروء بها من القصص والأمر
 والنهي، فحينئذ تفسد؛ لأنه حينئذ يتكلم بكلام غير قرآن، وليس فيها ذكر وثناء، كما قالوا
 في القراءة الشاذة، فإنهم صرّحوا بأنه لا يكتفى بها ولا تفسد .

[105/ب]

قوله: «في الركوع والسجود»:

وكذا أسقط فرض الطمأنينة في القومة والجلوسة .

قوله: «وأسقط لزوم التفريق على الأصناف الثمانية»:

.....

بعضهم؛ لأن المراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع إليهم،
وبيان استحقاقهم؛ لأن الزكاة حق الله تعالى لا حقهم، وبعلة الحاجة صاروا مصارف لها،

(٣) «المهذب»: (240/1)، و«تبیین الحقائق»: (299/1).

وكل واحد منهم في هذه العلة، فيجوز الدفع إلى كل منهم كلاً وبعضاً، سوى المؤلفه، واللام في الآية للعاقبة، لا للملك والاستحقاق^(١).

قوله: «وجوز تأخير النية في الصوم»:

إلى ما قبل نصف نهار الشرعي^(٢).
وقال الشافعي: لا يجوز التأخير في صوم رمضان، وكذا لا يجوز بمطلق النية، ولا بنية النفل، بل لا بد من التعيين^(٣).

قوله: «ولم يجعل السبعة كلها»:

أي سبعة أشواط من طواف الزيارة، بل جعل أربعة منها ركناً، والثلاثة الباقية واجباً^(٤).

خلافاً للشافعي فإنه جعل السبعة كلها ركناً^(٥).

قوله: «ولم يوجب العمرة/في العمر»:

بل قال: إنها سنة^(٦). وأوجبها الشافعي فقال: إنها فرض في العمر^(٧).

قوله: «الإبراد بالظهر في شدة الحر»:

مضر؛ لأن القائل بهذا القيد هو الشافعي؛ لأنه قال: لا يستحب الإبراد إلا في شدة الحر في البلاد الحارة، لمن صلى بجماعة في موضع يقصده الناس من بعيد^(٨).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يستحب الإبراد بظهر الصيف مطلقاً، أي في الحضر والسفر، سواء كان في الحر الشديد أو لا، في جماعة وقصد الناس في مكان بعيد^(٩).
ثم اختلفوا في حد الإبراد:

قيل: يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فصل.
وقيل: الإبراد أن يؤخر عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة، ولا يؤخر عن النصف الأول^(١٠).

قوله: «ومن ثم لا يستحب الإبراد»:

لم يظهر لي وجه لهذا التفريع، ولو قال: ولا إبراد في الجمعة لكان أولى.

قوله: «لاستحباب التبكير إليها»:

أي الإسراع، من بكر إلى الشيء بكوراً أسرع، وبكر تبكيراً مثله، كذا في

(١) انظر: «تبيين الحقائق»: (300-299/1)، و«البحر الرائق»: (423/2).

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (314-313/1).

(٣) انظر: «المهذب»: (252/1).

(٤) انظر: «تبيين الحقائق»: (33/2).

(٥) انظر: «المهذب»: (320/1).

(٦) سنة مؤكدة. انظر: «مجمع الأنهر»: (324/1).

(٧) انظر: «المهذب»: (273/1).

(٨) انظر: «معني المحتاج»: (125/1).

(٩) انظر: «تبيين الحقائق»: (83/1)، و«غمر عيون البصائر»: (233/1).

(١٠) انظر: «البحر الرائق»: (429/1).

«المصباح»^(١).

قوله: «إنها كالظهر في الزمانين»:

أي الصيف والشتاء، يعني أنه يستحب فيها الإبراد أيضاً، وهو مذهب بعض الشافعية، كما صرح به «النووي» في شرح مسلم^(٢).

قوله: «وترك الجماعة للمطر»:

تخصيص بلا مخصص.

إذ من الأعذار المرخصة لترك الجماعة المرض، وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف، أو مفلوجاً^(٣)، أو مستخفياً من السلطان، أو من غريمه للدين، أو لا يستطيع المشي المشي كالشيخ العاجز، والزمن^(٤)، ولو وجد قائداً. ومنها الطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة^(٥).

قوله: «والحج»:

عطف على «الجمعة».

والأولى تقديمه على قوله: «عن الأعمى» فتأمل.

قوله: «وإن وجد قائداً»:

.....
خلافاً للإمامين، فإنهما لم يسقطا عن الأعمى عند وجدان القائد؛ لأنهما جعلاه قادراً بقدرة الغير^(٦).

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص(58)

(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي: ص(555).

(٣) قال في «المصباح»: «فُلج الشخص فهو مفلوج إذا أصابه الفالج، وهو مرض يحدث في أحد شقي البدن طويلاً، فيبطل إحساسه وحركته، وربما كان في الشقين، ويحدث بغتة». «المصباح المنير»: ص(480).

(٤) زَمَنَ الشخص زَمناً وزَمَانَةً فهو زَمَنٌ، وهو مرض يدوم زماناً طويلاً. انظر: «المصباح المنير»: ص(256).

(٥) انظر: «تبيين الحقائق»: (1/133)، و«البحر الرائق»: (1/606).

(٦) انظر: «تبيين الحقائق»: (1/133)، ووجه قول الإمام: لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادراً عنده. «غمر عيون البصائر»: (1/233).

وعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها، بخلاف الصوم، وبخلاف المستحاضة لندور ذلك، وسقوط القضاء على المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة، وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، كذلك على الصحيح . وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام لخوف دوران الرأس .

قوله: «وعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض»:

«قيل: إن عدم وجوب القضاء عليها لا يختص بالإمام، إذ لم يقل أحد بوجوب الصلاة عليها»^(١) . انتهى .

أقول: اختلفوا ههنا:

-فقال أبو حنيفة وصاحباؤه: إن قضاءها ساقط، وإن حدث الحيض في آخر الوقت؛ لأنه المعتبر عنده^(٢) .

وقال زفر ومالك في أشهر الرواية عنه: إنه ساقط إلا أن يتضايق الوقت من الفعل، ويبقى منه قدر ركعة، ثم يوجد المانع؛ لأن تأخيرها إلى هذا الوقت غير مشروع .

وقال الشافعي: إن حاضت قبل ذهاب وقت يمكنه فيه أداء الصلاة كلها لا قضاء عليها، وإلا فإن مضى عليها وقت كذلك، فعليها القضاء^(٣) .

والجواب/ عنهم إطلاق ما رواه في «الصحيحين»: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»^(٤)، فإنه بإطلاقه يمنع وجوب أدائها، ووجوب قضائها .

[106/]

.....

ولأن في قضائها حرج؛ لتكررها كل يوم .

فإن قيل: العمل بإطلاقه يقتضي عدم قضاء صلاة النفل التي شرعت فيها، وحاضت في أثنائها، مع أن المصرح في «الخلاصة» و«شرح الوقاية» و«النفاية» لزوم قضائها . أجيب: بأنها مخصصة من إطلاقه؛ لأنها وجبت بالشروع لا بالشرع، والرجل يؤاخذ بما التزمه، بخلاف الصلاة المفروضة، فإنها وجبت بالشرع، والشرع قد أسقط حقه بما رآته في

خلالها، فلا يجب قضاؤها .

ونوقض بالصوم النفل الذي شرعت فيه وحاضت في خلاله، فإنه يقتضي لزوم قضائه؛ لأنه وجب بالشروع أيضاً، مع أنه لا يلزم قضاؤه كما صرح به في «شرح الوقاية» .

أجيب عنه بأنه خلافي، والمصرح في «النهاية» و«فتح القدير» من الصوم أنه لا فرق بين الصوم النفل والصلاة النافلة في لزوم القضاء فيما حاضت في خلالها، وهو

(١) «غمز عيون البصائر»: (233/1-234) .

(٢) انظر: «مجمع الأنهر»: (73/1) .

(٣) انظر: «المهذب»: (65/1) .

(٤) جزء من حديث عائشة >، قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» . رواه مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة، وغسلها وصلاتها، رقم (333): (262/1) .

المروى عن «الإسبيجاني» .

والفرق بينهما على رواية «شرح الوقاية» أن الصوم عبارة عن الإمساك المخصوص الذي كله بمنزلة واحد غير متجزئ، والسبب في أوله هو السبب في آخره بعينه، وكذا المانع .

فاعترض الحيز في خلاله هو اعتراضه في أوله، فصار شروعه فيه ابتداء مقترناً بالمنهي عنه، فبطل شروعه ابتداء، وتوجه المطالبة بالقطع، فلا يلزمها القضاء .
بخلاف الصلاة فإنها عبارة عن مجموع أركان مختلفة وأفعال متنوعة، فاعترض الحيز في جزء منها ليس كاعتراضه في أوله، حتى يبطل شروعه فيها ابتداء باقترانه بالمنهي عنه .

ويتوجه عليه المطالبة بقطعها؛ لأن النهي إنما ورد عن الصلاة، وهي لا تتحقق إلا بعد انعقاد السجدة، فإذا قطعت قبل السجدة قطعت، ما لم يطلب منها قطعه، فيكون مبطلاً للعمل قبل الأمر بالإبطال بعد انعقاد سبب ذلك العمل، فيلزمه به القضاء؛ لأن شروعه ابتداء صحيح، ثم لم يبطل باعتراض المانع .

وكذا الحال فيما قطعت بعد السجدة اعتباراً لما قبلها احتياطاً .

قوله: «بخلاف الصوم»:

فإنها تقضيه؛ لندرته وعدم تكرره .

ولما رواه مسلم عن عائشة قالت: «يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم لا الصلاة»^(١) .
اختلفوا هل هي مكلفة بالصوم حال حيضها، والمانع أخر الأداء إلى زمان ارتفاعه، أم لا تؤمر به حال حيضها، بل تؤمر بعد طهر بناء على أن الحيز إنما يمنع وجوب الأداء فيه، لا نفس/الوجوب لترتب فائدة القضاء عليه .
قيل: لا فائدة في هذا الخلاف .

وقيل: تظهر فائدته في أن الحائض إذا ماتت قبل الانقطاع يجب أن يطعم عنها لكل يوم أفطرت فيه على من قال: إنها مكلفة حال حيضها .
ولا يجب على قول من لم يقل به .

والصحيح هو القول الأول؛ لأنها لو كانت مكلفة بأمر جديد بعد الطهر لكان ما تصومه أداء لا قضاء؛ لأن القضاء يجب بما يجب به الأداء على الصحيح، لا بأمر جديد .

قوله: «بخلاف المستحاضة»:

لا يخفى عليك أنه لا وجه لذكره ههنا إذ لا سقوط عن المستحاضة حتى يقال يجب القضاء عليها، إذ لا فرق بينها وبين سائر أصحاب الأعذار في وجوب الأداء عليها .

قوله: «وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد»:

(١) جزء من حديث معاذ، قالت: «سألت عائشة >، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل . قالت: كان يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . رواه مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة، رقم (335): (265/1) .

هذا استحسان .

والقياس أن لا يسقط وإن زاد على يوم وليلة كما قال «بشر المريسي»^(١) .
لأنه مرض لا يزيل العقل، ولذا لم يكن النبي # معصوماً عنه، ولكنه يوجب خللاً في
القدرة الأصلية، فيؤثر في تأخير الأداء إلى وقت الإفاقة عنه، لا في سقوط القضاء، مثل
النوم .

لكننا تركناه استحساناً لما روي أن ابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم
يقض^(٢) . كذا في «التقرير»^(٣) .

قيده بما زاد على يوم وليلة؛ لأنه قبل الزيادة عليه لا يسقط، بل يصلي ما فات قضاءً
على ما هو المشهور بين الفقهاء، وأداء على ما تقتضيه الأصول .
واعلم أنهم اتفقوا على أن الزيادة على يوم وليلة يسقط القضاء .
ثم اختلفوا في جهة الزيادة:

- قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنها معتبرة بالساعات، حتى لو زاد عليها ساعة من آخر
الزمان يسقط .

وقال محمد: معتبرة بالأوقات، حتى إنه يقضي ما لم يخرج وقت سادسة؛ لأن الحرج
يحصل بالكثرة، والكثرة بالتكرار، والتكرار بفوات ستة أوقات^(٤) .

هذا في الإغماء، بخلاف السكر فإنه لا يسقط القضاء اتفاقاً ولو زاد على يوم وليلة^(٥)

قوله: «كذلك»:

أي زائداً على يوم وليلة .

قوله: «على الصحيح»:

اختلفوا فيه، وقال الإمام «قاضي خان» إنه يسقط عنه الصلاة، ولا يلزمه القضاء،

وإن

كان يفهم مضمون الخطاب، واختاره «شيخ الإسلام» و«فخر الإسلام»^(٦) .
وصح «صاحب الهداية» ومن تبعه من أرباب المتون أنه لا يسقط، بل يؤخر
الصلاة إلى وقت الصحة، إن صحى قضى، وإن مات فالله أحق بقبول عذله التأخير^(٧) .

(١) يعني أن الإماء ليس بمسقط، حتى يلزمه القضاء، وإن طال مدة الإغماء . انظر: «بدائع
الصنائع»: (288/1) .

(٢) ذكره «الزيلعي» في النصب فقال: «روى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر أغمي عليه شهراً،
فلم يقض ما فاتته، وكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» . انظر: «نصب الراية»: (177/2) .

(٣) انظر: «التقرير والتحبير»: (179/2) .

(٤) انظر: «مجمع الأنهر»: (96/1)، و«البحر الرائق»: (208/1) .

وذكر فيه أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا أغمي عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال .

فعند أبي يوسف: لا يجب القضاء، وعند محمد: يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر .

(٥) لأنه حصل بمعصية فلا يوجب التخفيف . انظر: «التقرير والتحبير»: (179/2) .

(٦) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (172/1)، و«فتح القدير»: (459/1) .

(٧) انظر: «فتح القدير»: (409/1)، و«البحر الرائق»: (203/2) .

قوله: «وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعداً»:

وهذا/قول أبي حنيفة^(١).

وقال صاحبه: لا يجوز؛ لأن القيام مقدور له فلا يجوز تركه^(٢).

[107/1]

(١) من صلى في سفينة قاعداً بلا عذر صحت عند أبي حنيفة، وقد أساء، لأن الغالب فيها دوران الرأس، والغالب كالمحقق.

انظر: «البحر الرائق»: (206/2)، و«غمر عيون البصائر»: (234/1).

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (206/2).

وكان الصوم في السنة شهراً: والحج والعمرة مرة، والزكاة ربع العشر، تيسيراً، ولذا قلنا: إنها وجبت بقدره ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البذل إذا اضطر .
وأكل الولي والوصي من مال اليتيم بدر أجره عمله، وجواز تقديم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبى .
وتقدم النية على الصوم على من الليل، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي دفعاً للمشقة عن جنس الصائمين، لأن الحائض تطهره بعده، والكافر يسلم والصغير يبلع .
وإباحة التحليل من الحج بالإحصار والفوات، وإباحة أبي يوسف - ~ رعي الحشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيراً .

قوله: «وكان الصوم في السنة شهراً»:

لا يخفى عليك أن ذكر هذه الثلاثة استطرادي، وإلا فليس من توسيعات أبي حنيفة، بل من توسيعات الشرع ابتداء .

قوله: «حتى سقطت بهلاك المال»:

لزوال القدرة الميسرة .
قيده بالهلاك؛ لأنه لو استهلكه لا يسقط عنه الزكاة؛ لخروجه عن أن يكون محلاً للنظر بالتعدي، فجعلت القدرة الميسرة باقية حكماً؛ رغماً له .

قوله: «إذا اضطر»:

بالمخمصة^(١)، أو بالإكراه الملجئ .

قوله: «وأكل الولي والوصي من مال اليتيم بقدر أجره عمله»:

في فتاوى «الفضلي»^(٢): «وصي يخرج في عمل اليتيم ويستأجر دابة من مال اليتيم وينفق على نفسه من مال اليتيم ما لا بد منه له ذلك .

وفي «النوازل» هكذا .

وقال بعضهم: لا يجوز .

وقال أبو الليث: إذا كان الوصي فقيراً يجوز أكله قدر ما لا بد منه، ويركب استحساناً، كذا في «قاضي خان»^(٣) و«الخلاصة» .

وفي «العمادي»: أن الأب إذا كان محتاجاً لا بأس أن يأكل من مال الصغير على قدر

(١) المخمصة: بميمين مفتوحة بينهما خاء معجمة، وبعدهما صاد، أي: المجاعة .

انظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (242/3) .

(٢) الفضلي: هو أبو بكر، محمد بن الفضل بن أنيف، البخاري الكماري، كان فقيهاً، محدثاً، ورعاً،

معتمداً في الرواية، يتكرر ذكره في كتب الفتاوى، توفي سنة (381) هـ .

تنبيه: إذا أطلق الفضلي في كتب الحنفية فالمراد به هذا .

انظر: «طبيقات الفقهاء»: ص (64)، و«المذهب الحنفي»: (325/1) .

(٣) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (523/3)، و«الخلاصة»: (77/3) .

حاجته ولا يكون مضموناً .
والوصي ليس له أن يأكل من مال الصغير وإن كان محتاجاً إلا إذا كان له أجره في ذلك، فيأكل قدر أجرته» .
فظهر منه أن قوله: «بقدر أجره عمله» متعلق بذلك .

قوله: «إذا لم يفصل أجني»:

كالأكل والشرب، لا المشي إلى المسجد . وتقدم بيانه^(١) .

قوله: «نصف النهار الشرعي»:

من طلوع الفجر الصادق إلى المغرب، ونصفه الضحوة الكبرى كما تقدم بيانه^(٢) .

قوله: «عن جنس الصائمين»:

تقييده بالجنس مما لا فائدة له، بل هو مضر؛ لإشعاره بأن كون تأخير دافعاً للمشقة بالنسبة إلى بعض الصائمين دون الكل، وليس كذلك، بل هو دافع لها بالنسبة إلى الكل .

قوله: «لأن الحائض تطهر بعده»:

يعني لو لم يجز بالنية بعد طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي، لزم أن لا يصح صوم الحائض التي طهرت بعد الفجر، ولم تقطر ونوت الصوم فيلزمها/المشقة بلزوم قضاء ذلك اليوم عليها .

[107/ب]

وكذا الكافر إذا أسلم بعده، والصبي إذا بلغ بعده .

هذا شرح كلامه، وفيه نظر؛ لأنه إنما يستقيم في الحائض دون الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ بعده؛ لأن الحائض إذا طهرت بعد طلوع الفجر، لزمها قضاء صوم ذلك اليوم إن أفطرت ذلك اليوم، كما لزمها قضاء ما سبق من الأيام .
وإن تقطر لزمها أن تصوم ذلك اليوم بالنية، فلو لم يجز بالنية المتأخرة لزم عليها القضاء من أيام أخرى، وذلك مشقة عليها
بخلاف الكافر الذي أسلم بعده، والصبي الذي بلغ بعده، فإنه لا يلزم عليها صوم ذلك اليوم، ولا قضاؤه بالإفطار إلا عند زفر .

بل يلزمها إمساك بقية اليوم، حتى لو لم يمسا لم يلزم عليهما شيء^(٣) .

قوله: «وإباحة التحليل من الحج بالإحصار»:

لأنه إنما أبيح لدفع الحرج الآتي من جهة امتداد الإحرام، لو لم يبخل ببعث الهدى في

الإحصار وبأفعال العمرة في الفوات، كما عرف في موضعه، وعبارته قاصرة عن إفادة هذا^(٤) .

(١)

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (454/2) .

(٣)

(٤) انظر: «غمر عيون البصائر»: (235/1)

ولبس الحرير للحكة، والقتال. وبيع الموصوف في الذمة كالسلم. جوّز على خلاف القياس دفعاً لحاجة المفاليس. والاكتفاء بروية ظاهر الصبرة والأنموذج ومشروعية خيار الشرط للمشتري دفعاً للندم، وخيار نقد الثمن دفعاً للمماثلة. ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمّى ببيع الوفاء: جوّزه ماشيخ بلغ وبخارى توسعة، وبيانه في «شرح الكنز» من باب خيار الشرط. ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش، إمّا مطلقاً أو إذا كان فيه غرر رحمة على المشتري.

قوله: «ولبس الحرير للحكة والقتال»:

الحكة -بالكسر- داء يكون بالجسد، وفي الطب: هي خلط رقيق يحدث تحت الجلد، ولا يحدث منه مدة، بل شيء كالنخالة. وهو سريع الزوال، كذا في «المصباح»^(١). أطلق الحرير، وقد ذكروا في كتاب «الحظر» لا يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب.

وذكر في كراهية «الزيلي»: «أن النبي عليه الصلاة والسلام خص عبد الرحمن بن عوف والزبير بذلك» أي بلبس الحرير فلا يجوز لغيرهما^(٢).

قوله: «وبيع الموصوف في الذمة»:

أي بيع المال الموصوف بالكون في الذمة كالمكيلات والموزونات والعدي المتقارب.

قوله: «كالسلم»:

تمثيل للبيع المذكور، فإن السلم بيع أجل معدوم في ملكه وقت السلم بعاجل^(٣). فيكون في الحقيقة بيع دين موصوف بالكون في الذمة؛ لأن الدين معنى قائم بالذمة.

قوله: «جوّز على خلاف القياس»:

لأنه بيع المعدوم، والقياس أن لا يجوز؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال، وذا يقتضي كون البديلين موجودين، لكن تركناه بالنص، ولضرورة الحاجة إليه^(٤).

قوله: «لحاجة المفاليس»:

جمع المفلس، يقال: أفلس الرجل صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم، فهو مفلس،

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص(145)

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (14/6).

(٣) وقال في «حاشية الشلبي» نقلاً عن صاحب التحفة: «عقد يثبت الملك في الثمن عاجلاً وفي المثلن أجلاً». «حاشية الحلبي»: (110/4).

(٤) أما النص فهو ما روي أن رسول الله ﷺ: «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم».

وأما للضرورة والحاجة، فلأن الفقير يحتاج إليه والغني؛ لأنه ربما لا يكون عنده عين مال يبيعهها وينفق على نفسه، فيحتاج إلى أخذ السلم، والغني يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وعياله، فيحتاج إلى الاسترباح يحصل بهذا الطريق أكثر مما يحصل بشراء الأعيان؛ لأن الأعيان تشتري بمثل، والدين بأقل يأكل منه، فجوّز باعتبار الحاجة. انظر: «بدائع الصنائع»: (430/4)، و«البنية»: (535/7).

والجمع مفاليس . كذا في «المصباح»^(١) .

قوله: «والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة»:

[108/أ] يعني لو رأى ظاهر الصبرة يسقط عنه خيار الرؤية؛ لعدم التفاوت/في أحادها . وكذا الحال في كل مكيل وموزون لا تفاوت بين أحادها . وهنا تفصيل لطيف في «فتح القدير» حيث قال: «سقوط الخيار برؤية البعض في المكيل إذا كان في وعاء واحد . أما إذا كان في وعائين أو أكثر اختلفوا فيه: فمشايخ العراق على أن رؤية أحدهما كرؤية الكل . ومشايخ بلخ لا يكفي، بل لا بد من رؤية كل وعاء . والصحيح أنه يبطل برؤية البعض؛ لأنه يعرف حال الباقي .

هذا إذا ظهر له أن ما في الوعاء الآخر مثله أو أجود، أما إذا كان أردى فهو على خياره .

وأما إذا كان مما يتفاوت أحاده كالبطيخ والرمان، فلا يكفي رؤية بعضها في سقوط خياره في الباقي . ولو قال: رضيت أو أسقطت خياري . وفي شراء الرحا بآلاته لا بد من رؤية الكل، وكذا السرج بأداته ولبده، لا بد من رؤية الكل»^(٢) .

والجملة ههنا أن المبيع إما أن يكون شيئاً واحداً أو أشياء متعددة، والثاني إما أن يكون متفاوت الأحاد أو لا . وعلامة عدم تفاوت الأحاد، أن يعرض بالنموذج، إلا أن يكون الباقي أردى، فكانت الأقسام ثلاثة . فإن كان الأول فليس رؤية الجميع شرطاً لبطلان خيار الرؤية . وإن كان الثاني الدواب، فلا بد من رؤية الكل . وإن كان الثالث كالمكيل والموزون والعدي المتفاوت، يكتفى برؤية واحد منها»^(٣) .

قوله: «والأنموذج»:

بالجر عطف على رؤية، وهو بضم الهمزة ما يدل على صفة الشيء، كذا في «المصباح» .

قوله: «وخيار نقد الثمن»:

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص (481) .
(٢) وقال فيه: «وهو معرب، وفي لغة: «نموذج» بفتح النون والذال معجمة مفتوحة مطلقاً، قال الصَّغَانِي: النموذج مثال الشيء الذي يُعمل عليه، وهو تعريب (نَمُوذَه)، وقال: الصواب: النَّمُودَج؛ لأنه لا تغيير فيه بزيادة» .
«المصباح المنير»: ص (625) .
(٣) «فتح القدير»: (538/5) .

بأن يقول المشتري: إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، وهذا الخيار للمشتري، وقد يكون للبائع أيضاً كما إذا باع عبداً ونقد المشتري الثمن على أن البائع إن ردّ الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، فهو جائز، ويكون بلغ خيار الشرط للبائع، كذا في «البحر»^(١).

فإن قيل: ما وجه كون هذا الخيار للمشتري في الصورة الأولى، مع أن المنتفع بالشرط هو البائع، وفي الصورة الثانية للبائع، مع أن المنتفع به هو المشتري. فالجواب أن المشتري في الأول متمكن بذلك الشرط من إمضاء البيع بالنقد، ومن فسحه بعدم النقد.

وفي الثانية أن البائع متمكن من الفسخ برد الثمن في المدة، ومن الإمضاء بعده. ثم اختلفوا في أن المشتري إذا لم ينقد الثمن، أو البائع إن لم يرده في المدة، فهل يفسخ البيع، أو لا يفسخ بل يفسد.

قيل: يفسخ، وقيل: لا بل يفسد^(٢).

[108/ب]

قوله: «بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء»:

فالإضافة في الأول إلى المفعول^(٣)، وفي الثاني لأدنى ملابسة^(٤).

وصورته على ما في «البحر» أن يقول المشتري بعت منك هذا العين بدين لك، على أني متى قضيت الدين فهي لي.

أو يقول: بعت منك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين^(٥). واختلفوا في أن هذا البيع صحيح أو فاسد، أو في حكم الرهن، على ثمانية أقوال، ذكرناها في آخر البيع الفاسد من «شرح الملتقى»^(٦).

قوله: «بالرد لخيار الغبن الفاحش»:

اختلفوا في هذه المسألة تصحيحاً واختياراً، ففي «البحر»: قد تحرر أن المذهب عدم الرد بالغبن الفاحش، ولكن بعض مشايخنا أفتى بالرد به. وفي «خزانة الفتاوى»: «خدع بغبن فاحش، فالمذهب ليس له الرد، وقال بعضهم: يفتى بالرد.

(١) انظر: «البحر الرائق»: (10/6).

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (11/6).

(٣) بيع الأمانة هو عقد شرط البائع فيه أنه متى ردّ الثمن إلى المشتري، ردّ المشتري إليه المبيع، سواء أكان الثمن نقداً أو ديناً كان على البائع.

والجمهور على عدم صحته لأنه تحايل على الربا إذ هو قرض جرّ نفعاً.

انظر: «العادة والعرف في رأي الفقهاء»: ص (218)، و«مجلة البحوث الفقهية المعاصرة»: ع: (15) ص (204).

(٤) بيع الوفاء هو تسمية أخرى لبيع الأمانة وهو كذلك عند الحنابلة، والشافعية يسمونه الرهن المعاد أو بيع العهدة، والحناء.

انظر: «ترتيب اللآلي»: (628/1)، و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام»: ص (334/29)، و«تحفة المحتاج وحواشي الشرواني»: (296/4).

(٥) «البحر الرائق»: (11/6).

(٦) وقد ذكرها في: «البحر الرائق»: (12-11/6).

وبعضهم: أفتى بالرد بالغبن الفاحش إذا لم يعلم به المشتري .
وقال بعضهم: إن غَرَّه فله الرد، وإلا فلا .
وكما يكون المشتري مغبوناً مغروراً يكون البائع كذلك، كما في فتاوى «قارئ الهداية»^(١).

وفي «الزيلعي»: «قال البائع للمشتري: قيمته كذا فاشتراه، فظهر أقل من ذلك، فله الرد بحكم أنه غَرَّه، وإن لم يقل ذلك فلا، وبه أفتى «الصدر الشهيد»^(٢) .

قوله: «رحمة على المشتري»:

لو قال: على المغبون، لكان أولى؛ لشموله على البائع أيضاً .

(١) «البحر الرائق»: (192/6-193) .

(٢) «تبيين الحقائق»: (79/4)، وانظر: «غمز عيون البصائر»: (236/1) .

ومنه الرد بالعيب والتحالف، والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة على قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة والعارية والوديعة، للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه فسُهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض، وبالإستعانة بالغير وكالة وإيداعاً وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالإستيفاء من غير المديون حوالة، والتوثيق على الدين برهن وكفيل ولو بالنفس، وبإسقاط بعض الدين صلحاً أو كله إبراء ولحاجة افتداء يمينه جوزنا الصلح عن إنكار .

ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتجاد الجنس، قلنا: لا يجوز، وقلنا: الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز، للاستغناء عنها بالعارية، كما علم في إجارة «البرازية».

قوله: «ومنه الرد بالعيب»:

أي بخيار العيب^(١)؛ لأن فيه توسيعاً على المشتري .

قوله: «والتحالف»:

عطف على العيب؛ لأن بالتحالف يفسخ القاضي البيع ويرد المقبوض إلى صاحبه .

.....

ويجوز عطفه على الرد؛ لأن نفس التحالف توسيع .
وعلى التقديرين فيه إشارة إلى ما قالوا: لا تحالف في البيع الذي كان فيه خيار العيب، أو خيار الشرط، أو خيار الرؤية، كما صرح به في «الخلاصة»، حيث قال: «إذا كان للمشتري خيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار الشرط لا يتحالفان»^(٢) .
وهكذا ذكره في «البحر» وقال: «والبائع كالمشتري، والمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ، فلا حاجة إلى التحالف للفسخ .
ولكن ينبغي أن يعلم أن البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن، وأنكرها المشتري، فإن خيار المشتري يمنع التحالف، وأما خيار البائع فلا .
ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع، والبائع ينكرها، فإن خيار البائع يمنعه؛ لتمكنه من الفسخ، وأما خيار المشتري فلا»^(٣)، انتهى .

(١) هذا من إضافة إلى سببه .

أما العيب فهو من اللغة من عاب الشيء عيباً جعله ذا عيب، فهو عائب، والعيب الوصمة، والجمع عيوب، وعيبه: نسبه إلى العيب .

واصطلاحاً: ما أوجب نقصان الثمن عند التجار .

أما خيار العيب فهو أن يجد بالمبيع عيباً ينقص الثمن، فله الخيار، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن، أو يرده إلى البائع .

انظر: «المعجم الوجيز»: ص (442)، و«البحر الرائق»: (58/6)، و«التعريفات الفقهية»: ص (90) .

(٢) «الخلاصة»:

(٣) «البحر الرائق»: (/) .

قوله: «على قولهما»:

قيده به؛ لأنهما على قول أبي حنيفة فاسدة، لكن الفتوى على قولهما .

قوله: «المفتى به»:

احتراز عن قول أبي حنيفة لا عن قولهما .

قوله: «للمشقة»:

متعلق بما بعده من قوله: «سهل الأمر»، وما وقع في بعض النسخ «فسهل» بالفاء خطأ؛ لأن الفاء تأبى عن تعلق الجار .

قوله: «باباحة الانتفاع بملك الغير» إلى قوله: «والقرض»:

ناظر إلى قوله السابق من قوله: «لا ينتفع إلا بما هو ملكه» .

لكن اعترض مع قوله: «والقرض» بأن الانتفاع بالقرض ليس انتفاعاً بملك الغير، بل هو انتفاع بملك نفسه؛ لأن المستقرض يملك القرض، ثم ينتفع به؛ لأن القرض وضع لتمليك العين .

أقول: ليس مراده بالانتفاع بملك الغير الانتفاع وهو في ملك الغير حين الانتفاع، بل الانتفاع بما ملكه الغير سواء كان ملكه في وقت الانتفاع أو لا، بل نقول: الاستقرض بنفسه انتفاع بالقرض وهو في وقت الاستقرض ملك الغير أي المقرض^(١) .

قوله: «وبالاستعانة» إلى قوله: «ومساقاة»:

ناظر إلى قوله: «ولا يتعاطى أمور نفسه»، ففيه لف ونشر مشوش^(٢) .

قوله: «وبالاستيفاء من غير المديون حواله»:

ناظر إلى قوله: «ولا يأخذ إلا بكماله» .

قوله: «ولفقد ما شرعت الإجارة له»:

وهو دفع الحاجة، فإنها شرعت على خلاف القياس؛ لدفع الحاجة^(٣) .

ولا تندفع الحاجة عند اتحاد جنس المنفعة، كمن استأجر داراً للسكنى/ودابة للركوب بدابة للركوب أيضاً^(٤) .

قوله: «على منفعة غير مقصودة من العين»:

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (237/1) .

(٢) قد سبق التعريف بـ«اللف والنشر» المرتب وغير المرتب: ص () .

(٣) لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، وإضافة التملك إلى ما سيوجد لا يصح، إلا أنهم جوزوها لحاجة الناس إليها، وإقامة المصالح، فإن الإنسان قد يحتاج إلى منافع الأعيان، ولا يجد الثمن ليشتري العين، والفقير يحتاج إلى المال، والغني إلى الأعمال، فلو لم تجز الإجارة لضاق الأمر الناس .

انظر: «البنائية»: (270-269/9) .

(٤) المنفعة يجوز أن تكون أجرة للمنفعة إذا كانت مختلفة الجنس، كاستئجار الدار للسكنى بالسكنى، وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أخرى؛ لأن الجنس بانفراده يحرم للنساء .

«البحر الرائق»: (508/7)، وانظر: «البنائية»: (276-275/9) .

كما لو استأجر ثياباً ليبسطها ولا يجلس عليها ولا ينام، أو دابة ليربطها في فنائه، ويظن أنها له، أو يجعلها له بجنبه، ولا يركبها، أو استأجر داراً لا يسكنها، لكن ليظن الناس أنها له إلى غير ذلك، كذا في «البحر»^(١).

والوجه فيها أن هذه المنافع ليست منفعة مقصودة من العقد؛ لأن المقصود من استئجار الدار أن يسكن فيها وهكذا فيفسد؛ لأن كل عقد ينعقد على منفعة غير مقصودة منه فهو فاسد.

وهل له أجر في هذه الإجارة.

ففي الجنس الثالث من إجازات «الخلاصة» ذكر هذه الإجارة، وقال: جميع هذه الإجازات فاسدة، ولا أجر له إذا كان الذي استأجره قد يكون أن يستأجر ينتفع به^(٢). انتهى.

(١) أو عبداً على أن لا يستخدمه أو دراهم يضعها، فالإجارة في جميع ذلك فاسدة.

انظر: «البحر الرائق»: (507/7)، و«غمر عيون البصائر»: (2037/1).

(٢) «الخلاصة»: (113/3).

ومن التخفيف: جواز العقود الجائزة؛ لأن لزومها شاق، فتكون سبباً لعدم تعطيها، ولزوم اللازمة، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره .
ووقفنا عزل الوكيل على علمه، دفعاً للخرج عنه، وكذا عزل القاضي، وصاحب وظيفته .

قوله: «جواز العقود الجائزة»:

كالإجارة والإعارة والإيداع ونحوها .
والمراد بجوازها عدم لزومها، وقبوله فسخها عند الحاجة إلى فسخها، مثل كون المؤجر مديوناً لا يؤدي دينه إلا ببيع الدار المستأجرة، فإنه يفسخ الإجارة؛ لبيع الدار .
ومثل كون المستأجر فارغاً عن العمل المعقود عليه، ومشغولاً بعمل آخر حسب الحاجة، إلى غير ذلك من الأعذار .

قوله: «ولزوم اللازمة»:

كالبيع ونحوه .

قوله: «دفعاً للخرج عنه»:

لأن في انزاله بغير علمه إضراراً به من وجهين:
أحدهما: من حيث بطلان ولايته الذي يتضمن تكذيبه؛ لأن الوكيل يدعي أن له ولاية التصرف، وفي عزله بغير علم تكذيب له^(١) .
والثاني: من حيث رجوع الحقوق إليه، فإنه ينعقد من مال الموكل إن كان وكيلاً بالشراء، ويسلم المبيع إن كان وكيلاً بالبيع، فإذا كان معزولاً، كان التصرف وأفعاله بعد العزل يضمنه فيتضرر به^(٢) .

قوله: «وكذا القاضي»:

أي يتوقف انزاله على علمه، ولا ينزل قبل علمه، وإن عزله السلطان، حتى ينعقد حكمه قبل علمه بعزله .
وفي أول «العمادي»: «إذا عزل السلطان القاضي لا ينزل حتى يصل إليه الخبر كالوكالة» .
وعن أبي يوسف أنه لا ينزل وإن علم بعزله، ما لم يقلد مكانه غيره ويقدم؛ صيانة لحقوق الناس . انتهى .

قوله: «وصاحب وظيفته»:

يعني لو عزل الإمام أو المدرس فلا ينزل حتى يصل إليه خبر عزله، ويقيده القاضي بسجله، حتى إنه يستحق الوظيفة إلى أن يقيده القاضي/بالسجل .

(١) انظر: «البحر الرائق»: (318/7) .

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (287/4)، و«حاشية الشلبي»: (287/4) .

ومنه إباحة النظر للطبيب والشاهد وعند الخطبة، وللسيد .
 ومنه جواز النكاح من غير نظر، لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها
 كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب، فناسب التيسير، فلم يكن
 فيه خيار رؤية، بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية، وله الخيار لعدم المشقة .
 ومن ثم قلنا: إن الأمر إيجاب في النكاح، بخلاف البيع، ومن هنا وسّع فيه أبو
 حنيفة فجوّزه بلا ولي، ومن غير اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط
 المفسدة، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج، بل قال: ينقذ بما يفيد ملك العين
 للحال، وصححه بحضور ابني العاقدين وناعسين وسكاري يذكرونه بعد الصحو،
 وبعبارة النساء، وجوّز شهادتهن فيه، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين .
 كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا وما يترتب عليه، ومن هنا قيل: عجت لحنفي يزني .

قوله: «وللسيد»:

قيل: «إن إباحة نظر السيد إلى أمته ليس لضرورة التخفيف، بل لعدم كون وجه أمته
 عورة له»^(١) . انتهى.
 ولا يخفى عليك أنه لو أريد بالسيد من أراد شراء الجارية باعتبار ما يؤول إليه لم يرد
 ذلك، فإن من أراد الشراء يسوغ له النظر للشراء كما هو عند الخطبة .

قوله: «ومن ثم قلنا»:

أي ومن أجل أنهم توسعوا في النكاح دون البيع .
 وبه صرح «قاضي خان» حيث قال: «لفظ الأمر في النكاح إيجاب وكذا في
 الطلاق»^(٢) .

والفرق بينهما على ما ذكره «الزيلعي» أن قوله: زوجني توكل وإنابه، وقوله:
 زوجتك، امتثال لأمره، فينعقد به النكاح؛ لأن الواحد يتولى طرفي النكاح، فيكون قوله:
 زوجتك قائماً مقام

الطرفين، بخلاف البيع، فإن الواحد لا يتولى طرفيه، فيكون قوله: بعني طلباً محضاً لا
 توكيلاً، ولأن قوله: «زوجني» يراد به التحقق عادة لا سوماً، بخلاف البيع فإنه يراد
 بقوله: بعني سوماً لا تحققاً .

ولأنه لو لم ينعقد بقوله: زوجتك بعد قوله: زوجني، كان للزوج أن يرجع، فيلحق
 الولي بذلك عار فيتضرر بذلك، بخلاف البيع»^(٣)، انتهى .
 واعترض عليه في «الدر» بأن قوله: زوجني ليس بإيجاب، بل توكيل، والتوكيل غير
 الإيجاب، فتوجه كونه للإيجاب بكونه توكيلاً فاسداً^(٤) .

أقول: إن أراد أنه توكيلٌ قصداً فهو ممنوع، كيف وأنه لو كان توكيلاً قصداً لما
 اقتصر على المجلس، مع أنه مقصور عليه، كما صرح به في «الزيلعي» وغيره^(٥) .

(١) «غمر عيون البصائر»: (238/1) .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (325/1) مع اختلاف يسير .

(٣) «تبيين الحقائق»: (92/2) مع اختلاف يسير .

(٤)

(٥) «تبيين الحقائق»: (96/2) .

وإن أراد أنه توكيل في ضمن الأمر بالتزويج فمسلم، ولا ينفي كونه للإيجاب قصداً .
والحاصل أن الشرع جعله للإيجاب قصداً في النكاح، وللتوكيل ضمناً بخلاف البيع،
وكذا جعل لفظ المضارع إيجاباً في النكاح لا في البيع، توسيعاً في باب النكاح، حتى لو
قال: أتزوجك على كذا، وقالت المرأة: قبلت، ينعقد النكاح، بخلاف البيع، فإنه لو قال
البايع: أبيع، وقال المشتري: اشتريت، لا ينعقد البيع، ما لم يقل البائع بعده: بعت أو قبلت .
لأن قوله أولاً: «أبيع» وعد محض .
هذا وقيل إن الخلع مثل النكاح في كون الأمر إيجاباً .
أقول: فيه تفصيل لطيف، قال في «الخانية» نقلاً عن المحيط: إذا أمر الرجل امرأته
بالخلع، فهو على أربعة أوجه:

إما أن يقول: اخلي نفسك بألف درهم .
أو يقول: اخلي نفسك بمال، ولم يسمّ المال ولم يقدره .
أو يقول: اخلي نفسك، بغير شيء .
أو يقول: اخلي نفسك، ولم يزد على ذلك .
أما إذا قال: اخلي نفسك بألف درهم، أو على ألف درهم، فخلعت نفسها على ذلك،
ولم يقل الزوج بعد ذلك: خلعت، هل يتم الخلع .
فيه روايتان، والمختار أنه يتم بناء على أن الواحد يتولى طرفي الخلع، إذا كان البذل
مقداراً معلوماً، وتصير المرأة وكيلة من جانب الزوج .
وأما إذا قال لها: اخلي نفسك بمال، فقالت: خلعت نفسي على كذا .
ففي ظاهر الرواية عن أصحابنا: لا يتم الخلع، ما لم يقل الزوج بعد ذلك: خلعت .
وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه يتم، وإن لم يقل الزوج .
وأما إذا قال لها: اخلي نفسك بغير شيء، فقالت: خلعت، يتم الخلع بقولها .
وأما إذا قال لها: اخلي نفسك ولم يزد على ذلك، ذكر «شيخ الإسلام» أنه يتم الخلع
بقول المرأة: اختلعت .
وروي عن محمد أن هذا بمنزلة قوله: اخلي نفسك بمال .
وروي عن أبي حنيفة أنه بمنزلة: اخلي نفسك بغير شيء .
وروي عن أبي يوسف أنه لا يكون خلعا^(١) . انتهى .

قوله: «ولم يفسده بالشروط المفسدة»:

والمراد بالشروط ما علق به «على» لا بكلمة «إن» فإنه مفسد له؛ لما في
«الفتاوى»، فإنه قال في «قاضي خان»: رجل قال لامرأة بحضرة الشاهدين تزوجتك على
كذا إن أجاز أبي أو رضي،

فقالت: قبلت، لا يصح؛ لأنه تعليق، والنكاح لا يحتمل التعليق .
ولو قال: تزوجتك على أني بالخيار، يجوز النكاح، ولا يصح الخيار، لأنه ما علق
النكاح بالشروط، بل باشر النكاح، وشروط الخيار، فيبطل شرط الخيار^(٢) . انتهى .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (530/1-531) مع تقديم وتأخير .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (328/1) .

فعلم منه أن عدم فساده بالشروط إنما هو في الشرط بكلمة «على» لا بكلمة «إن» .

قوله: «بما يفيد ملك العين للحال»:

كلفظ الهبة والبيع والصدقة والتمليك والجعل؛ لأنها لتمليك العين لا بلفظ الإجارة والإباحة ونحوها، مما لا يفيد تمليك العين، على ما بين في محله، وقد تقدم ما يتعلق به ^(١)

قوله: «بحضور ابني العاقلين»:

أي يصح النكاح بسماعهما كلام العاقلين، وإن لم يصح الأداء عند القاضي، حتى لو نكحها بحضور ابني الزوج والزوجة، أو ابني أحدهما، فادعى على الزوجة المهر عند القاضي، وشهد ابنا الزوج له لا تقبل، وإن شهد ابنا الزوجة لها لا تقبل ^(٢) .

قوله: «وناعسين»:

نعس ينعس فهو ناعس، والاسم النعاس، وهو أول النوم، كذا في «المصباح» ^(٣) .

قوله: «وبعبارة/النساء»:

خلافًا للشافعي ^(٤) .

[111/]

قوله: «وجوّز شهادتهن»:

أي مع الرجل، خلافًا للشافعي، فإنه لا يجوّز شهادتهن في النكاح أصلاً ^(٥) .

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (338/1) .

(٢) انظر: «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (332/1) .

(٣) انظر: «المصباح المنير»: ص (613) .

(٤)

(٥) انظر: «المهذب»: (57/2) .

ومنه إباحة أربع نسوة، فلم يقتصر على واحدة تيسيراً على الرجل، وعلى النساء أيضاً لكثرتهم، ولم يزد على أربعة لما فيه من المشقة على الرجل في القسم وغيره .

ومنه: مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر، وكذا مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، ولم يشرع دائماً لما فيه من المشقة على الزوجة.

ومنه وقوع الطلاق على المولي منها بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها .

قوله: «مشروعية الخلع والافتداء»:

الظاهر أن عطف الافتداء على الخلع تفسيري ^(١)؛ لأنهم اختلفوا في تعريف الخلع، قيل: إنه الفصل عن النكاح .

وقيل: أن تقتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به .

وقيل: إزالة ملك النكاح ببذل بلفظ الخلع .

والحق هو الوسط، كما بين في محله ^(٢) .

قوله: «والرجعة في العدة قبل الثلاث»:

إذ لا رجعة بعد العدة وبعد الثلاث .

قوله: «ولم يشرع دائماً»:

أي لم تشرع في العدة دائماً بل شرعت في العدة لا بعدها؛ دفعا للمشقة عن الزوجة؛ لعدم تخلصها عن المملوكية .

وقيل: الضمير راجع إلى الخلع، أي لم يشرع الخلع دائماً، بل شرع عند الحاجة؛ لما في دوامه من مشقة المفارقة بعد الازدواج والانتلاف ^(٣) .

.....

ولا يخفى عليك بعده لفظاً ومعنى .

قوله: «بمضي أربعة أشهر»:

أي بلا وطء بعد الإيلاء ^(٤) .

قوله: «دفعا للضرر عنها»:

فيه إشارة إلى أن الطلاق الواقع بالإيلاء بائن، وإلا لما كان دافعا للضرر عنها ^(٥) .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (239/1) .

(٢) انظر:

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (239/1) .

(٤) مذهب الحنفية في ذلك أنه إن لم يطأها في المدة وهي أربعة أشهر بانت منه، وهو قول جماعة من الصحابة وجمهور التابعين . انظر: «تبين الحقائق»: (262/2) .

(٥) انظر: «الجوهرة النيرة»: (72/1)، و«اللباب»: (72/1)، و«مجمع الأنهر»: (63/2) .

وفيه مشروعية الكفارة في الظهار واليمين؛ تيسيراً على المكلفين، وكذا التخيير في كفارة اليمين لتكررها، بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير في نذر معلق بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين والوفاء بالمنذور، على ما عليه الفتوى، وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام . ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، ولم يبطلها بالشروط الفاسدة توسعة .

قوله: «تيسيراً على المكلفين»:

إذ بالكفارة عاد ما حرمه على نفسه إلى الحل .

قوله: «وكذا التخيير في كفارة اليمين»:

بين التحرير والكسوة والإطعام، كما دل عليه قوله تعالى: (وَوَوِّدُيَ بِذِرْمٍ ثَمَنًا)^(١) . وإن عجز عنها فصيام ثلاثة أيام متتابعات .

قوله: «بخلاف بقية الكفارات»:

إذ لا تخيير فيها، بل يلزمه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يقدر عليه فإطعام ستين مسكيناً .

قوله: «في نذر معلق بشرط لا يراد كونه»:

بيانه: أن من نذر مطلقاً نحو: لله علي أن أصوم شهراً . أو معلقاً بشرط لا يريد كونه، نحو: إن زنيت فعلي أن أصوم شهراً . أو بشرط يريد كونه، نحو: إن قدم غائبني فله علي أن أصوم شهراً . فعليه الوفاء بما سمى من المنذور، لكن في المطلق في الحال وفي المعلق بشرط عند وجود

الشرط، ولا ينفعه كفارة اليمين على قول أبي حنيفة أولاً، مستدلاً بقوله # : «من نذر وسمى فعلية الوفاء بما سمى»^(٢) .

ثم رجع عنه إلى القول بالتخيير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بالنذر المسمى في المعلق بشرط مطلقاً .

وبه أخذ محمد، وأفتى به إسماعيل الزاهدي، مستدلين بقوله # : «كفارة النذر كفارة اليمين»^(٣) .

وقال مشايخنا: إذا كان شرطاً لا يراد كونه دفعاً لتعارض الحديثين، فحملوا الحديث الأول/المرسل على المقيد بشرط يراد كونه، والحديث الثاني على النذر المقيد بشرط لا يراد كونه، حججاً بين الدليلين، وبه أفتى بعض المتأخرين . وإليه أشار المصنف بقوله: «على ما عليه الفتوى» .

(١) سورة المائدة: الآية (189) .

(٢) لم أجده بهذا اللفظ .

(٣) رواه مسلم، كتاب النذر، باب في كفارة النذر، رقم (1645): مع شرح النووي: (1255) .

لكنه قال في «البحر»: الفتوى على التخيير مطلقاً^(١).

قوله: «وإليه رجع الإمام»:

ليس على ما ينبغي؛ لأن المرجوع إليه ليس ما قاله المشايخ من الفرق المذكور، بل القول بالتخيير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بالنذر المسمى في المعلق بشرط مطلقاً^(٢).

قوله: «ولم يبطلها بالشروط الفاسدة»:

أي الشروط التي لا تدخل في صلب العقد؛ لما في «الخلاصة» نقلاً عن «الجامع الكبير»: إذا كاتب الرجل جاريتته، وهي حامل، على أن الولد لا يدخل في الكتابة فهي فاسدة؛ لأن الكتابة

تبطل بالشروط الفاسدة^(٣)، انتهى.

وقد ذكر فيها قبل هذا نقلاً عن «الجامع الصغير»: مكاتب اشترط عليه أن لا يخرج

من

الكوفة إلا بإذن سيده، فالكتابة جائزة، والشرط باطل، وله أن يخرج، كما لو كاتبه على أن لا يكتب^(٤). انتهى.

فلا بد من حمل ما في «الجامع الصغير» على ما في صلب العقد، وما في «الجامع الصغير» على ما في خارج العقد.

(١) انظر: «البحر الرائق»: (496/4).

(٢) انظر: «منحة الخالق» على «البحر الرائق»: (497/4).

(٣) «الخلاصة»:

(٤) «الخلاصة»:

ومنه مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حيال حياته .

وصح له في الثلث دون ما زاد عليه؛ دفعاً لضرر الورثة، حتى أجزأها بالجميع عند عدم الوارث، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث، وأبقينا التركة على ملك الميت حكماً حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه .
ووسعنا الأمر في الوصية فجوّزناها بالمعدوم، ولم نبطلها بالشروط الفاسدة .

قوله: «حتى أجزأها بالجميع عند عدم الوارث»:

خلافاً للشافعي فإنه يقول: ثلثاه لبيت المال عند عدم الوارث^(١) .

قوله: «فجوّزناها بالمعدوم»:

كالوصية بما في بطن جاريته، بأن قال: أوصيت لفلان بما في بطن جاريته . وكذا جوّزناها للمعدوم أيضاً، كما في الوصية لما في البطن . لكن كلاهما مقيد بمدة معينة، أعني أن يكون بين الوصية وبين ولادة الحمل أقل من ستة أشهر؛ ليعلم أن الحمل موجود وقت الوصية له، أو به . لكنهم اختلفوا في تعيين تلك المدة: فقال بعضهم منهم «الطحاوي» و«الإسبيجاني» و«صاحب الهداية»: أن يكون أقل من ستة أشهر من وقت الوصية . وقال بعضهم: من وقت موت الموصي . وقال: إن أوصى للحمل يعتبر من وقت الوصية، وإن أوصى به يعتبر من وقت موت الموصي^(٢) . وعلى تقدير الثلاث المراد بالمعدوم ما علم بثبوته وقت الوصية، لا المعدوم الصّرف .

قوله: «ولم يبطلها بالشروط الفاسدة»:

بمعنى أن الوصية صحيحة، والشرط فاسد، حتى لو قال: أوصيت لك بثلث ما لي إن أجاز فلان، فالشرط باطل، والوصية/صحيحة . قال في وصية «البزازية»: «وتعليق الوصية بالشرط جائز؛ لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت»^(٣) .

وقال في «البحر»: «معنى جواز التعليق بالشرط أن الشرط إن وجد كان للموصي له المال وإلا فلا شيء له»^(٤) .

أقول: معنى جوازه ليس هذا، بل عدم بطلان الوصية المعلقة به سواء وجد الشرط أو لم يوجد، بقي أن الشرط لغو، والوصية صحيحة؛ لما في «قاضي خان»: «لو أوصى بثلث ماله لأم ولده إن لم تتزوج فقلت ذلك، ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان، فإنها

(١) انظر: «المهذب»: (630/1) .

(٢) انظر: «البنائية»: (509/12) .

(٣) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (437/6) .

(٤) «البحر الرائق»: (214/9) .

تستحق الثلث بحكم الوصية»^(١)، انتهى .
فعلم منه أن الشرط لغو والوصية صحيحة، حيث استحققت الثلث مع عدم وقوع الشرط .

وأما تأويل كلام «قاضي خان» بأن مراده بالشرط في المسألة المذكورة عدم تزوجها عقيب انقضاء المدة بلا تأخير، لا عدمه إلى الموت، بدليل أنه قال: تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان؛ للاحتراز عن تزوجها عقيب الانقضاء، فتكلف بارد، والظاهر ما ذكرناه .
ثم بالمراد بالشرط ههنا أعم مما كان بكلمة «إن» وبكلمة «على» كما دل عليه في وصية «قاضي خان» قال: «رجل قال في صحته أو مرضه: إن حدث لي حدث، ففلان كذا .

عن أبي يوسف أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إن هذه وصية، والحدث الموت .

.....
ثم قال فيه: لو قال: إن مت من مرضي هذا ففلانة - لأمته - حرة، وما كان في يدها من شيء فهو عليها صدقة، قال: أرى ذلك جائزاً، على وجه الصدقة، ولها ما كان في يدها يوم مات»^(٢) . انتهى .

(١) «الخانية» بهامش «الهندية»: (516/3) .
(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (495/3) .

ومنه إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ، والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن .
ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه .
ووسع أبو حنيفة في باب القضاء والشهادة تيسيراً، فصحح تولية الفاسق
وقال: إن فسقه لا يعزله وإنما يستحقه، ولم يوجب تركية الشهود حملاً لحال
المسلمين على الصلاح، ولم يقبل الجرح المجرّ في الشاهد .

قوله: «فصحح تولية الفاسق»:

أي القضاء .

قوله: «وقال: إن فسقه لا يعزله»:

وقال الشافعي بعزله^(١)، واختاره الطحاوي منا .
ورواية «النوادر»: والصحيح أنه لا يعزل، وهو ظاهر الرواية، بل يستحق العزل .
ولذا قال في «ظاهر الرواية»: إنه وإن لم يعزل، لكن يجب أن لا يقلّده السلطان، وإن
صح قضاؤه بعد التقليد^(٢) .

أطلق الفسق، فشمّل الرشوة^(٣) .

والصحيح أنه لو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير/قاضياً، ولا ينفذ حكمه، وبه يفتى^(٤) .

[112/ب]

وفي «الخلاصة»: «الفتوى على أن في تقليد القضاء بالرشوة لا ينفذ قضاؤه أصلاً .
وأما الذي قلّد القضاء بالشفعاء، والذي قلّد القضاء احتساباً على السواء في نفاذ
قضائهما في المجتهدات، وإن كان لا يحل الطلب بالشفعاء .
وفي «البحر»: لو أخذ الرشوة وقضى لا ينفذ حكمه فيما ارتشى بالإجماع، وأما فيما
سواه، ففيه اختلاف، قيل: ينفذ، وقيل: لا .
وفي «الولولجية»: «إذا ارتد القاضي أو فسق، ثم صلح، فهو على حاله؛ لأن المرتد
أمره موقوف، إلا أن ما قضى في حال الردة باطل»^(٥) .

قوله: «ولم يوجب تركية الشهود»:

بل اقتصر على ظاهر عدالة المسلم، إذا لم يطعن الخصم؛ لقوله #: «المسلمون عدول
بعضهم على بعض، إلا محدوداً في قذف»^(٦) .
ولأن الظاهر هو الانزجار عن الحرام، والظاهر يكفي، إلا في الحدود والقصاص،

(١) انظر: «المهذب»: (407/2) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (438/6-439) .

(٣) الرشوة لغة: بكسر وضمها، مأخوذة من الرشاء، وهي حبل الدلو .
واصطلاحاً: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل .

وقيل: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر .
وقيل: ما يأخذه الأخذ ظمناً بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة .

انظر: «المصباح المنير»: ص (228)، و«معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية»: (149/2)،
و«التعريفات الفقهية»: ص (104) .

(٤) انظر: «مجمع الأنهر»: (164/3) .

(٥) انظر: «البحر الرائق»: (440/6) .

(٦) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع، باب من قال لا تجوز شهادته -أي القاذف- إذا تاب،
رقم: (798): (172/6) .

فإن ظاهر العدالة لا يكفي فيهما؛ لأنهما مما يحتال؛ لإسقاطهما .
فإن قيل: إن الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق، وههنا أن المدعي يثبت بالبينة استحقاق المدعى به، فلا تكفي العدالة .

أجيب: بالمنع مستنداً بأن دعوى المدعي وإنكار الخصم تعارضاً، وشهادة الشهود وبراءة الذمة أيضاً تعارضاً، وبظاهر العدالة اندفع الذمة، فكان دافعاً .
وبأنه لو لم يكتفى بالظاهر لاحتيج إلى التزكية، وقبول قول المزكي في التعديل أيضاً عملٌ بالظاهر، فالكلام فيه كالأول، وهلم جرّاً، فيلزم التسلسل .
وأما إذا طعن، فلا بد من التزكية إجماعاً، ولا يكتفى بظاهر العدالة كما في الحدود

.....

والقصاص.

وقال أبو يوسف ومحمد: إنه لا بد من التزكية في جميع الحقوق، طعن الخصم أو لا، سراً وعلناً، وبه يفتى في زماننا؛ صوناً للقضاء عن البطلان؛ لاحتمال ما يوجب بطلانه عند عدم السؤال^(١) .

وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان؛ بناء على أن الغالب في زمان أبي حنيفة العدالة، وفي زمان صاحبيه الفسق .

[113/أ] هذا فيما إذا طعن الخصم في الشهود، وفيما إذا لم يطعن بل سكت، وأما إذا لم يطعن بل عدلهم، ففيه تفصيل مذكور في «قاضي خان» قال فيه: وإن لم يطعن الخصم في الشهود بل عدلهم، فهو على وجوه ثلاثة: إما أن يقول: هم عدول صدقوا فيما شهدوا به عليّ، أو قال: هم عدول جائز شهادتهم عليّ، أو قال: هم عدول ولم يزد .
ففي الوجه الأول والثاني القاضي يقضي بدعوى المدعي، ولا يسأل عن الشهود؛ لأنه أقر بالحق .

وإن قال: هم عدول، ولم يزد، أو قال: هم عدول، إلا أنهم اخطؤا في الشهادة، فهذا على وجهين: إما أن يكون المدعى عليه عدلاً يصلح للتزكية، أو لا يصلح بأن كان مستوراً أو فاسقاً .

فإن كان عدلاً يصلح للتزكية ينظر، إن كان لم يجحد دعوى المدعي عند الجواب، بل سكت، حتى شهد عليه الشهود، ثم قال: هم عدول، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: القاضي يقضي للمدعي بشهادتهم، ولا يسأل عنهم، سواء كان المدعى به حقاً يثبت مع الشبهات أو لا يثبت مع الشبهات .

قال محمد: القاضي لا يقضي قبل السؤال، بل يسأل عنهم؛ لأن قول الخصم وإن كان جحد دعوى المدعي، فلما شهد عليه الشهود قال: هم عدول .

.....

ففي بعض الروايات جعل هذا على الخلاف الذي تقدم عندهما، يقضي القاضي من غير سؤال، وعند محمد يسأل .

وفي «الجامع الصغير» أن هذا الوجه لا يصح تعديل الخصم في قول أبي يوسف ومحمد، ويكون تعديله كالعدم .

وفي بعض الروايات عن محمد في هذا الوجه يقول القاضي للخصم ماذا تقول:

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (462/2) .



أصدقوا في الشهادة أم كذبوا .
 إن قال: صدقوا، فقد أقر بما ادّعى المدعي، وإن قال: كذبوا لا يقضي .
 هذا إذا كان المدّعى عليه عدلاً، فإن كان فاسقاً أو مستوراً لا يصحّ تعديله، ولا يقضي
 القاضي، ولا يجعل قول الخصم هم عدول إقراراً على نفسه بالحق»^(١)، انتهى .

قوله: «ولم يقبل الجرح المجرد»:

والمراد بالجرح المجرد ما لا يدخل تحت حكم الحاكم، وهو ما يفسق به الشهود من
 غير إيجاب حق للشرع أو للعبد؛ لأن مجرد التفسيق من غير إيجاب حق من حقوق الله، أو
 من حقوق العباد، لا يدخل تحت حكم الحاكم، على ما فصلناه في «شرح الملتقى»^(٢) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (462/2-463) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (242/1) .

ووسع أبو يوسف في القضاء والوقف، والفتوى على قوله فيما يتعلق بهما وجوز للقاضي تلقين الشاهد وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر ولم يشترط فيه شيئاً مما شرطه الإمام، وصحح الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع، ووقف المشاع، ولم يشترط التسليم إلى المتولي ولا حكم القاضي وجوز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط، وجوز مع الشرط ترغيباً في الوقف، وتيسيراً على المسلمين.

فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه.

قوله: «تلقين الشاهد»:

أي في غير موضع التهمة^(١).

قوله: «مما شرطه الإمام»:

من ذكر اسم المكتوب إليه، ونسبه، والقراءة عليهم، وتعليمهم بما فيه، وختمه عندهم، وتحفظهم ذلك في وقت الأداء، إلى غير مما ذكر في محله^(٢).

قوله: «وصحح الوقف على النفس»:

بأن عجل غلة الوقف لنفسه، خلافاً لمحمد^(٣).

قوله: «وعلى جهة تنقطع»:

قيل: لم يبين بعد انقطاعها لمن يكون الوقف للفقراء، أو يعود الوقف إلى ملك الواقف.

.....

وفي «الأجناس»: «عن أبي يوسف إذا وقف على رجل بيعه جاز، وإذا انقرض الموقوف عليه يصرف إلى المساكين، فحصل عنه روايتان». انتهى كلام القائل^(٤). أقول: في كل من كلام المصنف وذلك القائل نظراً؛ لإشعارهما أن الوقف على جهة تنقطع صحيح عند أبي يوسف، وذلك بأن وقف على شخص بعينه؛ لأن الانقطاع إنما يتصور فيه، مثل: وقفت على فلان، ولم يزد فيه عليه، فإذا مات فلان يكون الوقف للفقراء، أو يعود إلى ملك الواقف، على الخلاف الذي ذكره ذلك القائل. وليس الأمر كذلك، بل هذا لا يكون وفقاً بالاتفاق، على ما صرح به في «قاضي خان»

وغيره من الفتاوى، بل يكون ذلك تمليكاً له في حياتهن وبعد موته ينتقل إلى ملك صاحبه. وإنما الخلاف بين أبي يوسف وبين الإمامين في قوله: هذه الدار موقوفة، أو قفيتها بدون ذكر جهة مؤبدة.

(١) يكره للقاضي تلقين الشاهد، بقوله: أتشهد بكذا؛ لأن الشاهد يستفيد من قول القاضي زيادة علم، فتوجد إعانته، وهي تهمة.

واستحسن التلقين أبو يوسف في غير موضع التهمة؛ لأنه قد يقول أعلم مكان أشهد؛ لمهابة المجلس، وهو نوع رخصة عنده رجع إليه بعدما تولى القضاء.

والعزيمة فيما قال؛ لأنه لا يخلو عن نوع تهمة. «مجمع الأنهر»: (172/3).

(٢) وانظر: «غمز عيون البصائر»: (242/1).

(٣) انظر: «البنية»: (101-100/7).

(٤) «غمز عيون البصائر»: (243-242/1).

فإنه صحيح عند أبي يوسف، لا عند محمد، ومعه أبو حنيفة .
 لأبي يوسف: إن لفظ الوقف ينبئ عن مصرف مؤبد؛ لأنه إزالة الملك إلى الله، فلا حاجة إلى ذكر مصرف مؤبد، فيصرف الوقف ابتداء إلى الفقراء .
 ولهما: أن المطلق لا يدل على المؤبد، فلا بد من ذكر لفظ دال على المصرف المؤبد، مثل: هذه الدار موقوفة على الفقراء، أو لله أو صدقة^(١) .
 فظهر أن الوقف في محل النزاع للفقراء ابتداء، لا بعد الانقطاع، فلا وجه لكلام المصنف «على جهة الانقطاع»، وكذا كلام القائل، وهذه ليس أول قارورة كسرت في الإسلام وقعت في عبارة كثير من الفقهاء .
 بل العبارة السالمة أن يقول: وعلى جهة خالية عن ذكر مصرف مؤبد .

والحاصل أنه لو قال: هذه موقوفة على الفقراء، أو لله تعالى، أو صدقة، يكون وقفاً بالاتفاق .
 ولو قال: هذه موقوفة على فلان لا يكون وقفاً بالاتفاق، بل يكون تملكاً في حياته، وينتقل بعد موت فلان إلى ملك صاحبه .
 ولو قال: هذه موقوفة يكون وقفاً عند أبي يوسف يصرفها إلى الفقراء ابتداء أو انتهاء، لا عندهما .

قوله: «وقف المشاع»:

أي مشاع يحتمل القسمة .
 وأما ما لا يحتملها فوقه صحيح بالاتفاق .
 وهذا الخلاف مبني على الخلاف في اشتراط التسليم إلى المتولي .
 ولما لم يشترطها أبو يوسف، قال: صح وقف المشاع .
 وقال محمد: التسليم شرط فلا يجوز وقف المشاع؛ لأنه مانع عن التسليم^(٢) .

قوله: «وجوزه مع الشرط»:

ولا يخفى أنه لو حذف قوله «وجوزه» وقال: بلا شرط، ومع شرط، لكان أولى، فتأمل .

(١) انظر: «مجمع الأهر»، (376/2)، و«البنية»: (85-83/7) .

(٢) انظر: «غمر عيون البصائر»: (243/1) .

السبب السابع: النقص، فإنه نوع من المشقة، فناسب التخفيف فمن ذلك: عدم تكليف الصبي والمجنون، ففوّض أمر أموالهما إلى الولي وتربيته وحضانه إلى النساء رحمة عليه، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيراً عليهن .
وعدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال: كالجماعة، والجمعة، والجهاد، والجزية .
وتحمل العقل على قول، والصحيح خلافه، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما وجب على الأحرار، لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة، مما سيأتي في أحكام العبيد .

قوله: «النقص»:

أي نقص ما به التكليف، وهو العقل، فإنه مشقة على النفس؛ لأنها مجبولة على تحصيل الكمالات، فالنقص فيها يكون مشقة عليها^(١) .

قوله: «مما وجب على الرجال كالجماعة والجمعة»:

المراد بالوجوب بمعنى الفرض بالنسبة إلى الجماعة، وبالنسبة إلى الجمعة معناه المتعارف، فليزم عموم المجاز، أو عموم المشترك .
ثم الأصح أن الجماعة سنة مؤكدة لا واجبه^(٢) .

قوله: «والصحيح خلافه»:

والذي ظهر منه أن النساء يتحملن العقل على الصحيح، وليس كذلك؛ لما قال في «الزيلي»: قال أصحابنا: ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان^(٣) عقل؛ لقول

.....

عمر رضي الله عنه: «لا يعقل مع العواقل صبي ولا امرأة»^(٤) .
ولأن العقل إنما يجب على أهل النصر لتركهم مراقبته، والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء، ولهذا لا يوضع، عليهم ما هو خلف عن النصر وهو الجزية»^(٥) .
انتهى .
وهكذا في «الهداية»^(٦) .
ومنه ظهر ما في كلام المصنف من الخل^(٧) .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (243/1) .

(٢) انظر: «مجمع الأنهر»: (137/1) .

(٣) أهل الديوان هم أهل الرايات، وهم الجيش الذي كتبت أساميهم في الديوان .

انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (326/9) .

(٤)

(٥) «تبيين الحقائق»: (179/6) .

(٦) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (331/9) .

(٧) انظر: «غمز عيون البصائر»: (244/1) .

وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على القاعدة:
الفائدة الأولى: «المشاق على قسمين:

ـ مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباً، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحد ورجم الزناة وقتل الجناة وقتال البغاة، فلا أثر لها في إسقاط العبادات في كل الأوقات.

وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة، فالمراد من الخوف: الخوف من الاغتسال على نفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض. ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة، أن لا يجد مكاناً يأويه، ولا ثوباً يتدفأ به، ولا ماءً مسخناً ولا حمأً. والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر، كما في «الخانبة» لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء.

قوله: «وأما جواز التيمم»:

جواب لما توهم عمّا سبق، من أن الوضوء والغسل لا يسقطان بخوف مشقة البرد، مع أنهم صرحوا بسقوطهما به. فأجاب بما حاصله أن الغسل سقط بخوف شدة البرد لا مطلقاً، بل لخوف التلف، أو لحصول المرض. وأما الوضوء فلا يسقط على الصحيح، والقول بسقوطه إلى التيمم خلاف الصحيح. هكذا أطلق التيمم، فشمّل المقيم والمسافر، والمصر، وخارج المصر، فإنه يجوز للخوف المذكور في المصر وخارجه عند أبي حنيفة للجنب. ولا يجوز في المصر؛ لأن الغالب في المصر وجود الماء المسخن، والغالب كالمحقق^(١).

.....

والجواب أن جوازه فيه مشروط بتحقق عدم وجدان الماء المسخن، وبعدم مكان خال عن كشف العورة، وإذا وجد الماء المسخن لا يجوز. قيل: هذا اختلاف مصر، وقيل: اختلاف برهان، كما بيّن في «البحر»^(٢). فإذا تيمم في المصر وصلى، ثم قدر على الماء المسخن، فهل يعيد ما صلى بعد غسله أم لا.

قيل: إنه يعيد، قصرت مدة عدم وجدان الماء المسخن أو طالت، وهو قول الشافعي، ورواية عن أبي حنيفة^(٣).

وقيل: يعيد إن قصرت المدة، لا إن طالت للحرص. وقيل: لا يعيد مطلقاً، وهو قول مالك وأصحابنا، وهو الصحيح. هذا كله في الصحيح الخائف من شدة برد الماء، وأما لو تيمم المريض في المصر،

(١) في هامش المخطوط: «كما ذكره في الخلاصة والكافي، فإنهما ذكرا هذه المسألة على الخلاف بينهم، لكن ذكر قاضي خان في فتاواه المسألة على وجه الاتفاق، فلا تغفل».

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (247/1)، و«غمر عيون البصائر»: (245/1).

(٣) انظر: «مجمع الأنهر»: (56/1)، و«البحر الرائق»: (248/1)، و«المهذب»: (52/1).

فإنه لا يعيد بالاتفاق إن جاء عذره من قبل الله^(١).
 وإن جاء من قبل العباد، قالوا: يعيد، كمن منع عن الغسل أو الوضوء بالحبس، أو بالتهديد بالقتل، أو الضرب الشديد، أو منعه مستأجره عن الذهاب إلى الماء، أو الأسير في دار الحرب منعه الكفار، فإنهم يصلون بالتييم، ثم يعيدون بعد وجدان الماء^(٢).
 واختلوا أيضاً في فاقد الماء والتراب، قيل: يجب عليه أن يصلّي ثم يعيد بعد وجدان أحدهما.
 وقيل: لا يجب عليه أن يصلّي، بل يستحب، ثم يقضي بعد وجدان أحدهما، صلّى أولاً، أو لم يصل.
 وقيل: يجب عليه أن يصلّي، ولا يجب عليه الإعادة.
 وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة، ويجب عليه القضاء، كذا في «الكرمانى».

.....

قوله: «أو من حصول مرض»:

عطف على «من الاغتسال»، وكذا لو خاف من زيادة مرضه^(٣).

قوله: «ولا ثوباً يتدفأ به»:

وفي «المغرب»: الدفء - مهموز - السخونة والحرارة، من دفئ من البرد، وتدفأ بالثوب، واستدفأ به: إذا طلب به الدفء^(٤).
 في «المصباح»: «دفئ الشخص، إذا لبس ما يدفئه، والدفء وزان حمْل، خلاف البرد»^(٥).

قوله: «ولا ماء مسخناً»:

لعدم قدرته على تسخينه بنفسه، أو بعبد، أو بخادمه، أو ولده، أو أجيره، فإنه لو قدر عليه بأحد هذه الطرق لا يجوز له التيمم مطلقاً.
 وأما لو وجد من غيرهم من لو استعان به أعانه بلا أجر، أو وجد زوجته، ففي ظاهر المذهب، لا يتيمم أيضاً بالاتفاق.
 وفي بعض الروايات على قول أبي حنيفة يجوز.
 وعلى قولهما لا يجوز^(٦).

قوله: «ولا حماماً»:

لعدم قدرته على أجره الحمام.
 قيل: هذا بناء على أن أجره الحمام تؤخذ قبل الدخول، فإنه إذا عجز عن الأجرة يمنعه الحمامي عن الدخول فيه، فيتحقق العجز.

.....

(١) انظر: «مجمع الأنهر»: (56/1)، و«البحر الرائق»: (249/1).

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (249/1).

(٣) انظر: «مجمع الأنهر»: (56/1).

(٤) انظر: «المغرب»: (290/1).

(٥) «المصباح المنير»: ص (197).

(٦) انظر: «البحر الرائق»: (246-245/1).

أما لو أخذت أجره الحمام بعد الخروج، فيجوز أن يعتذر لعجزه وعسرته^(١).

(١) وهذا فيه نظر؛ لأنه تغرير لم يأذن الشرع فيه، ومن ادّعى إباحته فضلاً عن تعيينه فعليه البيان .
انظر: «البحر الرائق»: (248/1) .

وأما المشقة التي تنفك العبارات غالباً فعلى مراتب:
الأولى: مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف، وكذلك إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر، وكان الغالب عدم السلامة لم يجب .

قوله: «لم يجب»:

هذا إشارة إلى أن أمن الطريق شرط لنفس الوجوب، لا لوجوب الأداء، وهو المروي عن أبي حنيفة .

وقيل: إنه شرط لوجوب الأداء، واستدل له بأن النبي ﷺ الاستطاعة الزاد والراحلة، حين سئل عنها .

[115/أ] . ولو كان أمن الطريق من الاستطاعة لذكره أيضاً؛ لعدم جواز/تأخير البيان عن محله . وافرق بين الطريقين أنه على الأول لا يجب الإيصاء عند فقد أمن الطريق؛ لعدم الوجوب عليه أصلاً، وعلى الثاني يجب عليه الإيصاء إذا مات قبل أمن الطريق؛ لثبوت أصل الوجوب عليه .

وأما إذا مات بعد أمن الطريق فالإيصاء واجبٌ عليه بالاتفاق . كذا في «فتح القدير»^(١) .

(١) «فتح القدير»: (329/2) .

الثانية: مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع، أو أدنى صداع في الرأس، أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها، ومن هنا ردّ على من قال من مشايخنا: إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر، فإنه يقع عمّا نوى إن كان مرضاً لا يضر معه الصوم، وإلا فيقع عن رمضان بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر. تنبيه: مطلق المرض وإن لم يضر إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها، بخلاف مرضها.

قوله: «وإلا فيقع»:

أي وإن كان مريضاً يضر معه الصوم يقع عن رمضان على الصحيح. وقيل: يقع عمّا نوى كما تقدم في بحث النية^(١).

قوله: «بأن ما لا يضر»:

متعلق بقوله: «ردّ على من قال»، حاصله أن من ليس مرضه مضراً في قوة الصحيح، والصحيح إذا نوى النفل، كما تقدم، فلا وجه لقولهم: «يقع عمّا نوى».

قوله: «مطلق المرض»:

مبتدأ خبره «مانع»، هكذا ذكره في «البحر»، وصححه حيث قال: «إن مطلق المرض مانع عن الخلوة في مرض الزوج، وأما في مرضها فلا بد أن يكون مرضاً يمنع الجماع، أو يلحق الزوج ضرر، وهو الصحيح؛ لأن مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور آله عادة»^(٢). انتهى.

لكنه قال في «الخلاصة»: ومرضها ومرضه سواء هو الصحيح^(٣).

(١) انظر:

(٢) «البحر الرائق»: (267/3)، قال في «منحة الخالق»: «فيه كلام، وهو أن المرض لا يلزم فيه ذلك، خصوصاً في ابتدائه قبل استحكام الضعف.

ثم إن كان المراد مرضاً فيه تكسر وفتور مانع من الوطء ساوى مرض المرأة، ولا فهو غير مانع، إذ لا فرق حينئذ بينه وبين الصحيح.

إلا أن يجاب بأن المراد أن مرضه في العادة مانع فلا يفيد تقييده بالمنع بخلاف مرضها». «منحة الخالق»: (267/3).

(٣) «الخلاصة»: (38/2).

الثالثة: متوسطة بين هاتين كمریض في رمضان يخاف من الصوم زيادة المرض أو ببطء البرء، فيجوز له الفطر، وهكذا في المرض المبيح للتيمم . واعتبروا في الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص، حتى قال في «فتح القدير»: يعتبر في حق كل إنسان ما يصح معه بدنه، وقالوا: لا يكتفى بالعقبة في الراحلة، بل لا بد في الحج من شق محمل أو رأس زاملة .

قوله: «يخاف من الصوم زيادة المرض أو ببطء البرء»: خلافاً للشافعي، فإنه لا يبيح الفطر إلا لخوف الهلاك، أو فوات الوضوء كما في التيمم^(١).

قوله: «واعتبروا في الحج»:

أي في وجوبه . قال في «فتح القدير»: «إن القدرة على الزاد والراحلة شرط الوجوب، لا نعلم عن أحد خلافه، لكن لو تحمل العاجز عنهما فحج ماشياً يسقط عنه الفرض، ولا يجب عليه أن يحج بعد أن استغنى؛ لأن عدم الوجوب عليه ليس لعدم الأهلية كالعبد، بل للترفيه ورفع الحرج عنه .

فإذا تحمله وجب، ثم يسقط كالمسافر إذا صام رمضان^(٢) . قيل: «قوله: (واعتبروا في الحج) إلى قوله: (ومن المشكل التيمم) ليس مما الكلام فيه»^(٣) . انتهى .

أقول: كلامنا في أن المرتبة الثالثة هل هي موجبة للتخفيف أم لا . ولا يخفى عليك أن اعتبارهم الزاد والراحلة المناسبين لحال كل شخص وعدم اكتفائهم بالعقبة في الراحلة، إنما هو للمشقة الموجبة للتخفيف، فيكون ذكره مناسباً لما نحن فيه .

قوله: «ما يصح معه بدنه»:

حيث قال فيه: ينبغي أن يكون قول المصنف «شق فحمل أو رأس زاملة» على التوزيع؛ ليكون الوجوب يتعلق بمن/قدر على رأس زاملة^(٤)، بالنسبة إلى بعض الناس . وبالنسبة إلى بعض آخرين، لا يتعلق إلى بمن قدر على شق محمل . وهذا؛ لأن أحاد الناس تختلف ضعفاً وقوة، وجلداً ورفاهية . فالمرفه قد لا يجب عليه إذا قدر على رأس زاملة؛ لأنه لا يستطيع السفر كذلك . بل قد يهلك لهذا الوجه، فلا يجب في حق هذا، إلا إذا قدر على شق محمل . ومثل هذا يقال في الزاد أيضاً، فليس كل من قدر على ما تيسر من خبر وجبن دون لحم قادراً على الزاد، بل ربما يهلك مريضاً بمداومته ثلاثة أيام إذا كان مترفهاً معتاداً

(١) انظر: «المهذب»: (50/1) .

(٢) انظر: «فتح القدير»: (329/2) .

(٣) «غمر عيون البصائر»: (246/1) .

(٤) سيعرفها بعد قليل .

للحم، بل لا يجب على مثل هذا إلا إذا قدر على ما يصح معه بدنه^(١). انتهى.

قوله: «لا يكتفى بالعقبة»:

قال في «فتح القدير»: «العُقبة ن يكرُي الإنسان راحلة يعتقبان عليها، يركب أحدهما مرحلة، والآخر مرحلة»^(٢).

قوله: «أو رأس زاملة»:

الزاملة: البعير الذي يحمل عليه متاع المسافر^(٣).

(١) انظر: «فتح القدير»: (238/2).

(٢) «فتح القدير»: (238/2).

(٣) انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (326/2).

ومن المشكل التيمم، فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له أن يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهاباً، أو منفعة، أو حدوث مرض أو بطء برء، ولم يبيحوه بمطلق المرض، مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير، ولم يوجبوا شراء الماء بزيادة فاحشة على قيمته لا اليسيرة .

قوله: «ومن المشكل التيمم»:

أجيب عنه بأن المرض مشاهد محسوس يمكن الاطلاع على مراتبه وتفاوت أحوال شدة وضعفها، قلة وكثرة، فعينوا في المرخص منه مرتبة، بخلاف المشقة في السفر فإنها غير معلومة المراتب، فأقيم مطلق المشقة مقام السفر، على ما عرف في الأصول^(١) . أقول في الجواب: إن مشقة المرض نوع، ومشقة إضاعة المال في السفر نوع آخر، فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر، بل قد تكون مشقة إضاعة المال أشد من مشقة المرض، سيما في السفر .

قوله: «إلا اليسيرة»:

بكلمة الاستثناء في بعض النسخ، وفي بعضها بـ«لا» النافية، وهو خطأ، ولو قال: بل اليسيرة، لكان أولى^(٢) .

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (246/1) .

فالسفر وصف ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة فصح التعليل به وهذا بالاتفاق . والقول بأن السفر منضبط يخرج الوصف غير المنضبط كالمشقة هنا فهي غير منضبطة هنا؛ لأنها تختلف باختلاف الأفراد والأحوال والأزمان فلم تنضبط .

وهذا - أعني - التعليل بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة محل اتفاق . أما التعليل بالحكمة نفسها ففيها خلاف على ثلاثة مذاهب .

انظر في ذلك: «نهاية السؤل»: (260/4-261)، و«شعر العض»: (413/2)، و«الإحكام للآمدي»: (186/3)، و«شرح تنقيح الفصول»: ص (406)، و«الوصف المناسب لشرع الحكم»: ص (74) وما بعدها، و«محل الصيد في جوف الفرا»: .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (247/1) .

الفائدة الثانية: تخفيضات الشرع أنواع:

الأول: تخفيف إسقاط، كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها .
الثاني: تخفيف تنقيص، كالقصر في السفر، على القول بأن الإتمام .
أصل . وأما على قول من قال: القصر أصل والإتمام فرض بعده، فلا إلا صورة

الثالث: تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة بالقعود، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء، والصيام بالإطعام .

الفائدة الثانية: تخفيضات الشرع

قوله: «كإسقاط العبادات»:

مثل سقوط الجماعة والجمعة لعذر العمى، وسقوط الصلاة أداء وقضاء لعذر الحيض والنفاس، وسقوط الصوم أداء، وكذا عن المغمى عليه كما تقدم .

قوله: «على القول بأن الإتمام أصل»:

وهو قول الشافعي^(١) .

قوله: «فلا إلا صورة»:

هذا إشارة إلى ما قالوا إن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر ركعتان، واستقر في السفر على الأصل^(٢) .

قوله: «كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم»:

اعلم أنهم اتفقوا على أن التيمم بدل من الوضوء .
ثم اختلفوا في كيفية البدلية في موضعين:

.....

أحدهما: بين مشايخنا والشافعي ومالك .

قالا: إن التيمم طهارة ضرورية مبيحة للصلاة، لا رافقة للحدث .

وقال مشايخنا: طهارة مطلقة رافقة للحدث، مثل الوضوء؛ لأن البذل له حكم الأصل، والأصل رافع فكذا البذل .

ويتفرع عليه مسألتان:

إحدهما: جوازه قبل وقت الصلاة، وعدم جوازه، قالوا: لا يجوز تقديمه لعدم

الضرورة.

وقال مشايخنا: يجوز كما في الوضوء .

والثانية: أنه يصلي به ما شاء من فرض ونفل عندنا كما في الوضوء .

وقالا: لا يجوز أن يصلي إلا فرضاً واحداً؛ لاندفاع الضرورة به، ويجوز به النوافل .

والموضع الثاني: بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

قالا: إن البدلية بين الماء والتراب .

(١) قال في «المهذب»: «ولا يجوز القصر حتى ينوي القصر عند الإحرام؛ لأن الأصل التمام» .

«المهذب»: (144/1) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

وقال محمد: بين استعمال الماء واستعمال التراب .
ويتفرع عليه أن اقتداء المتوضئ بالمتيمم جائز عندهما؛ لأن البدل مطهر مثل الماء .
وقال محمد: لا يجوز؛ لأن استعمال التراب ضروري، فلا يجوز اقتداء المتوضئ
بالمتميم؛ لعدم الضرورة^(١) .

(١) انظره بتمامه في: «غمز عيون البصائر»: (247/1) .

الرابع: تخفيف تقديم، كالجمع بعرفات، وتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر في رمضان، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول ووجود الرأس بصفة المؤنة، والولاية في الثاني .

الخامس: تخفيف تأخير، كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشغل بإنقاذ غريق ونحوه .

السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للعضة .

السابع: تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة للخوف .

قوله: «كالجمع بعرفات»:

فإنه يجمع فيها العصر والظهر في وقت الظهر تخفيفاً بتقديم العصر على وقته؛ محافظة لأمر النسك .

قوله: «في الأول»:

أي في الزكاة على الحول .

قوله: «وجود الرأس بصفة المؤنة»:

أداء في صدقة الفطر .

قوله: «كالجمع بمزدلفة»:

فإنه يصلي فيها صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء .

قوله: «بإنقاذ غريق»:

وكما إذا اشتغلت القابلة بالصلاة تخاف أن يموت الولد، وكما إذا خاف من اللصوص وقطاع الطريق، فإنه جاز لهم أن يؤخروا الوقتية، كذا في قضاء الفوائت في «البحر»^(١).

قوله: «كصلاة المستجمر»:

وفي «المصباح»: «استجمر الإنسان في الاستنجاء قلع النجاسة بالجمرات والجمار، وهي الحجارة»^(٢).

قوله: «مع بقية النجو»:

وهو الخراء، ويقال: نجا الإنسان تغوط، كذا في «المصباح»^(٣).

(١) انظر: «البحر الرائق»: (140/2)، وعلمه بأن تأخير الصلاة هنا عن الوقت جاز بعذر واستدل بتأخير النبي ﷺ عن وقتها يوم الخندق .

(٢) «المصباح المنير»: ص(108) .

(٣) انظر: «المصباح المنير»: ص(595) .

الفائدة الثالثة: المشقة والحرص .

إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة، ومحمد بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الأذخر، وجوز أبو يوسف رعيه للحرص .

ورد عليه بما ذكرناه، وذكره الزيلعي في جنايات الإحرام، وقال في الأنجاس: إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث؛ لقول # : «إنها ركس» أي نجس، ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي، فإن البلوى فيه أعم .

قوله: «ورد عليه بما ذكرناه»:

من أن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه .
يعني أن أبا يوسف قال: يجوز رعي حشيش الحرم؛ للحرص في منعه للزائرين والمقيمين^(١) .

وأجيب عنه من طرف الإمامين بأن الحرج ممنوع؛ لاندفاعه بحمل الحشيش من الحل، ولو سلم ذلك، لكن الحرج غير معتبر في موضع النص، وإنما يعتبر فيما لا نص فيه .

وفي رعي حشيش الحرم نص على منعه، فلا يعتبر فيه الحرج^(٢) .
أقول: هذا الرد على أبي يوسف إنما يتم أن لو سلم أبو يوسف ذلك، لكن الظاهر من أصله أنه يسلمه؛ لأن أصله اعتبار العادة وإن كان على خلاف النص .

ألا ترى إلى ما ذكره «صاحب الهداية» في باب الربا: كل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلاً فهو مكيل أبداً، وإن ترك الناس الكيل/فيه، وكل ما نص رسول الله # على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون أبداً، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس .

وعن أبي يوسف أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ لأن النص على ذلك لمكان العادة، فكانت هي المتطور إليها وقد تبدلت^(٣)، انتهى.

اللهم إلا أن يقال: إن هذا الرد على أبي يوسف تحقيقي لا إلزامي .

قوله: «وقال في باب الأنجاس إن الإمام يقول»:

قال فيه: «الروث والبرع نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة؛ لأن ما روي عنه # من أنه ألقى الروثة وقال: «إنها ركس»^(٤) لم يعارضه نص آخر ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي، فإنه مغلظ مع أن البلوى فيه أعم، وعندهما مخففة؛ لاختلاف العلماء فيه، فإن مالكا يرى طهارة الأرواث؛ لعموم البلوى بها لامتلاء الطرق

(١) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (34/3) .

(٢) انظر: «العناية» بهامش «فتح القدير»: (35-34/3) .

(٣)

(٤) خرج هذا الحديث الطيالسي من حديث ابن معسود، رقم الحديث (287): (37/1) .

وبنحوه عند البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروت، رقم الحديث (155): (70/1) .

بها»^(١)، انتهى.

واعترض عليه في «فتح القدير» وقال: «وما قيل: إن البلوى لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الإنسان ممنوع، بل تعتبر إذا تحققت بالنص النافي للخرج - أعني لا خرج في الدين - وهذا ليس معارضة للنص بالرأي بل معارضة النص بالنص، والبلوى في بول الإنسان في الانتضاح كرؤوس الإبر، لا فيما سواه؛ لأنها إنما تتحقق بأغلبية عسر الانفكاك، وذلك إن تحقق في بول الإنسان، فكما قلنا وقد رتبنا مقتضاه إذ قد أسقطنا اعتباره»^(٢)، انتهى.

ومنه ظهر ضعف ما ذكره المصنف من أن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه

ولقائل أن يقول تقوية لما ذكره «الزيلعي» أن موضع البلوى ما انتضح من البول، وموضع النص ما سواه، فلا اعتبار للبلوى في موضع النص .
ثم قيل: قد روي عن أبي هريرة أن العظم والروثة من طعام الجن^(٣)، وهذا يدل على طهارة

الروث، فيعارض ما روينا، فكيف يصح القول: إنه لم يعارضه نص آخر .
وأجيب: بأنه يدل على الطهارة بطريق الإشارة، وما روينا يدل على النجاسة بطريق العبارة، والإشارة لا تعارض العبارة .

(١) «تبيين الحقائق»: (74/1) .

(٢) «فتح القدير»: (179/1) .

(٣) روي عن النبي ﷺ قال: «لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث، فإن العظم زاد إخوانكم الجن، والروث علف دوابهم» .

أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجى منه، رقم (18): (54/1) .

وفي «شرح منية المصلّى»: من المتأخرين من زاد في تفسير الغلظة على قول أبي حنيفة، ولا حرج في اجتنابه، كما في «الاختيار»، وفي الغليظة على قولهما، ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضاً .

وفي «المحيط»: وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب .
والمراد بقوله: «ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في إصابته» على اختلاف العبارتين، إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين، فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة، وهي: «إن ما عمت بليته خفت قضيته»، انتهى .

قوله: «من المتأخرين»:

خبر مقدم، مبتدأ من زاد في تفسير الغليظة .
اعلم أن أبا حنيفة فسر النجاسة الغليظة بما ثبتت نجاسته بنص لم يعارضه نص آخر يخالفه، وإن اختلف العلماء في نجاسته وطهارته؛ لأنه لا عبرة الاجتهاد في مقابلة النص عنده .

والخفيفة بما تعارض النصان في نجاسته وطهارته، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح .

[117/أ]

وفسر الإمامان الغليظة بما اتفق العلماء/على نجاسته .
والخفيفة بما اختلف العلماء في نجاسته وطهارته .
وثمره الخلاف تظهر في الروث كما ذكرناه .
ثم زاد بعض المتأخرين في تفسيرهما الغليظة القيدتين المذكورين، فيلزم أن تكون البلوى معتبرة عند أبي حنيفة في موضع النص، على خلاف ما ذكره آنفاً من «الزيلعي»^(١) .

قوله: «إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين»:

يريد أن المراد بالسلب في العبارتين المذكورتين هو سلب العموم، لا عموم السلب .

وإلا فلا يصح تفريق قوله: «فيقع الاتفاق» .

قوله: «ما عمت بليته خفت قضيته»:

لما سبق من أن المشقة تجلب التيسير .

(١) انظر: «تبيين الحقائق»: (74/1) .

الفائدة الرابعة: ذكر بعضهم: أن «الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق»، وجمع بينهما بعضهم بقوله: «كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده»، ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم: «يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء»، وقولهم: «يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .

قوله: «الأمر إذا ضاق اتسع»:

المراد بالضيق المشقة، وبالاتساع الترخص والتيسير، وهذا أيضاً بناء على قاعدة المشقة تجلب التيسير .

قوله: «وجمع بينهما بعضهم بقوله: «كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده»:

ذكره الإمام «الغزالي» في «الإحياء» حيث قال في الباب الثاني من كتاب «الحلال والحرام»، و«القسم الثالث»: أن يخلط حرام لا يحصر، كما في الأموال في زماننا، وحكمه أن لا يحرم بهذا الاختلاط .

أن يتناول شيئاً منها بعينه، احتمل أن يكون حلالاً وحراماً، إلا أن يقترن بذلك العين علامة يدل على أنه من الحرام، وإن لم توجد علامة على أنه من الحرام فيتركه ورعاً، وأخذه حلال لا يفسق به أكله ومن علاماته أن يأخذ من يد سلطان ظالم .
ثم قال بعد ورقتين: إنما لا يحرم أخذ هذا؛ لأن الأصل الحل، ولا يرفع إلا بعلامة معينة، كما في طين الشوارع^(١) .

(١) انظر: «إحياء علوم الدين»: (2/151-154) .

القاعدة الخامسة: الضرر يزال .

أصلها: بقوله #: «لا ضرر ولا ضرار»، أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا . وأخرجه الحاكم في المستدرک والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنه .

وفسره في «المغرب» بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداءً ولا جزاءً، انتهى .

القاعدة الخامسة: الضرر يزال^(١) .

قوله: «مرسلًا»:

اختلف في حد الحديث المرسل، والمشهور ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كبار التابعين كعبيد الله بن عدي الخيار^(٢)، أو من صغار التابعين كالزهري^(٣) . وقيل: المرسل ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي # .

وأما ما رفعه التابعي الصغير فليس بمرسل^(٤) .

قوله: «وفسره»:

أي فسر الحديث المذكور بقوله: «لا يضر الرجل أخاه ابتداءً ولا جزاءً»^(٥) . لأن الضرر بمعنى الضر، وهو يكون من واحد . والضرار من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك^(٦) . فقوله: «ابتداءً» ناظرٌ إلى الضرر، وقوله: «ولا جزاءً» ناظرٌ إلى «الضرار» .

(١) هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى الخمس التي عليها مدار الفقه الإسلامي . انظر: «الأشباه والنظائر» لأبن السبكي: (41/1)، و«القواعد» للحصني: (333/1)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: (210/1)، و«الفرائد البهية» مع حاشية «الفوائد الجنية»: (266/1)، و«القواعد الفقهية» للندوي: ص (171 ، 205)، و«القواعد الكبرى» للعجلان: ص (83)، و«موسوعة القواعد الفقهية»: (48/1)، و«ترتيب اللآلي»: (801/2) .

(٢) عبيد الله بن عدي بن الخيار -بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية- ابن عدي ابن نوف بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني، قتل أبوه ببدر، وكان هو في الفتح مميزاً، فعد في الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره في ثقات التابعين، مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك . انظر: «تقريب التهذيب»: (536/1-537) .

(٣) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني، أبو بكر، الإمام العلم حافظ زمانه، عالم بالقرآن والحديث، وأشعار العرب، دخل على عبد الملك، وصحب أولاده من بعده، وعمر بن عبد العزيز، ويقال: إنه أول من دون العلم وكتبه . انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم: (360/3) .

(٤) قد سبق التعريف به والتوثيق: ص ()، وما ذكره المؤلف مأخوذ باختصار من «فتح المغيث»: ص (80-81) .

(٥) الذي فسره بذلك هو المرطزي في: «المغرب»: (8/2) .

(٦) انظر: «غمز عيون البصائر»: (250/1) .

وذكره أصحابنا -رحمهم الله- في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما .
ويبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه .
فمن ذلك: الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه على المفتي به .

والشفعة فإنها للشريك، لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر الجار السوء:
بجيرانها تغلو الديار وترخص
والقصاص والحدود والكفارات، وضمان المتلفات، والجبر على القسمة
بشرطه ونصب الأئمة والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين والبغاء .

قوله: «وذكره أصحابنا -رحمهم الله- في كتاب الغصب»:

قيل: ذكره رداً على الشافعي في قوله: إن العين المغصوبة إذا خلطها الغاصب بملكه، بحيث لا يمكن إخراجها عن ملكه إلا بضرر له كساحة غصبها وبنى عليها، بحيث لا يمكن إخراجها إلا بهدم البناء، فإن المالك يهدم البناء ويأخذ ساحته؛ لأنه وجد عين ملكه، فكان أحق بها بالنص^(١) .
وقال أصحابنا: انقطع حق المالك عنه بذلك البناء؛ لأن في قلعه ضرراً للغاصب، والضرر يزال، لقوله #: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»^(٢) .

.....

وضرر المالك مجبور بضمان القيمة، فلا يعد ضرراً .

أقول: فيه تفصيل .

قال في «ضمانات العمادي»: أما الوجوه التي لا ينقطع حق المالك عن العين، ويخير بين أخذه وتضمينه، فكما إذا غصب شاة فذبحها وسلخها أو قطع ثوب غيره، أو ثوباً فصبغه، أو دقيقاً فخبزه، أو سويقاً فلتته بالسمن .
أو أرضاً فبنى فيها أو زرع أو غرس، ففي هذه الوجوه لا ينقطع حق المالك بهذه التصرفات .

ذكر في «مختصر القدوري»: ومن غصب ساحة فغرس فيها، أو بنى عليها، أو ساحة فأدخلها في بنائه، قيل له: اقلع البناء والغرس، وإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك، فللمالك أن يضمن قيمة البناء والغرس مقلوعاً ويكون له^(٣) .

(١) النص هو حديث: «ليس لعرق ظالم حق» . انظر: «المهذب»: (519/1) .

(٢) حديث «لا ضرر ولا ضرار» من الأحاديث الشهيرة، وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه

الطبراني في الأوسط، بسنده من حديث جابر: (238/5)، رقم (1975) .

وكذا أبو داود مرسل في مراسيله، باب الإضرار: ص (294)، رقم (407) .

وقد ذكر الزيلعي والحافظ حديث جابر وسكتا عنه، وذكره الغماري، وقال «وهذا سند حسن أو

صحيح» .

وذكره الألباني في الإرواء وقال: «أخرجه الطبراني...»، وقال: «لم يروه عن محمد بن يحيى إلا

ابن إسحاق، قلت: وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه» .

وللحديث شواهد كثيرة بمجموعها يعد من الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالقبول .

انظر: «نصب الراية» (386/4)، و«الدرية»: (282/2)، و«الهداية»: (13/8)، و«إرواء

الغليل»: (411/3) .

(٣) انظر: «مختصر القدوري» مع التصحيح والترجيح: ص (300) .

وذكر في «الذخيرة»: ومن غصب ساحة وبنى عليها، لا ينقطع حق المالك، وكان له أن يأخذها، وكان القاضي «أبو علي النسفي» يحكي عن «الكرخي» أنه ذكر في بعض كتبه تفصيلاً، فقال: إن كانت قيمة الساحة أكثر من قيمة البناء فله أن يأخذها، والمراد بما ذكر في الكتاب بأي مختصر القدوري هذا .

وزعم أن هذا هو المذهب .
وذكر في «العدة» أن بعض المتأخرين أفتوا بقول الكرخي، فإنه حسن، ونحن نفتي به بجواب الكتاب، اتباعاً لأشياخنا .
هذه الجملة في «العمادية»^(١)، وهكذا في «الفصولين»^(٢) .

فعلم منه أن حق المالك لا ينقطع عن الساحة بالبناء عليها إلا على قول الكرخي، فيما إذا كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء، وليس بمختار عند أصحابنا، والمختار عندهم ما ذكره في الكتاب كما ترى .

وأما ما ينقطع عنه حق المالك عندهم، فقد ذكر في غصب «الهداية» وقال: «إذا تغيرت العين المغصوبة حتى زال اسمها وعظمت منافعها/ زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها، وهذا كمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها، أو غصب حنطة فطبخها، أو حديداً فاتخذ سيفاً، وهذا عندنا .

وقال الشافعي: لا ينقطع حق المالك وهو المختار في الدقيق إن شاء تركه عليه وضمنه مثل حنطة، وإن شاء أخذ الدقيق وضمنه النقصان .
وهكذا روي عن أبي يوسف إلا أنه إذا أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان؛ لأنه يؤدي إلى الربا .

وعلى هذا إذا غصب عنباً فعصره، أو سمساً فعصره، إلى آخر ما ذكره فارجع إليه^(٣)

وفي «الخلاصة»: جملة ما يوجب الملك بالضمنان إذا غيره الغاصب عن حاله خمسة عشر، وكذا جملة ما لا يوجب الملك فيه خمسة عشر، ثم عدّها، فارجع إليه^(٤) .

قوله: «والحجر بسائر أنواعه»:

أي المتفق عليه والمختلف فيه .

أما المتفق عليه: هو الحجر على الصبي لصباه، وعلى المجنون لجنونه، وعلى العبد لرقه، وعلى المكاري المفلس لإفلاسه^(٥)، وعلى المفتي الماجن لمجونه^(٦)، وعلى الطبيب

(١)

(٢)

(٣) «الهداية» مع تكملة «فتح القدير»: (260/8) .

(٤) «الخلاصة»: (278/4) .

(٥) هو الذي يأخذ الكراء أولاً؛ ليشترى به الجمال والظهر، ويدفع إلى بعض ديونه، فيعوق المسلمين

من نحو الحج والغزو . «مجمع الأنهر»: (50/4) .

(٦) وهو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة، بأن علم المرأة الارتداد لتبين من زوجها، وبأن علم الرجل أن يرتد لتسقط عنه الزكاة، ثم يسلم ولا يبالي أن يحرم حلالاً ويحل حراماً . «مجمع الأنهر»: (49/4)

وأما المختلف فيه فهو الحجر على السفية، والحجر على المديون، منعهما أبو حنيفة وقال: لا حجر على السفية ولا على المديون المفلس .
وقال: يجوز الحجر عليهما .
وأرباب المتون قدموا قول أبي حنيفة ترجيحاً له^(١) .
قوله: «على المفتى به»:

ترجيح لقولهما، لكن الأولى تركه ههنا .

قوله: «لدفع ضرر القسمة»:

فيه إن الشفعة شرعت لدفع ضرر الجار السوء، لا لدفع ضرر القسمة، والقائل هو الشافعي لا أصحابنا^(٢) .

ولهذا قال الشافعي: لا شفعة فيما لا يقسم من العقار، كالحمام والرحى والبئر والطريق والدار الصغير، إذ لا قسمة فيها حتى تثبت الشفعة للشريك؛ لدفع ضررها من أجرة القسام ومؤونة القسمة .

وقال أصحابنا: لا نسلم أن الشفعة شرعت لدفع ضرر القسمة، وإنما شرعت لدفع ضرر سوء الجار، وذلك لا يختص بما يقسم، بل يجري فيما لا يقسم أيضاً^(٣) .
ولعموم قوله #: «الشفعة في كل شيء عقار أو ربع»^(٤) والربع الدار .

قوله: «والجبر على القسمة بشرطه»:

أعني اتحاد الجنسين، قال في «الزيلي»: «إذا طلب بعض الشركاء القسمة يجبر الآبي على القسمة في متحد الجنس، سواء كان من ذوات الأمثال أو لا، ولا يجبر في غير متحد الجنس، كالإبل مع الغنم؛ لفحش التفاوت في المقاصد، فلا يمكن/اعتبار الإفراز، إلا إن تراضوا عليها، فحينئذ تجوز»^(٥) .

وفي «البزازية» من كتاب «الكراهية»: وفيه أيضاً قبيل هذه المسألة دفع الطين والتراب من الطريق؛ لدفع الردغ والوحل لا بأس به^(٦) .

(١) انظر: «مجمع الأنهر»: (50/4) .

(٢) انظر: «المهذب»: (526/1) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (250/1) .

(٤) لم أجد بهذا اللفظ، لكن روي نحوه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه» .

رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم (1608) ز

(٥) انظر: «تبیین الحقائق»: (265/5) .

(٦) لأن فيه نفع المسلمين .

انظر: «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (356/6) .

وفي «البزازية» من كتاب «الكراهية»: باع أغصان فرصاد، والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات الجيران، يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا، مرة أو مرتين، فإن فعل، وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء، انتهى .

قوله: «فرصاد»:

هو بالكسر التوت الأحمر .

وقيل: هو التوت .

وقيل: شجر معروف، وأهل البصرة يسمّون الشجرة فرصاداً .

والمراد بالفرصاد في كلام الفقهاء الشجر الذي يحمل التوت .

كذا في «المصباح»^(١) .

(١) انظر: «المصباح المنير»: ص(468) .

وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة، وتتعلق بها قواعد:
الأولى: الضرورات تبيح المحظورات .

ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساعة اللقمة بالخمير، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله .
وزاد الشافعية على هذه القاعدة: «بشرط عدم نقصانها» .

قوله: «والتلفظ بكلمة الكفر»:

أي مع اطمئنان قلبه على الإيمان، وإلا فلا .

قوله: «وكذا إتلاف المال»:

كما إذا خافوا غرق السفينة؛ لكثرة حملها، فإنه يباح لهم إتلاف المال بإلقاء ما فيها في البحر من غير رضا صاحبه؛ لتحصل الخفة للسفينة^(١) .

ثم إن كان الإلقاء باتفاقهم فالضمان^(٢) بعدد الرؤوس، لا على قدر الملك؛ لأنه كان لحفظ الأنفس، لا لحفظ الأموال .

وهذا؛ لأن الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك، فالقسمة على قدر الملك، وإن كانت لحفظ الأنفس فالغرامات بعدد الرؤوس .

قوله: «وأخذ مال الممتنع»:

إذا كان المال من جنس دينه، إذا كان الدين من جنس الدراهم .

قوله: «ودفع الصائل»:

يقال: صال الفحل يصول صولاً وثب، كذا في «المصباح»^(٣) .

.....

قوله: «بشرط عدم نقصانها»:

أي نقصان الضرورة في نظر الشارع عن ذلك المحذور، كضرورة أكل الميتة حال المخمصة، فإنها ليست أدنى من حرمة أكلها بل مساوٍ لها أو فوقها، فإن حرمة تلف النفس فوق أكل الميتة؛ لما ذكره^(٤) .

فإن قيل: إن في دفنه بلا كفن هتك حرمة، وكشف عورته .

قلنا: نعم، إلا أن ضرورة دفن الميت فوق حرمة كشف عورته، فيباح لذلك .

فإن قيل: إن في دفنه بلا كفن هتك حرمة، وكشف عورته .

قلنا: نعم، إلا أن ضرورة دفن الميت فوق حرمة كشف عورته، فيباح لذلك .

ثم إذا نيشوا وهو طري، كفن من جميع ماله إن كان له مال، وإن قسم ماله فالكفن على الوارث لا على الغرماء وأصحاب الوصايا، وإن لم يكن فضل من الدين شيء من ماله، فإن لم يكن الغرماء قبضوا ديونهم بدئ بالكفن، وإن قبضوا لا يسترد منهم شيء،

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (252/1) .

(٢) في هامش المخطوط: «والمراد بالضمان هنا ضمان قيمة الملقى وقت الإلقاء، كما بيّن في محلّه» .

(٣) «المصباح المنير»: ص (352) .

(٤) في هامش المخطوط: «لأن مفسدة قتل نفسه أدنى من مفسدة قتل غيره، هذا مخالف لما في كراهية (البرازية) من أن قتل نفسه أعظم وزراً من قتل غيره» .

الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
ولذا قال في أيمن «الظهيرية»: إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما تباح للتعريض، انتهى . يعني لاندفاعها بالتعريض .
ومن فروعها: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سدّ الرمق .
والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة؛ لأنه إنما أبيح للضرورة .
قال في «الكنز»: وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد الخروج منها لا، وما فضل ردّ إلى الغنيمة .
فأفتوا بالعفو عن السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لجريان العادة تنجميرها .

قوله: «وإنما تباح للتعريض»:

وفي «المصباح»: «عرضت له وعرضت به تعريفاً، إذا قلت قولاً وأنت لا نعيه .
فالتعريض خلاف التصريح من القول، كما إذا سألت رجلاً هل رأيت فلاناً، وقد رآه
ويكره أن يكذب، فيقول: إن فلاناً ليُرى، فيجعل كلامه معراضاً؛ فراراً من الكذب، وهذا
معنى المعاريض في الكلام، ومنه قولهم: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»^(١) .

قوله: «يعني لاندفاعها»:

أي الضرورة .

قوله: «وينتفع فيها»:

أي دار الحرب .

قوله: «بعلف وطعام وحطب»:

أطلق الانتفاع في هذه الثلاث فشمّل ما عند الحاجة وعدمها، كما هو رواية «الجامع الكبير» .

وفي رواية «الجامع الصغير»: لا ينتفع بها في دار الحرب إلا عند الحاجة، كما في السلاح والركوب بالدواب واللبس باللباس^(٢) .

قوله: «ما فضل ردّ إلى الغنيمة»:

أي ردّ عينه إن كان باقياً، وإلا ردّ قيمته إن انتفع به، ورد ثمنه إن باعه .
وإن قسمت بين الغانمين قبل الرد إليها تصدق به لو كان غنياً، ولو فقيراً ينتفع به^(٣) .

قوله: «بالعفو عن بول السنور في الثياب»:

وفي «المحيط»: «بول الهرة مغلظ، وبول الفأرة مختلف فيه، قيل: مغلظ، وقيل:

(١) «المصباح المنير»: ص(403) .

(٢) انظر: «البحر الرائق»: (145/5) .

(٣) وفي «البحر» قال: «وما فضل ردّ إلى الغنيمة؛ لزوال حاجته، والإباحة باعتبارها، وقد أطلقه في «الكنز»، وقيد في «المحيط»، بأن يكون غنياً، وإن كان فقيراً يأكل بالضمّان؛ لأنه ليس له أخذ الطعام بعد الإحراز، فكذلك الإمساك؛ لأن الحاجة قد ارتفعت .
وهذا إذا كان قبل القسمة، وأما إذا كان بعدها باعها وتصدّق بثمنها؛ لأنه لا يمكنه القسمة لقلبته، فتعذر إيصاله إلى المستحق، فيتصدق به كاللقطة» . «البحر الرائق»: (147/5) .

مخفف .

وقيل: بول الهرة لا ينجس الثوب للضرورة، وينجس الإناء» .
وفي «قاضي خان»: «بول الهرة والفأرة مختلف فيه، نجس في أظهر الرواية، يفسد الماء والثوب إذا زاد على قدر الدرهم وقيل: لا يفسد أصلاً .
وقيل: يفسد إذا فحش^(١) .

وفي «الخلاصة»: «إذا بالت الهرة في الإناء، أو على ثوب ينجس. وكذا بول الفأرة»^(٢) .

قوله: «بتخميرها»:

أي سترها، يقال للشراب المعروف خمرٌ لستره العقل^(٣) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (19/1) .

(٢) «الخلاصة»: (44/1) .

(٣) انظر: «المصباح المنير»: ص(182) .

وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات، فيعفى عن قليله للضرورة؛ لأنه ليس لها رؤوس حاذرة، والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار؛ لعدم الضرورة، بخلاف الكثير، ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار، وبين الصحيح والمنكسر، وبين الرطب واليابس .
وعدم الشهيد ظاهر في حق نفسه، نجس في حق غيره؛ لعدم الضرورة، والجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه، والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة .

قوله: «والمعتمد عدم الفرق»:

لتحقق الضرورة في الكل .
وكذا المعتمد أن لا فرق بين البعر والروث للضرورة فيها .

قوله: «والجبيرة يجب ألا تستر»:

قال في «فتح القدير»: «إذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة، فإن ضرره الحل والمسح، مسح على الكل، تبعاً مع القرحة، وإن لم يضره غسل ما حولها ومسح نفسها، وإن ضره المسح لا الحل، يمسح على الخرقعة التي على رأس الجرح، ويغسل ما حولها تحت الخرقعة الزائدة؛ إذ الثابت بالضرورة يتعذر بقدرها، وإذا ضره الحل لا المسح، يمسح على الكل .

وهكذا الكلام في العصابة إن صرّ مسح على كلها .
ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه، ولا يجد من يربطها»^(١) .

قوله: «والطبيب إنما ينظر»:

وكذا القابلة .

(١) «فتح القدير»: (141/1) .

تذنب: يقرب من هذه القاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله»، فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء، فإن كان لفقد المال، بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله .

وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة: الشهادة على الشهادة، إذا كان الأصل مريضاً فصح بعد الإشهاد، أو مسافراً فقد أن يبطل الإشهاد على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل أو مرضه أو سفره .

قوله: «ما جاز لعذر بطل بزواله»:

لأن زوال المبيح مبطل للجواز .

بمعنى أن الأصل عدم الجواز/وإنما جاز للمبيح، فإذا زال المبيح، بقي على عدم، لا بمعنى أن زوال المبيح مؤثر؛ إذ لا تأثير للإعدام عندنا .

قوله: «بطل ببرئه»:

أي سواء وجد معه ماء وقت برء المرض المرخص أو لم يوجد، وسواء قدر على استعمال على تقدير وجوده أو لم يقدر لمانع آخر؛ لأنه حصل له القدرة على استعماله بالنسبة إلى زوال ذلك المرض المرخص .

ولذا قال في «البحر»: «إذا تيمم للمرض أو البرد، مع وجود الماء ثم فقد الماء، ثم زال المرض أو البرء، ينتقض تيممه؛ لقدرة على استعمال الماء، وإن لم يكن الماء موجوداً»^(١) .

واعلم أن التيمم كما بطل بزوال العذر المبيح له، كذلك بطل بحدوث المبيح الآخر .

قوله: «أن تخرج»:

من التخريج، والمراد بالتخريج ههنا معناه اللغوي، لا ما هو المصطلح عند الفقهاء .

قوله: «على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل»:

هذا القول هو المشهور، وعليه أرباب المتون الفتوى .

والمراد بالمرض ما يمنعه عن الحضور إلى مجلس القضاء، وبالسفر مدة القصر، كما صرح به في «البرازية»^(٢) .

وفي «المحيط»: الإشهاد على الشهادة صحيح، وإن كان في المصر بلا خلاف، حتى إذا غاب الأصل بعد ذلك أو مات، فشهد الفرع على شهادته تقبل .
وإن كان الأصل محبوساً في المصر، وأشهد على شهادته، هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته، وإذا شهد وشهد الفرع عند القاضي، هل يعمل بشهادته .
اختلفوا فيه:

قال بعضهم: إن كان محبوساً في سجن هذا القاضي لا يجوز، وإن كان محبوساً في سجن الوالي، ولا يمكنه الإخراج من الحبس للشهادة يجوز .

وقال بعضهم: ينبغي أن لا تجوز هذه الشهادة^(٣) .

وعن أبي يوسف أن الأصل لو كان في مكان، لو غدا إلى مجلس الحكم لا يمكنه أن

(١) «البحر الرائق»: (267/1) .

(٢) انظر: «الفتاوى البرازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (295/5) .

(٣) انظر: «البحر الرائق»: (206-205/7) .

يببىء فى منزهة ىجوز .
وعن محمد: الجواز مطلقاً؛ بناء على مذهب من ىجوز التوكيل بلا رضا الخصم، كذا فى «الخلاصة»^(١) .
وهكذا ذكره فى «البزازية» وقال: قالوا هذا غير ظاهر الرواية فلا يفتى به»^(٢) .
يعنى بكل ما روى عن أبى يوسف، وعن محمد .
وفى «البزازية» أيضاً: «الإشهاد على الشهادة جائز بلا عذر بالأصول، حتى لو حلهم العذر بعد التحميل، فشهدا بذلك التحميل، تجوز هذا ما صححه صاحب «المحيط»، كما نقلناه عنه»^(٣) .

.....
وهل ىكفى مجرد سفر الأصل فى شهادة الفرع بأن ىجاوز مصره، قاصداً السفر، ويلزمه من غيبة الأصل ثلاثة أيام ولياليها .
ففى «البحر»: «أنه ىجوز للفرع أن يشهد على شهادة الأصل بمجرد سفر الأصل»^(٤) .
وبه يشعر كلامه ههنا، والظاهر فى كلام «الخلاصة»: لا بد من غيبة الأصل ثلاثة أيام ولياليها، حيث قال: لا تجوز الشهادة على الشهادة حتى ىكون الشهود على شهادته فى مسيرة ثلاثة أيام ولياليها^(٥)، وهكذا فى «البزازية»، و«العناية» .
ثم من أعمار الأصل كون المرأة مخدرة غير معتادة الخروج إلى مجلس القاضي^(٦) .

(١) انظر: «الخلاصة»: (81/4)

(٢) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (295/5) .

(٣) انظر: «البزازية» بهامش «الهندية»: (206/7) .

(٤) «البحر الرائق»: (206/7) .

(٥) «الخلاصة»: (81/4) .

(٦) انظر: «البحر الرائق»: (205/7) .

الثانية: الضرر لا يزال بالضرر .
وهي مقيدة لقولهم: «الضرر يزال»: أي لا بضرر .
ومن فروعها: عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء، أو ما أنفقته .
فالأول إن كان بغير إذن القاضي، والثاني إن كان بإذنه، وهو المعتمد .
وكتبنا في «شرح الكنز» في مسائل شتى من كتاب القضاء أن الشريك يجبر عليها في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته وإن تضرر، أو لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئاً من بدنه .

قوله: «عدم وجوب العمارة على الشريك»:

قيل: المناسب للسياق أن يقول: «عدم إجبار الشريك على العمارة» .
أقول: عدم الوجوب عليه يستلزم من عدم الإجبار عليه، فيناسب السياق، بل هذا أولى؛ لأنه من باب إتيان الشيء بدليله؛ لأن وجود الملزوم دليل على وجود اللازم .
ولنذكر بعض ما يتعلق بهذه المسألة:
ففي حيطان «الخلاصة»: «رجل أراد أن يهدم داره، وعلى أهل السكة ضرر، المختار أنه يمنع، فلو هدم مع هذا، وأنه يضر بالجيران، إن كان قادراً على البناء يجبر على البناء .
قيل: والأصل أنه لا يجبر .
حائط بين اثنين سقط، ولأحدهما بنات وعورات، فطلب من شريكه أن يبني، لا يجبر الأبى على العمارة .
وقال «الفقيه»: لا بد من بناء يكون سترًا بينهما؛ لأن الزمان الأولى كان زمان صلاح، أما الآن ففسد الزمان .
وقال «القاضي الإمام»: لا يجبر على العمارة، غير أن القاضي يأمرهما باتخاذ السترة .
ولو كان دار بين صغيرين، لكل واحد منهما وصي، انهدم الدار، وأبى أحدهما العمارة، فإن

.....

[120/ب] الوصي يرفع الأمر إلى القاضي حتى يجبره على العمارة .
طاحونة أو حمام مشترك، انهدم الكل، وصار صحراء، لا يجبر، فإن كان الشريك معسراً يقال له: أنفق حتى يكون ديناً على الشريك .
وحرث إذا كان بين شريكين، فأبى أحدهما أن يسقيه، يجبر .
وفي «البرزازية»: «المشترك يجبر كل واحد منهما على عمارته .
سفل لرجل، وعليه علو لغيره، انهدم السفل، لم يجبر صاحب السفل على البناء، ويقال لصاحب العلو: إن شئت فابن السفل والعلو من مالك، وامنع صاحبه من الانتفاع به، حتى يرد عليك قيمة البناء .
وذكر «الخصاف» أنه يرجع بما اتفق .
وفي حائط بين اثنين، لو كان لهما عليه خشب، فبنى أحدهما، للباني أن يمنع الآخر

من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنياً .
 حائط مشترك بين اثنين، أراد أحدهما نقض الحائط، وأبى الشريك عن النقض، إن كان بحال لا يخاف السقوط لا يجبر على النقض .
 وإن كان بحيث يخاف، فعن الإمام «أبي بكر» أنه يجبر .
 فإن هدماً معاً، فأراد أحدهما أن يبني، وأبى الآخر، إن كان أس الحائط عريضاً يمكنه أن يبني حائطاً في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك، وإن كان لا يمكن لا يجبر .
 وتفسير الجبر أنه إن لم يوافق الشريك، فهو ينفق في العمارة، ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق، إن كان أس الحائط لا يقبل القسمة .
 لو هدماً وامتنع أحدهما عن البناء، يجبر، ولو انهدم لا يجبر، ولكن يمنع عن الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما أنفق فيه منه، إن فعل ذلك بقضاء القاضي .
 وإن كان لغير قضاء بنصف قيمة البناء .
 وإن انهدم أو خاف الوقوع، فهدم أحدهما لا يجبر الشريك على البناء، وإن كان الحائط

صحيحاً فهدم أحدهما بإذن الشريك، لا شك أنه يجبر الهادم على البناء، إن أراد الآخر البناء، كما لو هدماه وإن هدم بغير إذن الشريك، إن لم يكن للتراب قيمة، ولا ترداد الأرض قيمة ببناء الحائط، فإنه يضمن قيمة نصيب شريكه من الحائط بالغة/ما بلغت كلها في «الخلاصة»^(١) .

ثم ذكر فيها عن محمد بن سلمة إن كان لهما على الحائط حمولة، وانهدم، وأبى الآخر العمارة، فبناه أحدهما يمنع الآخر من وضع الحمولة، حتى يؤدي نصف ما أنفق .
 وإن لم يكن عليه حمولة لا يجبر على العمارة، ولا يرجع بشيء؛ لأنه بمنزلة السترة .
 وهذا كله إذا أنفق في العمارة بغير إذنه، فإن أنفق بإذن صاحبه، أو بأمر الحاكم يرجع عليه بنصف ما أنفق^(٢)، انتهى .
 ولم يذكر أن صاحب السفلى إذا هدم السفلى وانهدم منه العلو فهل يجبر صاحب السفلى على البناء؟

فذكر في «البحر»: أنه يجبر عليه لأنه تعدى على صاحب العلو بالهدم بخلاف ما لو انهدم السفلى بغير هدم صاحبه فإنه لا يجبر صاحب السفلى على البناء، كما تقدم التعدي من صاحب السفلى .

وهذه هي أول المسائل الثلاث التي ذكرها في البحر .
 والثانية: هي ما ذكره صاحب «الخلاصة» نقلاً عن الأقضية بقوله وإن كان بحيث يخاف يجبر .

والثالثة: ما ذكره نقلاً عن جامع الفصولين أنه إذا هدم صاحب العلو علوه وصاحب السفلى سفله يجبر صاحب السفلى البناء .
 ولا يخفى عليك أن مما يجبر الشريك على العمارة إذا كان دارً بين صغيرين وانهدم الدار وبني وصي أحدهما الدار، فإنه يجبر وصي الآخر على العمارة كما ذكرناه .

(١) انظر: «الخلاصة»: (265/4-268)، وهو موجود بنصفه في: «البزازية» بهامش «الهندية»: (420/5) .

(٢) «الخلاصة»:

ومنها أيضاً: طاحونة، أو حمام مشترك بين اثنين وانهدم فإنه يجبر الشريك على العمارة إلا في رواية عن محمد كما عرفت .
ومنها: الحرث المشترك فإنه يجبر الشريك على السقي خلافاً للقاضي .
ومنها: البئر المشترك فإنه يجبر الشريك على العمارة .
قوله: «ولا شيئاً من بدنه»:

قال في كراهية «البزازية»: «خاف الهلاك جوعاً، فقال له آخر: اقطع يدي وكله، ليس له ذلك؛ لأن لحم الإنسان لا يباح حال الاضطرار؛ لكرامته»^(١) .

(١) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (366/5) .

تنبيه: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، وهذا مقيد لقولهم: الضرر يزال بمثله .

وعليه فروع كثيرة:

منها: جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين .
ومنها: وجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة على مالها، دفعاً للضرر العام .

قوله: «منها: جواز الرمي إلى كفار وتترسوا بصبيان المسلمين»:

قيد «الصبيان» اتفاقي .

والمشهور في كتاب الأصول: بأسارى المسلمين^(١) .
والأصل فيها أن المصلحة^(٢) في أمر إذا كانت ضرورية قطعية كلية يجب العمل بها، كما لو تترس الكفار بأسارى المسلمين، ونعلم أنا إن تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم، وإن رمينا الترس نخلص عامة المسلمين .
فتكون المصلحة في قتل المتترس بهم أعني أسارى المسلمين، ضرورية وقطعية وكلية، فنعمل/بها ونحكم بحل الرمي إليهم .
أما كونها ضرورية؛ فلأن صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين داعية بالضرورة إلى جواز الرمي إلى الترس .

[121/ب]

وأما كونها قطعية؛ فلأن حصول المصلحة وهي صيانة الدين ونفوس المسلمين برمي الترس قطعية .

وأما كونها كلية؛ لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية، فلا يجوز الرمي إلى الترس إذا تترسوا في قلعة بأسارى المسلمين؛ لعدم الضرورة فيه .
ولا إلى ما لم نعم تسلطهم علينا إن تركنا الرمي إلى الترس؛ لعدم تحقق القطعية .
ولا إلى ما لم تكن كلية، كما إذا كانت جماعة في سفينة، وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون، فإنه لا يجوز طرحهم؛ لعدم تحقق كلية المصلحة؛ لأنه على تقدير ترك الطرح، إنما يهلك جماعة مخصوصة من المسلمين، لا عامة المسلمين، كما في ترك الرمي إلى الترس^(٣) .

قوله: «ومنها: وجوب نقض حائط مملوك مال»:

أي يطلب النقض والإشهاد عليه، إذ لا وجوب بدون الطلب، وإنما يجب به سواء

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (256/1) .

وفيه قال: «تخصيص الصبيان؛ لأنه (هكذا) محل الرحمة، فإذا علم الحكم فيهم، علم في غيرهم بطريق الأولى» .

(٢) المصلحة في اللغة: الصلاح والمنفعة .

واصطلاحاً: ما لم يشهد له الشرع بالاعتبار أو الإلغاء بدليل معين، كجمع الصحف، وتدوين الدواوين .

انظر: «لسان العرب»: (384/7)، و«شرح تنقيح الفصول»: ص(446) .

(٣) انظر هذا المثال في: «المستصفى»: (487/2)، وما بعده .

وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف ~ إنما هي للغزالي عليه رحمة الله .

كانت مسلماً أو ذمياً، ذكراً أو أنثى، حراً أو مكاتباً، بخلاف الصغير والعبد المحجورين، إذ لا يصح بينهما .

فإذا طُلب بالنقض وأشهد عليه في مدة يمكن نقضه فيها، فتلف به إنسان أو مال، ضمنت عاقلة الإنسان، ورب الحائط الممال استحساناً .
والقياس أن لا ضمان، وهو قول الشافعي: إذ لم يوجد منه صنع وتعد، لا مباشرة علة ولا مباشرة سبب؛ لأن البناء كان في ملكه مستقيماً، والميلان، وشغل هواء الطريق، ليس من فعله فلا يضمن .

وجه الاستحسان: لأن الحائط لما مال، فقد اشتغل هواء الطريق بملكه، ورفع في يده . فإذا تقدم إليه أحد ممن له حق الطلب، وطُلب بتفريغ، لزمه تفريغ، فإذا امتنع عنه مع التمكن منه صار متعدياً .

ولأننا لو لم نوجب عليه الضمان، يمتنع عن التفريغ، فينقطع المارة حذار الوقوع عليهم، فيتضررون بذلك، ودفع الضرر العام واجب، فيجب له دفعه .

قوله: «إلى طريق العامة»:

وكذا إذا مال إلى طريق الخاصة .

قوله: «على مالكها»:

سواء كان مالكا بالأصالة وهو ظاهر .

وبالوصاية كما إذا كان الحائط للصغير، وطُلب بالنقض أب الصغير أو وصيه، أو جده، أو أمه عند عدم الأب، والوصي، فإن هؤلاء لو طُلبوا بالنقض، وجب النقض عليهم، حتى لو تركوا النقض بعد الطلب، وتلف به شيء وجب الضمان في مال الصغير . وفيه إشارة إلى أن صاحب الحائط لو باع الحائط بعد الطلب والإشهاد، وسلمه إلى المشتري، ثم سقط الحائط وتلف به شيء، فلا ضمان على البائع؛ لخروجه عن ملكه، ولا على المشتري؛ لعدم الطلب منه . وإلى أنه لا ضمان على المرتهن، والمستأجر، والمودع، وإن طُلبوا بالنقض؛ لعدم الملك .

ومنها: جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة في ثلاث: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس، دفعاً للضرر العام . ومنها: جوازه على السفية عندهما وعليه الفتوى، دفعاً للضرر العام . ومنها: بيع مال المديون المحبون عندهما؛ لقضاء دينه، دفعاً للضرر عن الغرماء، وهو المعتمد . ومنها: التسعير عند تعدّي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش . ومنها: بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة، واقتناعه من البيع، دفعاً للضرر العام .

قوله: «عند أبي حنيفة»: الأولى ترك هذا القيد؛ لأن الحجر على هذه الثلاث اتفاقي بين أبي حنيفة وصاحبيه، كما صرحوا به^(١) .

قوله: «المفتي الماجن»: الذي يعلم الناس الحيل، وقيل: من يفتي عن جهل .

قوله: «والطبيب الجاهل»: أي الجاهل بعلم الطب .

قوله: «بيع مال المديون المحبوس عندهما»: وفي الفصل التاسع من قضاء الحاجة يترك له دستان من الثياب، ويباع الباقي في الدين، فإن كان له ثياب حسنة تباع ويشترى له بقدر الكفاية، ويصرف إلى الدين . ولهذا قال مشايخنا: يباع ما لا يحتاج إليه في الحال . إذا أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع؛ لأجل الثمن، وهذا قولهما .

وأما عند أبي حنيفة فلا يبيع العروض ولا العقار، بناء على مسألة الحجر عند أبي حنيفة، لا يصح الحجر للدين .

وقال: يصح . وفي «القدروي» من النفقات: الخلاف في مال المديون الحاضر، أما في الغائب، فلا يبيع لا العقار ولا العروض، الكل في «الخلاصة»^(٢) . وقال في «البزازية»: يبيع العقار عندهما على الأصح، وعليه مشي المصنف حيث أطلق المال، وقال: بيع مال المديون عندهما . وأشار بتقييده بالمحبوس إلى ما ذكره في «القدوري»؛ لأن المحبوس يكون حاضراً لا غائباً^(٣) .

قوله: «التسعير»:

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .
(٢) «الخلاصة»: (46-45/4) .
(٣) «الفتاوى البزازية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (225/5) .

أي تسعير^(١) السلطان، أو القاضي .
قيده بالتعدي؛ لأنه مكروه عند عدم تعديهم؛ لقوله/#: «لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط» .

ولأن الثمن حق البائع، فكان إليه تقديره، فلا ينبغي أن يتعرض له .
وأما إذا تعدّى أرباب الطعام، فيجوز التسعير؛ صيانة لحقوق المسلمين عن الضياع، بدفع تعدّي الغبن الفاحش عنهم .
قوله: «في بيعه بغبن فاحش»:
الجار متعلق بالتعدي .

قوله: «بيع طعام المحتكر»:

قال في الرابع من كراهية «الخلاصة»: إذا كان الاحتكار والتلقي في أرض لا يضر بأهلها لا بأس به .
وإن كان في بلد يضر بأهلها فهو مكروه .
ثم الاحتكار على وجوه، منها ما هو مكروه، ومنها ما ليس بمكروه، ومنها ما هو مختلف .

أما المكروه إذا اشترى طعاماً في المصر ونقله إلى بيته وأمسكه، وذاك يضر بأهله .
أما الذي لا بأس به، فإن يذهب إلى مصر آخر، واشترى، ونقله إلى مصره وأمسكه، وللناس حاجة إليه .

فعند أبي يوسف: يكره، وعندهما: لا، بل يستحب بيعه^(٢) .
وكذا لو حصل له من زرعه فلا بأس بإمساكه وأما المختلفة إذا اشترى من رستاق فأمصره ونقله إلى بيته وأمسكه وللناس حاجة إليه لا بأس به عندهما .
وقال محمد: كل قرية يجب طعامها إلى المصر فهي بمنزلة المصر .
ثم الاحتكار المكروه لا يتحقق عند أبي حنيفة إلا من قوت الناس كالحنطة والأرز والدخن والذرة إذا كان في موضع يتخذون الخبر من الأرز وعلف الدواب كالعنت والتين ولا يتحقق فيما سوى ذلك .

وقال أبو يوسف: كل ما يضر بالناس إمساكه كالقطن والزيت ونحو ذلك فهو احتكار .
ثم مدة الاحتكار إذا قلت لا يكون احتكاراً وإن طالت يكون احتكاراً .
وعن أصحابنا أنهم قدورها بالشهر وإذا رُفِع إلى القاضي يأمر المحتكر ببيع ما يفضل عن قوته وقوت عياله على اعتبار السعة بمثل القيمة أو بغبن يسير ولا يسعر فإن باع بضعف قيمته يمنع، وفي نسخة «الصدر الشهيد» حبسه الإمام وهدده وعزّره ولا يبلغ به أربعين سوطاً، فإن امتنع عن البيع بعدما تقدم إليه باعه الإمام .

(١) التسعير في اللغة: تقدير السعر وتحديه، والسعر: الذي يقوم عليه الثمن .
وأما اصطلاحاً: فهو أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات، سواء أكانت أعياناً أم منافع، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد .

انظر: «لسان العرب»: (365/4)، و«معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»: ص(115) .

(٢) «الخلاصة»: (254-253/4) .

ومنها: منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين . وكذا لكل ضرر عام، كذا في «الكافي» وغيره . وتمامه في «شرح منظومة ابن وهبان» من الدعوى .

قوله: «ومنها منع اتخاذ حانوت»:

قال في حيطان «الخلاصة»: «رجل أراد أن يتخذ داره بستاناً لجاره أن يمنعه من ذلك إن كانت الأرض صلبة لا يتعدى ضرر الماء إلى جداره . وإن كانت رخوة يتعدى ضرر إلى جداره، له أن يمنعه . وعلى هذا إذا جعل دكانه طاحونة، أو جعله للقسارة، أو حماماً، أو اصطبلأ، أو تنوراً للخبز الدائم/.

قال «الصدر الشهيد»: وكان والدي - ~ - يفتي بأنه إذا كان الضرر بيناً يمنع، وقال: [123/أ] وهو جواب المشايخ .

وجواب ظاهر الرواية أنه لا يمنع⁽¹⁾ . وفي الرابع والثلاثين من «العمادية»: «قال (شيخ الإسلام) في شرح كتاب القسمة: اختلف المشايخ في مسألة العلو والسفل على قول أبي حنيفة» . قالوا: عن أبي حنيفة في مسألة العلو والسفل روايتان، على رواية «الأصل و«الجامع الصغير»: إذا كان العلو لرجل، والسفل لرجل آخر، لا يملك صاحب العلو التصرف فيه، إلا برضا صاحب السفل، وإن لم يضر تصرفه بالسفل . وعلى رواية كتاب القسمة: يملك إذا لم يضر تصرفه بالسفل . ومنهم من قال: لا، بل صاحب العلو لا يملك التصرف فيه، وإن يضر تصرفه بالسفل .

عنده رواية واحدة، وما ذكر في كتاب القسمة على سبيل الاستشهاد أراد به قولهما . هذا إذا علم ضرر تصرفه بالسفل .

وأما إذا أشكل أن تصرفه في العلو هل يضر بالسفل، فقال «شيخ الإسلام»: إنه إذا أشكل ضرر تصرفه بالسفل، لا يملك التصرف في العلو بالاتفاق .

قال «الصدر الشهيد»: وهو المختار . أصاب له في القسمة ساحة لا بناء فيها، وأصاب الآخر البناء، وأراد صاحب الساحة أن يبني في ساحته، ويرفع بنائه، فقال صاحب البناء: إنك تسد على الريح والشمس، فلا أدعك ترفع بناءك .

فصاحب الساحة أن يرفع بنائه ما بدا له، وليس لصاحب البناء أن يمنعه من ذلك . ووجه ظاهر الرواية: أن صاحب البناء كان ينتفع بهواء ملك صاحب الساحة قبل البناء، فصاحب الساحة إذا سد الهواء بالبناء، فإنما منعه عن الانتفاع بملكه، ولم يتلغف عليه ملكاً ولا منفعة، فلا يمنع من ذلك .

كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره، أراد قلعها، لا يمنع من ذلك، وإن كان فيه ضرر للحال؛ لأن صاحب الشجرة، بالقلع يمنعه عن الانتفاع بملكه .

(1) «الخلاصة»: (266/4) .

وكذلك لصاحب الساحة أن يتخذ فيها حماماً، أو تنوراً، أو بالوعة، أو بئر ماء؛ لأنه يتصرف في خالص ملكه، وينتفع به انتفاع مثله، فلا يمنع عنه، وإن أضر بجاره^(١). وفي مضاربة «النوازل»: إذا اتخذ حظيرة فتم في سكة/غير نافذة، والجيران يتأذون بنتن السرقين، ليس لهم في الحكم منعه. وفي «الذخيرة»: حكى عن بعض مشايخنا أنه إذا بنى في داره تنوراً للخبر الدائم، ورحى للطحن، ومدقة للقصارين، يمنع منه؛ لأنه يتضرر منه جيرانه ضرراً فاحشاً. وعن أبي يوسف فيمن اتخذ دار حماماً، ويتأذى الجيران من دخانها، فلهم دفعه، إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران.

.....

والحاصل أن في هذه المسائل وفي أجناسها القياس أن كل من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه في الحكم، وإن كان يلحق ضرراً بالغير، لكن ترك القياس في موضع يتعدى فيه ضرر تصرفه غيره ضرراً بيّناً. وقيل: بالمنع، وبه أخذ كثير من مشايخنا، وعليه الفتوى. الكل في «العمادية»^(٢)، وهكذا في «الفصولين»^(٣) أيضاً.

(١)
(٢)
(٣)

تنبيه آخر: تقيد القاعدة أيضاً بما لو كان أحدهما أعظم ضرراً من الآخر، فإن الأشد يزال بالأخف .

فمن ذلك: الإيجاب على قضاء الدين، والنفقات الواجبة .
ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده، بخلاف الدّين .
ومنها: لو غصب ساجة، أي خشبة، وأدخلها في بناءه، فإن كانت قيمة البناء أكثر يملكها صاحبه بالقيمة .
وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته، لم ينقطع حق المالك عنها .

قوله: «تقيد القاعدة»:

أي قولهم: الضرر لا يزال بمثله .
أي مقيد بما لم يكن أخف منه .
فإن قيل: إن لفظ المثل في قولهم يأبى عن هذا التقيد .
نعم، لو قالوا: الضرر لا يزال بالضرر لاستقام التقيد بما ذكر .
قلنا: يجوز أن يكون المراد بالمثل المماثلة النوعية، أي بمثله في مجرد كونه ضرراً .

قوله: «والنفقات الواجبة»:

منها نفقة الزوجية مسلمة كانت، أو كافرة، كبيرة أو صغيرة، بعد تسليم نفسها إليه، فإنها واجبة على الزوج، إلا أن تكون ناشزة أو صغيرة لا يوطأ مثلها، أو محبوسة بدينها .
ومنها: نفقة معتدة الطلاق .
ومنها: نفقة الطفل الصغير على أبيه، والبنات البالغة، والابن البالغ الزمن والأعمى .
ومنها: نفقة الأصول الفقراء، على الفروع المعسرة .
ومنها: نفقة الرقيق على المولى .

قوله: «ومنها حبس الأب»:

وفي «الخلاصة»: «لو امتنع الأب من الإنفاق على الصغار، يحبس إذا كان الأب موسراً»^(١) .

قوله: «بخلاف الدين»:

في التاسع من قضاء «الخلاصة»: «يحبس في كل دين ما خلا دين الولد على أحد من الأبوين، أو الجد، أو الجدّة»^(٢) .

قوله: «لو غصب ساجة»:

بالجيم، خشبة معروفة يبنى عليها البناء .
واعلم أن الأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب، حتى زال اسمها، وعظمت منافعها، أو اختلطت بملك الغاصب، بحيث لا يمكن تمييزها أصلاً، أو إلا بحرج/، ينقطع ملك المغصوب منه عنها، ويصير ملك الغاصب بالضمنان .

[124/]

لكن لا يحل له الانتفاع بها، قبل ضمانها .
ومتى لم تتغير العين المغصوبة بفعل الغاصب، لم ينقطع ملك المغصوب منه عنها،

(١) «الخلاصة»:

(٢) «الخلاصة»: (44/4) .



بل يأخذ عين ملكه .
 أما المنقطع، فكمن غصب شاة فذبحها، وشواها، أو طبخها، أو غصب حنطة
 فطبخها، أو اختلطت بحنطة الغاصب، بحيث لا تتميز، أو غصب حديداً فاتخذ سيفاً، أو
 غصب صفراً فعمله أنية، أو غصب عنباً، أو سمساً فعصرها، أو بيضة فحضنتها دجاجة
 فأفرخت .
 ففي هذه الجملة ينقطع حق المالك عندنا، ويضمنها الغاصب . خلافاً للشافعي^(١) .
 ولو غصب دهنًا، أو فضة بها دراهم أو دنانير، أو أنية، لم ينقطع ملك المغصوب منه
 عنها عند أبي حنيفة .
 وينقطع عندهما .
 ولو غصب ساحة فأدخلها في بستانه، وقيمتها أقل من قيمة البناء ينقطع؛ لأن في
 إخراجها

.....

عن بنائه ضرراً عظيماً .
 أما الذي لا ينقطع حق المالك، فكما إذا غصب شاة فذبحها وسلخها، أو ثوباً فقطعه، أو
 ثوباً فصبغه، أو غسله، أو عبداً فأبق منه، أو دقيقاً فخبزه، أو سويقاً فلتته بالسمن، أو أرضاً
 فبنى فيها، أو غرس، وقيمة الأرض أكثر من قيمة البناء والشجر، أو ساحة فأدخلها في
 بنائه، وقيمة الساحة أكثر من قيمة البناء، أو لحماً فجعله إرباً إرباً .
 ففي المنقطع يضمن الغاصب قيمة المغصوب؛ لأن ضرر أشد من ضرر المغصوب
 منه .
 وفي غير المنقطع، فالمغصوب منه مخير إن شاء أخذ العين المغصوبة؛ لأنها عين
 ماله، وإن شاء ضمّنه .

قوله: «فإن كانت قيمة البناء أكثر»:

لم يذكر ما إذا تساوت القيمتان .
 ذكره في «الخانية»: أنه إن كانت قيمة الساحة والبناء سواء، فإن كانت قيمة الساحة
 والبناء سواء، فإن اصطلاحاً على شيء جاز .
 فإن تنازعا يباع البناء عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما .
 وكذا لو هبت الريح بثوب إنسان، وألفته في صبغ آخر حتى انصبغ، وقيمة الثوب
 والصبغ سواء .
 وكذا الدجاجة إذا ابتعلت لؤلؤة، وقيمتها/سواء»^(٢) .

[124/ب]

(١) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٢) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (242/2) .

ومنها: لو غصب أرضاً فبنى فيها أو غرس، فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعتها ورُدَّت، وإلا ضمن له قيمتها .

وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبر فيها، ولم يمكن إخراجها إلا بهدم الجدار، وكذا لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر إخراجها، هكذا ذكر أصحابنا -رحمهم الله- كما ذكره «الزيلعي» في كتاب الغصب .
وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة: ما لو سقط دينارها في محبرة ، ولم يخرج إلا بكسرها .

ومنها: جواز دخول بيت غيره، إذا سقط متاعه فيه، وخاف صاحبه أنه لو طلبه منه لأخفاه .

ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه .

قوله: «لو غصب أرضاً فبنى عليها»:

وفي «الخلاصة»: «لو غصب ساحة، وبنى عليها لا ينقطع حق المالك»^(١) .
وقال الكرخي: إذا كانت قيمة البناء أكثر ينقطع .
قال: وبعض المتأخرين أفتوا بقول الكرخي، وأنه حسن .
ونحن نفتي بجواب الكتاب؛ اتباعاً لشيوخنا، فإنهم لا يتركون .
جواب الكتاب وتفصيله في ضمانات «العمادية»^(٢) .

قوله: «والإلا»:

أي وإن كانت قيمة الأرض أقل ضمن لمالكها قيمتها .

قوله: «قلعها ورُدَّت»:

أي قلع البناء والشجر، وردت الأرض إلى مالكها .

ولا يخفى عليك أن هذا إذا لم تنقص الأرض بالقلع، وإلا فإن انتقصت الأرض به، فللمالك أن يضمن لصاحب البناء والشجر قيمة البناء والشجر مقلوعاً، ويملكها .
وإنما يضمن قيمتها مقلوعاً؛ لأنهما مستحقة القلع .

قوله: «لو أدخل فصيل غيره»:

الفصل ولد والناقة^(٣) .

وفي «قاضي خان»: «لو أودع رجل فصيلاً فأدخله المودع في بيته، فعظم، ولم يقدر على إخراجها إلا بقلع الباب، فله أن يعطي صاحب الفصيل قيمة فصيله، يوم صار الفصيل بحال لا يمكن إخراجها إلا بقلع الباب .

وإن شاء قلع الباب ورد الفصيل إلى صاحبه .

قال مولانا: وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج الفصيل، أكثر من قيمة الفصيل .

أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي يدخل في البيت، وأبى المودع قلع

(١) «الخلاصة»: (179/4) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

(٣) انظر: «المصباح المنير»: ص (474) .

الباب، فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان البيت إلى المودع، ويخرج الفصيل .
وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته .
ولو استعار المودع من غيره بيتاً، وأدخل فيه الفصيل، فإنه يقال لصاحب الفصيل: إن
أمكنتك إخراج الفصيل فأخرجه، وإلا فأنحره، واجعله إرباً إرباً؛ دفعاً للضرر عن صاحب
البيت .
ولو كان مكان الفصيل حماراً أو بغل، فإن كان ضرر قلع الباب فاحشاً فكذلك .
وإن كان يسيراً، كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع الباب، ويلتزم ضمان نقصان
البيت؛ لتصل الدابة إلى صاحبها، ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب الضمان»^(١) .

قوله: «في محبرة»:

المحبرة بالحاء ثم الباء على وزن مقبرة، على المشهور آلة معروف للكتاب^(٢) .

(١) «الفتاوى الخانية» بهامش «الفتاوى الهندية»: (245/3) .

(٢) انظر: «المصباح المنير»: ص(117) .

ومنها: جواز شق بطن الميتة؛ لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته، وقد أمر به أبو حنيفة ~- فعاش الولد كما في الملتقط .
 قالوا: بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات، فإنه لا يشق بطنه؛ لأنه حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال .
 وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق .
 وفي «تهذيب القانسي» من الحظر والإباحة: وقيمة الدرة في تركته، وإن لم يترك شيئاً لا يجب شيء، انتهى .
 ومنها: طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر، فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال؛ لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه .

قوله: «جواز شق بطن الميتة»:

وكذا في «قاضي خان»^(١) .

قوله: «وفي تهذيب القانسي»:

كذا في غصب «قاضي خان» .

قوله: «فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال»:

قال في «قاضي خان»/: «دار مشتركة بين رجلين، نصيب أحدهما أكثر، فطلب الكثير القسمة، وأبى الآخر، فإن للقاضي أن يقسم عند الكل .
 وإن طلب صاحب القليل القسمة، وأبى صاحب الكثير، فذلك على اختيار الشيخ الإمام المعروف بـ«خواهر زاده»، وعليه الفتوى .
 وفي «الخلاصة» و«البزازية»: «إن كان طالب القسمة صاحب الكثير، والآبي عنهما صاحب القليل، يقسم بالاتفاق، وعلى القلب لا يقسم .

.....

فعلم منه الخلل في قول المصنف، حيث قال: صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال، فإنه يجاب على جميع الأقوال بلا خلاف، فيما إذا كان الطالب للقسمة صاحب القليل، وصاحب الكثير هو الآبي عن القسمة
 ففي رواية «الخصاف» لا يجاب^(٢) .
 وفي رواية «الجصاص» يجاب^(٣) .
 والأصح هو رواية «الخصاف» كما في «المحيط»^(٤) و«الهداية»^(٥) و«الزيلعي»^(٦) .

لأن صاحب الكثير طلب من القاضي أن يخصه من الانتفاع بملكه، ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه، وهذا فيه طلب الحق والإنصاف، فإن له أن يمنع الغير من الانتفاع بملكه، فوجب على القاضي أن يجيبه؛ لأنه نصب لإيصال الحقوق إلى أهلها، ودفع المظالم .

(١)

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (295/5)، و«حاشية الشلبي»: (295/5) .

(٣) انظر: «تبيين الحقائق»: (295/5)، و«حاشية الشلبي»: (295/5) .

(٤) انظر: «حاشية الشلبي»: (295/5) .

(٥) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (350/8) .

(٦) انظر: «تبيين الحقائق»: (295/5) .

ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره، فلا يمكن من ذلك، وإن لحقه بالمنع ضرر^(١).
 وذكر الحاكم أن أيهما طلب القسمة يجاب^(٢).
 وقال «ابن أبي ليلي»^(٣): لا يجاب واحد منهما أصلاً^(٤).

(١) انظر: «تبيين الحقائق»: (269/5).

(٢) انظر: «تبيين الحقائق»: (269/5).

(٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي يسار، الأنصاري، الكوفي، كان إماماً، فقيهاً، متقناً. ولي قضاء الكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس ثلاثاً وثلاثين سنة، توفي سنة (148) هـ.

انظر: «طبقات ابن سعد»: (358/6)، و«وفيات الأعيان»: (181-179/4).

(٤) انظر: «تبيين الحقائق»: (269/5)، و«حاشية الشلبي»: (269/5).

الرابعة:

ونشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، قال «الزيلعي» في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة .

مثاله: رجل عليه جرح، لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسلم، فإنه يصلي قاعداً يومئ بالركوع والسجود؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث، ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة، ومع الحدث لا يجوز بحال .

قوله: «وإن لم يسجد لم يسلم فإنه يصلي قاعداً يومئ بالركوع والسجود»:

لا يخفى عليك أن في كلامه هذا إشارة إلى أن الإيماء للركوع والسجود، ولا يجوز حالة القيام، بل يخص بحالة القعود، حيث قال: يصلي قاعداً يومئ، ولم يقل: يصلي بالإيماء، مع أن عدم السيالان عند عدم السجدة يمكن بالإيماء حالة القيام أيضاً . ثم لا يخفى عليك أن عباراتهم مختلفة في هذه المسألة .

ففي «الهداية» ما يدل على عدم جوازه حالة القيام، حيث قال في الذي لا يجد ثوباً: فإن صلى قائماً أجزأه؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان، فيميل إلى أيهما شاء^(١) .

ولو كان الإيماء جائزاً حالة القيام، لما استقام قوله: «وفي القيام أداء هذه الأركان»^(٢) .

وصرح في «ملتقى البحار»: «إن شاء صلى عرياناً بالركوع والسجود، أو مومناً بهما، إما قائماً أو قاعداً»^(٣) .

.....

ورجح «الزيلعي» ما اختاره صاحب «الهداية» حيث قال قبيل الأصل المذكور: إذا كان الظاهر من الثوب/أقل من الربع يخير بين أن يصلي فيه بالركوع والسجود، وبين أن يصلي عرياناً قاعداً يومئ بالركوع والسجود»^(٤) .

وقال في «فتح القدير» من باب الحيض: «وقدر المعذور على رد السيالان برباط أو حشو، وكان لو جلس لا يسيل، ولو قام سال وجب رده، فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر .

ويجب أن يصلي جالساً بإيماء إن سال بالميلان؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث، فإن الصلاة بإيماء لها وجود حالة الاختيار في الجملة، كما في التنفل على الدابة، ولا يجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار .

(١) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (230/1) .

(٢) انظر: «مجمع الأنهر»: (109/1) .

(٣) لم أقف عليه، وهذا النص موجود في «مجمع الأنهر»: (109/1) .

(٤) انظر: «تبيين الحقائق»: (97/1) .

وعن هذا قلنا: لو كان بحيث لو صَلَّى قائماً أو قاعداً سال جرحه، وإن استلقى لا يسيل، وجب القيام والركوع والسجود؛ لأن الصلاة كما لا تجوز مستلقياً إلا لها، فاستويا، وترجح الأداء مع الحدث؛ لما فيه من إحراز الأركان»^(١). انتهى.

فعلم منه أن ما ذكره «الزيلعي» قبيل الأصل المذكور في مسألة الثوب من التخيير بين الوجوه الثلاثة، ليس كما ينبغي، بل الحكم في تلك المسألة أن يصلّي في ذلك الثوب لا عرياناً؛ لأن الصلاة في الثوب النجس لا تجوز إلا ضرورة، فترجح الأداء مع النجس؛ لما فيه من إحراز الأركان، إلا إن كان يصلّي عرياناً قائماً بركوع وسجود، وحينئذ يستقيم التخيير بين الوجهين لا الثلاثة.

(١) «فتح القدير»: (163/1-164).

وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائماً، ويقدر عليها قاعداً يصلي قاعداً؛ لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل، ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في الفصلين قائماً مع الحدث، وترك القراءة لم يجز .

ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم، يتخير ما لم يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب؛ لاستوائهما في المنع .
ولو كان دم أحدهما قدر الربع، ودم الآخر أقل، يصلي في أقلهما دمًا، ولا يجوز عكسه؛ لأن للربع حكم الكل، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع، أو كان في أحدهما أكثر، لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه، وفي الآخر قدر الربع، صلى في أيهما شاء؛ لاستوائهما في الحكم، والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة، ولو كان ربع أحدهما طاهراً، والآخر أقل من الربع، يصلي في الذي ربه طاهر، ولا يجوز في العكس .

قوله: «مع الحدث لا يجوز بحال»:

قيل: تجوز الصلاة معه لصاحب العذر .
وأجيب: بأن المراد عدم جوازها معه لغير صاحب العذر^(١) .
قلت: هذا الجواب مستفاد من قوله حالة الاختيار؛ لأن حالة العذر ليست حالة الاختيار، بل حالة الاضطرار .

قوله: «ولا يجوز ترك القراءة بحال»:

أي حالة الاختيار، فلا ينتقض بالأمي والأخرس^(٢) .
قوله: «يتخير»:

أي في الصلاة، في أيهما شاء؛ لاستواء البلقين .

قوله: «لأن للربع حكم الكل»:

فيكون كل الثوب نجساً حكماً، فلا تجوز الصلاة فيها .
واعلم أن الظاهر من كلامه أنه لا فرق بين الغليظة والخفيفة في اعتبار الربع، كما في «الهداية»^(٣) .
وقال «الكرخي»: يعتبر في الغليظة ما زاد على قدر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، فرقاً بين الغليظة والخفيفة .

وغلطوه بأنه يؤدي إلى التخفيف والإسقاط؛ لأن من/النجاسة الغليظة، ما ليس أكثر من قدر الدرهم، فيؤدي إلى أن جميعها أو أكثرها، لا يمنع، كذا في شروط الصلاة من «فتح القدير»^(٤) .

قوله: «لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه»:

يدل بمفهومه أنه لو بلغ ثلاثة أرباعه لا تجوز فيه الصلاة، بل لا بد أن يصلي في

(١) انظر: «غمز عيون البصائر»: (261/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (261/1) .

(٣) انظر: «الهداية» مع «فتح القدير»: (227/1) .

(٤) انظر: «فتح القدير»: (227/1) .

الآخر، وهذا ينافي ما سبق من أن للربع حكم الكل، وهذا يقتضي استوائهما في الحكم بعد أن بلغت نجاستهما الربع^(١).

(١) انظر: «غمر عيون البصائر»: (262/1).

ومن هذا القبيل ما ذكره في «الخلاصة»: أنه لو كان إذا خرج للجماعة لا يقدر على القيام، ولو صلى في بيته صلى قائماً يخرج إليها، ويصلي قاعداً، وهو الصحيح، ونقل في «شرح منية المصلي» تصحيحاً آخر أنه يصلي في بيته قائماً، وهو الأظهر.

ومن هذا النوع لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير، فإنه يأكل الميتة، وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا تباع له الميتة، وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة، وبه أخذ الطحاوي وغيره.

وخيره الكرخي، كذا في «البرزازية».

قوله: «ومن هذا القبيل ما ذكره في (الخلاصة)»:

قال في صلاة المريض من «خلاصة الفتاوى»: لو أن المريض إذا صلى في بيته يستطيع القيام، وإذا خرج إلى الجماعة لا يستطيع القيام، يصلي في البيت، قائماً. قال «شم الأئمة الأوزجدي» يخرج إلى الجماعة، لكن يكبر قائماً ثم يقعد عند الركوع، والأول أصح، وبه يفتى^(١). انتهى.

فعلم منه أن ما ذكره «الأوزجدي» هو الصحيح، وعليه ينبغي أن يحمل كلام المصنف، وإلا فلا وجه لتلك الحوالة.

لكن يأباه قوله: «ونقل في شرح منية المصلي» تصحيحاً آخر أنه يصلي في بيته قائماً، فتأمل.

قوله: «فإنه يأكل الميتة»:

لأن فيه حق الله فقط.

وفي أكل مال الغير بغير رضاه حق الله وحق العبد، فكان الأول أخف.

قوله: «لا تباح له الميتة»:

ويؤيده ما في إكراه «البرزازية» أن مال الغير يباح عند المخصصة مقدار خلاص النفس مع عياله من الهلاك^(٢).

قوله: «الغصب أولى من الميتة»:

لأنه يملك المغصوب بالضمان، ويحل له التناول بأداء الضمان، فيجوز له التناول عند المخصصة، قبل الأداء، رجاء للأداء.

(١) «الخلاصة»: (197/1).

(٢) انظر: «البرزازية» بهامش «الهندية»: (358/6).

ولو اضطر المحرم وعنده ميتة وصيد، أكلها دونه على المعتمد، وفي «البرزازية»: لو كان الصيد مذبوحاً، فالصيد أولى وفقاً .
ولو اضطر وعنده صيد ومال الغير، فالصيد أولى، وكذا الصيد أولى من لحم الإنسان .

وعن محمد: الصيد أولى من لحم الخنزير. انتهى .

قوله: «ولو اضطر المحرم وعنده ميتة»:

قال في «البحر»: اختلفت عباراتهم فيما إذا اضطر المحرم هل يذبح الصيد فيأكله، أو يأكل الميتة .

ففي «المبسوط»: أنه يتناول من الصيد ويؤدي الجزاء، ولا يأكل الميتة، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن حرمة الميتة أغلظ من حرمة الصيد؛ لأن حرمة ترفع بالخرج من الإحرام، أو الحرم، فهي مؤقتة به، بخلاف حرمة الميتة؛ لأنها مؤبدة، فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما، والصيد وإن كان محظوراً بالإحرام، لكن عند الضرورة يرتفع الحظر، فيذبحه، ويأكل منه، ويؤدي الجزاء، هذا كلام المبسوط^(١) .
وفي «قاضي خان»: المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد، فالميتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمد/.

وقال أبو يوسف والحسن يذبح الصيد، ولو كان الصيد مذبوحاً فالصيد أولى عند الكل .

ولو وجد لحم صيد آدمي، كان ذبح الصيد أولى .
ولو وجد صيداً وكلباً، فالكلب أولى؛ لأن في الصيد ارتكاب المحظورين .
ولو وجد صيداً ومال مسلم يذبح الصيد، ولا يأخذ مال الغير .
وعن محمد: الصيد أولى من لحم الخنزير^(٢) . انتهى .
ولا يخفى عليك منافاة ما في «قاضي خان» لما في «المبسوط» .
ورجح المصنف في «البحر» ما في «قاضي خان»، بأن في أكل الصيد ارتكاب حرمة الأكل

فقط، وكون الحرمة ترفع لا يوجب التخفيف ثم لا يخفى عليك أنه قال في فصل ما يجب تقبل الصيد من «قاضي خان» قبل هذه المسألة بأوراق: لو اضطر إنسان في أكل ميتة وصيد ذبحه محرم، تناول أيهما شاء^(٣) . انتهى .
وهذا مخالف لما ذكره قوله: «لو كان الصيد مذبوحاً فالصيد أولى» عند الكل؛ لأن الظاهر من هذا تساوي الطرفين بدون الأولوية .
اللهم إلا أن يحمل هذا على التسوية في مجرد جواز التناول، وهو لا ينافي أولوية أحد الطرفين لمرجح، أو يحمل المضطر في أحدهما على الحلال، وفي الآخر على المحرم، ويدعى الفرق بينهما .

(١) «البحر الرائق»: (65-64/3) .

(٢) «الخانية» بهامش «الهندية»: (313/1) .

(٣) «الخانية» بهامش «الهندية»: (291/1) .

وأما حمل أحدهما على كون الذابح حراماً كما يشعر به تقييده بقوله: «ذبحه محرم»،
والآخر، على كونه حلالاً فليس بشيء؛ إذ لا فرق بينهما في كون ما ذبحهما من الصيد
ميتة، كما صرح به المصنف في «البحر» نقلاً عن «غاية البيان»^(١).

(١) انظر: «البحر الرائق»: (64/3).

وذكر الزيلعي في آخر كتاب «الإكراه» لو قال له: لتلقيّن نفسك في النار، أو من الجبل، أو لأقتلنك، وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه، ولكن فيه نوع خفة، فله الخيار إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر، حتى يقتل عند أبي حنيفة؛ لأنه ابتلي ببليتين، فيختار ما هو الأهون في زعمه، وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة الفعل سقي في إهلاك نفسهن فيصير تحامياً عنه . وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة، وعلم أنه لو صبر فيه يحترق، ولو وقع في الماء يغرق، فعنده يختار أيهما شاء، وعندهما يصبر، ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق، على المكره القصاص، بخلاف ما إذا قال له: لتلقيّن نفسك من رأس الجبل، أو لأقتلنك بالسيف، فألقى نفسه فمات، فعند أبي حنيفة - ~- تجب الدية، وهي مسألة القتل بالمثل، انتهى .

قوله: «وكان الإلقاء بحيث لا ينجو»:

ذكره في إكراه «قاضي خان» وفصله، حيث قال: ينظر إن كانت النار قد ينجو منها وقد لا ينجو وسعه أن يلقي نفسه فيها، فإن ألقى، والحالة هذه ومات كان على الآخر المكره القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد . وعن أبي يوسف فيه روايتان: أنه يجب القصاص، وفي رواية: تجب الدية في ماله . وإن كانت النار بحيث لا ينجو، لكن له في الإلقاء قليل الراحة، كان له الإلقاء فيها . فإن ألقى فهلك، كان على الأمر القصاص أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد . وفي قول أبي يوسف تجب الدية في مال الأمر، ولا يغسل هذا الميت . وإن لم يكن له في الإلقاء قليل الراحة، ولا ينجو منها لا يسعه أن يلقي نفسه، فإن ألقى وهلك يهدر دمه في قولهم . ولو قال له: لتلقيّن نفسك من شاهق الجبل، وإلا لأقتلنك، فإن لم يكن له في الإلقاء أدنى راحة لا يسعه الإلقاء . فإن ألقى نفسه فهلك، فدينه على عاقلة الأمر .

[127/]

وفي قول صاحبيه يسعه أن يلقي نفسه، فإن فعل وهلك، كان على الأمر القصاص . وهي فرع مسألة القتل بالمثل عند أبي حنيفة، ذلك لا يوجب القصاص . وعندهما يوجب . وإن كان يرجو منه النجاة فألقى نفسه فهلك، كانت الدية على عاقلة الأمر في قولهم؛ لأنه كقاتل الخطأ . وكذا الحال في قوله: «ألق نفسك في هذا المال، وإلا لأقتلنك»^(١) .

قوله: «فيختار ما هو الأهون في زعمه»:

لا يخفى عليك أن مقتضى هذا التفريع، أن يلقي نفسه لما هو الأخف في زعمه، لا التخيير والتسوية بين الإلقاء والصبر، كما هو مقتضى قوله السابق، ففي كلاميه تنافٍ . قوله: «فعند أبي حنيفة تجب الدية»:

(١) «الخانية» بهامش «الهندية»: (485-484/3) .

أي على عاقلة الأمر؛ لأنه لو باشره بنفسه، لا يجب عليه القصاص عنده؛ لأنه كالقتل بالمتقل؛ لما فيه من إلقاء جسم ثقيل من مكان عال .
وعند أبي يوسف: تجب الدية على الأمر في ماله .
وعند محمد: يجب القصاص على الأمر، وهو قول «زفر» أيضاً .
وإنما سقط للشبهة باعتبار الإذن، فتجب الدية في مال القاتل؛ لأنه عمد، والعاقلة لا تتحملة .
وفي رواية عنه: لا يجب شيء؛ لأن نفسه حقه، فصار كإذنه بإتلاف ماله، كذا في «الزيلعي»^(١) .
ولا يخفى عليك مخالفته لما في «قاضي خان» كما ذكرناه آنفاً، ولهذا لم يذكر المصنف قول الإمامين .

(١) انظر: «تبيين الحقائق»: (190/5) .

الخامسة: ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة: وهي درء المفساد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتناؤه بالمأمورات، ولذا قال #: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه». وروى في «الكشف» حديثاً: لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين، ومن ثم جاز ترك الواجب؛ دفعاً للمشقة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصاً الكبائر. ومن ذلك ما ذكره «البرازي» في فتاواه: ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان، ولم يقبض الأمر التكرار، انتهى.

قوله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه»:

الحديث^(١) وجه الاحتجاج به أنه # أمر بإتيان المأمور به معلقاً على الاستطاعة، فأمر باجتناب المنهي عنه منجزاً.

قوله: «جاز ترك الواجب»:

بل الفرض أيضاً. ولعل الواجب ههنا أعم من الفرض، ولم يقتض الأمر التكرار. اختلف القائلون بالأمر المطلق للوجوب في إفادته التكرار. قال بعضهم: إنه يوجبه. وقال بعضهم: إنه لا يوجبه، ولكن يحتمله.

وقال بعضهم: إنه لا يوجبه ولا يحتمله، ولكن المعلق بشرط كقوله تعالى: (تَذْذِثُ) ^(٢)، والمقيد بوصف، كقوله تعالى: (يُطِيطُ) ^(٣)، يتكرر بتكرر الشرط، والوصف. والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجبه ولا يحتمله، سواء كان مطلقاً، أو معلقاً بشرط، أو مخصوصاً بوصف، وهو مذهب مالك والشافعي وعامة الفقهاء، كذا في «الكشف الكبير» ^(٤). وتفصيله في الأصول ^(٥).

(١) ولفظه: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». رواه البخاري، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ رقم: (17288). وكذا مسلم، كتاب الحج، باب الحج مرة في العمر، رقم: (412).
(٢) سورة المائدة: الآية (6).
(٣) سورة النور: الآية (2).
(٤) انظر: «كشف الأسرار»: (184/1)، وما بعدها.
(٥) انظر: «كشف الأسرار»: (184/1)، و«التلويح»: (347/1) وما بعدها، و«حاشية الإزميري»: (197-195/1)، و«الإحكام» للآمدي: (161/2)، و«العدة»: (275/1)، و«التمهيد»: (204/1).

والمرأة إذا وجب عليها الغسل، ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل .
وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه، والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى، والمرأة بين النساء، كالرجل بين الرجال، كذا في «شرح النقاية» .

قوله: «تؤخره»:

دفعاً لمفسدة كشف العورة الغليظة/فإنه أولى من جلب مصلحة الغسل؛ لأن تلك المفسدة أغلظ وأشهد الغلظة .

قوله: «لا يؤخره ويغتسل»:

فإن جلب مصلحة الغسل أولى من دفع مفسدة نظر الرجل إلى عورة الرجل .
فإن نظر الجنس عورة الجنس أخف من نظر الجنس إلى عوره خلاف الجنس .
قيل: «ينبغي أن يرجح النهي ههنا على الأمر؛ عملاً بالقاعدة المذكورة، فلا يرتكب المنهي عنه، وهو كشف العورة؛ لأجل المأمور به، وهو الغسل كما فعل في الاستنجاء .
وأجيب: بأن القاعدة أكثرية لا كلية، كما هو دأب قواعد الفقه»^(١) .
أقول: في كل من السؤال والجواب بحث .
أما في السؤال: فلأن كشف العورة ههنا أخف كما عرفت، فلا يرجح على مصلحة الغسل .

ولأن قياسه على الاستنجاء فاسد كما سيظهر لك .
وأما في الجواب: فلأن ترجيح المصلحة ههنا على المفسدة لا ينافي كلية القاعدة؛ لأن القاعدة مبينة على كون المفسدة غالبية لا مغلوبة، وههنا مغلوبة كما عرفت .

قوله: «إن النجاسة الحكمية أقوى»:

بدليل أن الصلاة مع وجود الحدث الحكمي لا تجوز حالة الاختيار بحال، وتجاوز مع

النجاسة وإن كانت غليظة إذا لم تتجاوز قدر الدرهم؛ لكونها عفواً، بخلاف الحدث .

لأن الشرع لم يجعله عفواً أصلاً حالة الاختيار^(٢) .
فإن قيل: إن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها مطلقاً، أضّر المسح أو لا، عند الإمام، وهذا دليل على عفو قليل يحدث أيضاً؛ لأن في تحت الجبيرة حدثاً^(٣) .
قلنا: ممنوع؛ لأن الشرع جعله كالعدم؛ لعدم قبول الحدث التجزئة .

قوله: «والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال»:

فإذا لم تجد المرأة سترة بين النساء، فإنها لا تؤخر الغسل، بل تغتسل بناءً على ما تقدم من أن نظر الجنس إلى الجنس أخف .

(١) «غمز عيون البصائر»: (265/1) .

(٢) انظر: «غمز عيون البصائر»: (265/1) .

(٣) انظر: «غمز عيون البصائر»: (266/1) .

ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم، وتخليل الشعر سنة في الطهارة، ويكره للمحرم .
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة، أو الستر، أو الاستقبال، فإن في ذلك مفسدة؛ لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال .
ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديماً لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة .

قوله: «المبالغة في المضمضة»:

المبالغة منهما: إيصال الماء رأس حلقة، وإلى ما فوق المارن، كما في «الخلاصة»^(١)

قوله: «تكره للصائم»:

لقوله #: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»^(٢) .
لأن مفسدة الإفطار أعظم من مصلحة السنة .

(١) انظر: «الخلاصة»: (32/1) .

(٢) أخرجه الإمام أحمد: (33/4، 211) .

ومنه: الكذب مفسدة محرمة، وهي متى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز، كالكذب للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة، عامة كانت أو خاصة .

قوله: «الكذب للإصلاح بين الناس»:

قال في كراهية «البزازية»: «يجوز الكذب في ثلاثة مواضع: في الصلح بين الناس، وفي الحرب، ومع امرأته .
قال في «الذخيرة»: أراد به المعاريض لا الكذب الخالص» . انتهى ما في «البزازية»^(١) .

وقد ذكرنا معنى المعاريض من قبل^(٢) .

وقيل: يجوز/الكذب أيضاً؛ لإحياء حقه، ولدفع الظلم عن نفسه، كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل، فإذا أصبح يقول: علمت الآن . وكذا الصغيرة تبلغ في جوف الليل، وتختار نفسها من الزوج، وتقول: رأيت الدم الآن.

(١) «البزازية» بهامش «الهندية»: (359/6) .

(٢) انظر: ص () من هذا الكتاب .

السادسة: القاعدة السادسة من الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولهذا جوّزت الإجارة على خلاف القياس، للحاجة .
ولذا قلنا: لا تجوز إجارة بيت بنافع بيت؛ لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة، بخلاف ما إذا اختلف .

قوله: «ولهذا جوّزت الإجارة على خلاف القياس»:

وهذا؛ لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع، وهي معدومة حين العقد، فكان القياس أن لا تجوز؛ لما فيها من إضافة العقد إلى المعدوم في الحال؛ إلا أنها أجيّزت؛ استحساناً لضرورة شدة الحاجة إليها^(١).
وأقيمت العين المستأجرة مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجاب بالقبول، حتى لو أضيف العقد إلى المنفعة، بأن قال: أجرتك منفعة هذه الدار شهراً بكذا، لا يجوز عند أكثر المشايخ .
ولو قال بعت منفعة هذه الدار شهراً بكذا يجوز بالاتفاق^(٢) .

قوله: «بخلاف ما إذا اختلف»:

كما لو أجر بيتاً بمنافع عبد، أو دابة، فإنه يجوز؛ لاختلاف جنس^(٣) المنفعة .

(١) انظر: «تبيين الحقائق»: (105/5)، و«حاشية الشلبي»: (105/5) .

(٢) انظر: «حاشية الشلبي»: (105/5) .

(٣) في هامش المخطوط: «اعتبروا الاختلاف في جنس المنفعة في صحة الإجارة؛ لأنه لو اكتفى بالاختلاف في شخص المنفعة لزم جواز إجارة بيت بمنفعة بيت؛ لتحققه في شخص المنفعة» .

ومنها: ضمان الدرك جوّز على خلاف القياس .
ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس؛ لكونه بيع المعدوم؛ دفعاً لحاجة
المفالييس .

ومنها: جواز الاستصناع للحاجة، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها، وما
يستعمله من ماءها، وشربة السقاء .

قوله: «ضمان الدرك»:

وهو ضمان الثمن للمشتري عن البائع عند البيع .
صورته: باع داراً، وكفل عنه رجل للمشتري بالدرك، أي ردّ الثمن عند استحقاق
المبيع، بأن قال للمشتري، اشتر هذه الدار، إن استحق الدار فعلى ردّ الثمن .
والقياس أن لا يجوز هذا الضمان؛ لأن معنى الكفالة التزام ما على الأصل شرعاً .
والأصيل في هذا الضمان هو البائع .
ولزوم ردّ الثمن عليه إنما يظهر عند ظهور استحقاق المبيع، وظهوره غير معلوم،
فصار كفيلاً بما لم يثبت على الأصيل، وهو غير جائز لكنه جوّز لضرورة حاجة الناس .
قيل: «وإنما كان هذا على خلاف القياس؛ لأن الضمان على البائع، فيصير كفيلاً
ومكفولاً عنه، فلا يجوز .
وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع، لم يكن مخالفاً للقياس؛ لانتفاء العلة في حقه»^(١) .
أقول: فيه نظرٌ من وجهين:
أما أولاً: فلأن ما ذكره ليس بضمان الدرك؛ لأن ضمان الدرك هو ما ذكرناه، لا
ضمان البائع، كما صرّحوا به في باب الكفالة .
وأما ثانياً: فلأنه يقتضي أن ضمان البائع بالثمن جائز استحساناً وليس كذلك، بل لا
يجوز أصلاً استحساناً ولا قياساً، كما صرّحوا به .
قوله: «ومن ذلك جواز السلم»:

لأنه بيع آجل بعاجل .

قوله: «وشربة السقاء»:

هكذا في «الزيلي» أيضاً؛ الظاهر أنه من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله .
السقاية: هو الموضع المتخذ لسقي الناس، كذا في «المصباح» .
اعلم أن في جعل مسألة الشرب من السقاية من فروع القاعدة المذكورة إشارة إلى أنه
لا يجوز الشرب من ماء السقاية عدم الحاجة إليها، كما في السقايات الموضوعة في
الجوامع والمساجد وبعض الطرقات تمتلأ بماء مبرد مثلج، مشتري بغلة الوقف في أيام
الصيف .

فإن هذه السقايات لا يجوز للغني الشرب من مائها؛ لعدم احتياجه إليها؛ لغناه .
بل الشرب من هذه السقايات مختص بالفقراء .

بخلاف السقايات الموضوعة في الطرقات المسماة بـ«حشمه» فإنه يجوز للغني
الشرب من مائها مثل الفقير؛ لاستوائهما في الحاجة إليها، وهو المراد بالسقاية التي

(١) «غمز عيون البصائر»: (267/1) .

ذكروها في كتاب الوقف، وصرّحوا بأنها مما يستوي فيه الفقير والغني .
ومن لم يعرف هذا الفرق فقد وقع في غلط عظيم .
ولنا في هذه المسألة رسالة بيّنا فيها ما يشفي الغليل .

قوله: «بصحة بيع الوفاء»:

قوله: «يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح»:

[ĭ/129]

وأما الإقراض بالربح فالظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه ربا ينبئ عنه لفظ الاستقراض كما لا يخفى .

وهذا أيضاً فاسد؛ لأن حرمة الربا منصوصٌ عليها، فلا يجوز لأحد أصلاً لعلّة الحاجة .

إذ الحاجة والعرف لا تعتبر في موضع النص .

فالأولى في التصوير ما ذكرناه من «القنية» .

فعلى هذا يجوز الإقراض بالربح، كما يجوز الاستقراض بالربح، لكن المصنف ذكر الاستقراض؛ رد عامة للقاعدة المذكورة؛ لأن الحاجة في طرف المستقرض لا المقرض . ومن فروع ذلك أيضاً: ما ذكره في «قاضي خان»:

رجل أخذ من رجل دراهم، فوضع المستقرض متاعاً بين يدي المقرض، ويقول للمقرض: بعت منك هذا المتاع بمائة درهم، فيشتري المقرض، ويدفع إليه الدراهم، ويأخذ المتاع، ثم يقول

المستقرض: بعني هذا المتاع بمائة وعشرين درهماً، فيبيعه فيحصل مائة درهم، ويعود إليه متاعه، ويجب للمستقرض عليه مائة وعشرون درهماً ز هذا إذا كان المتاع للمستقرض، فإن كان المتاع للمقرض، وليس للمستقرض شيء، ويريد أن يقرضه عشرة بثلاثة عشرة إلى أجل، فإن المقرض يبيع من المستقرض سلعة بثلاثة عشر، ويسلم السلعة إلى المستقرض .

ثم إن المستقرض يبيع السلعة من أجنبي، ويدفع السلعة إلى الأجنبي/ثم الأجنبي يبيع السلعة من المقرض بعشرة، ويأخذ منه العشرة، ويدفعها إلى المستقرض، فيبرأ الأجنبي من الثمن الذي كان عليه للمستقرض، فتصل السلعة إلى المقرض بعشرة، وللمقرض على المستقرض ثلاثة عشر إلى أجله .

وحيلة أخرى أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة إلى المستقرض، ثم يبيعها المستقرض من أجنبي، ثم إن المستقرض يقبل البيع مع الأجنبي قبل القبض أو بعده، ثم يبيعها المستقرض من المقرض بعشرة، ويأخذ العشرة، فيحصل للمستقرض عشرة، وعليه للمقرض ثلاثة عشر، وتصل السلعة إلى المقرض، والمقرض وإن صار مشترياً بما باع بأقل مما باع قبل نقص الثمن .

إلا أن ذلك جائز؛ لتخلل البيع الثاني، وهو البيع الذي جرى بين المستقرض والأجنبي. وحيلة أخرى أن يبيع المقرض سلعة بثمن مؤجل، ويدفع السلعة إلى المستقرض، ثم إن المستقرض يبيعها من غيره بأقل مما اشترى، ثم ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى؛ لتصل السلعة إليه بقيمتها، ويأخذ الثمن ويدفعه إلى المستقرض، فيصل المستقرض إلى القرض فيحصل الربح للمستقرض .

وهذه الحيل هي العينة التي ذكرها محمد» . انتهى .

وعلى كلا التقديرين يجوز للمقرض أخذ الربح، وللمستقرض إعطاؤه، فعلم منه أن قوله: «كل قرض جر نفعاً فحرام» ليس على إطلاقه، بل مقيّد بعدم الدور الشرعي .



الفهارس

فهرس الآيات القرآنية

الآية اسم السورة رقم الآية رقم الصفحة

	50	6		(ب ب ب) المائدة
824	29			(ق ق ق ق ق ق) النساء
	701	60		(ط ط ط) التوبة
379	9			(ك ك ك ك ك) الممتحنة
	697	2		(ه ه ه ه) يوسف
	490	92		(و و و و و) التوبة
417	127			(ب ب ب ب ب ب) البقرة
	81	9		(ب ب ب) الجمعة
	473	94		(ه ه ه ه) يونس
	49	6		(ج ج ج) المائدة
	733	89		(و و و و و) المائدة
	50	51		(ج ج ج ج ج) المائدة
	246	185		(ه ه ه ه ه) البقرة
246	184			(ج ج ج ج ج) البقرة
108	196			(ع ع ع ع ع) البقرة
	40	82		(ك ك ك) يوسف
47	5			(ك ك ك ك ك) البينة
	816	6		(ت ت ت ت ت) المائدة
	428	12		(ه ه ه) التوبة
	697	196		(ه ه ه ه ه) الشعراء

فهرس الأحاديث النبوية والآثار

طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة

321	«أدوا عمن تمونون»
322	«أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع»
337	«إذا استطعكم الإمام فاطعموه»
238	«إذا انسلخ شعبان»
773	«الشفعة في كل شيء»
740	«المسلمون عدول»
421	«إن الله تجاوز لأمتي»
674	«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»
668	«إن صلاة السفر ركعتان»
40	«إنما الأعمال بالنيات»
763	«إنها ركس»
719	«بالغ في الاستنشاق»
378	«تصدقوا على أهل الأديان»
139	«ثلاث جدهن جد»
379	«خذ من أغنيائهم»
155	«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»
108	«سنل عن العمرة»
705	«فإذا أقبلت الحيضة»
671	«فرضت الصلاة ركعتين»
734	«كفارة النذر كفارة اليمين»

طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة

770	«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»
181	«من حلف فليحف بالله»
292	«من صلى المغرب»
472	«هل أنت إلا أصبع دميتي»
707	«يصيبنا ذلك فنؤمر»

فهرس الأعلام

اسم العلم رقم الصفحة	اسم العلم رقم الصفحة	اسم العلم رقم الصفحة
ظهير الدين 66	بكر 121	ابن أبي ليلى 804
عبد العزيز البخاري 243	الترمذي 108	ابن الهمام 356
عبيد الله بن عدي بن الخيار 768	جلال الدين البخاري 242	ابن حجر 196
العراقي 434	الحاكم 76	ابن رستم 180
فخر الإسلام 39	الحدادي 310	ابن سماعة 247
الفضلي 711	الحسن بن زياد 118	ابن ماجة 76
قاضي الإمام 319	الحموي 265	أبو الفضل الكرماني 242
القدوري 113	الخصاف 185	أبو القاسم الصفار 408
القهستاني 149	خواهر زاده 65	أبو الليث 152
الكرخي 70	زفر 88	أبو جعفر الاستروشنى 493
اللامشي 656	الزهري 768	أبو خازم 406
الليثاني 222	الزيلي 67	أبو داود 76
محمد بن الفضل 224	السرخسي «صاحب المحيط» 64	أبو طاهر الدباس 406
محمد بن الوليد 617	السرخسي 123	أبو عصمة 340
محمد بن سلمة 236	السغدي 84	أبو علي الدقاق 646
مسلم 290	الشريف العلامة 251	الأزهري 654
المقدسي 372	شمس الأئمة الحلواني 119	الإسبجاني 52
نجم الدين 617	صاحب التحفة 670	الإسكاف 168
النووي 290	صاحب المنية 325	إسماعيل الزاهد 225
الهندواني 190	الصدر الشهيد 83	إسماعيل بن حماد 366
	الطحاوي 64	بشر المريسي 179

فهرس المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة

السائمة 100	التأويل 103	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة
السرايا 267	التبر 97	الآبق 340
السنة 105	التخريج 228	الإجارة 339
السير 57	تخصيص العلة 691	الإجماع 44
الشرط 34	التخصيص 185	الإحصار 362
الشقص 662	التسعير 792	الأخشم 475
الصدقة 98	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	الإخلاص 329
الصدى 468	التسلسل 195	الأرباب 33
الصيد 679	التفويض 172	الأرض الخراجية 96
الصريح 125	تناهج 31	الأرض العشيرية 96
الضرر 340	التنجز 114	الاستثناء 167
الضابط 253	التوقان 132	الاستحسان 52
الطلاق 42	التيمم 36	الاستخدام 50
الظرف 229	الجنس 259	الاستصحاب 483
الظن 374	الجوالق 220	الإشهاد 73
الظهار 105	الجور 132	الأصول 33
العارية 117	الحال 83	الأضحية 115
الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	الحربي 56	الاضطراد 322
العام 41	الحقيقة العرفية 680	الاضطرار 103
العق 98	الحقيقة اللغوية 680	الاعتكاف 113
العنة 199	الحث 73	الآفاقي 354
العدالة 202	خريطة 216	الاقتباس 428
العرض 92	الخلع 98	الأقراء 409
العرف 145	الخيار 147	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة
علة 73	دلالة الالتزام 50	إكراه الملجئ 103
علم العروض 470	دلالة التضمن 50	الإكراه 55
العمره 108	دلالة المطابقة 49	الإنشاء 94
العيب 720	دلالة النص 182	الانعكاس 322
الغبين 147	الدلالة 49	أهل الديوان 746
الغصب 116	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	الإيجاب 143
فرض العين 129	الدلوک 261	الإيلاء 169
فرض الكفاية 129	الدور 69	الإيمان 59
الفرض 54	الذمة 54	الباطل 148
فساد الاعتبار 669	الذمي 56	البراءة 90
الفضولي 116	الرجعة 177	البضع 581
القاعدة 33	الرشوة 739	البيع 685
القرض 86	الرهن 117	البكور 703
القرينة 134	الروث 685	بيع الأمانة 717
القضية 33	زمن 703	بيع الوفاء 717
الكفارات 105	السور 35	البيع 42

36 نبذ التمر	655 المشهور	88 الكفالة
الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	788 المصلحة	33 الكلية
88 النذر	68 المعارضة	167 الكنايات
480 النسخ	229 المعيار	125 الكناية
181 النص	772 المفتي الماجن	489 الكوز
85 النصاب	703 مفلوج	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة
97 النقرة	38 المقتضى	355 الف والنشر
68 النقض	216 المقلمة	480 اللقطة
716 نموذج	339 المكاتب	229 المؤدى
الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	772 المكاري المفلس	35 الماء المطلق
58 الهازل	105 المكروه تحريماً	72 المانع
87 الهبة	105 المكروه	135 المجاز
32 الهدع	247 المناط	82 المحاريب
105 الواجب	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	710 الخمصة
117 الوديعة	105 المندوب	402 المدبر
98 الوصية	259 المنطقيين	295 المدعي
106 يوم المهرجان	441 المهاياة	56 المرتد
	98 المهر	379 المرسل
	669 الموقوف	45 المشترك المعنوي
	686 النافجة	41 المشترك

فهرس الكتب الواردة في النص

الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة	الكلمة أو المصطلح رقم الصفحة
الاختيار 56	الدرر 156	الكشف 39
الأصل 156	ذخيرة الفتاوى 71	الكفاية 269
البحر الرائق = الشرح 51	الزيادات 119	الكنز 183
البدائع 36	السراج الوهاج 97	المبسوط 134
البرازية 55	الشافى 119	المحيط 64
البرزدوى = كنز الفصول 40	شرح البخاري 196	مرآة الوصول 245
التاتارخانية 56	شرح المغني 40	المصباح 92
تبیین الحقائق 68	شرح مسلم 290	المغرب 204
التجريد 467	الصالح 218	الملقط 425
التجنيس والمزيد 257	ظاهر الرواية 119	الملتقى 89
التحفة 670	الظهيرية 66	المنتقى 180
تفصيل عقد الفرائد 616	العمادية 193	منية الفتاوى 191
التقرير والتحبير 40	العيون 169	النهاية 201
التوضيح 60	غاية البيان 310	النوادر 266
الجامع الصغير 297	الفتاوى الخانية = فتاوى قاضي خان	النوازل 140
الجامع الكبير 346	 51	الهداية 113
الجوهرة 140	فتح القدير 52	الواقعات 366
خزانة الأكمّل 169	القاموس المحيط 205	الوقاية 288
خزانة الفقه 559	قاموس المحيط 218	الولواجية 179
الخلاصة 55	القنية 76	

فهرس المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم .
- ٢- الإبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده، تحقيق الدكتور: شبعان محمد إسماعيل، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، عام 1402هـ، (دون رقم لها) .
- ٣- الأحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد الأندلسي الظاهري، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1404هـ / 1984م .
- ٤- الأحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الأمدي، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مؤسسة النور، بيروت، الطبعة الثانية، 1402هـ .
- ٥- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، خرّج أحاديثه وضبطه وعلق عليه خالد بن عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1419هـ / 1998م .
- ٦- آداب البحث والمناظرة، العلامة محمد الأمين الشنقيطي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، جدة، مكتبة العلم، بدون رقم الطبعة وتاريخها .
- ٧- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمد سعيد البدري، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، عام 1413هـ .
- ٨- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف محمد زهير الشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1399هـ .
- ٩- الأشباه والنظائر في قواعده وفروع الشافعية، عبد الرحمن بن أبي بكر، الجلال السيوطي، تحقيق محمد محمد ناصر وصاحبه، القاهرة، دار السلام، الطبعة الأولى، 1418هـ / 1998م .
- ١٠- الأشباه والنظائر، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، التاج السبكي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ / 1991م .
- ١١- أصول البزدوي (مطبوع مع كشف الأسرار، انظر: «كشف الأسرار» .
- ١٢- أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، بيروت، دار الكتب العلمية، (عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية)، الطبعة الأولى، 1414هـ / 1993م .
- ١٣- أصول الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1402هـ، (دون رقم للطبعة) .
- ١٤- الإضافة، دارسات حديثية، للدكتور محمد عمر سالم بازمول، الطبعة الأولى .
- ١٥- الأعلام، خير الدين الزركلي، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة العاشرة، 1412هـ / 1992م .
- ١٦- إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار، تأليف العلامة محمود بن محمد الدهلوي، تحقيق: الدكتور خالد محمد عبد الواحد حنفي، الطبعة الأولى، 1426هـ / 2005م، مكتبة الرشد، ناشرون .
- ١٧- الأقطار المضيئة، شرح القواعد الفقهية، إبراهيم بن محمد بن القاسم، الأهل، جدة، مكتبة جدة، الطبعة الأولى، 1407هـ / 1986م .
- ١٨- الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1403هـ .
- ١٩- الأمنية في إدراك النية، أحمد بن إدريس القرافي، دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون تاريخ ولا رقم) .
- ٢٠- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إسماعيل باشا بن

- محمد أمين الباباني البغدادي، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1413هـ / 1992م، (بدون رقم الطبعة).
- ٢١ - الإيمان الأوسط، لشيخ الإسلام ابن تيمية، توزيع مكتبة الفرقان، ومكتبة الأيام، (دون رقم ولا تاريخ).
- ٢٢ - الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1401هـ.
- ٢٣ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي، ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ / 1997م.
- ٢٤ - البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، حققه وخرّج أحاديثه لجنة من علماء الأزهر الشريف، حقوق الطبع والتصوير والاقتباس محفوظة لدار الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ / 1994م.
- ٢٥ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق الحلبي، طبعة جديدة، حققها وخرّج أحاديثها على ثلاث نسخ خطية، محمد عدنان بن ياسين درويش، مؤسسة التاريخ العربي، جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1421هـ / 2000م.
- ٢٦ - بداية المبتدي، انظر: «فتح القدير».
- ٢٧ - البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله، أبو المعالي الجويني، حقق الدكتور عبد العظيم الذيب، المنصورة، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 1412هـ / 1992م.
- ٢٨ - البلاغة الصافية، تهذيب مختصر التفتازاني، لمحمد أنور البدخشاني، منشورات بيت العلم، الطبعة الأولى، 1996م.
- ٢٩ - البناية في شرح الهداية، محمد بن محمود بن أحمد العيني، تصحيح: المولوي محمد الرامفوري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ / 1980م.
- ٣٠ - تاج التراجم في من صنف من الحنفية، قاسم بن قطلوبغا، أبو العدل الحنفي، تحقيق إبراهيم صالح، دمشق، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، 1412هـ / 1992م.
- ٣١ - تاج العروس من جواهر القاموس.
- ٣٢ - تاج العروس من جواهر القاموس، للإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (دون رقم ولا تاريخ).
- ٣٣ - تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، القاهرة، دار المعارف، جامعة الدول العربية، عام 1997م، (بدون رقم الطبعة).
- ٣٤ - تاريخ بغداد، أحمد بن علي، أبو بكر الخطيب البغدادي، بيروت، دار الكتب العلمية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ٣٥ - تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن أبو عمر الزيلعي الحنفي، باكستان، مكتبة إمدادية، ملتان، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ٣٦ - التجريد، لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، 1424هـ / 2004م.
- ٣٧ - تحرير ألفاظ التنبيه، يحيى بن شرف النووي، تحقيق عبد الغني الدقر، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، عام 1408هـ.
- ٣٨ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم، لابن حجر الهيتمي، القاهرة، المطبعة الميمنية، عام 1315هـ.
- ٣٩ - تحقيق الرغبة في توضح النخبة، تأليف الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الحضير، مكتبة دار

- المنهاج، الطبعة الأولى، 1426هـ.
- ٤٠ تخريج الفروع على الأصول للزنجباني، تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح، الطبعة الخامسة، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1407هـ.
- ٤١ تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي، تصحيح عبد الرحمن المعلمي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ٤٢ ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي، محمد بن سليمان المشهور بناظر زاده، دراسة وتحقيق خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان، الطبعة الأولى، 1425هـ / 2004م، مكتبة الرشد ناشرون.
- ٤٣ تسهيل أصول الشاشي، لجلال الدين الخبازي، تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقا، الطبعة الأولى، 1426هـ، المكتبة المكية، مكة المكرمة.
- ٤٤ تسهيل أصول الشاشي، لمحمد أنور البرخشاني، بيت العلم كراتشي، الطبعة السادسة، 1422هـ.
- ٤٥ التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي، دراسة وتحقيق: ضياء يونس، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1423هـ / 2002م.
- ٤٦ التعريفات الفقهية، المفتي محمد عصيم الإحسان المجددي البركشي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2002م / 1422هـ.
- ٤٧ التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1413هـ / 1992م.
- ٤٨ التعليقات السنية على الفوائد البهية، انظر: «الفوائد البهية».
- ٤٩ تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد لعبد البر بن محمد المعروف بـ(ابن السخين الحلبي)، المراجعة والتقديم: السيد أرشد المدني، قام بالطبع والنشر: الوقف المدني الخيري ديوبند، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ٥٠ تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شا غفر الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1416هـ.
- ٥١ تقريب الوصول إلى علم الأصول، محمد بن أحمد بن جزي المالكي، تحقيق: الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى، 1414هـ.
- ٥٢ تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد الرحمن بن أحمد، الحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق: مشهور آل سلمان، الخبر، دار عفان، الطبعة الأولى، 1419هـ / 1998م.
- ٥٣ التقرير والتحبير على التحرير، محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي، المعروف بابن أمير الحاج، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1403هـ (مصور من طبعة بولاق سنة 1316هـ).
- ٥٤ تلخيص الحبير في أحاديث الرافع الكبير، أحمد بن علي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، المدينة المنورة، عام 1384هـ / 1964م (بدون دار النشر ورقم الطبعة).
- ٥٥ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (التلويح على التوضيح)، مسعود بن عمر السعد التفتازاني الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ٥٦ التنقيح في أصول الفقه، عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، انظر: (التلويح).
- ٥٧ تيسير الأصول، حافظ ثناء الله الزاهدي، دار ابن حزم، المكتبة المكية، الطبعة الثانية، 1414هـ / 1993م.
- ٥٨ تيسير التحرير على كتاب التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه، بيروت، دار الكتب العلمية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).

- ٥٩ - الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير واليامة، الطبعة الثانية، 1407 هـ.
- ٦٠ - الجدل عند الأصوليين بعين النظرية والتطبيق، تأليف الدكتور مسعود بن موسى فلوسي، الطبعة الأولى، 1424 هـ/ 2003 م، مكتبة الرشد، وناشرون.
- ٦١ - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية، الطبعة السادسة، (بدون تاريخ).
- ٦٢ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد، أبو محمد القرشي الحنفي، تحقيق عبد الفتاح الحلو، القاهرة، دار هجر، دمشق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1413 هـ/ 1993 م.
- ٦٣ - الجوهرة النيرة للحدادي، ناشر مير محمد، كتب خاتنه، (بدون رقم ولا تاريخ).
- ٦٤ - حاشية الإزميري على مرآة الأصول، محمد بن ولي الإزميري، استانبول (مصور عن المطبعة العامة، عام 1309 هـ).
- ٦٥ - حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، عبد الرحمن بن جاد الله البناني، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، 1356 هـ/ 1937 م.
- ٦٦ - حاشية الشلبي على شرح كنز الدقائق، أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس السعدوي المعري الشلبي، انظر: «تبين الحقائق».
- ٦٧ - حاشية الشيخ يحيى الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار بهامش شرح ابن ملك، المطبعة العثمانية بإستانبول، 1315 هـ، (دون رقم ولا تاريخ).
- ٦٨ - حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي، طبعة الحلبي، مصر، 1318 هـ، الطبعة الثالثة.
- ٦٩ - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد العطار، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ٧٠ - حاشية سعدي جلبي. انظر: «تبين الحقائق».
- ٧١ - حلية الأولياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 1405 هـ، الطبعة الرابعة.
- ٧٢ - خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجته، تأليف أبي عبد الرحمن القاضي برهون، أضواء السلف، الطبعة الثانية، 1419 هـ.
- ٧٣ - خلاصة الفتاوى، طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري، الهند، دار مطيع منشي نولكشور واقع لكهنو، (طبعة قديمة بدون معلومات نشر).
- ٧٤ - الدر المختار، محمد بن علي الحصني الحصكفي الدمشقي، انظر: «رد المحتار».
- ٧٥ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق السيد عبد الله هاشم، بيروت، دار المعرفة، (بدون رقم للطبعة ولا تاريخ لها).
- ٧٦ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تعريف المحامي فهمي الحسيني، بيروت، دار الكتب العلمية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ٧٧ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحيح سالم الكرنكوي الألماني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (دون رقم ولا تاريخ).
- ٧٨ - الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح، محمد يحيى الولائي المالكي، الرياض، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414 هـ/ 1993 م.
- ٧٩ - رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المشهور بـ«حاشية ابن عابدين»، محمد أمين بن عمر، ابن عابدين الحنفي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1412 هـ/ 1992 م.
- ٨٠ - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، دار الاستقامة،

- الطبعة الثانية، 1412هـ .
- ٨١ - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض، دار النشر الدولي، الطبعة الثانية، 1416هـ .
- ٨٢ - سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزيني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، (بدون تاريخ) .
- ٨٣ - سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، إعداد وتعليق عزت عبيد دعاسي وعادل السيد، دار الحديث، بيروت، الطبعة الأولى، 1388هـ .
- ٨٤ - سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وكمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ .
- ٨٥ - سنن النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الثانية، 1406هـ .
- ٨٦ - سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة، 1405هـ، مؤسسة الرسالة، لبنان .
- ٨٧ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن العماد، أبو الفلاح الحنبلي، بيروت، دار الكتب العلمية، (بدون رقم الطبعة) .
- ٨٨ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، للإيجي، مراجعة وتصحيح: شعبان محمد إسماعيل، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، عام 1413هـ .
- ٨٩ - شرح القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه على مذهب الشافعي، للفقيه عبد الله بن علي سويدان الشافعي، تحقيق الدكتور ترحيب الدوسري، ضمن مجلة الجامعة الإسلامية، العدد: (31)، 1426هـ .
- ٩٠ - شرح القواعد الفقهية، أحمد بن محمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة الثانية، 1409هـ/ 1989م (بدون دار نشر) .
- ٩١ - شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد الفتوح الحنبلي، المعروف بابن النجار، تحقيق الدكتور: محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، الرياض، مكتبة العبيكان، 1413هـ، (دون رقم للطبعة) .
- ٩٢ - شرح اللمع، إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد التركي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1408هـ .
- ٩٣ - شرح المجلة، سليم رستم باز اللبناني، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، (وهي مصورة عن طبعة الأستاذة المجازة عام 1305هـ) .
- ٩٤ - شرح المجلة، محمد خالد الأتاسي، وأتمها ابنه محمد طاهر، باكستان، المكتبة الحبيبية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها) .
- ٩٥ - شرح المنار، للعلامة الشامي في أصول الفقه (لابن عابدين)، اعتنى بطبعه فهيم أشرف نور، منشورات إدارة القرآن، كراتشي، الطبعة الثالثة، 1418هـ .
- ٩٦ - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجوز، تحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، للنشر (بدون بلد النشر ورقم الطبعة وتاريخها) .
- ٩٧ - شرح تنقيح في اختصار المحصول، أحمد بن إدريس أبو العباس القرافي، حققه طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها) .
- ٩٨ - شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1410هـ .
- ٩٩ - شرح منار الأنوار في أصول الفقه للمولى عبد اللطيف الشهير ابن ملك، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (وهو مصور عن نسخة المطبعة الميمنية العثمانية سنة 1308)، الطبعة الأولى، 2004م/ 1424هـ .
- ١٠٠ - الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفار، بيروت، دار العلم للملايين،

- الطبعة الثانية، 1399هـ/ 1979م .
- ١٠١ - الصحيح، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (بدون رقم الطبعة) .
- ١٠٢ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي.
- ١٠٣ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دمشق، دار القلم، الطبعة الرابعة، 1414هـ .
- ١٠٤ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي المصري، تحقيق الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو، الرياض، دار الرفاعي، الطبعة الأولى، 1403هـ/ 1983م .
- ١٠٥ - طبقات الفقهاء، أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل طاش كبري زاده، الموصل مطبعة نينوي، الطبعة الأولى، 1954م .
- ١٠٦ - طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين، للدكتور يعقوب الباحسين، الطبعة الأولى، 1421هـ، مكتبة الرشد .
- ١٠٧ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي، علق عليه أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، منشورات دار محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ/ 1997م .
- ١٠٨ - العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسين الفراء البغدادي، الحنبلي المعروف بالقاضي أبي يعلى، تحقيق: أحمد بن علي سير المبارك، الطبعة الثانية، 1410هـ/ 1990م .
- ١٠٩ - العرف حجته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة لعادل بن عبد العزيز قوته، الطبعة الأولى، المكتبة المكية، 1408هـ .
- ١١٠ - العرف والعادة في رأي الفقهاء، للدكتور أحمد فهمي أبو سنة، الطبعة الثانية، 1412هـ، بدون دار نشر.
- ١١١ - علوم البلاغة، تأليف أحمد مصطفى المراغمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1414هـ/ 1993م .
- ١١٢ - العناية على الهداية، محمد بن محمود بن أحمد البابرتي أكمل الدين، انظر: «فتح القدير» .
- ١١٣ - عوارض الأهلية عند الأصوليين، للدكتور حسين خلف الجبوري، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1408هـ .
- ١١٤ - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي، اعتنى بإخراجه وتقديمه نعيم أشرف نور أحمد، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية .
- ١١٥ - الفتاوى البزازية (الجامع الوجيز)، محمد بن محمد بن شهاب، الكردي البزازي الخوارزمي، (مطبوع بهامش الأجزاء الثلاثة الأواخر من الفتاوى الهندية)، دار صادر، بيروت، 1411هـ/ 1991م .
- ١١٦ - الفتاوى التاتارخانية، لعالم بن العلاء الأنصاري، الأندلسي الدهلوي الهندي، تحقيق: القاضي سجاد حسين، تصحيح: فؤاد ناصر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1425هـ/ 2004م .
- ١١٧ - فتاوى قاضي خان، حسن بن منصور الأوزجدي، الفرغاني الحنفي الشهير بقاضي خان، (مطبوع بهامش الأجزاء الثلاثة الأولى من الفتاوى الهندية)، دار صادر، بيروت، 1411هـ/ 1991م .
- ١١٨ - فتح الباري، أحمد بن علي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الطبعة السلفية الثالثة، تحقيق عبد العزيز بن باز، وحجب الدين الخطيب .
- ١١٩ - فتح الغفار بشرح المنار، زين الدين بن إبراهيم، ابن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية،

- بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ .
- ١٢٠ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي، ملترم الطبع والنشر، عبد الحميد أهـد حنفي، مصر، (بدون رقم الطبعة وتاريخها) .
- ١٢١ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للحافظ عبد الرحيم العراقي، شرح الفاظه، وخَرَجَ أحاديثه وعلّق عليه: الشيخ صلاح محمد عويصة، دار الكتاب العلمية، بيروت-لبنان .
- ١٢٢ - الفقه الإسلامي وأدلته، للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الرابعة المعدلة، 1424هـ/ 2004م .
- ١٢٣ - فقه اللغة، مفهوم، موضوعاته، قضاياه، تأليف، محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن حزيمة، الطبعة الأولى، 1426هـ .
- ١٢٤ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي، تصحيح محمد بدر البغاني، عام 1324هـ، (بدون رقم الطبعة ومكانها) .
- ١٢٥ - الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية، محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، تقديم رمزي سعد الدين، بيروت، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية، 1417هـ/ 1996م .
- ١٢٦ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد، أبو العباس اللكنوي الانصاري، انظر: «المستصفي» .
- ١٢٧ - قاعدة الأمور بمقاصدها، دراسة نظرية وتأصيلية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الطبعة الأولى، 1419هـ، مكتبة الرشد .
- ١٢٨ - قاعدة المشقة تجلب التيسير، دار نظرية تأصيلية، تطبيقية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الطبعة الأولى، 1424هـ، مكتبة الرشد .
- ١٢٩ - القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1407هـ/ 1987م .
- ١٣٠ - قواطع الأدلة في أصول الفقه، منصور بن محمد السمعاني، تحقيق: الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي وصاحبه، مكة المكرمة، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1419هـ/ 1998م .
- ١٣١ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، (دون رقم لها ولا تاريخ) .
- ١٣٢ - قواعد الفقه (من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي)، للدكتور محمد الروكي، دمشق، دار القلم، جدة، مجمع الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 1419هـ/ 1998م .
- ١٣٣ - القواعد الفقهية (المبادي، المقومات، المصادر ...)، للدكتور يعقوب الباحسين، الرياض، مكتبة الرشد، شركة الرياض، الطبعة الأولى، 1418هـ/ 1998م .
- ١٣٤ - القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، إعداد: أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري، دار ابن القيم، وابن عفان، الطبعة الأولى، 1427هـ ز
- ١٣٥ - القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي، تقديم الشيخ: مصطفى الزرقا، دار القلم، الطبعة الثالثة، 1414هـ/ 1994م .
- ١٣٦ - القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، للإمام جمال الدين الحصري، للدكتور علي أحمد الندوي، القاهرة، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 1411هـ/ 1991م .
- ١٣٧ - الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، تحقيق الدكتور: محمد محمد أحيدماتيك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الأولى، 1398هـ .
- ١٣٨ - الكافية في الجدل، عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق الدكتور فوقيه حسين محمود، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1399هـ/ 1979م، الطبعة الثانية .
- ١٣٩ - الكتاب (مطبوع مع شرحه الباب)، أحمد بن محمود بن أحمد القدوري، تحقيق: محمود أمين النواوي، بيروت، دار الحديث .

- ١٤٠ كتاب التجنيس والمزيد، للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني، صاحب (الهداية)، حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه: الدكتور محمد أمين مكي، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ١٤١ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، عبد الله بن حمد، أبو بكر بن أبي شيبه الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1409 هـ.
- ١٤٢ كشف اصطلاحات الفنون، لمحمد علي بن محمد التهانوي، نشر دار صادر، بيروت.
- ١٤٣ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، عبد الله بن أحمد النسفي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1406 هـ/ 1986 م.
- ١٤٤ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد العلّاء البخاري، وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد عمر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1418 هـ/ 1997 م.
- ١٤٥ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله الشيهري بالحاج خليفة وبالكاتب الحلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ١٤٦ الكليات، لأيوب بن موسى الحسيني الكوفي، تحقيق الدكتور: عدنان درويش، ومحمد المصري، بيروت، مؤسسة الرسالة، عام 1412 هـ.
- ١٤٧ كنز الدقائق للنسفي. انظر: «البحر الرائق».
- ١٤٨ لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر بيروت، (بدون تاريخ ولا رقم).
- ١٤٩ اللفظ المعقول في بيان تعريف الأوصال، محمد بن أبي بكر الملا الحنفي الأحسايني، تحقيق: الأستاذ الدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي، الطبعة الأولى، 1425 هـ/ 2004 م، مكتبة الرشد، وناشرون.
- ١٥٠ لقطّة العجلان وبلّة الظمان، خلاصة الفنون الأربعة، تأليف محمد بن بهادر الزركشي، دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الناشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم سوريا، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ١٥١ المبسوط، أحمد بن أبي سهل السرخسي، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414 هـ/ 1993 م.
- ١٥٢ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (15)، 1413 هـ.
- ١٥٣ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1422 هـ/ 2001 م.
- ١٥٤ المجموع المذهب في قواعد المذهب، خليل بن كيكدي، أبو سعيد العلاني الشافعي، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى، 1414 هـ/ 1994 م.
- ١٥٥ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع، ابن قاسم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1412 هـ.
- ١٥٦ المجموع، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، تحقيق: محمود مطرحي، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1417 هـ/ 1996 م.
- ١٥٧ المحصول في أصول الفقه، محمد بن عمر بن الحسين، الفخر الرازي، تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1399 هـ.
- ١٥٨ مختار الصحاح، محمد أمين أبي بكر عبد القادر الرازي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، 1406 هـ، (بدون رقم).
- ١٥٩ مختصر ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر المشهور بابن الحاجب، انظر: «شرح العضد».

- ١٦٠ مختصر من قواعد العلاني وكلام الإسنوي، محمود بن أحمد الله خطيب الدهشة، تحقيق: الدكتور مصطفى البنجوشي، الموصل، مطبعة الجمهور، عام 1984م، (بدون رقم الطبعة).
- ١٦١ مختلف الرواية، لأبي الليث السمرقندي برواية وترتيب العلامة العالم السمرقندي، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن مبارك الفرج، الطبعة الأولى، 1426هـ/ 2005م، مكتبة الرشد وناشرون.
- ١٦٢ المدخل الفقهي العام، الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا، بيروت، دار الفكر، الطبعة التاسعة، 1967/ 1968م.
- ١٦٣ المدخل إلى القواعد الفقهية للكلية، الدكتور إبراهيم محمد محمود الحريري، عمان، دار عمار، الطبعة الأولى، 1419هـ/ 1998م.
- ١٦٤ المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ~، تأليف الدكتور أحمد سعيد حوى، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، 1423هـ/ 2002م.
- ١٦٥ مذكرة في أصول الفقه، العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى، 1409هـ.
- ١٦٦ المذهب الحنفي (مراحل وطبقاته، ضوابطه، ومصطلحاته، خصائصه، ومؤلفاته)، تأليف أحمد بن محمد مصير الدين النقيب، الطبعة الأولى، 1422/ 2001م، مكتبة الرشد، الرياض.
- ١٦٧ مرآة الأصول، محمد بن قراموز الشهير بملاخسرو، انظر: «حاشية الإزميري».
- ١٦٨ مرجع العلوم الإسلامية، د/محمد الزحيلي، دمشق، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 1412هـ/ 1992م.
- ١٦٩ المستقصى من علم الأصول، محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي.
- ١٧٠ مسلم الثبوت في أصول الفقه، محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي، (مطبوع مع المستقصى).
- ١٧١ المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الكتاب العربي (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ١٧٢ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1414هـ/ 1994م.
- ١٧٣ المطالع على أبواب المقنع، البعلبي الحنبلي، طبعة المكتب الإسلامي، 1401هـ/ 1981م، (بدون رقم).
- ١٧٤ المعاجم اللغوي، تأليف الدكتور: إبراهيم محمد نجا، مطبعة السعادة، 1398هـ/ 1978م.
- ١٧٥ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، للدكتور محمد بن حسين الجيزاني، الدمام، مكتبة ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1416هـ.
- ١٧٦ المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي أبو الحسين البصري، تحقيق: محمد حميد الله وصاحبه، دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، عام 1384هـ/ 1964م.
- ١٧٧ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، اعتناء مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى، 1414هـ/ 1993م.
- ١٧٨ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، دنزية حماد، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1415هـ/ 1995م.
- ١٧٩ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د/محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، (بدون رقم الطبعة وتاريخها).
- ١٨٠ المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، 1416هـ، (بدون دار النشر ولا رقم الطبعة).
- ١٨١ معجم لغة الفقهاء، الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي، بيروت، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1416هـ/ 1996م.
- ١٨٢ المغرب في ترتيب المقرب، كلاهما لناصر بن عبد السيد بن علي المطرني الحنفي.

- ١٨٣ -المغني في أصول الفقه، عمر بن محمد أبو محمد الخبازي، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1403هـ .
- ١٨٤ -مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى بن خليل الشهير بطاش كبري زاده، بيروت، دار الكتب العلمية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها) .
- ١٨٥ -مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تخريج إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ / 1997م .
- ١٨٦ -المقاييس في اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، تحقيق شهاب الدين، أبو عمرو، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1415هـ / 1994م .
- ١٨٧ -مقدمة العلامة ابن خلدون، تأليف ابن خلدون المغربي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر .
- ١٨٨ -المناهج الأصولية .
- ١٨٩ -المنثور في القواعد، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: تيسير فائق أحمد، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أعمال موسوعية، مساعدة، طباعة شركة دار الكويت للصحافة، الطبعة الثانية، 1405هـ / 1985م .
- ١٩٠ -منحة الخلاق لمحمد بن أمين بن عابدين . انظر: «البحر الرائق» .
- ١٩١ -المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف بن مري، أبو زكريا النووي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1392هـ .
- ١٩٢ -المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، علي بن قاسم بن محمد أبو الحسن التجيبي الفاسي المشهور بالزقاق، انظر: «شرح للمنجور» .
- ١٩٣ -المذهب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، دار الفكر، 1425هـ، (دون رقم) .
- ١٩٤ -موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي وأثر ذلك على الفروع الفقهية، الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، القاهرة، دار الحريري للطباعة، الطبعة الأولى، 1414هـ / 1993م .
- ١٩٥ -الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، مصر، دار الصفوة عام 1412هـ / 1992م، (بدون رقم الطبعة) .
- ١٩٦ -نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، مصر، دار الحديث، عام 1357هـ .
- ١٩٧ -نهاية السؤل شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي (مطبوع مع شرح السرخسي)، للإسنوي، بيروت، دار الكتب العلمية، (بدون رقم الطبعة وتاريخها) .
- ١٩٨ -النهر الفائق شرح كنز الدقائق، عمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي، حققه وعلق عليه: أحمد عزو عناية، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ / 2002م .
- ١٩٩ -نواقض الإيمان الاعتقادية، وضوابط التكفير، إعداد الدكتور محمد بن عبد الله بن علي الوهيني، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1416هـ .
- ٢٠٠ -النية وأثرها في الأحكام الشرعية، تأليف الدكتور صالح بن غانم السدلان، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1422هـ / 2001م .
- ٢٠١ -الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأحمد بن محمد بن الصديق أبو الفيض العماري، تحقيق: يوسف المرعشلي، وصاحبه، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1407هـ .
- ٢٠٢ -هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون)، إسماعيل باشا البغدادي، بيروت، دار الكتب العلمية، عام 1413هـ / 1992م، (بدون رقم الطبعة) .
- ٢٠٣ -الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، الدكتور محمد صدقي البورنو، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية، 1410هـ / 1989م .

٢٠٤ - الوصول إلى الأصول، للبغدادي، تحقيق الدكتور: عبد الحميد أبو زيد، مكتبة المعارف، الرياض، عام 1403هـ، (دون رقم لها) .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	1
أولاً: القسم الدراسي	3
الفصل الأول: التعريف بابن نجيم، وكتابه: «الأشباه والنظائر»	8
المبحث الأول: التعريف بابن نجيم، وفيه ستة مطالب	9
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته	9
المطلب الثاني: نشأته العلمية	9
المطلب الثالث: مكانته العلمية	10
المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه	10
أولاً: شيوخه	10
ثانياً: تلاميذه	11
المطلب الخامس: مذهبه الفقهي، وعقيدته	11
المطلب السادس: آثاره العلمية	11
المبحث الثاني: التعريف بكتاب «الأشباه والنظائر»	13
المطلب الأول: اسمه	13
المطلب الثاني: شروحه	13
المطلب الثالث: حواشيه	14
الفصل الثاني: في التعريف بالمؤلف: «القيرو شهمري الإزميري»، وكتابه: «شرح الأشباه والنظائر»	17
توطئه	18
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف	17
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وولادته، ووفاته	19

الموضوع	الصفحة
المطلب الثاني: نشأته العلمية	19
المطلب الثالث: مكانته العلمية	19
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه	19
المطلب الخامس: مذهبه الفقهي، وعقيدته	19
أولاً: مذهبه الفقهي	19
ثانياً: عقيدته	20
المطلب السادس: آثاره العلمية	20
المبحث الثاني: التعريف بكتاب «شرح الأشباه والنظائر»: للقيرو شهمري الإزميري	22
المطلب الأول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه	22
أولاً: اسم الكتاب	22
ثانياً: توثيق نسبته إلى مؤلفه	22

22	المطلب الثاني: بيان قيمة كتاب «شرح الأشباه والنظائر»
23	المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
25	المطلب الرابع: مصادر المؤلف في كتابه
27	المطلب الخامس: وصف المخطوط
28	منهج التحقيق
30	ثانياً: القسم التحقيقي
33	الفن الأول: في القواعد الكلية
34	القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية
38	حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وهل هو من المقتضى أو المحذوف
43	الفرق بين المقتضى والمحذوف
47	حكم النية في الموضوع

الموضوع ————— وع الصفحة

49	حكم النية في التيمم
51	حكم النية في غسل الميت
60	حكم النية في الكفر
64	النية في الاقتداء بالإمام
72	لو حلف أن يؤم أحداً فاقتدى به إنسان صح الاقتداء
75	النية في سجود التلاوة والشكر
81	حكم النية في الخطبة للجمعة
82	حكم النية في استقبال القبلة
85	النية في الزكاة
88	استثناء من شرط نية أداء الزكاة
90	إذا تصدق ببعض ماله بلا نية الزكاة فهل تسقط
92	اشتراط نية التجارة في العروض
94	شرط مقارنة النية للتجارة
95	من اشترى شيئاً للفقيرة ونوى إن وجد ربحاً باعه، فهل تسقط؟
96	لو نوى التجارة في الخارج من أرضه
98	لو قارنت النية ما ليس بدل مال، فهل تصح أو لا؟
100	في السائمة لا بد من قصد الإسامة
102	النية في الصوم
105	النية في الفرض والسنة والنفل من حيث الأصل سواء
108	النية في الحج
111	تشتط النية في المنذور من العبادات كالمفروض
113	النية في الاعتكاف

الموضوع ————— وع الصفحة

115	النية في الأضحية
-----	------------------

134	
139	النكاح مع الهزل
142	حكم النية في المباحات
143	حكم النية في المعاملات
149	حكم النية في الهبة
154	حكم النية في الطلاق
161	نية الثلاث في أنت طالق
164	حكم النية في كنايات الطلاق
172	حكم النية في تفويض الطلاق
177	حكم النية في الرجعة
179	حكم النية في اليمين
185	حكم النية في تخصيص العام في اليمين
187	هل الاعتبار لنية الحالف أو المستحلف
190	حكم النية قراءة القرآن

الموضـــــــــــــــــوع _____ وع الصفحة

193		حكم النية في الضمان
195		حكم النية في التروك
198		حكم النية لحصول الثواب
203		القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها
203		الشيء الواحد يكون حلالاً وحراماً باعتبار القصد والنية
221		الكلام على النية في عشرة مواضع
222		الأول: بيان حقيقة النية في اللغة
223		حقيقة النية شرعاً
224		الثاني: بيان ما شرعت النية لأجله
229		الثالث : بيان تعيين المنوي بعدم تعيينه
236		علامة تعيين النية للصلاة
237		تعيين النية في الصوم
253		تعيين النية في القضاء
259		ضابط في هذا المبحث: التعيين لتمييز الأجناس
281		اشتراط النية في سنن الرواتب

294	الخطأ في تعيين النية
309	ليس لنا أن ينوي خلاف ما يؤدي
312	الرابع: صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء
329	الخامس: في بيان الإخلاص
344	السادس: في بيان الجمع بين عبادتين
350	إذا نوى فرضين
353	لو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه

الموضــــــــــــــــوع الصفحة

358	إذا نوى نافلتين
359	التعدد في الحج
364	إذا نوى عبادة ثم نوى في أثنائها الانتقال إلى غيرها
365	فائدة: في الجمع بين الشيئين في النية
367	السابع: في وقتها
372	وقت نية الإمامة للثواب
374	وقت نية الاقتداء بالإمام
376	وقت نية الزكاة
378	وقت النية في صدقة الفطر
380	وقت النية في الصوم
383	وقت النية في الحج
385	الثامن: عدم اشتراط النية في البقاء وحكمها في كل ركن
393	التاسع: في محلها
415	اشتراط التلفظ في النية
426	العاشر: في شروط النية
426	الشرط الأول: الإسلام
431	الشرط الثاني: التمييز
432	الشرط الثالث: العلم بالمنوي
434	الشرط الرابع: عدم المنافي
445	فصل: ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصل النية
451	قاعدة: في الأيمان
451	تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء

الموضــــــــــــــــوع الصفحة

455	قاعدة: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً وعلى نية المستحلف إن كان ظالماً
456	قاعدة: الأيمان مبرق على الألفاظ لا على الأغراض
458	فروع
464	النيابة في النية
465	تجري قاعدة: الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضاً

473	القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك
483	قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
503	قاعدة: الأصل براءة الذمة
508	قاعدة: من شك هل فعل شيئاً أم لا؟
534	قاعدة: الأصل عدم
551	تنبيه: ليس الأصل عدم مطلقاً وإنما هو في الصفات العارضة
554	قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
575	قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة؟
581	قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم
608	قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة
645	خاتمة تشتمل على فوائد:
645	الفائدة الأولى: المستحاضة متحيرة هل يلزمها الاغتسال لكل صلاة
650	لا يجوز الترخص بالشك
654	الفائدة الثانية: تعريف الشك
657	الفائدة الثالثة: في الاستصحاب
667	القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير
668	أسباب التخفيف في العبادات

الموضوع _____ وع الصفحة	
668	السبب الأول: السفر
673	السبب الثاني: المرض
676	السبب الثالث: الإكراه
676	السبب الرابع: النسيان
677	السبب الخامس: الجهل
678	السبب السادس: العسر وعموم البلوى
746	السبب السابع: النقص
748	فوائد مهمة:
748	الفائدة الأولى: ضبط المشقة
758	الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع
762	الفائدة الثالثة: متى تعتبر المشقة والحرَج
767	الفائدة الرابعة: الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق
768	القاعدة الخامسة: الضرر يزال
776	القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات
778	القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
784	القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر
788	قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام
805	تعارض المفاسد
815	درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

821	الحاجة تنزل منزلة الضرورة.....
827	الفهارس
828	فهرس الآيات القرآنية.....
829	فهرس الأحاديث النبوية والآثار.....
831	فهرس الأعلام.....
832	فهرس المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة.....
835	فهرس الكتب الواردة في النص
836	فهرس المصادر والمراجع.....
852	فهرس الموضوعات